



جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون

بحوث في القياس

والأدلة المختلف فيها والتعارض والترجيح والاجتهاد
مقرر أصول الفقه للفرقة الرابعة (لغير الحنفية)

إعداد

أ.د/ محمد صلاح حلمي سعد
رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون
بالقاهرة

أ.د/ عبد السلام عبد الفتاح محمد عفيفي
أستاذ أصول الفقه المساعد، ووكيل كلية الشريعة
والقانون بالقاهرة سابقا

راجع

أ.د علي حسين علي عبد النبي
وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سابقا
وأستاذ أصول الفقه بالكلية
وأمين عام لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر

أ.د/ عبد الحي عزب عبد العال
أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون
بالقاهرة وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة
والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ
زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا
أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ
لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ
لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى
وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ
رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً
حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ﴿١٥﴾ ﴾

مقدمة

الحمد لله الذي مهّد أصولَ شريعته بكتابه الكريم الأزلي، وأيّد قواعدها بسنة نبيه العربي، وشيّد أركانها بالإجماع المعصوم من كلّ مخالفٍ أبيٍّ، وأعلى مناراتها بالاعتباس من القياس الخفيّ والجليّ، وشرّع للقاصر على مرتبتها استفتاءً من هو بها قائمٌ مليّ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة إلى البعيد والدنيّ، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء من أجل الهدى الأرضي، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق الإنسي منهم والجنّي، وعلى آله وأصحابه أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعليّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وعن كلّ أولي فضلٍ سنيٍّ وقدرٍ عليّ.

وبعد:

فإن القياس من أهم مصادر الفقه الإسلامي، وأكثرها اتساعاً، ومنزلته بين الأدلة الشرعية منزلة سامية، ومكانته مكانة عالية؛ إذ إنه ميزان الأصول، وميدان الفحول، ومناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وبه يوقف على أسرار الشريعة، وتعرف مقاصدها ومراميها؛ إذ هو المرشد لعلل الأحكام، والوسيلة للإحاطة بمقاصد الشريعة من جلب المصالح ودفع المفساد.

إليه يفرغ المجتهد إذا لم يجد في المسألة، أو الواقعة نصاً، أو إجماعاً، كما قال القائل:

إذا أعيأ الفقيه وجود نص ** تعلق لا محالة بالقياس

ومن المعلوم أن نصوص الكتاب والسنة محصورة متناهية، ومواقع الإجماع قليلة معدودة، والوقائع والحوادث متجددة وغير متناهية، فالوقائع التي يمكن أن تقع لا تنتهي، ولا تقف عند حد.

ومن المقطوع به أنه ما من واقعة تقع، أو حادثة تحدّ إلا ولها حكم شرعي يستند إلى أصل من أصول الشريعة الغراء، ولا سبيل إلى بيان أحكام الوقائع والحوادث المتجددة التي لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة، ولم يحصل عليها إجماع إلا باللجوء إلى القياس، فعن طريق القياس يمكن للمجتهد أو الفقيه أن يلحق الواقعة المستجدة التي لا نص فيها ولا إجماع بنظيرتها من الوقائع المنصوص عليها، أو المجمع على حكمها في الحكم، متى وجد اشتراكاً بينهما في العلة التي شرع الحكم لأجلها.

فحاجة الناس إلى العمل بالقياس لا تنقطع، وفوائده لا تنتهي ما دامت الحوادث تترى والزمان يتجدد، ولا يستغنى عنه باحث، مجتهداً كان، أو مفتياً، أو قاضياً.

فالمجتهد إذا لم يجد في الواقعة نصاً أو إجماعاً يلحقها بنظائرها من الوقائع المنصوص عليها، أو المجمع على حكمها.

والمفتي على مذهب إمام معين إذا لم يجد في الواقعة التي يُسأل عنها نصاً لإمامه يلحقها بنظائرها من المسائل التي نص إمامه على حكمها.

وكذا القاضي إذا لم يجد في القضية المعروضة عليه نصاً لإمامه فإنه يبحث عن نظائرها مما نص إمامه على الحكم فيها، ثم يلحقها بها، ويعتبر حكمها كحكمها.

ولا تقف فائدة القياس عند استنباط الأحكام الشرعية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى ما يقع بين الناس من المعاملات العادية والاجتماعية، وإلى السياسات المدنية والدولية بين الأمم والجماعات، فيما يقع بينهم من معاهدات واتفاقات؛ فإن الاعتبار بالشيء، وإعطاء النظر حكم نظيره من مقتضيات العقول السليمة، والفطر المستقيمة^(١).

قال إمام الحرمين في البرهان: "القياس مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع، مع انتفاء الغاية والنهاية، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواقع الإجماع معدودة مأثورة، فما ينقل منها تواتراً فهو المستند إلى القطع، وهو معوز قليل وما ينقله الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد، وهي على الجملة متناهية، ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها.

والرأي المبتوت المقطوع به عندنا: أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله - تعالى - متلقى من قاعدة الشرع، والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس، وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال؛ فهو إذاً أحق الأصول باعتناء الطالب، ومن عرف مأخذه وتقاسيمه، وصحيحه وفاسده، وما يصح من الاعتراضات عليها، وما يفسد منها، وأحاط بمراتبها جلاءً وخفاءً، وعرف مجاريها ومواقعها، فقد احتوى على مجامع الفقه"^(٢).

(١) راجع: نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول، لفضيلة الشيخ عيسى منون ١/ ٦: ٧ - نشر مكتبة المعارف بالطائف.

(٢) راجع: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين ٢/ ٤٨٥ - بتحقيق د/ عبد العظيم الديب - طبعة دار الوفاء بالمنصورة، الطبعة الرابعة ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

ولا يظن ظان أن القياس بهذه المزايا يفوق غيره من أصول الشريعة شرفاً، أو يعلوها مرتبة؛ بل إن مرتبة القياس بين الأدلة تأتي في المرتبة الرابعة بعد الكتاب، والسنة، والإجماع، فلا يجوز العمل به إلا عند الحاجة، وعند عدم وجود نص من كتاب، أو سنة، أو إجماع يدل على حكم معين للواقعة، فتقديم الكتاب والسنة على القياس في الفضل والشرف، وفي العمل أمر لا شك فيه ولا خلاف، كيف لا؟ ولولاها ما كان القياس، ولا يكون القياس إلا عند فقدها، فهو كطهارة التيمم لا تكون إلا عند فقد الماء^(١).

قال الإمام الشافعي في "الرسالة" مبيناً منزلة الإجماع والقياس من الكتاب والسنة "قال: فقد حكمت بالكتاب والسنة، فكيف حكمت بالإجماع، ثم حكمت بالقياس، فأقمتها مع كتاب وسنة؟

فقلت: إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة، فأصل ما أحكم به منها مفترق.

قال: أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكماً واحداً؟

قلت: نعم، يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن.

ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه يمكن الغلط فيمن روى الحديث.

ونحكم بالإجماع، ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة الضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز، وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة"^(٢).

ومما يذكر أن القياس من أصعب أبواب أصول الفقه مراساً، وأدقها مدركاً، لا يطرقه إلا من له قدم راسخ في أصول الفقه، ولا يلجئه إلا من عرف مأخذه وتقاسيمه، ومميز صحيحه وفاسده، وأحاط بمراتبه جلأً وخفاءً، وعرف مجاريها ومواقعها، وأحاط

(١) راجع: نبراس العقول للشيخ عيسى منون ٨/١ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه لفضيلة الأستاذ الدكتور / رمضان عبد الودود عبد التواب ص ٨: ٩ - سنة ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

(٢) راجع: الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق / أحمد محمد شاكر، ص ٥٩٨: ٦٠٠ طبعة مكتبة دار التراث بالقاهرة - الطبعة الثانية - ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

بأدلة الشرع، فعرف المنقول والمعقول، وأدرك مقاصد الشريعة ومراميها.

قال الإمام الشافعي في الرسالة: " ولا يقيس إلا من جمع الأدلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله: فرضه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرشاده.

ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإذا لم يجد سنة: فإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع، فبالقياس.

ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف، وإجماع الناس، واختلافهم، ولسان العرب.

ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول دون التثبت ^(١).

ومما يذكر أيضاً أن القياس بما يحويه من موضوعات متعددة ومتشعبة من:

تعريف القياس، وبيان أركانه، وشروطه، وحجته، وأقسامه، وما يجرى فيه وما لا يجرى، ومسالك التعليل، وقوادح العلة ومبطلاتها، لا يفي به بحث واحد، وإنما يحتاج إلى عدة أبحاث، وقد قصرت بحثي هذا على حجية القياس عند الأصوليين، عارضاً أدلة المثبتين له، وشبه المنكرين له والرد عليها، مقدماً ذلك بتعريف القياس، وبيان أركانه وشروطه.

وقد رتبت هذا البحث على ثلاثة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: في تعريف القياس والتمييز بينه وبين الرأي والاجتهاد.

الفصل الثاني: في بيان أركان القياس وشروطه.

الفصل الثالث: في حجية القياس.

الخاتمة: في أهم نتائج البحث.

والله تعالى أسأل أن يلهمني الصواب فيما قصدت، والرشد فيما رجوت، وأن يجنبني الخطأ والزلل، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، والله - تعالى - من وراء القصد، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

(١) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ٥٠٩: ٥١٠.

الباب الأول

القياس

أهداف هذا الباب:

- التعريف بالقياس لغة واصطلاحاً.
- التمييز بينه وبين الرأي والاجتهاد
- التعريف بالخلاف في اعتبار القياس دليل بنفسه أو من عمل المجتهد.
- التعريف بأركان القياس.
- التعريف بشروط حكم الأصل.
- التعريف بشروط الفرع.
- التعريف بشروط العلة.
- الاستدلال لحجية القياس
- أقسام القياس.
- ما يجري فيه القياس وما لا يجري

الفصل الأول

تعريف القياس

والتمييز بينه وبين الرأي والاجتهاد

وفيه مبحثان:

- المبحث الأول: تعريف القياس.
- المبحث الثاني: التمييز بين القياس وبين الرأي والاجتهاد

المبحث الأول تعريف القياس

وفيه مطلبان:

المطلب الأول تعريف القياس في اللغة

قد أطبقت كتب اللغة على أن القياس معناه: التقدير، فقد جاء في " لسان العرب " باب القاف، مادة " قيس ": قاس الشيء، يقيسه، قياساً وقياساً، واقتاسه، وقيّسه، إذا قدره على مثاله، والمقياس: المقدار.

وقاس الشيء، يقوسه، قوساً، لغة في قاسه يقيسه، ويقال: قسته، أقوسه، قوساً، وقياساً، ولا يقال: " أقسته " بالألف.

والمقياس: ما قيس به، والقيس، والقياس: القدر، يقال: قيس رمح، وقاسه " وجاء فيه أيضاً: " يقال: قايست بين شيئين إذا قدرت بينهما، وقاس الطبيب قعر الجراحة قياساً، وأنشد:

إذا قاسها الآسى النطاسى أدبرت ** غشيها، وازداد وهياً هزومها^(١)

وتقايس القوم: ذكروا مآربهم، وقايسهم إليه: قايسهم به، قال الشاعر:

إذا نحن قايسنا الملوك إلى العليج ** وإن كرموا، لم يستطعنا المُقَاسُ^(٢)

(١) هذا البيت لخدّاش بن بشر بن خالد التميمي، وهو خطيب، وشاعر من أهل البصرة، ويعرف بالبعيث بن بشر، وقد أورد له ابن منظور هذا البيت أيضاً عند كلامه علي معنى كلمة " نطس " في باب النون ١٨٥/١٤

والآسي - بالمد - أي: الطبيب، والنطاسي - بكسر النون أو فتحها - العالم بالطب، والماهر فيه، أو الحاذق. ومعني " أدبرت " أي: ولت، ومعني " غشيها ": ما في الجرح من الصديد والأذى الذي يؤلم المجروح، وقوله: " هزومها " الهزوم: غمز الشيء باليد فتصير فيه حفرة.

فالشاعر في هذا البيت يصف جراحة أو شجة، فكأنه يقول: إذا قدر الطبيب الماهر تلك الجراحة أو الشجة فإنه يدخل فيها الميل ويصل إلي عمق الجرح، فيخرج ما فيه من الأذى، ويزداد عمقه وضعفه. راجع: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة - تحقيق أ.د / شعبان إسماعيل ١٤٠/٢.

(٢) راجع: لسان العرب لابن منظور ٣٧٠/١١ - طبعة دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي

وجاء في "تاج العروس" باب السين، فصل القاف مادة "قيس": قاسه بغيره، وعليه، أي: على غيره، يقيسه، قياساً، وقياساً، الأخير بالكسر، واقتاسه، وكذا قيسه، إذا قدره على مثاله، ويقوسه قوساً، وقياساً، لغة في يقيسه.

والمقدار مقياس، لأنه يقدر به الشيء ويقاس، ومن المجاز يقال: بينهما قيس رمح، وقاسه، أي: قدره^(١). وجاء في "القاموس المحيط": "قاسه بغيره، وعليه، يقيسه قياساً، وقياساً، واقتاسه: قدره على مثاله فانقاس"^(٢).

وجاء في "المصباح المنير": "قسته على الشيء، وبه أقيسه قياساً، من باب باع، وأقوسه، قوساً، من باب قال، لغة، وقايسته بالشيء مقايسة، وقياساً من باب قاتل، وهو تقديره به والمقياس: المقدار"^(٣).

والتقدير نسبة بين شيئين تقتضى المساواة بينهما، فالمساواة لازمة للتقدير.

وكثيراً ما يستعمل القياس في المساواة سواءً أكانت المساواة حسية، أم معنوية.

فالمساواة الحسية: كقولهم: قست الثوب بالثوب، أي: ساويته به.

والمساواة المعنوية: كقولهم: فلان يقاس بفلان، أي: يساوى به في الفضل والشرف، وفلان لا يقاس بفلان، أي: لا يساوى به، ومن ذلك قول الشاعر:

خف يا كريم على عرضٍ يُدَنِّسُهُ * مقال كل سفيه لا يقاس بكا

أي: لا يساويك^(٤).

ببيروت - الطبعة الثالثة سنة ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م - وأيضاً: تاج العروس من جواهر القاموس للإمام محب الدين السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي ٤٣٦/٨ - طبعة دار الفكر ببيروت سنة ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

(١) راجع: تاج العروس من جواهر القاموس ٤٣٤/٨: ٤٣٦.

(٢) راجع: القاموس المحيط للفيروز ابادي ٣٨١/٢ - طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

(٣) راجع: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي، تحقيق د/ عبد العظيم الشناوي ص ٥٢١، طبعة دار المعارف بمصر.

(٤) راجع: الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي ٣/٣ - طبعة دار الكتب العلمية ببيروت - مناهج العقول لأبي الحسن البدخسي ٤/٣ - طبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر - شرح الكوكب المنير للفتوح الحنبلي، المعروف بابن النجار ٥/٤ - نشر مكتبة العبيد كان بالرياض - فواتح الرحموت بشرح مسلم

وبما أن القياس قد ورد في اللغة بمعنى التقدير، وورد إطلاقه أيضاً بمعنى: المساواة، فقد اختلف العلماء في لفظ "القياس" هل هو حقيقة في هذين المعنيين معاً، أم أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن لفظ القياس مشترك لفظي بين التقدير، والمساواة، والمجموع منهما، فيكون حقيقة في المعاني الثلاثة.

ووجهة هذا القول: أن القياس قد أطلق على هذه المعاني الثلاثة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون حقيقة فيهما.

فمثال إطلاق القياس بمعنى التقدير: قولهم: قست الثوب بالذراع، أى: قدرته به. ومثال إطلاقه بمعنى المساواة: قولهم: فلان لا يقاس بفلان، أى لا يساويه في العلم، أو الفضل والشرف.

ومثال إطلاق القياس على التقدير والمساواة معاً، أى: على المجموع المركب منهما: قولهم: قست النعل بالنعل، أى: قدرته به فساواه.

وهذا القول هو ظاهر كلام العضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب^(١).

وثانيها: أن لفظ القياس حقيقة في التقدير، مجاز في المساواة التي هي لازمة للتقدير. ووجهة هذا القول: أن القياس يطلق على التقدير حقيقة، والمساواة لازمة للتقدير، والتقدير ملزوم، واستعمال اللفظ في لازم المعنى مجاز لا حقيقة، فاستعمال القياس في المساواة على هذا القول مجاز لغوي من باب إطلاق الملزوم على اللازم.

وهذا القول هو قول الإمام الآمدي في الإحكام، وهو ظاهر كلام الإسوي في "نهاية السؤل" حيث قال بعد أن ذكر أن القياس معناه التقدير: "ثم إن التقدير يستدعى

الثبوت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري ٢/٢٤٦ - طبعة دار الفكر ببيروت مع كتاب المستصفي للإمام الغزالي - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الشوكاني ص ٢٩٥، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

(١) راجع: شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب وحاشية سعد الدين التفتازاني عليه ٢/٢٠٤، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشيخ عيسى منون ٩/١.

التسوية، فإن التقدير يستلزم شيئين ينسب أحدهما إلى الآخر بالمساواة"^(١).

وقد ذكر صاحب "مسلم الثبوت" وكذا نجم الدين الطوفي في "شرح مختصر الروضة" أن القياس قد شاع استعماله في التسوية بين الشيئين حتى صار هذا المعنى المجازي حقيقة عرفية، بحيث يفهم من لفظ القياس بدون قرينة.

قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة": "واعلم أنا قد بينا أن القياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم، وهو في الشرع تسوية خاصة بين الأصل والفرع، فهو كتخصيص لفظ "الدابة" ببعض مسمياتها، فهو حقيقة عرفية، مجاز لغوي"^(٢).

وثالثها: أن القياس موضوع للقدر المشترك بين استعمال القدر والمساواة، فيكون مشتركاً معنوياً بينهما.

ووجهة هذا القول: أن القياس معناه في اللغة: التقدير، والتقدير معنى كلى يندرج تحته فردان:

أحدهما: استعمال القدر، أي: طلب معرفة مقدار الشيء، نحو قولهم: قست الثوب بالذراع، أي: قدرته به.

وثانيهما: التسوية بين الشيئين، سواءً أكانت حسيّةً نحو قولهم: قست النعل بالنعل، أي ساويته به، أم معنوية، نحو قولهم: فلان لا يقاس بفلان، أي: لا يساويه.

وبناءً على ذلك: فيكون القياس حقيقة في القدر المشترك بين استعمال القدر

والمساواة، وهو مطلق التقدير، وهو أولى من القول بالاشتراك اللفظي، والقول بالمجاز؛ لأن كلاً منهما على خلاف الأصل، إذ الأصل عدم الاشتراك وعدم المجاز. وهذا القول هو قول الكمال بن الهمام في "التحرير" ونصره ابن أمير الحاج في "التقرير والتحبير"^(٣).

(١) راجع: الإحكام في أصول الأحكام للإمام سيف الدين الآمدي ١٨٣/٢، طبعة المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٢هـ - نهاية السؤل للإسنوي ٣/٣، طبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر.

(٢) راجع: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٤٦/٢ - شرح مختصر الروضة للطوفي، تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي ٢١٩/٣، طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

(٣) راجع: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، وهو شرح كتاب "التحرير" في أصول الفقه لابن الهمام الإسكندري ١١٧/٣، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت - نبراس العقول ٩/١: ١٠ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٣/٤، نشر المكتبة الأزهرية للتراث - دراسات أصولية في حجية القياس

ولعل هذا القول هو الظاهر أيضاً من كلام الفتوحى في " شرح الكوكب المنير " حيث قال: " فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم، لأنه نسبة وإضافة بين شيئين، ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان، ولا يقاس بفلان، أى: يساوى فلاناً، ولا يساوى فلاناً "^(١).

هذا وقد ذكر الأصوليون في كتبهم معانى أخرى للقياس في اللغة غير ما ذكره أهل اللغة، فمن ذلك:

أولاً: ما ذكره السمعاني في " قواطع الأدلة " والزركشي في " البحر المحيط " نقلاً عن الماوردي، والرويانى: أن القياس في اللغة معناه المماثلة، يقال: هذا قياس هذا، أى: مثله، لأن القياس: الجمع بين المتماثلين في الحكم "^(٢).

ثانياً: ما ذكره صاحب " ميزان الأصول " والزركشي في " البحر المحيط " أن القياس في اللغة معناه: التشبيه، والتمثيل. قال صاحب " ميزان الأصول ": " والثاني: يستعمل في التشبيه، يقال: هذا الثوب قياس هذا الثوب، إذا كان بينهما مشابهة في الصورة والرقعة، أو القيمة، ويقال: هذه المسألة قياس تلك المسألة، إذا كان بينهما مشابهة في وصف العلة "^(٣).

ثالثاً: ما ذكره السمعاني في " قواطع الأدلة " والزركشي في " البحر المحيط " من أن القياس في اللغة معناه: الإصابة، قال ابن السمعاني: " القياس في اللغة، وفي قول بعضهم: مأخوذ من الإصابة، من قولهم: قست الشيء، إذا أصبته، فسمى القياس قياساً؛ لأن القائن يصيب به الحكم "^(٤).

وأقسامه أ.د / رمضان عبد الودود، ص ٢٣: ٢٥ - إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر أ.د/ عبد الكريم بن علي النملة - ٨/٧: ١١ نشر دار العاصمة بالرياض الطبعة الأولى ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

(١) راجع: شرح الكوكب المنير ٥/٤.

(٢) راجع: قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني، بتحقيق / محمد حسن محمد حسن إسماعيل ٦٩/٢، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية ببירות - البحر المحيط في أصول الفقه للإمام الزركشي ٦/٥، طبعة دار الصفوة بالگردقة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية سنة ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

(٣) راجع: ميزان الأصول في نتائج العقول للإمام علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق د/ محمد زكي عبد البر ص ٥٥٢، نشر مكتبة دار التراث بالقاهرة- البحر المحيط للزركشي ٦/٥.

(٤) راجع: قواطع الأدلة ٦٩/٢ - البحر المحيط ٦/٥.

رابعاً: ما ذكره الزركشي في " البحر المحيط " من أن القياس في اللغة معناه: الاعتبار، من قولهم: قست الشيء، أقيسه، قيساً، وقياساً، إذا اعتبرته^(١).

والتحقيق: أن ما ذكره الأصوليون من المعاني اللغوية للقياس وهي: المماثلة، والتشبيه والتمثيل، والاعتبار، والإصابة، تكاد تكون متقاربة، فالمماثلة، والتشبيه والتمثيل، والاعتبار، تكاد تكون بمعنى واحد: وهو تسوية شيء بشيء آخر في الحكم، فتبقى الإصابة معنى قائماً بذاته، ووجه إطلاق القياس على الإصابة: أن المجتهد يصيب به الحكم.

ولا غرابة لذكر الأصوليين للفظ القياس معانٍ لغوية لم يتعرض لها أهل اللغة، فإن الأصوليين كما ذكر تقى الدين السبكي في " الإبهاج " قد دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها اللغويون، وتعرضوا لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة في كتبهم^(٢).

هذا وقد ذكر الإسوي في " نهاية السؤل " أن القياس في اللغة يتعدى بالباء كما في قولهم: قاس الثوب بالذراع إذا قدره به، بخلاف القياس المستعمل في الشرع فإنه يتعدى بعلی لتضمنه معنى البناء والحمل، فيقال: النبيذ مقيس على الخمر، أي: محمول عليه في الحكم.

والمتأمل في كتب اللغة يجد أن القياس عند أهل اللغة يتعدى بالباء، وبعلی، حيث يقولون: قاس الشيء بغيره، وعلى غيره^(٣).

(١) راجع: البحر المحيط ٦/٥.

(٢) راجع: الإبهاج في شرح المنهاج لتقى الدين السبكي وولده تاج الدين السبكي ٤/١ - نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول ١٢/١: ١٣.

(٣) راجع: نهاية السؤل ٣/٣ - نبراس العقول ١٣/١ - تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس أ.د / محمد إبراهيم الحفناوى، ص ١٨: ١٩ طبعة دار الحديث - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م - تاج العروس من جواهر القاموس ٤٣٤/٨ - القاموس المحيط للفيروز ابادي ٣٨١/٢ - المصباح المنير ص ٥٢١.

المطلب الثاني

تعريف القياس في الاصطلاح

قبل ذكر تعريف القياس في الاصطلاح ينبغي أن أشير إلى ثلاث نقاط:

الأولى: أن المراد بتعريف القياس في الاصطلاح هنا: تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين، لا في اصطلاح المنطقيين، إذ إن لعلماء المنطق اصطلاحاً آخر في القياس يخالف اصطلاح الأصوليين.

فالقياس في اصطلاح الأصوليين حاصله يرجع إلى الاستدلال بحكم شيء على شيء من غير أن يكون أحدهما أعم من الآخر، وهذا يسمى عند علماء المنطق بالتمثيل.

أما القياس في اصطلاح المنطقيين: فحاصله يرجع إلى الاستدلال بحكم العام على حكم الخاص، وقد عرفوه بأنه: قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر.

وقال بعضهم: قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر.

والمراد بالقضايا التي يتركب منها القياس المنطقي: ما فوق الواحدة سواءً تركب من قضيتين، أو أكثر.

فمثال القياس المركب من قضيتين: قولهم: الذهب معدن، وكل معدن يتمدد بالحرارة، فينتج أن الذهب يتمدد بالحرارة.

وكذلك قولهم: الإنسان حيوان، وكل حيوان جسم، فينتج أن الإنسان جسم.

والقياس المركب من قضيتين يسمى عندهم بالقياس البسيط.

ومثال القياس المركب من أكثر من قضيتين: قولهم: النباش أخذ للمال خفية، وكل أخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده، فينتج أن النباش تقطع يده.

والحقيقة: أن القياس المنطقي لا يتركب إلا من قضيتين، وأما المركب من أكثر من قضيتين فهو في الحقيقة قياسان أو أكثر، فالمثال السابق فيه قياسان:

الأول: النباش أخذ للمال خفية، وكل أخذ للمال خفية سارق، فينتج أن النباش سارق.

والثاني: النباش سارق، وكل سارق تقطع يده، فينتج أن النباش تقطع يده.

فقد أخذت نتيجة القياس الأول ووضعت مقدمةً صغرى في القياس الثاني،

وأضيفت إليها مقدمة أخرى، فكانت النتيجة أن النباش تقطع يده.

والقياس المنطقي ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: القياس الاقتراني، وهو ما ذكرت فيه النتيجة بمادتها فقط دون صورتها وهيئتها، أو هو الذى يدل على النتيجة بدون أداة الاستثناء.

كقولهم: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فينتج أن النبيذ حرام.

وثانيهما: القياس الاستثنائي، وهو ما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل، أي: بمادتها وهيئتها.

أو هو الذى يدل على النتيجة بواسطة أداة الاستثناء، وهي "لكن".

كقولهم: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود.

وكذلك قولهم: لو كان العالم قديماً لكان واجب الوجود، لكنه ليس بواجب الوجود، فالعالم ليس بقديم.

وسمى هذا القياس استثنائياً؛ لوجود أداة الاستثناء فيه وهي "لكن" وهي تسمى في اللغة أداة استدراك، لكن علماء المنطق اصطلاحوا على تسميتها أداة استثناء، لأن الاستثناء يشبه الاستدراك^(١).

وقد أنكر إمام الحرمين في "التلخيص" والإمام الغزالي في "المستصفى" وأبو الوليد الباجي في "إحكام الفصول" وابن قدامة في "روضة الناظر" تسمية القياس المنطقي قياساً، لأنه أبعد عن المدلول اللغوي؛ إذ القياس في عرف اللسان يستدعى مقيساً ومقيساً عليه، لأنه حمل فرع على أصل لعله جامعة.

والقياس المنطقي ليس كذلك؛ إذ هو عبارة عن الاستدلال بحكم العام على حكم الخاص، ويرجع إلى المقدمات والنتائج، فقولهم: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، ينتج أن كل نبيذ حرام، ليس فيه اعتبار بحال، وإنما النبيذ أحد الصور المندرجة تحت العموم^(٢).

(١) راجع: توضيح المنطق القديم، أ.د / محي الدين الصافي ص ٩٦: ١٠٠، ١٢١.

(٢) راجع: التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين - تحقيق د/ عبد الله جولم النيبالي، وشبير أحمد العمري ١٥١/٣: ١١٥٢، طبعة دار البشائر الإسلامية ببيروت، ومكتبة دار الباز بمكة المكرمة، الطبعة الأولى سنة ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م - المستصفى للإمام الغزالي ٢/ ٢٢٩ - إحكام الفصول في أحكام الأصول

قال الإمام الغزالي في " المستصفى ": " أما قول من قال في حد القياس: إنه الدليل الموصل إلى الحق، أو العلم الواقع بالمعلوم عن نظر، أو رد غائبٍ إلى شاهد، فبعض هذا أعم من القياس، وبعضه أخص، ولا حاجة إلى الإطناب في إبطاله.

وأبعد منه إطلاق الفلاسفة اسمه على تركيب مقدمتين يحصل منهما نتيجة، كقول القائل: كل مسكر حرام، وكل نبذ مسكر، يلزم منه أن كل نبذ حرام، فإن لزوم هذه النتيجة من المقدمتين لا ننكره، لكن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بنوعٍ من المساواة، إذ تقول العرب: لا يقاس فلان إلى فلانٍ في عقله ونسبه، وفلان يقاس إلى فلان، فهو عبارة عن معنىٍ إضافي بين شيئين ^(١).

ونقل عنه الزركشي في " البحر المحيط " أنه قال في " أساس القياس " وأما نحو: " كل مسكرٍ خمر، وكل خمرٍ حرام، أنتج: كل مسكر حرام هذا لا تسميه الفقهاء والأصوليون قياساً، وإنما يسميه ذلك المنطقيون، وهو ظلم منهم على الاسم وخطأ على الوضع؛ فإن القياس في وضع اللسان يستدعي مقيساً ومقيساً عليه، لأنه حمل فرعٍ على أصل بعلّة جامعة، وإطلاقه على غير هذا خطأ ^(٢).

وقال أبو الوليد الباجي في " إحكام الفصول ": وقد زعمت الفلاسفة أن القياس لا يصح ولا يتم من مقدمة واحدة ولا يكون عنها نتيجة، وإنما يبنى القياس من مقدمتين فصاعداً:

إحدهما: قول القائل: " كل حي قادر "، والثانية: " كل قادرٍ فاعل "

والمقدمة عندهم: مقال موجب شيئاً لشيء، أو سالب شيئاً عن شيء.

فالموجب كقولنا: " كل حي قادر "، والسالب كقولنا: " كل حي ليس بميت "، وهذا ليس من القياس بسبيل، ولا له به تعلق.

وذلك أنا بينا أن القياس عند أهل النظر، وفي مقتضى اللغة: إنما هو حمل أمرٍ على أمرٍ بوجه يجمع بينهما فيه ويسوى بينهما في الحكم لأجله، وقد دللنا على ذلك، وإذا كان

لأبي الوليد الباجي، تحقيق / عبد المجيد تركي ٢٥/٢: ٣٦: ٥، طبعة دار الغرب الإسلامي ببيروت - روضة الناظر وجنة المناظر ١٤٣/٢ - إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ٣٤/٧: ٣٧.

(١) راجع: المستصفى ٢٢٩/٢.

(٢) راجع: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ١٠/٥.

ذلك كذلك وجب أن يكون ما قالوه ليس من القياس بشيء، وإنما هو ضم قولٍ إلى قولٍ يقتضى أمراً من الأمور، وهو موجب ضم القول ومقتضاه من غير حمل شيء على شيء ولا قياسه عليه، وما سموه نتيجة فإنما هو موجب ضم أحد القولين إلى الآخر.

ومما يبين ذلك: اتفاقنا نحن وهم على أن قولنا: "زيد حي" يقتضى أنه ليس بميت، وينتج منه سلب الموت عنه، ومع ذلك فليس بقياس، وكذلك قولنا: "زيد عالم" ينتج منه نفي الجهل عنه، وليس بقياس^(١)

وجاء في "التلخيص في أصول الفقه" لإمام الحرمين نحو ذلك^(٢).

والتحقيق: كما ذكر الإمام الزركشي في "البحر المحيط" ونجم الدين الطوفي في "شرح مختصر الروضة" والشيخ عيسى منون في "نبراس العقول" أنه لا مانع من تسمية القياس المنطقي قياساً، لأن القياس من معانيه اللغوية: التسوية، والاعتبار، والإصابة، والتناسب حاصل بين هذه المعاني، وبين ما اصطلاح عليه المنطقيون^(٣).

قال الزركشي في "البحر المحيط": "قلت: بل هو قريب من المدلول اللغوي بمعنى: التسوية، لأنه تسوية حكم الخاص بحكم العام"^(٤).

وقال الطوفي في "شرح مختصر الروضة": "قلت: تسمية المنطقيين لهذا قياساً هو اصطلاح بينهم، والأمر في الاصطلاحات قريب، على أنه ليس غريباً عن معنى التقدير والاعتبار؛ إذ هو اعتبار للنتيجة بالمقدمتين في نظر العقل، وتقدير لها بنظائرها من النتائج في طريق لزومها عن المقدمتين، وغاية ما ثم أن معنى التقدير في هذا أخفى منه في غيره، لكن هذا لا يخرج عن كونه قياساً لغة، أو في معناه"^(٥).

يؤيد هذا ما جاء في "التلخيص" لإمام الحرمين، حيث قال بعد أن أبطل تسمية ما اصطلاح عليه المنطقيون من القياس قياساً: "إلا أن يستروحوا إلى اصطلاحهم، ويزعمون أن هذا ما اصطلاحنا عليه بين أظهرنا، ولم نرم به الجري على الحقائق وموجب الحدود،

(١) راجع: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباقي ٥٣٥/٢: ٥٣٦.

(٢) راجع: التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين ١٥١/٣: ١٥٣.

(٣) راجع: البحر المحيط ١٠/٥ - شرح مختصر الروضة ٢٢٥/٣ - نبراس العقول ٤٥/١.

(٤) راجع: البحر المحيط ١٠/٥.

(٥) راجع: شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢٥/٣.

فيخلون حينئذٍ وما يتواطئون عليه" (١).

الثانية: أن الأصوليين قد اختلفوا في أنه هل يمكن حد (٢) القياس حداً حقيقياً، أو لا؟ على مذهبين:

أحدهما: وهو قول إمام الحرمين الجويني، انه يتعذر إلى الحد الحقيقي للقياس؛ لاشتماله على حقائق مختلفة، كالحكم، فإنه قديم، والفرع والأصل، وهما حادثان، والجامع بين الأصل والفرع، وهو العلة وما قيل في تعريف القياس فكلها رسوم.

قال إمام الحرمين في " البرهان " بعد أن ذكر تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني للقياس، وبيّن فساد غيره: " أنا إذا أنصفنا، لم نر ما قاله القاضي حداً، فإن الوفاء بشرائط الحدود شديد، وكيف الطمع في حد ما يتركب من النفي، والإثبات، والحكم، والجامع؟ فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع، ولا تحت حقيقة جنس، وإنما

(١) راجع: التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين ١٥٣/٣.

(٢) الحد في اللغة: المنع، وهذا المعنى موجود في الحد الاصطلاحي؛ لأنه مانع من دخول غير المحدود فيه، ومانع من خروج شيء من المحدود عنه.

والتعريف إما حد، أو رسم.

فالححد: هو التعريف الذي يشتمل على ذاتيات المعرف، وهي الجنس والفصل والنوع، وهو: إما تام، أو ناقص:

فالححد التام: هو المشتمل على تمام ذاتيات المعرف، ويكون ذلك بذكر جنسه وفصله القريبين، كتعريف الإنسان بأنه: حيوان ناطق.

والحد الناقص: هو تعريف الشيء بذكر البعض الذي يفصله عن غيره من ذاتياته ويكون ذلك بذكر فصله القريب فقط، أو بذكر فصله القريب مع جنسه البعيد، كتعريف الإنسان بأنه ناطق، أو بأنه جسم ناطق.

والرسم هو: التعريف المشتمل على بعض الذاتيات والعرضيات، أو على العرضيات فقط،

وهو إما تام، أو ناقص:

فالرسم التام: هو تعريف الشيء بذكر جنسه القريب والخاصة اللازمة له، كتعريف الإنسان بأنه: حيوان ضاحك.

والرسم الناقص: هو تعريف الشيء بذكر الخاصة فقط، أو بها مع الجنس البعيد، كتعريف الإنسان بأنه: ضاحك، أو كاتب، أو بأنه جسم ضاحك أو كاتب.

راجع: شرح قطب الدين الشيرازي علي الرسالة الشمسية في المنطق ٣٣٩/١: ٣٤٠ - القواعد المنطقية أ.د. / سمير حامد عبد العال ص ٥٩: ٦٢ سنة ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م - توضيح المنطق القديم أ.د. / محي الدين الصافي ص ٤٧: ٤٩، مطبعة الفجر الجديد.

المطلب الأقصى رسم يؤنس الناظر بحقيقة المطلوب، وإلا فالتقاسيم التي ضمنها القاضي كلامه بجانب صناعة الحد، فهذا مما لا بد من التنبه له.

وحق المسئول عن ذلك أن يبين بالواضحة أن الحد غير ممكن، وأن الممكن ما ذكرناه، ثم يقول: أقرب عبارة في البيان عندي كذا وكذا، والفاضل من يذكر في كل مسلك الممكن الأقصى^(١).

ووافق إمام الحرمين في ذلك ابن المنير شارح كتاب البرهان، كما ذكر الإمام الزركشي في " البحر المحيط " لكنه خالفه في علة تعذر الحد الحقيقي للقياس، فإنها عنده كون القياس نسبة وإضافة وهي عدمية، والعدم لا يتركب من الجنس^(٢) والفصل^(٣) الحقيقيين الوجوديين.

(١) راجع: البرهان لإمام الحرمين ٤٨٩/٢.

(٢) الجنس: هو الكلي المقول علي كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو، كحيوان، فإنه يصدق علي الإنسان والفرس، والغزال، بخلاف النوع، فالنوع: هو الكلي المقول علي كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو؟ كالإنسان، فإنه يصدق علي محمد، وبكر، وزيد.

والجنس ينقسم إلي ثلاثة أقسام:

أحدها: الجنس القريب، وهو ما لا جنس تحته وفوقه أجناس، كالحیوان، فإنه لا جنس تحته، بل تحته أنواع كالإنسان والفرس، وفوقه أجناس، وهي: النامي والجسم، والجوهر. وثانيها: الجنس المتوسط، وهو ما كان فوقه جنس وتحته جنس، كالنامی، فإن فوقه الجسم، وتحته الحيوان.

وثالثها: الجنس البعيد، وهو ما لا جنس فوقه وتحته أجناس، كالجوهر.

راجع: شرح القطب علي الرسالة الشمسية ١٥٢/١ - توضيح المنطق القديم، أ.د / محي الدين الصافي ص ٣٩: ٤٠ - القواعد المنطقية - السابق ص ٣٥: ٣٦.

(٣) الفصل هو: مفهوم كلي يتناول من الماهية الجزء الذي يميز النوع عن سائر الأنواع المشاركة له في الجنس، كالناطق الذي يميز الإنسان عما يشاركه في الحيوانية.

وقد عرفوه بأنه: الكلي المقول علي كثيرين في جواب أي شيء هو في ذاته؟ وهو ينقسم إلي قسمين: أحدهما: الفصل القريب، وهو ما يميز الماهية عما يشاركها في جنسها القريب، كالناطق بالنسبة للإنسان، فإنه يميزه عما يشاركه في الحيوانية.

وثانيهما: الفصل البعيد، وهو ما يميز الماهية عما يشاركها في جنسها البعيد، كالحساس بالنسبة للإنسان، فإنه يميزه عما يشاركه في جنسه البعيد وهو النامي.

راجع: شرح القطب علي الرسالة الشمسية ٢٦٦/١: ٢٦٧ - توضيح المنطق القديم، أ.د / محي الدين الصافي ص ٤٢: ٤٣ - القواعد المنطقية، السابق ص ٣٦.

وثانيهما: وهو قول الجمهور، أن القياس يمكن تحديده، ولعل مرادهم أنه يمكن حد القياس حداً اسمياً لا حقيقياً، فإنه من الأمور الاصطلاحية الاعتبارية التي تكون حقائقها على حسب الاصطلاح والاعتبار، وبذلك يمكن القول بأن الخلاف بين الجمهور وإمام الحرمين خلاف لفظي^(١).

والثالثة: أن الأصوليين قد اختلفت نظرتهم إلى القياس، فمنهم من نظر إلى القياس على أنه عمل من أعمال المجتهد، ومنهم من نظر إليه على أنه دليل شرعي مستقل نصبه الشارع لاستنباط الأحكام الشرعية، شأنه شأن الكتاب والسنة، ومن ثم فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف القياس تبعاً لاختلاف نظرتهم إليه: والحاصل أن العلماء في ذلك فريقان:

الفريق الأول: وهم أكثر الأصوليين، منهم: القاضي أبو بكر الباقلاني، والإمام الغزالي، وأبو إسحاق الشيرازي، والإمام فخر الدين الرازي، والقاضي البيضاوي، وابن السبكي، وابن قدامة، وغيرهم.

وهؤلاء يرون أن القياس عمل من أعمال المجتهد، ومن ثم جاءت عباراتهم في تعريف القياس دالة على أنه عمل من أعمال المجتهد.

ووجهتهم في ذلك: أن المجتهد هو الذي يقوم بإجراء عملية القياس فالمجتهد هو الذي يبحث عن المحل الذي لم ينص على حكمه - وهو الفرع - والمحل المنصوص على حكمه، أو المجمع عليه - وهو الأصل - ثم يبحث عن علة حكم الأصل، ويتحقق من وجودها في الفرع، فإذا وجد اشتراكاً بين الفرع والأصل في علة حكم الأصل يحكم بالتماثل بينهما في الحكم، فيكون القياس من عمل المجتهد.

كما أن استعمالات القياس، وما أثر عن الصحابة والتابعين - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - من تفريعات، وأقيسة على أصول ثبتت أحكامها بالكتاب، أو السنة، أو الإجماع، تدل على أن القياس من عمل المجتهد.

فإطلاق لفظ القياس على عمل المجتهد، وفكره المستنبط، وتعريف القياس بما يفيد ذلك ليس مجازاً، ولا تسامحاً، كما ذكر الأنصاري في " فواتح الرحموت "، وإنما هو

(١) راجع: البحر المحيط للزركشي ٧/٥ - نبراس العقول ص ١٣: ١٤ - تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس ص ١٩: ٢١.

اصطلاح لأكثر الأصوليين.

والفريق الثاني: وهم بعض الأصوليين، كالإمام الأمدي، وابن الحاجب، وابن الهمام، وابن عبد الشكور صاحب "مسلم الثبوت"، وغيرهم، وهؤلاء يرون أن القياس دليل شرعي مستقل نصبه الشارع لاستنباط الأحكام الشرعية، شأنه شأن الكتاب والسنة، وليس فعلاً للمجتهد، وقد جاءت تعريفاتهم للقياس موافقة لنظرتهم إليه.

ووجهتهم في ذلك: أن دلالة القياس على الأحكام الشرعية دلالة ذاتية وثابتة كدلالة الكتاب والسنة عليها، سواءً وجد المجتهد أم لم يوجد نظر المجتهد في القياس، أم لم ينظر، فالشارع هو الذى جعل المساواة بين الفرع والأصل في علة حكم الأصل دليلاً، أو أمانة على تماثلهما في الحكم، والمساواة بين الفرع والأصل موجودة في خلق الله أزلاً، سواءً وجد المجتهد أم لم يوجد، ومن ثم فيكون الشارع هو الذى نصب القياس دليلاً ليعرف به المجتهد حكم الله تعالى بواسطة النظر فيه، ولا يكون القياس من عمل المجتهد.

وقد أشار الزركشي في "البحر المحيط" إلى هذين الاتجاهين في النظر إلى القياس بقوله: "اختلف أصحابنا - كما قاله الأستاذ أبو إسحاق - فيما وضع له اسم القياس على قولين:

أحدهما: أنه استدلال المجتهد وفكره المستنبط.

والثاني: أنه المعنى الذى يدل على الحكم في أصل الشيء وفرعه"^(١).

وبمشيئة الله - تعالى - سأتناول تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين باعتباره من عمل المجتهد، وباعتباره دليلاً شرعياً مستقلاً كلاً في فرع على حدة، ثم أقوم بعمل موازنة بين تعريف القياس باعتباره من عمل المجتهد، وباعتباره دليلاً شرعياً مستقلاً في فرع ثالث.

(١) راجع: البحر المحيط ١٢/٥ - التقرير والتحبير، ١١٨/٣ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٤٧/٢ - نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشيخ عيسى منون ٣٠/١: ٣٢ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٣/٤: ٤ - إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ١٣/٧: ١٦ - دراسات في حجية القياس وأقسامه، أ.د/ رمضان عبد الودود ص ٢٧: ٢٨ - أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ٣٣٣: ٣٣٤، طبعة دار الحديث.

الفرع الأول: تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين باعتباره من عمل المجتهد

قد تعددت تعريفات الأصوليين للقياس باعتباره من عمل المجتهد، أكثرها لم يسلم من الاعتراض، وسأذكر بعض هذه التعريفات مشيراً إلى ما ورد عليها، ثم أقوم بشرح التعريف المختار منها، فمن هذه التعريفات:

التعريف الأول: أن القياس هو: الاجتهاد في طلب الحكم.

ذكره إمام الحرمين في " التلخيص " من غير نسبةٍ إلى قائله، وذكره أيضاً في "البرهان" لكنه أبدل كلمة " الحكم " بكلمة " الحق " فقال: " وقال بعضهم: القياس هو الاجتهاد في طلب الحق "^(١).

ويؤخذ على هذا التعريف: أنه منقوض بالاجتهاد في طلب الحكم من النص أو الإجماع، فإن مقتضاهما قد يكون غير ظاهر فيحتاج استخراج الحكم منهما إلى الاجتهاد في صيغ العموم، والمفهوم، وحمل المطلق على المقيد، وتصحيح السند، وغير ذلك، ولا يسمى شيء من ذلك قياساً، فالاجتهاد أعم من القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر في العمومات، ودقائق الألفاظ، وسائر طرق الأدلة.

ثم إن الاجتهاد لا ينبئ في العرف إلا عن بذل المجهود، وقد يكون القياس جلياً لا يحتاج إلى استقراغ الوسع وبذل الجهد^(٢).

التعريف الثاني: أن القياس هو " بذل الجهد في استخراج الحق "، ذكره الآمدي في الإحكام، وابن الحاجب في " المختصر "، والزرکشي في " البحر المحيط "، وأبو الحسين البصري في " المعتمد " من غير نسبةٍ إلى قائله، وعبارة أبي الحسين: " وحده بعضهم بأنه: استخراج الحق "^(٣).

ويؤخذ على هذا التعريف: ما أخذ على سابقه، فهو منقوض بأن استخراج الحق قد

(١) راجع: التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين ١٥٠/٣ - البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين ٤٨٩/٢.

(٢) راجع: المستصفي ٢٢٩/٢ - البرهان ٤٨٩/٢ - التلخيص في أصول الفقه ١٥٠/٣ - روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ١٤٢/٢ - إتحاف ذوي البصائر ٢٦/٧: ٢٨.

(٣) راجع: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ١٩٥/٢، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت - الإحكام للآمدي ١٨٤/٣ - مختصر المنتهي بشرح العضد ٢٠٦/٢: ٢٠٧ - البحر المحيط للزرکشي ٧/٥: ٨.

يكون بالنصوص أو بالإجماع، ولا يسمى ذلك قياساً^(١).

التعريف الثالث: أن القياس هو: " حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه ".
نسبه أبو الحسين البصري في " المعتمد "، والآمدي في " الإحكام "، وابن الحاجب في " المختصر "، والزركشي في " البحر المحيط " إلى أبي هاشم الجبائي من المعتزلة^(٢).

ويؤخذ على هذا التعريف: أنه لم يذكر فيه الجامع بين الفرع والأصل وهو العلة، فهو منقوض بحمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه من غير جامع، فإنه يصدق عليه الحد، وليس بقياس، كما أنه غير جامع؛ لأنه يخرج منه القياس الذي فرعه معدوم ممتنع لذاته، فإنه ليس بشيء، لأن الشيء هو الموجود، والمعدوم لا وجود له^(٣).

التعريف الرابع: أن القياس هو: " حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لضرب من الشبه ". نقله أبو الحسين البصري في " المعتمد " والآمدي في " الإحكام "، والزركشي في " البحر المحيط " عن القاضي عبد الجبار من المعتزلة^(٤).

ويؤخذ على هذا التعريف: ما أخذ على سابقه من أنه غير جامع؛ لأن تعبيره عن الفرع والأصل بالشيء يخرج عنه القياس الذي فرعه معدوم ممتنع لذاته، كقياس صاحبة لله - تعالى - على الشريك في استحالة الوجود، فإنه ليس بشيء؛ لأن الشيء هو الموجود^(٥).

التعريف الخامس: أن القياس: " رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما ". ذكره الطوفي في " شرح مختصر الروضة " من غير نسبة إلى قائله، ونسبه الفتوحي في " شرح الكوكب المنير " إلى القاضي أبي يعلى الحنبلي، وأبى الخطاب، وابن البناء^(٦).

ومثله ما اختاره الإمام الشيرازي في شرح اللمع، غير أن الإمام الشيرازي أبدل كلمة " رد " بكلمة " حمل " حيث قال: " اعلم أن القياس: حمل فرع على أصل بعلة جامعة

(١) انظر: المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

(٢) راجع: المعتمد، ١٩٥/٢ - الإحكام للآمدي ١٨٥/٣ - مختصر المنتهي بشرح العضد ٢٠٦/٢: ٢٠٧ - البحر المحيط ٧/٥: ٨.

(٣) راجع: المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

(٤) راجع: المعتمد ١٩٥/٢ - الإحكام للآمدي ١٨٥/٣ - البحر المحيط ٨/٥.

(٥) راجع: الإحكام للآمدي ١٨٥/٣.

(٦) راجع: شرح الكوكب المنير ٦/٤ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢١٨/٣: ٢١٩.

بينهما" ^(١).

ويؤخذ على هذا التعريف: أنه لم يذكر فيه الحكم، حيث قال: " حمل فرعٍ على أصلٍ بعلّةٍ جامعةٍ بينهما " أو " رد فرعٍ إلى أصلٍ.....إلى آخره " ولم يبين أن المراد: حمل الفرع على الأصل في الحكم، فأهمّل ذكر حكم الأصل في التعريف وهو ركن من أركان القياس.

كما أن هذا التعريف يستلزم الدور؛ لأنه ذكر في التعريف الأصل والفرع، وهما من أركان القياس، فتكون معرفة القياس متوقفة على معرفة الأصل والفرع باعتبارهما من أجزاء التعريف، ومعرفة الأصل والفرع متوقفة على معرفة القياس باعتبارهما من أركانه، فتصور أن هذا أصل وذلك فرع لا يكون إلا بعد تصور القياس، وهذا هو الدور بعينه ^(٢).

التعريف السادس: أن القياس: " حمل فرعٍ على أصلٍ في حكم بجامعٍ بينهما " ذكره ابن قدامة في " روضة الناظر "، والطوفي في " شرح مختصر الروضة " ^(٣).

ويؤخذ على هذا التعريف: أنه وإن كان قد ذكر الحكم في التعريف إلا أنه يوهّم الدور، لأنه ذكر الأصل والفرع في التعريف، وهما من أركان القياس، فمعرفة كليهما تتوقف على معرفة القياس باعتبارهما من أركانه، ومعرفة القياس تتوقف على معرفة الأصل والفرع باعتبارهما من أجزاء التعريف، وهذا هو الدور ^(٤).

التعريف السابع: أن القياس: " تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد ". وهذا التعريف هو تعريف أبي الحسين البصري في "المعتمد" ^(٥).

ويؤخذ على هذا التعريف: كما ذكر الآمدي في " الإحكام " أمران:

أحدهما: أن قوله: " تحصيل حكم الأصل في الفرع " مشعر بتحصيل عين حكم الأصل في الفرع، وهو ممتنع، فكان من حقه أن يقول: مثل حكم الأصل في الفرع.

وثانيهما: أن تحصيل حكم الأصل في الفرع هو حكم الفرع، ونتيجة القياس،

(١) راجع: شرح اللمع للإمام الشيرازي بتحقيق / عبد المجيد تركي ٧٥٥/٢، طبعة دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

(٢) راجع: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، ١٩/٧.

(٣) راجع: روضة الناظر ١٤١/٢ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢١٨/٣: ٢١٩.

(٤) راجع: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ١٩/٧.

(٥) راجع: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ١٩٥/٢.

ونتيجة الشيء لا تكون هي نفس ذلك الشيء، فكان الأولى أن يقول: القياس هو اشتباه الفرع والأصل في علة حكم الأصل في نظر المجتهد على وجه يستلزم تحصيل الحكم في الفرع^(١).

التعريف الثامن: أن القياس هو: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما".

وهذا التعريف نقله أكثر الأصوليين في كتبهم عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وارتضاه إمام الحرمين في "البرهان" و"التلخيص" كما ارتضاه الإمام الغزالي في "المستصفى" و"المنخول" وصححه^(٢).

ويؤخذ على هذا التعريف: كما ذكر الإمام الرازي في "المحصل" والآمدي في "الإحكام"، وغيرهما مأخذ كثيرة أهمها:

أن قوله: "في إثبات حكم لهما" يشعر بإثبات حكم الأصل بالقياس، وهو باطل؛ لأن حكم الأصل ثابت بالنص أو الإجماع قبل القياس، فإن القياس فرع ثبوت الحكم في الأصل، فالقياس لا يطلب به معرفة حكم الأصل؛ إذ حكم الأصل ثابت بالنص أو الإجماع، ومعلوم قبل القياس وإنما يطلب به إثبات مثل حكم الأصل في الفرع^(٣).

التعريف التاسع: أن القياس هو: "إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت".

(١) راجع: الإحكام للآمدي ١٨٦/٣.

(٢) راجع: البرهان لإمام الحرمين ٤٨٧/٢ - التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين ١٤٥/٣ - المستصفى ٢٢٨/٢ - المنخول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي بتحقيق د/ محمد حسن هيتو ص ٣٢٤، طبعة دار الفكر بدمشق، الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م - الإحكام للآمدي ١٨٦/٣ - مختصر المنتهي بشرح العضد ٦/٢: ٧ - المحصول في علم الأصول للإمام فخر الدين الرازي، بتحقيق أ.د / طه جابر فياض العلواني، ٥/٥، طبعة مؤسسة الرسالة ببغروت، الطبعة الثانية سنة ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م - التقرير والتحبير ١١٩/٣ - البحر المحيط ٨/٥ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢٠/٣ - روضة الناظر ١٤١/٢ - إرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٩٥.

(٣) راجع: الإحكام للآمدي ١٨٦/٣: ١٨٨ - المحصول بتحقيق د/ فياض ٧/٥: ١١ - البحر المحيط ٨/٥: ٩ - مختصر المنتهي بشرح العضد ٧/٢: ٨ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢٠/٣ - نفائس الأصول في شرح المحصول للإمام القرافي ٤٣/٤: ٤٤، منشورات محمد علي بيضون، طبعة دار الكتب العلمية ببغروت.

وهذا التعريف هو تعريف القاضي البيضاوي في " المنهاج " ^(١).

والمأمل في هذا التعريف يجد أن القاضي البيضاوي قد أخذه من تعريف الإمام الرازي في " المحصول "، فالإمام الرازي بعد أن ذكر تعريف أبي الحسين البصري للقياس قال ما نصه: " وأظهر منه أن يقال: " إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت " ^(٢).

فغاية ما هنالك: أن القاضي البيضاوي أبدل قول الإمام في التعريف: " لأجل اشتباههما " بكلمة " لاشتراكهما " والمعنى لا يختلف ^(٣).

ويقرب من تعريف القاضي البيضاوي تعريف ابن السبكي في جمع الجوامع بأنه: " حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل " ^(٤).

فهذا التعريف كما قال الشيخ عيسى منون - رَحِمَهُ اللهُ - مساوٍ لتعريف القاضي البيضاوي من غير فرقٍ إلا في اللفظ ^(٥).

نظرة في تعريفات الأصوليين للقياس باعتباره من عمل المجتهد:

المأمل في التعريفات السابقة للقياس عند الأصوليين باعتباره من عمل المجتهد، وغيرها مما لم يذكر، كتعريف أبي الوليد الباجي للقياس في " إحكام الفصول " بأنه: " حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب حكم وإسقاطه بأمر يجمع بينهما " ^(٦)، وتعريف الشوكاني في " إرشاد الفحول " للقياس بقوله: " وأحسن ما يقال في حده: استخراج مثل حكم المذكور لما لم يذكر بجامعٍ بينهما " ^(٧) يجد أن هذه التعريفات كلها تنبئ عن أن القياس من عمل المجتهد، فحاصل القياس يرجع إلى أنه يغلب على ظن المجتهد أن حكم ما لا نص فيه، وغير المجمع على حكمه مثل حكم المنصوص عليه، أو المجمع على حكمه

(١) راجع: منهاج الوصول في علم الأصول للقاضي البيضاوي بشرح الإسنوي المسمى نهاية السؤل، ٣/٢.

(٢) راجع: المحصول - السابق ١١/٥.

(٣) راجع: نهاية السؤل ٣/٣ - تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس، أ.د / محمد إبراهيم الحفناوي، ص ٣٢ - نبراس العقول للشيخ عيسى منون ١٤/١: ١٥.

(٤) راجع: جمع الجوامع لابن السبكي بشرح المحلي وحاشية البتاني، ٢٠٢/٢، طبعة دار الفكر.

(٥) راجع: نبراس العقول - السابق ٤٢/١.

(٦) راجع: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي، ٥٣٤/٢.

(٧) راجع: إرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٩٦.

لاشتراكهما في العلة، وبناءً على غلبة الظن هذه يلحق المجتهد الفرع بالأصل في الحكم، ولذلك جاءت التعريفات السابقة كلها معبرةً عن هذا المعنى، فتجدها مصدرة بما يشير إلى أن القياس من عمل المجتهد كقولهم: "الاجتهاد في طلب الحكم." أو "بذل الجهد". أو "حمل معلوم." أو "تحصيل حكم الأصل في الفرع." أو "إثبات" أو "رد فرع إلى أصل." أو "استخراج." أو غير ذلك مما ينبىء عن أن القياس من عمل المجتهد.

ولعل أفضل التعريفات للقياس باعتباره من عمل المجتهد وأنفعها: تعريف القاضي البيضاوي السابق بأنه: "إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت." وبمشيئة الله - تعالى - سأقوم بشرح هذا التعريف ورد ما ورد عليه من اعتراضات.

شرح تعريف القاضي البيضاوي:

قوله: "إثبات" كالجنس في التعريف يشمل كل إثبات، سواءً أكان إثباتاً لمثل حكم الأصل في الفرع، وهو قياس المساواة، أم كان إثباتاً لنقيض حكم الأصل في الفرع لوجود نقيض علة فيه، وهو ما يعرف بقياس العكس، كما يشمل إثبات الأحكام وغيرها.

ومعنى الإثبات: إدراك النسبة على سبيل الإيجاب. والمراد به هنا: مطلق إدراك النسبة سواءً أكان على جهة الإيجاب أم على جهة النفي وسواءً أكان على سبيل الجزم والقطع، أم على سبيل الظن.

وإنما قلنا: إن معنى الإثبات: مطلق إدراك النسبة، لأن القياس يجرى في المثبتات، وفي المنفيات، كما قد يكون القياس قطعياً، وقد يكون ظنياً.

فمثال القياس في الإثبات: قياس ضرب الوالدين على تأفيفهما في التحريم بجامع الإيذاء في كل.

ومثال القياس في النفي: قياس الكلب غير المعلم على الخنزير في عدم جواز البيع بجامع النجاسة في كل.

ومثال القياس القطعي: قياس الضرب على التأفيف في التحريم بجامع الإيذاء في كل، وقياس إحراق مال اليتيم على أكله ظلماً في التحريم بجامع الإيتلاف في كل.

ومثال القياس الظني: قياس التفاح على القمح في الربوية بجامع الطعم في كل. فلو كان المراد من الإثبات: إدراك النسبة على سبيل الإيجاب فقط، لكان معنى ذلك أن

القياس لا يجرى إلا في المثبتات فقط وليس كذلك.

قال الإمام في "المحصول": "أما الإثبات - فالمراد منه القدر المشترك بين العلم، والاعتقاد، والظن، سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو بعدمه" ^(١)، وزاد الإسني على ذلك في "نهاية السؤل" قوله: "والقدر المشترك بينهما: هو حكم الذهن بأمر على أمر" ^(٢). وقوله: "مثل" قيد أول في التعريف يحترز به عن إثبات خلاف الحكم، فإنه لا يكون قياساً.

وقد أتى القاضي البيضاوي بهذا القيد "مثل" في التعريف لفائدتين:

الفائدة الأولى: للإشارة إلى أن الحكم الذي يثبت في الفرع ليس عين الحكم الثابت في الأصل، وإنما هو مثله، وذلك لأن الحكم معنى مشخص معين بمحلله، والمشخص المعين بمحلله لا يقوم بمحلين.

قال الإسني في "نهاية السؤل": "وأشار به أيضاً (أى بقوله "مثل") إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل فإن ذلك مستحيل، بل الثابت مثله" ^(٣).

وقال البدخشي في "مناهج العقول": "وإنما قيد بالمثل؛ لأن إثبات العين مستحيل؛ إذ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلين" ^(٤).

ويرى الكمال بن الهمام في "التحرير" أنه لا حاجة إلى كلمة "مثل" في تعريف القياس، وتبعه في ذلك ابن أمير الحاج في "التقرير والتحبير".

ووجهتهم في ذلك:

أن الحكم وهو خطاب الله - تعالى - النفسي واحد، فالحكم في الأصل والفرع واحد، غاية ما هنالك: أنه يختلف بالإضافة والاعتبار فباعبار إضافة إلى الأصل وتعلق به

(١) راجع: المحصول بتحقيق د/ طه جابر فياض، ١١/٥.

(٢) راجع: نهاية السؤل للإسني ٤/٣، وراجع أيضاً: مناهج العقول لأبي الحسن البدخشي، ٣/٣ - الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي ٣/٣ - شرح مختصر الروضة للطوفي، ٢٢٠/٣: ٢٢١ - نبراس العقول للشيخ عيسى منون ١٥/١ - أصول الفقه، أ.د/ محمد أبو النور زهير، ٤/٣.

(٣) راجع: نهاية السؤل، ٤/٣.

(٤) راجع: مناهج العقول، ٤/٣.

يسمى: حكم الأصل، وباعتبار إضافته إلى الفرع وتعلقه به يسمى: حكم الفرع، والأول يثبت النص، والثاني يكشفه القياس، فالحكم المتعلق بالأصل والفرع واحد، وتعدد الإضافة لا يلزم منه تعدد الحكم في ذاته، فالتحريم الثابت في الخمر هو بعينه الذي يثبت في النبيذ، كما أن القدرة صفة واحدة، ولها تعلقات متعددة باعتبار المقدورات، ولا يقتضى ذلك تعدد القدرة.

وأما ما قالوه من استحالة قيام الواحد بالشخص بمحلين فإنما هو في العرض الشخصي، كالبياض المخصوص القائم بثوب معين، فيستحيل أن يقوم بجسم آخر، وما هنا فمجرد إضافات لشيء واحد جزئي^(١).

ولعل الراجح: هو ما رآه الإسنوي، وابن السبكي، وأبو الحسن البدخشي، وعضد الدين الإيجي، والشيخ عيسى منون، وغيرهم من أنه لا مندوحة من ذكر هذا القيد " مثل " في التعريف؛ لأن الحكم وإن كان واحداً جزئياً إلا أن له إضافات واعتبارات متعددة، والحكم الذي يثبت في الفرع عن طريق القياس لا يكون هو نفس الحكم الثابت في الأصل إلا مع قطع النظر عن الإضافة والتعلق، وهو خلاف الظاهر^(٢).

والفائدة الثانية: هي إخراج قياس العكس عن التعريف، لأن الحكم الذي يثبت في الفرع بقياس العكس ليس مثل الحكم الثابت في الأصل، وإنما هو نقيضه، فقياس العكس هو: إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه^(٣).

هذا، وقد اختلف العلماء في تصور المثل على قولين.

أحدهما: أن تصور المثل بديهى، أى: لا يحتاج إلى فكرٍ ونظر، وإنما يدركه الجميع؛ لأن كل عاقل يدرك أن الحار يماثل الحار، والبارد يماثل البارد، ومن ثم فلا يحتاج المثل إلى تعريف.

(١) راجع: التقرير والتحرير، ١٢١/٣ - نبراس العقول ص ١٧.

(٢) راجع: نهاية السؤل، ٤/٣ - مناهج العقول ٤/٣ - الإبهاج، ٣/٣ - شرح عضد الدين الإيجي علي مختصر ابن الحاجب مع حاشية سعد الدين التفتازاني عليه، ٢٠٤/٢: ٢٠٥ - نبراس العقول ص ١٧ - أصول الفقه، أ.د. / محمد أبو النور زهير، ٥/٣ - قياس الأصوليين بين المثبتين والنافين، أ.د. / محمد محمد عبد اللطيف، ص ١٦ - تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس، أ.د. / محمد إبراهيم الحفناوى، ص ٣٥: ٣٦.

(٣) انظر: المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

وقد نصر هذا القول الإمام الرازي في "المحصول" حيث قال: "وأما المثل فتصوره بديهي؛ لأن كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلاً للحار في كونه حاراً، ومخالفاً للبارد في كونه بارداً، ولو لم يحصل تصور ماهية التماثل والاختلاف إلا بالاكتساب لكان الخالي عن ذلك الاكتساب خالياً عن ذلك التصور، فكان خالياً عن هذا التصديق، ولما علمنا أننا قبل كل اكتساب نعلم بالضرورة هذا التصديق المتوقف على ذلك التصور علمنا أن حصول ذلك التصور غنى عن الاكتساب"^(١).

وثانيهما: أن تصور المثل نظري، أي يحتاج إلى فكر ونظر، ومن ثم فيحتاج إلى تعريف، وقد عرفوا المثل بأنه: ما اتحد مع غيره في جنسه أو نوعه.

وقد ذهب إلى ذلك الشيخ البدخشي في "مناهج العقول" حيث قال: "وأراد بالمثل: المتحد مع آخر في النوع أو الجنس".

الأول: كوجوب القصاص في النفس المشترك بين القتل بالمثل والمحدد.

والثاني: كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياساً على إثبات الولاية في مالها، فإن المشترك بين نوعي الولاية جنسها"^(٢).

وقوله: "حكم" قيد ثانٍ في التعريف يحترز به عن إثبات غير الأحكام.

ويقرأ لفظ "حكم" هنا غير منون مضافاً إلى ما بعده وهو لفظ "معلوم" لأمرين:

الأول: للدلالة على أحد أركان القياس، وهو الأصل أو المقيس عليه وذلك

لأن إضافة "حكم" إلى "معلوم" تشعر بأن كلمة "معلوم" صفة لموصوف

محذوف تقديره: "شيء" وذلك الشيء المعلوم هو الأصل المقيس عليه.

ولو قرئ لفظ "حكم" منوناً لضاع هذا المعنى؛ إذ تكون كلمة "معلوم" صفة

لحكم، فلا يكون في التعريف ما يدل على المقيس عليه.

والثاني: لتصحيح التثنية الواردة بعد ذلك في قول البيضاوي في التعريف: "

لاشتراكهما" لأن الاشتراك في العلة إنما يكون بين المعلوم الأول وهو الأصل "المقيس عليه"، والمعلوم الثاني وهو الفرع "المقيس"، فضمير التثنية في قوله: "لاشتراكهما" عائِد

(١) راجع: المحصول، ١٢/٥.

(٢) راجع: مناهج العقول للبدخشي، ٣/٣: ٤ - أصول الفقه، أ.د / محمد أبو النور زهير، ٤/٣: ٥.

على المعلوم الأول والمعلوم الثانى، فلو قرئ لفظ " حكم " منوناً لما صحت التثنية لأنه حينئذ لا يوجد إلا معلوم واحد وهو الفرع " المقيس "، فتعين حينئذ نطق كلمة " حكم " مكسورة من غير تنوين مضافةً إلى ما بعدها^(١).

وأشار البيضاوي بكلمة " حكم " في التعريف إلى أحد أركان القياس وهو حكم الأصل، فالمراد من الحكم هنا: حكم الأصل المقيس عليه.

قال الإسنوى في " نهاية السؤل ": " وقوله: " حكم " هو غير منون على الإضافة لما بعده، وأشار به إلى الركن الأول وهو حكم الأصل "^(٢).

ويرى الإسنوى وموافقوه أن المراد من الحكم هنا: نسبة أمر إلى أمر آخر إيجاباً أو سلباً، سواءً أكان ذلك في الشرعيات، أم في اللغويات، أم في العقلیات، وليس المراد به خصوص الحكم الشرعي الذى هو: خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع؛ وذلك لأن القياس عند صاحب التعريف - وهو القاضي البيضاوي لا يختص بالشرعيات، وإنما يجرى أيضاً في اللغويات والعقلیات، فيجب أن يكون التعريف شاملاً لكل ذلك.

قال الإسنوى: " والمراد به هنا: نسبة أمر إلى آخر ليكون شاملاً للشرعى، والعقلی، واللغوى، إيجاباً كان أو سلباً؛ فإن القياس يجرى في كلها على ما ستعرفه "^(٣).

ويرى ابن السبكي أن المراد بالحكم هنا: الحكم الشرعى الذى هو خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين.... إلى آخره، فيكون التعريف خاصاً بالقياس الشرعى؛ لأن القياس الشرعى هو موضع نظر الأصولی، وأما ما عداه من القياس اللغوى أو العقلی، فيعلم من تعريفه، إذ الفرق بينهما إنما هو في المراد بالحكم.

قال ابن السبكي في " الإبهاج ": " وأما الحكم فسبق تفسيره في أول الأصول "^(٤) وهو يشير بذلك إلى أن المراد بالحكم: الحكم الشرعى الذى سبق تعريفه في أول الكتاب.

(١) راجع: نهاية السؤل، ٤/٣ - أصول الفقه، أ.د. / محمد أبو النور زهير، ٥/٤ - قياس الأصوليين بين المثبتين والنافين، أ.د. / محمد محمد عبد اللطيف، ص ١٧ - تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس، أ.د. / محمد إبراهيم الحفناوى، ص ٣٦: ٣٧.

(٢) راجع: نهاية السؤل، ٤/٣.

(٣) راجع: نهاية السؤل ٤/٣ - أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير، ٥/٤: ٦.

(٤) راجع: الإبهاج، ٣/٣ - نبراس العقول ١٧/١: ١٨.

قال أستاذى فضيلة الأستاذ الدكتور / رمضان عبد الودود: " وكلا الرأيين صحيح، فمن ذهب إلى تعريف القياس الشرعى خاصة كان المراد من الحكم عنده: الحكم الأصولى الذى هو خطاب الله.

ومن ذهب إلى تعريف مطلق قياس الشامل للصحيح والفساد، الشرعى وغيره، كان المراد بالحكم عنده: هو إدراك النسبة التامة التي هي ثبوت أمرٍ لآخر أو نفيه عنه "^(١).

وقوله: " معلوم " صفة لموصوف محذوف تقديره: " شيء " فكأن العبارة: " إثبات مثل حكم شيء معلوم ".

والمراد بالمعلوم هنا: هو الأصل المقيس عليه، وهو الركن الثانى من أركان القياس حسب ذكرها في التعريف.

وقوله: " في معلوم آخر " المراد به الفرع، وهو المحل المقيس الذى يثبت الحكم فيه بطريق القياس، وهو الركن الثالث من أركان القياس حسب ورودها في التعريف، وجبىء به لبيان أن عملية القياس لا يعقل إجراؤها إلا بين أمرين وهما: " المقيس عليه والمقيس؛ لأن القياس يستدعى المقايسة والتسوية، وهي لا تكون إلا بين شيئين "^(٢).

والمراد بالمعلوم: هو المتصور الذى حصلت صورته في ذهن سواء أكان ذلك على سبيل العلم والقطع، أم على سبيل الظن، فإن الفقهاء يطلقون العلم على هذه الأمور.

فليس المراد بالمعلوم متعلق العلم المصطلح عليه فقط الذى هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، بل المراد به: المتصور الشامل للعلم، والاعتقاد، والظن، لاسيما إذا ما عرف أن القياس قد يفيد القطع، وقد يفيد الظن، بل وإفادته للظن أكثر من إفادته للقطع.

قال الإمام الرازى في المحصول: " وأما المعلوم فلسنا نعنى به مطلق متعلق العلم فقط؛ بل ومتعلق الاعتقاد والظن؛ لأن الفقهاء يطلقون لفظ " المعلوم " على هذه الأمور "^(٣). وذكر نحو ذلك الإسئوى، والبديشى، وابن السبكي "^(٤).

(١) راجع: دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه، أ.د/ رمضان عبد الودود، ص ٥١: ٥٢.

(٢) راجع: نهاية السؤل ٤/٣ - مناهج العقول ٤/٣ - الإحكام للآمدي ١٨٧/٣، أصول الفقه، أ.د / محمد أبو النور زهير ٦/٤ - نبراس العقول ٢٢/١.

(٣) راجع: المحصول، ١٢/٥.

(٤) راجع: نهاية السؤل ٤/٣ - مناهج العقول ٤/٣ - الإبهاج ٢/٣ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير

وإنما عبر القاضي البيضاوي عن الأصل والفرع في التعريف بكلمة " معلوم " فقال: " إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر " ولم يعبر عنهما بكلمة " شيء " فلم يقل: " إثبات مثل حكم شيء في شيء آخر؛ لأن القياس يجرى في الموجودات والمعدومات، سواء أكانت ممكنة الوجود، أم ممتنعة الوجود، والشيء بمعنى الثابت في نفسه لا يشمل المعدوم الممتنع بالاتفاق بين الأشاعرة والمعتزلة، ولا يشمل المعدوم مطلقاً سواءً أكان ممكناً أم ممتنعاً عند الأشاعرة، لأن الشيء عند الأشاعرة هو الموجود.

فلو عبر البيضاوي بكلمة " شيء " لما جرى القياس إلا في الموجودات عند الأشاعرة دون المعدومات ممكنة كانت أو مستحيلة، ولما جرى القياس في المعدوم المستحيل عند المعتزلة، فيكون التعريف غير جامع؛ لأن القياس يجرى في الموجودات والمعدومات ممكنة كانت أو ممتنعة كما سبق.

فمثال جريان القياس في المعدوم الممكن في غير القياس الشرعي: قياس العنقاء على الغول في جواز الوجود بجامع أن كلاهما لا يترتب على فرض وجوده محال.

ومثال جريان القياس في المعدوم الممتنع أو المستحيل: قياس عدم المكان لله - تعالى - على عدم الجسمية في وجوب الاعتقاد، بجامع أن كلاهما فيه تنزيه الله - تعالى - عن سمات الحوادث.

وكذلك: قياس الصاحبة لله - تعالى - على الشريك في وجوب اعتقاد نفيهما، بجامع أن كلاهما مستحيل الوجود، فالله - تعالى - منزّه عن الصاحبة والشريك^(١).

قال إمام الحرمين في " البرهان " عند تفسيره لتعريف القاضي أبي بكر الباقلاني: " وذكر المعلوم حتى يشمل الكلام على الوجود والعدم، والنفي والإثبات؛ فإنه لو قال حمل شيء على شيء، لكان ذلك حصراً للقياس في الموجودات، وسبيل القياس أن يجرى في المعدوم والموجود " ^(٢).

٦/٤ - نبراس العقول ١٩/١: ٢٠.

(١) راجع: نهاية السؤل، ٤/٣ - مناهج العقول ٤/٣ - الإبهاج ٣/٣: ٤ - نبراس العقول ٢٠/١: ٢١ - أصول الفقه، أ.د/ محمد أبو النور زهير ٦/٤ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه، أ.د / رمضان عبد الودود ص ٥٢: ٥٣.

(٢) راجع: البرهان لإمام الحرمين ٤٨٧/٢ - التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين ١٤٦/٣ - المستصفي للإمام الغزالي ٢٢٨/٢: ٢٢٩ - الإحكام للآمدي ١٨٦/٣: ١٨٧.

وقال الشيخ عيسى منون - رَحِمَهُ اللهُ -: " فإن قلت: كيف يتصور في القياس الشرعى أن يكون المقيس والمقيس عليه معدومين مع أن الحكم الشرعى متعلق بهما، وهو لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذى هو وجودى دائماً؟ قلت: أولاً: القياس يجرى في الأسباب والشروط والموانع، فليس قاصراً على الأحكام التكليفية.

ثانياً: قد يكون القياس في غير الفعل ليتوصل به إلى إثبات الحكم فيه، كما إذا قلت: غير آمن على نفسه في طريق الحج، فلا يجب عليه كالمعضوب، والجامع عدم تيسر الوصول إلى موضع النسك^(١).

وإنما عبر البيضاوي عن الأصل والفرع بكلمة " معلوم " ولم يعبر بالأصل والفرع، فلم يقل: " إثبات مثل حكم أصل في فرع " لدفع توهم الدور في التعريف، وذلك لأن مقتضى أخذ الأصل والفرع في تعريف القياس أن تكون معرفة الأصل والفرع متوقفة على معرفة القياس، لأن الأصل معناه: المقيس عليه، والفرع معناه: المقيس، وهما مشتقان من القياس، والمشتق تتوقف معرفته على معرفة المشتق منه، فمعرفة كون هذا أصلاً وذاك فرعاً إنما تكون بعد معرفة القياس، كما تكون معرفة القياس متوقفة على معرفة الأصل والفرع باعتبارهما من أجزاء التعريف، إذ المعرف تتوقف معرفته على معرفة أجزاء التعريف، وهذا هو الدور بعينه^(٢).

قال فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد أبو النور زهير: " وإنما قلنا إن التعبير بالأصل والفرع يوهم الدور ولا يوجب، لأن الأصل قد يراد به: ما يبنى عليه غيره، والفرع قد يراد به: ما بنى على غيره، وأخذهما في التعريف بهذا المعنى لا يحقق الدور؛ لأن القياس يتوقف عليهما وهما لا يتوقفان عليه لعدم الاشتقاق منه، وبذلك يكون التوقف من جانب واحد وليس في هذا دور "^(٣).

وقد عبر البيضاوي بكلمة " معلوم " ولم يعبر بالمقيس والمقيس عليه لئلا يتوهم الدور في التعريف، وذلك لأن المقيس والمقيس عليه مشتقان من القياس، فتكون معرفتهما متوقفة على معرفة القياس ضرورة أن المشتق تتوقف معرفته على معرفة المشتق منه، وتكون معرفة القياس متوقفة على معرفة المقيس والمقيس عليه باعتبارهما من أجزاء

(١) راجع: نبراس العقول ٢١/١.

(٢) راجع: نهاية السؤل ٥/٣ - مناهج العقول للبدخشي ٤/٣: ٥ - الإبهاج ٣/٣: ٤ - نبراس العقول ٢١/١: ٢٢.

(٣) راجع: أصول الفقه، أ.د / محمد أبو النور زهير، ٧/٤: ٧.

التعريف، وهذا هو الدور^(١).

وقوله: "لاشتراكهما في علة الحكم" الضمير في "اشتراكهما" عائد إلى الأصل والفرع المعبر عنهما في التعريف بـ "معلوم ومعلوم آخر"، والمعنى: أن إثبات مثل حكم الأصل في الفرع بطريق القياس إنما يكون بناءً على اشتراكهما في علة الحكم، والمراد بالحكم هنا: حكم الأصل، فتكون العلة هي علة حكم الأصل، سواء أكانت منصوصة أم مستنبطة، والمعتبر في القياس وجود علة حكم الأصل في الفرع سواء أكانت العلة الموجودة في الفرع مساوية للعلة الموجودة في الأصل أم أقوى، أم أضعف، فالمعتبر إنما هو مجرد اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم، ولعل هذا هو السر في تعبير البيضاوي بقوله: "لاشتراكهما" بدلاً من "المساواة" فلم يقل: "لمساواتهما في علة الحكم"، لأن لفظ المساواة يوهم قصر القياس على المساوى فقط، وهو ما كانت العلة الموجودة في الفرع فيه مساوية للعلة الموجودة في الأصل، كقياس الأرز على القمح في الربوية بجامع الطعم في كل، ومن ثم فلا يكون التعريف شاملاً للقياس الأولى^(٢) والقياس الأدون^(٣) وليس كذلك.

وأشار البيضاوي بقوله: "لاشتراكهما في علة الحكم" إلى الركن الرابع من أركان القياس وهو العلة؛ وهو قيد آخر في التعريف يحترز به عن إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لا للاشتراك في العلة، وإنما لدلالة النص أو الإجماع فإن ذلك لا يكون قياساً. فمثلاً: ثبوت المماثلة بين النبيذ والخمر في التحريم إنما هو بالنص قبل القياس، وهو عموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل مسكر حرام"^(٤).

(١) راجع: أصول الفقه، أ.د/ محمد أبو النور زهير ٦/٤ - تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس، أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوى، ص ٢٨.

(٢) القياس الأولى: هو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة وظهورها فيه، كقياس ضرب الوالدين علي التأفيف في التحريم بجامع الإيذاء في كل.

راجع: نهاية السؤل ٢٩/٣ - شرح المحلى علي جمع الجوامع بحاشية العطار ٣٤٠/٢ - تذكير الناس ص ٩٢: ٩٣.

(٣) القياس الأدون: هو ما كان الفرع فيه أقل ارتباطاً بالحكم من الأصل، نظراً لكون العلة في الفرع أقل قوة وظهوراً من العلة في الأصل، كقياس البطيخ علي القمح في الربوية بجامع الطعم في كل. انظر: المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

(٤) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل وهو البتّع، ومسلم في كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: "سئل

وثبوت المماثلة بين الخالة والخال في الميراث إنما هو بالإجماع القائم على أن الخالة تنزل منزلة الخال في الميراث، ومن ثم فلا يسمى ثبوت الإرث للخالة كما ثبت للخال قياساً، لأن ثبوت الإرث للخالة ثابت بالإجماع، أما ثبوت الإرث للخال فثابت بما روى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الخال وارث من لا وارث له" ^(١).

وقوله: "عند المثبت" المثبت هو القائس الذي يجرى عملية القياس، سواءً أكان مجتهداً مطلقاً كالأئمة الأربعة، أم كان مجتهداً في مذهب إمامه، أم مفتياً، أم قاضياً.

وقد عبر البيضاوي بقوله "عند المثبت" ولم يقل: "عند المجتهد"؛ لأن المجتهد إذا أطلق انصرف إلى المجتهد المطلق، فلا يكون التعريف شاملاً لقياس مجتهدى المذهب والفتوى المقلدين لإمام معين يقيسون على مقتضى قواعده.

قال الإسنوي في "نهاية السؤل": "وعبر بالمثبت وهو القائس، ليعم المجتهد والمقلد كما يقع الآن في المناظرات" ^(٢).

وقال البدخشي في "مناهج العقول": "وإنما لم يقل: "عند المجتهد إذ المفهوم من

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البُتْع؟ فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام".

وفي رواية أنها سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "كل شراب مسكر حرام"

قال الإمام النووي: "البُتْع بباء موحدة مكسورة، ثم تاء مثناة، ثم عين مهملة، وهو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن". وعند مسلم أيضاً من حديث أبي موسى قال: بعثني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنا ومعاذ بن جبل إلي أهل اليمن. فقلت يا رسول الله: إن شراباً يصنع بأرضنا يقال له: المَزْر من الشعير، وشراب يقال له: البُتْع من العسل، فقال: "كل مسكر حرام".

وفي رواية من حديث ابن عمر بلفظ: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".

راجع: فتح الباري ٤٤/١٠ حديث رقم ٥٥٨٥ - صحيح مسلم بشرح النووي ١٨٦/٧: ١٨٩.

(١) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلي أبي عبيدة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الله ورسوله مولاي من لا مولاي له، والخال وارث من لا وارث له". كما أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام. وقال الترمذي: "وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معد يكرب، وهذا حديث حسن صحيح".

راجع: سنن الترمذي، ٤٢١/٤ حديث رقم ٢١٠٣، طبعة دار الحديث بالقاهرة - سنن أبي داود ١٢/٢ حديث رقم ٢٨٩٩، طبعة دار الفكر ببغروت. وراجع في شرح قول البيضاوي: "لاشتراكهما في علة الحكم": نهاية السؤل ٥/٣ - أصول الفقه، أ.د. / محمد أبو النور زهير ٧/٤ - نبراس العقول ٢٢/١: ٢٤.

(٢) راجع: نهاية السؤل ٥/٣.

إطلاقه: المجتهد مطلقاً، فيخرج عنه قياس المجتهد في المذهب، كالفقيه المقلد لأبى حنيفة، أو الشافعى - مثلاً - إذا صار مفتياً في المذهب وقائساً لصورةٍ على أخرى، كحجة الإسلام وغيره^(١).

وقال ابن السبكي في "الإبهاج": "وإنما لم يقل بدل "المثبت" "المجتهد ليعم كل مثبت من مجتهد وغيره"^(٢).

وقال شيخنا محمد أبو النور زهير بعد أن ذكر أن المراد من "المثبت" "المجتهد" سواءً أكان مجتهداً مطلقاً، أم مجتهداً في مذهب إمامه: "وليس المراد به ما يشمل المقلد؛ لأن المقلد يأخذ الحكم من المجتهد مسلماً، فلا تعلق له بالقياس"^(٣).

ويبدو لى أن مراده بالمقلد: المقلد الذى لم يصل إلى درجة الاجتهاد في مذهب إمامه، بحيث لم يكن في وسعه التخريج على قواعد الإمام الذى قلده فمثل هذا لا يعد مثبتاً للحكم، ولا قائساً، ومن ثم فلا خلاف بينه وبين ما ذكره الإسئوى، وابن السبكي من أن المراد بالمثبت: القائس، ليعم المجتهد والمقلد؛ لأن مرادهما بالمقلد: المجتهد المقيد الذى بلغ رتبة الاجتهاد في مذهب الإمام الذى قلده، وصار بحيث يمكنه التخريج على قواعد إمامه الذى قلده في قواعد الاستنباط. والله أعلم.

وفائدة الإتيان بهذا القيد - عند المثبت - في التعريف: إدخال القياس الصحيح، والقياس الفاسد في التعريف.

فالقياس الصحيح عبارة عن: إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم باعتبار الواقع ونفس الأمر، أي: عند الله - تعالى -.

أما القياس الفاسد فهو عبارة عن: إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم باعتبار ما ظهر للمجتهد فقط، لا باعتبار الواقع ونفس الأمر.

فلو لم يأت القاضي البيضاوي بقيد "عند المثبت" في التعريف لتبادر إلى الذهن أن المراد بالاشتراك في العلة: الاشتراك المطابق لما في الواقع ونفس الأمر، ومن ثم فلا يدخل القياس الفاسد في التعريف، وذلك لأن الاشتراك في العلة عند الإطلاق ينصرف إلى الاشتراك باعتبار الواقع ونفس الأمر فقط لأن الحقيقة إنما يتبادر منها عند الإطلاق

(١) راجع: مناهج العقول ٥/٣.

(٢) راجع: الإبهاج ٤/٣.

(٣) راجع: أصول الفقه أ.د / محمد أبو النور زهير ٧/٤.

الفرد الكامل، وهو الصحيح دون الفاسد، فلو لم يقيد البيضاوي الاشتراك في العلة بكونه عند المثبت، لفهم من التعريف أن المدار في القياس على الاشتراك بين الفرع والأصل في العلة باعتبار الواقع ونفس الأمر، لا باعتبار ما ظهر للمجتهد، وبذلك يكون التعريف قاصراً على القياس الصحيح، فيكون غير جامع لكل أفراد المعرف.

ومن ثم قيد القاضي البيضاوي الاشتراك بين الأصل والفرع في العلة بقوله: " عند المثبت " ليفهم من ذلك أن مدار القياس على الاشتراك بين الأصل والفرع في العلة باعتبار ما ظهر للمجتهد، لا باعتبار الواقع ونفس الأمر، وبذلك يكون التعريف شاملاً للقياس الصحيح والقياس الفاسد؛ لأن ما يظهر للمجتهد إن وافق ما عند الله - تعالى - فهو القياس الصحيح، وإن لم يوافقه فهو القياس الفاسد، وهذا عند المخطئة الذين يرون أن الحق واحد، وأن المصيب من المجتهدين واحد.

وأما المصوبة، وهم الذين يرون أن كل مجتهد مصيب، وأن المدار في الأحكام الشرعية على ما أدى إليه نظر المجتد، فيلزمهم زيادة هذا القيد في التعريف أيضاً؛ لأن المعول عليه عندهم هو الاشتراك بين الأصل والفرع في العلة باعتبار ما يظهر للمجتهد فقط دون نظر لما في الواقع ونفس الأمر، فلو حذف هذا القيد " عند المثبت " مع أن المتبادر إلى الذهن الاشتراك في الواقع ونفس الأمر، لخرج عن التعريف جميع أفراد المعرف^(١).

فإن قيل: هل يسمى القياس الفاسد قياساً؟

فالجواب: نعم، يسمى القياس الفاسد قياساً.

يدل على ذلك: أنه قد شاع بين العلماء قولهم: القياس إما صحيح، وإما فاسد.

كما أن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قد ثبت أنهم عملوا ببعض الأقيسة وردوا بعضها، ولا سبيل إلى الجمع والتوفيق بين عمليهما إلا بحمل ما عملوا به من الأقيسة على الأقيسة الصحيحة، وحمل ما ردوه منها على الأقيسة الفاسدة^(٢).

ومما يُذكر أن القياس القائم على الاشتراك في العلة باعتبار ما ظهر للمجتهد يعتبر قياساً شرعياً وإن خالف ما في الواقع ونفس الأمر، ويجب العمل به إلى أن يظهر فساده،

(١) راجع: المحصول ١٢/٥ - نهاية السؤل ٥/٣ - مناهج العقول ٥/٣ - الإبهاج ٤/٣ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢١/٣: ٢٢٢ - نبراس العقول ٢٤/١: ٢٧ - تذكير الناس - السابق ص ٤٠: ٤١.

(٢) راجع: نبراس العقول ٢٥/١.

فإن ظهر فسادُه يتوقف عن العمل به، فإنه قبل ظهور فسادِه معتبر من الأدلة الشرعية، ومحكوم عليه بالصحة، وإلا لامتنع الحكم بالصحة على كثيرٍ من الأدلة الشرعية، لعدم الاطلاع فيها على ما في الواقع ونفس الأمر.

قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة ": " فإذا قلنا: " لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت " وهو القائس، كان إثبات كل مجتهد للحكم بالوصف الذي رآه قياساً شرعياً داخلاً في الحد المذكور؛ لأننا إن قلنا: كل مجتهد مصيب، فظاهر أنه قياس شرعي.

وإن قلنا: المصيب واحد لا غير، فهو غير معين، فيكون الجميع أقيسة شرعية؛ إذ ليس بعضها أولى بالصحة أو البطلان من بعض ^(١).

(١) راجع: شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢١/٣: ٢٢٢ - نبراس العقول ٢٥/١.

الفرع الثاني: تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين باعتباره دليلاً شرعياً مستقلاً

تعددت أيضاً عبارات الأصوليين في تعريف القياس باعتباره دليلاً شرعياً مستقلاً نصبه الشارع لاستنباط الأحكام شأنه شأن الكتاب والسنة سواء وجد المجتهد، أم لم يوجد، نظر فيه أم لم ينظر، وسأذكر جانباً من هذه التعريفات، مع بيان ما أخذ عليها، بغية الوصول إلى التعريف المختار منها، فمن هذه التعريفات:

التعريف الأول:

أن القياس هو: "إبانة مثل حكم أحد المذكورين في الآخر بمثل علته فيه". وهذا التعريف قد اختاره الشيخ علاء الدين السمرقندي في "ميزان الأصول" وصححه، ونسب في "التقرير والتحبير" و"فواتح الرحموت" إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي^(١).

والتحقيق: أن هذا التعريف يحتمل أن يكون قد قصد به تعريف القياس باعتباره من عمل المجتهد، وهذا هو ما رآه السمرقندي في "ميزان الأصول" حيث قال: "وإنما ذكرنا لفظة "الإبانة" دون لفظة "الإثبات" و"التحصيل" لأن إثبات الحكم وتحصيله وإيجاده فعل الله - تعالى - فهو المثبت للأحكام، أما القياس ففعل القائس، وهو تبيين وإعلام أن حكم الله - تعالى - كذا، وعلته كذا، وهما موجودان في الموضوع المختلف فيه"^(٢).

كما يحتمل أن يكون قد قصد به تعريف القياس باعتباره دليلاً شرعياً مستقلاً من فعل الله - تعالى - وذلك بأن يحمل لفظ "إبانة" على إبانة الشارع، فيكون المعنى: إبانة الشارع مثل حكم أحد المذكورين في الآخر...إلى آخره".

قال ابن أمير الحاج في "التقرير والتحبير": "يمكن رده إلى فعله - تعالى - على وجه سائغ"^(٣).

(١) راجع: ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي ص ٥٥٤ - التقرير والتحبير ١٢٠/٣: ١٢١ - فواتح

الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٤٧/٢.

(٢) راجع: ميزان الأصول ص ٥٥٤.

(٣) راجع: التقرير والتحبير ١٢٠/٣.

وقال الأنصاري في "فواتح الرحموت": "والإبانة تحتل الوجهين"^(١). أي: أن الإبانة يحتمل أن يكون المراد بها: إبانة الشارع، فيكون التعريف للقياس باعتباره دليلاً شرعياً مستقلاً، ويحتمل أن يكون المراد بها: إبانة المجتهد، فيكون التعريف للقياس باعتباره من عمل المجتهد.

ويؤخذ على هذا التعريف: كما جاء في "التقرير والتحبير": أن إبانة الشارع الحكم ليس هو نفس الدليل الذي هو القياس، بل ذلك أمر مرتب على النظر الصحيح فيه، أي: في الدليل عادةً، وكلامنا إنما هو في تعريف نفس الدليل الذي هو القياس^(٢).

التعريف الثاني: وهو ما اختاره الآمدي في "الإحكام" بقوله: "والمختار في حد القياس أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل"، وقال: "وهذه العبارة جامعة مانعة، وافية بالغرض، عرية عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها"^(٣).

ويؤخذ على هذا التعريف: أنه غير جامع؛ لأنه يخرج عنه القياس الذي يكون علة حكم الأصل فيه منصوصاً عليها، وهو أقوى أنواع الأقيسة^(٤).

كما أنه لم يشر إلى أن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة يترتب عليه استوائهما في الحكم.

كما أن تعبيره بالفرع والأصل في التعريف يوهم الدور؛ لتوقف تعقل القياس عليهما، باعتبارهما من أجزاء التعريف، وتوقف تعقلهما على القياس باعتبار أن معناه: المقيس، والمقيس عليه، وهما مشتقان من القياس، والمشتق تتوقف معرفته على معرفة المشتق منه.

التعريف الثالث: هو ما اختاره ابن الهمام في "التحرير" بقوله: "وفي الاصطلاح: مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة"^(٥).

(١) راجع: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢/٢٤٧.

(٢) راجع: التقرير والتحبير ٣/١٢١.

(٣) راجع: الإحكام للآمدي ٣/١٩٠.

(٤) راجع: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٥/٨.

(٥) راجع: التقرير والتحبير ٣/١١٧.

ويؤخذ عليه: بأن تقييد الحكم بالشرعي يخرج عن التعريف القياس في العقليات، والقياس في اللغات؛ لأن المساواة في الأول في علة حكم عقلي، وفي الثاني في علة حكم لغوي، فيكون التعريف غير جامع^(١).

وقد يجاب بأن المقصود هو القياس الشرعي دون غيره، أو بمنع القياس في العقليات واللغات.

التعريف الرابع: وهو لابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت" حيث قال: "واصطلاحاً: مساواة المسكوت للمنصوص في علة الحكم"^(٢).

ويؤخذ عليه: أن تعبيره عن الأصل في التعريف بالمنصوص، أي: المنصوص على حكمه، وهو الأصل، يجعل التعريف قاصراً على القياس الذي يكون حكم الأصل فيه ثابتاً بالنص دون غيره، فيخرج عن التعريف القياس الذي يكون حكم الأصل فيه ثابتاً بالإجماع، فيكون التعريف غير جامع.

التعريف الخامس: وهو لابن الحاجب المالكي حيث عرف القياس في مختصره بأنه: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"^(٣).

وهذا التعريف على الرغم مما قيل فيه من أنه يوهم الدور، وغير ذلك مما سنبينه فيما بعد، إلا أنه يعتبر أفضل التعريفات للقياس باعتباره دليلاً شرعياً مستقلاً.

نظرة في تعريفات القياس باعتباره دليلاً شرعياً مستقلاً:

المتأمل في التعريفات السابقة للقياس باعتباره دليلاً شرعياً مستقلاً، وغيرها مما لم يذكر، يجد أنها قد صدرت إما بكلمة "مساواة" أو "الاستواء" أو "إبانة" أو غير ذلك مما يدل على أن القياس دليل شرعي مستقل من فعل الله - تعالى - وذلك لأن الشارع هو الذي جعل المساواة بين الفرع والأصل في علة حكم الأصل دليلاً وأمانة على تماثلهما في الحكم، وهذه المساواة موجودة في خلق الله - تعالى - أزلاً سواء وجد المجتهد، أم لم يوجد، فيكون الشارع هو الذي نصب القياس دليلاً شرعياً ليعرف به المجتهد حكم الله - تعالى - بواسطة النظر فيه.

(١) انظر: المرجع السابق.

(٢) راجع: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/٢٤٦.

(٣) راجع: مختصر المنتهي لابن الحاجب بشرح العضد ٢/٢٠٤.

شرح تعريف ابن الحاجب:

عرف ابن الحاجب القياس بأنه: مساواة فرع لأصل في علة حكمه.

فقوله: " مساواة " المساواة معناها: المماثلة، وهي كالجنس في التعريف، فتشمل كل مساواة، سواء أكانت بين فرع وأصل، أم غيرهما وسواءً أكانت المساواة حسية، كما في مساواة زيد لعمره في الطول، أو القصر، أم معنوية، كما في المساواة بين الفرع والأصل في الحكم.

وقوله: " فرع " الفرع: هو المحل المقيس، وهو الواقعة التي لم يثبت الحكم فيها بالنص ولا بالإجماع، ويراد إثبات الحكم فيها بطريق القياس، والفرع هو الركن الأول من أركان القياس حسب ورودها في التعريف.

وإضافة مساواة إلى فرع تعتبر قيداً في التعريف يخرج به مساواة غير الفرع.

وقوله: " لأصل " الأصل هو المحل المقيس عليه، وهو الواقعة التي ثبت الحكم فيه بالنص أو الإجماع، وهو الركن الثاني من أركان القياس حسب ذكرها في التعريف، وهو قيد في التعريف قصد به الإشارة إلى أن المساواة في القياس لا بد أن تكون بين فرع وأصل، فيخرج به مساواة فرع لفرع فلا يعد هذا قياساً صحيحاً، كما يخرج به أيضاً مساواة أصل لأصل؛ إذ الحكم في كل منهما ثابت بالنص أو الإجماع، فلا حاجة إلى القياس، ولا إلى مساواة أحدهما بالآخر.

وقوله: " في علة " العلة هي الوصف المعروف للحكم، وهي الوصف المشترك الذي بمقتضاه يجمع بين الفرع والأصل، والعلة هي الركن الثالث من أركان القياس حسب ورودها في التعريف، وهي قيد آخر في التعريف يخرج به المساواة بين الفرع والأصل في غير العلة.

والمراد بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة: المساواة بينهما في نفس العلة، لا في قدرها، فقد تكون العلة في الفرع أقوى وأظهر من العلة في الأصل، أو مساوية، أو أدون، وأقل ظهوراً مما هي عليه في الأصل.

فمثال القياس الذي تكون العلة في الفرع فيه أقوى وأظهر من العلة في الأصل: قياس ضرب الوالدين على التأفيف في التحريم بجامع الإيذاء في كل.

فالأصل في هذا القياس: التأفيف، والفرع: الضرب، وحكم الأصل: التحريم، وهو

ثابت بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾^(١)، والعلة: هي الإيذاء، والإيذاء الموجود في الضرب وهو الفرع أشد وأظهر من الإيذاء في التأفيف وهو الأصل، فيكون الفرع حينئذ أولى بالحكم من الأصل، ويسمى القياس بالقياس الأولى، لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل.

ومثال القياس الذي تكون العلة في الفرع فيه مساوية للعلة في الأصل: قياس إحراق مال اليتيم على أكله ظلماً في التحريم بجامع الإلتلاف في كل.

فالأصل في هذا المثال: أكل مال اليتيم ظلماً.

والفرع: إحراق مال اليتيم.

وحكم الأصل: التحريم، وهو ثابت بمقتضى قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا"^(٢).

والعلة: هي إلتلاف المال في كل، والإلتلاف في الفرع وهو الإحراق مساو للإلتلاف في الأصل وهو أكل المال ظلماً، فالقياس حينئذ يسمى: قياساً مساوياً، لتساوى الفرع والأصل في العلة.

ومثال القياس الذي تكون العلة في الفرع فيه أدون وأقل ظهوراً مما هي عليه في الأصل: قياس البطيخ على القمح في الربوية بجامع الطعم في كل.

فالأصل: هو القمح.

والفرع: البطيخ.

وحكم الأصل: الربوية أي: تحريم بيعه بجنسه متفاضلاً.

والعلة: هي الطعم في كل، لكن الطعم في الفرع وهو البطيخ أدون وأقل ظهوراً من الطعم في الأصل وهو القمح؛ لأن القمح يعد قوتاً ضرورياً للناس، بخلاف البطيخ فيمكن الاستغناء عنه، وإذا كانت العلة في الفرع أدون من العلة في الأصل يسمى القياس بالقياس الأدون.

وقوله: " حكمه " الضمير في " حكمه " يرجع إلى الأصل، فالمراد بالحكم: حكم

(١) من الآية ٢٣ من سورة الإسراء.

(٢) الآية ١٠ من سورة النساء.

الأصل، وهو الركن الرابع من أركان القياس حسب ورودها في التعريف.
أما حكم الفرع فليس ركناً من أركان القياس، وإنما هو ثمرة القياس ونتيجته،
وثمرة الشيء غيره.

ومما يذكر أن هذا التعريف إنما يصح على رأى المخطئة، لأن المراد بالمساواة
المذكورة في التعريف: المساواة الموافقة لما في الواقع ونفس الأمر، فيختص التعريف
بالقياس الصحيح، وهو ما كانت المساواة بين الفرع والأصل فيه موافقة لما في الواقع
ونفس الأمر، أما إذا كانت المساواة غير موافقة لما في الواقع ونفس الأمر، فيعد القياس
حينئذ قياساً فاسداً.

أما المصوبة، وهم الذين يرون أن كل مجتهد مصيب، فالقياس الصحيح عندهم: ما
حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد، سواء أكانت موافقة لما في الواقع ونفس الأمر، أم
لا، حتى لو تبين غلطه ووجب الرجوع عنه فإن ذلك لا يقدر في صحته عندهم، بل ذلك
انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، وكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحاً، ومن ثم
يلزم المصوبة حتى يكون هذا التعريف صحيحاً على رأيهم أن يزيدوا عليه قيد " في نظر
المجتهد " فيكون التعريف: " مساواة فرع لأصل في علة حكمه في نظر المجتهد " ^(١).

(١) راجع: شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني عليه ٢/٢٠٤: ٢٠٥ - التقرير
والتحبير ١١٨/٣ - البحر المحيط ٧/٥ - نبراس العقول ٤٢/١: ٤٣ - قياس الأصوليين - السابق ص ٣٣:
٣٤ - تذكير الناس - السابق ص ٢٣: ٢٤ - دراسات في حجية القياس وأقسامه ص ٣٧: ٤١.

الفرع الثالث: موازنة بين تعريف القياس باعتباره من عمل المجتهد وتعريفه باعتباره دليلاً شرعياً مستقلاً

الواقع أن الخلاف الحاصل بين الأصوليين في تعريف القياس مرده إلى خلافهم في أن القياس هل هو تلك المساواة القائمة بين الفرع والأصل في الوصف الذي ظهر أنه مناط الحكم، وهو العلة؟ أم أنه عبارة عن ظن المجتهد أن الحكم في الفرع مثل الحكم في الأصل لاشتراكهما في الوصف الذي هو مناط الحكم، وهو العلة؟ والأمر الثاني أثر للأمر الأول؛ لأن ظن المجتهد أن حكم الفرع مثل حكم الأصل إنما ينشأ عن المساواة الحاصلة بين الفرع والأصل في الوصف الذي ظهر أنه مناط الحكم، وهو العلة.

فمن عرف القياس باعتباره من عمل المجتهد نظر إلى القياس باعتبار أثره، وهو ظن المجتهد أن حكم ما لانص فيه ولا إجماع مثل حكم المنصوص عليه أو المجمع على حكمه، لاتحادهما في مناط الحكم وهو العلة، ومن ثم ألحق الفرع بالأصل في الحكم.

ومن عرف القياس باعتباره دليلاً شرعياً مستقلاً نظر إليه باعتبار أنه هو تلك المساواة الحاصلة بين الفرع والأصل في الوصف الذي ظهر أنه مناط الحكم، وهو العلة، وأن الشارع هو الذي جعل تلك المساواة الحاصلة بين الفرع والأصل في العلة أمانة على تماثلهما في الحكم، فيكون الشارع هو الذي نصب القياس دليلاً ليعرف به المجتهد حكم الله - تعالى - بواسطة النظر فيه^(١).

والتحقيق: أن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي لا يترتب عليه أي أثر في الفروع الفقهية؛ إذ الجميع متفقون على أن القياس دليل شرعي يستدل به على الأحكام الشرعية سواء اعتبر من عمل المجتهد، أم من عمل الخالق جل وعلا.

وليس هناك من أثر يترتب على هذا الخلاف إلا اختلاف عبارات العلماء في تعريف القياس على النحو الذي تقدم، واختلاف العبارات هذا إنما هو مجرد اصطلاحات للعلماء، ولا مشاحة في الاصطلاح.

والحق: أن استعمالات القياس تنبئ عن كونه من عمل المجتهد، فالمجتهد إذا وجد واقعة مستحدثة لا نص فيها ولا إجماع، فإنه يبحث عما يماثلها من الوقائع المنصوص عليها، أو المجمع على حكمها، ثم يبحث عن علة الحكم فيها، فإذا وجد اشتراكاً بين

(١) راجع: أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ٣٣٣: ٣٣٤ - نبراس العقول ٣١/١: ٣٢ - تذكير الناس ص

الواقعة المستحدثة والواقعة المنصوص عليها، أو المجمع على حكمها في العلة، ألحقها بها في الحكم، فهذه الخطوات كلها تنبئ عن أن القياس من عمل المجتهد.

كما أن المساواة بين الفرع والأصل في الوصف الذي هو مناط الحكم وهو العلة، وإن كانت موجودة في خلق الله - تعالى - أزلاً إلا أن المجتهد هو الذي يكشف عن هذه المساواة ويظهرها، فيكون القياس من عمل المجتهد.

قال سعد الدين التفتازاني في "حاشيته على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب": "واعلم أن القياس وإن كان من أدلة الأحكام مثل الكتاب والسنة، لكن جميع تعريفاته واستعمالاته تنبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محل نظر، ولهذا عبر عنه الشارح المحقق: بما حصلت فيه المساواة"^(١).

فيكون الراجع أن القياس من عمل المجتهد، ولذلك نجد أن أكثر الأصوليين قد عرفوا القياس باعتباره من عمل المجتهد.

ومع ذلك فإن اعتبار القياس من فعل المجتهد لا يتنافي ولا يتعارض مع كونه دليلاً شرعياً نصبه الشارع الحكيم للتوصل به إلى استخراج الأحكام الشرعية للوقائع المتجددة، والمسائل المستحدثة إلى قيام الساعة إذ لا مانع من أن ينصب الشارع إلحاق المجتهد الفرع بالأصل في الحكم لعله جامعة بينهما دليلاً شرعياً.

قال الشيخ حسن العطار - رَحِمَهُ اللهُ - في "حاشيته على شرح المحلى على جمع الجوامع": "إن كون القياس فعل المجتهد لا ينافي أن ينصبه الشارع دليلاً له ولمن قلده"^(٢).

وقال اللبناني في حاشيته على الشرح المذكور: "إن كونه (أى: القياس) فعل المجتهد لا ينافي أن ينصبه الشارع دليلاً؛ إذ لا مانع من أن ينصب الشارع حمل المجتهد الذى من شأنه أن يصدر عنه دليلاً، سواء وقع أم لا"^(٣).

وإذا كان الراجع أن القياس من عمل المجتهد، فيترجح حينئذ تعريف القاضي البيضاوي للقياس بأنه: "إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت" على تعريف ابن الحاجب له بأنه "مساواة فرع لأصل في علة حكمه" لأن

(١) راجع: حاشية التفتازاني علي شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٢٠٥.

(٢) راجع: حاشية العطار علي شرح المحلى علي جمع الجوامع لابن السبكي ٢/٢٤٠.

(٣) راجع: حاشية اللبناني علي شرح المحلى علي جمع الجوامع ٢/٢٠٢: ٢٠٣ - نبراس العقول ١/٣١: ٣٢ -

تذكير الناس ص ٣٣: ٣٤.

تقييد البضاوي الاشتراك بين الفرع والأصل في العلة بكونه " عند المثبت " يجعل التعريف شاملاً للقياس الصحيح والفساد، فيكون القياس محلاً للقبول والرد، أما تعريف ابن الحاجب فيختص بالقياس الصحيح دون الفساد؛ لأن المتبادر من " المساواة " المساواة الحقيقية الموافقة لما في الواقع ونفس الأمر.

المبحث الثاني

التمييز بين القياس والرأى والاجتهاد

وفيه مطلبان:

- أحدهما: في التمييز بين القياس والرأى.
- وثانيهما: في التمييز بين القياس والاجتهاد.

المطلب الأول

التمييز بين القياس والرأى

كثيراً ما يطلق القياس بمعنى الرأى، أو يطلق الرأى ويراد به القياس. قال إمام الحرمين في " البرهان ": " القياس مناط الاجتهاد، وأصل الرأى، ومنه يتشعب الفقه، وأساليب الشريعة "^(١).

وقال الإمام فخر الدين الرازى في " المحصول ": " نقل عن الصحابة القول بالرأى، والرأى هو القياس "^(٢).

وقال بعد ذلك بقليل: " وإنما قلنا: إن الرأى عبارة عن القياس؛ لأنه يقال للإنسان: "أقلت هذا برأىك أم بالنص؟ فيجعل أحدهما في مقابلة الآخر، وذلك يدل على أن الرأى لا يتناول الاستدلال بالنص سواءً أكان جلياً، أو خفياً "^(٣).

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: " قيل لابن المبارك: متى يفتى الرجل؟ فقال: إذا كان عالماً بالأثر، بصيراً بالرأى ".

وقيل ليحيى بن أكثم: متى يجب للرجل أن يفتى؟ فقال: إذا كان بصيراً بالرأى بصيراً بالأثر.

قلت: يريدان بالرأى: القياس الصحيح، والمعانى والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام، وجعلها مؤثرة فيها طرداً وعكساً "^(٤).

(١) راجع: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين ٤٨٥/٢.

(٢) راجع: المحصول ٦١/٥.

(٣) راجع: المحصول ٦١/٥: ٦٢.

(٤) راجع: إعلام الموقعين لابن القيم ٥١/١، طبعة دار الحديث بالقاهرة - الطبعة الأولى.

وقال السرخسي في أصوله: "مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين والصالحين، والماضين من أئمة الدين - رضوان الله عليهم - جواز القياس بالرأى على الأصول التي ثبتت أحكامها بالنص لتعدية حكم النص إلى الفروع"^(١).

ونقل الزركشى في " البحر المحيط " عن الإمام الغزالي أن لفظ القياس مشترك، يطلق تارة على الرأى المحض المقابل للتوقيف، حتى يقال: الشرع إما توقيف، أو قياس، وهذا الذى ننكره، وهو الذى يتعرض لتشنيع الظاهرية.

ويطلق تارة بمقابل التعبد، حتى يقال: الشرع ينقسم إلى ما يعقل معناه، وإلى تعبد، كرمى الجمار، وكلاهما توقيف، لكن يسمى ما عقل معناه: قياساً؛ لما انقذ فيه من المعقول، وهذا هو الذى نقول به وهو بهذا المعنى أحد نوعى التوقيف، وليس مقابلاً له"^(٢).

والتحقيق: أن هناك فرق بين القياس والرأى.

وبيان ذلك: أن القياس على ما سبق تعريفه عبارة عن: إلحاق فرع بأصل في الحكم لعل جامعة بينهما.

أما الرأى: فهو في الأصل مصدر رأى الشيء، يراه، رأياً، ثم غلب استعماله على المرئى نفسه من باب استعمال المصدر في المفعول فيقال: هذا رأى فلان، كالهوى في الأصل مصدر " هويه " يهواه، هوى، ثم استعمل في الشيء الذى يهوى، فيقال: " هذا هوى فلان ".

والعرب تفرق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محالها، فيقال: " رأى كذا في النوم رؤياً "، ورأى كذا في اليقظة رؤية، ورأى كذا رأياً، لما يعلم بالقلب ولايري بالعين"^(٣).

وقد خصه العرب بما يرى بالقلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات؛ فلا يقال لمن رأى بقلبه أمراً غائباً عنه مما يحس به: إنه رأيه، ولا يقال أيضاً للأمر المعقول الذى لا تختلف فيه العقول، ولا تتعارض فيه الأمارات: إنه رأى، وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها"^(٤).

(١) راجع: أصول السرخسي ١١٨/٢، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

(٢) راجع: البحر المحيط ١١/٥.

(٣) راجع: لسان العرب باب " الرأى " (رأى) ٨٤/٥ : ٩١.

(٤) راجع: إعلام الموقعين لابن القيم ٦٨/١.

فالرأي إذاً: اسم لما يرى بالقلب بعد فكر وتأمل، وطلب لمعرفة وجه الصواب فيما تتعارض فيه الأمارات؛ وهو ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: الرأي الباطل، وغير المأذون فيه شرعاً، وهو الرأي المبني على مجرد الهوى والتشهي من غير أن يكون له شاهد في الشرع، كالرأي الذي يصطدم مع النص من الكتاب، أو السنة، أو يخالف الإجماع، كالقول في الدين بالخرص، أو التخمين والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها، ومعرفة وجوه دلالاتها، وكيفية استنباط الأحكام منها، وغير ذلك من الرأي الذي أحدثت به البدع، وأهملت به النصوص، وغيرت به السنة، وعم به البلاء فمثل هذا الرأي باطل بالاتفاق، وعليه يحمل ما نقل عن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - من ذم القول بالرأي والعمل به، كما سيأتي عند الكلام على حجية القياس إن شاء الله تعالى.

وثانيهما: الرأي الصحيح المحمود، والمأذون فيه شرعاً، وهو المقابل للنص، والإجماع، ولا يصطدم مع أي منهما.

وهذا النوع من الرأي له شاهد في الشرع، من الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو أقضية الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ووقع العمل به في عصر النبوة والصحابة، ومن بعدهم من التابعين، والأئمة المجتهدين، وعليه يحمل ما نقل عن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - من مدح القول بالرأي والعمل به، وإقرار بعضهم بعضاً عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وهذا النوع من الرأي، وهو المأذون فيه شرعاً، قد يكون رأياً يتوصل به إلى فهم النصوص وحل غوامضها، وإبراز المقصود منها، وبيان وجوه دلالاتها على الأحكام الشرعية، كرأي الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - في الكلاله، وفي العول في الفرائض عند تراحم أصحاب الفروض، وفي توريث المبتوتة في مرض الموت، وغير ذلك.

وقد يكون رأياً يتوصل به إلى إلحاق فرع بأصل في الحكم لعل مشترك بينهما، وهذا الأخير هو المسمى بالقياس، وهو إعمال أوسع للنصوص.

وعلى ذلك: فالقياس نوع من الرأي، والرأي أعم وأوسع من القياس والقياس أخص من الرأي، فليس كل رأي قياساً؛ لأن القياس نوع من الرأي^(١).

(١) راجع: إعلام الموقعين لابن القيم ٦٨/١: ٧٠، ٧٩: ٨٤ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه، أ.د. رمضان عبد الودود ص ١٠: ١١ - نبراس العقول ٤٥/١: ٤٦.

قال الإمام القرافي في "نفائس الأصول": "الرأي أعم من القياس لأنه يندرج فيه القياس، والاستدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم، ونفي الشرط على نفي المشروط، وتخريج الفروع على القواعد، وأنواع كثيرة من الاستحسان، وغيره"^(١).

هذا: وقد قسم ابن القيم الرأي إلى ثلاثة أقسام حيث قال في "إعلام الموقعين": "فالرأي ثلاثة أقسام: رأى باطل بلا ريب، ورأى صحيح، ورأى هو موضع الاشتباه.

والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف، فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به، وأفتوا به، وسوغوا القول به، وذموا الباطل، ومنعوا من العمل، والفتيا، والقضاء به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله.

والقسم الثالث سوغوا العمل، والفتيا، والقضاء به عند الاضطرار إليه، حيث لا يوجد منه بد، ولم يلزموا أحداً العمل به، ولم يحرموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفاً للدين، بل غايته: أنهم خيروا بين قبوله ورده"^(٢).

(١) راجع: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي ١٠١/٤.

(٢) راجع: إعلام الموقعين ٦٨/١: ٦٩.

المطلب الثاني

التمييز بين القياس والاجتهاد

قد سبق تعريف القياس في اللغة والاصطلاح، أما الاجتهاد فهو في اللغة: عبارة عن است فراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة، يقال: اجتهدت في حمل الصخرة، ولا يقال: اجتهدت في حمل النواة، وهو مأخوذ من الجهد بفتح الجيم وضمها وهو الطاقة.

جاء في لسان العرب باب " الجيم (جهد)": " الجُهد، والجَهد: الطاقة، وقيل: الجَهد: المشقة، والجُهد: الطاقة.

يقال جهد دابته جهداً وأجهدها: بلغ جهدها وحمل عليها في السير فوق طاقتها. والاجتهاد، والتجاهد: بذل الوسع والمجهود، والاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، وهو افتعال من الوسع والطاقة"^(١).

وفي الاصطلاح: عرفه الآمدي في "الإحكام" بأنه عبارة عن: است فراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه"^(٢).

وعرفه القاضي البيضاوي بأنه: "است فراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية"^(٣). وقد اختلف العلماء في الاجتهاد والقياس هل هما بمعنى واحد، أم أنهما مختلفان؟ على مذهبين:

المذهب الأول: أن الاجتهاد والقياس بمعنى واحد،

ويطلق كل منهما على الآخر، وهذا المذهب نقله ابن السمعاني في "قواطع الأدلة" عن الشيخ أبي على بن أبي هريرة، ونسب أيضاً إلى الإمام الشافعي، وهو ظاهر ما نص عليه في " الرسالة " فقد جاء فيها: " قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟.

قلت: هما اسمان لمعنى واحد.

(١) راجع: لسان العرب ٣٩٥/٢: ٣٩٧ - تاج العروس من جواهر القاموس باب " الدال " " فصل الجيم "

(جهد) ٤٠٧/١٤: ٤٠٨ - المعجم الوسيط ١٤٧/١.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ١٦٢/٤.

(٣) راجع: الإبهاج في شرح المنهاج ٢٤٦/٣.

قال: فما جماعهما؟

قلت: كل ما نزل بالمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتبعناه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس^(١).

وقد نقل في كثير من كتب الأصول تعريف القياس بالاجتهاد من غير نسبة إلى قائله، كما تقدم في تعريف القياس.

المذهب الثاني: وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين، أن الاجتهاد غير القياس، وذلك لأن الاجتهاد عبارة عن: استقراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية، وذلك قد يكون بالنظر في العمومات، وحمل المطلق على المقيد، وجهات دلالات الألفاظ، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك مما ليس بقياس، أما القياس فخاص بإلحاق فرع بأصل في الحكم لعللة جامعة بينهما. وعلى ذلك فيكون الاجتهاد أعم من القياس، ويكون القياس ضرباً من ضروب الاجتهاد، وهو أخص منه^(٢).

قال الإمام الغزالي في "المستصفي": "وقال بعض الفقهاء: "القياس هو الاجتهاد" وهو خطأ؛ لأن الاجتهاد أعم من القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر في العمومات والألفاظ، وسائر طرق الأدلة سوى القياس"^(٣).

وقال الإمام الشيرازي في "شرح اللمع": "وأما من قال: إنه الاجتهاد، فليس بصحيح؛ لأن الاجتهاد هو النظر في الأدلة، وبذل الجهود في طلب الحكم، وذلك لا يختص به القياس؛ بل يكون في القياس وفي غير القياس، كحمل المطلق على المقيد، وترتيب العام على الخاص، وغير ذلك من الوجوه التي يقصد بها طلب الأحكام"^(٤).

وقال الطوفي في "شرح مختصر الروضة": "وقيل: هو يعنى القياس: الاجتهاد، وهو خطأ لفظاً وحكماً، أي: من جهة اللفظ والحكم.

(١) راجع: الرسالة للإمام الشافعي ص ٤٧٧- قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني ٧١/٢ - البحر المحيط ١١/٥: ١٢.

(٢) راجع: قواطع الأدلة ٧١/٢ - البحر المحيط ١١/٥: ١٢ - مختصر المنتهى بشرح العضد ٢٠٧/٢ - البرهان لإمام الحرمين ٤٨٩/٢.

(٣) راجع: المستصفي ٢٢٩/٢.

(٤) راجع: شرح اللمع للشيرازي ٧٥٥/٢: ٧٥٦.

أما من جهة اللفظ: فلأن القياس ينبىء عن معنى التقدير والاعتبار، والاجتهاد لا ينبىء عن ذلك، وإن أنبأ عنه، فهو ليس بلازم له بخلاف القياس.

وأما من جهة الحكم، فلأنه منتقض بالنظر في العمومات، ومواقع الإجماع، وغيرها من طرق الأدلة طلباً للحكم، فإنه اجتهاد، وليس بقياس، ولأن الاجتهاد

ينبىء عن بذل الجهد في النظر، والقياس قد يكون جلياً، فلا يحتاج إلى ذلك.

قلت: فرجع حاصل الكلام إلى أن تعريف القياس بالاجتهاد تعريف بالأعم؛ فإن الاجتهاد أعم من القياس؛ إذ كل قياس اجتهاد، وليس كل اجتهاد قياساً^(١).

والحق: أن ما ذهب إليه الجمهور من أن القياس غير الاجتهاد هو الراجح، وذلك لما تقدم من أن الاجتهاد أعم من القياس، وأن القياس نوع من الاجتهاد، فالقياس أخص من الاجتهاد، فيكون غيره.

والعلاقة بين القياس والاجتهاد هي العموم والخصوص الوجهي، فيجتمع القياس والاجتهاد في إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلامة جامعة بينهما، فيسمى ذلك قياساً، كما يسمى اجتهاداً، وينفرد الاجتهاد بالنظر في العمومات، ودلالات الألفاظ، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك من طرق الاستدلال، فيسمى ذلك اجتهاداً ولا يسمى قياساً، فكل قياس اجتهاد، وليس كل اجتهاد قياساً^(٢).

وإذا كان القياس غير الاجتهاد، فيمتنع تسمية القياس اجتهاداً إلا إذا كان ذلك على سبيل المجاز، أو المبالغة في التعظيم من شأن القياس، فإن القياس من أعظم أنواع الاجتهاد شأناً، وأدقها مدركاً.

قال الإمام السرخسي في أصوله: "ويسمى ذلك (أي القياس) نظراً أيضاً؛ إذ لا يصاب إلا بالنظر عن إنصاف، ويسمى ذلك اجتهاداً مجازاً أيضاً؛ لأن ببذل المجهود يحصل هذا المقصود"^(٣).

وقال الشيخ عيسى منون - رَحْمَةُ اللَّهِ - بعد أن ذكر أنه قد نقل عن الإمام الشافعي وغيره أن القياس هو الاجتهاد: "ولا يخفى أن ظاهر هذا الكلام مشكل؛ فإن المعروف أن

(١) راجع: شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢٤/٣.

(٢) راجع: دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه، أ.د. / رمضان عبد الودود ص ١٢: ١٣.

(٣) راجع: أصول السرخسي ١٤٣/٢.

الاجتهاد أعم؛ لأنه عبارة عن بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، وذلك أعم من أن يكون بطريق القياس، أو النظر في العمومات، والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. اللهم إلا أن يكون الغرض من ذلك المبالغة مثل "الحج عرفه" ^(١) فإن القياس أعظم أنواع الاجتهاد شأنًا، وأدقها سرًا، كما أن الوقوف بعرفة أعظم مناسك الحج" ^(٢).

(١) هذا لفظ حديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو بعرفة فسألوه، فأمر منادياً فنادى: "الحج عرفة" من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج".

وأخرجه أيضاً النسائي في كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، وأبو داود في كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة.

راجع: سنن الترمذي ٢٢٨/٣ حديث رقم ٨٨٩ - سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية السندي ٢٥٦/٥ - سنن أبي داود ٤٥٠/١.

(٢) راجع: نبراس العقول ٤٦/١.

الفصل الثانى أركان القياس وشروطه

وفيه مبحثان:

- المبحث الأول: أركان القياس.
- المبحث الثانى: شروط القياس.

المبحث الأول أركان القياس

وفيه مطلبان:

- أحدهما: في أركان القياس إجمالاً.
- وثانيهما: في بيان خلاف العلماء فيما يسمى أصلاً وما يسمى فرعاً

المطلب الأول في أركان القياس إجمالاً

الأركان: جمع ركن، والركن في اللغة: جانب الشيء القوي الذي يستند إليه ويعتمد عليه، ومنه قوله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام: " قَالَ لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ^(١) أَى: إلى عزٍ ومنعة.

جاء في " لسان العرب " باب الرء (ركن): " ركن الشيء: جانبه الأقوى، والركن: الناحية القوية، وما تقوى به من ملك وجند وغيره "

وجاء فيه أيضاً: " وركن الإنسان قوته وشدته، وكذلك: ركن الجبل والقصر وهو جانبه، وركن الرجل: قومه وعدده ومادته، وفي التنزيل العزيز: " قَالَ لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ "، وقيل في قوله تعالى: " أو آوى إلى ركن شديد ": إن الركن القوة، ويقال للرجل الكثير العدد: إنه ليأوى إلى ركن شديد، وفلان ركن من أركان قومه: أى شريف من أشرافهم، وهو يأوى إلى ركن شديد، أى: إلى عز ومنعة، وأركان كل شيء: جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها ^(٢).

وجاء في " تاج العروس " باب النون " فصل الرء: " الركن بالضم: الجانب الأقوى من كل شيء، والركن: العز والمنعة، وبه فسرت الآية " أو آوى إلى ركن شديد " وركن الإنسان قوته وشدته، وركن الجبل والقصر: هو جانبه ^(٣).

والركن في الاصطلاح: جزء الشيء الداخل في حقيقته بحيث لا يحصل إلا بحصوله.

(١) الآية ٨٠ من سورة هود عليه السلام.

(٢) راجع: لسان العرب ٣٠٥/٥: ٣٠٦.

(٣) راجع: تاج العروس من جواهر القاموس ٢٤٢/١٨: ٢٤٣ - المعجم الوسيط ١/٣٨٤.

قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة ": " ركن الشيء هو جزؤه الداخل في حقيقته، كركن البيت ونحوه " ^(١).

وقال العضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب: " أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها، داخلة في حقيقته، محققة لهويته " ^(٢).

والركن يختلف عن الشرط في أن الركن جزء من الماهية، فهو داخل في حقيقة الشيء وماهيته، كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة، وكذا سائر أركانها.

أما الشرط فهو خارج عن الماهية ولا يعتبر جزءاً منها، كالوضوء وستر العورة بالنسبة للصلاة.

فأركان الشيء هي أجزاؤه التي يتألف منها، والتي لا يوجد إلا بها، فتكون أركان القياس: أجزاؤه التي لا يتم القياس إلا بها ^(٣).

والقياس معنى إضافي يفتقر في تحقيقه إلى أركان أربعة وهي: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والعلة.

فالأصل: هو المحل المقيس عليه، الذي ثبت الحكم فيه بالنص أو الإجماع، وكثيراً ما يعبر عنه بمحل الوفاق.

والفرع: هو المحل المقيس، أي: الواقعة المجهولة الحكم التي لم ينص على حكمها والتي يراد إثبات الحكم فيها بطريق القياس، وقد يعبر عنه بمحل الخلاف.

وحكم الأصل: هو حكم المحل المقيس عليه الثابت بالنص، أو الإجماع، من وجوب، أو ندم، أو حرمة، أو كراهة، أو إباحة، أو صحة، أو فساد، أو غير ذلك، والذي يراد إثباته للفرع المقيس.

ومما يذكر أن حكم الأصل قد يكون مصرحاً به في القياس، كأن يقال: شراب مسكر، فوجب أن يكون حراماً كالخمر، ولا خلاف في صحة هذا القياس.

وقد يكون غير مصرح به كأن يقال: شراب مسكر فأشبه الخمر، أو مطعوم جنس

(١) راجع: شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢٦/٣.

(٢) راجع: شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب ٢٠٨/٢.

(٣) راجع: شرح الكوكب المنير ١٢/٤ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢٧/٣ - شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب ٢٠٨/٢.

فأشبه البر.

وقد اختلف في صحة القياس الذي لم يصرح فيه بالحكم: فقيل: لا يصح؛ لأنه لا يكون بياناً، بل يكون مجملاً.

وقال الإمام الشيرازي في " شرح اللمع ": " الصحيح: أنه جائز؛ لأنه إذا قال: " فأشبه كذا " كان مقتضى كلامه: فأشبه كذا في الحكم الذي سألت عنه " (١).

والعلة: وهي الوصف المشترك الذي يجمع بين الفرع والأصل، وهي أهم أركان القياس (٢).

والعلة في اللغة: تطلق بإطلاقات منها: المرض، فيقال: اعتل فلان إذا مرض، ولذا قيل: إنها اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله، لأن تأثيرها في الحكم كتأثير المرض في المريض، فكما أن الصحيح ينتقل بالعلة من الصحة إلى المرض، فكذلك في القياس ينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع بالعلة.

وتطلق أيضاً بمعنى السبب، أو الداعى إلى فعل الشيء، أو الامتناع منه، كأن يقال: علة إكرام محمد لعلى علمه وأدبه، وعلة ترك إكرام فلان: سوء خلقه مثلاً.

كما تطلق أيضاً على ما يفيد التكرار والدوام، وهي حينئذ مأخوذة من العلل " بفتح العين " وهو معاودة الشرب مرة بعد أخرى، لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد أخرى، أو لأن الحكم يتكرر بتكرار وجودها (٣).

وأقرب هذه الاطلاقات إلى المعنى الاصطلاحي الآتى هو الإطلاق الثانى، وهو كون العلة بمعنى السبب أو الداعى.

(١) راجع: شرح اللمع للشيرازي ٨٤٧/٢: ٨٤٨ - وراجع أيضاً - البحر المحيط ٧٤/٥: ٨٠.

(٢) راجع: شرح اللمع ٨٢٤/٢ - المستصفي ٣٢٥/٢ - الإحكام للأمدي ١٩١/٣ - شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب ٢٠٨/٢: ٢٠٩ - فوائح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٤٨/٢ - التقرير والتحرير ١٢٤/٣ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢٦/٣ - شرح الكوكب المنير ١١/٤: ١٢ - البحر المحيط ٧٤/٣ - إرشاد الفحول ص ٣٠٤: ٣٠٥ - نهاية السؤل ٣٨/٣ - الإبهاج ٣٧/٣: ٣٨ - أصول الفقه أ. د. / محمد أبو النور زهير ٤٨/٤.

(٣) راجع: لسان العرب باب العين (علل) ٣٦٥/٩: ٣٦٧ - تاج العروس من جواهر القاموس، باب اللام فصل العين (علل) ٥١٦/١٥: ٥١٨ - المعجم الوسيط ٦٤٦/٢ - البحر المحيط ١١١/٥ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٣١٥/٣: ٣١٦ - نبراس العقول ٢١٥/١: ٢١٦.

وفي الاصطلاح: عرفت العلة بتعريفات كثيرة، أكتفي بذكر أربعة منها، مع بيان الراجح:

التعريف الأول:

وهو للمعتزلة، فقد عرفوا العلة بأنها: الوصف المؤثر في الحكم بذاته.

قال أبو الحسين البصري في "المعتمد": "وأما العلة في عرف الفقهاء فهي: ما أثرت حكماً شرعياً"^(١).

وهذا التعريف باطل؛ لأنه مبني على قاعدة التحسين والتقييح العقلين التي يقول بها المعتزلة، أي: أن العقل يدرك في الأفعال حسناً وقبحاً ذاتياً، وقد تبين فساد هذه القاعدة^(٢).

التعريف الثاني:

وهو للإمام الغزالي: أن العلة هي: الوصف المؤثر في الحكم لا بذاته بل بجعل الشارع^(٣).

بمعنى أن الشارع قد ربط بين العلة وبين معلولها ربطاً عادياً، بحيث أن وجودها يستلزم وجود معلولها، كما ربط بين حز الرقبة وإزهاق الروح، ومماساة النار والإحراق^(٤).

ويؤخذ على هذا التعريف: أن الوصف الذي يكون علة، كالإسكار علة لتحريم الخمر، والزنى علة لوجوب الحد، والقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، حادث، والحكم الشرعي قديم؛ لأنه خطاب الله تعالى، وخطاب الله قديم، والحادث لا يؤثر في القديم، فكيف يكون الوصف الحادث مؤثراً في الحكم القديم؟.

وأجيب عنه: بأن تأثير الوصف ليس في ذات الحكم، بل في تعلقه بفعل المكلف، وتعلق الحكم بفعل المكلف حادث، وبذلك يكون الوصف الحادث قد أثر في تعلق الحكم بالحادث، لا في ذات الحكم القديم، ولا مانع من ذلك^(٥).

(١) راجع: المعتمد ٢/٢٠٠ - نهاية السؤل ٣/٣٩ - نبراس العقول ١/٢١٨.

(٢) راجع: نهاية السؤل ٣/٣٩ - أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير ٤/٥٢.

(٣) راجع: المستصفي ١/٥٩ - البحر المحيط ٥/١١٢ - نهاية السؤل ٣/٣٩ - نبراس العقول ١/٢١٩.

(٤) راجع: أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير ٤/٥١.

(٥) راجع: نبراس العقول ١/٢٢٠: ٢٢١ - أصول الفقه، أ.د. / محمد أبو النور زهير ٤/٥٢ - قياس الأصوليين

بين المثبتين والنافيين ص ٦٠: ٦١.

وأخذ عليه أيضاً: أن تأثير الوصف في الحكم مبنى على اشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة تجعله حسناً، أو قبيحاً، فيكون مأموراً به أو منهيّاً عنه، وأن العقل يدرك تلك المصلحة أو المفسدة، والأشاعرة لا يقولون بذلك، والإمام الغزالي من الأشاعرة، فيكون التعريف مخالفاً لمذهب معرفه.

وأجيب عنه: بأن الإمام الغزالي يرى أن العقل يدرك في الأفعال حسناً وقبحاً، لكنه لا يستقل بهذا الإدراك، كما أنه لا تأثير لما أدركه العقل في الفعل من الحسن أو القبح في الأحكام^(١).

التعريف الثالث:

وهو للآمدي وابن الحاجب، أن العلة هي الوصف الباعث على الحكم، وفسرا الباعث على الحكم بأن معناه: أن يكون الوصف مشتملاً على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم من تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها.

قال الآمدي في "الإحكام": "والمختار: أنه لا بد وأن تكون العلة في الأصل بمعنى: الباعث، أي: مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم"^(٢).

وقال العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب: "فمنها (أي من شروط العلة): أن تكون بمعنى: الباعث، لا أمانة مجردة، ومعناه: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم، من تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها"^(٣).

قال شيخنا محمد أبو النور زهير -رَحِمَهُ اللهُ-: "وتفسير الباعث بهذا المعنى يجعل التعريف مقبولاً، لا اعتراض عليه، ولو ترك تفسيره لاحتمل أن يكون المراد منه الحامل للشارع على شرع الحكم، وهو المعروف بالغرض، فيكون التعريف باطلاً، لأن الله - تعالى - لا يحمله على شرع الحكم شيء سوى إرادته، يخلق ما يشاء ويختار"^(٤).

التعريف الرابع:

وهو للإمام فخر الدين الرازي، والقاضي البيضاوي، واختاره بعض الحنابلة منهم: الفتوحى في "شرح الكوكب المنير" والطوفي في "شرح مختصر الروضة" وغيرهما أن

(١) انظر: المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٢٠٢/٣.

(٣) راجع: شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب ٢١٣/٢.

(٤) راجع: أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٥٣/٤.

العلة هي: " الوصف المعرف للحكم " ^(١).

قال الفتوحى في " شرح الكوكب المنير ": " العلة التي هي أحد أركان القياس عند أهل السنة من أصحابنا وغيرهم مجرد أمانة وعلامة نصبها الشارع دليلاً يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفاً به " ^(٢).

وقال الطوفي في " شرح مختصر الروضة ": " أما العلة الشرعية فهي علامة لثبوت الحكم ومعرف له " ^(٣).

ومعنى كون العلة معرفة للحكم: أن الشارع الحكيم جعلها علامة دالة على الحكم من غير تأثير فيه، فهي مجرد أمانة يهتدى بها المجتهد لمعرفة الحكم.

فمعنى كون الإسكار علة لتحريم المسكرات: أنه علامة نصبها الشارع على حرمة المسكر أينما وجد، سواء أوجد في الخمر، أم في النبيذ، أم في غيرهما من سائر المسكرات.

واعترض على هذا التعريف: بأنه يلزم منه الدور، والدور باطل، فيكون التعريف باطلاً.

وبيان ذلك: أن العلة إما أن تكون منصوصة، وإما أن تكون مستنبطة.

والعلة إذا كانت مستنبطة من حكم الأصل، يكون حكم الأصل معروفاً لها، ومقتضى تعريف العلة بأنها: " الوصف المعرف للحكم " أن تكون معرفة لحكم الأصل، فتكون معرفة العلة المستنبطة متوقفة على معرفة حكم الأصل، ومعرفة حكم الأصل متوقفة على معرفة العلة، وهذا هو الدور بعينه ^(٤).

قال الآمدي في " الإحكام ": " إن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل، ومتفرعة

(١) راجع: المحصول ١٣٤/٥: ١٣٥ - نهاية السؤل ٣/٣٩ - البحر المحيط ١١١/٥: ١١٢ - شرح الكوكب المنير ٣٩/٤ - شرح مختصر الروضة ٣/٣١٥ - أصول الفقه، أ.د. / محمد أبو النور زهير ٥٣/٤ - نبراس العقول ٢١٦/١.

(٢) راجع: شرح الكوكب المنير ٣٩/٤.

(٣) راجع: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٣١٥.

(٤) راجع: نهاية السؤل ٣/٣٩ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه - السابق ص ٣٢٤ - أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير ٥٣/٤: ٥٤.

عنه، فلو كانت معرفة لحكم الأصل، لكان متوقفاً عليها، ومتفرعاً عنها، وهو دور ممتنع^(١). وأجيب عنه: بأن حكم الأصل معرف للعلة المستنبطة، بينما هي معرفة لحكم الفرع، فانفكت الجهة، فلا دور حينئذ.

لكن هذا الجواب - كما قال الإسنوي - يلزم منه زيادة قيد في تعريف العلة، فيقال: هي الوصف المعروف لحكم الفرع^(٢).

وقد يجاب عن هذا الدور: بأن تعريف حكم الأصل للعلة إنما يكون من حيث وجودها، وتعريف العلة للحكم من حيث تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، فتكون الجهة منفكة، فلا دور حينئذ^(٣).

وهذا التعريف الأخير للعلة هو الراجح؛ لأن العلة الشرعية لا تؤثر في الأحكام؛ إذ المؤثر الحقيقي هو الشارع الحكيم؛ كما أن العلة أوصاف حادثة، والحكم الشرعي قديم، والحادث يمتنع أن يؤثر في القديم، فالعلة الشرعية هي مجرد أمارات وعلامات نصبها الشارع لتكون معرفة للأحكام الشرعية.

ومما تقدم يعرف أن أركان القياس أربعة، وهي: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والعلة.

أما حكم الفرع فليس ركناً في القياس؛ لأن حكم الفرع ثمرة القياس، وثمره الشيء متأخرة عنه، وخارجة عن ماهيته، فلا تكون ركناً فيه.

قال الإسنوي في "نهاية السؤل": "فإن قيل: أهملتكم خامساً وهو حكم الفرع.

قلنا: أجاب الآمدي بأن حكم الفرع ثمرة القياس، فلو كان من أركانه لتوقف القياس عليه، وهو دور.

وفيه نظر؛ فإن ثمرة القياس إنما هي العلم بالحكم لا نفس الحكم، فالأولى أن يجاب بأن: حكم الفرع في الحقيقة هو حكم الأصل، وإن كان غيره باعتبار المحل^(٤).

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٢٠٢/٣ - شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب ٢١٣/٢.

(٢) راجع: نهاية السؤل ٣٩/٣.

(٣) راجع: نهاية السؤل ٣٩/٣ - حاشية التفتازاني علي شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢١٣/٢: ٢١٤ - أصول الفقه أ.د / محمد أبو النور زهير ٥٤/٤ - قياس الأصوليين بين المثبتين والنافين - السابق ص ٥٨: ٥٩ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه - السابق ص ٣٢٤: ٣٢٥.

(٤) راجع: نهاية السؤل ٣٨/٣.

قلت: لا خلاف بين ما قاله الإسنوي وما ذكره الآمدي في المعنى؛ لأن الحكم في الأصل والفرع وإن كان واحداً في الحقيقة، إلا أنه يختلف باعتبار الإضافة والاعتبار، فباعتبار إضافته إلى الأصل يسمى: حكم الأصل، وباعتبار إضافته إلى الفرع يسمى: حكم الفرع.

ومما يذكر أن ما تقدم من أركان القياس أربعة وهي: الأصل، والفرع وحكم الأصل، والعلة، هو ما عليه جمهور الأصوليين، وقد نقل عن بعض الحنفية منهم: فخر الإسلام البزدوي، وأبى زيد الدبوسي، وشمس الأئمة السرخسي، ومشايخ الحنفية بسمرقند، أن للقياس ركناً واحداً وهو العلة المشتركة في المحليين، أي: الأصل والفرع، وذلك لأنهم فسروا الركن في القياس بأنه: ما جعل علماً أي: علامة على حكم الشرع، والعلة قد جعلت علماً على الحكم في المحل المنصوص عليه، وجعل المحل غير منصوص عليه وهو الفرع نظيراً له في حكمه.

قال الإمام السرخسي في أصوله: " ركن القياس هو الوصف الذي جعل علماً على حكم العين مع النص من بين هذه الأوصاف التي يشتمل عليها اسم النص، و يكون الفرع به نظيراً للأصل في الحكم الثابت باعتباره في الفرع؛ لأن ركن الشيء: ما يقوم به ذلك الشيء، وإنما يقوم القياس بهذا الوصف"^(١).

ولعل مرادهم من جعل العلة المشتركة هي ركن القياس: أن العلة المشتركة بين الأصل والفرع هي التي تحقق المساواة في الخارج بالفعل، لا أنها وحدها ركن القياس دون الأصل والفرع.

قال ابن عبد الشكور في " مسلم الثبوت ": " وأما قول أكثر الحنفية: إن ركنه: العلة المشتركة، فأرادوا به: ما يحقق المساواة في الخارج بالفعل، لا أنها ركن وحدها دون الأصل والفرع، فتدبر "^(٢).

يؤيد هذا أن الأصوليين من الحنفية، وغيرهم قد درجوا على التمثيل للأصل في القياس، وهو محل الحكم المشبه به في نحو قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار بالخمر، فيقولون:

(١) راجع: أصول السرخسي ١٧٤/٢ - التقرير والتحبير ١٢٤/٣: ١٢٥ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٤٩/٢.

(٢) راجع: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢٤٩/٢.

الأصل: الخمر.

والفرع: النبيذ.

وحكم الأصل: الحرمة.

والعلة: الإسكار.

وفي قياس الذرة على القمح في الربوية بجامع الطعم - مثلاً - يقولون:

الأصل فهذا القياس: القمح.

والفرع: الذرة.

والعلة: الطعم، أو الاقتيات، والادخار، أو الكيل على خلاف في ذلك.

والحكم: الربوية، أى: حرمة بيع الجنس بجنسه متفاضلاً، فكما يحرم بيع القمح بقمح أكثر منه، يحرم كذلك بيع الذرة بذرة أكثر منها.

وإن كان الكمال بن الهمام قد اعتبر ذلك تساهلاً تعورف عليه بين الأصوليين^(١).

(١) راجع: التقرير والتحبير ١٢٥/٣.

المطلب الثاني

خلاف العلماء فيما يسمى أصلاً وما يسمى فرعاً

أولاً: خلاف العلماء فيما يسمى أصلاً:

اختلف العلماء فيما يسمى أصلاً على أربعة مذاهب:

المذهب الأول:

أن الأصل هو محل الحكم المشبه به، أي: المحل المقيس عليه، ففي قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار يكون الأصل هو الخمر.

وهذا المذهب نسب في "المعتمد" و "شرح اللمع" و "الإحكام للآمدي" و "المحصول" و "شرح الكوكب المنير" و "نهاية السؤل"، وكثير من كتب أصول الفقه إلى الفقهاء، ونسبه ابن الحاجب في "مختصره" إلى الأكثرين^(١).

ورجحه الآمدي في "الإحكام" والإمام الرازي في "المحصول" والقاضي البيضاوي في "المنهاج" والفتوحى في "شرح الكوكب المنير" والطوفي في "شرح مختصر الروضة" وغيرهم^(٢).

قال الآمدي في "الإحكام": "والأشبه أن يكون الأصل هو المحل، على ما قاله الفقهاء، لافتقار الحكم، والنص إليه ضرورة من غير عكس، فإن المحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكم"^(٣).

وقال الإمام الرازي في "المحصول": "واعلم أنا بعد التنبيه على هذه الدقائق نساعد الفقهاء على مصطلحهم، وهو أن الأصل: محل الوفاق، والفرع: محل الخلاف، لئلا نفتقر إلى تغيير مصطلحهم"^(٤).

(١) راجع: المعتمد ١٩٧/٢ - شرح اللمع للشيرازي ٨٢٤/٢ - الإحكام للآمدي ١٩٢/٣ - المحصول ١٦/٥ - شرح الكوكب المنير ١٤/٤ - نهاية السؤل للإسنوي ٣٨/٣ - مختصر المنتهى بشرح العضد ٢٠٨/٢ - الإبهاج ٣٧/٣ - البحر المحيط ٧٥/٥ - التقرير والتحبير ١٢٤/٣ - إرشاد الفحول ص ٣٠٤.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ١٩٢/٣ - المحصول ١٩/٥ - نهاية السؤل ٣٨/٣ - الإبهاج ٣٩/٣ - شرح الكوكب المنير ١٤/٤ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢٩/٣.

(٣) راجع: الإحكام للآمدي ١٩٢/٣.

(٤) راجع: المحصول ١٩/٥.

وقال ابن السبكي في "الإبهاج": " ونظر الفقهاء أقرب إلى الاصطلاح، وأوفق لمجاري الاستعمال بين الجدليين، ولقولنا: القياس حمل معلوم على معلوم " والمعلوم: المحل، لا الحكم، ولقول من قال: " القياس رد فرع إلى أصل لعللة جامعة " والفرع والأصل هما المعلومان المذكوران في الحد ^(١).

ووجهة هذا المذهب: أن الأصل في اللغة: هو المحتاج إليه، والمحل المشبه به أولى بهذه التسمية؛ لافتقار الحكم والنص إليه من غير عكس، فالحكم يحتاج إلى محل يتعلق به، وكذلك النص، والمحل المشبه به لا يحتاج إلى ذلك، فهو لا يحتاج إلى غيره، ويحتاج إليه غيره، فصح تسميته أصلاً لذلك ^(٢).

المذهب الثاني:

أن الأصل هو الدليل الذي ثبت به الحكم في المحل المشبه به، سواء أكان نصاً، أم إجماعاً.

ففي مثال قياس النبيذ على الخمر في التحريم السابق يكون الأصل هو قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" ^(٣) وما في معناه من السنة، والإجماع، لأنه الدليل الذي ثبت به الحكم وهو التحريم في المحل المشبه به، وهو الخمر.

وهذا المذهب نسبته أبو الحسين البصري في "المعتمد" و "الآمدي" في "الإحكام" و "الإمام في "المحصول"، والقاضي البيضاوي في "المنهاج"، والفتوحى في "شرح الكوكب المنير"، وغيرهم إلى المتكلمين، ونسبه أبو إسحاق الشيرازي في "شرح اللمع إلى أهل التحقيق، فقال: " والأصل عند أهل التحقيق: النص الذي ثبت به الحكم ". ونقل في "البحر المحيط" للزركشى عن المتكلمين والمعتزلة، والقاضي أبي بكر الباقلاني ^(٤).

ووجهة هذا المذهب: أن الأصل في اللغة: ما بنى على غيره، ودليل الحكم في المحل

(١) راجع: الإبهاج ٣/٣٩.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٣/١٩٢ - المعتمد ٢/١٩٨ - شرح الكوكب المنير ٤/١٤.

(٣) الآية ٩٠ من سورة المائدة.

(٤) راجع: المعتمد ٢/١٩٧ - الإحكام للآمدي ٣/١٩١ - المحصول ٥/١٦ - نهاية السؤل ٣/٣٨ - الإبهاج ٣/٣٧ - شرح الكوكب المنير ٤/١٤ - البحر المحيط ٥/٧٥ - شرح اللمع للشيرازي ٢/٨٢٤ - التقرير والتحرير ٤/١٢٤ - إرشاد الفحول ص ٣٠٤: ٣٠٥.

المشبه به - يبنى عليه غيره وهو الحكم، فتحريم الخمر مبنى على الدليل الدال على هذا التحريم، وهو قوله تعالى: " فاجتنبوه " في الآية السابقة، فصار الدليل أصلاً للحكم بهذا الاعتبار^(١).

المذهب الثالث:

أن الأصل هو الحكم الثابت في المحل المشبه به " المقيس عليه ".

ففي المثال السابق يكون الأصل: هو التحريم الثابت في الخمر.

وهذا المذهب نقله أبو الحسين البصري في " المعتمد " و الآمدي في " الإحكام "، وابن الحاجب في " المختصر "، والفتوحى في " شرح الكوكب المنير "، والطوفي في " شرح مختصر الروضة "، وغيرهم من غير نسبة إلى قائله^(٢).

وقد رجحه أبو الحسين البصري في " المعتمد " حيث قال: " فأما وصف حكم البر بأنه أصل لحكم الأرز، فله وجه صحيح أيضاً؛ لأن حكم الأرز يتفرع على حكم البر من الوجه الذى ذكرناه ".

ثم قال بعد ذلك بقليل: " فصح أن لكل واحد من الأقاويل المذكورة في معنى الأصل وجهاً صحيحاً، وإن كان الأولى أن يكون الحكم هو الأصل " ^(٣).

ووجهة هذا المذهب: أن الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، ويكون العلم به موصلاً إلى العلم بغيره، أو الظن، والحكم في المحل المشبه به " المقيس عليه " يبنى عليه حكم الفرع، ويتوصل به إلى العلم أو الظن بحكم الفرع، فيكون حكم الفرع مبنياً عليه ومتفرعاً عنه، فاستحق الحكم في المحل المقيس عليه أن يكون أصلاً لذلك^(٤).

المذهب الرابع:

وهو مذهب الإمام فخر الدين الرازى، وهو يرى أن كل قياس يشتمل على أصليين:

(١) راجع: الإحكام للآمدي ١٩١/٣ - المعتمد ١٩٨/٢.

(٢) راجع: المعتمد ١٩٧/٢ - الإحكام للآمدي ١٩٢/٣ - مختصر المنتهى بشرح العضد ٢٠٨/٢ - شرح الكوكب المنير ١٤/٤ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢٩/٣ - التقرير والتحبير ١٢٤/٣ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٤٨/٢.

(٣) راجع: المعتمد ١٩٨/٢: ١٩٩.

(٤) راجع: المعتمد ١٩٨/٢ - الإحكام للآمدي ١٩٢/٣ - شرح الكوكب المنير ١٤/٤.

أحدهما: الحكم الثابت في المحل المشبه به " المقيس عليه " .

وثانيهما: العلة في المحل المشبه " المقيس " .

ففي قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، يكون الأصل الأول: التحريم الثابت في الخمر.

والأصل الثاني: الإسكار في النبيذ.

قال الإمام في " المحصول " بعد أن رد على قول الفقهاء، والمتكلمين: " ولما فسد هذان القولان، بقى أن يكون أصل القياس هو الحكم الثابت في محل الوفاق، أو علة ذلك الحكم، ولا بد فيه من تفصيل فنقول: الحكم أصل في محل الوفاق، فرع في محل الخلاف؛ والعلة فرع في محل الوفاق أصل في محل الخلاف ^(١) .

ومعنى هذا: أن الإمام الرازى يرى أن القياس يشتمل على أصليين، وفرعين:

فالأصل الأول: هو الحكم الثابت في المحل المشبه به " المقيس عليه " والذي يسمى: محل الوفاق.

والأصل الثاني: هو العلة في المحل المشبه " المقيس "، والذي يسمى: محل الخلاف.

والفرع الأول: هو العلة في المحل المشبه به " المقيس عليه " أو محل الوفاق.

والفرع الثاني: هو الحكم الذى يثبت في المحل المشبه " المقيس " أو محل الخلاف.

وبناءً على ذلك: ففي مثال قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، يكون الأصل الأول: هو التحريم الثابت في الخمر، لأنه الحكم في محل الوفاق.

والأصل الثاني: هو الإسكار في النبيذ، لأنه العلة في محل الخلاف

ويكون الفرع الأول: الإسكار في الخمر؛ لأنه العلة في محل الوفاق

والفرع الثاني: التحريم الذى يثبت في النبيذ؛ لأنه الحكم في محل الخلاف ^(٢) .

ووجهة الإمام الرازى فيما ذهب إليه: أن الأصل: هو ما انبنى عليه غيره، ويقابله الفرع وهو: ما انبنى على غيره.

(١) راجع: المحصول ١٧/٥.

(٢) راجع: المحصول ١٧/٥: ١٨ - نهاية السؤل ٣٨/٣ - الإبهاج ٣٦/٣: ٣٨ - نبراس العقول ٢١٠/١: ٢١٢ - أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير ٤٩/٤.

والحكم في المحل المشبه به "محل الوفاق" قد انبنى عليه غيره، وهذا الغير هو: العلة؛ لأن العلة مستنبطة من حكم المقيس عليه، فصارت كأنها مبنية عليه ومتفرعة عنه، فصح أن يكون الحكم في محل الوفاق أصلاً للعلة، وأن تكون العلة فرعاً له؛ لأنها مبنية عليه.

والعلة في المحل المشبه "محل الخلاف" قد انبنى عليها الحكم فيه لأن الحكم في محل الخلاف مبنى على وجود العلة فيه، فصح أن تكون العلة في محل الخلاف أصلاً للحكم، وأن يكون الحكم فرعاً لها؛ لأنه مبنى عليها^(١).

ويؤخذ على ما قاله الإمام الرازي: أنه يتمشى فقط في حالة ما إذا كانت العلة المستنبطة من حكم الأصل أى: حكم المحل المقيس عليه؛ لأنها في هذه الحالة تكون مبنية على الحكم، فيصح أن يكون الحكم أصلاً لها، وأن تكون هي فرعاً له.

أما إذا كانت العلة منصوصاً عليها، فلا يتأتى ذلك؛ لأن العلة حينئذ تكون مبنية على الدليل المثبت لها، لا على الحكم، فلا يكون الحكم أصلاً لها، ولا تكون هي فرعاً له، فيكون مذهب الإمام الرازي غير شامل لجميع الأقيسة؛ لأنه يصدق على القياس الذى تكون العلة فيه مستنبطة دون القياس الذى تكون العلة فيه منصوصة^(٢).

والتحقيق: أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، فإطلاق الأصل على المحل المشبه به أو على حكمه، أو على الدليل الذى ثبت به الحكم في المحل المشبه به، أو على غير ذلك مما ذكر إنما هو مجرد اصطلاح للعلماء، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا بُد في إطلاق الأصل على أى مما ذكر، لأن الأصل: ما يبتنى عليه غيره، ولا خفاء في أن الحكم في الفرع مبنى على الحكم في الأصل، والحكم في الأصل مبنى على دليله الذى أخذ منه، وعلى محله، فالكل مما يبنى عليه الحكم في الفرع، إما ابتداءً كابتنائه على الحكم في الأصل، أو بواسطة كابتنائه على المأخذ والمحل؛ إذ أصل الأصل أصل، فلا بُد في تسمية كل واحد منها بالأصل.

قال العضد في "شرح مختصر ابن الحاجب": "وتحقيقه: أن الأصل ما يبتنى عليه الشيء، فلا بُد في الكل؛ لأن الحكم في الفرع يبتنى على الحكم في الأصل، وهو على

(١) راجع: المحصول ١٧/٥: ١٨ - نهاية السؤل ٣/٣٨ - نبراس العقول ١/٢١٢: ٢١٤ - أصول الفقه أ.د / محمد أبو النور زهير ٤/٤٩.

(٢) راجع: نهاية السؤل ٣/٣٨ - التقرير والتحبير ٣/١٢٤ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤/٤٩: ٥٠.

مأخذه ومحلّه، فالكل مما يبتنى عليه الحكم في الفرع ابتداءً أو بواسطة، فلا بُد في التسمية^(١).

وقال الآمدي في "الإحكام": "واعلم أن النزاع في هذه المسألة لفظي؛ وذلك لأنه إذا كان معنى الأصل: ما يبنى عليه غيره، فالحكم أمكن أن يكون أصلاً؛ لبناء الحكم في الفرع عليه على ما تقرر، وإذا كان الحكم في الخمر أصلاً، فالنص الذي به معرفة الحكم يكون أصلاً للأصل، وعلى هذا: أى طريق عرف به حكم الخمر من إجماع، أو غيره أمكن أن يكون أصلاً، وكذلك الخمر؛ فإنه إذا كان محلاً للفعل الموصوف بالحرمة، فهو أيضاً أصل للأصل، فكان أصلاً"^(٢).

وقد رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ أيضاً؛ الفتوحى في "شرح الكوكب المنير"، والطوفي في "شرح مختصر الروضة"، وابن السبكي في الإبهاج"، والشوكاني في "إرشاد الفحول"، والشيخ عيسى منون في "نبراس العقول"، وغيرهم، ونقله الزركشى في "البحر المحيط" عن ابن برهان^(٣).

والراجع: ما ذهب إليه الفقهاء من أن الأصل هو المحل المشبه به "المقيس عليه". قال العضد في "شرح مختصر ابن الحاجب": "واعلم أن الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء: أن الأصل والفرع هما المحلان، ونحن على هذا الاصطلاح نستمر"^(٤).

ثانياً: خلاف العلماء فيما يسمى فرعاً:

اختلف العلماء فيما يسمى فرعاً على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: وهو مذهب الفقهاء أن الذى يسمى فرعاً في القياس هو المحل المشبه "المقيس" أى: الواقعة المجهولة الحكم التي يطلب حكمها بالقياس.

ففي قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، يكون الفرع هو النبيذ.

(١) راجع: شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب ٢٠٨/٢: ٢٠٩ - التقرير والتحرير ١٢٤/٣.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ١٩٢/٣.

(٣) راجع: شرح الكوكب المنير ١٤/٤: ١٥ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢٩/٣ - الإبهاج ٣٨/٣: ٣٩ - البحر المحيط ٧٦/٥ - إرشاد الفحول ص ٣٠٤: ٣٠٥ - نبراس العقول ٢١٠/١: ٢١١.

(٤) راجع: شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب ٢٠٩/٢ - الإحكام للآمدي ١٩٢/٣ - المحصول ١٩/٥ - الإبهاج ٣٩/٣ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢٩/٣ - أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير ٥٠/٤.

وقد نسب هذا المذهب إلى الفقهاء في أكثر كتب أصول الفقه^(١).

ووجهة هذا المذهب: أن الفرع هو: ما يتفرع على غيره، والمحل المشبه حكمه متفرع على غيره، وهو المحل المشبه به، كما أن الفرع أيضاً هو: ما يحتاج إلى غيره، والمحل المشبه يحتاج إلى غيره، فهو يحتاج إلى المحل المشبه به لبيان حكمه، فصح أن يكون المحل المشبه فرعاً لذلك^(٢).

المذهب الثاني: وهو مذهب المتكلمين، أن الفرع هو حكم المحل المشبه، أي: حكم المحل المقيس.

ففي قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، يكون الفرع هو التحريم الذي يثبت في النبيذ، وهذا المذهب قد نقل عن المتكلمين في كثير من كتب أصول الفقه، ومال إليه أبو الحسين البصري في "المعتمد" حيث قال: "وأما الفرع في القياس: فهو عند المتكلمين الحكم المطلوب إثباته بالتعليل، كقبح بيع الأرز متفاضلاً؛ لأنه المتفرع على غيره دون نفس الأرز" ثم قال بعد ذلك بقليل: "وما ذكره المتكلمون أولى؛ لأن نفس الأرز ليس يتفرع على غيره، وإنما المتفرع حكمه"^(٣).

وقال الإمام في المحصول: "وأما الفرع فهو عند الفقهاء عبارة عن محل الخلاف. وعندنا عبارة عن الحكم المطلوب إثباته، لأن محل الخلاف غير متفرع على الأصل، بل الحكم المطلوب إثباته هو المتفرع عليه"^(٤).

ووجهة هذا المذهب: أن الفرع هو: ما يتفرع على غيره، والحكم في المحل المشبه متفرع على غيره؛ لأنه متفرع على الأصل "المحل المشبه به"، أو على حكمه، أو على العلة، فصح تسميته فرعاً لذلك^(٥).

(١) راجع: المعتمد ١٩٩/٢ - الإحكام للآمدي ١٩٢/٣ - المحصول ١٩/٥ - شرح الكوكب المنير ١٥/٤ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٣٠/٣ - شرح اللمع ٨٤٩/٢ - البحر المحيط ١٠٧/٥ - نهاية السؤل ٣٨/٣ - أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير ٥٠/٤.

(٢) راجع: المعتمد ١٩٩/٢.

(٣) راجع: المعتمد ١٩٩/٢ - الإحكام للآمدي ١٩٢/٣ - شرح الكوكب المنير ١٥/٤ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٣٠/٣ - البحر المحيط ١٠٧/٥.

(٤) راجع: المحصول ١٩/٥.

(٥) راجع: المعتمد ١٩٩/٢ - المحصول ١٩/٥.

قال الإسنوي في "نهاية السؤل": "جعل المتكلمون الأصل هو دليل الحكم في الذي سميناه أصلاً، كالدليل الدال على تحريم الخمر في مثالنا وقياسه: أن يكون فرعه المقابل له هو حكم المحل المشبه به، كتحریم الخمر، وفي بعض الشروح أن فرعه المقابل له هو حكم المحل المشبه كتحریم النبيذ، قال: وهو صحيح أيضاً؛ لأن فرع الفرع فرع"^(١).

ويؤخذ من كلام الإسنوي: أنه قد اختلف فيما يسمى فرعاً عند المتكلمين: فذهب البعض إلى أن الذي يسمى فرعاً عندهم هو حكم المحل المشبه به؛ لأن الأصل عند المتكلمين هو دليل الحكم في المحل المشبه به، وحكم المحل المشبه به ينشأ عن الدليل مباشرة ويفتقر إليه، فكان فرعاً عنه.

وذهب البعض الآخر إلى أن الفرع عند المتكلمين هو حكم المحل المشبه "المقيس"؛ لأنه متفرع عن العلة، والعلة متفرعة عن حكم المحل المشبه به، فصار الحكم في المحل المشبه فرعاً للعلة التي هي فرع للحكم في المحل المشبه به، فيكون فرعاً للفرع، فصح أن يكون الحكم في المحل المشبه فرعاً بهذا الاعتبار؛ لأن فرع الفرع فرع"^(٢).

ونقل الزركشي في البحر المحيط عن الأصفهاني أنه يصح أن يكون الفرع عند المتكلمين: الحكم في محل النص، أو علقته، أو الحكم في محل الخلاف"^(٣).

المذهب الثالث:

وهو مذهب الإمام الرازي، أن القياس يشتمل على فرعين:

أحدهما: العلة في محل الوفاق، كالإسكار في الخمر؛ لأنها متفرعة عن الحكم ومبينة عليه، فكانت فرعاً له.

وثانيهما: الحكم في محل الخلاف، كتحریم في النبيذ؛ لأنه متفرع عن العلة في المحل المشبه ومبنى عليها، فكان فرعاً لها.

وذلك لأن الإمام الرازي يرى أن القياس يشتمل على أصلين وفرعين فالحكم عنده أصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف، والعلة فرع في محل الوفاق أصل في محل

(١) راجع: نهاية السؤل ٣/٣٨.

(٢) راجع: أصول الفقه أد. / محمد أبو النور زهير ٤/٥٠.

(٣) راجع: البحر المحيط ٥/١٠٧.

الخلاف^(١).

وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام على خلاف العلماء فيما يسمى أصلاً، فلا حاجة إلى إعادته.

والتحقيق: أن الخلاف الحاصل بين العلماء فيما يسمى فرعاً خلاف لفظي كخلافهم فيما يسمى أصلاً، فتلك مجرد اصطلاحات للعلماء، ولا مشاحة في الاصطلاح.

والراجع: هو ما ذهب إليه الفقهاء، وعليه الجمهور من أن الفرع هو المحل المشبه "المقيس" فالعلماء قديماً وحديثاً تجدهم يطلقون الأصل على المحل المشبه به الذي ثبت حكمه بالنص أو الإجماع، والفرع على المحل المشبه الذي يطلب حكمه بالقياس، وقد رجح مذهب الفقهاء الإمام الآمدي، والإمام الرازي، وابن السبكي، وغيرهم كما تقدم عند الكلام على الخلاف فيما يسمى: أصلاً^(٢).

والله تعالى أعلم.

(١) راجع: المحصول ١٧/٥: ١٩ - نهاية السؤل ٣/٣٨ - شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب ٢/٢٠٩ -

مناهج العقول للبدخشي ٣/٣٦: ٣٧.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٣/١٩٢ - المحصول ٥/١٩ - شرح الكوكب المنير ٤/١٤: ١٥ - الإبهاج ٣/٣٨: ٣٩ -

شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٢٢٩: ٢٣٠ - أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير ٣/٥٠.

المبحث الثاني شروط القياس

تمهيد:

المراد بشروط القياس: شروطه وأركانه، حيث إن كل ركن من أركان القياس المتقدمة له شروط خاصة لا يصح القياس إلا بها، فشروط القياس هي الشروط التي ترجع إلى أركانه، وبما أن أركان القياس أربعة، وهي: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والعلة، فشروط القياس هي شروط هذه الأركان، ولما كانت شروط الأصل هي في الحقيقة شروطاً لحكم الأصل، فسأكتفي بذكر شروط حكم الأصل؛ إذ بمعرفتها تعرف شروط الأصل، فالأصل لم ينفرد بشروط خاصة، وإنما شروطه هي شروط حكمه، وعلى ذلك فسيكون هذا المبحث مشتملاً على ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: شروط حكم الأصل.
- المطلب الثاني: شروط الفرع.
- المطلب الثالث: شروط العلة.

المطلب الأول

شروط حكم الأصل

ذكر الأصوليون لحكم الأصل شروطاً كثيرة، منها المتفق عليه، ومنها المختلف فيه:

أولاً: شروط حكم الأصل المتفق عليها:

اتفق جمهور الأصوليون على اشتراط عشرة شروط في حكم الأصل وهي:

الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل حكماً شرعياً.

وذلك لأن الكلام إنما هو في القياس الشرعي، والغرض من القياس الشرعي: إنما هو بيان حكم الشرع في الفرع " المحل المقيس " نفيًا، أو إثباتًا، فلو لم يكن حكم الأصل حكماً شرعياً، كأن كان حكماً حسياً أو لغوياً أو عقلياً لما تحقق المطلوب من القياس.

وينبنى على هذا الشرط الخلاف في جواز القياس على النفي الأصلي وهو ما كان قبل ورود الشرع، فمن ذهب إلى أن النفي الأصلي حكم شرعي أجاز أن يقاس عليه النفي الطاريء، ومن منع كون النفي الأصلي حكماً شرعياً، منع أن يقاس عليه النفي الطاريء.

ومما يذكر أن هذا الشرط إنما شرطه القائلون بعدم جريان القياس في العقلية، واللغويات، أما القائلون بجواز جريان القياس فيهما فلا حاجة لهم إلى اشتراطه^(١).

الشرط الثاني: أن يكون حكم الأصل ثابتاً وغير منسوخ.

وذلك لأن حكم الأصل لو لم يكن ثابتاً فيه، بأن لم يشرع فيه ابتداءً أو شرع ثم نسخ، لم يمكن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، إذ المقصود من القياس: إثبات مثل حكم الأصل في الفرع، فلو كان حكم الأصل غير ثابت، أو كان منسوخاً، استحال أن يثبت مثله في الفرع بالقياس؛ لأن النسخ يعنى زوال الحكم، وإذا زال الحكم زال اعتبار الشارع للعلة التابعة له، وإذا زال اعتبار العلة فلا يمكن تعدية الحكم بها من الأصل إلى الفرع^(٢).

(١) راجع: الإحكام للآمدي ١٩٤/٣ - مختصر المنتهي بشرح العضد ٢٠٩/٢ - المحصول ٣٥٩/٥ - المستصفي ٣٢٥/٢ - التقرير والتحبير ١٣٠/٣: ١٣١ - الآيات البيّنات لابن قاسم العبادي ١٩/٤ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى - شرح الكوكب المنير ١٧/٤: ١٨ - البحر المحيط ٨١/٥: ٨٢ - إرشاد الفحول ص ٣٠٥ - فواتح الرحموت ٢٥٢/٢ - الإبهاج ١٥٦/٣.

(٢) انظر: المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

كما أنه إذا كان حكم الأصل منسوخاً يكون القياس قد فقد ركنين من أركانه وهما: حكم الأصل، والعلة، لأن العلة مأخوذة من حكم الأصل فإذا زال حكم الأصل بالنسخ، زالت علته، وحينئذ لا يمكن تعديده الحكم من الأصل إلى الفرع، بل يستحيل حصول القياس أصلاً، لانعدام ركنين من أركانه.

الشرط الثالث: أن يكون حكم الأصل ثابتاً بدليل شرعي من الكتاب أو السنة، أو الإجماع على الأرجح.

وذلك لأن الحكم لا بد له من دليل، وبما أنه يشترط في حكم الأصل أن يكون حكماً شرعياً، فلا بد أن يكون دليلاً شرعياً؛ إذ الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالشرع عند أهل السنة، فالعقل لا تثبت به الأحكام الشرعية عندهم، لأنهم لا يقولون بالتحسين والتقييح العقليين، خلافاً للمعتزلة.

كما أنه لو جاز إثبات حكم الأصل بالعقل، لكان الحكم الذي يثبت في الفرع حكماً عقلياً، وحينئذ يكون القياس قياساً عقلياً لا شرعياً، وكلامنا في القياس الشرعي لا في القياس العقلي، فلا بد أن يثبت حكم الأصل فيه بدليل شرعي^(١).

ولا خلاف في صحة القياس إذا كان حكم الأصل فيه ثابتاً بدليل شرعي من الكتاب، أو السنة، أما إذا كان حكم الأصل ثابتاً بالإجماع فقد اختلف العلماء في جواز القياس حينئذ على قولين:

أحدهما: وهو مذهب الجمهور، وصححه الإمام الشيرازي في "شرح اللمع"، ونقله الزركشي في "البحر المحيط" عن ابن السمعاني، وابن برهان أنه يجوز القياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالإجماع^(٢).

واستدل أصحاب هذا القول: بأن الإجماع دليل شرعي، وأصل في إثبات الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة، فيجوز القياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالإجماع، كما يجوز القياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالنص من الكتاب، أو السنة.

(١) راجع: المستصفي ٣٢٥/٢ - الإحكام للآمدي ١٩٤/٣ - المحصول ١٥٩/٥ - البحر المحيط ٨٣/٥ - الإبهاج ١٥٦/٣ - إرشاد الفحول ص ٣٠٥ - دراسات في حجية القياس وأقسامه أ.د/ رمضان عبد الودود ص ٢٤٥: ٢٤٦.

(٢) راجع: شرح اللمع للشيرازي ٨٢٩/٢ - البحر المحيط ٨٣/٥ - الآيات البيئات لابن قاسم العبادي ١٧/٤: ١٨.

كما أنه إذا جاز القياس على ما ثبت حكمه بخبر الواحد، وهو لا يفيد إلا الظن، فلا يجوز على ما ثبت حكمه بالإجماع المفيد للقطع بطريق الأولى.

قال الإمام الشيرازي في "شرح اللمع": " ويجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، كما يجوز على ما ثبت بالنص"، ثم قال: " والدليل على صحة مذهبنا أن نقول: " الإجماع أصل في إثبات الأحكام، فجاز القياس على ما ثبت به، كالنص، ويدل عليه: أنه إذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد، وطريقه الظن، فلا يجوز على ما ثبت بالإجماع، وهو مقطوع بصحته، أولى وأحرى"^(١).

وثانيهما: أنه لا يجوز القياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالإجماع، وهذا القول نقله الإمام الشيرازي في "شرح اللمع" والزرکشی في "البحر المحيط" وابن السبكي في "جمع الجوامع" من غير نسبة إلى قائله. قال الإمام الشيرازي في "شرح اللمع": " ومن أصحابنا من قال: لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، وإنما يجوز على ما ثبت بالكتاب والسنة فحسب"^(٢).

واستدل أصحاب هذا القول: بأن القياس يتوقف على معرفة العلة التي شرع حكم الأصل لأجلها، وإذا كان حكم الأصل ثابتاً بالإجماع فلا يمكن معرفة العلة؛ لأن الإجماع على الحكم قد لا تذكر معه علة الحكم، كما أن الإجماع لا يكون إلا عن مستند يستند إليه من الكتاب، أو السنة، أو غيرهما، وقد لا يذكر مع الإجماع سنده، ومن ثم فلا سبيل إلى معرفة علة الحكم.

وقد يكون الحكم الثابت بالإجماع معللاً بعلّة قاصرة لاتتعدى المحل الذي وجدت فيه، ومن ثم فلا يصح القياس عليه.

وقد يكون سند الإجماع هو القياس، وحكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتاً بالقياس كما سيأتي، فلا يجوز أن يكون ثابتاً بالإجماع المستند إلى القياس؛ لأن المثبت في الحقيقة هو مستند الإجماع.

فلهذه الاحتمالات قالوا: لا يجوز القياس على ما ثبت حكمه بالإجماع^(٣).

(١) راجع: شرح اللمع ٨٢٩/٢: ٨٣٠.

(٢) راجع: شرح اللمع ٨٢٩/٢ - البحر المحيط ٨٣/٥ - الآيات البيّنات ١٧/٤: ١٨ - شرح المحلي علي جمع الجوامع لابن السبكي بحاشية البناني ٢١٤/٢: ٢١٥.

(٣) راجع: شرح اللمع ٨٣٠/٢ - الآيات البيّنات ١٧/٤.

والحق: أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من القول بجواز صحة القياس على ما ثبت حكمه بالإجماع؛ لأن الإجماع أصل مقطوع به من أصول الشريعة، كالكتاب والسنة، فكما يجوز القياس على ما ثبت حكمه بالكتاب أو السنة، يجوز القياس على ما ثبت حكمه بالإجماع.

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجواب عنه: بأننا لا نسلم لهم ما ذكروه من أنه إذا كان حكم الأصل ثابتاً بالإجماع فلا يمكن معرفة العلة، لعدم ذكر علة الحكم مع الإجماع، أو لعدم ذكر مستند الإجماع وذلك لأن معرفة العلة لا تتوقف على ذكرها مع الإجماع، ولا على مستند الإجماع؛ إذ العلة لها طرق كثيرة تستفاد منها، كالمناسبة بين الحكم وبين أمر من الأمور الموجودة في المحل الذي ثبت فيه هذا الحكم، فإذا أجمع العلماء على حكم، ولم ينصوا على علته، ولم يذكروا الدليل الذي استندوا إليه في هذا الحكم، فإنه يمكن إدراك العلة التي شرع لأجلها هذا الحكم بطريق المناسبة، وذلك بالبحث في محل الحكم عن معنى يناسبه ويلائم تشريعه، فإذا وجدنا معنى من المعانى المناسبة جعلناه علة لهذا الحكم^(١).

كما قد تعرف العلة أيضاً بطريق الدوران، أو السبر والتقسيم من غير حاجة إلى ذكر مستند الإجماع.

وأما ما ذكروه من احتمال كون الحكم الثابت بالإجماع معللاً بعلّة قاصرة لا تتعدى المحل الذي وجدت فيه، فمدفوع بما ذكره الإمام الشيرازي في "شرح اللمع" من أن وجود علة غير متعدية لا يمنع من وجود علة أخرى متعدية^(٢).

كما أنه لا أثر لهذا الاحتمال؛ لأنه من باب احتمال المانع، والأصل عدمه.

وأما ما ذكروه من احتمال كون سند الإجماع هو القياس، وحكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتاً بالقياس، فلا يجوز أن يكون ثابتاً بالإجماع المستند إلى القياس، لأن المثبت في الحقيقة هو مستند الإجماع، فمدفوع بما ذكره ابن قاسم العبادي في "الآيات البيّنات" من أنه لا أثر لهذا الاحتمال، لأنه من باب احتمال المانع والأصل عدمه.

وأيضاً: فإن ثبوت الحكم في المجمع عليه إنما هو بالإجماع لا بسنده ولو فرض أن

(١) راجع: دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه أ.د. / رمضان عبد الودود ص ٢٤٧ - تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس ص ١٢٠.

(٢) راجع: شرح اللمع ٨٣٠/٢.

سند الإجماع الكتاب، أو السنة^(١).

مثال القياس الذى يكون حكم الأصل فيه ثابتاً بالإجماع: قياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ثبوت الولاية للأب عليهما بجامع الصغر في كل.

فالأصل في هذا القياس: البكر الصغيرة.

والفرع: الثيب الصغيرة.

وحكم الأصل: ثبوت الولاية للأب على ابنته الصغيرة في أمر زواجها، وهو حكم ثابت بالإجماع.

والعلة: الصغر، وطريق إدراك هذه العلة هو: المناسبة الظاهرة بين الصغر وبين ثبوت ولاية التزويج.

الشرط الرابع: أن لا يكون حكم الأصل ثابتاً بالقياس.

خلافاً لبعض الحنابلة، وأبى عبد الله البصرى.

وقد عبر بعض الأصوليين عن هذا الشرط بأنه يشترط أن لا يكون ذلك الأصل فرعاً لأصل آخر.

وإنما شرط جمهور الأصوليين هذا الشرط؛ لأن حكم الأصل لو كان دليل ثبوته القياس، فإن ذلك يستدعى وجود قياسين:

أحدهما: لإثبات حكم الأصل.

وثانيهما: لإثبات حكم الفرع.

وحينئذٍ إما أن تتحد العلة في القياسين، أو تختلف:

فإن اتحدت العلة في القياسين، فإنه يترتب على ذلك وجود قياس زائد، ويكون ذكره حشواً وتطويلاً بلا فائدة.

مثال ذلك: إذا أراد المستدل أن يثبت حرمة التفاضل في بيع الأرز بالأرز، فيقيس الأرز على الذرة في حرمة بيعه بمثله متفاضلاً بجامع الطعم في كل.

فإذا منع المعارض حرمة التفاضل في الذرة وهي: حكم الأصل، فحينئذٍ يلجأ المستدل

(١) راجع: الآيات البيئات لابن قاسم العبادي ١٧/٤: ١٨.

إلى إثبات حرمة التفاضل في الذرة بقياس الذرة على القمح في حرمة بيعه بمثله متفاضلاً بجامع الطعم في كل.

فنجد أن العلة في القياسين متحدة وهي الطعم، فيكون الإثبات بالقياس الأول تطويلاً لا فائدة فيه؛ لأنه كان يمكن الاستغناء عنه، وإثبات حرمة بيع الأرز بالأرز متفاضلاً بقياسه على القمح بجامع الطعم ودون حاجة إلى قياس الأرز على الذرة.

أما إن اختلفت العلة في القياسين، فإنه يترتب على ذلك بطلان القياس؛ لعدم اشتراك الأصل والفرع في العلة.

مثال ذلك: إذا أراد المستدل أن يثبت أن الجذام^(١) عيب يفسخ به النكاح، فيقيس الجذام على الرتق^(٢) في فسخ النكاح بجامع أن كلاهما عيب يفسخ به البيع.

فيمنع المعارض فسخ النكاح بالرتق، وهو حكم الأصل، فيلجأ المستدل إلى إثبات فسخ النكاح بالرتق بقياس الرتق على الجب^(٣) في فسخ النكاح، بجامع أن كلاهما عيب يفوت به الاستمتاع، والجب يفسخ به النكاح اتفاقاً، فالرتق يفسخ به النكاح كذلك.

فنجد أن العلة في القياسين مختلفة، فالعلة في القياس الأول: فسخ البيع، وفي القياس الثاني: تفويت الاستمتاع، فيكون القياس الأول باطلاً؛ لأن العلة التي ثبت بها حكم الأصل فيه، وهو الرتق، تفويت الاستمتاع، وهذه العلة ليست موجودة في الفرع في هذا القياس وهو الجذام، فلا جامع بين الأصل والفرع فيه، فيبطل هذا القياس لفقد ركن من أركانه، وهو العلة.

وبناءً على ذلك: فلا يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتاً بالقياس، وهذا هو ما عليه

(١) الجذام: علة يحمر منها الجلد، ثم يسود، ثم ينقطع ويتناثر.

راجع: المصباح المنير ص ١١٠ - تاج العروس، باب الميم فصل الجيم (جذم) ٩٩/١٦ - القاموس المحيط ٢٤/٤.

(٢) الرتق: ضد الفتق، وهو مصدر قولهم: رتقت المرأة، رتقا، فهي رتقاء، أي: التصق ختانها فلم تتل لارتقاق ذلك الموضع منها، فهي لا يستطيع جماعها.

والمرأة الرتقاء: المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه.

راجع: تاج العروس باب القاف، فصل الراء (رتق) ١٦٠/١٣ - القاموس المحيط باب القاف فصل الراء ٣١٨/٣.

(٣) الجب: هو القطع، يقال: جب الشيء يجبه جباً، أي: قطعه، والمجبوب: مقطوع الذكر.

راجع: تاج العروس، باب الباء فصل الجيم (جبب) ٣٤٧/١ - القاموس المحيط ٥٧/١.

جمهور الأصوليين.

وقد خالف في ذلك بعض الحنابلة وأبى عبد الله البصري، زعماً منهم بأن الفرع لما ثبت الحكم فيه بالقياس صار أصلاً في نفسه، فجاز أن يستنبط منه معنى ويقاس عليه، كالأصل الثابت بالنص.

والراجع: هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين، لما يترتب على ثبوت حكم الأصل بالقياس من وجود قياسين يكون ذكر أحدهما لغواً لا فائدة فيه، أو يكون أحدهما باطلاً^(١).

قال الإمام الزركشي في "البحر المحيط": "وهذا كله بالنسبة إلى الناظر (أي: المجتهد). وأما المناظر فبحسب ما يصطلحون عليه. وأما أرباب المذاهب، فأقوال مقلديهم وإن كانت فروعاً تنزل بالنسبة إلى المقلدين منزلة أقوال الشارع عند المجتهدين، فإذا حفظ من إمامه فتياً، وفهم معناها، جاز له أن يلحق بها ما يشابهها على الصحيح، خلافاً لمحمد بن يحيى، وهو المعبر عنه بالتخريج"^(٢).

الشرط الخامس: أن لا يكون الدليل الذي دل على حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع.

وذلك لأنه إذا كان الدليل الذي دل على حكم الأصل متناولاً لحكم الفرع، لم يكن جعل أحدهما أصلاً، والآخر فرعاً بأولى من العكس.

وأيضاً: فإنه لو كان الدليل الذي دل على حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع، لكان حكم الفرع ثابتاً بهذا الدليل لا بالقياس، ومن ثم فلا تكون هناك حاجة إلى القياس، فيكون ذكره عارياً عن الفائدة للاستغناء بدليل الأصل عنه.

مثال ذلك: إذا أراد المستدل أن يثبت حرمة النبيذ، فيقيس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار في كل، ثم يستدل على ثبوت التحريم في الأصل وهو الخمر

(١) راجع: المستصفي ٣٢٥/٢: ٣٢٦ - الإحكام للآمدي ١٩٤/٣: ١٩٦ - مختصر المنتهي بشرح العضد ٢٠٩/٢: ٢١٠ - المحصول ٣٦٠/٥ - البحر المحيط ٨٤/٥: ٨٥ - شرح اللمع للشيرازي ٨٣٠/٢: ٨٣١ - شرح الكوكب المنير ٢٤/٤: ٢٦ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٩٣/٣: ٢٩٤ - التقرير والتحبير ١٣١/٣ - فواتح الرحموت ٢٥٣/٢ - نهاية السؤل ١١٩/٣ - الإبهاج ١٥٧/٣ - الآيات البينات ١٧/٤ - إرشاد الفحول ص ٣٠٥: ٣٠٦ - أصول الفقه أ.د / محمد أبو النور زهير ١٣٨/٤: ١٣٩.

(٢) راجع: البحر المحيط ٨٥/٥ - المستصفي ٣٢٦/٢.

بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كل مسكر حرام " ^(١) فإن هذا الدليل شامل لحكم النبيذ، وعليه فيكون حكم النبيذ ثابتاً بهذا الدليل لا بالقياس على الخمر، ومن ثم فلا حاجة إلى هذا القياس ^(٢) اللهم إلا أن يكون ذكره من باب ترادف الأدلة على مدلول واحد، وهو جائز، فيكون تحريم النبيذ ثابتاً بدليلين:

أحدهما: النص، وهو عموم حديث " كل مسكر حرام ".

وثانيهما: القياس على الخمر في التحريم بجامع الإسكار.

والحق: أنه إذا كان الدليل الدال على حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع فلا يصح القياس في هذه الحالة؛ لأن الحكمين تساويا في شمول الدليل لهما، فلا وجه لجعل أحدهما أصلاً والآخر فرعاً، فليس لأحدهما مزية على الآخر حتى يجعل أصلاً له، وليس أحدهما متفرعاً عن الآخر، أو مبنياً عليه حتى يقال: إنه فرع، فلا معنى لجعل أحد المشمولين للدليل أصلاً للآخر، أو فرعاً له، فليس هذا من ترادف الأدلة ^(٣).

الشرط السادس: أن يكون حكم الأصل معللاً بعلّة معينة غير مبهمة

وذلك لأن القياس عبارة عن: إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لاشتراكهما في العلة، فإذا كان حكم الأصل غير معلل، أو كان معللاً بعلّة مبهمة وغير معروفة، فلا يصح القياس؛ لأنه إذا كان حكم الأصل غير معلل يكون الجامع بين الأصل والفرع منعوماً، فينعقد القياس تبعاً لذلك، لانعدام أحد أركانه وهو: العلة.

وإذا كان حكم الأصل معللاً بعلّة مبهمة، فلا يتحقق القياس كذلك؛ لأنه لا يمكن حصول القياس بدون العلم بالعلّة الجامعة بين الأصل والفرع.

مثال ما لا تدرك العلة فيه: أعداد الركعات في الصلوات الخمس، فإن العقل لا يستطيع أن يدرك العلة في جعل الشارع صلاة الصبح ركعتين، والظهر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، ومن ثم فلا يمكن قياس صلاة على صلاة أخرى في عدد ركعاتها؛ لأن العلة مبهمة

(١) الحديث سبق تخريجه في ص.

(٢) راجع: المستصفي ٣٢٦/٢ - الإحكام للآمدي ١٩٩/٣ - المحصول ٣٦١/٥ - مختصر المنتهي بشرح العضد ٢١٣/٢ - البحر المحيط ٨٦/٥ - شرح الكوكب المنير ١٨/٤: ١٩ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٣٠١/٣ - التقرير والتحرير ١٣١/٣ - فواتح الرحموت ٢٥٣/٢ - الآيات البيّنات ٢٣/٤: ٢٤ - الإبهاج ١٥٧/٣: ١٥٨ - إرشاد الفحول ص ٣٠٦ - أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير ١٣٩/٣.

(٣) راجع: الآيات البيّنات لابن قاسم العبادي ٢٤/٤.

ولا يمكن إدراكها.

ومثال ذلك أيضاً: نُصِبَ الزكوات، ومقادير الحدود والكفارات، فالحكم في كل ذلك غير معقول المعنى، ومن ثم فلا يمكن إدراك علته^(١).

الشرط السابع: أن لا يكون حكم الأصل متأخراً في المشروعية عن حكم الفرع، إذا كان حكم الفرع لا دليل عليه سوى القياس.

وذلك لأن حكم الأصل لو كان متأخراً في المشروعية عن حكم الفرع ولم يكن لحكم الفرع دليل غير هذا القياس يكون حكم الفرع في هذه الحالة، أى: قبل هذا الأصل حاصلاً بغير دليل، وهو باطل؛ لأن المدلول لا يوجد بدون دليل يدل عليه، وإلا يلزم التكليف بما لا يطاق، وهو غير واقع شرعاً.

أما إذا وجد لحكم الفرع قبل حكم الأصل دليل آخر غير القياس، فإنه يجوز القياس في هذه الحالة، ولا يشترط تقدم حكم الأصل في المشروعية على حكم الفرع؛ لأن حكم الفرع قبل حكم الأصل يكون ثابتاً بذلك الدليل، وبعده يكون ثابتاً به وبالقياس، ويكون ذلك من ترادف الأدلة على المدلول الواحد، وهو جائز.

مثال ذلك: أنه لا يصح قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية بجامع أن كلاً منهما طهارة.

وذلك؛ لأن الأصل في هذا القياس: التيمم، والفرع: الوضوء، والوضوء متقدم في المشروعية على التيمم، لأن الوضوء شرع بمكة المكرمة قبل الهجرة، والتيمم شرع بالمدينة المنورة بعد الهجرة، فحكم الفرع، وهو وجوب النية في الوضوء قبل هذا القياس إذا ثبت يكون ثابتاً بدون دليل، وهو باطل.

هذا إذا قلنا: إن النية في الوضوء لا دليل على وجوبها إلا القياس على التيمم، أما إذا قلنا: إن وجوب النية في الوضوء له دليل آخر غير هذا القياس، وهو ما روى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنما الأعمال بالنيات"^(٢)، وكان هذا الحديث ثابتاً قبل الهجرة، صح

(١) راجع: المحصول ٣٦١/٥ - نهاية السؤل ١٢٠/٣ - الإبهاج ١٥٨/٣ - أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير ١٣٩/٤ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه أ.د. / رمضان عبد الودود ص ٢٥٠: ٢٥١.

(٢) الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، باب ما جاء إن الأعمال بالنية، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنما الأعمال بالنية، وأبو داود، في كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنيات، والنسائي في كتاب

قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، وتكون النية في الوضوء، وهي حكم الفرع ثابتة قبل الهجرة بهذا الحديث، وبعد الهجرة تكون ثابتة به وبالقياس^(١).

الشرط الثامن: أن لا يكون حكم الأصل خاصاً به.

بمعنى: أن لا يكون المحل المقيس عليه قد ثبت أنه منفرد بالحكم ومختص به بدليل يدل على الاختصاص من الكتاب أو السنة، وذلك لأن اختصاص الحكم بمحل مانع من تعديته إلى غير ذلك المحل، فلو تعدى الحكم من ذلك المحل بالقياس إلى محل آخر، كان هذا القياس مخالفاً للدليل الشرعي الدال على الخصوصية، فيكون باطلاً؛ لأن القياس في مقابلة النص باطل.

ومن أمثلة ذلك:

١- اختصاص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإباحة الزواج له على سبيل الهبة بدون مهر، فإن هذا الحكم خاص به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يتعداه إلى غيره من الأمة، فلا يصح أن يقاس على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيره من الأمة في هذا الحكم، وهو الزواج بالهبة بدون مهر، ويدل على اختصاص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا الحكم قوله تعالى: "وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ" (٢) فالآية صريحة في الدلالة على اختصاص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا الحكم دون غيره من المؤمنين.

٢- اختصاص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجواز الجمع بين تسع من النساء بالزواج، فهذا الحكم خاص به، فلا يحل لغيره من الأمة أن يجمع بين أكثر من أربع من النساء، لأن الدليل قد دل على اختصاصه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك، كما دل الدليل أيضاً على بيان العدد المباح

الطهارة، باب النية في الوضوء من حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه" ولفظ البخاري ومسلم: "إنما الأعمال بالنية".

راجع: فتح الباري ١/١٦٣: ١٦٤ حديث رقم ٥٤ - صحيح مسلم بشرح النووي ٦١/٧ حديث رقم ١٩٠٧ - سنن أبي داود ٥٠٧/١ رقم ٢٢٠١ - سنن النسائي ٥٨/١.

(١) راجع: المعتمد ٢/٢٧٢ - المحصول ٥/٣٦١ - نهاية السؤل ٣/١٢٠ - الإبهاج ٣/١٥٨: ١٥٩ - أصول الفقه أ.د./

محمد أبو النور زهير ٤/١٤٠ - إرشاد الفحول للشوكاني ص ٣٠٧ - تذكير الناس ص ١٢٦: ١٢٧.

(٢) من الآية ٥٠ من سورة الأحزاب.

في حق الأمة، وهو أربع نسوة، وهذا الدليل هو قوله تعالى " فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا " ^(١) فلا يصح أن يقاس على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيره في جواز الجمع بين أكثر من أربع.

٣- اختصاص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتحريم نكاح أزواجه من بعده، فهذا الحكم من خصائصه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكريماً له، ومن ثم فلا يصح أن يقاس على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيره من الأمة في هذا الحكم، والدليل على اختصاص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك قوله تعالى: "وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ" ^(٢).

٤- اختصاص الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بقبول شهادته وحده، وجعل شهادته تعدل شهادة رجلين، والدليل على ذلك: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من شهد له خزيمة فهو حسبه " ^(٣) ومن ثم فلا يصح أن يقاس على خزيمة غيره في هذا الحكم، سواء أكان من الصحابة أم من غيرهم، حتى وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق.

٥- اختصاص الصحابي الجليل أبو بردة بن نيار بإجزاء الجذعة من المعز في الأضحية، فقد خصه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك بقوله: " تجزئك ولا تجزىء أحداً بعدك " ^(٤)، ومن

(١) من الآية ٣ من سورة النساء.

(٢) من الآية ٥٣ من سورة الأحزاب.

(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد، والنسائي في كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد علي البيع، والإمام أحمد في المسند، كلهم من حديث عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابتاع فرساً من أعرابي، وأنكر الأعرابي البيع، وطفق يقول: هلم شاهداً يشهد أنني قد بعته، فقال: خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك بايعته، فأقبل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علي خزيمة فقال: " بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهادة خزيمة شهادة رجلين ".
 راجع: سنن أبي داود ١٧٢/٢ رقم ٣٦٠٧ - سنن النسائي ٣٠١/٧: ٣٠٢ - مسند الإمام أحمد ١٢٣/٦: ١٢٤ رقم ٢١٧٨٠.

(٤) الحديث: أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي، باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز ولن تجزىء عن أحد بعدك، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها، من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن أول ما نبداً به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر،

ثم قلا يصح أن يقاس عليه غيره في التضحية بالجذع من الماعز^(١).

الشرط التاسع: أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن سنن القياس.

والمعنى: أنه يشترط في حكم الأصل أن لا يكون خارجاً عن قاعدة القياس الشرعي، وطريقته، فإن المجهود في القياس الشرعي أن يكون الحكم في الأصل معللاً بعلّة ظاهرة، سواء أكانت منصوصة أم مستنبطة، وأن يكون ذلك الحكم موجوداً في صور كثيرة لوجود علته فيها، فلا يكون الحكم خاصاً بالمحل الذي وجد فيه، ومقصوراً عليه دون غيره بدليل يدل على الاختصاص، فهذه هي الطريقة المجهودة في جريان القياس الشرعي، وإثبات الأحكام به، فما خرج عن هذه الطريقة يعتبر معدولاً به عن سنن القياس، فلا يقاس عليه، وهذا هو المعنى بقول الفقهاء: "الخارج عن القياس لا يقاس عليه"^(٢).

وهذا الشرط أعم من الذي قبله؛ لأن اختصاص الأصل بالحكم هو أحد أقسام ما خرج عن سنن القياس.

ومما يذكر أن بعض الأصوليين قد عبر عن هذا الشرط بأنه يشترط في حكم الأصل: أن يكون معقول المعنى.

وقد قسم الأصوليون الخارج عن سنن القياس إلى أربعة أقسام، ذكرها الإمام الغزالي في "المستصفي" والآمدي في "الإحكام، وغيرهم، وهذه الأقسام هي:

فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح (أي: قبل الصلاة) فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح، فقال: عندي جذعة خير من مسنة، فقال: " اذبحها ولن تجزىء عن أحد بعدك " واللفظ لمسلم.

والجذعة من المعز: ما لها سنة ودخلت في الثانية.

والمسنة: هي التي أسقطت مقدم أسنانها للبدل، وهي أكبر من الجذعة بسنة.

راجع: فتح الباري ١٥/١٠: ١٦ حديث رقم ٥٥٥٦، ٥٥٥٧ - صحيح مسلم بشرح النووي ١٢٥/٧: ١٣٠.

(١) راجع: قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني ١١٢/٢: ١١٣ - أصول السرخسي ١٤٩/٢: ١٥١ - التقرير والتحرير ١٢٦/٣: ١٢٧ - مختصر المنتهي بشرح العضد ٢١١/٢ - البحر المحيط ٩٥/٥ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه ص ٢٥٢: ٢٥٣ - تذكير الناس ص ١٢٨: ١٢٩.

(٢) راجع: المستصفي ٣٢٦/٢: ٣٢٧ - قواطع الأدلة ١١٢/٢ - البحر المحيط ٩٣/٥: ٩٤ - مختصر المنتهي بشرح العضد ٢١١/٢ - أصول السرخسي ١٤٩/٢: ١٥٠ - التقرير والتحرير ١٢٦/٣ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه ص ٢٥٥: ٢٥٦.

القسم الأول: ما كان غير معقول المعنى، وشرع ابتداءً، ولم يستثن من قاعدة سابقة، أى: لم يقطع من أصل سابق.

وهذا القسم يمتنع فيه القياس، لكونه يتعذر إدراك العلة فيه؛ لأنه غير معقول المعنى، قال الإمام الغزالي في "المستصفي": "يسمى خارجاً عن القياس تجوزاً؛ إذ معناه: أنه ليس منقاساً، لأنه لم يسبق عموم قياس ولا استثناء حتى يسمى المستثنى خارجاً عن القياس بعد دخوله فيه"^(١).

والمعنى: أن اعتبار هذا القسم خارجاً عن القياس إنما هو من قبيل المجاز؛ لأنه لم يدخل في القياس أصلاً حتى يقال: إنه خارج عنه، فلا يقاس عليه غيره.

ومن أمثلة هذا القسم: أعداد الركعات في الصلوات الخمس، ونصب الزكوات، ومقادير الحدود والكفارات، فلا تقاس صلاة على صلاة أخرى في عدد ركعاتها، ولا زكاة على زكاة في مقدار نصابها، ولا حد على آخر في مقداره، ولا كفارة على أخرى في مقدارها، لتعذر إدراك العلة في هذه الأمور.

فمثلاً: لا يقاس حد السرقة على حد الزنى في مقدار العقوبة الواجبة، ولا كفارة الظهار مثلاً على كفارة اليمين في مقدارها.

أما نفس الحدود والكفارات فيجوز القياس فيها عند الجمهور غير الحنفية^(٢).

القسم الثانى: ما عقل معناه، وشرع ابتداءً، فلم يقطع من أصل سابق، ولم يستثن من قاعدة معينة، لكنه عديم النظر، أى لا يوجد له نظير في الخارج.

وهذا القسم لا يقاس عليه أيضاً لتعذر الفرع الذى هو أحد أركان القياس، وقد نقل الزركشى في "البحر المحيط" عن الصفي الهندي أنه قال: "وتسمية هذا بالخارج عن القياس بعيدة جداً، ثم قال: "قلت: فيه التأويل في الذى قبله"^(٣) أى: أن اعتباره خارجاً عن القياس إنما يكون من قبيل المجاز.

(١) راجع: المستصفي ٣٢٨/٢.

(٢) راجع: المستصفي ٣٢٨/٢ - الإحكام للآمدي ١٩٦/٣: ١٩٧ - مختصر المنتهي بشرح العضد وحاشية التفتازاني عليه ٢١١/٢ - البحر المحيط ٩٧/٣ - التقرير والتحبير ١٢٦/٣: ١٢٧ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٣٠٣/٣، ٣٠٥ - إرشاد الفحول ص ٣٠٧ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه ص ٢٥٩ - أصول الفقه للخضري ص ٣٤٠.

(٣) راجع: البحر المحيط للزركشى ٩٧/٥.

قال الإمام الغزالي في " المستصفي ": " القواعد المبتدأة العديمة النظير لا يقاس عليها، مع أنه يعقل معناها؛ لأنه لا يوجد لها نظير خارج مما تناوله النص والإجماع، والمانع من القياس فقد العلة في غير المنصوص، فكأنه معلل بعلّة قاصرة " (١).

ومن أمثلة هذا القسم: رخصة قصر الصلاة الرباعية والفطر للصائم بسبب السفر، فهي وإن كانت معقولة المعنى؛ إذ المعنى فيها: دفع المشقة والحرّج عن المكلفين، لكن لا يقاس عليها مشقة أخرى؛ لأنها لا يشاركها غيرها في جملة معانيها ومصالحها، ومن ثم فلا يصح أن يقاس على السفر غيره من الأعمال الشاقة في جواز قصر الصلاة الرباعية، أو الفطر بالنسبة للصائم في رمضان، وذلك لكون المشقة متفاوتة وغير منضبطة، فتعين السفر أن يكون علة ومناطاً للحكم دون غيره.

ومن هذا القسم أيضاً: المسح على الخفين، فإنه شرع لعسر النزع ومسيس الحاجة إلى استصحابهما، فهو حكم معقول المعنى ومع ذلك لا يقاس عليه المسح على العمامة، أو القفازين، وكذلك ما لا يستر جميع القدم، لأنه لا يوجد في الخارج ما يساوي المسح على الخفين في الحاجة، وعسر النزع، وعموم الوقوع.

ومن هذا القسم أيضاً: القسامة، وهو: تحليف مدعى القتل مع اللوث خمسين يميناً، والمعنى فيه: التغليظ في حقن الدماء، وإلا لم يتعذر للأعداء القتل بغير مشهد الشاهدين، ولا للأشرار الذين لا يمنعونهم وازع التقوى من الحلف مرة واحدة، فروعى في تشريع القسامة المصلحتان: مصلحة ولى الدم، ومصلحة المدعى عليه بالقتل، ومع ذلك لا يقاس على القسامة غيرها في هذا الحكم لأن هذا الحكم لا نظير له في الخارج، فلا يمكن أن يقاس على القسامة - مثلاً - البهيمة إذا وجدت مقتولة في محلة حتى تضمن فلا يصح أن يقال: يحلف صاحب البهيمة خمسين يميناً حتى تضمن، كما يحلف ولى دم القتل خمسين يميناً حتى تثبت له الدية.

وقد عد الآمدي في " الإحكام "، وابن الحاجب في " المختصر " القسامة مما لا يعقل معناه.

ومن هذا القسم أيضاً: إيجاب الدية على العاقلة، وتعلق أرش الجناية برقبة العبد، وإيجاب غرة في الجنين وغير ذلك كثير (٢).

(١) راجع: المستصفي ٣٢٨/٢.

(٢) راجع: المستصفي ٣٢٨/٢ - ٣٢٩ - الإحكام للآمدي ١٩٧/٣ - مختصر المنتهي بشرح العضد ٢١١/٢ -

القسم الثالث: ما استثنى من قاعدة عامة، وثبت اختصاص المستثنى بحكمه، فما كان من هذا القسم لا يقاس عليه غيره، سواء عقل معناه، أم لا، وذلك لأنه قد فهم من الشرع اختصاص المحل المستثنى بالحكم، وفي تجويز القياس عليه إبطال لهذا الاختصاص المعلوم من الشرع بالنص، ولا سبيل إلى إبطال النص بالقياس.

ومن أمثلة هذا القسم: اختصاص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالزواج بالهبة بدون مهر، وبالجمع بين تسع من النساء، واختصاص خزيمة بن ثابت الأنصاري بقبول شهادته وحده واختصاص أبي بردة بن نيار بالتضحية بالعناق أو الجذع من المعز، وغير ذلك^(١) وقد تقدم الكلام عن هذا القسم في الشرط الثامن.

القسم الرابع: ما استثنى من قاعدة عامة، لكن المستثنى معقول المعنى.

ومن أمثلة هذا القسم: بيع العرايا، وهو بيع الرطب على رؤس النخل بمثله من التمر خرساً، أى: بطريق التخمين من غير كيل ولا وزن.

فبيع العرايا مشروع بما روى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رخص في بيع العرايا "^(٢) وهو مستثنى من القاعدة العامة في تحريم الربا، ومنها تحريم بيع الجنس بجنسه

البحر المحيط ٩٧/٥ - شرح الكوكب المنير ٢١/٤: ٢٢ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٥٢/٢ - التقرير والتحبير ١٢٨/٣: ١٢٩ - الإبهاج ١٦٠/٣.

(١) راجع: المستصفي ٣٢٧/٢ - الإحكام للآمدي ١٩٦/٣ - البحر المحيط ٩٨/٥ - التقرير والتحبير ١٢٧/٣ - مختصر المنتهي بشرح العضد ٢١١/٢ - أصول السرخسي ١٥١/٢: ١٥٢ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٥١/٢: ٢٥٢ - شرح الكوكب المنير ٢١/٤ - الإبهاج ١٦٠/٣ - أصول الفقه للخضري ص ٣٣٩.

(٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وفي باب بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالتمر وبيع الزبيب بالزبيب، وفي باب تفسير العرايا من حديث زيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بألفاظ متقاربة منها: "أن النبي (ص) رخص في العرايا بخرصها" ومنها: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً".

كما أخرجه أيضاً في كتاب المساقاة من حديث أبي هريرة قال: "رخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق".

وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا من حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة.

راجع: فتح الباري ٤٤١/٤ حديث رقم ٢١٧٣، ٤٤٩/٤ رقم ٢١٨٨، ٤٥٦/٤ رقم ٦١/٥ - صحيح مسلم بشرح النووي ٤٤٦/٥: ٤٤٩.

متفاضلاً، لما روى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نهى عن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلاً بمثل يداً بيد " (١).

وهذه المشروعية معقولة المعنى؛ إذ المعنى فيها: حاجة الناس إلى هذا النوع من المعاملات، فقد يكون الشخص محتاجاً إلى الرطب، ولا سبيل له إلى شرائه إلا بما عنده من التمر الذي قد يحتاجه صاحب الرطب، فرخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيع الرطب وهو على رؤس النخل بالتمر دفعاً لهذه الحاجة.

ومن هذا القسم أيضاً: الحكم ببقاء صيام من أكل أو شرب ناسياً فإنه مشروع بما روى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه " (٢).

وهو مستثنى من أصل كلي، وهو: أن الشيء يزول بزوال ركنه؛ وركن الصوم هو الإمساك عن المفطرات، ومقتضى انعدام هذا الركن عدم بقاء الصيام؛ لأن الشيء لا يبقى مع عدم ركنه، فالحكم ببقاء الصيام مع عدم ركنه يكون على خلاف هذا الأصل الكلي.

وهذا الحكم معقول المعنى، والمعنى فيه: أن الناسى لم يعتمد الأكل أو الشرب، ولم يوجد منه قصد ارتكاب المحرم، فناسب ذلك الحكم ببقاء صومه (٣).

(١) الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً من حديث أبي سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء ".

وفي الباب عند مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة نحوه.

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر، من حديث أبي هريرة، وفي باب بيع البر بالبر من حديث عبادة بن الصامت.

راجع: صحيح مسلم بشرح النووي ١٧/٦ - سنن النسائي ٢٧٣/٧: ٢٧٤.

(٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، ومسلم في كتاب الصيام، باب أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من نسي وهو صائم، أكل، أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه " واللفظ لمسلم.

راجع: فتح الباري ١٨٣/٤: ١٨٤ - صحيح مسلم بشرح النووي ٢٩١/٤.

(٣) راجع: المستصفي ٣٢٧/٢: ٣٢٨ - البحر المحيط ٩٨/٥ - الإبهاج ١٦٠/٣ - أصول السرخسي ١٥٣/٢: ١٥٥ -

وهذا القسم هو موضع الخلاف بين العلماء، فهل يجوز القياس على ما استثنى من قاعدة عامة أو من أصل كلي، وكان المستثنى معقول المعنى، فيقال - مثلاً - يصح بيع العنب على رؤس الشجر بمثله من الزبيب خرساً قياساً على بيع الرطب على رؤس النخل بمثله من التمر خرساً، لاشتراكهما في علة الحكم وهي حاجة الناس إلى هذا النوع من المعاملات؟ أو يقاس المخطيء، والمكره على الفطر على الناسى في بقاء الصيام بجامع أن كلاهما لم يوجد منه قصد الإبطال أو ارتكاب المحرم؟ أم لا يجوز القياس على ما استثنى من قاعدة عامة، أو من أصل كلي، وكان معقول المعنى؟ حكى الإمام الزركشى في "البحر المحيط" في هذه المسألة خمسة مذاهب للأصوليين:

المذهب الأول:

وهو مذهب الجمهور من الشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية كأبى زيد الدبوسى، أنه يجوز القياس على ما استثنى من قاعدة عامة مطلقاً متى كان المستثنى معقول المعنى، وعرفت علته، لكن المجوزين له من الحنفية لا يسمونه - والحالة هذه - معدولاً به عن القياس^(١).

قال الإمام الغزالى في "المستصفي" في هذا القسم: "ما استثنى من قاعدة سابقة ويتطرق إلى استثنائه معنى، فهذا يقاس عليه كل مسألة دارت بين المستثنى والمستبقى، وشارك المستثنى في علة الاستثناء"^(٢).

وقال الإمام الشيرازى في "شرح اللمع": "إذا ورد النص في أصل، وعرفت علته، وجب القياس عليه سواء كان مخالفاً للأصول، أو موافقاً للأصول".

وقال بعد ذلك بقليل: "والدليل على صحة مذهبنا أن نقول: ما ورد به الشرع أصل يجب العمل به، فجاز أن يستنبط منه معنى يقاس به غيره عليه، كما لو لم يكن مخالفاً للقياس، ويدل عليه أنه لا خلاف أن المخصوص من عموم النطق يجوز القياس عليه، ولا يمنع العموم من ذلك، وكذلك المخصوص من الأصول، وجب أن يجوز القياس عليه، ولا

التقرير والتعبير ١٢٨/٣: ١٢٩ - تذكير الناس - السابق ص ١٢٥: ١٢٦ - أصول الفقه للشيخ / محمد الخضرى ص ٣٣٩: ٣٤٠.

(١) راجع: البحر المحيط ٩٨/٥ - المحصول ٣٦٣/٥ - شرح اللمع ٨٢٦/٢ - قواطع الأدلة ١١٩/٢ - الإبهاج ١٥٩/٣ - شرح الكوكب المنير ٢٢/٤.

(٢) راجع: المستصفي ٣٢٧/٢: ٣٢٨.

يمنع منه الأصول" ^(١).

المذهب الثاني:

وهو مذهب بعض الحنفية، ونقله القاضي عبد الوهاب في " الملخص " إلى أكثر أصحابهم، أنه لا يجوز القياس على ما استثنى من قاعدة عامة مطلقاً ^(٢).

المذهب الثالث:

إن ثبت المستثنى بدليل قطعى جاز القياس عليه، وإلا فلا، وهذا المذهب نسبته الزركشى في " البحر المحيط " إلى محمد بن شجاع البلخى من الحنفية، ونقله عن القاضي عبد الوهاب في " الملخص " وابن السمعاني في " القواطع " ^(٣).

المذهب الرابع:

وهو مذهب أبى الحسن الكرخى من الحنفية أنه لا يجوز القياس على ما استثنى من قاعدة عامة إلا في ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون قد نص على علة ذلك الحكم المستثنى، لأن النص كالتصريح بوجوب القياس عليه.

والثانية: أن تجمع الأمة على تعليقه، ولا يضر بعد ذلك اختلافهم في خصوص علته.
والثالثة: أن يكون حكم المستثنى من قاعدة عامة موافقاً للقياس على أصول أخرى، وإن كان مخالفاً للقياس على بعض الأصول ^(٤).

(١) راجع: شرح اللمع للشيرازي ٨٢٦/٢: ٨٢٧ - قواطع الأدلة لابن السمعاني ١١٩/٢: ١٢٢ - شرح الكوكب المنير ٢٢/٤: ٢٤.

(٢) قال الإمام الشيرازي في " شرح اللمع " عارضاً دليل هذا المذهب، والجواب عنه: " احتجوا بأن ما يقتضيه قياس الأصول مقطوع به؛ لأن الأصول لا تتفق علي الخطأ، وما يقتضيه هذا الأصل مظنون، فلا يجوز ترك المقطوع به لأمر مظنون

والجواب: أن هذا يبطل بالمخصوص بخبر الواحد من عموم القرآن، فإنه يجوز القياس عليه، وإن كان في ذلك ترك المقطوع به لأمر مظنون ".

راجع: شرح اللمع ٨٢٨/٢ - قواطع الأدلة ١١٩/٢ - المحصول ٣٦٣/٥ - الإبهاج ١٥٩/٣ - أصول السرخسي ١٥٣/٥: ١٥٥ - التقرير والتحبير ١٢٩/٣ - البحر المحيط ٩٩/٥.

(٣) راجع: قواطع الأدلة ١٢٠/٢ - البحر المحيط ٩٩/٥.

(٤) راجع: قواطع الأدلة لابن السمعاني ١١٩/٢ - شرح اللمع للشيرازي ٨٢٦/٢: ٨٢٧ - المحصول ٣٦٣/٥ -

المذهب الخامس:

أن حكم ما استثنى من قاعدة عامة أو من أصل كلى إما أن يكون دليلاً قطعياً، أو ظنياً، فإن كان دليلاً قطعياً كان أصلاً بنفسه، وحينئذ يكون القياس عليه كالقياس على غيره من الأصول وعلى المجتهد أن يرجح بين القياسين.

وإن كان دليلاً غير مقطوع به، فإما أن تكون علة حكمه منصوصة، أو لا:

فإن كان دليلاً ظنياً، وكانت علة منصوصة، صح القياس عليه كذلك، كما يصح القياس على غيره من الأصول الأخرى، وعلى المجتهد حينئذ أن يرجح بين القياسين، لأن القياس عليه يختص بأن طريق حكمه مظنون، وعلة مقطوع بها لثبوتها بالنص، والقياس على الأصول الأخرى يختص بأن طريق حكمه مقطوع به، وعلة مظنونة، فاختص كل واحد منهما بحظ من القوة، فوجب الترجيح.

وإن كان دليلاً ظنياً، وعلة غير منصوصة، ولم يكن القياس عليه أقوى من القياس على الأصول الأخرى، ففي هذه الحالة يكون القياس على الأصول الأخرى أولى من القياس عليه؛ لأن القياس على ما طريق حكمه معلوم أولى وأرجح من القياس على ما طريق حكمه غير معلوم.

وهذا المذهب هو مذهب الإمام الرازي في "المحصول" وتبعه عليه القاضي البيضاوي في "المنهاج"^(١).

الشرط العاشر: أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب. بمعنى: أن لا يكون حكم الأصل ثابتاً بقياس مركب.

والقياس المركب: هو أن يستغنى المستدل عن الدليل على إثبات حكم الأصل بموافقة الخصم للمستدل على ثبوت الحكم المذكور للأصل من غير أن يكون منصوصاً، أو مجمعاً عليه من الأمة^(٢).

وسمى قياساً مركباً؛ لاختلاف الخصمين في ترتيب الحكم على العلة في الأصل،

البحر المحيط ٩٩/٥ - الإبهاج ١٥٩/٣ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ١٤/٣.

(١) راجع: المحصول ٣٦٣/٥: ٣٦٥ - البحر المحيط ٩٩/٥ - الإبهاج ١٥٩/٣ - أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير ١٤١/٤.

(٢) راجع: التقرير والتعبير ١٣٢/٣ - الإحكام للآمدي ١٩٧/٣.

فإن الخصم الموافق في حكم الأصل مع موافقته تلك إما أن يكون مانعاً علة الآخر، أى: مانعاً علية الوصف الذى ادعاه وإن سلم وجوده في الأصل، أو مانعاً وجود العلة في الأصل.

وقيل: سمى مركباً لأن كل واحد من الخصمين يثبت الحكم في الأصل بقياس غير الذى يقول به الآخر^(١).

والقياس المركب ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: مركب الأصل، وهو: ما يتفق فيه الخصمان - المستدل والمعارض - على حكم الأصل، لكن لعلتين مختلفتين وذلك بأن يعين المستدل علة في الأصل المذكور، ويجمع بها بينه وبين فرعه، فيعين المعارض علة أخرى، ويقول الحكم عندى ثابت بهذه العلة لا بغيرها.

مثال ذلك: قياس الشافعية حلى البالغة على حلى الصغيرة في عدم وجوب الزكاة فيهما، بجامع أن كلا منهما حلياً مباحاً، فالأصل في هذا القياس: حلى الصغيرة، وحكم الأصل: عدم وجوب الزكاة فيه، والعلة: كونه حلياً مباحاً.

فيعارض الحنفية على ذلك: بأننا لا نسلم أن حكم الأصل ثابت لهذه العلة، وإنما هو ثابت لعلة أخرى، وهي كونه مال صغيرة، فحكم الأصل، وهو عدم وجوب الزكاة في حلى الصغيرة متفق عليه بين الشافعية والحنفية، لكن علة حكم الأصل عند الشافعية: كونه حلياً مباحاً، وهذه العلة موجودة في الفرع وهو حلى البالغة.

والعلة عند الحنفية: هي كونه حلى صغيرة، وهذه العلة ليست موجودة في الفرع، وهو حلى البالغة.

فالحكم في الأصل متفق عليه، لكن لعلتين مختلفتين، ولذا سمى قياساً مركباً، ويسمى: مركب الأصل لتكوين الحكم فيه، أى بناء الحكم في الأصل على علتين مختلفتين بالنظر إلى الخصمين، فيكون القياس باطلاً؛ لأن الخصم يمنع وجود العلة في الفرع، وإن أبطل المستدل علة المعارض، فإنه يمنع حكم الأصل، فينقطع القياس أيضاً^(٢).

(١) راجع: فواتح الرحموت ٢/٢٥٤ - الإحكام للآمدي ٣/١٩٨ - شرح الكوكب المنير ٤/٣٢: ٣٣ - أصول الفقه للشيخ / محمد الخضري ص ٣٤٢.

(٢) راجع: الآيات البيّنات لابن قاسم العبادي مع شرح المحلي علي جمع الجوامع، ٤/٢٦: ٢٨ - البحر المحيط ٥/٨٧ - تذكير الناس - السابق ص ١٢٩: ١٣٠.

القسم الثاني: مركب الوصف، وهو: ما اتفق فيه الخصمان على حكم الأصل، والعلة، لكن يمنع المعارض وجود هذه العلة في الأصل.

فالمستدل والمعارض يتفقان على علة الحكم، لكن المعارض يمنع وجود هذه العلة في الأصل.

مثال ذلك: استدلال الشافعية على عدم وقوع الطلاق المعلق بالنكاح كما في قول القائل: "إن تزوجت فلانة فهي طالق" بالقياس على قول القائل: "فلانة التي أتزوجها طالق"، بجامع أن كلا منهما تعليق للطلاق قبل النكاح فلا يصح، أى: لا يقع الطلاق به.

فالأصل في هذا القياس: قول القائل: "فلانة التي أتزوجها طالق".

والفرع: "قول القائل: "إن تزوجت فلانة فهي طالق".

وحكم الأصل: عدم وقوع الطلاق به، وهو متفق عليه بين الشافعية والحنفية.

والعلة: تعليق الطلاق بالنكاح قبل النكاح، أى: قبل الملك.

فيعترض الحنفية بمنع وجود هذه العلة في الأصل، وهو قول القائل: "فلانة التي أتزوجها طالق" فإنهم يرون أن قول القائل: "فلانة التي أتزوجها طالق" تنجيز لا تعليق، ومن ثم فلا يصح إلحاق الفرع به في الحكم لعدم الجامع، فهناك فرق بين الصورتين عند الحنفية، فالصورة الأولى وهي قول القائل: "إن تزوجت فلانة فهي طالق" من باب التعليق.

والصورة الثانية: وهي قول القائل: "فلانة التي أتزوجها طالق" تنجيز لا تعليق، فلا يصح إلحاق الصورة الأولى بالصورة الثانية في الحكم، لعدم الجامع بين الأصل والفرع، فإن أثبت المستدل وجود العلة في الأصل بطريقة ما، منع المعارض حكم الأصل، لأنه ليس ثابتاً بنص ولا إجماع.

فالحاصل: أن المعارض لا ينفك عن منع وجود العلة في الأصل، أو منع حكم الأصل، وعلى التقديرين لا يتم القياس، فيكون القياس مركب الوصف باطلاً كذلك.

وسمى القياس مركب الوصف بذلك؛ لتركيب الحكم فيه، أى: بنائه على الوصف الذى منع الخصم وجوده في الأصل^(١).

(١) راجع: الإحكام للأمدى ١٩٨/٣ - مختصر المنتهى بشرح العضد ٢١١/٢: ٢١٢ - شرح الكوكب المنير ٣٥/٤: ٣٦ - البحر المحيط ٨٧/٥: ٨٨ - الآيات البيّنات ٢٧/٤: ٢٨ - أصول الفقه للشيخ / محمد الخضري

هذا، وقد اختلف العلماء في صحة القياس المركب بقسميه على مذهبين:

المذهب الأول:

أن القياس المركب بقسميه باطل، وهو مذهب الجمهور من الشافعية، والحنفية، وغيرهم، واختاره الإمام الغزالي في " المنخول "، والفتوحى في " شرح الكوكب المنير "، وابن السبكي في " جمع الجوامع " والزركشى في " البحر المحيط " وغيرهم، ونقله الزركشى عن ابن برهان، ونقله الإمام الغزالي في " المنخول " عن القاضي أبى بكر الباقلاني^(١).

قال الفتوحى: " القياس المسمى: مركب الأصل، والقياس المسمى: مركب الوصف، ليس كل منهما بحجة عندنا وعند الأكثر "^(٢).

واستدل أصحاب هذا المذهب: بأن الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع، أو منع الحكم في الأصل، فلا يتم القياس، وفي مركب الوصف الخصم لا ينفك عن منع وجود العلة في الأصل، أو منع حكم الأصل، وعلى التقديرين لا يتم القياس.

قال الإمام الغزالي في " المنخول ": " والمختار: أن التركيب باطل؛ لأنه فن من القياس لم ينقل عن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، ولا كانوا يفهمونه، وأحدث منذ خمسين سنة، ولو كان قياساً صحيحاً لتنبه له الأولون، وهو في رسم الجدل خروج عن مقصود المسألة "^(٣).

المذهب الثانى:

أن القياس المركب بقسميه صحيح، وهذا المذهب نقله الإمام الغزالي في " المنخول"، والزركشى في " البحر المحيط " عن الأستاذ أبى إسحاق الاسفرايينى^(٤).

ص ٣٤٢ - تذكير الناس ص ١٣٠: ١٣١.

(١) راجع: المنخول ص ٣٩٧: ٣٩٨ - شرح الكوكب المنير ٣٦/٤: ٣٧ - الآيات البيئات مع شرح المحلى علي جمع الجوامع ٢٨/٤ - البحر المحيط ٨٨/٥ - مختصر المنتهى بشرح العضد ٢١١/٢: ٢١٢ - الإحكام للآمدي ١٩٨/٣: ١٩٩.

(٢) راجع: شرح الكوكب المنير ٣٦/٤: ٣٧.

(٣) راجع: المنخول للغزالي ص ٣٩٨ - شرح الكوكب المنير ٣٦/٤: ٣٧ - البحر المحيط ٨٨/٥ - الآيات البيئات ٢٨/٤.

(٤) راجع: المنخول ص ٣٩٧ - البحر المحيط ٨٩/٥.

واستدل القائل بهذا المذهب: بأن الغرض في المناظرة التضييق على الخصم، وتنقيح الخاطر في المشكلات، والتركيب أقوى في تحصيل هذا الغرض، ولا خلل في التركيب إلا كون علة الأصل مختلفاً فيها، مع كون الحكم في الأصل متفقاً عليه، فالمستدل مطالب بإثبات صحة التعليل بالوصف الذي جعل علة، فإن عجز بطل القياس لأجل ذلك، لا لأجل التركيب^(١).

والراجع: هو المذهب الأول؛ لقوة أدلته، وضعف ما استدل به صاحب المذهب الثاني، ولذا نقل الإمام الغزالي في " المنخول " عن القائل به الاعتراف بأن القياس المركب لا يعول عليه في الاجتهاد، وإنما هو كمناقضة الخصم يتمسك بها في المناظرة دون الفتوى^(٢).

الفرق بين القياس المركب وغيره من الأقيسة:

يفترق القياس المركب عن غيره من القياس الشرعى المعهود في أن القياس المركب الحكم فيه يكون نتيجة العلة، أما في غيره من الأقيسة فالعلة تكون نتيجة الحكم.

وبيان ذلك: أن العلماء متفقون على تحريم ربا الفضل في المطعومات، فيحرم بيع البر بالبر متفاضلاً، وبيع الشعير بالشعير متفاضلاً للدليل الدال على ذلك، وهو قول النبی ﷺ: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، يداً بيد "^(٣).

ومع اتفاقهم على الحكم نازعوا في علة هذا الحكم، هل هي: الطعم، أو الكيل، أو الاقتيات، ولو قدرنا فساد هذه العلل بأسرها لم يبطل الحكم؛ لأنه ليس نتيجة العلة، وإنما هو مدلول الدليل الدال عليه.

أما القياس المركب، فالحكم فيه يكون نتيجة العلة، فلو بطلت العلة بطل الحكم، وذلك لأن القياس المركب الحكم فيه ليس ثابتاً بالنص، ولا بالإجماع، ففي قياس حلى الكبيرة على حلى الصغيرة في عدم وجوب الزكاة فيه بجامع أن كلاً منهما حلياً مباحاً، الحكم في هذا القياس مبنى على العلة، وهو كونه حلياً مباحاً، فلو قدرنا بطلان هذه

(١) راجع: المنخول ص ٣٩٧.

(٢) راجع: المنخول ص ٣٩٧: ٣٩٨.

(٣) الحديث سبق تخريجه في ص.

العلة؛ بطل الحكم، لأنه مبنى عليها، فيبطل ببطلانها^(١).

ومما يذكر أن هذا الشرط الأخير، وهو أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب إنما هو من الشروط الجدلية، قصد به انتهاء المناظر في المناظرة بهذا الطريق من الجدل فقط، فهي مسألة جدلية أكثر منها أصولية^(٢).

ثانياً: شروط حكم الأصل المختلف فيها:

ذكر الأصوليون لحكم الأصل شروطاً اختلف فيها، فبعضهم يعتبرها من شروط حكم الأصل، وبعضهم لا يعتبرها كذلك، ومن هذه الشروط:

الشرط الأول: أن لا يكون حكم الأصل مخالفاً للقواعد أو الأصول العامة.

مثال ذلك: الأحكام الثابتة على سبيل الاستثناء من القواعد العامة مع كون الحكم فيها معقول المعنى، كجواز بيع العرايا، وهي بيع الرطب على رؤس النخل بالتمر، والحكم ببقاء صيام من أكل أو شرب ناسياً، وغير ذلك، فإن هذه الأحكام مستثناة من القواعد العامة؛ إذ القاعدة العامة تقتضى عدم صحة بيع العرايا، وعدم بقاء صيام من أكل أو شرب ناسياً، لعدم التماثل بين الرطب والتمر في الأول، وانعدام ركن الصوم في الثانى، لكن الشارع حكم بصحة بيع العرايا، ويقاء صيام من أكل أو شرب ناسياً بدليل خاص في كل منهما، فصارت هذه الأحكام وما شابهها مستثناة من الأصول والقواعد العامة، فهل يجوز القياس على هذه الأحكام، أو لا؟

وقد تقدم بسط الخلاف بين العلماء في ذلك عند الكلام على الشرط التاسع من شروط حكم الأصل المتفق عليها، وهو: أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن سنن القياس، باعتبار أن المستثنى من قاعدة عامة قسم من أقسام المعدول به عن سنن القياس، فلا حاجة إلى إعادته.

الشرط الثانى: أن يقوم الدليل على جواز القياس على حكم الأصل في الباب الذى يراد إجراء القياس فيه، بنوعه، أو شخصه، فإن كانت المسألة من باب النكاح - مثلاً - فيشترط قيام الدليل على جواز القياس في النكاح، وإن كانت من باب الطلاق، أو البيوع، فكذا.

(١) راجع: البحر المحيط ٨٩/٥: ٩٠.

(٢) راجع: التقرير والتحبير ١٣٤/٣ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٥٤/٢.

وهذا الشرط نقل في " المحصول " و " البحر المحيط " وغيرهما عن عثمان البتي^(١) ونقله الإمام الغزالي في " المستصفي " من غير نسبة لأحد، فقال: " قال قوم: شرط الأصل: أن يقوم دليل بجواز القياس عليه، وقال قوم: بل أن يقوم دليل على وجوب تعليله، وهذا كلام مختل لا أصل له "^(٢).

والجمهور على أنه لا يشترط في حكم الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه، بل متى غلب على ظن المجتهد أن الحكم في الأصل قدح فيه معنى يغلب على الظن اتباعه جاز القياس عليه، سواء أوجد دليل خاص يدل على جواز القياس عليه بنوعه، أو شخصه، أم لا.

واستدل الجمهور على مذهبهم بثلاثة أدلة:

أحدها: أن الأدلة على وجوب العمل بالقياس عامة ومطلقة، ولم تفرق بين حكم وحكم، ولم تدل على اشتراط قيام دليل خاص على جواز القياس فيما يقاس عليه، وذلك كاف في إجراء القياس في أى باب من أبواب الفقه ما دام الحكم معقول المعنى، ولم يوجد ما يمنع من إجراء القياس عليه، فيكون ما شرطه عثمان البتي لا وجه له.

وثانيها: أن المجتهد إذا غلب على ظنه أن حكم الأصل معلل بوصف معين، ووجد هذه العلة في الفرع، فحينئذ يحصل عنده ظن أن حكم الفرع مثل حكم الأصل، فيجب عليه أن يعمل بهذا القياس، لأن العمل بالظن واجب.

وثالثها: أن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - استعملوا القياس في مسائل كثيرة، كقياسهم قول القائل لزوجته: " أنت على حرام على الظهار، أو الطلاق، أو اليمين، والجد على الأب في الحجب، وغير ذلك، ولم يعتبروا هذا الشرط، فدل ذلك على بطلانه "^(٣).

(١) هو: أبو عمرو عثمان بن سليمان البتي، تابعي، كوفي، بصرى، وكان شيخ أهل الرأي بالبصرة، وله رأى، وفقه، توفي بالبصرة سنة ١٤٣هـ.

راجع: طبقات ابن سعد ٢٥٧/٧ - طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود، طبقات الشيرازي ص ٩١.

(٢) راجع: المستصفي ٣٢٦/٢ - المحصول ٣٦٧/٥ - البحر المحيط ٧٦/٥ - الإبهاج ١٦٢/٣ - حاشية التفازاني

علي شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب ٢١٣/٢ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ١٤١/٤.

(٣) راجع: المستصفي ٣٢٦/٢ - المحصول ٣٦٧/٥: ٣٦٨ - الإبهاج ١٦٢/٣ - نهاية السؤل ١٢٢/٣: ١٢٣ - أصول

الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ١٤١/٤.

الشرط الثالث: أن ينعقد الإجماع على كون حكم الأصل معللاً أو أن يوجد نص يدل على خصوص العلة فيه.

وهذا الشرط نقله الإمام في "المحصول" والقاضي البيضاوي في "المنهاج" عن بشر المريسي، ونسبه الزركشي في "البحر المحيط" إلى بشر المريسي^(١) والشريف المرتضى^(٢) من الشيعة، ونقله الإمام الغزالي في "المستصفي" من غير نسبة إلى قائله^(٣).

ولعل وجهة القائل بهذا الشرط: أن حكم الأصل لو لم يكن مجمعاً على تعليله، ولم يوجد نص يدل على خصوص العلة فيه، لم يأمن القائس الخطأ في قياسه؛ لأنه لم يجزم بصحة ما علل به فيكون القياس باطلاً؛ لأن القياس على ما لم تعلم علته غير جائز ولا سبيل إلى العلم بالعلة إلا بالنص على عين العلة، أو الإجماع على التعليل.

وهذا الاستدلال مردود؛ لأن الإجماع قد انعقد على أن المجتهد يجب عليه أن يعمل بما غلب عليه ظنه، فمتى غلب على ظن المجتهد أن حكم الأصل معلل بعلة معينة بأى طريق من الطرق الدالة على العلية، ووجد هذه العلة في الفرع، فحينئذ يغلب على ظنه أن حكم الفرع مثل حكم الأصل لاشتراكهما في العلة؛ إذ الاشتراك في العلة يقتضى الاشتراك في الحكم، ويجب على المجتهد أن يعمل بهذا الظن، لأن العمل بالظن واجب، وهذا القدر كاف في الأمان من الخطأ في القياس، سواء انعقد الإجماع على تعليل حكم الأصل، أم لا، وجد نص يدل على خصوص العلة في الأصل، أم لا، فلا حاجة إلى هذا الشرط.

فيكون الصحيح: ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من أنه لا يشترط في حكم الأصل انعقاد الإجماع على كونه معللاً، ولا أن يشهد نص بخصوص العلة فيه؛ وذلك لأن الأدلة

(١) هو: أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي، وهو فقيه، متكلم من المرجئة، وإليه تنسب طائفة المريسية من المرجئة، توفي ببغداد سنة ٢١٨ هـ - أو ٢١٩ هـ. راجع: الأعلام للزركلي ١/١٤٧.

(٢) هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم، من أحفاد الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو أحد الأئمة في علم الكلام، والأدب، والبلاغة، وله تصانيف كثيرة منها: "الشافي" في الإمامة، و"الانتصار" في الفقه، وتوفي ببغداد سنة ٤٣٦ هـ. راجع: شذرات الذهب ٣/٢٥٦: ٢٥٧ - الأعلام للزركلي ٤/٢٧٨.

(٣) راجع: المستصفي ٢/٣٢٦ - المحصول ٥/٣٦٨ - البحر المحيط ٥/٧٧ - نهاية السؤل ٣/١٢٣ - الإبهاج ٣/١٦١: ١٦٢ - شرح المحلي علي جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٢١٣: ٢١٤ - الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٤/٢٩ - أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير ٤/١٤٢.

الدالة على حجية القياس لا تقييد فيها، ولم تفرق بين قياس وقياس، وليس فيها ما يدل على اشتراط هذا الشرط، كما أن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - استعملوا القياس في كثير من المسائل، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون هذا الشرط في جواز القياس، فيكون ما شرطه بشر الميرسي باطلاً، لا لزوم له في جواز القياس^(١).

قال الإمام الشيرازي في "شرح اللمع": "ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على تعليقه، وهذا خطأ؛ لأنه لا يخلو: إما أن يعتبر إجماع الأمة كلها، أو إجماع بعض الأمة.

فإن اعتبر إجماع الأمة كلها، أدى إلى إبطال القياس؛ لأن ذلك لا يتصور؛ لأن نفاة القياس من جملة الأمة، وأكثرهم يقولون: إن الأصول غير معللة، فلا سبيل إلى إجماع الكافة.

وإن اعتبرنا إجماع القائلين بالقياس، فهم بعض الأمة، وإجماع بعض الأمة ليس بدليل، ووجوده كعدمه، والقياس على ما أجمعوا عليه كالقياس على أصل مختلف فيه، فبطل قول هذا القائل من هذا الوجه"^(٢).

الشرط الرابع: أن يكون حكم الأصل قطعياً.

وهذا الشرط نقل في "التقرير والتحبير" و "مسلم الثبوت" من غير نسبة إلى القائل به^(٣).

وقد تذرع القائلون بهذا الشرط بأن حكم الأصل لو كان مظنوناً لأدى ذلك إلى ضعف الظن في الفرع بكثرة المقدمات المظنونة وقد ينتهي إلى اضمحلال الظن في الفرع، فيضعف القياس، حتى لا يبقى فيه فائدة.

ورد هذا: بأن كثرة المقدمات المظنونة لا يستلزم اضمحلال الظن في الفرع، بل كثرة المقدمات المظنونة يؤدي إلى قوة الظن في الفرع، لأنه انضمام موجب إلى موجب في الشرع، وانضمام موجب إلى موجب يوجب قوة في الموجب.

(١) راجع: المستصفي ٢/٣٢٦ - المحصول ٥/٣٦٨ - البحر المحيط ٥/٧٧ - الإبهاج ٣/١٦٢ - نهاية السؤل ٣/١٢٣ - الآيات البينات ٤/٢٩ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤/١٤٢ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه، أ.د رمضان عبد الودود ص ٢٧٦: ٢٧٨.

(٢) راجع: شرح اللمع للشيرازي ٢/٨٢٦.

(٣) راجع: التقرير والتحبير ٣/١٣٥ - فواتح الرحموت ٢/٢٥٦.

والصحيح الذي عليه الجمهور أن لا يشترط أن يكون حكم الأصل قطعياً، بل يكفي أن يكون مظنوناً فيما يقصد فيه العمل، لأن المسائل العملية يكتفي فيها بالدليل الظني، كما أن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قاسوا على ما ثبت بأخبار الآحاد مع أنها لا تفيد إلا الظن^(١).

الشرط الخامس: أن يكون حكم الأصل غير محصور بالعدد. وهذا الشرط نقله الإمام الرازي في "المحصول"، والزركشي في "البحر المحيط" من غير نسبة إلى القائل به، قال الإمام في "المحصول": "وقال قوم: الأصل المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه"^(٢). ونقل صاحب "فواتح الرحموت" عن صاحب "الهداية" من الحنفية أنه مال إليه، أى: إلى اشتراط هذا الشرط^(٣).

والقائلون بهذا الشرط منعوا القياس على جواز قتل الفواسق الخمس المذكورة في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور"^(٤) زعماً منهم أنهن محصورات بالعدد، قال الزركشي في "البحر المحيط": "وهو ممنوع، بل هن محصورات في الذكر، وليس النزاع فيه، إنما النزاع فيما إذا كان الأصل محصوراً في اللفظ في عدد معين"^(٥). وقال ابن حجر في "فتح الباري": "وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى يشعر

(١) راجع: المستصفي ٣٣١/٢ - التقرير والتحرير ١٣٥/٣ - فواتح الرحموت ٢٥٦/٢ - الآيات البيئات لابن قاسم العبادي مع شرح المحلي علي جمع الجوامع ١٩/٤.

(٢) راجع: المحصول ٣٦٨/٥ - البحر المحيط ٧٨/٥.

(٣) راجع: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٥٧/٢.

(٤) الحديث: أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب ومسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والترمذي في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب من حديث أم المؤمنين عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

وفي الباب أيضاً من حديث ابن عمر، وفي بعض روايات الحديث ست بدل خمس بزيادة الحية، وفي بعضها ذكر الحية بدل العقرب.

راجع: فتح الباري ٤٢/٤ حديث رقم ١٤٢٨، ١٤٢٩ - صحيح مسلم بشرح النووي ٣٧١/٤: ٣٧٤ - سنن الترمذي ١٨٨/٣.

(٥) راجع: البحر المحيط ٧٨/٥ - المحصول ٣٦٨/٥ - فواتح الرحموت ٢٥٧/٢.

بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفاً، وهو الفسق، فيدخل فيه كل فاسق من الدواب، وقيل: سميت بالفواسق لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله.

وقيل: في حل أكله.

وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد، وعدم الانتفاع، ومن ثم اختلف أهل الفتوى: فمن قال بالأول ألحق بالخمسة كل ما جاز قتله للحلال في الحرم والحل. ومن قال بالثاني، ألحق ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله، وهذا قد يجامع الأول. ومن قال بالثالث، يخص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد^(١).

وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": "فالمنصوص عليه الست (كما جاء في بعض روايات الحديث) واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهم في الحل والحرم، والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معانهم، ثم اختلفوا في المعنى فيهم، وما يكون في معانهم:

فقال الشافعي: المعنى في جواز قتلهم: كونهم مما لا يؤكل، وكل ما لا يؤكل، ولا هو متولد بين مأكول وغيره، قتله جائز للمحرم، ولا فدية عليه.

وقال الإمام مالك: المعنى فيهم: كونهم مؤذيات، فكل مؤذٍ يجوز للمحرم قتله، وما لا فلا^(٢).

وجمهور الأصوليين على أنه لا يشترط في حكم الأصل أن يكون غير محصور بالعدد.

واستدل الجمهور: بما سبق أن ذكره من أن الأدلة الدالة على حجية القياس عامة ومطلقة، ولم تفرق بين حكم وحكم، ولا بين قياس وقياس، وليس فيها ما يدل على اشتراط هذا الشرط في حكم الأصل.

كما أن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - استعملوا القياس في مسائل كثيرة، ولم يعتبروا هذا الشرط، فدل ذلك على بطلانه^(٣).

(١) راجع: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٤/٤٥.

(٢) راجع: شرح الإمام النووي علي صحيح مسلم ٤/٣٧٥.

(٣) انظر: المحصول ٥/٣٦٨ - البحر المحيط ٥/٧٨ - فواتح الرحموت ٢/٢٥٧.

واستدل القائلون باشتراط كون حكم الأصل غير محصور بالعدد بدليين:

أحدهما: أن تعليق الحكم على عدد معين يدل بمفهوم المخالفة على نفي ذلك الحكم عن غير ذلك العدد، لأن تخصيص العدد بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه، فدل ذلك على أنه لا يجوز القياس على الأصل إذا كان حكمه محصوراً في عدد معين، وإلا لم يكن لتخصيص العدد بالذكر فائدة، وهو باطل.

وثانيهما: أن تجويز القياس على الأصل المحصور في عدد معين يؤدي إلى بطلان ذلك الحصر، فيكون القياس على الأصل المحصور في عدد معين غير جائز^(١).

وأجيب عن الدليل الأول: بأن مفهوم المخالفة في مفهوم العدد لم يتفق العلماء على أنه حجة، وإنما هو حجة عند البعض دون البعض الآخر.

وإن قلنا: إنه حجة، فهو حجة بشرط أن لا يكون معارضاً بما هو أقوى منه، وهو هنا معارض بالقياس، فإن جواز القياس على الأصل المحصور في عدد معين معارض لمفهوم المخالفة الدال على عدم جواز القياس على ذلك الأصل، فيقدم القياس على مفهوم المخالفة، لأنه أقوى منه.

قال الزركشي في "البحر المحيط": "ونحن وإن قلنا: بأن مفهوم العدد حجة، لكن القياس أولى من المفهوم".

وأما قولهم: إن تجويز القياس على الأصل المحصور في عدد معين يجعل تخصيص العدد بالذكر عارياً عن الفائدة فغير مسلم؛ لأن ذكر العدد قد يكون لتعيين المقيس عليه حتى يلحق بحكم كل واحد منها ما يناسبه.

وأجيب عن الدليل الثاني: بأن ما قالوه من أن تجويز القياس على الأصل المحصور في عدد معين يؤدي إلى بطلان ذلك الحصر، منقوض بجواز القياس على الأصناف الستة في تحريم ربا الفضل، وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر والملح، فإن النص ورد بتحريم بيع الجنس من هذه الأجناس الستة بجنسه متفاضلاً، ومع ذلك يجوز القياس على كل منها في تحريم الربا كل ما يشاركه في العلة، ولم يقل أحد: إن ذلك يؤدي إلى بطلان الحصر المذكور في الحديث، فدل ذلك على بطلان القول بأنه يشترط

(١) راجع: المحصول ٣٦٨/٥: ٣٦٩ - فواتح الرحموت ٢/٢٥٧ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه ص ٢٨٠.

في حكم الأصل أن يكون غير محصور بالعدد، فيكون الراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط ذلك^(١).

قال ابن السبكي: (الثاني حكم الأصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس وقيل والإجماع، وكونه غير متعبد فيه بالقطع، وشرعياً إن استلحق شرعياً، وغير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة، وقيل مطلقاً، وأن لا يعدل عن سنن القياس، ولا يكون دليل حكمه شاملاً لحكم الفرع، وكون الحكم متفقاً عليه، قيل بين الأمة، والأصح بين الخصمين وأنه لا يشترط اختلاف الأمة، فإن كان الحكم متفقاً بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الأصل أو العلة، يمنع الخصم وجودها في الأصل فمركب الوصف، ولا يقبلان خلافاً للخلافيين، ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه المناظر انتهض الدليل.....)^(٢).

والله أعلم.

(١) راجع: المحصول ٣٦٩/٥ - البحر المحيط ٧٨/٥ - فواتح الرحموت ٢٥٧/٢ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه ص ٢٨٠: ٢٨١.

(٢) يُنظر: (جمع الجوامع) ضمن شرحه تشنيف المسامع (٣/١٧٧: ١٨٧).

المطلب الثاني

شروط الفرع

للفرع شروط متفق عليها، وأخرى مختلف فيها:

أولاً: شروط الفرع المتفق عليها:

الشرط الأول: أن يكون الوصف الذي جعل علة لحكم الأصل موجوداً في الفرع إما بنوعه أو عينه، أو جنسه، وذلك لأن تعدى الحكم من الأصل إلى الفرع فرع تعدى العلة إليه، فلو لم تكن علة حكم الأصل موجودة في الفرع لما أمكن تعدى الحكم من الأصل إليه.

مثال وجود علة حكم الأصل في الفرع بنوعها أو عينها: قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، أو الشدة المطربة، فإن الإسكار الموجود في النبيذ هو نوع من مطلق الإسكار الموجود في الخمر إن لم يكن عينه، وكذلك الشدة المطربة الموجودة في الفرع، وهو النبيذ، هي عين الشدة المطربة الموجودة في الأصل وهو الخمر.

ومثال وجود علة حكم الأصل في الفرع بجنسها: قياس الأطراف على النفس في وجوب القصاص بجامع الجناية في كل، فكما يجب القصاص بالجناية على النفس يجب بالجناية على الأطراف، والعلة وهي الجناية جنس يندرج تحته الجناية على النفس، والجناية على الأطراف.

فحاصل هذا الشرط: أن تكون علة حكم الأصل موجودة في الفرع بنوعها، أو جنسها، ومن عبر عن هذا الشرط بوجود العلة في الفرع بعينها، أو جنسها، فإنما أراد بالعين: النوع لا الشخص، لعدم إمكان وجود علة حكم الأصل بشخصها في الفرع؛ إذ من جملة مشخصات العلة المحل، فشخص العلة في الأصل غير شخصها في الفرع، لكنهما متحدان نوعاً^(١).

الشرط الثاني: أن تكون العلة الموجودة في الفرع مثل العلة في الأصل بلا تفاوت، أي: بالنسبة إلى النقصان، أما الزيادة فلا يشترط انتفاؤها، وقد يحسن التعبير عن هذا

(١) راجع: المستصفي ٣٣٠/٢ - الإحكام للآمدي ٢٤٨/٣ - شرح الكوكب المنير ١٠٦/٤: ١٠٧ - البحر المحيظ ١٠٧/٣ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٥٧/٢ - التقرير والتحبير ١٣٦/٣ - حاشية الباني علي شرح المحلي علي جمع الجوامع ٢٢٦/٢ - أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير ١٤٢/٤.

الشرط بأن يقال: يشترط في الفرع أن لا تكون العلة فيه أنقص من العلة في الأصل، فإن كانت أكثر منها، أو مساوية لها، صح القياس.

مثال القياس الذي تكون العلة في الفرع فيه أكثر وأوضح من الأصل

قياس ضرب الوالدين على التأفيف في التحريم بجامع الإيذاء في كل.

فالإيذاء في الفرع وهو الضرب، أشد وأوضح من الإيذاء في التأفيف، ويسمى هذا القياس بالقياس القطعي، للقطع بوجود العلة في الفرع، فيصح إلحاق الفرع بالأصل قطعاً، كما يسمى بالقياس الأولي، لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل لظهور العلة فيه.

ومثال القياس الذي تكون العلة في الفرع فيه مساوية للعلة في الأصل: قياس الأمة على العبد في سرية العتق إلى الباقي منهما بجامع الرق في كل، ويسمى هذا القياس بالقياس المساوي؛ لأن العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل ويصح إلحاق الفرع بالأصل في الحكم قطعاً؛ للقطع بمساواة الفرع للأصل في العلة.

أما إذا كانت العلة في الفرع مظنونة، كما في قياس التفاح على القمح في تحريم بيعه بجنسه متفاضلاً بجامع الطعم في كل، فيسمى القياس حينئذ بالقياس الظني، لعدم القطع بعلة حكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع؛ إذ يحتمل أن تكون العلة هي: الكيل، أو الاقتيات، كما يسمى أيضاً بالقياس الأدون؛ لأن الفرع لا يلحق بالأصل في الحكم إلا على تقدير أن العلة هي الطعم، أما إذا كانت هي الكيل، أو الاقتيات فيمتنع الإلحاق؛ لعدم وجود العلة في الفرع حينئذ؛ إذ التفاح لا يكال ولا يقتات.

ومما يذكر أنه إذا كانت العلة في الفرع مظنونة فإنه يصح إلحاق الفرع بالأصل في الحكم عند الأكثرين من العلماء؛ لأنه لا يشترط القطع بوجود علة حكم الأصل في الفرع، بل يكفي الظن بوجودها في الفرع، لأن ظن وجودها في الفرع يوجب ظن الحكم، والعمل بالظن واجب^(١).

الشرط الثالث: أن يكون حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل في عينه، أو جنسه، فإن كان حكم الأصل هو الوجوب، أو النذب أو التحريم، أو الصحة، أو الفساد، أو الثبوت، أو النفي، وجب أن يكون حكم الفرع كذلك، وإلا بطل القياس، فلا يجوز أن يكون حكم

(١) راجع: المحصول ٣٧١/٥ - البحر المحيط ١٠٧/٥ - شرح الكوكب المنير ١٠٥/٤: ١٠٦ - الآيات البيئات ٣٠/٤ - نهاية السؤل ١٢٤/٣ - الإبهاج ١٦٣/٣ - أصول الفقه أ.د / محمد أبو النور زهير ١٤٢/٤.

الفرع مخالفاً لحكم الأصل في قياس المساواة، وذلك لأنه لو كان حكم الفرع مخالفاً لحكم الأصل فإنه يلزم أحد أمرين: إما تعدد العلة في الفرع والأصل وأن تكون العلة في أحدهما غير العلة في الآخر؛ إذ لو اتحدت العلة فيهما لما اختلف أثرها، وهو الحكم، لكن تعدد العلة على خلاف الفرض والتقدير؛ إذ التقدير: تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعله متحدة، أى: بناء على اشتراكهما في علة واحدة، وهي علة حكم الأصل.

وإما اتحاد العلة مع تفاوت أو اختلاف المعلول، وهو الحكم، وهو محال عقلاً؛ لأن العقل يمنع اتحاد العلة مع اختلاف الحكم، وعلى خلاف الأصل شرعاً، لما تقرر من أن الأصل ورود الشرع على وفق مقتضيات العقول السليمة.

ولذا، فإنه لا يجوز أن يكون حكم الفرع مخالفاً لحكم الأصل، وإنما لا بد وأن يكون حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل إما في عينه، أو في جنسه.

مثال الأول: قياس القتل بالمثل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص، بجامع القتل العمد العدوان في كل.

فالحكم، وهو وجوب القصاص من القاتل في الفرع، وهو القتل بالمثل هو الموجود في الأصل وهو القتل بالمحدد، غاية ما هنالك أنه يختلف بالمحل والاعتبار فقط.

ومثال الثاني: قياس ثبوت ولاية النكاح على الصغيرة على ثبوت الولاية عليها في مالها بجامع الصغر.

فإن الولاية جنس يندرج تحته الولاية على النكاح والولاية على المال^(١).

الشرط الرابع: أن يكون الفرع خالياً عن معارض راجح أو مساوٍ يقتضى نقيض ما اقتضته علة حكم الأصل أو ضده، كأن يثبت في الفرع وصف آخر يوجب فيه حكماً آخر غير الحكم الذى ثبت أولاً، إلحاقاً للفرع بأصل آخر، فإذا وجد في الفرع وصف آخر غير الوصف الذى جمع بينه وبينه وبين الأصل، وكان هذا الوصف يثبت حكماً آخر مخالفاً للحكم الثابت بالوصف الأول إلحاقاً للفرع بأصل آخر، كان القياس باطلاً.

قال الشيخ جلال الدين المحلى في "شرح جمع الجوامع": "وصورتها في الفرع

(١) راجع: المستصفي ٢/٣٣٠ - الإحكام للآمدي ٣/٢٤٨ - البحر المحيط ٥/١٠٨ - شرح الكوكب المنير ٤/١٠٨: ١٠٩ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٣٠٨: ٣٠٩ - التقرير والتحرير ٣/١٣٦ - الآيات البيئات ٤/٣٨: ٣٩.

(أى: صورة المعارضة): أن يقول المعارض للمستدل: ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع، فعندى وصف آخر يقتضى نقيضه أو ضده.

مثال النقيض: المسح ركن في الوضوء، فيسن تثليثه كالوجه

فيقول المعارض: مسح في الوضوء، فلا يسن تثليثه كمسح الخف.

ومثال الضد: الوتر واجب عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيجب كالتشهد.

فيقول المعارض: مؤقت بوقت صلاة من الخمس، فيستحب كسنة الفجر^(١).

والدليل على بطلان القياس الذى يكون الفرع فيه مشتملاً على معارض راجح، أو مساوٍ: أنه لو صح القياس مع وجود المعارض الراجح لكان ذلك عملاً بالمرجوح مع وجود الراجح، والعمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعاً وعقلاً، فيكون باطلاً.

ولو صح القياس مع وجود المعارض المساوى، لكان ذلك تحكماً، وترجيحاً من غير مرجح، وهو غير جائز أيضاً.

أما إذا لم يكن في الفرع معارض أصلاً، أو كان فيه معارض مرجوح، فيمكن إثبات الحكم في الفرع بالقياس، ويكون القياس صحيحاً ومفيداً^(٢).

قال صاحب مسلم الثبوت وابن الهمام في " التحرير " ما حاصله: أن حقيقة هذا الشرط: أنه شرط لإثبات الحكم في الفرع بالعلة فيه، وليس شرطاً لنفس القياس؛ لأن وجود المعارض الراجح أو المساوى لا يبطل شهادة العلة؛ إذ المناسبة لا تزول بالمعارضة، بل يتوقف مقتضاها في الحكم، كالشهادة إذا عورضت بأخرى، فإن إحداها لا تبطل الأخرى حتى إذا ترجحت إحداها، لم يحتج إلى الأخرى^(٣).

الشرط الخامس: أن لا يكون الفرع معارضاً بدليل قطعى من نص أو إجماع على خلاف حكم الفرع الثابت بالقياس بالاتفاق، وألا يكون معارضاً بخبر الواحد عند الأكثرين.

(١) راجع: شرح المحلى علي جمع الجوامع مع الآيات البيّنات لابن قاسم العبادي ٣٧/٤.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٢٤٨/٣ - البحر المحيط ١٠٨/٥ - الآيات البيّنات ٣٧/٤: ٣٨ - التقرير والتحبير ٤٠/٣ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٦٠/٢ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه أ.د/ رمضان عبد الدود ص ٢٨٧.

(٣) راجع: فواتح الرحموت ٢٦٠/٢ - التقرير والتحبير ١٤٠/٣.

وبيان ذلك: أنه يشترط في الفرع ألا يكون معارضاً بدليل قطعى من نص أو إجماع يثبت للفرع حكماً آخر خلاف ما أثبتته القياس، وذلك لأن القياس دليل ظنى في الغالب، والدليل الذى عورض به الفرع دليل قطعى والقطعى مقدم على الظنى بالاتفاق، وذلك كأن يقول قائل مثلاً: تقاس البنت على الابن في التسوية بينهما في الميراث بجامع استوائهما في البنية أو القرابة، فإن هذا القياس يكون باطلاً؛ لأنه معارض بالنص القطعى، وهو قوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ" ^(١).

أما إذا كان الدليل المعارض للفرع دليلاً ظنياً كخبر الآحاد، فالجمهور من الشافعية، والحنابلة، ومن وافقهم قالوا: ببطلان القياس في هذه الحالة، وتقديم خبر الآحاد عليه ^(٢).

الشرط السادس: أن لا يكون حكم الفرع متقدماً في الثبوت على حكم الأصل، إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سوى القياس، كما في قياس الوضوء على التيمم لإثبات وجوب النية.

وذلك لأنه إذا كان حكم الفرع ثابتاً قبل حكم الأصل، ولم يكن لحكم الفرع دليل سوى القياس، فإنه يلزم من ذلك ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت علته؛ إذ العلة مستنبطة من حكم الأصل، وحكم الأصل متأخر عن حكم الفرع، فتكون العلة متأخرة في الثبوت عن حكم الفرع، ويكون حكم الفرع قد ثبت بدون علة، بل وقبل وجود أصل يقاس عليه، وهو باطل، اللهم إلا أن يذكر ذلك على سبيل الإلزام للخصم، كأن يقال: لا فارق بين الوضوء والتيمم في كونهما طهارتين، وقد قلتم بوجوب النية في التيمم، فتكون في الوضوء كذلك ^(٣) وقد تقدم بسط هذا الشرط عند الكلام على شروط حكم الأصل.

ثانياً: شروط الفرع المختلف فيها:

ذكر بعض الأصوليين للفرع شروطاً لم يتفق عليها، وإنما اعتبرها البعض، وردّها البعض الآخر، ومن هذه الشروط:

(١) من الآية ١١ من سورة النساء.

(٢) راجع: شرح المحلى علي جمع الجوامع مع الآيات البيّنات لابن قاسم ٣٨/٤ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه، ص ٢٨٧: ٢٨٩ - تذكير الناس - السابق ص ١٣٣: ١٣٤.

(٣) راجع: المستصفي ٣٣٠/٢ - الإحكام للآمدي ٢٥١/٣ - البحر المحيط ١٠٨/٥: ١٠٩ - شرح الكوكب المنير ١١١/٤ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٣١٤/٣ - التقرير والتحبير ١٣٨/٣ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٥٩/٢ - الآيات البيّنات ٤٣/٤: ٤٥.

الشرط الأول: أن يكون وجود العلة في الفرع مقطوعاً به لا مظنوناً.

وهذا الشرط نقل في " المستصفي " و " المحصول "، وغيرهما عن البعض من غير نسبة إلى قائله، ونقله الزركشى في " البحر المحيط " عن البعض منهم: المروزي في " جدله ".

قال الإمام الغزالي في " المستصفي ": " الشرط الأول: أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع؛ فإن تعدى الحكم فرع تعدى العلة، فإن كان وجودها في الفرع غير مقطوع به لكنه مظنون صح الحكم، وقال قوم: لا يجوز ذلك؛ لأن مشاركته للأصل في العلة لم تعلم^(١) ".

والجمهور على أنه لا يشترط القطع بوجود العلة في الفرع، بل يكفي الظن بحصولها فيه.

استدل الأولون: بأنه إذا لم يقطع بوجود علة الأصل في الفرع، تكون مشاركة الفرع للأصل في العلة غير معلومة، ومن ثم فلا يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع، لأن تعدى الحكم من الأصل إلى الفرع مبنى على مشاركة الفرع للأصل في العلة، وهي غير معلومة. واستدل الجمهور على بطلان هذا الشرط وعدم اعتباره: بأن الأدلة الدالة على وجوب العمل بالقياس عامة ومطلقة، وليس فيها ما يدل على أن صحة القياس موقوفة على القطع بوجود علة حكم الأصل في الفرع، فيكون هذا الشرط باطلاً لا اعتبار له.

كما أن المجتهد إذا غلب على ظنه أن حكم الأصل معلل بعلة معينة، وغلب على ظنه وجود هذه العلة في الفرع، فحينئذٍ يحصل عنده ظن بأن حكم الفرع مثل حكم الأصل، ويجب عليه أن يعمل بمقتضى هذا الظن، لأن العمل بالظن واجب شرعاً إجماعاً.

والراجع: ما ذهب إليه الجمهور^(٢).

الشرط الثاني: أن لا يكون الفرع منصوصاً على حكمه أو مجمعاً عليه.

ومما يذكر أن بعض الأصوليين كالإمام الغزالي في " المستصفي " والآمدي في

(١) راجع: المستصفي ٣٣٠/٢ - المحصول ٣٧١/٥: ٣٧٢ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٣١٣/٣ - البحر المحيط ١٠٧/٥، ١٦٨/٥: ١٦٩ - التقرير والتحرير ١٤١/٣ - فواتح الرحموت ٢٦٠/٢ - الإبهاج ١٦٣/٣ - نهاية السؤل ١٢٤/٣ - أصول الفقه أ.د / محمد أبو النور زهير ١٤٢/٤: ١٤٣.

(٢) انظر: المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

"الإحكام" قد أطلق هذا الشرط، ولم يقيده بما إذا كان النص أو الإجماع موافقاً للحكم الثابت بالقياس أو مخالفاً^(١).

والبعض الآخر كالفتوحي في "شرح الكوكب المنير" وابن الهمام في "التحرير" وغيرهما قيده بأن لا يكون الفرع منصوصاً على حكمه بموافق^(٢).

والحق في ذلك التفصيل: وذلك لأن الفرع إذا كان منصوصاً على حكمه، أو مجمعاً عليه، فإما أن يكون النص أو الإجماع موافقاً للحكم الثابت بالقياس، أو مخالفاً له:

فإن كان النص أو الإجماع على وفق الحكم الثابت بالقياس، فإما أن يكون النص أو الإجماع الدال على حكم الفرع هو بعينه الدال على حكم الأصل، أو غيره.

فإن كان النص أو الإجماع الدال على حكم الفرع هو بعينه الدال على حكم الأصل، فيكون القياس باطلاً، وذلك لأن حكم الفرع في هذه الحالة يكون ثابتاً بنفس الدليل الذي ثبت به حكم الأصل، فليس جعل أحدهما أصلاً والآخر فرعاً بأولى من العكس، ولما تقدم في حكم الأصل من أنه يشترط فيه: أن لا يكون دليلاً شاملاً لحكم الفرع.

وإن كان النص، أو الإجماع الدال على حكم الفرع غير النص أو الإجماع الدال على حكم الأصل، فقد اختلف العلماء في صحة القياس حينئذٍ على مذهبين:

أحدهما: أنه لا يصح القياس، وبه قال الإمام الغزالي، والآمدي، وابن السبكي في "جمع الجوامع" وقال به أيضاً جماعة من الحنفية منهم: الجصاص، وأبو زيد الديوسي، وفخر الإسلام البزدوي، والسرخسي، وادعى الآمدي الاتفاق عليه، وليس كذلك^(٣).

واستدلوا على مذهبهم: بأنه إذا وجد نص أو إجماع يدل على حكم الفرع، فلا حاجة للقياس حينئذٍ، لثبوت حكم الفرع بما هو أقوى منه، ولما في تجويز القياس في هذه الحالة من تجويز قياس المنصوص على المنصوص، فيكون قياس أحدهما على الآخر

(١) راجع: المستصفي ٣٣١/٢ - الإحكام للآمدي ٢٥٠/٣: ٢٥١.

(٢) راجع: شرح الكوكب المنير ١١٠/٤: ١١١ - التقرير والتحبير ١٣٩/٣ - الآيات البيّنات ٤٠/٤: ٤٢ - فواتح الرحموت ٢٦٠/٢.

(٣) راجع: المستصفي ٣٣١/٢ - الإحكام للآمدي ٢٥٠/٣: ٢٥١ - المحصول ٣٧٢/٥ - الآيات البيّنات ٤٠/٤: ٤٢ - التقرير والتحبير ١٣٩/٣ - البحر المحيط ١٠٨/٥ - كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٢٩/٣ - تيسير التحرير ٣٠٠/٣ - شرح المحلي علي جمع الجوامع بحاشية البناي ٢٢٨/٢: ٢٣٠.

ليس بأولى من العكس^(١).

وثانيهما: أنه إذا كان الفرع منصوصاً على حكمه، أو مجمعاً عليه بما يوافق الحكم الثابت بالقياس، وكان النص أو الإجماع الدال على حكم الفرع غير الدال على حكم الأصل، فلا مانع من إجراء القياس في هذه الحالة، ويعتبر القياس صحيحاً، وهذا المذهب نقله الإمام الرازي في "المحصول" عن الأكثرين، ونقله ابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت" وابن الهمام في "التحرير" عن مشايخ سمرقند من الحنفية، وشرطوا فقط: أن لا يثبت القياس زيادة على ما أثبتته النص، ونقل أيضاً عن الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال الشيخ عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار عن أصول البزدوي"، وابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت": "إنه الأشبه"^(٢).

واستدل أصحاب المذهب الثاني: بأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز؛ إذ لا مانع في الشرع والعقل من تعاضد الأدلة، وتأكيد بعضها ببعض، فإن الشرع بآيات كثيرة، وأحاديث متعددة.

كما أنه قد نقل عن السلف - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - التمسك بالنص والإجماع، والمعقول في الحكم الواحد، فكثيراً ما يقولون: الدليل على المسألة: النص، والإجماع، والقياس، وكتبهم مشحونة بمثل ذلك، ولم ينقل عن أحد في ذلك نكير، فكان ذلك إجماعاً على جوازه^(٣).

وأما إذا كان الفرع منصوصاً على حكمه أو مجمعاً عليه، وكان الحكم الذي يثبت النص أو الإجماع مخالفاً للحكم الذي يثبت بالقياس، فلا يصح القياس في هذه الحالة بالاتفاق؛ لأن القياس حينئذ يكون معارضاً بالنص، أو الإجماع، فيكون باطلاً؛ لأنه لا يجوز القياس في مقابلة النص، أو الإجماع، وإلا يلزم تقديم القياس عليهما، وهو ممتنع^(٤).

الشرط الثالث: أن يكون حكم الفرع قد دل عليه الدليل إجمالاً حتى يكون القياس

(١) راجع: التقرير والتحرير ١٣٩/٣ - الإحكام للآمدي ٢٥٠/٣: ٢٥١.

(٢) راجع: المحصول ٣٧٢/٥ - البحر المحيط ١٠٨/٥ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٦٠/٢ - التقرير والتحرير ١٣٩/٣: ١٤٠ - كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٢٩/٣ - تيسير التحرير ٣٠٠/٣ - شرح الكوكب المنير ١١٠/٤: ١١١ - أصول الفقه أ.د. / محمد أبو النور زهير ص ١٤٣.

(٣) انظر: المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

(٤) راجع: البحر المحيط ١٠٨/٥ - شرح الكوكب المنير ١١١/٤ - شرح المحلي علي جمع الجوامع بحاشية اللبناني ٢٢٨/٢: ٢٣٠ - الآيات البيئات ٤٠/٤: ٤٢.

دالاً على تفصيله.

بمعنى: أنه يشترط في الفرع أن يكون حكمه قد ورد النص بإثباته فيه إجمالاً، ويكون القياس دالاً على تفصيل هذا الحكم، وهذا الشرط شرطه أبو هاشم الجبائي، وخالفه جمهور الأصوليين.

قال أبو الحسين البصري في "المعتمد": "ذهب الشيخ أبو هاشم - رَحِمَهُ اللهُ - إلى أنه لا يجوز إثبات الحكم في شيء بالقياس إلا وقد ورد النص بإثباته فيه على الجملة، فيكون القياس دالاً على تفصيل الحكم، قال: "فلو لم يكن إرث الأخ ثابتاً في الجملة، لم يجز إثبات إرثه مع الجد بالقياس، وأجاز غيره من القائسين إثبات الحكم بالقياس، وإن لم يتقدم إثباته في الجملة"^(١).

ومثال القياس الذي يكون الفرع فيه قد دل الدليل على حكمه إجمالاً، والقياس دل عليه تفصيلاً: ميراث الجد مع الإخوة، فالدليل الإجمالي قد دل على ميراث الجد باعتباره عاصباً، أو من أصحاب الفروض، لكنه لم يفصل ميراثه في حالة وجوده مع الإخوة، سواءً أكانوا أشقاء، أم لأب، وإنما اختص ببيان ذلك القياس، فقاس بعض الصحابة الجد على الأب في حجب الإخوة، وبعضهم جعله كواحد منهم يقاسمهم إذا كانت المقاسمة خيراً له؛ لأن كلاً من الجد والإخوة يدلون إلى الميت بواسطة الأب.

واستدل أبو هاشم الجبائي: بمسائل كمسألة ميراث الجد مع الإخوة فقال: لو لم يكن الدليل قد دل على ميراث الجد إجمالاً لما ورثه الصحابة بالقياس^(٢).

أما جمهور الأصوليين فلم يعتبروا هذا الشرط الذي شرطه أبو هاشم وأجازوا القياس سواءً أكان الفرع قد دل الدليل على حكمه إجمالاً، أم لا.

واستدل الجمهور: بأن الأدلة الدالة على وجوب العمل بالقياس عامة ومطلقة، وليس فيها ما يدل على اعتبار هذا الشرط، فدل ذلك على بطلانه.

كما أن الصحابة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قاسوا مسألة قول القائل لزوجته: "أنت على حرام"

(١) راجع: المعتمد ٢/٢٧٤ - المستصفي ٢/٣٣٠: ٣٣١ - الإحكام للآمدي ٣/٢٥١ - المحصول ٥/٣٧٢ - البحر المحيط ٥/١١٠ - شرح الكوكب المنير ٤/١١٢: ١١٣ - شرح مختصر الروضة ٣/٣١٢ - التقرير والتحبير ٣/١٤٠ - فواتح الرحموت ٢/٢٦٠ - الإبهاج ٣/١٦٣ - الآيات البينات ٤/٤٥ - أصول الفقه أ. د / محمد أبو النور زهير ٤/١٤٢: ١٤٣.

(٢) انظر: المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

على الطلاق تارة، فيقع به الطلاق ثلاثاً، كما ورد عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أو يقع به واحدة، كما حكى عن عبد الله بن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وتارة على الظهار، فأوجبوا فيه كفارة الظهار، كما ورد عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وتارة على اليمين، فجعلوه إيلاءً، كما ورد عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -.

وهذه المسألة من المسائل المستجدة التي لم يرد نص بحكمها، لا إجمالاً، ولا تفصيلاً، فدل ذلك على أن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لم يعتبروا هذا الشرط^(١).

قال ابن السبكي: (الثالث: الفرع وهو المحل المشبه، وقيل: حكمه، ومن شرطه: وجود تمام العلة فيه، فإن كانت قطعية فقطعي، أو ظنية فقياس الأدون كالتفاح على البر بجامع الطعم، وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض أو ضد لا خلاف الحكم على المختار، والمختار قبول الترجيح، وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل، ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقاً، ولا خبر الواحد عند الأكثرين، وليسوا الأصل، وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، فإن خالف فسد القياس. وجواب المعارض بالمخالفة ببيان الاتحاد، ولا يكون منصوصاً بموافق خلافاً لمجوز دليلين ولا بمخالف إلا لتجربة النظر، ولا متقدماً على حكم الأصل وجوزه الإمام عند دليل آخر، ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلافاً لقوم، ولا انتفاء نص أو إجماع يوافقه خلافاً للغزالي والآمدي)^(٢).

والله تعالى أعلم.

(١) راجع: المعتمد ٢٧٤/٢: ٢٧٥ - المستصفي ٣٣٠/٢: ٣٣١ - المحصول ٣٧٢/٥ - شرح الكوكب المنير ١١٣/٤ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٣١٢/٣ - فواتح الرحموت ٢٦٠/٢ - التقرير والتحبير ١٤٠/٣: ١٤١.
(٢) يُنظر: (جمع الجوامع) ضمن شرحه تشنيف المسامع (١٨٩/٣: ٢٠١).

المطلب الثالث

شروط العلة

اشترط الأصوليون في العلة شروطاً كثيرة، منها ما اتفقت عليه كلمة الأصوليين، ومنها ما اختلف في اشتراطه، حيث اعتبره البعض ورده البعض الآخر، وسأتناول أهم هذه الشروط، منبهاً على ما فيه خلاف:

الشرط الأول: أن تكون العلة وصفاً ظاهراً.

بحيث يمكن التحقق من وجودها، أو عدم وجودها، وذلك لأن العلة علامة وأمرة على الحكم، ومعرفة له، فإذا لم تكن وصفاً ظاهراً بأن كانت وصفاً خفياً، لم تصلح أن تكون علامة على الحكم ولا معرفة له، ومن ثم فلا تصلح أن تكون علة؛ لأنه على تقدير خفائها لم يمكن إثبات الحكم بها في الفرع.

مثال الوصف الظاهر: الإسكار، فهو وصف ظاهر يمكن التحقق من وجوده، أو عدم وجوده، ومن ثم صلح أن يكون علة لتحريم شرب الخمر، وسائر المسكرات.

وكذلك الزنى، والسرقه، والطعم، فهذه أوصاف ظاهرة يمكن التحقق من وجودها، أو عدم وجودها، ومن ثم صلحت أن تكون عللاً فصلح الزنى أن يكون علة لوجوب الحد على الزاني والزانية، وصلحت السرقه أن تكون علة لوجوب قطع يد السارق والسارقة، وصلح الطعم أن يكون علة لتحريم ربا الفضل في المطعومات.

ومثال الوصف الخفي: التراضي بين المتعاقدين في العقود، فالرضا وصف خفي مكنون في الصدر، لا اطلاع لأحد عليه إلا الله - سبحانه وتعالى - فلا يمكننا التحقق من وجوده أو عدم وجوده، ومن ثم فلا يصلح أن يكون الرضا بين المتبايعين بمجرد علة لنقل الملك من البائع إلى المشتري، بل يتعين أن تكون العلة في ذلك الإيجاب والقبول الذي هو مظنة التراضي؛ لأن الإيجاب والقبول أمر ظاهر يمكن التحقق من وجوده، أو عدمه^(١).

(١) راجع: الإحكام للآدمي ٢٠١/٣ - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢١٣/٢: ٢١٤ - المحصول ٢٨٧/٥ - شرح الكوكب المنير ٤٤/٤: ٤٥ - البحر المحيط ١٣٤/٥ - الآيات البيّنات ٥٣/٤ - التقرير والتحبير ١٦٧/٣ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٧٤/٢ - إرشاد الفحول ص ٣٠٩.

الشرط الثاني: أن تكون العلة وصفاً منضبطاً.

بمعنى: أن تكون العلة وصفاً متميزاً عن غيره، خالياً عن الاضطراب، فلا يختلف باختلاف الأشخاص أو الأحوال، أو الأزمان وذلك لأن القياس مبنى على التساوي بين الفرع والأصل في علة الحكم فإذا كانت العلة وصفاً غير منضبط، أي: وصفاً مضطرباً يختلف باختلاف الأشخاص أو الأحوال أو الأزمان، فلا تصلح أن تكون علة، ولا يتعدى الحكم بها من الأصل إلى الفرع، لعدم حصول المساواة بين الأصل والفرع في العلة، ومن ثم ينعدم القياس.

مثال الوصف المنضبط: السفر الطويل المباح، فقد جعله الشارع علة لجواز قصر الصلاة، والفطر في رمضان، يدل على ذلك قوله تعالى: "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ" ^(١)، وقوله تعالى: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" ^(٢).

ففي الآية الأولى ربط الشارع الحكيم جواز قصر الصلاة بالسفر، وفي الآية الثانية ربط جواز الفطر في رمضان بالمرض، أو السفر، فدل ذلك على أن العلة في جواز قصر الصلاة هي السفر، والعلة في جواز الفطر في رمضان هي: السفر أو المرض.

والسفر وصف منضبط، لا يختلف باختلاف الأشخاص، ولا باختلاف الأحوال، ولا باختلاف الأزمان، فوصف السفر يصدق على كل مسافر، رجلاً كان، أو امرأة، شاباً، أو شيخاً، وسواء أكان السفر بطريق البر أو البحر، أو الجو، وبغض النظر عن وسيلة السفر وزمانه، ومن ثم صلح وصف السفر لأن يكون علة لجواز قصر الصلاة والفطر في رمضان.

ومثال الوصف غير المنضبط: المشقة إذا جعلت علة لجواز الفطر للمسافر في رمضان، فالمشقة وصف مضطرب يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والأزمان، إذ المشقة التي تحصل للشباب القوى غير المشقة التي تحصل للشيخ الهرم، والمشقة التي تحصل للمسافر بالطائرة، أو بالقطار المكيف غير المشقة التي تحصل للمسافر على بعير، أو سيراً على الأقدام، والمشقة التي تحصل من السفر في الصيف غير التي تحصل من السفر في الشتاء، فالمشقة وصف غير منضبط، ومن ثم فلا تصلح أن تكون علة لجواز

(١) من الآية ١٠١ من سورة النساء.

(٢) من الآية ١٨٥ من سورة البقرة.

الفطر في رمضان وإنما العلة الحقيقية في جواز الفطر في رمضان هي: السفر، أو المرض، لأن كلاً منهما وصف ظاهر منضبط، وهو مظنة المشقة.

وبناء على ذلك: فلا يصح أن يقاس ذوى الأعمال الشاقة، كعمال المناجم، أو المحاجر، أو المخابز، أو غيرهم على المسافر أو المريض في جواز الفطر في رمضان، بجامع المشقة في كل؛ لأن المشقة ليست هي العلة الحقيقية؛ لأنها وصف غير منضبط، وإنما العلة الحقيقية هي السفر، أو المرض.

ومما يذكر أن هذا الشرط والذي قبله اتفق الأصوليون على اعتبارهما، قال الآمدي في "الإحكام": "قد اتفق الكل على جواز تعليل حكم الأصل بالأوصاف الظاهرة الجلية، العرية عن الاضطراب"^(١).

الشرط الثالث: أن تكون العلة وصفاً مناسباً للحكم.

بمعنى: أن يكون الوصف الذى جعل علة مشتملاً على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم من جلب مصلحة للعباد أو تكميلها، أو دفع مفسدة عن العباد أو تقليلها، ويكفي أن يكون الوصف الذى جعل علة مظنة الاشتغال على الحكمة المقصودة للشارع. وهذا الشرط شرطه جمهور الأصوليين منهم: الآمدي، وابن الحاجب، وابن السبكي، وصاحب "مسلم الثبوت" وغيرهم.

واستدلوا على اشتراطه: بأن العلة لو كانت مجرد أماره عارية عن الحكمة، فلا فائدة لها حينئذ سوى تعريف الحكم، والحكم في الأصل معروف بالنص، أو الإجماع، لا بالعلة المستنبطة منه.

وفائدة اشتراط هذا الشرط: أن العلة إذا كانت مشتملة على حكمة مقصودة للشارع، أو مظنة الاشتغال على هذه الحكمة، فإن ذلك يكون باعثاً للمكلف على الامتثال للحكم الذى شرع لأجل هذه العلة؛ إذ المكلف متى عرف أن الحكم إنما شرع بقصد جلب مصلحة له، أو دفع مفسدة عنه، فإن ذلك يكون باعثاً أو دافعاً له إلى الامتثال لذلك الحكم.

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٢٠١/٣ - المحصول ٢٨٧/٥ - شرح العنبر على مختصر ابن الحاجب ٢١٣/٢: ٢١٤ - شرح الكوكب المنير ٤٥/٤: ٤٦ - التقرير والتحرير ١٦٧/٣ - الآيات البينات ٥٣/٤ - فواتح الرحموت ٢٧٤/٢ - تذكير الناس ص ١٣٧: ١٣٨.

وتظهر الفائدة أكثر في العلة المستنبطة، فلا بد في صحة استنباطها وصحة كونها علة أن تكون مشتملة على الحكمة المذكورة التي تبعث المكلف على الامتثال، وتصلح أن تكون شاهداً لإناطة الحكم بها، وإلا لم يصح الاستنباط، ولم تصلح أن تكون علة.

أما العلة المنصوصة، فمجرد نص الشارع عليها، واعتباره لها يدل على اشتمالها على الحكمة وإن لم تتعين لنا هذه الحكمة أو لم نطلع عليها.

مثال الوصف المناسب للحكم لاشتماله على حكمة مقصودة للشارع، أو مظنة الاشتمال على هذا الحكمة: القتل العمد العدوان، فإنه وصف مناسب للحكم، وهو وجوب القصاص؛ لأنه يترتب على بناء الحكم وهو وجوب القصاص من القاتل على هذا الوصف مصلحة للعباد، وهي حفظ النفوس، وإخلاء العالم من الفساد، ودفع مفسدة إهدار الدماء، وانتشار العداوة والبغضاء بين الناس، قال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"^(١).

وكذلك الزنى: فإنه وصف مناسب للحكم، وهو تحريم الزنى ووجوب الحد على الزانى والزانية، لما يترتب على تحريم الزنى وإقامة الحد على الزناة من حفظ الأنساب، وصيانتها عن الاختلاط، وحفظ الأعراض.

وكذلك: السرقة، فإنها وصف مناسب للحكم، وهو تحريم السرقة ووجوب قطع يد السارق والسارقة، لما يترتب على ذلك من حفظ الأموال^(٢).

وقد خالف في هذا الشرط بعض الأصوليين منهم: الإمام الغزالي في "المستصفى" والطوفي في "شرح مختصر الروضة"، فأجازوا التعليل بالوصف متى كان أمارة على الحكم وعلامة عليه، سواء أكان مناسباً للحكم، أم غير مناسب، مشتملاً على حكمة مقصودة للشارع، أم لا.

قال الإمام الغزالي في "المستصفى": "ويجوز أن يكون (أي: الوصف الذي جعل علة) مناسباً، وغير مناسب، أو متضمناً لمصلحة مناسبة"^(٣).

(١) الآية ١٧٩ من سورة البقرة.

(٢) راجع: الإحكام للأمدى ٢٠٢/٣ - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازانى عليه ٢١٣/٢: ٢١٤ - شرح الكوكب المنير ٤٠/٤: ٤١ - الآيات البيئات ٥٦/٤: ٥٧ - البحر المحيط ١٣٢/٥ - التقرير والتحرير ١٦٧/٣ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٧٣/٢: ٢٧٤ - إرشاد الفحول ص ٣٠٨: ٣٠٩.

(٣) راجع: المستصفى ٣٣٦/٢.

وقال الطوفي في "شرح مختصر الروضة": "ومنها (أي: من أحكام العلة الشرعية): أن تكون العلة وصفاً مناسباً، كالقتل، والسرقه، والقذف، والردة، والسكر، لأحكامها، وغير مناسب، كالردة، وأكل لحم الجوزور، ومس الفرج مع عدم الشهوة لنقض الوضوء"^(١).

والتحقيق: أنه لا خلاف بين الإمام الغزالي والطوفي وبين الجمهور في المعنى؛ لأن ما ذكره على أنه من الأوصاف غير المناسبة الخالية عن الحكمة، كجعل الردة، وأكل لحم الجوزور - عند القائلين بنقض الوضوء به - ومس الفرج مع عدم الشهوة عللاً لنقض الوضوء، هي في الحقيقة علل منصوصة، أي: ثابتة بالنص، والعلة المنصوصة لا تخلو عن الحكمة المناسبة، فالعلة المنصوصة مظنة للحكمة، وإن لم تتعين لنا هذه الحكمة، أو لم نطلع عليها، فلا خلاف بينهما وبين الجمهور في المعنى؛ لأنه يشترط لاعتبار الوصف علة عند الجمهور: أن يكون مناسباً للحكم، بأن يكون مشتملاً على حكمة مقصودة للشارع ويكفي أن يكون مظنة للحكمة، كأن يغلب على الظن كونه متضمناً للحكمة، وإن لم تتعين لنا هذه الحكمة، أو لم نتمكن من الاطلاع عليها، وما ذكره الإمام الغزالي والطوفي لا يخرج عن كونه مظنة للحكمة"^(٢).

والراجع: ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من اشتراط أن تكون العلة وصفاً مناسباً للحكم، بأن يكون مشتملاً على حكمة مقصودة تبعث المكلف على الامتثال.

قال الزركشي في "البحر المحيط": "وأجاز بعضهم التعليل بمجرد الأمانة الطردية، والحق: خلافه، وأنه لا بد أن يشتمل على حكمة تبعث المكلف على الامتثال، وتصلح شاهداً لإبانة الحكم بها"^(٣).

ويترتب على اشتراط كون العلة وصفاً مناسباً للحكم: أنه لا يصح التعليل بالأوصاف التي لا مناسبة بينها وبين الحكم، كتعليل وجوب القصاص في القتل العمد العدوان بكون القاتل رجلاً، أو امرأة، أو تعليل وجوب قطع اليد في السرقه بكون السارق غنياً، أو كون المسروق منه فقيراً، أو ضعيفاً، ونحو ذلك من الأوصاف التي لا مناسبة بينها وبين الحكم. ويؤخذ مما تقدم: أن العلماء جميعاً قد اتفقوا على جواز التعليل بالوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم، المشتمل على حكمة مقصودة للشارع تبعث المكلف على الامتثال،

(١) راجع: شرح مختصر الروضة للطوفي ٤٤٣/٣.

(٢) راجع: الآيات البيّنات لابن قاسم العبادي ٥٦/٤: ٥٧.

(٣) راجع: البحر المحيط ١٣٢/٥.

كتعليل قصر الصلاة بالسفر المشتمل على المشقة، وتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان المشتمل على حكمة المحافظة على النفوس، وتعليل تحريم الزنى ووجوب الحد على الزناة بالزنى، لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب، ويدخل في هذا الاتفاق المجوزون للتعليل بالأوصاف الغير مناسبة، كالإمام الغزالي، والطوفي؛ لأنهم إذا جوزوا التعليل بالأوصاف الغير مناسبة، فلأن يجوز التعليل بالأوصاف المناسبة من باب أولى.

وبعد أن اتفق العلماء على جواز التعليل بالوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم، والمشتمل على الحكمة، اختلفوا في جواز التعليل بالحكمة المجردة عن الوصف الضابط لها، كتعليل جواز قصر الصلاة في السفر بالمشقة، وتعليل وجوب القصاص بالمحافظة على النفوس وتعليل تحريم الزنى ووجوب إقامة الحد على الزناة باختلاط الأنساب أو هتك الأعراض على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول:

أنه لا يجوز التعليل بالحكمة المجردة عن الوصف الظاهر المنضبط مطلقاً، سواء أكانت تلك الحكمة ظاهرة ومنضبطة، أم لا، وهذا المذهب نسبته الآمدي في " الإحكام " والفتوحي في " شرح الكوكب المنير " إلى الأكثرين، وهو المنقول عن الإمام أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -، قال الآمدي في " الإحكام ": " ذهب الأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط " ^(١).

وقال الفتوحي: " لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها عند الأكثر من أصحابنا، وغيرهم " ^(٢).

المذهب الثاني:

أنه يجوز التعليل بالحكمة المجردة مطلقاً، سواء أكانت ظاهرة ومنضبطة أم لا، وهذا المذهب نسبته الآمدي في " الإحكام " إلى الأقلين وذكر الزركشي في " البحر المحيط " أنه المنقول عن الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ عَنَّهُ -، وقد اختاره الإمام الرازي في " المحصول "، وتبعه القاضي البيضاوي في " المنهاج ".

قال الإمام الرازي في " المحصول ": " الوصف الحقيقي إذا كان ظاهراً مضبوطاً؛

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٢٠٢/٣ - شرح الكوكب المنير ٤٧/٤ - البحر المحيط ١٣٣/٥ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٧٤/٢ - الإبهاج ١٤٠/٣ - أصول الفقه أ.د / محمد أبو النور زهير ١٢٦/٤.

(٢) راجع: شرح الكوكب المنير ٤٧/٤.

جاز التعليل به، أما الذي لا يكون كذلك، مثل: الحاجة إلى تحصيل المصلحة، ودفع المفسدة - وهي التي يسميها الفقهاء بالحكمة - فقد اختلفوا في جواز التعليل به، والأقرب جوازه^(١).

المذهب الثالث:

التفصيل بين ما إذا كانت الحكمة المجردة ظاهرة ومنضبطة وما إذا كانت خفية أو مضطربة، فإذا كانت الحكمة المجردة ظاهرة ومنضبطة جاز التعليل بها، أما إذا كانت خفية، أو مضطربة فلا يجوز التعليل بها، وهذا المذهب هو المختار للآمدي في "الإحكام" وابن الحاجب في "المختصر" واختاره أيضاً صفي الدين الهندي، على ما جاء في "البحر المحيط" كما اختاره ابن السبكي في "الإبهاج" وابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت"^(٢).

الشرط الرابع: أن لا تخالف العلة نصاً أو إجماعاً.

بمعنى: أن لا تكون العلة مثبتة في الفرع حكماً مخالفاً للنص أو الإجماع، فإذا كانت العلة كذلك، كان القياس فاسداً؛ وذلك لأن النص أو الإجماع أصل في إثبات الأحكام بهما، والتعليل بالوصف فرع في ثبوت الحكم به، فإذا خالف التعليل بالوصف نصاً، أو إجماعاً، كان باطلاً؛ لأن الفرع يبطل إذا خالف حكم أصله، كما أن العمل بالقياس فرع عن العمل بالنص أو الإجماع، لا يستعمل إلا عند عدمهما، فإذا وجد في المسألة نص أو إجماع، فلا حاجة إلى القياس.

وكذلك فإن من شروط صحة القياس: ألا يخالف نصاً، أو إجماعاً، فإذا خالف القياس نصاً أو إجماعاً، كان القياس باطلاً، ومردوداً؛ لأنه لا يقوى على معارضة أى منهما.

مثال العلة التي تثبت في الفرع حكماً مخالفاً للنص: تعليل صحة نكاح المرأة البالغة

(١) راجع: المحصول ٢٨٧/٥ - الإحكام للآمدي ٢٠٢/٣ - البحر المحيط ١٣٣/٥ - الإبهاج في شرح المنهاج ١٤٠/٣ - شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البناني ٢٣٨/٢ - الآيات البيئات ٥٨/٤: ٥٩ - نهاية السؤل ١٠٦/٣ - أصول الفقه أ. د/ محمد أبو النور زهير ١٢٦/٤.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٢٠٢/٣ - مختصر المنتهى بشرح العضد ٢١٣/٢: ٢١٤ - البحر المحيط ١٣٣/٥ - الإبهاج ١٤١/٣ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٧٤/٢ - أصول الفقه أ. د. / محمد أبو النور زهير ١٢٦/٤.

العاقلة نفسها بغير إذن وليها بأنها مالكة لبضعها.

فإذا أراد حنفي أن يثبت صحة نكاح المرأة البالغة العاقلة نفسها بغير إذن وليها، فإنه يقيس صحة تزويجها نفسها بغير إذن وليها على صحة بيعها بغير إذن وليها، بجامع الملك في كل.

فالمرأة مالكة لبضعها كما هي مالكة لسلعتها، فكما يصح بيعها بغير إذن وليها يصح تزويجها نفسها بغير إذنه.

فتعليل صحة تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها بأنها مالكة لبضعها يعتبر فاسداً، لمخالفته النص، فالنص قد دل على فساد هذه العلة، لما يترتب على التعليل بها من صحة نكاح المرأة نفسها بغير إذن وليها، وهو مخالف لما روى عن أم المؤمنين عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" ^(١).

ومن ذلك أيضاً: تعليل إيجاب الصوم دون غيره على الملك المرفه في كفارة اليمين، وكذا كفارة الظهار، والفطر بالجماع في نهار رمضان بالنزجر، فالملك المرفه لا ينزجر إلا بالصوم دون غيره من خصال الكفارة.

فهذه العلة تعتبر فاسدة لمخالفتها للنص، ففي كفارة اليمين يكون التعليل بها مخالفاً للنص الموجب للتخيير بين التكفير بالإطعام، أو الكسوة، أو العتق، فإن عجز المكلف عن هذه الثلاثة، وجب عليه صيام ثلاثة أيام، فلا يجوز الانتقال إلى التكفير بالصيام إلا بعد تحقق العجز عن الإطعام، والكسوة، والعتق، وهذا النص هو قوله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ" ^(٢).

(١) الحديث: أخرجه الترمذى في سننه في كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، من حديث عائشة، وقال: "هذا حديث حسن".

كما أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي، وابن ماجه في كتاب النكاح، كلهم من حديث عائشة، ولفظ أبي داود: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها".

راجع: سنن الترمذى ٣/٣٩٨: ٣٩٩ حديث رقم ١١٠٢ - سنن أبي داود ١/٤٨٩ رقم ٢٠٨٥ - سنن ابن ماجه ١/٦٠٥.

(٢) من الآية ٨٩ من سورة المائدة.

وفي كفارة الظهار، والفطر بالجماع في نهار رمضان يكون التعليل بها مخالفاً للنص الذي جعل الكفارة فيهما مرتبة في ثلاث خصال وهي: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، بحيث لا يجوز للمكلف ترك العتق والتكفير بالصيام إلا بعد تحقق العجز عن العتق، ولا يجوز التكفير بالإطعام إلا بعد تحقق العجز عن العتق والصيام، ففي تعيين التكفير بالصيام دون غيره إبطال لهذا الترتيب، قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوَعَّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ" ^(١)، ولحديث الأعرابي الذي أفطر بالجماع في نهار رمضان ^(٢).

ومثال العلة التي تثبت في الفرع حكماً مخالفاً للإجماع: تعليل إسقاط الصلاة عن المسافر - مثلاً - بالسفر الموجب للمشقة، فهذه العلة تعتبر فاسدة، لما يترتب عليها من الحكم بإسقاط الصلاة عن المسافر، وهو مخالف للإجماع؛ لأن الإجماع منعقد على أن الصلاة لا تسقط عن المسافر، ومن ثم فلا يصح لقائل أن يقول: تقاس الصلاة على الصيام في السقوط عن المسافر بجامع السفر الموجب للمشقة في كل، فهذا القياس يعتبر باطلاً، لمخالفته للإجماع ^(٣).

(١) الآية ٣، ٤ من سورة المجادلة.

(٢) الحديث: أخرجه البخارى في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، ومسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، والترمذى في كتاب الصوم، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، كلهم من حديث أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبی (ص) فقال: هلكت يا رسول الله ! قال: وما أهلكك ؟ قال: وقعت على امرأتى في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم به ستين مسكيناً ؟ قال: لا، قال: ثم جلس، فأثنى النبی ﷺ بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، قال: أفقر منا ؟ فما بين لابتئها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبی ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك."

وقال الترمذى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح.

راجع: فتح البارى ١٩٣/٤ رقم ١٩٣٦ - صحيح مسلم بشرح النووى ٢٤٠/٤ رقم ١١١١ - سنن الترمذى ٩٣/٣: ٩٤ رقم ٧٢٤.

(٣) راجع: الإحكام للآمدى ٢٤٤/٣ - البحر المحيط ١٣٥/٥ - شرح الكوكب المنير ٨٥/٤: ٨٦ - الآيات البيّنات ٧٧/٤ - شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البنانى ٢٥٠/٢ - التقرير والتحبير ١٨٦/٣ - فواتح

الشرط الخامس: أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها.

فإن عارضها علة أقوى منها قدمت العلة الأقوى، لأنها أرجح؛ فإن الأقوى أحق بالحكم، كما أن النص أحق بالحكم من القياس، لقوة النص وضعف القياس^(١).

قال الإمام الغزالي في " المنحول ": " وشرط العلة: أن تكون مخيلاً ملتفتاً على قواعد الشرع، مطرداً، سليماً عن معارضة ما يقاومه، أو يتقدم عليه في المرتبة، مفيداً لمقصود المعلن، لئلا يقول السائل بموجبه "^(٢).

الشرط السادس: أن لا تكون العلة المستنبطة معارضة بمعارض مناف لمقتضاها يكون موجوداً في الأصل، وصالحاً لأن يكون علة.

وذلك لأنه متى كان في الأصل وصفان متنافيان، يقتضى كل واحد منهما نقيض ما يقتضيه الآخر، لم يصلح جعل أحدهما علة إلا بمرجح لأن المستدل لو أثبت الحكم في الفرع بأحدهما فللخصم أن يقول: ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندى وصف آخر يقتضى نقيضه، فحينئذ نحتاج إلى ترجيح أحد الوصفين على الآخر بمرجح ما.

مثال ذلك: أن يقول الحنفي في نفي اشتراط تبين النية من الليل في صوم رمضان: صوم معين، فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل.

فيعارضه الشافعي قائلاً: صوم فرض، فيحتاج فيه، ولا يبنى على السهولة^(٣).

وقد نقل الزركشى في " البحر المحيط " عن صفى الدين الهندي أنه إن عُنِيَ بهذا الشرط وهو: أن لا تكون العلة المستنبطة معارضة بمعارض آخر يقتضى نقيض حكمها: أن لا تكون العلة معارضة بعلة أخرى كيف كانت، فهذا مما لا وجه له؛ لأن بتقدير أن تكون العلة راجحة على ما يعارضها من العلل، لا مانع من استنباطها وجعلها علة.

وإن عُنِيَ به: أن لا تكون معارضة لعلة أخرى راجحة عليها، فهذا وإن كان من

الرحموت ٢٨٩/٢ - إرشاد الفحول ص ٣٠٩ - دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه ص ٣٤٦.

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٢٤٤/٣: ٢٤٥ - البحر المحيط ١٣٥/٥.

(٢) راجع: المنحول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي ص ٤٢٥.

(٣) راجع: الإحكام للآمدي ٢٤٤/٣ - البحر المحيط ١٥٤/٥ - شرح الكوكب المنير ٨٤/٤: ٨٥ - شرح المحلى

على جمع الجوامع بحاشية البناني ٢٤٩/٢ - الآيات البيئات ٧٤/٤: ٧٥ - فواتح الرحموت ٢٩٠/٢.

شرائط صحة العلة المعمول بها، لكن ليس من شرائط صحة العلة في ذاتها، فإن العلة المرجوحة، والدليل المرجوح لا يخرجان بسبب المرجوحية عن العلة والدلالة، وإلا لما تصور التعارض إلا بين المتساويين^(١).

وقال الآمدي في "الإحكام": "وأن لا تعارضها علة أخرى تقتضى نقيض حكمها، وإنما يصح ذلك أن لو كانت العلة المعارضة لها راجحة عليها، وممتنعة التخصيص"^(٢).

قلت: ما نقل عن صفى الدين الهندي، وما قاله الآمدي صحيح لا غبار عليه، ومنه يفهم أن المراد باشتراط كون العلة المستنبطة غير معارضة بعلّة أخرى تقتضى نقيض حكمها: أنه إنما هو شرط للإلحاق بالعلّة، وتعدية الحكم بها من الأصل إلى الفرع، وليس شرطاً لكون العلة علة في نفسها، حيث إنه من الضروري لصحة الإلحاق بالعلّة وتعدية الحكم بها من الأصل إلى الفرع ألا تكون معارضة بعلّة أخرى راجحة عليها تقتضى نقيض حكمها، وإلا لزم العمل بالمرجوح مع وجود الراجح، وهو ممتنع.

وقد زاد بعض الأصوليين على هذا الشرط: أن لا تكون العلة المستنبطة معارضة بمناف لها يكون موجوداً في الفرع أيضاً، ويقتضى نقيض حكمها، وذلك كأن يكون في الفرع علة أخرى تقتضى خلاف العلة الموجودة في الأصل بالقياس على أصل آخر، وذلك لأن المستدل لو أثبت الحكم بالعلّة التي لها معارض في الفرع، فللخصم حينئذ أن يقول: عندى وصف آخر في الفرع يقتضى خلاف هذا الحكم بالقياس على أصل آخر.

مثال ذلك: لو أراد المستدل أن يثبت أن مسح الرأس يسن تثليثه في الوضوء فيقيس مسح الرأس على غسل الوجه في سنية التلث، بجامع أن كلاهما ركن في الوضوء.

فيعارضه الخصم قائلاً: عندى وصف آخر في الفرع يقتضى نقيض هذا الحكم بالقياس على أصل آخر، بأن يقاس مسح الرأس في الوضوء على مسح الوجه في التيمم في أنه لا يسن تثليثه بجامع أن كلاهما مسح، أو يقاس مسح الرأس على مسح الخف في أنه لا يسن تثليثه بجامع أن كلاهما مسح.

وعلى ذلك فيكون شرط العلة: أن تكون سالمة عن وجود معارض لها في الأصل، أو في الفرع يقتضى خلاف حكمها^(٣).

(١) راجع: البحر المحيط ١٥٤/٥: ١٥٥.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٢٤٤/٣: ٢٤٥.

(٣) راجع: الآيات البيّنات لابن قاسم مع شرح المحلى على جمع الجوامع ٧٥/٤: ٧٦ - البحر المحيط ١٥٤/٥.

الشرط السابع: أن لا يكون الدليل الدال على العلة متناولاً لحكم الفرع، للاستغناء حينئذ عن القياس.

وهذا الشرط شرطه بعض الأصوليين، ووجهتهم في ذلك: أنه لو كان الدليل الدال على العلة متناولاً لحكم الفرع بعمومه، أو بخصوصه فإنه يمكن الاستغناء حينئذ عن القياس، لأنه يمكن إثبات حكم الفرع بذلك الدليل الدال على العلة من غير حاجة إلى القياس، فيكون العدول عن إثبات حكم الفرع بذلك الدليل إلى القياس تطويلاً بلا فائدة، لما يستلزمه من ضرورة إثبات حكم الأصل، ثم إثبات العلة، ثم بيان وجودها في الفرع، ثم بيان ثبوت حكم الفرع بها، وهو تطويل يمكن الاستغناء عنه بإثبات حكم الفرع بدليل العلة، لا بها.

وأيضاً: فإن في الرجوع إلى الدليل الدال على العلة المتناول لحكم الفرع رجوع عن القياس إلى النص؛ لأن الحكم حينئذ يثبت بدليل العلة لا بها، فلم يثبت الحكم بالقياس، والرجوع عن دليل إلى آخر اعتراف ببطلان الدليل الأول^(١).

مثال تناول دليل العلة لحكم الفرع بعمومه: قياس التفاح على القمح في حرمة بيعه بجنسه متفاضلاً بجامع الطعم.

فإن العلة هي: الطعم، والدليل عليها حديث: "الطعام بالطعام مثلاً بمثل"^(٢)، وهو شامل لحكم التفاح لكونه مطعوماً، فيدخل في عموم الحديث، ومن ثم فلا حاجة إلى إثبات ربوية التفاح - مثلاً - بقياسه على القمح بجامع الطعم؛ لأن الدليل الدال على العلة يتناوله^(٣).

وجمهور الأصوليين على نفي هذا الشرط، ونقل ذلك عن الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - وممن نفاه أيضاً: ابن الهمام في "التحرير"، وابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت"،

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٢/٢٤٥: ٢٤٦ - شرح الكوكب المنير ٤/٨٧ - البحر المحيط ٥/١٥٥ - شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٢٥٢ - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٢٩ - الآيات البيئات ٤/٨٤: ٨٥ - التقرير والتحبير ٣/١٨٦: ١٨٧ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢/٢٩٠.

(٢) الحديث: أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام بالطعام مثلاً بمثل، من حديث معمر بن عبد الله، وجاء فيه: "إني كنت أسمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "الطعام بالطعام مثلاً بمثل". راجع: صحيح مسلم بشرح النووي ٦/٢٢، حديث رقم ١٥٩٢.

(٣) راجع: الإحكام للآمدي ٣/٢٤٥: ٢٤٦ - شرح الكوكب المنير ٤/٨٧ - الآيات البيئات لابن قاسم العبادي مع شرح المحلى على جمع الجوامع ٤/٨٥.

وغيرهما.

قال ابن قاسم العبادي في "الآيات البيّنات": "إن الجمهور على خلاف هذا الشرط"^(١).

وأجاب الجمهور عما استدل به القائلون باشتراط أن لا يكون دليل العلة متناولاً لحكم الفرع: أنه لا مانع من أن يكون الدليل الدال على العلة متناولاً لحكم الفرع؛ لأن غاية ما يترتب على ذلك أن يكون حكم الفرع ثابتاً بدليين:

أحدهما: النص الدال على العلة.

وثانيهما: القياس.

وتعدد الأدلة على المدلول الواحد جائز.

وما تخيله المانعون من أن في إثبات حكم الفرع بالقياس في حالة ما إذا كان دليل العلة متناولاً له تطويلاً بلا فائدة، ليس متحققاً؛ لأن تعدد طرق معرفة الحكم من الفوائد، فليس تطويلاً بلا فائدة، بل بفائدة.

وما قالوه من أن في الرجوع إلى الدليل المتناول لحكم الفرع رجوع عن القياس إلى هذا الدليل، فيكون في ذلك اعترافاً ببطلان القياس، فغير مسلم؛ لأن ثبوت حكم الفرع إنما يكون بكل من القياس وهذا الدليل، والرجوع في القياس إلى هذا الدليل إنما هو لإثبات العلة، لا لإثبات الحكم، غاية ما هنالك أن في إثبات حكم الفرع بالقياس تطويلاً عما في إثباته بالدليل المتناول لحكمه، ولا ضرر في ذلك لما فيه من فائدة، وهي: تعدد طرق معرفة الحكم^(٢).

الشرط الثامن: أن لا ترجع العلة المستنبطة على حكم أصلها بالإبطال.

وذلك لأن حكم أصلها هو منشؤها، وأصلها الذي استنبطت منه، فإبطالها له إبطال لها؛ لأنها فرعها، والفرع لا يرجع على أصله بالإبطال، وإلا لأبطل نفسه، لأن الفرع يبطل ببطلان أصله، فلو عادت العلة على حكم أصلها بالإبطال، لبطلت تلك العلة في نفسها.

مثال ذلك: تعليل الحنفية وجوب الشاة في أربعين شاة بدفع حاجة الفقير، أو سد

(١) راجع: البحر المحيط ١٥٥/٥ - الآيات البيّنات ٨٥/٤: ٨٦ - التقرير والتحبير ١٨٧/٣ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٩٠/٢.

(٢) راجع: فواتح الرحموت ٢٩٠/٢ - التقرير والتحبير ١٨٧/٣ - الإحكام للآمدي ٢٤٦/٣.

خلة المحتاج، فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة، فيكون تعليل المكلف مخيراً بين إخراج الشاة، أو إخراج قيمتها؛ لأن دفع حاجة الفقير، أو سد خلة المحتاج كما يكون بعين الشاة يكون بقيمتها، فيكون وجوب الشاة في أربعين بدفع حاجة الفقير، أو سد خلة المحتاج مفضياً إلى عدم وجوب عينها؛ لأن التخيير بينها وبين قيمتها يجوز ترك عينها فيكون هذا التعليل باطلاً، لما يترتب عليه من إبطال حكم أصله وهو وجوب عين الشاة^(١).

وقد أجاب الحنفية عن ذلك بأنهم بتعليلهم وجوب الشاة في أربعين بدفع حاجة الفقير لم يبطلوا بهذا التعليل شيئاً من الحق المستحق للفقير، وذلك لأن الزكاة محض حق الله - تعالى - أوجبها على الغنى تطهيراً لنفسه وماله، وجعلها خالصةً له - تعالى - يصرفها الغنى إلى الفقير ليكون له كفاية من الله - تعالى -، فإنه وعد الرزق لعباده، وهو لا يخلف الميعاد، ومعلوم أن حاجات العباد تختلف، فالأمر بإنجاز المواعيد لهم من مال مسمى يتضمن الإذن في الاستبدال ضرورة، ليكون المصروف إلى كل واحد منهم عين الموعود له، بمنزلة السلطان يجيز أوليائه بجوائز مختلفة يكتبها لهم، ثم يأمر واحداً بإيفاء ذلك كله من مال يسميه بعينه، فإنه يكون مأذوناً في الاستبدال ضرورة، والثابت بضرورة النص كالثابت بالنص، فعرفنا أن جواز استبدال الشاة الواجبة في أربعين بقيمتها إنما كان ثابتاً بالنص، ولكنه كان مجامعاً للتعليل^(٢).

ومن أمثلة ذلك أيضاً: تعليل بعض المالكية ندب إتباع رمضان بصيام ستة من شوال بتكميل السنة، فيجوز إتباع رمضان بصيام ستة أيام من غير شوال، فهذا التعليل يعتبر باطلاً؛ لما يترتب عليه من إبطال خصوص شوال الذي دل عليه النص، وهو قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"^(٣).

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٢٤٤/٣ - شرح الكوكب المنير ٨٠/٤: ٨١ - الآيات البيّنات ٧٢/٤ - شرح المحلّعلى جمع الجوامع بحاشية البناني ٢٤٧/٢ - البحر المحيط ١٥٢/٥: ١٥٣ - فواتح الرحموت ٢٨٩/٢ - التقرير والتحرير ١٨٥/٣ - إرشاد الفحول ص ٣١٠.

(٢) راجع: أصول السرخسي ١٦٨/٢.

(٣) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان من حديث أبي أيوب الأنصاري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . وأخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، وقال: "حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح".

راجع: صحيح مسلم بشرح النووي ٣١٢/٤ حديث رقم ١١٦٤ - سنن الترمذي ١٢٣/٣ رقم ٧٥٩. وراجع أيضاً: البحر المحيط للزركشي ١٥٣/٥.

وإذا تقرر أنه يشترط في العلة المستنبطة أن لا ترجع على حكم أصلها بالإبطال، فهل يجوز أن تعود العلة المستنبطة على حكم أصلها بالتخصيص؟ للعلماء في ذلك قولان: أحدهما: الجواز، وهو أظهر قولى الإمام الشافعى، وأحد القولين أيضاً عند الحنابلة.

وثانيهما: لا يجوز أن تعود العلة المستنبطة على حكم أصلها بالتخصيص، وهو القول الثانى للإمام الشافعى - رَحِمَهُ اللهُ - وكذا عند الحنابلة^(١).

مثال عود العلة المستنبطة على حكم أصلها بالتخصيص: تعليل الحنفية تحريم التفاضل في بيع البر بالبر، وكذا بيع الشعير بالشعير، والتمر بالتمر بالكيل، فإن النص الوارد بتحريم التفاضل في هذه الأجناس، وهو قول النبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل "^(٢) عام شامل للقليل والكثير والكيل يخص الكثير منها دون القليل، فيكون تعليل تحريم التفاضل بالكيل عائداً على حكم أصله بالتخصيص؛ لأنه يخرج من تحريم التفاضل القليل الذى لا يكال، ويوجب فيه ضد ما أوجبه النص.

ومن ذلك أيضاً: تعليل الشافعية نقض الوضوء بلمس النساء الوارد في قوله تعالى: " أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ "^(٣) بأن اللمس مظنة الاستمتاع، فإن هذا التعليل يعود على حكم أصله بالتخصيص؛ لأنه يخرج النساء المحارم فلا ينقض الوضوء بلمسهن، كما هو أظهر قولى الإمام الشافعى - رَحِمَهُ اللهُ - وهو مبنى على القول بجواز عود العلة المستنبطة على أصلها بالتخصيص.

والقول الثانى للإمام الشافعى: أن الوضوء ينقض بلمس النساء المحارم عملاً بعموم الآية، وهو مبنى على القول بعدم جواز عود العلة على أصلها بالتخصيص^(٤).

(١) راجع: شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٢٤٨ - البحر المحيط ٥/١٥٤ - الآيات البيّنات

٧٢/٧٣ - شرح الكوكب المنير ٤/٨٢: ٨٣ - إرشاد الفحول ص ٣١٠.

(٢) الحديث سبق تخريجه ص.

(٣) من الآية ٤٣ من سورة النساء، وكذلك من الآية ٦ من سورة المائدة.

(٤) راجع: البحر المحيط ٥/١٥٤ - شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٢٤٨ - الآيات البيّنات

٧٢/٧٣ - مغنى المحتاج للخطيب الشربيني ١/٣٤ - طبعة دار الفكر.

الشرط التاسع: إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة شرط أصلها.

مثال ذلك: أن يقول قائل - مثلاً - يجوز نكاح الأمة للحر الذي لا يخشى العنت قياساً على جوازه لمن خشى العنت لوصف يجمع بينهما كالرجولة - مثلاً -، فهذه العلة تعتبر باطلة، وذلك لأن خشية العنت شرط منصوص عليه في القرآن في إباحة نكاح الأمة في قوله تعالى: "وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ" ^(١)، وهذه العلة توجب سقوط هذا الشرط ^(٢).

الشرط العاشر: أن لا يكون ثبوت العلة متأخراً عن ثبوت حكم الأصل.

مثال ذلك: تعليل ثبوت الولاية للأب على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون قياساً عليه، حتى يمكن إثبات ولاية الأب على الكبير المجنون قياساً عليه، فإن هذه العلة متأخرة عن حكم أصلها، لأن ولاية الأب على الصغير ثابتة قبل عروض الجنون له.

وكذلك: تعليل نجاسة لعاب الكلب باستقذاره شرعاً حتى يقاس عليه العرق، فهذه العلة متأخرة عن حكم أصلها؛ لأن استقذار لعاب الكلب شرعاً إنما حصل بعد الحكم بنجاسته، وإن كان قبل ذلك مستقذر طبعاً لكن استقذاره طبعاً لا يقتضى عليته.

وقد اختلف العلماء في هذا الشرط على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: وهو مذهب الجمهور، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، والزرکشي وابن عبد الشکور، وابن الهمام، والفتوحی، وغيرهم، ونقله الزرکشي في "البحر المحيط" عن القاضي عبد الوهاب من المالكية، وأكثر أصحاب الشافعي، أنه يشترط في العلة أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم أصلها ^(٣).

(١) من الآية ٢٥ من سورة النساء.

(٢) راجع: البحر المحيط ١٥٥/٥ - إرشاد الفحول ص ٣١٠.

(٣) راجع: الإحكام للآمدي ٢٤١/٣ - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢٢٨/٢ - شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البنانى ٢٤٧/٢ - الآيات البينات ٦٩/٤: ٧٠ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٨٩/٢ - البحر المحيط ١٤٧/٥: ١٤٨ - التقرير والتحبير ١٨٤/٣: ١٨٥ - شرح الكوكب المنير ٧٩/٤: ٧٩/٤

واستدل أصحاب هذا المذهب بدليلين:

أحدهما: أنه لو تأخر ثبوت العلة عن ثبوت حكم أصلها لم يكن الحكم مشروعاً لأجلها، فلم تبقى العلة علة.

وثانيهما: أن العلة إما أن تكون بمعنى الباعث، أو بمعنى الأمانة المعرفة للحكم.

فإذا كانت العلة بمعنى الباعث: فيلزم من تأخرها عن حكم أصلها أن يكون الحكم ثابتاً قبلها إما بلا باعث، وهو محال، أو بباعث غير العلة المتأخرة عنه، فلا تكون العلة المتأخرة علة حينئذ.

وإن كانت العلة بمعنى الأمانة المعرفة للحكم، فلا يجوز أن تكون متأخرة عن حكم أصلها المعرفة له، وإلا لزم تعريف المعرفة، وهو محال.

وهذا الدليل مبني على القول بامتناع تعليل الحكم الواحد بعلمتين، ويؤخذ عليه أنه إذا كانت العلة بمعنى الأمانة، فلا مانع من تعدد الأمانات^(١).

المذهب الثاني: أنه يجوز أن تكون العلة متأخرة عن ثبوت حكم أصلها، ومن ثم فلا حاجة إلى اشتراط كون العلة غير متأخرة عن ثبوت حكم أصلها.

وهذا المذهب نقل في "البحر المحيط" و في "جمع الجوامع" من غير نسبة إلى قائله، ونسبه القاضي عبد الوهاب في "الملخص" إلى قوم من أهل العراق^(٢).

ومثل أصحاب هذا المذهب للعلة المتأخرة عن حكم أصلها: بتعليل إسقاط الزكاة عن الخيل بالاختلاف في جواز أكله.

قال الزركشي في "البحر المحيط": "وهذا اعتلال باطل؛ لأن الخلاف في إباحة لحوم الخيل إنما حدث بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والزكاة فيما فيه الزكاة إنما وجبت في حياته، وكذلك سقوطها عما سقطت عنه الزكاة كان في حياته، فكيف يكون علة سقوطها عن شيء متأخرة عن سقوطها عنه؟"^(٣).

٨٠ - إرشاد الفحول ص ٣١٠.

(١) انظر: المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

(٢) راجع: البحر المحيط ١٤٧/٥: ١٤٨ - الآيات البيئات مع شرح المحلى على جمع الجوامع ٧١/٤.

(٣) راجع: البحر المحيط ١٤٧/٥.

واستدل أصحاب هذا المذهب: بأن العلة معرفة للحكم، ومعرف الشيء متأخر عنه^(١). وأجيب عن هذا الدليل: بأن معرف الشيء إنما يكون متأخرا عنه إذا حملنا المعرف على معنى: أنه ما من شأنه أن يحصل به التعريف، أما إذا كان المعرف بمعنى الأمانة أو العلامة على الحكم بحيث لا يعرف الحكم إلا به، فيستحيل أن يتأخر عن الحكم على فرض تقدم الحكم عليه، وإلا لزم تحصيل الحاصل^(٢).

المذهب الثالث:

التفصيل بين ما إذا كان لحكم الأصل دليل غير العلة، أو لم يكن له دليل غيرهما، فإذا كان لحكم الأصل دليل غير العلة، فلا مانع حينئذٍ من تأخر ثبوت العلة عن ثبوت حكم أصلها.

وإن لم يكن لحكم الأصل دليل غير العلة، فلا يجوز حينئذٍ أن يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل، وإلا لزم ثبوت حكم الأصل بلا دليل، وهو باطل، وهذا المذهب نقله الزركشي في "البحر المحيط" من غير نسبة إلى قائله^(٣).

ولعل الراجح: هو المذهب الأول، لقوة أدلته، ولما تقدم من أنه يشترط في العلة: أن تكون وصفاً مشتملاً على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم تكون باعثةً للمكلف على الامتثال، لا أمانة مجردة.

قال ابن السبكي: (الرابع العلة قال أهل الحق المعرف، وحكم الأصل ثابت بها لا بالنص خلافاً للحنفية، وقيل: المؤثر بذاته، وقال الغزالي بإذن الله وقال الآمدي: الباعث، وقد تكون دافعة أو رافعة أو فاعلة الأمرين، ووصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطاً أو عرفياً مطرداً وكذا في الأصح لغوياً أو حكماً شرعياً، وثالثهما إن كان المعلول حقيقياً، أو مركباً وثالثها لا تزيد عن خمس، ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهداً لإناطة الحكم، ومن ثم كان مانعها وصفاً وجودياً يخل بحكمتها، وأن تكون ضابطاً لحكمة وقيل: يجوز كونها نفس الحكمة، وقيل إن انضبطت، وأن لا تكون عدماً في الثبوت وفاقاً للإمام وخلافاً للآمدي، والإضافي عدمي، ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، فإن قطع بانتفائها في صورة فقال

(١) راجع: الآيات البيئات ٧١/٤.

(٢) راجع: الآيات البيئات ٧٠/٤: ٧١.

(٣) راجع: البحر المحيط ١٤٨/٥.

الغزالي وابن يحيى، يثبت الحكم فيها للمظنة وقال الجدليون: لا، والقاصرة منعها قوم مطلقا، والحنفية إن لم تكن بنص أو إجماع والصحيح جوازها، وفائدتها معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، وتقوية النص، قال الشيخ الإمام: وزيادة الأجر عند الامتثال لأجلها، ولا تعدى لها عند كونها محل الحكم أو جزأه الخاص أو وصفه اللازم، ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب، وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي وخلافا للإمام، وأما المشتق فوافق، وأما نحو الأبيض فشبه صوري، وجوز الجمهور التعليل بعلتين، وادعوا وقوعه وابن فورك والإمام في المنصوصة دون المستنبطة ومنعه إمام الحرمين شرعا مطلقا وقيل: يجوز في التعاقب، والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين^(١).

(١) يُنظر: (جمع الجوامع) ضمن تشنيف المسامع (٢٠٣/٣: ٢٣١).

الفصل الثالث

في أقسام القياس وما يجري فيه

القياس وما لا يجري فيه

ويشتمل على مبحثين:

- أحدهما: في أقسام القياس
- وثانيهما: فيما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه

المبحث الأول في أقسام القياس

تمهيد:

ينقسم القياس إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة
فهو ينقسم باعتبار القطع بإلحاق الفرع بالأصل في الحكم، أو الظن بذلك إلى
قسمين:

قياسي قطعي، وقياس ظني.

وينقسم باعتبار قوته وضعفه، أو باعتبار تبادل ذهن إليه بلا تأمل وعدم تبادره
إليه إلا بالتأمل إلى قسمين:

قياس جلي، وقياس خفي.

وينقسم باعتبار درجة الجامع في الفرع أي من حيث مقدار العلة في الفرع إلى
ثلاثة أقسام:

قياس أولى، وقياس مساو، وقياس أدون أو أدنى.

وينقسم باعتبار ذكر العلة فيه أو عدم ذكرها إلى أربعة أقسام:

قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس في معنى الأصل وقياس الشبه.

وبمشيئة الله تعالى سأتناول كل تقسيم من تلك التقسيمات في مطلب على حدة.

المطلب الأول

في أقسام القياس باعتبار القطع بإلحاق الفرع بالأصل في الحكم أو عدمه

هذا التقسيم للقياس إنما هو باعتبار إلحاق الفرع بالأصل في الحكم أو باعتبار التسوية بين الفرع والأصل في الحكم لا باعتبار نفس حكم الأصل، فقد يكون حكم الأصل قطعيًا ويكون إلحاق الفرع بالأصل في ذلك الحكم ظنيًا، وقد يكون حكم الأصل ظنيًا ويكون إلحاق الفرع بالأصل في ذلك الحكم قطعيًا^(١)

والقياس ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

أحدهما: القياس القطعي: وهو ما قطع فيه بعلّة حكم الأصل وبحصول مثل تلك العلة في الفرع.

فالقياص القطعي يتوقف على مقدمتين:

إحداهما: القطع بعلّة حكم الأصل: وذلك بأن يتيقن المجتهد أن علة حكم الأصل هي كذا.

وثانيتها: القطع بحصول مثل تلك العلة في الفرع، فمتى تيقن المجتهد أن علة حكم الأصل هي كذا... وتيقن حصول تلك العلة في الفرع، فإنه حينئذ يتيقن حصول مثل حكم الأصل في الفرع، ويكون إلحاق ذلك الفرع بذلك الأصل ومساواته له في حكمه مقطوعًا به، ويسمى القياص قياصًا قطعيًا.

مثال ذلك: قياس ضرب الوالدين على التأنيف في التحريم بجامع الإيذاء في كل فإننا نقطع بأن علة تحريم التأنيف - وهو الأصل - هي الإيذاء، كما تقطع بحصول تلك العلة في الفرع وهو الضرب - فيكون إلحاق الفرع بالأصل قطعيًا^(٢).

وأيضًا: قياس النفاس على الحيض في وجوب اعتزال النساء فيه بجامع الأذى في كل.

(١) راجع: نهاية السؤل ٢٨/٣ نبراس العقول ١٨٠/١.

(٢) راجع: نهاية السؤل ٢٨/٣ - الصالح في القياص أ.د/ السيد صالح عوض ص ١٦٩ - نبراس العقول ص ١٨٠ - تذكير الناس - السابق ص ٩١.

فإننا نقطع بأن علة الحكم في الأصل - وهو الحيض هي الأذى، كما نقطع بحصول تلك العلة بعينها في الفرع وهو النفاس - فيكون إلحاق الفرع بالأصل في الحكم قطعياً كذلك.

وثانيهما: القياس الظني: وهو ما يكون إلحاق الفرع بالأصل في الحكم فيه مظنوناً.

ويكون القياس كذلك إذا لم يقطع فيه بعلة حكم الأصل، أو لم يقطع بحصولها في الفرع، أو لم يقطع بهما معاً، بأن كانت علة حكم الأصل مظنونة، وحصولها في الفرع مظنوناً كذلك.

مثال ذلك: قياس التفاح على القمح في الربوية بجامع الطعم في كل.

فهذا القياس ظني، لأننا لا نقطع بأن علة الربوية في القمح هي الطعم، إذ يحتمل أن تكون العلة هي الكيل كما قال الحنفية ويحتمل أن تكون الاقتيات والادخار كما قال المالكية، كما إننا لا نقطع بحصول علة حكم الأصل في الفرع لأنه على القول بأن علة حكم الأصل هي الكيل، أو الاقتيات والادخار فتكون العلة غير متحققة في الفرع، لأن التفاح وإن كان مطعوماً إلا أنه لا يكال، ولا يدخر^(١).

ومما تقدم يعلم أن قطعية القياس، أو ظنيته إنما هي باعتبار إلحاق الفرع بالأصل في الحكم، لا باعتبار نفس حكم الأصل وذلك مبني على القطع بالعلة أو الظن بها، فإن قطع بعلة حكم الأصل وقطع بحصولها في الفرع كان القياس قطعياً، وإن كانت العلة مظنونة في الأصل والفرع معاً، أو في أحدهما كان القياس ظنياً.

وأما قطعية حكم الأصل، أو ظنيته، فمردها إلى الدليل الدال على حكم الأصل، فإن كان الدليل الدال على حكم الأصل قطعياً، كان حكم الأصل قطعياً، وإن كان الدليل الدال على حكم الأصل ظنياً، كان حكم الأصل ظنياً كذلك.

ومن ثم فقد يكون حكم الأصل قطعياً والقياس قطعياً، كما في قياس بنت الابن على البنت في استحقاقها النصف عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها بجامع البتة في كل.

فحكم الأصل هنا قطعي، لأنه ثابت بدليل قطعي، وهو قوله تعالى "وإن كانت واحدة فلها النصف"^(٢) والقياس قطعي، لأننا نقطع بالعلة في الأصل والفرع.

(١) راجع: نهاية السؤل ٢٨/٣ - نبراس العقول ١٨٠/١ - الصالح في مباحث القياس ص ١٧٠.

(٢) سورة النساء - من الآية (١١)

وقد يكون حكم الأصل ظنيا والقياس قطعيًا، كما في قياس الأمة على العبد في سريّة العتق من البعض إلى الكل بجامع تشوف الشارع إلى الحرية في كل.

فحكم الأصل هنا ظني لأنه ثابت بخير الأحاد، وهو ما روى أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق"^(١).

والقياس في هذا المثال قطعي، وذلك لأن العلة وهي تشوف الشارع إلى الحرية مقطوع بوجودها في الأصل والفرع معا، إذ لا فرق بين الأمة والعبد في ذلك^(٢).

(١) الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فقد أخرجه البخاري في كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمه بين الشراكة حديث رقم ٢٥٢٢، ومسلم في كتاب العتق، باب من أعتق شركا له في عبد، وأبو داود في سننه في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى حديث رقم ٣٩٤٠.

(٢) راجع: الصالح في مباحث القياس ص ١٧٠ - نبراس العقول ١/ ١٨٠ - ١٨١.

المطلب الثاني

في أقسام القياس باعتبار قوته وضعفه

ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه، أو باعتبار تبادر الذهن إليه بلا تأمل، أو عدم تبادره إليه إلا بالتأمل إلى قسمين:

أحدهما: القياس الجلي، وقد عرفه الأصوليون بتعريفات عدة، حاصلها: أنه ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع^(١).

قال الآمدي في "الإحكام: فالجلي: ما كانت العلة فيه منصوصة، أو غير منصوصة، غير ان الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره^(٢).

وقد عرفه الزركشي في "البحر المحيط بأنه: ما علم من غير معاناة وفكر^(٣).
ومن أمثلته:

- قياس ضرب الوالدين على التأنيف في التحريم بجامع الإيذاء في كل.
- وقياس الكافر على الفاسق في عدم قبول الشهادة بجامع أن كلا منهما غير مأمون الكذب.
- وقياس الشاة العمياء على الشاه العوراء في عدم جواز التضحية بها بجامع العيب في كل.
- وقياس إحراق مال اليتيم على أكله ظلما في التحريم بجامع الإلتلاف في كل.
- وقياس صب البول في الماء على التبول في الماء في التحريم بجامع إفساد الماء وتنجيسته في كل.

ومن الأمثلة المذكورة يتضح لنا أن القياس الجلي يتحقق في حالة ما إذا كان الفرع أولى من الأصل بالحكم مع القطع بنفس تأثير الفارق بين الأصل والفرع كما في الأمثلة الثلاثة الأولى، كما يشمل أيضا ما إذا كان الفرع مساويا للأصل في الحكم مع القطع بنفي

(١) راجع: مختصر المنتهى لابن الحاجب بشرح العضد ٢٤٧/٢ - نهاية السؤل ٢٩/٣ - الإحكام للآمدي ٣/٤ -

شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار ٣٨٠/٢.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٣/٤

(٣) راجع: البحر المحيط للزركشي ٣٦/٥

تأثير الفارق بين الأصل والفرع، كما في الأمثلة الثلاثة الأخيرة^(١).

وثانيهما: القياس الخفي، وهو عكس الجلي، ولذا فقد عرفوه بأنه: ما لم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع^(٢).

وعرفه الآمدي في "الإحكام" بقوله: وأما الخفي: فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل^(٣) أي: مع عدم القطع بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع.

وعرفه الزركشي في "البحر المحيط" بأنه: "ما لم يتبين إلا بإعمال فكر"^(٤).
ومن أمثلته:

- قياس القتل بالمثل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجوامع القتل العمد العدوان في كل.

وقد فرق أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - بين القتل بالمحدد والقتل بالمثل: بأن المحدد هو الذي يفرق الأجزاء بآلة موضوعة للقتل كالسيف، والسكين والخنجر.

أما الممثل فهو القتل بآلة موضوعة للتأديب بالأصالة كالعصى، ولذا منع الإمام أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - القصاص في القتل بالمثل وجعله كشبه العمد.

لكن يرد عليه أن المراد بالمثل الملحق بالمحدد ما يقتل غالبا كالحجر الكبير، وهدم الجدار على المقتول، ونحو ذلك.

ومن أمثلته أيضا:

- قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجوامع الاسكار في كل، وذلك لأننا لا نقطع بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع، لاحتمال خصوصية الخمر في التحريم، أو وجود مانع في الفرع^(٥).

قال ابن السبكي: (وهو جلي وخفي، فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان،

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٣/٤ - بحوث في القياس أ.د/ محمد محمود فرغلي ص ٣٩٠-٣٩٦.

(٢) راجع: مختصر المنتهي بشرح العضد ٢٤٧/٢ - شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار ٣٨٠/٢.

(٣) راجع: الإحكام للآمدي ٣/٤.

(٤) راجع: البحر المحيط للزركشي ٣٦/٥ - تيسير التحرير ٧٨/٤.

(٥) راجع: الإحكام للآمدي ٣/٤ - شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار ٣٨٠/٢ - الصالح في

مباحث القياس - السابق ص ١٧٥ - بحوث في القياس - السابق ص ٣٩٨ - البحر المحيط ٣٦/٥، ٣٩.

احتمالا ضعيفا، والخفي خلافه، وقيل: الجلي هذا، والخفي: الشبه، والواضح بينهما، وقيل الجلي الأولي، والواضح المساوي، والخفي الأدون^(١).

(١) يُنظر: (جمع الجوامع) ضمن تشنيف المسامع (٤٠٣/٣، ٤٠٢).

المطلب الثالث

أقسام القياس باعتبار درجة الجامع في الفرع

ينقسم القياس باعتبار درجة الجامع أي: مقدار العلة في الفرع إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: قياس أولى، وهو ما يكون الفرع فيه أولى وأحق بالحكم من الأصل.

ويكون القياس كذلك إذا كان الجامع أو العلة في الفرع أقوى وأظهر مما هي عليه في الأصل، فتكون العلة في الفرع اشد اقتضاء للحكم من الأصل، ومن ثم فيكون ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل، ويسمى القياس قياساً أولوياً. مثال ذلك:

- قياس ضرب الوالدين على التأنيف في التحريم بجامع الإيذاء في كل.

فالفرع في هذا المثال - وهو الضرب - أولى وأحق بالحكم وهو التحريم من الأصل وهو التأنيف، وذلك لأن العلة وهي الإيذاء في الفرع أقوى وأظهر مما هي عليه في الأصل

- وقياس الكافر على الفاسق في عدم قبول شهادته بجامع أن كلا منهما غير مأمون الكذب.

فإذا كانت شهادة الفاسق مردودة بمقتضى قوله، تعالى: "ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون" ^(١) فلا ترد شهادة الكافر أولى ^(٢).

وثانيها: قياس مساو، وهو ما كان الفرع فيه مساوياً للأصل في الحكم.

ويكون القياس كذلك إذا كانت العلة في الفرع مساوية لما هي عليه في الأصل، ومن ثم يكون ثبوت الحكم في الفرع مساوياً لثبوته في الأصل، ويسمى القياس حينئذ بالقياس المساوي.

مثال ذلك:

- قياس إحراق مال اليتيم على أكله ظلماً في التحريم بجامع الإتيان في كل.

(١) من الآية (٤) من سورة النور.

(٢) راجع: الإحكام للأمدى ٢١٤ - البحر المحييط ٥٠/٥ - نبراس العقول ١٨٢/١ - بحوث في القياس ص ٤٠١

فإحراق مال اليتيم يستوي مع أكله ظلماً في الإلتلاف فيستويان في الحكم وهو التحريم

- قياس صب البول في الماء على التبول في الماء في التحريم بجامع تنجيس الماء وإفساده في كل.

فالأصل والفرع هنا يستويان في العلة ومن ثم فيستويان في الحكم، ويسمى القياس بالقياس المساوي^(١).

ومما يذكر أن هذا القسم والذي قبله، أي: القياس الأولي، والقياس المساوي يدخلان تحت القياس الجلي، فكل قياس أولى وكل قياس مساو يسمى أيضاً قياساً جلياً.

ومما يذكر أيضاً أن كلا من القياس الأولي، والمساوي قد اختلف في تسميته قياساً بناءً على خلاف العلماء في طريق دلالته على الحكم، فمن العلماء كالإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - ومن وافقه من رأى أن الدلالة قياسية، ومن ثم فقد سماه قياساً، ومنهم كالإمام الغزالي والأمدي وغيرهما من رأى أنها من باب الدلالة اللفظية بطريق مفهوم الموافقة، ومن ثم فلم يسم إياها منهما قياساً^(٢).

وثالثهما: قياس أدنى أو أدون، وهو ما كان الفرع فيه اقل اقتضاءً للحكم من الأصل.

ويكون القياس كذلك إذا كانت العلة في الفرع أدنى أو اقل مما هي عليه في الأصل

مثال ذلك: قياس البطيخ على القمح في الربوية بجامع الطعم في كل.

وذلك لأن العلة، وهي الطعم في الفرع، وهو البطيخ أدنى مما هي عليه في الأصل وهو القمح.

هذا فضلاً عن أن تلك العلة لا تكون متحققة في الفرع إلا على القول بأن على الربوية هي الطعم أما على القول بأن العلة هي الكيل، أو الاقتيات والادخار فلا تكون العلة موجودة فيه لأن البطيخ لا يكال، ولا يقتات ولا يدخر، إذ المقصود منه التفكه، ومن ثم فيكون ثبوت الحكم في الفرع وهو البطيخ مبنيًا على احتمال واحد من ثلاثة

(١) راجع الإحكام للآمدي ٢/٤ - نبراس العقول ١٨٢/١ - الصالح في مباحث القياس ص ١٧٢ - بحوث في القياس ص ٤٠١ - تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس ص ٩٣.

(٢) راجع: نهاية السؤل ٢٩/٣: ٣٠ - الصالح في مباحث القياس ص ١٧١ - بحوث في القياس ص ٣٩٦: ٣٩٧.

احتمالات، وهو أن تكون علة الربوية هي الطعم، أما على القول بأن العلة هي الكيل، أو القول بأنها الاقتيات والادخار، فلا، فهذا منشأ الأدونية، ووجه تسمية هذا القياس بالقياس الأدنى^(١) وهذا القسم لم يختلف في كونه قياساً.

فإن قيل: كيف يستقيم أن تكون العلة في الفرع أدنى مما هي عليه في الأصل مع ما تقدم في شروط القياس من أنه يشترط في الفرع أن تكون علة حكم الأصل موجودة بتمامها فيه ؟

فالجواب: أن المراد من قول الأصوليين أنه يشترط في الفرع أن تكون علة حكم الأصل موجودة بتمامها فيه: أن تكون العلة موجودة في الفرع بنفسها أو بذاتها لا بقدرها، فالعلة الجامعة بين الأصل والفرع هي مطلق المقدار الذي يتحقق بالأقوى والمساوي، والأدون^(٢).

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٢/٤ - نبراس العقول ١٨٢/١ - بحوث في القياس ص ٤٠١.

(٢) راجع: نهاية السؤل ٢٩/٣ - نبراس العقول ١٨٢/١: ١٨٣ - الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين أ.د/ السيد صالح عوض ص ١٧٣: ١٧٤.

المطلب الرابع

في أقسام القياس باعتبار ذكر العلة فيه أو عدم ذكرها

ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: قياس العلة، وهو: ما صرح فيه بالوصف الجامع بين الأصل والفرع، وهو العلة، سواء أكانت العلة منصوصة، أم مستنبطة، أم مجمعا عليها.

قال الزركشي في "البحر المحيط": قياس العلة هو: أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع. ويسمى: قياس المعنى^(١).

وقال الأمدى في "الإحكام": "وإنما سمى قياس العلة للتصريح فيه بالعلة"^(٢).

ومن أمثلته:

- قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار في كل.
- وقياس عقد الاجارة على عقد البيع في تحريم الاشتغال به وقت النداء للجمعة بجامع تقويت الصلاة في كل.
- وقياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ثبوت الولاية للاب عليها بجامع الصغر في كل.

ففي تلك المثل كلها نجد العلة مصرحا بها في القياس.

القسم الثاني: قياس الدلالة، وهو ما لم يصرح فيه بالعلة، وإنما جمع فيه بين الأصل والفرع إما بلازم العلة، أو بآثر من آثارها، أو بحكم من أحكامها.

ويسمى قياس دلالة، لكون المذكور، أو المصرح به في الجمع بين الأصل والفرع دليل العلة، لا نفس العلة.

قال الزركشي في "البحر المحيط": وهو - أي: قياس الدلالة - أن يكون الجامع وصفا لازما من لوازم العلة، أو أثرا من آثارها، أو حكما من أحكامها، سمي بذلك لكون

(١) راجع البحر المحيط للزركشي ٣٦/٥.

(٢) راجع: الإحكام للأمدى ٤/٤ وراجع أيضا: مختصر المنتهى بشرح العضد ٢٤٧/٢ - شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البنانى ٣٤١/٢

المذكور في الجميع دليل العلة، لا نفس العلة" ^(١)

مثال ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم من لوازم العلة: قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الرائحة المشتدة في كل.

فالرائحة المشتدة ليست هي العلة في التحريم، إذ العلة الحقيقية هنا هي الإسكار، وإنما هي وصف لازم من لوازم الإسكار.

ومثال ما جمع فيه بين الأصل والفرع بأثر من آثار العلة: قياس المقتل القتل بالمثل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع الإثم في كل.

فالإثم ليس هو العلة الحقيقية لوجوب القصاص وإنما هو اثر من آثار العلة الحقيقية التي هي القتل العمد العدوان.

ومثال ما جمع فيه بين الأصل والفرع بحكم من أحكام العلة: قياس قطع الجماعة بالواحد على قتل الجماعة بالواحد بجامع وجوب الدية عليهم في كل في غير العمد

فكما ان الجماعة يقتلون بالواحد، فكذاك تقطع أيدي الجماعة اذا قطعوا يد واحد، بجامع وجوب الدية عليهم في القتل غير العمد وفي القطع غير العمد.

فالجامع يبين الأصل والفرع هنا ليس هو العلة الحقيقية، وإنما هو حكم من أحكامها المترتبة عليها، إذ العلة الحقيقية في قتل الجماعة بالواحد هي حصول القتل العمد العدوان، والعلة في قطع الجماعة بالواحد هي حصول القطع العمد العدوان منهم ^(٢).

القسم الثالث: القياس: القياس في معنى الأصل: وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق المؤثر بينهما.

بمعنى: أن إلحاق الفرع بالأصل في الحكم إنما يكون بسبب وجود مقصود الأصل في الفرع من غير فارق مؤثر بينهما.

ويسمى بالقياس في معنى الأصل، لكون الفرع فيه بمنزلة الأصل، حيث لا فارق

(١) راجع البحر المحيط ٤٩/٥ - الإحكام للآمدي ٤/٤.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٤/٤ - البحر المحيط ٤٩/٥ - شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني

٣٤١/٢ - بحوث في القياس أ.د/ محمد محمود فرغلي ص ٣٩٩: ٤٠٠ تذكير الناس بما يحتاجون إليه

من القياس أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي ص ٩٦: ٩٧.

بينهما مؤثر^(١).

فالقياس في معنى الأصل لم يصرح فيه بالعلة الجامعة بين الأصل والفرع، وإنما يكتفي فيه بذكر نفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع.

قياس صب البول في الماء على التبول فيه في التحريم بواسطة نفي الفارق بينهما في مقصود المنع وهو إفساد الماء وتنجيسه، إذ لا فرق بين التبول في الماء وصب البول فيه في الإفساد.

هذا، وقد ذكر الإسنوي في "نهاية السؤل" أن كلا من القياسين: الأولي والمساوي يسمى بالقياس في معنى الأصل، كما يسميان أيضا بالقياس الجلي وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع^(٢).

والتحقيق: أن القياس في معنى الأصل هو: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي تأثير الفارق بينهما من غير تعرض للعلة، فيكتفي فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع عن ذكر العلة كما في الأمثلة السابقة.

أما القياس الأولي، والمساوي، والقياس الجلي، فلا بد من ذكر العلة الجامعة بين الأصل والفرع في كل واحد من تلك الأقيسة^(٣).

وقد ذكر الزركشي في "البحر المحيط" أنه قد اختلف في تسمية القياس في معنى الأصل قياسا أو استدلالا، والأول هو قول إمام الحرمين، لأنه وإن لم تذكر فيه العلة صراحة إلا أنها قد جاءت فيه ضمنا.

والثاني وهو قول الإمام الغزالي إنه لا يسمى قياسا وإنما يسمى استدلالا: لأن القياس إنما يقصد به التسوية بين الأصل والفرع في الحكم بناء على استوائها في العلة، وما يسمى بالقياس في معنى الأصل إنما قصد به نفي الفارق بين المحليين، وقد جاء في ضمن ذلك الاستواء في العلة، والقياس هو الذي يبني على العلة ابتداء، وهذا لم يبين على العلة، وإنما جاءت فيه ضمنا^(٤).

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٤/٤: ٥ - شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي بحاشية العطار ٣٤١/٢ - الصالح في مباحث القياس ص ١٧٦.

(٢) راجع: نهاية السؤل ٣/٢٩.

(٣) راجع: الإحكام للآمدي ٤/٤: ٥ - الصالح في مباحث القياس ص ١٧٧: ١٧٨.

(٤) راجع: البحر المحيط ٥/٥٠.

القسم الرابع: قياس الشبه:

وقد اختلف العلماء في تعريفه اختلافا واسعا، وأشهر ما نقل عنهم في تعريفه تعريضان:

أحدهما: ما نقله الزركشي في "البحر المحيط" عن الماوردي والرويانى من الشافعية أن قياس الشبه هو: ما اخذ حكم فرعه من شبه أصله^(١).

بمعنى: أنه ما جمع فيه بين الفرع والأصل في الحكم بوصف شبهي لا بالعلة.

مثل: قياس الجلسة الأولى في الصلاة على الجلسة الثانية أو الأخيرة في الوجوب لكونها تشبهها في الصورة^(٢).

أو العكس فيقال: تقاس الجلسة الثانية على الجلسة الأولى في عدم الوجوب لأنها تشبهها في الصورة، فتشبهها في الحكم.

وكذلك ما ذكره الله تعالى - حكاية عن إخوة يوسف - عليه السلام - "قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل"^(٣) فقد ألحقوا الفرع بالأصل في الحكم بمجرد الشبه في الإخوة، وهو قياس فاسد لأن التساوي في قرابة الإخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة، ولا دليل على التساوي فيها.

وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين " أن قياس الشبه بهذا المعنى فاسد، لأن الله تعالى - لم يحكه إلا عن المبطلين، كما في قوله تعالى - إخبارا عن أخوة يوسف - عليه السلام - "قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل"^(٤) وقوله تعالى - إخبارا عن الكفار: " قالوا إن انتم إلا بشر مثلنا"^(٥) فاعتبروا مجرد الشبه في صورة البشرية أو الآدمية واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر، فكما أنهم ليسوا برسل لكونهم بشرا، فكذاك رسلهم ليسوا برسل لكونهم بشرا، وهذا من أبطل القياس، لذا أجابهم الله - تعالى بقوله: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من

(١) راجع: البحر المحيط ٤٠/٥.

(٢) راجع: الصالح في مباحث القياس ص ٣٧.

(٣) من الآية (٧٧) من سورة يوسف.

(٤) من الآية (٧٧) من سورة يوسف.

(٥) من الآية (١٠) من سورة إبراهيم.

عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله"^(١).

وعلى ذلك: فقياس الشبه بهذا المعنى المتقدم يكاد يكون مردودا بالاتفاق.

وثانيهما: ما ذكره الأمدى في الأحكام "من أن قياس الشبه هو ما تردد فيه الفرع بين أصليين، ووجد فيه المناط الموجود في كل واحد من الأصليين، إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف هي أكثر من الأوصاف التي بها مشابته للأصل الآخر، فإلحاقه بما هو أكثر مشابهه هو الشبه"^(٢).

وقد ذكر الزركشي في "البحر المحيط" - نحو هذا التعريف نقلا عن الماوردي والرويانى حيث قال: وقالوا في موضع آخر: هو ما تجاذبه الأصول فأخذ من كل أصل شبهها"^(٣).

ويتلخص من ذلك: أن قياس الشبه بهذا المعنى هو ما تردد الفرع فيه بين أصليين لوجود علتها فيه إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر من مشابته الآخر، فيلحق به بغلبة الأشباه.

مثال ذلك: المذي هل هو نجس أم طاهر؟ نجد أن هذا الفرع يتردد بين أصليين:

أحدهما: البول: إذ المذي يشبه البول في كونه خارجا من الفرج، ولا يخلق من الولد، ولا يجب منه الغسل، وإنما يجب منه الوضوء، ومقتضى قياسه على البول أن يكون نجسا كالبول.

وثانيهما: المني، فالمذي يشبه المني في كونه خارجا من الفرج تخللته الشهوة، وخرج أمامها، ومقتضى قياسه على المني أن يكون طاهرا كالمني"^(٤).

وقد اختلف العلماء فيما إذا تردد الفرع بين أصليين وكان يشبه أحدهما في الصورة، ويشبه الآخر في الحكم كما في المثاليين السابقين، فهل يلحق بالأصل الذي

(١) من الآية (١١) من سورة إبراهيم، وراجع: إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية ١٤٨/١: ١٤٩ بحوث في القياس أ.د/ محمد فرغلي ص ٤٠٢-٤٠٣.

(٢) راجع: الإحكام للأمدى ٤٢٤/٣.

(٣) راجع: البحر المحيط ٤٠/٥.

(٤) راجع: الإحكام للأمدى ٤٢٤/٣ - المحصول للإمام الرازي ٣٤٥/٢ - البحر المحيط ٤٠/٥ - نهاية السؤل ٦٤/٣ - الصالح في مباحث القياس ص ٣٧ - تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي ص ٩٨.

يشبهه في الصورة أم بالأصل الذي يشبهه في الحكم ؟ على أقوال ثلاثة:

أحدهما: وهو المنقول عن الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - أنه يلحق بالأصل الذي يشبهه في الحكم^(١).

وثانيهما: وهو المنقول عن الإمامين: أبي حنيفة وأحمد - - أنه يلحق بالأصل الذي يشبهه في الصورة، ولهذا أوجب الإمام أحمد التشهد الأول قياسا على التشهد الثاني لكونه يشبهه في الصورة^(٢).

وثالثها: وهو ما اختاره الإمام الرازي في المحصول وقال: انه الحق انه متى حصلت المشابهة فيما يظن انه علة للحكم، أو مستلزم لما هو علة له، صح القياس مطلقا، سواء أكانت المشابهة في الصورة، أم في الحكم^(٣).

حجية قياس الشبه:

اتفق العلماء على أن قياس الشبه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة، أما إذا تعذر المصير إلى قياس العلة وأمكن المصير إلى قياس الشبه فقد اختلف العلماء في حجيته حينئذ على أقوال أشهرها أربعة:

أحدها: وهو قول الجمهور، وهو المختار للإمام الرازي في "المحصول" والأمدى في "الإحكام" وغيرهما، ونسبه الشوكاني في "إرشاد الفحول" إلى الأكثرين أن قياس الشبه حجة^(٤).

واستدلوا على ذلك بأدلة منهما:

- ١- عموم الأدلة الدالة على حجية القياس، كقوله تعالى " فاعتبروا يا أولي الأبصار"^(٥)
- ٢- ما روى أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لما أرسل أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيا كتب له كتابا جاء فيه: اعرف الأشباه والأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها

(١) راجع: المحصول ٣٤٥/٢ طبعة دار الكتب العلمية - نهاية السؤل ٦٤/٣.

(٢) راجع: المحصول ٣٤٥/٢ - نهاية السؤل ٦٤/٣ - البحر المحيط ٤١/٣.

(٣) راجع: المحصول - السابق ٣٤٥/٢ - نهاية السؤل ٦٤/٣ - إرشاد الفحول ص ٢٢٠.

(٤) راجع: الإحكام للأمدى ٤٢٧/٣: ٤٢٨ - المحصول ٣٤٥/٢ - البحر المحيط ٤٠/٥: ٤١ - إرشاد الفحول ص ٢٢٠.

(٥) من الآية (١) من سورة الحشر وراجع: المحصول ٣٤٦/٢.

إلى الله تعالى - وأشبهها بالحق^(١) فهذه الرسالة تعتبر نصا في وجوب اعتبار الشبه، فدل ذلك على صحته واعتباره^(٢).

٣- أن تعليق الحكم على وصف شبهي يفيد ظن العلية، نظرا لما يغلب على الظن من كونه مستلزما للعية، والعمل بالظن واجب شرعا، فوجب العمل به فيثبت بذلك أن قياس الشبه حجة، وهو المدعي^(٣).

وثانيها: أن قياس الشبه ليس بحجة، وهذا القول نسبته ابن السمعاني في "قواطع الأدلة" إلى الحنفية، وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي بكر الصيرفي، وأبي إسحاق الشيرازي، وغيرهم^(٤).

واستدل أصحاب هذا القول: بأن الشبه ليس بمناسب للحكم وكل ما ليس بمناسب للحكم يكون مردودا بالاتفاق، فيكون الشبه مردودا بالإجماع^(٥).

وأجيب ممن هذا الدليل: بأننا لا نسلم أن ما ليس بمناسب يكون مردودا بالاتفاق، وذلك لأن ما ليس بمناسب قد يكون مستلزما للوصف المناسب للحكم، أو يعرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم، وحينئذ فلا يكون مردودا بل يكون حجة^(٦).

وثالثها: وهو قول الإمام فخر الدين الرازي، اعتبار قياس الشبه حجة إذا غلب على الظن أنه مناط الحكم، وذلك بأن يغلب على الظن أنه مستلزم لعلة الحكم، فمتى كان كذلك صح القياس، سواء أكانت المشابهة في الصورة أم في الحكم^(٧). وهذا القول راجع إلى القول الأول فلا حاجة إلى إفراده بالاستدلال.

(١) كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري - رَوَاهُ النَّبِيُّ عَنْهُمَا - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشهادات ١٣٥/١٠، والدارقطني في سننه ٢٠٦/٤، وصاحب كنز العمال ٨٠٦/٥: ٨٠٧.

(٢) راجع: قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني ٨٨/٢ - شرح اللمع للشيرازي ٧٧١/٢ - والأحكام للآمدي ٤٢/٤ - إعلام الموقعين ٨٤/١: ٨٥.

(٣) راجع: الإحكام للآمدي ٤٢٧/٣: ٤٢٨ - المحصول ٣٤٥/٢ - نهاية السؤل ٦٥/٣.

(٤) راجع المحصول ٣٤٥/٢ - البحر المحيط ٤٠/٥: ٤١ - إرشاد الفحول ص ٢٢٠.

(٥) راجع: المحصول ٣٤٦/٢ - نهاية السؤل ٦٥/٣ - إرشاد الفحول ص ٢٢٠.

(٦) انظر المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

(٧) راجع: المحصول ٣٤٥/٢ - إرشاد الفحول ص ٢٢٠.

ورابعها: أن قياس الشبه يكون حجة في حق المجتهد إن غلب على ظنه اعتباره، وإلا، فلا، وأما المناظر فيقبل منه مطلقاً، وهذا المذهب حكاه الشوكاني في إرشاد الفحول " عن الإمام الغزالي^(١).

والراجع من هذه الأقوال هو الأول، وهو قول الجمهور، لقوة أدلتهم.

قال ابن السبكي: (وقياس العلة ما صرح فيه بها، وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها، والقياس في معنى الأصل الجمع بنفي الفارق)^(٢).

(١) راجع إرشاد الفحول ص ٢٢٠.

(٢) يُنظر: (جمع الجوامع) ضمن تشنيف المسامع (٤٠٣/٣، ٤٠٢).

المبحث الثاني

فيما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه

تمهيد:

القياس الذي يعني الأصوليون ببحثه هو القياس الشرعي، أي: القياس الذي تثبت به الأحكام الشرعية، وذلك بأن تقاس المسألة أو الواقعة غير المنصوص على حكمها على مسألة أخرى منصوص على حكمها لإثبات حكم الثانية للأولى متى وجدنا اشتراكا بينهما في العلة الجامعة.

ولم تتفق كلامه القائلين بالقياس على جريان القياس في جميع الأحكام الشرعية، إذ قد منع بعض الأصوليون جريان القياس ففي بعض الأحكام كالحدود، والكفارات والرخص والتقديرات والأسباب، والشروط، والموانع، وأجازه البعض الآخر، ومن ثم فسأعرض لك في هذا المبحث موقف العلماء من جريان القياس في الأحكام التي وقع خلاف بين العلماء في مدى جواز جريان القياس فيها وسيكون هذا المبحث مشتملا على خمسة مطالب:

- أحدهما: القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات.
- وثانيها: القياس في الأسباب والشروط والموانع.
- وثالثها: القياس في الأمور العادية والخلقية
- ورابعها: القياس في اللغات.
- وخامسها: القياس في العقلیات.

المطلب الأول

القياس في الحدود، والكفارات، والرخص والتقديرات

لم تتفق كلمة العلماء في جريان القياس في الحدود والكفارات والرخص، والتقديرات وإنما تباينت أقوالهم ما بين مجوز لجريان القياس فيها ومانع من ذلك وقبل عرض مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة سأبين لك معنى جريان القياس في كل من الحدود والكفارات، والرخص، والتقديرات مقرونا بأمثلة توضح لك معنى جريان القياس فيها، ثم أعرج بذكر مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة وبيان الراجح.

أولاً: معنى: جريان القياس في الحدود، والكفارات، والرخص والتقديرات.

معنى جريان القياس في الحدود: أن يجعل الشارع وصفا معيناً موجبا للحد، فيقياس عليه وصف آخر في كونه موجبا للحد، متى وجدنا اشتراكاً بينهما في العلة^(١).

مثال ذلك: قياس النباش على السارق في وجوب قطع اليد بجامع أخذ المال خفية من حرز مثله في كل، فيجب قطع يد النباش كما تقطع يد السارق.

وكذلك: قياس القتل بالشيء المثلث على القتل بالشيء المحدد في وجوب القصاص من القاتل بجامع القتل العمد العدوان في كل.

ومعنى جريان القياس في الكفارات: أن يجعل الشارع وصفا معيناً موجبا للكفارة فيقياس عليه وصف آخر في كونه موجبا للكفارة، متى وجدنا اشتراكاً بينهما في العلة.

مثال ذلك: قياس القتل العمد العدوان على القتل الخطأ في إيجاب الكفارة على القاتل، بجامع أن كلا منهما إزهاق روح بغير حق، فتجب الكفارة على القاتل عمداً كما تجب على القاتل خطأً.

وكذلك: قياس الفطر بالأكل أو الشرب عمداً في نهار رمضان على الفطر بالجماع في نهار رمضان، بجامع انتهاك حرمة الشهر الكريم في كل، فتجب الكفارة على المفطر بالأكل أو الشرب عمداً كما تجب على المجامع في نهار رمضان.

ومعنى جريان القياس في الرخص: أن يجوز الشارع فعلاً من أفعال المكلفين على سبيل الرخصة، فيقياس عليه فعل آخر في كونه رخصة متى وجدنا اشتراكاً بينهما في العلة

(١) راجع إرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٢٢: ٢٢٣ - نبراس العقول ١/ ١٢٤.

الجامعة.

مثال ذلك: قياس غير الحجر مما هو جامد طاهر قانع وغير محترم، كالطوب، والخشب، على الحجر في جواز الاستنجاء به، بجامع أن كلا منهما جامد، وطاهر، وقانع للنجاسة، وغير محترم، فيجوز الاستنجاء بالطوب، والخشب ونحوهما كما يجوز الاستنجاء بالحجر.

وكذلك: قياس بيع العنب على الشجر بالزبيب على بيع الرطب على رؤس النخل بالتمر على الأرض خرصا في الجواز، بجامع حاجة الناس إلى هذا النوع من المعاملات في كل، فقد روى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رخص في بيع العرايا، والعرايا بيع الرطب على رؤس النخل بالتمر على الأرض خرصا فيما دون خمسة أوسق، ويقاس عليه بيع العنب على الشجر بالزبيب خرصا كذلك على الراجح في مذاهب الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيجوز بيع العنب على الشجر بالزبيب خرصا أي: تقديرا، كما يجوز بيع الرطب على النخل بالتمر خرصا.

وكذلك: قياس الجمع بين الصلاتين لعذر الثلج والبرد إن كانا يذوبان على الجمع بين الصلاتين لعذر المطر في الجواز، بجامع تعذر السير إلى المساجد في كل.

ومعنى جريان القياس في التقديرات أو المقدرات: أن يجعل الشارع تقدير شيء ما كنفه الزوجة متروكا لاجتهاد المجتهد أو القاضي، فيقاس عليه شيء آخر في ذلك لاشتراكهما في العلة الجامعة.

مثال ذلك: قياس نفقة القريب الواجبة - كالأب أو الأم - على نفقة الزوجة الواجبة في ترك تقديرها للمجتهد أو القاضي، حسب يسار من وجبت عليه أو إعساره، فتقدر - مثلا - بمدين على الموسر وبمد على المعسر بجامع أن كلا منهما مال وجب بالشرع واستقر في ذمة من وجب عليه^(١)

ثانيا: مذاهب العلماء وأدلتهم في جريان القياس في الحدود والكفارات، والرخص والتقديرات:

اختلف العلماء في مدى جواز جريان القياس في الحدود والكفارات، والرخص

(١) لاستخراج ما تقدم راجع: نهاية السؤل ٣/٣٤ - البحر المحيط للزركشي ٥/٥١: ٦٢ - نبراس العقول ١/١٢٤: ١٢٥ - إرشاد الفحول ٢٢٢: ٢٢٣ - تذكير الناس - السابق ص ١٥١ - أصول الفقه أ.د: محمد أبو النور زهير ٤/٤١: ٤٢.

والتقديرات على مذهبين

أحدهما: وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة أن القياس يجري في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، كما يجري في غيرها من الأحكام الشرعية^(١).

قال الآمدي في "الإحكام": مذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأكثر الناس جواز إثبات الحدود والكفارات بالقياس^(٢).

وقال الزركشي في "البحر المحيط" يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات التي لا نص فيها ولا إجماع بالقياس عندنا، خلافا للحنفية^(٣).

وقال الإمام في "المحصول": مذهب الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه يجوز إثبات التقديرات والكفارات، والحدود والرخص بالقياس وقال أبو حنيفة وأصحابه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -: أنه لا يجوز^(٤).

وثانيهما: وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أن القياس لا يجري في الحدود، والكفارات والرخص، والتقديرات، ومن ثم فلا يجوز إثباتها بالقياس^(٥).

أدلة المذهب الأول:

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من جواز إثبات الحدود، والكفارات، والرخص، والتقديرات بالقياس كغيرها من الأحكام الشرعية بأدلة أهمها أربعة:

الدليل الأول: أن الأدلة المثبتة لحجية القياس - والمبينه في باب حجية القياس - من الكتاب والسنة، والإجماع، والمعقول كقوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار"^(٦) وتقرير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري على العمل بالقياس، وإجماع الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - على العمل به أدلة عامة لا تخص حكم دون حكم، فالقول بعدم

(١) راجع: المحصول ٤٢٤/٢ - الإحكام للآمدي ٨٢/٤ - نهاية السؤل ٣٤/٣ - المستصفي ٣٣٤/٢ - شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٤١٥ إرشاد الفحول ص ٢٢٣.

(٢) راجع الإحكام للآمدي ٨٢/٤.

(٣) راجع: البحر المحيط ٥١/٥.

(٤) راجع: المحصول ٤٢٤/٢.

(٥) راجع: تيسير التحرير ١٠٣/٤ - فواتح الرحموت ٣١٧/١.

(٦) من الآية (١) من سورة الحشر.

جريان القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات تخصيص بلا مخصص، وهو باطل، فيثبت حينئذ أن القياس يجري في هذه الأربعة المذكورة كما يجري في غيرها من الأحكام الشرعية^(١).

الدليل الثاني: أن القياس يجري في غير الحدود والكفارات، والرخص، والتقديرات من الأحكام الشرعية لاقتضائه الظن في الغالب، والظن حاصل في هذه الأربعة متى وجد الجامع بين الأصل والفرع والعمل بالظن واجب شرعا، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر^(٢) فوجب أن يثبت الحكم في الحدود والكفارات والرخص، والتقديرات بالقياس كغيرها من الأحكام الشرعية^(٣).

الدليل الثالث: أن الحدود والكفارات، والرخص والتقديرات تثبت بخبر الآحاد وهو يفيد الظن بالاتفاق، فوجب أن تثبت بالقياس كذلك، لاقتضائه الظن في الغالب^(٤).

الدليل الرابع: وهو خاص بجواز جريان القياس في الحدود: أن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لما تشاوروا في حكم شارب الخمر، قال علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - " إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افتري، وعلى المفتري ثمانون، فأمر به عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وجلد عمر في الخمر ثمانين^(٥) .

فقد قاس على بن أبي طالب شارب الخمر على القاذف في وجوب حد الفرية - القذف - بجامع الافتراء في كل، باعتبار أن الشرب مظنة الافتراء، ومظنة الشيء قد تنزل

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٨٢/٤ - المحصول ٤٢٤/٢ - نبراس العقول ٢٣/١ - إرشاد الفحول ص ٢٢٣.
(٢) قال الحافظ زين الدين العراقي في تخريج أحاديث المنهاج: هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ " وهو معنى حديث مروي في الصحيحين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " إنكم تختصمون لدى ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فاقضي له بنحو ما أسمع".

(٣) راجع: الإحكام للآمدي ٨٢/٤.

(٤) راجع: الإحكام للآمدي ٨٢/٤: ٨٣.

(٥) هذا الأثر أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر من حديث أسامة بن زيد ٣٦٧/٢ رقم ٤٤٨٩، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في حد السكران ٤٨/٤ من حديث أنس، وقال: "حديث أنس حديث صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم أن حد السكران ثمانون".

وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا في كتاب الحدود، باب حد الخمر ٢٣٠/٦: ٢٣١ برقم ١٨٠٦ من حديث أنس، لكن فيه أن الذي أشار بضرب شارب الخمر ثمانين هو عبد الرحمن بن عوف.

منزلته وتقوم مقامه، كما انزل الشارع النوم منزلة الحدث في نقض الوضوء به باعتبار أن النوم مظنة الحدث، وكان ذلك بمحض من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ولم ينكر أحد منهم، فكان ذلك إجماعاً منهم على جواز إثبات الحدود بالقياس، وهو المدعى^(١).

وقد اعترض المخالفون على هذه الأدلة باعتراض مؤداه:

أنكم إن أردتم أن عموم الأدلة المثبتة للقياس تدل على جريانه في الأحكام الشرعية مطلقاً، سواء استوفي القياس أركانه وشروطه أم لا، فهذا ممنوع ظاهر الفساد، وإن أردتم أنها تدل عليه عند حصول أركانه وشروطه، فهذا مسلم، لكننا لا نسلم حصولها فيما نحن فيه، لأن الحدود والكفارات، والرخص، والتقديرات، لا يستطيع العقل أن يهتدي إلى تعقل المعنى فيها، فلا يجري فيها القياس، لأن القياس فرع تعقل المعنى، أي: العلة.

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأننا نريد أن الأدلة المثبتة للقياس تدل على جريانه في الأحكام الشرعية مطلقاً متى كان مستوفياً لأركانه وشروطه، لكن لا نسلم لكم ما قلتموه من أن الحدود، والكفارات، والرخص، والتقديرات لا يستطيع العقل أن يهتدي إلى تعقل المعنى فيها، بل العقل يستطيع أن يدرك المعنى فيها، إذ لا يمتنع عقلاً ولا شرعاً أن يشرع الشارع الحد، أو الكفارة، أو غيرهما لمعنى مناسب يدركه العقل، ويوجد ذلك المعنى المناسب في صورة أخرى، كما تقدم في أمثلة جريان القياس في الحدود والكفارات، والرخص، والتقديرات، فثبت إذاً أن القياس يجري في هذه الأربعة كما يجري في غيرها من الأحكام الشرعية^(٢).

أدلة المذهب الثاني: استدل أصحاب المذهب الثاني وهم الحنفية على مذهبهم بأدلة أهمها:

الدليل الأول: أن الحدود والكفارات، والرخص، والتقديرات أمور لا يدرك العقل فيها معنى للمشروعية، وكل ما لا يدرك العقل فيه معنى للمشروعية لا يجوز إثباته بالقياس، فهذه الأربعة لا يجوز إثباتها بالقياس^(٣).

وأجيب عن هذا الدليل: بأننا لا نسلم أن هذه الأربعة لا يدرك العقل فيها معنى

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٨٢/٤ - المستصفي ٢٤٤/٢ - قواطع الأدلة لابن السمعاني ٨٨/٢ - التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين ١٩٠/٣.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٨٣/٤ - البحر المحيط ٤٢٤/٢ - نبراس العقول ١٢٣/١: ١٢٤.

(٣) راجع: تيسير التحرير ١٠٣/٤ - الإحكام للآمدي ٨٣/٤ - نبراس العقول ١٢٧/١.

للمشروعية، بل يستطيع العقل أن يدرك معنى المشروعية فيها، كما في قياس النباش على السارق بجامع أخذ المال خفية في كل، ونحو ذلك مما تقدم ذكره من الأمثلة ومن ثم فيجوز إثباتها بالقياس كغيرها من الأحكام الشرعية^(١).

الدليل الثاني: وهو خاص بالحدود والكفارات، حيث قالوا: الحدود عقوبات، وكذلك الكفارات لما فيها من معنى العقوبة، والقياس يحتمل الخطأ لكونه ظنياً، فيكون شبهه فلا يجوز إثبات الحدود والكفارات به، لأنها عقوبات والعقوبات تدرأ بالشبهات، لما ورد في الأثر من أن الحدود تدرأ بالشبهات^(٢).

وأجيب عن هذا الدليل: بأننا لا نسلم أن القياس شبهة لكونه ظنياً لاحتمال الخطأ فيه، وذلك لأن كل مجتهد مصيب.

وإن سلمنا احتمال الخطأ في القياس، لكن لا نسلم أن ذلك يكون شبهة مع وجود الظن الغالب، وإلا كان دليكم منقوضاً بجواز إثبات الحدود والكفارات بخير الآحاد، مع كونه ظنياً، لاحتمال الخطأ فيه، وكذلك الشهادة، وذلك لأن معنى الأثر المذكور: أن الحد يدرأ عن الشخص بمجرد وجود شبهة تقتضي عدم تحقق سببه فيه فلا ينفذ على مستحقه إلا بعد ثبوت استحقاقه له من غير شبهة، أما إذا وجدت الشبهة فيسقط الحد، وذلك كمن وطأ أجنبية معتقداً أنها زوجته، فقد وجد هذا سببان:

أحدهما: يوجب الحد، وهو كون الموطوءة أجنبية.

والثاني: يسقطه، وهو اعتقاد أنها زوجته.

فحصل الاشتباه، فيسقط الحد حينئذٍ للشبه. وليس معنى الأثر المذكور: أن الحدود لا تثبت بالدليل الظني، لما فيه من شبهة عدم الصحة، وإلا لما جاز إثبات الحدود بأخبار الآحاد، وشهادة الشهود، وهو ظاهر البطلان^(٣).

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٨٤/٤ - نبراس العقول ١٢٧/١.

(٢) روي هذا الأثر عن بعض الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس بألفاظ متقاربة أشهرها: إدراؤا الحدود بالشبهات، وعن عمر "لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات".

راجع: نيل الأوطار للشوكاني ١٠٤/٧: ١٠٥ - تيسير التحرير ١٠٢/٤: ١٠٤ - الإحكام للآمدي ٨٣/٤ - المحصول ٤٢٥/٢.

(٣) راجع: الإحكام للآمدي ٨٣/٤: ٨٤ - نبراس العقول ١٢٧/١.

الدليل الثالث: وهو خاص بالكفارات، حيث قالوا أن الكفارات على خلاف الأصل، وكل ما كان على خلاف الأصل لا يجري فيه القياس، فالكفارات لا يجري فيها القياس، وهو المدعي.

أما الصغرى، فدليلها: أن الكفارات ضرر، والضرر منهي عنه شرعا.

وأما الكبرى، فدليلها: أن ما كان على خلاف الأصل لا يعقل فيه المعنى، وما كان كذلك لا يجري فيه القياس^(١).

وأجيب عن هذا الدليل: بمنع الصغرى والكبرى

أما الصغرى فهي ممنوعة: وذلك لأننا لا نسلم أن الكفارات ضرر، وإنما هي منفعة، وذلك لأنها وإن كانت عقوبات إلا أنها ليست عقوبات مجردة عن الأسباب حتى تكون ضررا وإنما هي عقوبات شرعت لارتكاب المكلف ما يوجبها من أسباب الكفارات، ومن ثم فتكون منفعة لا ضررا، لأنها تستر الذنب، ولذلك سميت كفارة من الكفر وهو الستر.

وأما الكبرى فممتنعة أيضا، وذلك لانا لا نسلم أن الكفارات غير معقولة المعنى، إذ إن من الكفارات ما يعقل فيه المعنى، كما في قياس القتل العمد العدوان على القتل الخطأ في إيجاب الكفارة على القائل بجامع إرهاب الروح بغير حق في كل، وقياس الفطر بالأكل أو الشرب عمدا على الفطر بالجماع في نهار رمضان في إيجاب الكفارة بجامع انتهاك حرمة الشهر في كل^(٢).

الدليل الرابع: وهو خاص بالرخص - حيث قالوا: أن الرخص منح من الله تعالى - لعبادة، والمنح لا تتعدى مواردها فلا يجري فيها القياس^(٣).

وأجيب عن هذا الدليل: بأنه مردود لأنه لو امتنع جريان القياس في الرخص لكونها منح من الله تعالى للعباد لامتنع كذلك في جميع الأحكام الشرعية إذ أن جميع ما يتقلب فيه العباد من المنافع وما يتعلق بها من أحكام هي أيضا منح من الله - تعالى - للعباد، فيكون القياس ممتنعا في جميع الأحكام الشرعية، وهذا باطل ظاهر البطلان، فالقياس يجري في الرخص طالما كانت معقولة المعنى، أما إذا لم يعقل معناها فلا يجري فيها

(١) راجع: تيسير التحرير ١٠٤/٤ - نبراس العقول ١٢٩/١ - إرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٢٣.

(٢) راجع: نبراس العقول ١٢٩/١: ١٣٠ - إرشاد الفحول ص ٢٢٣.

(٣) راجع: المحصول ٤٢٥/٢ - بحوث في القياس أ.د/ محمد محمود فرغلي ص ٤٢٥.

القياس، شأنها شأن غيرها من الأحكام الشرعية^(١).

الدليل الخامس: وهو خاص بالمقدرات، حيث قالوا: إن المقدرات أمور غير معقولة المعنى، فلا يجري فيها القياس لأن القياس فرع تعقل المعنى^(٢).

وأجيب عن هذا الدليل: بأننا لا نقول بجريان القياس في المقدرات إلا إذا وقفنا على العلة الجامعة بين الأصل والفرع، أما إذا لم توجد العلة الجامعة بأن كانت المقدرات غير معقولة المعنى، فلا نقول بجريان القياس فيها^(٣).

ثالثاً: بيان الراجح:

بعد عرض مذاهب العلماء وأدلتهم يظهر لي أن المذهب الراجح هو المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور القائلين بأن القياس يجري في الحدود والكفارات والرخص، والتقديرات متى أمكن الاطلاع على العلة الجامعة بين الأصل والفرع، كما يجري في غيرها من الأحكام الشرعية وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها عن المعارضة، فضلاً عن ضعف أدلة المخالفين حيث أمكن الرد عليها من قبل الجمهور.

كما أن أدلة المخالفين منقوضة بما وقع في فروعهم الفقهية من إثبات الحدود، والكفارات، والرخص، والتقديرات بالقياس.

أما في الحدود: فقد قال الحنفية في مسألة شهود الزوايا: إذا شهد أربعة على شخص بأنه زنى بامرأة وعين كل واحد منهم زاوية معينة تخالف ما عينه الآخرون إنه يحد استحساناً، فقد اثبتوا الحد بالقياس وسموه استحساناً مع انه على خلاف مقتضى العقل، لأن اختلاف شهاداتهم يدل على كذبهم، فلأن يعمل بالقياس في الحدود فيما يوفق العقل، بأن يوجد المعنى الجامع بين الأصل والفرع أولى، كما في قياس النباش على السارق.

وأما الكفارات، فقد قاسوا الفطر بالأكل أو الشرب عمداً على الفطر بالجماع في نهار رمضان في إيجاب الكفارة، كما قاسوا قتل الصيد ناسياً على قتله عمداً في وجوب الجزاء، مع أن النص ورد في العمد، قال تعالى: ومن قتله منكم متعمداً فجزاء قتل ما قتل

(١) راجع: بحوث في القياس - السابق ص ٤٢٥.

(٢) راجع: المحصول ٤٢٥/٢ - بحوث في القياس ص ٤٢٥.

(٣) راجع: بحوث في القياس - السابق ص ٤٢٥.

من النعم"^(١)

وأما في الرخص، فقد قاسوا غير الحجر مما هو جامد طاهر قالع غير محترم على الحجر في جواز الاستجاء به، بل قد عدوا ذلك إلى جواز الاكتفاء بالأحجار في إزالة النجاسة في غير الاستجاء كما إذا كانت النجاسة في الأشياء الصقيلة التي ليس لها مسام تتشرب النجاسة.

كما اثبتوا الرخصة للعاصي بسفره قياسا على المطيع، مع أن المعصية لا تناسب الرخصة، لأن الرخصة إعانة، والمعصية لا تناسبها.

وأما المقدرات، فقد قاسوا فيها أيضا حيث قالوا: إذا ماتت الفأرة في البئر ينزح منها كذا، وإذا ماتت فيها الدجاجة ينزح كذا، وليس في ذلك أثر ولا إجماع، فيكون قولهم هذا عن قياس.

فإن قالوا: إن ما ذكرتم من المثل ليس بقياس، وإنما هو نوع استدلال، أي ثبوت الحكم بدلالة النص.

فالجواب: أنه قياس من حيث المعنى لوجود شرائط القياس فيه، ولا عبرة بالتسمية^(٢).

قال ابن السبكي: (المسألة الرابعة: مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس جواز إثبات الحدود والكفارات بالقياس خلافا لأصحاب أبي حنيفة، ودليل ذلك النص والإجماع والمعقول)^(٣).

(١) من الآية (٩٥) من سورة المائدة.

(٢) راجع في ذلك: الإحكام للآمدي ٨٥/٤: ٨٦ المحصول ١٤٢/٢: ١٢٥ - نهاية السؤل ٣/٣٤ - ٣٥ - نبراس العقول ١/١٣٠: ١٣٢ بحوث في القياس ص ٤٢٦: ٤٢٧.

(٣) يُنظر: (الإحكام) للآمدي (٦٢/٤).

المطلب الثاني

القياس في الأسباب والشروط والموانع

تباينت أقوال العلماء في جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع، وقبل ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة سأعرض لك معنى جريان القياس في كل من الأسباب والشروط والموانع مقرونا بالأمثلة الموضحة لذلك، ثم أعرج بذكر مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة مع بيان الراجح.

أولاً: معنى جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع:

معنى جريان القياس في الأسباب: أن يجعل الشارع وصفا معينا سببا لحكم ما، فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا لذلك الحكم متى وجدت علة مشتركة بينهما. مثال ذلك: الشارع نص على جعل السرقة سببا لوجوب قطع اليد من السارق أو السارقة فيقاس عليها نبش القبر لسرقة أكفان الموتى في كونه سببا لوجوب قطع اليد بجامع أخذ المال خفية في كل^(١).

ومعنى جريان القياس في الشرط: أن يجعل الشارع وصفا معينا شرطا لحكم ما، فيقاس عليه وصف آخر في كونه شرطا متى وجدنا اشتراكا بينهما في العلة.

مثال ذلك: لو فرضنا أن الشارع قد نص على أن النية شرط لصحة التيمم، ولم ينص على أنها شرط لصحة الوضوء، فيقاس الوضوء على التيمم في اشتراط النية فيهما بجامع أن كلا منهما طهارة، فكما تشترط النية لصحة التيمم فكذلك في الوضوء.

وكذلك: إذا قلنا: إن الشارع قد اشترط لصحة الصلاة الاستنجاء من البول والغائط بالماء أو بالحجر، وإنما كان الحجر شرطا قائما مقام الماء لأنه جامد قالع لعين النجاسة، فيقاس عليه كل جامد قالع لعين النجاسة فيؤل الكلام إلى أنه يشترط لصحة الصلاة الاستنجاء بالماء أو بالحجر أو بغير الحجر مما هو جامد طاهر قالع.

ومعنى جريان القياس في الموانع: أن يجعل الشارع وصفا معينا مانعا من شيء ما، فيقاس عليه وصف آخر في كونه مانعا، متى وجدنا اشتراكا بينهما في العلة.

مثال ذلك: أن الشارع قد نص على جعل الحيض مانعا من صحة الصلاة والصيام

(١) راجع: إرشاد الفحول ص ٢٢٢ - نبراس العقول ١٣٢/١.

والطواف بالبيت الحرام، فيقاس عليه النفاس في كونه مانعا مما ذكر بجامع أن كلا منهما قدرا وأذى ينبغي أن يتنزه عنه المصلي والصائم والطائف بالبيت الحرام^(١).

ثانيا: مذاهب العلماء وأدلتهم في جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين:

أحدهما: وهو مذهب أكثر الشافعية، والحنابلة وبعض الحنفية، وهو المختار عند الإمام الغزالي، والزركشي أن القياس يجري في الأسباب والشروط والموانع كما يجري في غيرها من الأحكام الشرعية^(٢).

قال الزركشي في "البحر المحيط": والمختار أنه يجوز أن يثبت سبب حكم قياسا على سبب آخر^(٣).

واستدل أصحاب هذا المذهب: بأن الأدلة المثبتة لحجية القياس أدلة عامة ومطلقة لا تقييد فيها، ولا تخص حكم دون حكم، فالقول بعدم جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع يكون تخصيصا للعام بلا مخصص، أو تقييدا للمطلق بلا مقيد، وهو باطل، فثبت بذلك أن القياس يجري في الأسباب والشروط والموانع كما يجري في غيرها من الأحكام الشرعية^(٤).

وثانيهما: وهو مذهب أكثر الحنفية، والمالكية، واختاره الآمدي، وابن الحاجب وغيرهما، وقال عنه الإمام الرازي في "المحصول" أنه المشهور "أن القياس لا يجري في الأسباب والشروط والموانع"^(٥).

واستدل أصحاب هذا المذهب: بأن القياس لا بد فيه من الجامع بين الفرع والأصل، وهو العلة، فإن لم يوجد هذا الجامع في الأسباب والشروط والموانع، فلا قياس لفقدان ركن من أركانه وهو العلة.

(١) راجع في ذلك: البحر المحيط للزركشي ٦٦/٥: ٦٩ - نبراس العقول ١٣٢/١ - إرشاد الفحول ص ٢٢٢ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤٧/٤.

(٢) راجع: البحر المحيط ٦٦/٥- الإحكام للآمدي ٨٦/٤ - نبراس العقول ١٣٢/١.

(٣) راجع: البحر المحيط ٦٧/٥.

(٤) راجع: البحر المحيط ٧٠/٥ - نبراس العقول ١٣٨/١ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤٧/٤.

(٥) راجع: الإحكام للآمدي ٨٦/٤ - المحصول ٤٢١/٢ - مختصر المنتهي بشرح العضد ٢٥٤/٢: ٢٥٥ - نهاية السؤل ٣٦/٣.

وإن وجد الجامع بين الأصل والفرع، فلا فائدة في القياس، لأن هذا الجامع يعتبر هو السبب أو الشرط أو المانع، ويكون كل من الأصل والفرع فردا من أفراد، وحينئذ يكون الاشتغال بالقياس في الأسباب والشروط والموانع ضربا من العبث، وهو مما يتنزه عنه العقلاء.

فمثلا: إذا قسنا القتل بالثقل على القتل بالمحدد في كون كل منهما سببا لوجوب القصاص بجامع القتل العمد العدوان في كل، يكون القتل العمد العدوان في الحقيقة هو السبب في وجوب القصاص، ويكون كل من القتل بالثقل والقتل بالمحدد فردا من أفراد هذا السبب، فلا فائدة حينئذ من القياس، لأنه لا يعدو أن يكون من باب تنقيح المناط^(١). وأجيب عن هذا الدليل: بأن حاصله يؤدي إلى أن الخلاف بين المانعين من جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع والمجوزين لجريان القياس فيها خلاف لفظي، وذلك لأن المانعين من جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع نظروا إلى أن كونهما سببين، أو شرطين، أو مانعين يقتضي أن تكون الحكمة التي يترتب عليها الحكم في كل واحد منهما غير ما في الآخر، إذ لو كانت الحكمة واحدة فيهما لكان مناط الحكم شيئا واحدا، وهي تلك الحكمة، وحينئذ لا تتعدد في السبب، ولا في الحكم، وكذا الشرط والمانع، ومن ثم فلا حاجة إلى القياس.

والمجوزين لجريان القياس فيها نظروا إلى أن ثبوت الحكم إنما يكون بالوصفين - كالزنا واللواط مثلا - لما بينهما من الجامع، ففي الحقيقة النزاع بين الفريقين خلاف لفظي، لأن الأسباب والشروط والموانع المختلفة الحكمة لا يجري فيها القياس اتفاقا^(٢). ثالثا: الراجح: بعد عرض أدلة الفريقين يبدو لي أن الراجح هو المذهب الأول القائل بجريان القياس في الأسباب والشروط والموانع لقوة ما استدلو به وسلامته عما يعارضه.

قال ابن السبكي: (المسألة الخامسة: ذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى جواز إجراء القياس في الأسباب، ومنع من ذلك أبو زيد الدبوسي وأصحاب أبي حنيفة وهو المختار، وصورته إثبات كون اللواط سببا للحد بالقياس على الزنا)^(٣).

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٨٦/٤: ٨٨ - المحصول ٤٢١/٢: ٤٢٢ - نهاية السؤل ٣/٣٦ - البحر المحيط ٦٩/٥ -

نبراس العقول ١٣٤/١: ١٣٧ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهيري ٤٧/٤: ٤٨

(٢) راجع في ذلك: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع بتقاريرات الشيخ الشربيني ٢٢٣/٢ -

نبراس العقول ١٣٧/١ - بحوث في القياس ص ٤٣٠ - البحر المحيط ٧٠/٥.

(٣) يُنظر: (الإحكام) للآمدي (٦٥/٤).

المطلب الثالث

القياس في الأمور العادية والخلقية

المراد بالأمور العادية والخلقية: كل ما يرجع إلى العادة والخلقة، كأقل الحيض وأكثره، وأقل الحمل وأكثره، وأقل النفاس وأكثره، ونحو ذلك.

ولا يكاد يوجد خلاف يذكر بين الأصوليين في أن القياس لا يجري في الأمور العادية، وأن تلك الأمور لا يجوز إثباتها بالقياس، وذلكم لأن هذه الأمور تختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال والأزمان، والأمزجة، والطباع والبيئات، فليس لها ضابط يمكن تحققه في غيرها، ولا يمكن إدراك المعنى فيها، والقياس مبني على وجود المعنى الجامع بين المقيس والمقيس عليه، وهو العلة وإذا لم يوجد هذا المعنى الجامع فلا يمكن إجراء القياس.

ومن ثم فلا يمكن قياس امرأة لم يعلم لها حيض على أخرى تحيض في ثبوت الحيض لها، ولا أن يقال إن فلانة تحيض عشرة أيام مثلاً فتكون الأخرى كذلك، ولا أن يقال إن فلانة نفاسها أو حملها كذا فتكون الأخرى كذلك.

قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع": "وأما ما طريقة العادة والخلقة، كأقل الحيض وأكثره، وأقل النفاس وأكثره، وأقل الحمل وأكثره، فلا مجال للقياس فيه، لأن معناه لا يعقل، بل طريق إثباتها خبر الصادق".^(١)

(١) راجع في ذلك: اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ص ٩٥ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - المحصول ٤٢٦/٢ - نهاية السؤل ٣٦/٣ نبراس العقول ١٤٣/١ - ١٤٤ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤/٨٤.

المطلب الرابع

القياس في اللغات

اعلم وفقك الله إن القياس في اللغات معناه: هل يسمى شيء باسم شيء آخر لغة لمعنى جامع بينهما كأن يسمى النبيذ خمرا لاشتراكه مع الخمر في الإسكار ومخامرة العقل. وليست هذه المسألة هي مسألة التعليل بالاسم لأن التعليل بالاسم معناه: هل يناط حكم شرعي بالاسم، كان يقال - مثلا: أن علة التحريم في الخمر هي تسميتهما خمرا. وفرق بين القياس في الشرعيات، والقياس في اللغات فالقياس في الشرعيات معناه: إلحاق فرع بأصل في حكمه لعله جامعة بينهما أما القياس في اللغات فمعناه ما تقدم، وعليه فيكون الفرق بينهما: أن القياس في الشرعيات يكون الجامع فيه بين الفرع والأصل عله مشتركة بينهما.

أما القياس في اللغات فيكون الجامع فيه بين اللفظ الذي هو فرع واللفظ الذي هو أصل مجرد المناسبة بين اللفظين في المعنى^(١).

ولكي نمسك بأطراف هذه المسألة لا بد من تحرير محل النزاع بين العلماء، ثم عرض مذاهب العلماء وأدلتهم في محل الخلاف، ثم بيان الثمرة المترتبة على الخلاف بين العلماء في جريان القياس في اللغات، وهاك بيان ذلك:

أولا: تحرير محل النزاع بين العلماء:

اتفق الجميع على أن القياس لا يجري فيما ثبت تعميمه بالاستقراء والتتبع لكلام العرب من أئمة اللغة العربية كقولهم: وكل فاعل مرفوع ومل مفعول به منصوب، لأن ذلك ثبت بالاستقراء والتتبع لكلام العرب، فكان شبيها بالقاعدة الكلية، والقاعدة الكلية تشمل جميع جزئياتها ولا تختص بفرد دون فرد آخر.

واتفق الجميع أيضا على أن القياس لا يجري في أسماء الأعلام، كزيد، وعمرو، لأنها إنما وضعت للدلالة على الذات ولتمييز الأشخاص بعضها عن بعض، ولم توضع لمعانيها العلمية لمناسبة بين معنى الاسم والذات المسماة به حتى يمكن قياس ما شاركها في تلك المناسبة عليها في هذا الاسم.

(١) راجع في ذلك: البحر المحيط للزركشي ٦٤/٥ - نبراس العقول ١٩٩/١.

فإن قيل: قد شاع في العرف قولهم: هذا سيويه وهذا جالينوس، وهذا حاتم، وليس ذلك إلا بطريق القياس، وإلا لم يحصل المدح.

فالجواب: أن ذلك ليس بقياس في أسماء الأعلام، وإنما هو على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والمعنى: أن هذا حافظ كتاب سيويه، وهذا حافظ علم جالينوس، وهذا كريم كرم حاتم.

ويجوز أيضا أن يكون هذا الإطلاق على سبيل الاستعارة لأنه من الأعلام المشتهرة بنوع صفة، فيكون من قبيل التشبيه البليغ، أي: أن هذا مثل سيويه في علم النحو، وهذا مثل جالينوس في الطب، وهذا مثل حاتم في الكرم.

واتفق الجميع أيضا على أن القياس لا يجري فيما ثبت تعميمه وشموله لأفراده بطريق النقل عن العرب، سواء أكان جامدا، كرجل، وأسامة، أو مشتقا كأسماء الفاعلين والمفعولين، كالضارب والمضروب:

فإن لفظ " رجل " اسم للذكر البالغ من بني آدم، فيطلق على كل واحد وإن لم يسمع من العرب إطلاقه عليه بخصوص من غير قياس، إذ القياس لا حاجة إليه لوجود الاطراد وضعاً.

وكذلك لفظ أسامة باعتباره اسم للحيوان المفترس " الأسد " فإنه نقل عن العرب أنه اسم للحيوان المفترس، فيطلق على كل حيوان مفترس من غير قياس لوجود الاطراد وضعاً وكذلك اسم الضارب: يطلق على كل ضارب واسم المضروب يطلق على كل مضروب، واسم العالم يطلق على كل عالم، واسم الجاهل يطلق على كل جاهل بمقتضى الوضع اللغوي والاطراد من غير قياس.

وانحصر محل النزاع بين العلماء في أسماء الأجناس الموضوعة لمعاني مخصوصة بحيث تكون دائرة مع هذه المعاني وجوداً وعدماً، وبحيث يمكن ملاحظة هذه المعاني في غير أجناسها فهل يمكن أن يقاس على هذه الأسماء غيرها في التسمية إذا اشترك معها في المعنى المخصوص الموضوع له لغة أم لا ؟ هذا هو محل الخلاف.

وذلك كلفظ "الخمير" فإنه موضوع في اللغة للعصير المتخذ من العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، لمعنى فيه، وهو الإسكار ومخامرة العقل، وهذا المعنى يدور مع التسمية وجوداً وعدماً، فهل يقاس عليه النبيذ في التسمية لمشاركته له في وصف الاسكار ومخامرة العقل فيطلق عليه اسم الخمير أيضاً، أم لا ؟

وكذلك: لفظ " السارق " فإنه موضوع لمعنى، وهو اخذ مال الغير خفية من حرز مثله، فهل يقاس عليه النباش في التسمية لمشاركته له في هذا المعنى، فيسمى النباش أيضا سارقا أم لا ؟

هذا هو محل الخلاف في هذه المسألة^(١).

ثانيا: مذاهب العلماء وأدلتهم في محل الخلاف:

اختلف العلماء في جريان القياس في اللغات حسب ما هو موضح في تحرير محل النزاع سلفا على مذهبين:

المذهب الأول: أن القياس يجري في اللغات، وهذا المذهب هو المنقول عن القاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع" ونسبه إلى أبي العباسي بن سريج، وأبي علي بن أبي هريرة، وقال الإمام فخر الدين الرازي في "المحصول" الحق: جواز القياس في اللغات، وهو قول ابن سريج منا، ونقل ابن جنى في "الخصائص" أنه قول أكثر علماء العربية، كالمازني، وأبي علي الفارسي^(٢)

المذهب الثاني: أن القياس لا يجري في اللغات ولا يجوز إثبات اللغة بالقياس، وهو قول أكثر الشافعية، والحنفية، واختاره الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، والقاضي البيضاوي، وغيرهم^(٣)

أدلة المذهب الأول:

استدل أصحاب المذهب الأول بأدلة أهمها دليلان:

احدهما: أن الأدلة المثبتة لحجية القياس أدلة عامة وشاملة فتكون دالة على أن القياس يجري في اللغات متى وجدت شروطه وانتفت موانعه، كما يجري في غيرها من الأحكام، وإلا لكان القول بعدم جريان القياس في اللغات تخصيصا لعموم تلك الأدلة من غير مخصص، وهو باطل.

(١) لاستخراج ذلك راجع: الإحكام للآمدي ٧٨/١: ٧٩ - مختصر المنتهى بشرح العضد ١٨٣/٢: ١٨٤ - نهاية السؤل ٣٥/٣ - نبراس العقول ١٩٧/١: ١٩٩ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤٣/٤: ٤٤ - بحوث في القياس أ.د/ محمد محمود فرغلي ص ٤٣٢: ٤٣٣.

(٢) راجع اللمع في أصول الفقه ص ١٢، ٩٥ - المحصول ٤١٨/٢ - نهاية السؤل ٣٥/٣ - البحر المحيط ٦٥/٥.

(٣) راجع: المستصفي ٣٢٢/١ - الإحكام للآمدي ٧٨/١: ٧٩ - أصول السرخسي ١٥٧/٢ - نهاية السؤل ٣٥/٣ - مختصر المنتهى بشرح العضد ١٨٣/٢: ١٨٤.

ونوقش هذا الدليل: بأننا نسلم أن الأدلة المثبتة لحجية القياس عامة وشاملة إلا أن هذه الأدلة لا تفيد المدعي، وذلك لأنها أدلة شرعية والشارع إنما يقصد إلى بيان الشرعيات لا اللغويات فالقياس إنما يحتج به فيما هو مقصود الشارع، وهو الشرعيات دون اللغويات، فلا يكون القياس حجة فيها لعدم تناول الأدلة لها.

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن ما ذكرتم منقوض باعتبار القياس حجة في العقليات مع أن مقصود الشارع بيان الشرعيات لا العقليات، فما كان جوابا لكم يكون جوابا لنا^(١).

وثانيهما: أن التسمية دائرة مع المعنى وجودا وعدما، والدوران طريق من الطرق المثبتة للعلة كما سيأتي في مسالك العلة، فكان المعنى هو العلة في التسمية، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فلو لم توجد التسمية عند وجود المعنى، لتخلف المعلول عن العلة وهو باطل.

فمثلا: سميت الخمر خمرا لما فيها من الإسكار ومخامرة العقل، وهذا الاسم يدور مع هذا المعنى وجودا وعدما، فعصير العنب إذا أسكر وخامر العقل سمى خمرا، وإلا، فلا، فإذا وجد هذا المعنى في النبيذ وجب أن يسمى خمرا كذلك وإلا لتخلف المعلول عن العلة.

ونوقش هذا الدليل: بأن علة التسمية إنما توجب التسمية إذا صدرت ممن له الحق في التعليل وهو الشارع، واللغة ليست من وضع الله - تعالى - بل هي من وضع البشر، ولا عبرة بتعليقهم ولا بتسميتهم، لأنه لا حجة في قولهم، وإنما الحجة في قول الله تعالى - وقول رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وأجيب عن هذه المناقشة: بأننا نختار أن اللغات توفيقية فهي من وضع الله - تعالى - لا من وضع البشر، فتكون علة التسمية موجبة للتسمية لأنها صادرة ممن له الحق في التعليل^(٢).

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني على أن القياس لا يجري في اللغات بأدلة أهمها

(١) راجع في ذلك: الإحكام للآمدي ٨٠/١: ٨١ - المحصول ٢٠/٢: ٤٢٠ - نهاية السؤل ٣/٣: ٣٥ - نبراس العقول ٢٠٢/١: ٢٠٣ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤٤/٤: ٤٥ - بحوث في القياس - السابق ص ٤٣٣: ٤٣٤.

(٢) راجع في ذلك: المحصول ٢/١٨: ٤١٩ - نهاية السؤل ٣/٣: ٣٥ - نبراس العقول ١/٢٠١: ٢٠٢ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤٥/٤: ٤٥ - بحوث في القياس ص ٤٣٤.

دليان:

أحدهما: استدلووا بقوله تعالى: "وعلم آدم الأسماء كلها" ^(١).

وجه الدلالة من الآية: أنها صريحة الدلالة على أن جميع الأسماء توفيقية، وإذا كانت الأسماء كلها توفيقية، فيمتنع أن يثبت شيء منها بالقياس، إذ من المقرر أنه لا قياس مع النص، فتكون الآية دالة على أن القياس لا يجري في اللغات ^(٢).

وأجيب عن هذا الدليل: بأنه يحتمل أن يكون ذلك خاصا بآدم عليه السلام - أما نحن فيجوز أن ندرك بعض اللغة توقيفا والبعض الآخر بالقياس، كما أن جهات القبله قد تدرك حسا، وقد تدرك اجتهدا.

كما أنه يحتمل أن يكون معنى الآية: أن آدم عليه السلام قد علم بعض اللغة توقيفا، والبعض الآخر تنبيها بالقياس، إلا أن هذا الاحتمال الأخير ينافيه التأكيد الوارد في قوله تعالى - "كلها" ^(٣).

وثانيهما: أن ما ذكرتم من الأدلة الدالة على جريان القياس في اللغات منقوض بصور عدة تدل على أن وضع اللغة على خلاف مقتضى القياس من ذلك:

أن العرب يسمون الفرس الأسود أدهم، ولم يسموا الحمار الأسود به مع ما بينهما من المشابهة، كما أنهم سمو الفرس الأبيض أشهب، ولم يسموا الحمار الأبيض به، مع ما بينها من المشابهة، كما أنهم سمو صوت الفرس سهيلا، وسموا صوت الحمار نهيقا، كما أنهم أطلقوا اسم القارورة على الزجاج، لاستقرار الماء فيها، ولم يطلقوا هذا الاسم على الحياض، والآبار، والأنهار مع وجود هذا المعنى فيها، كما أن العرب يسمون الخمر بهذا الاسم، لمخامرتها للعقل، وهذه المخامرة حاصلة في الأفيون، ومع ذلك لا يسمى خمرا فيثبت بذلك أن القياس لا يجري في اللغات، لأنه إذا امتنع إثبات بعض اللغة بالقياس امتنع ثبوت البعض الآخر به كذلك، لأنه لا وجه للفرقة ^(٤).

وأجيب عن هذا الدليل: بأن أقصى ما يدل عليه أن هناك صور لا يجري فيها

(١) من الآية (٣١) من سورة البقرة.

(٢) راجع: المحصول ٤٢٠/٢ - نبراس العقول ٢٠٣/١.

(٣) راجع: المحصول ٤١٢/٢ - نبراس العقول ٢٠٣/١.

(٤) راجع: المحصول ٤٢٠/٢: ٤٢١ - نهاية السؤل ٣٦/٣ - نبراس العقول ٢٠٣/١: ٢٠٤ - أصول الفقه أ.د/ أبو

القياس في اللغات وذلك لا يقدر في العمل بالقياس في اللغات، لان عدم جريانه في بعض الصور لا يستلزم عدم إجرائه في البعض الآخر عند انتقاء المانع، وإلا لزم أن يكون القياس ليس حجة في الشرعيات لجريانه في بعض الصور، وعدم جريانه في البعض الآخر لمانع يمنع من جريانه فيها، ولا قائل بذلك^(١).

ثالثا: الراجع: بعد عرض أدلة الفريقين يبدو لي أن الراجع في هذه المسألة هو المذهب الأول القائل بجواز إثبات اللغة بالقياس لقوة ما استدلوا به.

رابعا: ثمرة الخلاف في جريان القياس في اللغات:

تظهر ثمرة هذا الخلاف في صحة الاستدلال بالأدلة الواردة في المسميات الأصلية على أحكام المسميات الفرعية، وعدم صحة الاستدلال بذلك.

فالقائلون بأن القياس يجري في اللغات وان اللغة تثبت قياسا يقولون: أن أحكام المسميات الفرعية كالنبيذ، والنبش، ثابتة بنفس النصوص الواردة في المسميات الأصلية، وهي النص الوارد في الخمر، والنص الوارد في السرقة من غير حاجة إلى القياس الشرعي، وذلك لأن النبيذ عندهم يسمى خمرًا، والنباش يسمى سارقًا.

والقائلون بأن القياس لا يجري في اللغات، وأن اللغة لا تثبت قياسا يقولون: إن أحكام المسميات الفرعية كالنبيذ، والنبش لا تثبت بنفس النصوص الواردة في المسميات الأصلية، وإنما أن تثبت فإنما تثبت بأدلة أخرى كالقياس الشرعي ونحوه، وذلك لان النبيذ عندهم لا يسمى خمرًا، والنباش لا يسمى سارقًا^(٢).

قال ابن السبكي: (المسألة الثانية الحق جواز القياس في اللغات وهو قول ابن سريج منا ونقل ابن جنى في الخصائص أنه قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي وأما أكثر أصحابنا وجمهور الحنفية فينكرونه)^(٣).

والله تعالى أعلم.

(١) راجع: المحصول ٢/٤٢١- نبراس العقول ١/٢٠٤ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤/٤٦.

(٢) راجع: نبراس العقول ١/٢٠٠ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤/٤٦ - بحوث في القياس ص ٤٣٧: ٤٣٨ تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس - السابق ص ١٦٥: ١٦٦.

(٣) يُنظر: (المحصول) للرازي (٥/ ٣٣٩)

المطلب الخامس

القياس في العقليات

المراد بالقياس في العقليات: جريان القياس العقلي في العلوم العقلية، كعلم الكلام، ونحوه، كقولهم في مسألة الرؤية: الله - تعالى - موجود، وكل موجود مرئي، فيكون الله - تعالى - مرئياً، فمقتضى هذا القياس: إثبات الرؤية لله تعالى.

وجمهور العلماء من المتكلمين والمعتزلة على أن القياس يجري في العقليات متى تحقق فيه جامع عقلي^(١).

وقال الزركشي في البحر المحيط "الأكثر من منا ومن المعتزلة - كما قال الأستاذ أبو منصور وغيره - على جريان القياس العقلي في العقليات أي: العلوم العقلية، كقولنا في مسألة الرؤية لله موجود، وكل موجود مرئي، فيكون مرئياً^(٢).

ومن القياس العقلي عند المتكلمين ما يسمى عندهم بإلحاق الغائب بالشاهد.

ومرادهم بالغائب: الله تعالى - ولا يخفى أن في التعبير عن الله - تعالى - بالغائب إساءة أدب مع الله حتى وإن كان المقصود منه ظاهراً، أي: الغائب عن العيون في دار الدنيا إلا لمن شاء الله من كلمة الرسل، ذكر ذلك الشيخ حسن العطار - رَحِمَهُ اللهُ - في حاشيته على جمع الجوامع^(٣).

ومرادهم بالشاهد: المخلوقات التي خلقها الله تعالى.

ومن أمثلة القياس العقلي عند المتكلمين:

قولهم: العالمية في الشاهد حاصلة اتفاقاً، فكذا في الغائب، فيكون له العلم، فمقتضى هذا القياس: ثبوت صفة العلم لله تعالى.

وقولهم: الإتيان في الشاهد - أي: المخلوقات - دليل العلم والإرادة، وأفعال الله متقنة، فيكون عالماً مريداً لوجود دليل العلم والإرادة.

(١) راجع: المحصول ٤١٤/٢ - نهاية السؤل ٣٥/٣ - البحر المحيط ٦٣/٥: ٦٤ - نبراس العقول ٢٣٠٥/١: ٢٠٧ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤٢/٤: ٤٣.

(٢) راجع: البحر المحيط ٦٣/٥.

(٣) راجع: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٤٩/٢ - نبراس العقول ٢٠٨/١.

وقولهم: العلم في الشاهد شرطه الحياة، والله - تعالى - عالم فيكون حيا، فمقتضى هذا القياس: ثبوت صفة الحياة لله تعالى^(١).

واستدل المتكلمون على جريان القياس في العقلية بعموم الأدلة الدالة على حجية القياس، فقالوا: إن هذه الأدلة عامة ولم تفرق بين الشرعيات والعقلية فيكون القياس حجة في العقلية كما هو حجة في الشرعيات عملا بعموم الأدلة^(٢).

هذا وقد منع جمهور الحنفية جريان القياس في العقلية محتجين بأن المسائل العقلية تحتاج إلى القطع، والقياس ظني في الغالب، فلا يكون مفيدا في العقلية^(٣).

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأليق بتمام بحث هذه المسألة إنما يكون في علم الكلام، وفيما ذكرته هنا كفاية من الناحية الأصولية حيث إن المقصود هنا بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه.

قال الإمام الرازي في "المحصول": اتفق أكثر أصحابنا على صحة القياس في العقلية، ومنه نوع يسمونه إلحاق الغائب بالشاهد، قالوا: ولا بد فيه من جامع عقلي^(٤).

والله تعالى أعلم.

(١) راجع: المحصول ٤١٤/٢ - نهاية السؤل ٣/٣٥ - البحر المحيط ٦٤/٥ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٣٤/٤.

(٢) راجع: أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤٣/٤.

(٣) راجع: تيسير التحرير ٣/٢٨٥: ٢٨٦ - نبراس العقول ١/٢٠٨.

(٤) راجع: المحصول ٤١٤/٢.

الفصل الرابع

في مسالك العلة

ويشتمل على: تمهيد ومباحث

تمهيد:

قد تقدم تعريف العلة في الفصل الثاني عند الكلام على أركان القياس.

كما تقدم أيضا في الكلام على شروط العلة أن العلة قد تكون متعديّة، وقد تكون قاصرة، مع بيان مذاهب العلماء في مدى جواز التعليل بالعلة القاصرة.

كما تقدم كذلك بيان أن العلة قد تكون بسيطة، وقد تكون مركبة.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا: أن العلة قد تكون محل الحكم، كتعليل تحريم الربا في النقدين بجوهريهما أي: بكونهما ذهبا وفضة، أو بالثمنية فيهما.

وقد تكون العلة جزءا من محل الحكم، كتعليل إباحة عقد البيع بكونه عقد معاوضة، فإن عقد المعاوضة جزء من حقيقة عقد البيع، إذ إن حقيقة عقد البيع أنه عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأييد لا على وجه القرية، وقد تقدم بيان مذاهب العلماء في مدى جواز التعليل بمحل الحكم أو جزء المحل عند الكلام على شروط العلة.

وقد تكون العلة خارجة عن محل الحكم، مثل تعليل عدم جواز بيع السمك في الماء والطير في الهواء بعدم القدرة على تسليمه، فإن عدم القدرة على تسليم المبيع أمر خارج عن محل الحكم، إذ إنه ليس محل الحكم ولا جزئه.

والعلة الخارجة عن المحل وعن جزئه قد تكون شرعية وقد تكون عقلية، وقد تكون لغوية.

فالعلة الشرعية هي: ما يتوقف إدراكها وتعقلها على الشرع، كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه.

والعلة العقلية هي: ما استقل العقل بإدراكها، كتعليل تحريم الخمر بالاسكار، وتعليل عدم وقوع طلاق المكره بعدم الرضا، وتعليل عدم صحة بيع الضال، والعبد الآبق بعدم القدرة على تسليمه.

والعلة اللغوية هي: ما يتوقف إدراكها وتعقلها على اللغة، كتعليل تسمية النبيذ خمرا

بوجود مخامرة العقل فيه، والتعليل بالعلة اللغوية جائز على المشهور عند من يجوز إثبات اللغة بالقياس^(١) وقد تقدم الكلام على ذلك في الفصل السابق.

ومما تجدر الإشارة إليه أيضا: أن هناك فرق بين كل من: العلة، والحكمة، والسبب.

فالعلة على ما تقدم في تعريفها: هي الوصف المعرف للحكم، أي الوصف الذي نصبه الشارع علامة على الحكم الشرعي من غير تأثير فيه.

أما الحكمة: فهي الباعث على تشريع الحكم من جلب مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها، فالحكمة هي الثمرة أو الغاية المقصودة من مشروعية الحكم من جلب مصلحة للعباد، أو دفع مفسدة عنهم، مثل دفع المشقة والحرَج المقصود من إباحة الفطر للمريض والمسافر في رمضان، وحفظ النفوس المقصود من تحريم قتل النفس بغير حق وإيجاب القصاص من القاتل عمدا عدوانا، وحفظ المال المقصود من تحريم السرقة، ووجوب قطع يد السارق، ودفع الضرر المقصود من مشروعية الشفعة للشريك، ورفع الحرَج عن الناس بسد حاجاتهم المقصود من مشروعية عقود المعاوضات.

ومما ينبغي التنبيه إليه: أن الأحكام الشرعية ترتبط بعلاها، لا بحكمها، فالحكم الشرعي يرتبط بعلة لا بحكمته، بمعنى: أن الحكم الشرعي يدور مع علة وجوده أو عدمه، لا مع حكمته، فالحكم يوجد حيث توجد العلة وان تخلفت الحكمة وينتفي إذا انتفت العلة وإن وجدت الحكمة.

فمثلا - السفر هو علة إباحة الفطر للمسافر في رمضان كما انه علة جواز قصر الصلاة، والحكمة من المشروعية هي دفع المشقة، ومع ذلك المسافر في رمضان يجوز له الفطر وان لم تحصل المشقة، لوجود علة الحكم وهي المشقة، وذوي الأعمال الشاقة كعمال المناجم والمحاجر والمخابز لا يباح لهم الفطر في رمضان، ولا يجوز لهم قصر الصلاة لعدم وجود علة الحكم وهي السفر وان وجدت الحكمة وهي المشقة.

وتقرير حق الشفعة للشريك علة الحكم فيه وجود الشركة، والحكمة هي دفع الضرر عن الشريك، فيثبت حق الشفعة للشريك وإن لم يصبه ضرر نظرا لوجود علة الحكم وهي الشركة، ولا يثبت حق الشفعة لغير الشريك حتى وان أصابه ضرر من شراء غيره نظرا لعدم وجود علة الحكم وهي الشركة.

(١) راجع في ذلك: نهاية السؤل ١٠٢/٣: ١٠٣ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ١٢٣/٤: ١٢٤.

وخلاصة القول: أن الأحكام الشرعية تبني على عللها لا على حكمها، فالحكم منوط بعلة لا بحكمته، وذلك لأن العلة يشترط فيها أن تكون وصفا ظاهرا بحيث يمكن الاطلاع عليه والتحقق من وجوده أو عدم وجوده، كما يشترط فيها أيضا أن تكون وصفا منضبطا لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا الأحوال، ولا الأزمان أما الحكمة فقد تكون أمرا خفيا لا يمكن الاطلاع عليه والتحقق من وجوده أو عدم وجوده، كما أنها يغلب عليها أنها غير منضبطة لكونها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام على شروط العلة، كما تقدم بيان مذاهب العلماء وأدلتهم في مدى جواز التعليل بالحكمة، فراجع في موضعه من هذا الكتاب.

أما السبب: فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن العلة والسبب بمعنى واحد، وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم، أي: الوصف الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وانتفاءه علامة على انتفاء الحكم، سواء أكان بينه وبين مشروعية الحكم مناسبة ظاهرة يدركها العقل، أم لا، فالسبب عند الجمهور يشمل العلة.

مثال الوصف الذي بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة: السفر؛ فإنه سبب لإباحة الفطر في رمضان، ولجواز قصر الصلاة، وبينه وبين تشريع الحكم مناسبة ظاهرة، لما يتضمنه من المشقة التي يناسبها ويلائمها الترخيص والتخفيف، وهو يسمى سببا، كما يسمى علة.

وكذلك: القتل العمد العدوان، فقد جعله الشارع علة لوجوب القصاص من القاتل، وهو أيضا سبب لوجوب القصاص، وبينه وبين تشريع الحكم مناسبة ظاهرة وهي حفظ النفوس وصيانة الدماء عن الإهدار، ويسمى هذا الوصف سببا كما يسمى علة.

وكذلك: وصف السرقة، فقد جعله الشارع علة لتحريم السرقة، ولوجوب قطع يد السارق، وهو أيضا سبب لوجوب قطع يد السارق، وبينه وبين تشريع الحكم مناسبة ظاهرة وهي المحافظة على الأموال.

ومثال الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة: زوال الشمس، أي: ميلها عن وسط السماء، فقد جعله الشارع سببا لوجوب صلاة الظهر بقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس"^(١) والعقل لا يدرك مناسبة ظاهرة بين زوال الشمس ومشروعية

(١) من الآية (٧٨) من سورة طه.

صلاة الظهر.

وكذلك: غروب الشمس، فقد جعله الشارع سببا لوجوب صلاة المغرب والعقل لا يستطيع أن يدرك المناسبة التي بين غروب الشمس ووجوب صلاة المغرب.

وكذلك: شهود شهر رمضان، فإن الشارع قد جعله سببا لوجوب الصيام بقوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" ^(١) والعقل لا يدرك مناسبة ظاهرة بين شهود الشهر ووجوب الصيام.

ويرى بعض الأصوليين - لاسيما الحنفية - أن السبب لا يشمل العلة، فالسبب عندهم يختص بالوصف الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وانتفاءه علامة على انتفائه، وليس بينه وبين مشروعية الحكم مناسبة ظاهرة يدركها العقل، فإنه يسمى سببا ولا يسمى علة، وذلك كميل الشمس عن وسط السماء بالنسبة لوجوب صلاة الظهر، وغروبها بالنسبة لوجوب صلاة المغرب، وشهود شهر رمضان بالنسبة لوجوب صيامه.

وتختص العلة عندهم بالوصف الظاهر المنضبط الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاءه علامة على انتفائه بحيث يكون بينه وبين مشروعية الحكم مناسبة ظاهرة يدركها الفعل، فإنه يسمى علة ولا يسمى سببا، وذلك كالسفر بالنسبة لمشروعية جواز الفطر في رمضان، ولجواز قصر الصلاة، والسرقة بالنسبة لوجوب قطع يد السارق والزنا بالنسبة لوجوب إقامة الحد على الزاني والزانية، فهذه الأمور يدرك العقل مناسبة ظاهرة بينها وبين الأحكام التي نيّطت بها.

ويتلخص مما تقدم: أن الفرق بين السبب والعلة: أن السبب على رأي جمهور الأصوليين أعم من العلة، فكل علة سبب، وليس كل سبب علة، فبين السبب والعلة عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان فيما يدرك العقل مناسبة ظاهرة بينه وبين مشروعية الحكم، أو في الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع مناطا لحكم شرعي يناسبه، فيقال له: سبب، كما يقال له: علة، كالسفر بالنسبة لجواز الفطر في رمضان، ولجواز قصر الصلاة، والقتل العمد العدوان بالنسبة لوجوب القصاص، والزنا بالنسبة لوجوب إقامة الحد على الزاني والزانية، والسرقة بالنسبة لوجوب قطع يد السارق، والإتلاف بالنسبة لوجوب الضمان، وغير ذلك.

وينفرد السبب بما لا يدرك العقل مناسبة ظاهرة بينه وبين مشروعية الحكم، فيقال

(١) من الآية (١٨٥) من سورة البقرة.

له: سبب، ولا يقال له: علة، كزوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر، وغروبها بالنسبة لوجوب صلاة المغرب.

وأما على رأي الآخرين، فيكون بين السبب والعلة مغايرة ظاهرة، ولا يطلق أحدهما على ما يطلق عليه الآخر، فيختص السبب بما لا يدرك العقل مناسبة ظاهرة بينه وبين مشروعية الحكم، فيقال له: سبب، ولا يقال له علة؟ لانتفاء المناسبة الظاهرة بينه وبين الحكم، كزوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر، وغروبها بالنسبة لوجوب صلاة المغرب.

وتختص العلة بما يدرك العقل مناسبة ظاهرة بينه وبين الحكم، أو بالوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع مناطاً لحكم شرعي يناسبه، كالسفر بالنسبة لمشروعية جواز الفطر في رمضان، ومشروعية جواز قصر الصلاة فيه، فيقال له: علة، ولا يقال له: سبب، لوجود المناسبة الظاهرة بينه وبين الحكم، وهي ما يتضمنه السفر من المشقة التي تناسب الترخيص والتخفيف، وغير ذلك من المثل المتقدمة.

وعلى ذلك: فالجميع متفقون على أن الوصف الظاهر المنضبط الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم الشرعي، وانتفاءه علامة انتفائه، ولا يدرك العقل مناسبة ظاهرة بينه وبين مشروعية الحكم يسمى: سبباً ولا يسمى علة.

وانحصر محل الخلاف في الوصف الظاهر المنضبط الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم الشرعي، وانتفاءه علامة على انتفائه، ويدرك العقل مناسبة ظاهرة بينه وبين مشروعية الحكم، فعند الجمهور يسمى: سبباً، كما يسمى علة، وعند الآخرين يسمى: علة فقط، ولا يسمى سبباً^(١).

ولعل رأي الجمهور هو الأرجح، والأقرب إلى القبول.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (والسبب) الشرعي هنا (وصف) وجودي أو عدمي (ظاهر منضبط معرف للحكم) الشرعي لا مؤثر فيه بذاته، أو بإذن الله أو باعث عليه كما قال بكل قائل كما سيأتي بيانها في معنى العلة، وهذا التعريف مبين لمفهوم

(١) لاستخراج ما تقدم راجع: الإحكام للآمدي ١/١٨١: ١٨٢ - شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البنانى ١/٩٥ - غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري ص ١٣ - أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ٦٣ - أصول الفقه للشيخ زكي الدين شعبان ص ٢٥٠: ٢٥١ - أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ٥٦: ٥٩ - أصول الفقه الإسلامي أ.د/ وهبة الزحيلي ١/٩٤: ٩٦.

السبب، وبه عرف المصنف في شرح المختصر كالأمدى وعرفه في الأصل بما يبين خاصته، ولذلك عدلت عنه إلى الأوّل والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة، كالزنا لوجوب الجلد، والزوال لوجوب الظهر، والإسكار لحرمة الخمر، ومن قال لا يسمى الوقت السببي كالزوال علة نظر إلى اشتراط المناسبة في العلة. وسيأتي أنها لا يشترط فيها بناء على أنها المعرفّ وهو الحق وخرج بمعرف الحكم المانع وسيأتي^(١).

واعلم وفقك الله تعالى - أن المراد بمسالك العلة الطرق التي يتوصل بها إلى إثبات العلة، إذ المسالك جمع مسلك، والمسلك معناه: الطريق الذي يتوصل به إلى مقصود ما، حسياً كان، أو معنوياً.

ولما كانت العلة ركناً من أركان القياس، ولا يكتفي في القياس بمجرد وجود العلة، بل لا بد من دليل يشهد لها بالاعتبار، وهذا الدليل ما هو إلا طريق من الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة ما إذا كان ذلك الوصف المعين علة لذلك الحكم أم لا، كان من الضروري معرفة الطرق التي يمكن أن يتوصل بها إلى إثبات العلة، والطرق التي يتوصل بها إلى إثبات العلة والتي كثيراً ما يعبر عنها بمسالك العلة كثيرة منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه والمشهور منها تسعة وهي: النص، والإيماء، والإجماع، والمناسبة، والسبر والتقسيم، والدوران، والطرء، والشبه، وتنقيح المناط، وبمشيئة الله - تعالى سأتناول الإجماع والسبر والتقسيم والطرء وتنقيح المناط، وبقيتها مقررّة في الدراسة النصية.

(١) يُنظر: (غاية الوصول) (ص: ١٣).

المبحث الأول

الإجماع

المراد بالإجماع باعتباره مسلکا من مسالك العلة، أو طريقا من الطريق الدالة على العلية: اتفاق المجتهدين من أمة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في عصر من العصور بعد وفاته على كون وصف من الأوصاف الجامعة علة لحكم معين في محل معين، ومن ثم فيمكن تعديده هذا الحكم إلى محل آخر بطريق القياس متى وجد فيه هذا الوصف الجامع.

مثال ذلك: الإجماع على أن علة الحكم في ثبوت الولاية على مال الصغير هي الصغر، ومن ثم فيقاس عليها الولاية في النكاح بجامع الصغر في كل، فكما ثبت للأب - مثلا - الولاية على مال الصغير لصغره، تثبت له أيضا الولاية عليه في النكاح.

ومن ذلك أيضا: الإجماع على أن العلة في تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث هي امتزاج النسبين أي نسب الأب والأم، بمعنى: اختلاطهما واجتماعهما، فالأخ الشقيق يشترك مع أخيه الشقيق في النسب من جهتي الأب والأم أما الأخ لأب فيشترك معه في النسب من جهة واحدة، وهي جهة الأب، ومن ثم يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث، ويقاس على ذلك تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح، والأولوية في صلاة الجنازة، والحضانة، وتحمل العقل أي: الدية بجامع امتزاج النسبين.

ومن ذلك أيضا: الإجماع على أن علة نهي القاضي عن القضاء وهو غضبان هي شغل القلب وتشويش الفكر، ومن ثم فيقاس عليه كل تشويش للفكر، كالجوع أو العطش الشديدين، والألم المبرح، ونحو ذلك.

وكذلك: الإجماع على أن الغضب هو العلة في وجوب ضمان المال المغضوب فيقاس عليه السرقة في وجوب ضمان السارق للمال المسروق وان قطعت يده، وكذا جميع الأيدي العادية.

هذا، وقد نازع بعض العلماء في اعتبار الإجماع طريقا من الطرق المثبتة للعلية على اعتبار أن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق جميع المجتهدين من الأمة، والمنكرين للقياس، كالظاهرية، والشيعية الإمامية هم بعض الأمة، فلا يكون الإجماع على العلة منعقدا بدونهم ومن ثم فلا يصلح الإجماع لأن يكون طريقا من الطرق المثبتة للعلية.

والحق: أن الإجماع يعتبر طريقا من الطرق المثبتة للعلية رغم وجود منكري القياس

كالظاهرية وغيرهم، وذلك لأنه لا عبرة ولا اعتداد بخلاف من خالف في حجية القياس من الظاهرية، والنظام، والشيعية الرافضة، لأن خلافهم في حجية القياس إنما هو خلاف حادث جاء متأخر بعد تقدم انعقاد الإجماع على حجية القياس في عصر الصحابة والتابعين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جميعاً، ومن ثم فلا اعتداد بخلافهم، ولذلك نجد العلماء يعدون القياس من الأدلة المتفق عليها مع علمهم بوجود الخلاف فيه، وما ذلك إلا لأنه لا اعتبار بخلاف من خالف في حجيته^(١).

قال زكريا الأنصاري: (مسالك العلة، أي: هذا مبحث الطرق الدالة على عليية الشيء (الأول الإجماع) كالإجماع على أن العلة في خبر الصحيحين «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان». تشويش الغضب للفكر فيقاس بالغضب غيره مما يشوّش الفكر نحو جوع وشبع مفرطين، وكالإجماع على أن العلة في تقديم الأخ الشقيق في الإرث على الأخ للأب اختلاط النسيب فيه فيقاس به تقديمه عليه في ولاية النكاح، وصلاة الجنازة ونحوهما)^(٢).

(١) لاستخراج ذلك راجع: الإحكام للأمدي ٣/٣٦٤ - البحر المحيط ٥/١٨٤: ١٨٦ - نهاية السؤل ٣/٥٢ - إرشاد الفحول ص ٢١ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤/٧٠ - نبراس العقول ١/٢٦٦.
(٢) يُنْظَر: (غاية الوصول) (ص: ١٢٥).

المبحث الثاني

السبر والتقسيم

تعريفه: السبر في اللغة: الاختبار، ومنه المسبار، وهو الميل الذي يختبر به الطبيب عمق الجرح، وسمي به لأن الناظر في العلة يقسم الأوصاف التي يحتمل أن تكون علة، ويختبر كل واحد منها في أنه هل يصلح للعلية، أم لا؟

والتقسيم في اللغة: تجزئة الشيء وإظهاره على وجوه متعددة، وتقسيم الشيء أيضا: تفرقه إلى أجزاء.

والسبر والتقسيم في اصطلاح الأصوليين: عبارة عن حصر الأوصاف التي توجد في الأصل والتي تصلح للعلية في بادئ الرأي، وإبطال ما لا يصلح منها للتعليل بدليل، فيتعين الباقي للعلية.

فالسبر والتقسيم مسلك واحد مركب من أمرين:

أحدهما: التقسيم، وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل والتي يحتمل أن تصلح للتعليل.

وثانيهما: السبر، وهو اختبار تلك الأوصاف وإبطال ما لا يصلح منهما للتعليل واستبعاده، ومن ثم بتعين الباقي للعلية.

ومما ينبغي التنبه إليه: أن إبطال بعض الأوصاف واستبعاده لعدم صلاحيتها للتعليل لا يكون إلا بدليل يصلح لإبطالها، كأن يكون الوصف غير مناسب، أو ليس مما اعتبره الشارع في التعليل، ونحو ذلك.^(١)

فالحاصل في السبر والتقسيم: أن المجتهد يقوم بجمع وحصر الأوصاف الموجودة في الأصل والتي يحتمل أن تكون علة للحكم، ثم يقوم باختبار هذه الأوصاف بميزان العلل وهو الشروط التي تشترط لصحة العلة - فيبطل ما لا يصلح للتعليل من تلك الأوصاف ويستبعده، إلى أن يصل إلى أن الوصف المتبقي والمستجمع لشروط صحة العلة هو العلة.

ومن أمثلة السبر والتقسيم: أنه قد ورد النص بتحريم الخمر، ولكن لم يرد نص

(١) راجع: البحر المحيط ٢٢٢/٥ - نبراس العقول ٣٦٨/١: ٣٦٩ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٩٢/٤ - الصالح في مباحث القياس ص ٣٤٨: ٣٤٩ - إرشاد الفحول ص ٢١٣.

ولا إجماع يدل على علة الحكم وهو التحريم، ففي هذه الحالة وأمثالها يستطيع المجتهد أن يتوصل إلى العلة بطريق السبر والتقسيم، فيجمع الأوصاف التي يحتمل أن تكون علة، ويختبرها ويستبعد ما لا يصلح منها أن يكون علة، إلى أن يكون الوصف المتبقي هو العلة، فيقول - مثلاً: الأوصاف التي يحتمل أن تكون علة لتحريم الخمر: إما كونه عصير العنب خاصة، وإما كونه سائلاً، وإما كونه مسكراً.

ثم يقوم باختبار تلك الأوصاف، فيقول: أما كونه عصير العنب خاصة فلا يصلح أن يكون علة، لأنه وصف قاصر على الأصل لا يتعداه إلى غيره، وأما كونه سائلاً فلا يصلح أيضاً أن يكون علة، لأنه وصف غير مناسب للحكم فلم يتبق الا كونه مسكراً، فتكون العلة في تحريم الخمر هي الإسكار

ومما يذكر أن السبر والتقسيم قد يفيد العلية قطعاً، وذلك في حال ما إذا كان كل واحد من الحصر والابطال الذين قام بهما المستدل قطعياً، فيكون الوصف الباقي هو العلة قطعاً.

وقد يكون السبر والتقسيم مفيداً للعية ظناً، وذلك في حالة ما إذا كان كل واحد من الحصر والابطال ظنياً، أو كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً، فحينئذ يكون مفيداً لظن علية الوصف المتبقي.

ومما يذكر أيضاً أن هذا الطريق من الطرق المثبتة للعية وهو السبر والتقسيم، يسمى عند القاضي البيضاوي بالتقسيم الحاصر وغير الحاصر.

وذلك لأن السبر والتقسيم ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: السبر والتقسيم الحاصر، وهو أن يحصر المجتهد الأوصاف التي يمكن التعليل بها لحكم الأصل، ثم اختبارها، وإبطال ما لا يصلح منها بدليل يدل على الإبطال، فيتعين أن يكون الوصف الباقي هو العلة.

وهذا القسم يفيد العلية قطعاً، ولا خلاف في جواز التعليل به، ويجوز التمسك به في العقلية، والشرعية.

مثاله في العقلية: ما أشير إليه في قوله - تعالى: "أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون"^(١) أي: أنهم: إما أن يكونوا خلقوا من غير خالق، وإما أن يكونوا خلقوا أنفسهم،

(١) الآية ٣٥ من سورة الطور.

وإما أن يكون لهم خالق خلقهم، أما الأول، فهو ممتنع، لأنه يمتنع عقلا أن يكونوا خلقوا من غير خالق، وأما الثاني فهو أشد امتناعا لأنه يمتنع عقلا أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم - فلم يبق إلا الثالث، وهو أن لهم خالقا خلقهم وهو الله تعالى،

ومنه أيضا: قولنا: العالم إما أن يكون قديما، أو حادثا، ويمتنع أن يكون قديما، فيثبت أنه حادث.

ومثاله في الشرعيات: قول الإمام الشافعي: ولاية الإجماع على النكاح لا يخلو إما أن تكون معللة بعلّة، أو غير معللة وإذا كانت معللة، فالعلة: إما الصغر، وإما البكارة، أو شيئا آخر غيرهما.

أما الأول، وهو عدم التعليل، فباطل، للإجماع على أن الأحكام الشرعية معللة.

وأما الثاني، وهو التعليل بالصغر، فباطل أيضا، وإلا لثبتت الولاية على الثيب الصغيرة، وهو باطل لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الثيب أحق بنفسها من وليها "

وأما الرابع، وهو التعليل بشيء آخر غير الصغر والبكارة، فباطل كذلك، للإجماع على أنه لا يوجد غيرها علة للولاية، وإذا بطلت هذه الأقسام، فلم إلا الثالث وهو التعليل بالبكارة، فيثبت أن علة ولاية الإجماع على النكاح هي البكارة^(١)

وثانيهما: السبر والتقسيم غير الحاصر، ويسمى أيضا بالتقسيم المنتشر، لانتشاره في استعمال الفقهاء، وهو مالا يدور بين النفي والإثبات، أو دار ولكن كان الدليل على نفي ما عدا الوصف المعين فيه ظنيا، فهو عبارة عن جمع الأوصاف التي يظن كونها علة مع عدم التردد بينها بالنفي والإثبات.

مثاله: أن يقول الشافعي - مثلا - إن علة الربوبية في البر، إما الكيل، أو القوت، أو الطعم.

أما الأول، وهو الكيل، فباطل، لأنه منقوض بالتراب مثلا، فإن التراب مكيل، وهو ليس بربوي.

وأما الثاني، وهو القوت، فباطل أيضا، لأنه منقوض بالملح، فالملح ربوي، وليس بقوت.

(١) راجع: المحصول ٣/٣٥٣ - نهاية السؤل ٣/٧١ - البحر المحيط ٥/٢٢٢: ٢٢٣ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٤/٩٤ - الصالح في مباحث القياس ص ٣٥٣ - ارشاد الفحول ص ٢١٣

فلم يبق إلا الثالث، وهو الطعم، فتعين أن يكون هو العلة،

وهذا القسم يفيد العلية ظنا، لاحتمال عدم انحصار العلة في الأوصاف المذكورة

وقد اختلف العلماء في جواز التعليل به على أربعة أقوال:

أحدها: أنه حجة مطلقا للناظر وللمناظر، وإليه ذهب أكثر الشافعية والمالكية، وذلك لأن الحكم لا بد له من علة، وقد حصل للمستدل ظن العلية بهذا المسلك، فيجب اعتبارها لأن العمل بالظن واجب شرعا.

وثانيها: وإليه ذهب أكثر الحنفية، أنه ليس بحجة مطلقا، لا للناظر ولا على المناظر، لأنه كما بطل بعض الأوصاف بالسير يجوز بطلان الباقي كذلك، لعدم انحصار الأوصاف

وثالثها: أنه يكون حجة للناظر، أي المستدل، ولا يكون حجة على المناظر، أي: المعارض أو الخصم، وذلك لأن ظن المستدل إنما يكون حجة عليه وحده، ويلزمه العمل به ولا يكون حجة على خصمه، لأنه ليس مكلفا أن يعمل بظن غيره.

ورابعها: وهو المنقول عن إمام الحرمين، أنه يكون حجة على الناظر والمناظر، أي: المستدل والمعارض إن انعقد الإجماع على أن حكم الأصل معلل، وإلا، فلا.

فإن انعقد إجماع على أن حكم الأصل معلل من غير تعيين الوصف المعلن به، فيكون الوصف الثابت بالسبر والتقسيم الظني علة، ويكون حجة على الناظر والمناظر، لأن عدم العمل به يؤدي إلى إبطال الإجماع، وإجماع لا يجوز إبطاله^(١).

قال زكريا الأنصاري: ((الرابع) من مسالك العلة (السبر) وهو لغة الاختبار (والتقسيم) وهو إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة. (وهو) أي ما ذكر من السبر والتقسيم اصطلاحاً (حصر أوصاف الأصل) المقيس عليه (وإبطال ما لا يصلح) منها للعلية (فيتعين الباقي) لها كأن يحصر أوصاف البرّ في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقة فيتعين الطعم للعلية (ويكفي) في دفع منع المعارض حصر الأوصاف التي ذكرها المستدل. (قول المستدل) في المناظرة في حصرها (بحث فلم أجد) غيرها لعدالته مع أهلية النظر. (والأصل عدم غيرها) فيندفع عنه بذلك منع الحصر

(١) راجع: المحصول ٣٥٣/٢: ٣٥٥ نهاية السؤل ٧١/٣: ٧٢ - البحر المحيط ٢٢٤/٥: ٢٢٥ - إرشاد الفحول ص ٢١٣: ٢٤١ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور ٩٣/٤: ٩٥ الصالح في مباحث القياس ص ٣٥١: ٣٥٥.

وتعبيري بأو كما في مختصر ابن الحاجب وبعض نسخ الأصل أولى من تعبيره في أكثرها بالواو. (والناظر) لنفسه (يرجع) في حصر الأوصاف (إلى ظنه) ، فيأخذ به ولا يكابر نفسه. (فإن كان الحصر والإبطال) أي كل منهما (قطعيًا ف) هذا المسلك (قطعي وإلا) بأن كان كل منهما ظنيًا أو أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا. (فظني وهو) أي الظني (حجة) للناظر لنفسه والمناظر غيره (في الأصح) لوجوب العمل بالظن، وقيل ليس بحجة مطلقًا لجواز بطلان الباقي، وقيل حجة لهما إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل حذرًا من أداء بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين، وقيل حجة للناظر دون المناظر لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه، (فإن أبدى المعارض) على الحصر الظني (وصفا زائدًا) على الأوصاف (لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل) لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به. (ولا ينقطع المستدل) بإبدائه (حتى يعجز عن إبطاله في الأصح) لأنه لم يدع القطع في الحصر فغاية إبداء الوصف منع المقدمة من الدليل والمستدل لا ينقطع بالمنع لكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدى عن أن يكون علة، فإن عجز عن إبطاله انقطع، وقيل ينقطع بإبدائه لأنه ادعى حصرًا، وقد أظهر المعارض بطلانه. قلنا لا يظهر إلا بالعجز عن دفعه وذكر الخلاف من زيادتي^(١).

(١) يُنظر: (غاية الوصول) (ص: ١٢٨).

المبحث الثالث

الطرد

تعريفه: الطرد في اللغة: مصدر بمعنى الإبعاد، فيقال: طرده طردا، أي: أبعده إبعادا، وطرده السلطان: إذا أخرج من البلد وأبعده عنه.

ويستعمل الطرد أيضا بمعنى: التتابع، فيقال: اطردت الأشياء اطرادا، أي: تتابعت، واطرد الماء، أي: تتابع سيلانه، وهذا المعنى الأخير هو المناسب للمعنى الاصطلاحي الآتي، وحاصله: تبعية الحكم في ثبوته للوصف في ثبوته، فإذا ثبت الوصف ثبت الحكم.

وفي اصطلاح الأصوليين: هو عبارة عن ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف الذي لا مناسبة بينه وبين الحكم لا بالذات ولا بالتبع في جميع الصور ما عدا محل المتنازع فيه.

ومعنى كون الوصف لا مناسبة بينه وبين الحكم لا بالذات ولا بالتبع: أن الوصف لم يعلم كونه مناسبا للحكم ولا هو مستلزم للمناسب.

قال الإمام في "المحصول" والمراد منه: الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا، ولا مستلزما للمناسب، إذا كان الحكم حاصلًا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع^(١)

مثال ذلك: أن الحنفية يرون أن الخل تزال به النجاسة، والجمهور من الشافعية والمالكية، وغيرهم يرون أن الخل لا تزال به النجاسة، لأنهم يرون أن ما عدا الماء من المائعات لا تزال به النجاسة، ومنها الخل.

والجميع متفقون على أن كل ما فيه دهنية من المائعات كالسمن، والزيت، واللبن، والعسل لا تزال به النجاسة.

وانحصر محل النزاع في الخل والمائعات غير الدهنية هل تزال بها النجاسة، أم لا، ؟ فالحنفية قالوا: نعم، والجمهور: لا.

فيقول المستدل الذي يرى أن الخل ونحوه من المائعات غير الدهنية لا تزال بها النجاسة:

(١) راجع: المحصول ٣٥٥/٢ - البحر المحيط ٢٤٨/٥ - نهاية السؤل ٧٣/٣ - نبراس العقول ٣٧٥/١ - ٣٧٦ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٩٥/٤: ٩٦.

الخل مائع لا تبني القنطرة على جنسه، أو لا يصاد منه السمك، أو لا تجري فيه السفن، فلا تزال به النجاسة كالدهن والزيت.

فكون الدهن، أو الزيت، وكذلك الخل مائعا لا تبني القنطرة على جنسه، أو أنه لا يصاد منه السمك، أو أنه لا تجري فيه السفن، لا مناسبة بين هذه الأوصاف وبين إزالة النجاسة بهذه المائعات، أو عدم إزالتها بها، وهذه الأوصاف موجودة في جميع المائعات ما عدا الماء، ولا مناسبة أيضا بين هذه الأوصاف وبين إزالة النجاسة بالماء، وإنما هي أوصاف طردية وجدت عند عدم إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات.

فكل واحد من الأوصاف المذكورة، وهي عدم بناء القنطرة على جنس الخل، وعدم صيد السمك منه، وعدم جريان السفن فيه يسمى بالوصف الطردى، لأنه ثبت بطريق الطرد، وهو وصف مقارن للحكم، ولا مناسبة بينه وبين الحكم، لا بالذات، ولا بالتبع.

والطريق الموصل إلى كونه علة يسمى بالطرد الذي هو عبارة عن ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف الذي لا مناسبة بينه وبين الحكم لا بالذات ولا بالتبع في جميع الصور ما عدا المتنازع فيه.

وقد يشتهب الطرد بالدوران من جهة أن في كل منهما يثبت الحكم عند ثبوت الوصف، فيتوهم البعض أن الطرد والدوران بمعنى واحد، غير أن بينهما فرق ظاهر وهو: أن في الدوران الحكم يكون مقارنا للوصف وجودا وعدما، فإذا ثبت الوصف يثبت الحكم، وإذا انتفى الوصف ينتفى الحكم،

أما في الطرد فمقارنة الحكم للوصف إنما تكون في الوجود دون العدم، ولذلك يعرفون الطرد بأنه عبارة عن: ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف الذي لا مناسبة بينه وبين الحكم... إلى آخره من غير تعرض لحالة العدم.^(١)

كما أن الوصف الذي تثبت عليته بطريق الدوران يكون مناسبا للحكم في الغالب، أما الوصف الطردى فلا مناسبة بينه وبين الحكم.

خلاف العلماء في إفادة الطرد لثبوت العلية.

القائلون بعدم ثبوت العلية بالدوران، كالإمام الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب،

(١) أنظر المراجع المذكورة في الفقرة السابقة، وأيضا: الصالح في مباحث القياس ص ٣٥٦: ٣٥٨ - إرشاد الفحول ٢٢٠: ٢٢١ - تذكير الناس - السابق ص ٢٣٠: ٢٣١.

ومن وافقهم قالوا أيضا بعدم ثبوت العلية بالطرد، لأن العلية إذا لم تثبت بالدوران فلا تثبت بالطرد من باب أولى.

أما القائلون بحجية الدوران في ثبوت العلية به فقد اختلفوا في ثبوت العلية بالطرد على مذاهب أشهرها مذهبان:

أحدهما: وهو مذهب بعض الحنفية، واختاره الإمام الرازي، والقاضي البيضاوي أن الطرد يفيد ثبوت العلية، ويعتبر حجة على ثبوتها.

واستدلوا على ذلك: بأن الحكم إذا ثبت مع الوصف في جميع الصور ما عدا صورة محل النزاع، فإن ذلك يغلب على الظن كون الوصف علة للحكم، فإذا وجد هذا الوصف بعينه في صورة محل النزاع، لزم أن يثبت الحكم فيها إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب، لأنه ثبت بالاستقراء أن القليل النادر من كل باب يلحق بالأعم الأغلب.

وبما أنه قد ثبتت علية الوصف في غير المتنازع فيه، فتثبت عليته في المتنازع فيه كذلك إلحاقا له بالكثير الغالب، فيكون الطرد مفيدا لظن ثبوت العلية، والعمل بالظن واجب شرعا، فيكون الطرد حجة في إفادة ثبوت العلية، وهو المدعي.

وثانيهما: وهو مذهب الجمهور من الأصوليين، ونسبه الشوكاني في "إرشاد الفحول" إلى جمهور الفقهاء والمتكلمين، أن الطرد لا يفيد ثبوت العلية، ولا يعتبر حجة على ثبوتها.

واستدلوا على ذلك: بأن الطرد معناه: ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف، وهذا معناه: سلامة الوصف عن النقض، وسلامة الوصف عن النقض وحده لا يوجب كون الوصف علة، لأن السلامة من مانع واحد لا تستلزم السلامة من كل الموانع، لجواز أن يوجد مانع آخر.

كما أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كثيرا ما تعلقوا بالأقيسة إذا عدموا في المسألة نصا من الكتاب أو السنة، ولم ينقل عنهم بناء أي حكم على وصف طردي لا مناسبة بينه وبين الحكم لا بالذات ولا بالتبع، فلو كان الطرد طريقا مثبتا للعية لعملوا به، ولما أهملوه وعطلوه، فدل ذلك على أن الطرد لا يصلح أن يكون طريقا مثبتا للعية،

ولعل هذا المذهب الأخير هو الراجح، والأولى بالقبول، لأنه لو كان الطرد طريقا مثبتا للعية لفتح الباب أمام ذوي الأهواء لتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف الطردية التي لا مناسبة بينها وبين الأحكام وفق ميولهم وأهوائهم ونزواتهم، كقول بعضهم في

مس الذكر: آلة الحرث فلا ينتقض الوضوء بمسه، كما إذا مس آلة حرث الأرض، وفي السعي بين الصفا والمروة: إنه سعى بين جبلين فلا يكون ركنا في الحج، كالسعي بين جبلين بنيسابور، ولا شك أن هذا سخف يجب أن تصان عنه الشريعة الغراء^(١)

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (الثامن) من مسلك العلة (الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة) لا بالذات ولا بالتبع كقول بعضهم في الخل مائع لا تبني القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أي بخلاف الماء فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيهما للحكم، وإن كان مطردا لا نقض عليه، وقولي بلا مناسبة من زيادتي وخرج به بقية المسالك (ورده الأكثر) من العلماء لانتفاء المناسبة عنه. قال علماؤنا قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب، وقياس الشبه تقريب، وقياس الطرد تحكم فلا يفيد، وقيل يفيد المناظر دون الناظر لنفسه، لأن الأول دافع، والثاني مثبت. وقيل إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع، وقيل تكفي مقارنته له في صورة واحدة غير صورة النزاع^(٢).

(١) راجع في ذلك: المحصول ٣٥٥/٢: ٢٥٩ - نهاية السؤل ٧٣/٣ - البحر المحيط ٢٤٨/٥: ٢٥٠ - إرشاد الفحول ص ٢٢٠: ٢٢١ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٩٥/٤: ٩٦ - الصالح في مباحث القياس ص ٣٥٨: ٣٦٤ - تذكير الناس ص ٢٣١: ٢٣٣ - نبراس العقول ٣٧٧/١: ٣٨١
(٢) يُنْظَر: (غاية الأصول) (ص: ١٣٣).

المبحث الرابع

تنقيح المناط

تعريفه: التنقيح في اللغة: هو التهذيب، والتمييز والتخليص، فيقال: نقح الشيء أي: خلصه مما علق به، وكلام منقح، أي: لا حشو فيه، لأن قائله هذبه وخلصه من الحشو والدخيل.

والمناط في اللغة: مكان النواط، أي: التعليق، فيقال: ناطه بكذا، ينوطه به، نوطاً، ومناطاً إذا علقه به وربطه به، وهو حقيقة في الشيء المحسوس الذي تعلق بغيره.

ويطلق المناط عند الأصوليين بمعنى: العلة، فمناط الحكم أي: العلة التي علق الشارع الحكم عليها وربطه بها، والتعبير بالمناط عن العلة من باب المجاز اللغوي، لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره، فهو مجاز من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، وقد شاع وغلب إطلاق المناط على العلة عند الأصوليين والفقهاء حتى صار حقيقة عرفية عندهم بحيث لا يفهم منه عند الإطلاق غير العلة التي علق بها الحكم^(١)

تنقيح المناط في اصطلاح الأصوليين: عرف الأصوليون تنقيح المناط بعد أن صار علماً على ذلك الطريق المثبت للعلية بتعريفات أهمها:

١- ما ذكره الآمدي في "الإحكام" من أنه عبارة عن: النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف^(٢)

وبيان ذلك: أن قد يدل نص ظاهر أو إجماع على تعليل الحكم بوصف مذكور مع غيره من الأوصاف التي لا مدخل لها ف التعليل، فيبذل المجتهد وسعه في تعيين الوصف الذي علل الشارع الحكم به، وذلك بحذف غيره من الأوصاف التي لا مدخل لها في التعليل والاعتبار، والمراد بالحذف إزالة بعض الأوصاف عن الاعتبار، حتى يكون الوصف الباقي هو العلة أو مناط الحكم،

(١) راجع: لسان العرب مادة (نوط) ٣٢٨/١٤: ٣٢٩ - البحر المحيط للزركشي ٢٥٥/٥ - إرشاد الفحول ص ٢٢٠.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٤٣٩/٣.

مثال ذلك: ما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: هلك يا رسول الله فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وما أهلكك؟ قال: وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اعتق رقبة.... إلى آخر الحديث"^(١)

فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أناط الحكم، وهو وجوب عتق رقبة بوقاع الأعرابي زوجه في نهار رمضان عامدا.

وهذا الحكم قد اقترن به أوصاف لا مدخل لها في التعليل، كخصوص كون الرجل أعرابيا، وخصوص كون الموطوءة زوجة، وخصوص كون الوقاع في رمضان هذه السنة خاصة، ونحو ذلك، وحينئذ: فيبذل المجتهد وسعه في حذف أو الغاء الأوصاف التي لا مدخل لها في التعليل فيقول:

أما كونه أعرابيا، فلا اعتبار له، فيلحق به كل مكلف، أعرابيا كان أو غير أعرابي، لأن التكاليف الشرعية عامة لكل المكلفين،

وأما كون الموطوءة زوجة، فلا اعتبار له أيضا، فيلحق به الزنا ولأن الزنا أشد في هتك حرمة رمضان.

وأما كون الوقاع في رمضان من هذه السنة خاصة، فلا اعتبار له كذلك، فيلحق به من واقع في نهار أي يوم من أيام رمضان، وفي أي سنة من السنين.

فلم يبق إلا الجماع عمدا في نهار رمضان، فيكون هو العلة في وجوب الكفارة، وهذا هو ما اتجه إليه الشافعية والحنابلة، فالكفارة عندهم لا تجب إلا بالجماع عمدا في نهار رمضان.

أما الحنفية والمالكية فقد ألغو فوق ما تقدم خصوص وصف الجماع في نهار رمضان، وجعلوا الوصف المؤثر في إيجاب الكفارة هو انتهاك حرمة الشهر بتناول المفطر عمدا، فتكون علة إيجاب الكفارة عندهم هي انتهاك حرمة الشهر، ومن ثم فقد أوجبوا الكفارة على كل من افطر عمدا في نهار رمضان سواء حصل الإفطار بالجماع أم يغيره من المفطرات، كالأكل أو الشرب عمدا.^(٢)

(١) الحديث سبق تخريجه.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٤٣٩/٣ - البحر المحيط ٢٥٥/٥ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٩٧/٤ - الصالح في مباحث القياس ص ٣٦٧: ٣٦٨.

٢- ما ذكره القاضي البيضاوي في "المنهاج" من أن تنقيح المناط عبارة عن: بيان المستدل إلغاء الفارق بين الأصل والفرع ليتعين الوصف المشترك بينهما للعلة.

مثال ذلك: استدلال الشافعية على وجوب القصاص في القتل بالمثل بأنه لا فارق بين القتل بالمثل والقتل بالمحدد إلا كونه في الثاني بمحدد، وكونه بمحدد لا تأثير له في الحكم، لأن المقصود من وجوب القصاص حفظ النفوس، فلو جعلت العلة فيه هي القتل بالمحدد، لعمد الناس إلى القتل بالمثل فرارا من القصاص، فيضيع مقصود الشارع من الحكم.

وإذا كان المحدد لا تأثير له في الحكم، فيكون المؤثر هو القتل العمد العدوان مطلقا، فيكون هو العلة، ومن ثم فيجب القصاص في القتل بالمثل كما يجب في القتل بالمحدد لتحقيق العلة فيه.^(١)

ولما كان تنقيح المناط قد يشته بهمسلك السير والتقسيم، حتى ان الإمام الرازي في "المحصول" قد اعتبره منه^(٢)، كما أنه قد يشته به، بما يسمى: تحقيق المناط، وتخريج المناط فلا بد إذا من التفرقة والتمييز بين تنقيح المناط وغيره مما قد يشته به.

أولا: التفرقة بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم:

يوجد فرق ظاهر بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم، وذلك لأن تنقيح المناط على ما تقدم في تعريفه عبارة عن: بذل المجتهد وسعه في تعيين الوصف الذي نص الشارع على كونه علة، وذلك بهتذيبه وتخليصه مما علق به من الأوصاف التي لا دخل لها في التعليل.

أما السبر والتقسيم، فهو عبارة عن قيام المجتهد بجمع الأوصاف التي يحتمل أن تكون علة وحصرها، ثم يقوم باختبار تلك الأوصاف واستبعاد ما لا يصلح منهما للعلة إلى أن يكون الوصف المتبقي هو العلة.

ثم إن تنقيح المناط إنما يكون حيث دل نص أو إجماع على العلة، ولكن اقترن بالعلة من الأوصاف ما لا دخل له في التعليل، فيقوم المجتهد بتخليص الوصف المعلن به مما يكون قد علق به من الأوصاف التي لا دخل لها في التعليل.

(١) راجع: نهاية السؤل ٧٤/٣ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٩٨/٤ - البحر المحيط ٢٥٥/٥.

(٢) راجع: المحصول ٣٥٩/٢.

أما السبر والتقسيم، فالمفترض فيه أنه لا يوجد نص ولا إجماع على العلة، وإنما يقوم المجتهد باستنباط العلة بطريق السبر والتقسيم.^(١)

ثانيا: التفرقة بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط:

أن تنقيح المناط كما تقدم عبارة عن بذل الجهد في تعيين ما دل النص أو الإجماع على كونه علة من غير تعيين، وذلك بحذف ما لا دخل له في الاعتبار مما يكون قد اقترن به من الأوصاف ومن ثم فهو خاص بالعلل المنصوص والمجمع عليها دون المستنبطة، فيبذل المجتهد وسعه في تخلص الوصف المعلل به مما يكون قد اقترن به من الأوصاف التي لا دخل لها في التعليل.

أما تحقيق المناط، فهو عبارة عن إثبات أن العلة المتفق على وجودها في الأصل موجودة في الفرع، سواء أكانت هذه العلة في الأصل منصوصة، أم مجمع عليها، أم مستنبطة، فإقامة الدليل على أن علة حكم الأصل موجودة في الفرع، أو في محل آخر يعتبر تحقيقا للمناط، ومن ثم فإن تحقيق المناط يجري في العلل المنصوصة، والمجمع عليها، والمستنبطة.

مثال ذلك: إذا اتفق الخصمان مثلا - على أن علة الربوية في القمح هي الطعم، أو الاقتيات والادخار، ثم يجتهد المستدل في إثبات وجود هذه العلة في فرع آخر كالأرز، أو الذرة، أو العدس، ومن ثم فيأخذ حكم القمح في الربوية، أو يجتهد في إثبات وجود تلك العلة في صورة متنازع فيها كالتين مثلا - هل مقتات مدخر، فيجري فيه الربا، أم أنه ليس كذلك فلا يجري فيه الربا، فإقامة الدليل على أنه مقتات مدخر كالقمح يعتبر تحقيقا للمناط.

وكذلك: إذا اتفق الخصمان على أن علة تحريم الخمر هي الاسكار، ثم اختلفا في وجود هذه العلة في الحشيش، أو الأفيون، فإذا أقام المستدل الدليل على وجود هذه العلة في الحشيش أو الأفيون ليأخذ حكم الخمر، فإن ذلك يعتبر تحقيقا للمناط

وأما تخريج المناط، فهو عبارة عن استنباط أو استخراج علة معينة للحكم بواسطة طريق من الطرق الدالة على العلية كالمناصفة، أو السير والتقسيم، ونحو ذلك كاستخراج الطعم، أو الاقتيات والإدخال، أو الكيل علة لتحريم الربوية في القمح، فيلحق به غيره من المطعومات، أو المقتنيات، أو المكيلات، أو استخراج الاسكار علة لتحريم الخمر، فيلحق بها

(١) راجع: البحر المحيط ٢٥٨/٥ - تذكير الناس - السابق ص ٢٤٥ - نبراس العقول ٢٨٥/١.

غيرها من المسكرات، وعليه فإن تخريج المناط خاص بالعلل المستنبطة، دون المنصوصة أو المجمع عليها، لأن المجتهد يستخرج الوصف المناسب الذي يعلل به الحكم^(١).

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (التاسع) من مسالك العلة (تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل) لحكم (بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط) الحكم (بالأعم)، كما حذف أبو حنيفة ومالك من خبر الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان خصوص الوقاع عن الاعتبار، وأناط الكفارة بمطلق الإفطار. (أو) بأن (تكون) في محل الحكم (أوصاف فيحذف بعضها) عن الاعتبار بالاجتهاد (ويناط) الحكم (بباقيها)، كما حذف الشافعي في الخبر المذكور غير الوقاع من أوصاف المحل ككون الواطئ أعرابيا، وكون الموطوءة زوجة، وكون الوطء في القبل عن الاعتبار، وأناط الكفارة بالوقاع، ولا ينافي التمثيل بالخبر لما هنا التمثيل به فيما مرّ للإيماء، لاختلاف الجهة، إذ التمثيل للإيماء بالنظر لاقتران الوصف بالحكم، ولما هنا بالنظر للاجتهاد في الحذف. (وتحقيق المناط إثبات العلة في صورة) خفى وجودها فيها. (كإثبات أن النباش) وهو من ينبش القبور ويأخذ الأكفان. (سارق) بأنه وجد منه أخذ المال خفية من حرز مثله وهو السرقة فيقطع خلافا للحنفية. (وتخريجه) أي المناط (مرّ) بيانه في مبحث المناسبة وقرنت كالأصل بين الثلاثة كعادة الجدليين ويعرف من تعاريفها الفرق بينها)^(٢).

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٤٣٥/٣: ٤٣٧ - نهاية السؤل ٧٤/٣ - البحر المحيط ٢٥٥/٥: ٢٥٧ - شرح الكوكب المنير ٢٠٠/٢: ٢٠٤ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ٩٩/٤ - الصالح في مباحث القياس ص ٢٧٤: ٢٧٦ - تذكير الناس ص ٢٤٥: ٢٤٦ - نبراس العقول ٣٨٧/١.

خاتمة

في أمور تتعلق بالقياس

هناك أمور تتعلق بالقياس لا بد من معرفتها، وهي موضوع القياس، وفائدته، وحكم القياس، وبيان أنه من الدين، ومن له أن يقيس، واليك بيانها:

أولاً: موضوع القياس: موضوع القياس كما جاء في "البحر المحيط" للزركشي هو طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص على أحكامها، أو المجمع عليها، ليلحق كل فرع بأصله في الحكم متى وجدنا اشتراكاً بينهما في العلة.^(١)

ثانياً: فائدة القياس: هي إظهار حكم الله تعالى - في الفروع المسكوت عنها وذلك بردها إلى الأصول المنصوص أو المجمع على أحكامها بعلّة جامعة، فتكون فائدة القياس هي: إظهار أن حكم الله - تعالى - في الفرع مثل حكمه في الأصل، فالقياس لا ينشئ أحكاماً جديدة، وإنما هو مظهر لحكم الله تعالى - وكاشف له.

قال الزركشي في "البحر المحيط": "الحق أنه (أي: القياس) مظهر لحكم الله تعالى لا مثبت له ابتداءً، لأن مثبت الحكم هو الله"^(٢)

قلت: وبذا تكون الشريعة فيها مرونة وسعة، يمكنها مواكبة الأحداث " والتطور، فما من مسألة تحدث، أو واقعة تجد إلا ويمكن إظهار أو الكشف عن الحكم الشرعي المناسب لها، وذلك برد غير المنصوص عليه إلى المنصوص عليه أو المجمع عليه في الحكم متى اطلعنا على العلة الجامعة.

ثالثاً: حكم القياس: لم يختلف القائلون بالقياس في أن القياس حجة وأن العمل بمقتضاه واجب شرعاً، والكلام هنا في حكم معرفة القياس والاشتغال به، وهو يدور بين أن يكون فرض عين، أو فرض كفاية، أو مندوباً.

فيكون القياس فرض عين إذا لم يكن إلا مجتهد واحد، ونزلت حادثة، وتعيين القياس طريقاً لمعرفة حكمها، وضاق الوقت، فيكون العمل بالقياس بالنسبة له حينئذ فرض عين، لأنه صار متعيناً عليه،

ويكون القياس فرض كفاية إذا تعدد المجتهدون، بحيث يستطيع أي واحد منهم

(١) راجع: البحر المحيط ١٥/٥.

(٢) راجع: البحر المحيط ١٤/٥.

الكشف عن حكم الحادثة المستجدة بطريق القياس.

ويكون القياس مندوبا إذا كان الغرض من الاشتغال بالقياس هو الكشف عن أحكام ما يجوز حدوثه من الوقائع التي لم تحدث بعد، ولكن يتوقع حدوثها في المستقبل، فإنه يندب العمل بالقياس حينئذ لتكون أحكام مثل تلك المسائل معدة سلفا لوقت الحاجة إليها^(١)

رابعاً: القياس من الدين: الأصح عند الجمهور أن القياس من الدين، لأن الله - تعالى - قد أمرنا بالقياس، وتعبدنا به، وكل ما أمرنا الله تعالى به وتعبدنا به يكون من الدين، فالقياس من الدين.

قال الإمام الروياني في "بحر المذهب": القياس عندنا دين الله، وحجته، وشرعه ". وخالف في ذلك أبو الهذيل العلاف من المعتزلة، فقال: لا يطلق على القياس أنه من الدين، لأن اسم الدين يقع على ما هو ثابت ومستمر، والقياس ليس كذلك لأنه قد لا يحتاج إليه، فلا يكون مستمرا.

والحق في ذلك التفصيل الذي اختاره الآمدي حيث قال في "الإحكام" والمختار أن يقال: إن عني بالدين ما كان من الأحكام المقصودة بحكم الأصول، كوجوب الفعل وحرمته، ونحوه، فالقياس واعتباره ليس بدين فإنه غير مقصود لنفسه، بل لغيره.

وان عني بالدين ما تعبدنا به، كان مقصودا أصليا أو تابعا، فالقياس من الدين، لأن متعبدون به على ما سبق، وبالجمله فالمسألة لفظية^(٢)

قلت: وقد ثبت بالأدلة الشرعية والعقلية أن القياس حجة، وأننا متعبدون به، فيكون القياس من الدين.

خامساً: من له أن يقيس؟ لا خلاف بين القائلين بالقياس في أن الذي له أن يقيس ويقوم بإجراء القياس هو المجتهد الذي يبلغ رتبة الاجتهاد باستيفاء الشروط التي يلزم توافرها في المجتهد، لا فرق في ذلك بين المجتهد المطلق، وهو الذي لم يتقيد

(١) راجع في ذلك: الإحكام للآمدي ٩٠/٤: ٩١ - شرح الكوكب المنير ٢٢٥/٤ - المسودة في أصول الفقه ص ٣٧٠: ٣٧١.

(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٩٨/٤ - البحر المحيط ١٤/٥ - شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية العطار ٣٤٦/٢.

بمنهج امام سبقه في الاستنباط والمجتهد المقيد، أو المجتهد في المذهب، وهو من حصل له ملكه الاقتدار على استنباط الفروع من الأصول وفق منهج إمامه، كالقاضي أبي يوسف، ومحمد بين الحسن في مذهب أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -، والإمام الرافعي، والإمام الغزالي في مذهب الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ.

وكذلك مجتهد الفتوى، وهو المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن من الموازنة والترجيح بين الأقوال والأدلة.^(١)

وعليه، فليس للمقلد، ولا للعاصي أن يقيس، لأن كلا منهما لا دراية له بالقياس وضوابطه، ولا معرفة له بشرائط الاستدلال، ومن ثم فليس أن يقوم بإجراء عملية القياس، وإلا لفتح الباب للقول في الدين بغير علم بمجرد الهوى والميل، ومن غير دليل يعتد به شرعا.

ومما ينبغي التنبه إليه: أن القياس موضع ضرورة، لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا عدم النص، والإجماع، لأن مرتبة القياس مؤخرة بعد النصوص والإجماع، فلا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة عند الإعواز من الماء، لا يكون طهارة إذا وجد الماء^(٢)

هذا آخر ما يسر الله لي في الكلام على القياس، فإن كان من صواب وتوفيق فمن الله، وإن كان من خطأ أو ذلل فمني ومن الشيطان، والله - تعالى - أسأل أن ينفع به كل من قرأه أو اطلع عليه، وأن يجعل ثواب هذا العمل في ميزاني وميزان والدي يوم يقوم الحساب.

(١) راجع: بحوث في القياس أ.د/ محمد محمود فرغلي ص ٤٥٣.

(٢) راجع: البحر المحيط ٣٣/٥.

الباب الثاني في الأدلة المختلف فيها

تمهيد:

قد تميزت الشريعة الإسلامية بتعدد مصادرها وتنوع روافدها، إذ إنها ليست قاصرة على الأدلة المتفق عليها من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس فحسب، بل تشمل أيضا ما يعرف عند الأصوليين بالأدلة المختلف فيها، كالاستصحاب، والاستقراء، والاستحسان، والمصالح المرسله، وقول الصحابي، والأخذ بأقل ما قيل، وسد الذرائع، وغير ذلك،

هذا فضلا عما تنبثق عنه قرائح المجتهدين من الكشف عن أحكام الله تعالى باجتهادهم، وأعمال فكرهم، مع التقيد بقواعد الشرع، وضوابطه، والاستئثار بمقاصد الشارع ومراميه، والسير على منهاجه، والنسج على منواله من غير حيدة عما شرعه الله - تعالى - ولا زيادة في دين الله.

فقد تعبدنا الله - تعالى - بنصوص محكمة لا مجال للاجتهاد فيها، وأخرى ظاهرة، جعل للعقل فيها مدخلا، وللإجتهاد فيها مجالا، مع ضرورة تقيد المجتهدين بالقواعد والضوابط الشرعية، وعدم الخروج عنها.

وسكت عن أشياء أوكل مهمة بيان أحكامها إلى المجتهدين من الأمة في كل زمان، وفي سبيل ذلك توصل العلماء إلى أدلة اجتهادية يمكن من خلالها التوصل إلى الحكم الشرعي المناسب لكل ما يجد من المسائل، وما يستحدث من الوقائع والمستجدات مما ليس فيه نص، ولا إجماع، ولا قياس.

وهذه الأدلة قد اختلف العلماء في الأخذ بها، والتعويل عليها حسب ما تقتضيه معاييرهم، وموازينهم، وقواعدهم في استنباط الأحكام، ولذا تعرف هذه الأدلة عند الأصوليين بالأدلة المختلف فيها، وهي في الحقيقة متممة للأدلة المتفق عليها، بل وراجعة إليها، فالعمل بها عمل بالكتاب والسنة بصورة أوسع وأشمل.

ولو لا هذه الأدلة المختلف فيها، فضلا عن القياس، لما كانت الشريعة الإسلامية شريعة مرنة ومتطورة، ومسايرة للأحداث المتجددة، والوقائع المتغيرة، ولما أمكن التوصل إلى الأحكام الشرعية المناسبة لكل ما يستجد من المسائل، ويستحدث من الوقائع، ولا تهتمت الشريعة بالجمود والتخلف - معاذ الله أن تكون كذلك - فلا مناص إذا من معرفة هذه الأدلة، والنظر فيها، إذا إنها عدة المجتهد وسلاحه للنظر فيما يستجد من المسائل والوقائع.

وقد عقدت هذا الباب للأدلة المختلف فيها عند الأصوليين، وقصرته على المقرر

منها على السنة الرابعة حسب لائحة الجامعة، على وعد بإتمام البحث في الأدلة المختلف فيها في بحث مستقل إن شاء الله تعالى.

الفصل الأول

في الاستصحاب

والكلام فيه إنما يكون في تعريفه، وبيان أنواعه، وحجتيه، ثم بيان أثر الخلاف في الاستصحاب في الفروع الفقهية.

أولاً: تعريف الاستصحاب:

الاستصحاب في اللغة: استفعال من الصلبة، والألف، والسين، والتاء للطلب، فمعناه: طلب الصلبة، والصلبة هي: الملازمة، والمقارنة، فيقال: استصحب فلان فلانا، إذا لازمه، ودعاه إلى الصلبة، أو اتخذه صاحباً، واستصحب الكتاب، وغيره، إذا لازمته، أو حملته وجعلته صحبتي، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه، ومنه سمي أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالصحابة، لكثرة ملازمتهم له.

جاء في "لسان العرب" " " واستصحب الرجل: دعاه إلى الصلبة، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه، وأصحبته الشيء: جعلته له صاحباً ^(١)

وفي الاصطلاح: عرف الأصوليون الاستصحاب بتعريفات كثيرة منها:

١- تعريف الإمام الغزالي في "المستصفي" " حيث عرفه بأنه " عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير، مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب ^(٢)

٢- تعريف الاسنوي في "نهاية السؤل" " حيث عرفه بأنه: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول. ^(٣)

٣- تعريف ابن القيم في "إعلام الموقعين" " حيث عرفه بأنه عبارة عن: " استدامة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفيًا ^(٤) بمعنى: بقاء الحكم القائم إثباتاً كان أو نفيًا إلى أن يوجد ما يدل على التغيير.

(١) راجع: لسان العرب لابن منظور مادة (صحب) ٢٨٧/٧ - الصحاح للجوي (صحب) ١٦٢/٢.

(٢) راجع: المستصفي ٢٢٠/١.

(٣) راجع: نهاية السؤل ١٣١/٣.

(٤) راجع: إعلام الموقعين ٣٧٨/١.

والم تأمل في هذه التعريفات، وغيرها مما لم أذكره خشية الإطالة يجد أنها تكاد تكون متقاربة في المعنى، فكلها تدور حول أن الاستصحاب عبارة عن: الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير.

أو هو عبارة عن الحكم ببقاء ما كان على ما كان إلى أن يوجد ما يدل على التغيير. قال الشيخ عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار عن أصول البزدوري" بعد أن عرض عبارات الأصوليين في تعريف الاستصحاب: "وهذه العبارات تؤدي معنى واحد في التحقيق، وهو الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني لأنه قد ثبت في الزمن الأول ولم يوجد ما يصلح للتغيير"^(١).

ويسمى الاستصحاب أيضا باستصحاب الحال، وذلك لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال، أو يجعل الحال مصاحبا لذلك الحكم.

ومن أمثلة الاستصحاب في الإثبات: استدلال الشافعية على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء: بأن الشخص قبل خروج هذا الخارج النجس منه كان متوضئا بالاتفاق، ولم يطرأ عليه ما يوجب نقض وضوئه، لأن الموجب لنقض الوضوء هو الخارج من أحد السبيلين، فيبقى على ما كان عليه قبل الخروج استصحابا للحال،

وكذلك: إذا ثبتت الملكية في عين بدليل يدل على ثبوتها، كالميراث، أو الشراء، أو غير ذلك مما يثبت به الملك، فإنه يحكم ببقاء واستمرار الملكية حتى يقوم دليل على نقل الملكية للغير.

وكذلك: من تزوج فتاة على أنها بكر، ثم ادعى بعد الدخول بها أنه وجدها ثيبا، لم تقبل دعواه إلا ببينة لأن البكارة صفة أصلية تثبت للمرأة من حين نشأتها، فيحكم ببقائها واستمرارها إلى حين الدخول بها عملا بالاستصحاب إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك^(٢).

ومن أمثلة الاستصحاب في النفي أو في الدفع: لو ادعى الشريك في التجارة القائم بشئونها، أو العامل في المضاربة أن المال لم ينتج عنه ربح، فإن دعواه هذه تقبل استصحابا للأصل، لأن الأصل عدم الربح إلا أن يثبت الشريك الآخر في التجارة، أو رب المال في المضاربة حصول الربح ببينة.

(١) راجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣/٣٧٧ - إرشاد الفحول ٢٣٧.

(٢) راجع: أصول الفقه الإسلامي أ.د/ زكي الدين شعبان ص ٢٠٩: ٢١٠ - بحوث في الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين أ.د/ محمد السعيد عبد ربه ص ٦: ٧.

وكذلك: إذا اشترى شخص كلبا أو صقرا على أنه معلم ومدرّب على الصيد، ثم ادعى بعد شرائه أنه وجده غير معلم، فإن دعواه هذه تقبل استصحابا للأصل، لأن الأصل في الحيوان أنه غير معلم، إلى أن يقوم دليل على ثبوت التعلم^(١).

ثانيا: أنواع الاستصحاب:

لقد ذكر الأصوليون عدة أنواع للاستصحاب أهمها خمسة:

النوع الأول: استصحاب الحكم الأصلي للأشياء، وهو الإباحة في المنافع، والحرمة في المضار، إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك، بناء على أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم.

والدليل على أن الأصل في المنافع الإباحة آيات منها: قوله - تعالى -: "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعها"^(٢) وقوله - تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق"^(٣) وقوله - تعالى -: "وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه"^(٤).

فمقتضى هذه الأدلة: أن كل ما يوجد في الكون من منافع ولم يرد في الشرع ما يدل على المنع منه فإنه يكون مباحا ومآذونا فيه شرعا بناء على أن الأصل في المنافع الإباحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

والدليل على أن الأصل في المضار التحريم: ما روى أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" فالنفي الوارد في الحديث بمعنى النهي، فيكون معنى الحديث: لا تضروا أنفسكم ولا تضروا غيركم، فيكون الحديث دالا على أن إيقاع الضرر بالنفس أو بالغير حرام، فيستفاد منه أن الأصل في الأشياء الضارة التحريم، فتبقى على هذا الأصل، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك^(٥).

وهذا النوع من الاستصحاب لم يخالف أحد من العلماء في العمل به، وإن خالف

(١) انظر: المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

(٢) من الآية (٢٩) من سورة البقرة.

(٣) من الآية (٣٢) من سورة الأعراف.

(٤) من الآية (١٣) من سورة الجاثية.

(٥) راجع: نهاية السؤل ١٢٧/٣: ١٢٨.

بعضهم في تسميته استصحاباً^(١).

النوع الثاني: استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية:

وذلك كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية، والحقوق حتى يوجد دليل يدل على شغل الذمة بشيء من ذلك.

ومن أمثلة هذا النوع: أنه لما دل الدليل الشرعي على أن الصلوات خمس، بقيت السادسة على النفي، فتكون غير واجبة، لا لتصريح الشارع بعدم وجوبها، بل لبقائها على العدم الأصلي.

وكذلك: إذا علمنا أن الشارع قد أوجب صيام شهر رمضان بالدليل الدال على ذلك، فتبقى باقي الشهور على البراءة الأصلية أي: عدم وجوب صيامها.

وكذلك: إذا ادعى شخص أن له ديناً على آخر، ولم يقدّم دليلاً على إثباته، اعتبرت ذمة المدعي عليه بريئة من ذلك الدين استصحاباً للأصل وهو براءة الذمة، إلى أن يثبت خلاف ذلك^(٢).

قال الزركشي في "البحر المحيط" نقلاً عن القاضي أبي الطيب من الشافعية: إن هذا النوع حجة بالإجماع عند القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع، كما نقل عن ابن كج قوله: أنه صحيح لا يختلف أهل العلم فيه^(٣).

ولكن قد صح عن جمهور الحنفية أن الاستصحاب حجة عندهم للدفع، لا للإثبات، قال صدر الشريعة في "التوضيح" فصل في الحج الفاسدة: الاستصحاب حجة عند الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - في كل شيء ثبت وجوده بدليل ثم وقع الشك في بقاءه، وعندنا حجة للدفع، لا للإثبات^(٤).

ويؤخذ مما تقدم: أن القائلين بأن هناك حكماً قبل ورود الشرع - وهم المعتزلة - قد خالفوا في هذا النوع من الاستصحاب، كما أن أكثر الحنفية أيضاً قد خالفوا فيه من

(١) راجع: أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص ٢١٠: ٢١١.

(٢) راجع: البحر المحيط ٢٠/٦ - شرح الكوكب المنير ٤/٤٠٤ - أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص ٢١١: ٢١٢ - بحوث في الأدلة المختلف فيها - السابق ص ٩: ١٠.

(٣) راجع: البحر المحيط ٢٠/٦ - شرح الكوكب المنير ٤/٤٠٤ - أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص ٢١١: ٢١٢ - بحوث في الأدلة المختلف فيها ص ٩: ١٠.

(٤) راجع: التوضيح لصدر الشريعة بحاشية التلويح لصد الدين التفتازاني ١٠١/٢.

جهة أن الاستصحاب عندهم حجة للدفع لا للإثبات غير أن هذا الخلاف يكاد يكون لفظياً، وذلك لأن الجميع متفقون على عدم وجوب صلاة سادسة، وعدم وجوب صيام شيء من الشهور فوق شهر رمضان، وإن اختلفوا في المأخذ فالقائلون بهذا النوع من الاستصحاب قالوا إن الدليل على ذلك هو البراءة الأصلية أو التمسك بالعدم الأصلي.

والمنكرون للاستدلال به قالوا: أن الدليل على عدم صلاة سادسة، وعدم وجوب صيام شيء فوق شهر رمضان، ونحو ذلك هو عدم الدليل على الوجوب، لا لأن عدم دليل، وذلك لأن ورود السمع قد قطع القول بالبراءة الأصلية، فلا يصح القول بها، فإن استمرار الحكم لا يحتاج إلى دليل، وإنما الذي يحتاج إلى دليل هو الإثبات.

وقد أجاب الأولون على ذلك: بأننا لا نسلم أن الاستمرار لا يحتاج إلى دليل، بل يحتاج إلى دليل كما أن الثبوت ابتداء يحتاج إلى دليل، ودليل الاستمرار في هذا النوع من الاستصحاب، إنما هو البراءة الأصلية، أو التمسك بالعدم الأصلي.

النوع الثالث: استصحاب ما دل الفعل والشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يقوم الدليل على زواله، وذلك كثبوت الحل بين لزوجين عند جريان العقد الذي يفيد، وثبوت الملك عند وجود السبب الذي يفيد الملك وثبوت شغل الذمة عند حصول الالتزام بمال، أو إتلافه.

وينبغي على ذلك: أنه إذا اثبت الحل بين الزوجين بالعقد الذي يفيد، وهو عقد الزواج، فإنه يحكم ببقاء الزوجية بينهما إلى أن يقوم دليل على حصول الفرقة بينهما بطلاق، أو خلع، أو موت أحد الزوجين.

وإذا ثبت لشخص ملكية عين بسبب من أسباب الملك، فإنه يحكم ببقاء واستمرار هذا الملك إلى أن يقوم دليل على انتفائه.

وإذا شغلت الذمة بدين أو نحوه، فإنه يحكم باستمرار شغل الذمة به إلى أن يقوم دليل على براءتها.

وإذا توضح شخص اعتبر وضؤه باقياً إلى أن يوجد ناقض من نواقض الوضوء.

وهكذا كل حكم شرعي دل الشرع على ثبوته عند وجود سببه، فإنه يعتبر باقياً إلى أن يقوم الدليل على زواله.

قال الزركشي في "البحر المحيط" في هذا النوع: "وهذا لا خلاف في وجوب العمل

به إلى أن يثبت معارض له^(١).

النوع الرابع: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض: إما تخصيصاً إن كان الدليل عاماً، أو نسخاً إن كان الدليل نصاً، بمعنى: استصحاب الحكم المستفاد من العموم إلى أن يرد ما يخصه واستصحاب الحكم المستفاد من النص إلى أن يرد ما ينسخه، وكذا استصحاب الحكم الثابت بدليل مطلق إلى أن يرد ما يقيد، فهذا النوع من الاستصحاب دليل على بقاء حكم العام على عمومته ما لم يرد المخصص، والمطلق على إطلاقه ما لم يرد المقيد وبقاء حكم النص ما لم يرد الناسخ له، فكل حكم ثبت بدليل عام، أو مطلق، فإنه يحكم ببقائه واستمراره على عمومته، أو إطلاقه، وعلى المجتهد البحث عن الدليل المغير - من تخصيص، أو تقييد، أو نسخ - قدر ما في وسعه، فإن لم يظفر به، بقي الحكم على عمومته، أو إطلاقه.

قال الزركشي في "البحر المحيط" في هذا النوع: "فهذا أمره معمول به بالإجماع، وقد اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب فأثبته جمهور الأصوليين، ومنعه المحققون، منهم: إمام الحرمين في البرهان، والكنيا في "تعليقه" وابن السمعاني في "القواطع"، لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب، ثم قال إمام الحرمين: "أنها مناقشة لفظية، ولو سماه استصحاباً لم يناقش"^(٢).

النوع الخامس: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، وذلك بأن يتفق على حكم في حالة ما، ثم تتغير صفة المجمع عليه، فيختلف المجمعون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال.

مثال ذلك: أن الإجماع منعقد على أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الشروع في الصلاة لا تجوز له الصلاة بتيمة، بل يجب عليه الوضوء.

كما أن لإجماع منعقد على أن المتيمم إذا شرع في الصلاة قبل رؤية الماء، فشروعه في الصلاة صحيح، وتكون صلاته صحيحة إذا انتهت قبل رؤية الماء، وإذا رأى الماء بعد الانتهاء من الصلاة تكون صلاته صحيحة، ولا يلزمه إعادة الصلاة.

وانحصر محل الخلاف في المتيمم إذا رأى الماء بعد الشروع في الصلاة وقبل

(١) راجع: البحر المحيط ٢٠/٦ - أصول الفقه الإسلامي لـ زكي الدين شعبان ص ٢١٢.

(٢) راجع: البحر المحيط ٢١/٦ - كشف الأسرار عن أصول البرزدي ٣٧٧/٢: ٣٧٨ شرح الكوكب المنير

٤٠٤/٤ - إرشاد الفحول ص ٢٣٨.

الانتهاء منها، فهل تبطل صلاته، أم لا ؟ خلاف.

ف عند الشافعية: لا تبطل صلاته برؤية الماء في الصلاة، واستدلوا على ذلك بالاستصحاب، وذلك لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته حال الشروع فيها، وهو حال عدم رؤية الماء، فيحكم ببقاء واستمرار هذه الصحة الى حال رؤية الماء في أثناء الصلاة، إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء في أثناء الصلاة مبطله لها.

وعند الحنفية: تبطل الصلاة، ولا عبرة بالإجماع على صحة صلاة الميتم قبل رؤية الماء، وذلك لأن انعقاد الإجماع على الصحة إنما كان في حالة عدم الماء، لا حالة وجود الماء.

ومن ذلك أيضا: استدلال الشافعية على أن المتوضئ إذا خرج منه شيء من غير السيلين لا ينقض الوضوء: بأنه قبل ذلك الخروج متطهر بالإجماع، فيستصحب هذا الحكم الثابت بالإجماع إلى حال ما بعد خروج شيء من غير السيلين.

ومنه أيضا: استدلال الظاهرية على جواز بيع أم الولد: بأن الإجماع منعقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد، فيبقى حكم هذا الإجماع إلى ما بعد الاستيلاد.

قال الزركشي في "البحر المحيط": وهذا النوع هو محل الخلاف فذهب الأكثرون، منهم: القاضي أبو بكر الباقلاني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، إلى أنه ليس بحجة.

وذهب أبو ثور، وداود الظاهري إلى جواز الاستدلال به، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، قال الآمدي في "الإحكام" اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، فنفاه جماعة من الأصوليين، كالغزالي، وغيره، وأثبتته، آخرون، وهو المختار^(١)

ثالثا: حجية الاستصحاب:

قبل ذكر مذاهب العلماء وأدلته في الاحتجاج بالاستصحاب لا بد من تحرير محل النزاع بين العلماء في حجيته.

تحرير محل النزاع: ذكر الزركشي في "البحر المحيط" أنه لا خلاف في النوع الثاني، وهو استصحاب العدم الأصلي، كما ذكر أيضا أنه لا خلاف في النوع الثالث، وهو

(١) راجع: البحر المحيط ٢١/٦: ٢٢ - الإحكام للآمدي ١٨٥/٤ - المستصفي ٢٥٤/١ - شرح الكوكب المنير

استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته، وكذا النوع الرابع، وهو استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، وقد تقدم أن النوع الأول من الاستصحاب وهو استصحاب الحكم الأصلي للأشياء معمول به بالاتفاق، وإن نازع البعض في تسميته استصحاباً، وعليه فيكون محل النزاع محصوراً في النوع الخامس، وهو استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف.

كما نقل عن ابن السمعاني ما يفيد أن الخلاف فيما عدا استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف خلاف لفظي، وذلك لأن استصحاب العام والنص قبل الخاص والناسخ ليس استصحاباً، لأن الدليل قائم، وهو العام والنص.

وأما استصحاب دليل العقل في براءة الذمة، فإنما وجب استصحاب براءة الذمم لأن دليل العقل في براءة الذمة قائم في موضع الخلاف أيضاً، كما في العام والخاص، فوجب الحكم به.

وأما في استصحاب الإجماع، فالإجماع الذي كان دليلاً على الحكم قد زال في موضع الخلاف، فوجب طلب دليل آخر، قال الزركشي: "وهذه طريقة حسنة، وقد سبقه إليها إمام الحرمين، وبه تبين أن الخلاف فيما عدا استصحاب الإجماع لفظي، وبه صرح إمام الحرمين^(١).

وجعل ابن السبكي في "الإبهاج" محل النزاع محصوراً في ثلاثة أنواع من الاستصحاب، وهي النوع الثاني، والثالث، والرابع، وهي: استصحاب عدم الأصلي، واستصحاب حكم ما دل الشرع على ثبوته، ودوامه، واستصحاب حكم العام إلى أن يرد المخصص، والنص إلى أن يرد الناسخ^(٢).

والتحقيق: أن الخلاف بين العلماء في الاحتجاج بالاستصحاب جارٍ في جميع أنواع الاستصحاب ما عدا الأول، غير أن الخلاف يقوي بعض الأنواع، ويضعف في بعضها حتى يصير وكأنه خلاف لفظي، إلا أنه موجود.

مذاهب العلماء وأدلتهم في الاحتجاج بالاستصحاب:

اختلف العلماء في الاحتجاج بالاستصحاب على مذاهب أشهرها ثلاثة:

المذهب الأول: أن الاستصحاب حجة مطلقة في النفي وفي الإثبات، وهو مذهب

(١) راجع: البحر المحيط ٢٠/٦: ٢٥.

(٢) راجع: الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي ١٧٠/٣ - طبعة دار الكتب العلمية ببيروت.

الجمهور من الشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية، وبعض الحنفية كالشيخ علاء الدين السمرقندي صاحب "ميزان الأصول" واختاره الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه، والإمام الآمدي وأتباعه^(١)

واستدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول:

أما الكتاب: فقد استدلوا بقوله تعالى -: " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به "^(٢)

وجه الدلالة من الآية: أن هذا يعد احتجا باعدم الدليل، لأن النافي متمسك بالعدم، والعدم غير محتاج إلى دليل، فينعدم الحكم وهو التحريم فيما عدا ما ذكر في الآية لعدم الدليل عليه، وهذا هو عين الاستصحاب.

وأما السنة: فقد استدلوا من السنة بما روى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد شكى إليه أن الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه فقال: " لا يفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "^(٣)

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد حكم باستدامة الوضوء عند الاشتباه في الحدث، عملا بالأصل، وهو بقاء الطهارة، وهذا هو عين الاستصحاب.

واستدلوا من السنة أيضا: بما روى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فليقل الشك، وليبن على اليقين "^(٤)

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر من شك في عدد الركعات أن يطرح الشك، وأن يبني على الأقل، لأنه المتيقن والأصل عدم الزيادة، وهذا هو عين الاستصحاب.

وأما الإجماع: فقد استدلوا من الإجماع بأن الإجماع منعقد على أن من شك في

(١) راجع: الإحكام للآمدي ١٧٢/٤ - المحصول ٥٤٩/٢ - نهاية السؤل ١٣١/٣ - الإبهاج ١٧١/٣ - شرح الكوكب المنير ٤٠٣/٤: ٤٠٦ - إعلام الموقعين ٣٧٨/١ - مختصر المنتهى بشرح العضد ٢٨٤/٢ - إرشاد الفحول ص ٢٣٧.

(٢) من الآية ١٤٥ من سورة الأنعام.

(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ٨٧/١ في كتاب الطهارة، باب إذا شك في الحدث حديث رقم ١٧٦.

(٤) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب إذا شك في الثنتين والثلاث ٤٤١/١ حديث رقم ١٠٢٤.

وجود الطهارة ابتداء لا تجوز له الصلاة، ومن شك في بقائها جازت له الصلاة، وهذا عمل باستصحاب حكم الأصل في الصورتين.

كما أن الإجماع منعقد على أن الشك في النكاح ابتداء يوجب حرمة الوطء فيمن شك في حصول العقد عليها، لأن الأصل عدم العقد وأن الشك في حصول الطلاق مع سبق العقد لا يوجب حرمة الوطء فيمن شك في طلاقها، لأن الأصل عدم الطلاق، وهذا أيضا عين العمل بالاستصحاب.

وأما المعقول: فقد استدلووا من المعقول بأدلة كثيرة أهمها: أن استصحاب الحال يفيد ظن بقاء الحكم إلى الزمن الثاني، وكل ما أفاد ظن بقاء الحكم يجب العمل به، فالاستصحاب يجب العمل وهو المدعي، وهذا هو معني كونه حجة.

أما الصغرى، فدلليها من وجوه:

أحدها: أنه لو لم يكن الاستصحاب مفيدا لظن بقاء الحكم إلى الزمن الثاني لما كانت المعجزة التي يظهرها الله تعالى - على يد رسوله تصديقا لرسائله معجزة، وذلك لأن المعجزة أمر خارق للعادة، ولا يتم ذلك إلا بناء على استمرار العادة وعدم تغييرها، فلو تغيرت العادة لما كانت المعجزة معجزة، وليس لاستمرار العادة وعدم تغييرها دليل إلا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن البقاء أرجح من عدمه، وبقاء ما كان على ما كان هو عين الاستصحاب، فثبت بذلك أن الاستصحاب مفيد لظن بقاء الحكم واستمراره.

وثانيها: أنه لو لم يكن الاستصحاب مفيدا لظن بقاء الحكم إلى الزمن الثاني، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما كانت الأحكام الشرعية الثابتة في عهد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثابتة في حقنا، لاحتمال النسخ، ولكان احتمال النسخ مساويا لاحتمال عدمه، لكن هذه الأحكام ثابتة في حقنا بالاتفاق فثبت المدعي.

وثالثها: أنه لو لم يكن الاستصحاب مفيدا لظن بقاء الحكم إلى الزمن الثاني، كان الشك في النكاح مساويا للشك في الطلاق، وهذا لم يقل به أحد، فثبت المدعي.

وأما الكبرى، فدلليها: الإجماع المنعقد على وجوب العمل بالظن ما لم يعارضه ما هو أقوى منه.

فيثبت بذلك أن الاستصحاب حجة ويجب العمل به شرعا وهو المدعى^(١)

(١) راجع أدلة المذهب الأول في: الإحكام للآمدي ١٧٢/٤: ١٧٥ - المحصول ٥٤٩/٢: ٥٥٩ - مختصر المنتهى

المذهب الثاني: أن الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات، فهو حجة في النفي الأصلي فقط، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية وبراءة الذمة من الحقوق والالتزامات حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا المذهب هو أكثر متأخري الحنفية، كأبي زيد الدبوسي، والسرخسي، واليزدي، وصدر الشريعة وغيرهم.^(١)

واستدل أصحاب هذا المذهب: بأن ثبوت الحكم في الزمن الثاني لا دليل يدل عليه، وثبوت الحكم بلا دليل باطل، فلا يكون الاستصحاب دليلاً لثبوت الحكم، وهو المدعي.

أما أن ثبوت الحكم في الزمن الثاني لا دليل عليه، فلأن الدليل إنما دل على ثبوت الحكم في الزمن الأول فقط، ولا يلزم من ثبوت الحكم في الزمن الأول ثبوته في الزمن الثاني، لأن موجب الوجود ليس موجباً للبقاء.

وإذا ثبت أن الحكم في الزمن الثاني لا دليل عليه، كان ثبوته فيه باطلاً، لأنه قول في الدين بالهوى والتشهي^(٢)

وأجيب عن هذا الدليل: بأننا لا نسلم أن الحكم في الزمن الثاني ثابت من غير دليل، بل هو ثابت بدليل، وهو الاستصحاب، والقول بأن الاستصحاب ليس دليلاً هو عين المتنازع فيه، فلا يقبل^(٣)

المذهب الثالث: أن الاستصحاب ليس بحجة مطلقاً، لا في الدفع ولا في الإثبات، وهو مذهب كثير من متقدمي الحنفية، وبعض المعتزلة كأبي الحسين البصري، وجماعة من المتكلمين^(٤)

واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة عقلية أهمها: قالوا: أن الحل، والحرمة، والطهارة، ونحوها أحكام شرعية، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل منصوب من جهة

بشرح العضد ٢٨٤/٢: ٢٨٥ نهاية السؤل ١٣١/٣: ١٣٢ - الإبهاج ١٧١/٣: ١٧٢ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ١٤٨/٤: ١٤٩ - بحوث في الأدلة المختلف فيها - السابق ص ١٦: ١٩.

(١) راجع: كشف الأسرار عن أصول اليزدي ٣٧٧/٣: ٣٧٨ - التوضيح لصدر الشريعة بحاشية التلويح ١٠١/٢ - تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٧٩ - الإبهاج ١٧١/٣.

(٢) راجع: كشف الأسرار عن أصول اليزدي ٣٧٩/٣: ٣٨٠ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ١٥٠/٤.

(٣) راجع: أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ١٥٠/٤.

(٤) راجع: كشف الأسرار عن أصول اليزدي ٣٧٧/٣ - الإحكام للآمدي ١٧٢/٤ - المحصول ٥٤٩/٢ - الإبهاج ١٧١/٣.

الشارع، والأدلة الشرعية المنصوبة من قبل الشارع منحصرة في النص، والإجماع، والقياس إجماعاً، والاستصحاب ليس منها، فلا يجوز الاستدلال به في الشرعيات، فلا يكون الاستصحاب حجة، ويكون العمل به عملاً بلا دليل، وهو باطل.

وأجيب عن هذا الدليل: بأن ما ذكرتموه من أن الأحكام الشرعية كالحل، والحرمة، والطهارة ونحوها لا تثبت إلا بأدلة شرعية منصوبة من قبل الشارع فهذا مسلم، لكن ذلك إنما يكون في إثبات الحكم ابتداءً، أما في الحكم ببقائه واستمراره، فممنوع، إذ يكفي في ذلك الاستصحاب،

ولو سلمنا جدلاً أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية منصوبة من قبل الشارع لإثباتها، وكذلك لبقائها واستمرارها، فلا نسلم أن الأدلة الشرعية منحصرة فيما ذكرتم من النص من الكتاب أو السنة، والإجماع، والقياس، بل هناك دليل آخر هو الاستصحاب، والقول بأن الاستصحاب ليس دليلاً هو عين المتنازع فيه، فلا يقبل^(١).

الراجع: بعد عرض مذاهب العلماء وأدلته في الاحتجاج بالاستصحاب يبدو لي أن الراجع هو المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور القائلين بأن الاستصحاب حجة مطلقاً في الدفع وفي الإثبات لقوة ما استدلوأ به، وضعف أدلة المخالفين،

هذا فضلاً عن أن القول بالاستصحاب مما تقضي به الفطرة السليمة، وتؤيده بداهة العقول، فإن ليس لأحد أن يدعي أن فلاناً مباح الدم لردته - مثلاً - إلا إذا قام الدليل على ارتداده، إذ الأصل حرمة دمه، والأصل عدم الردة، أو يدعي أن فلاناً العدل قد فسق إلا إذا قام الدليل على فسقه، وإذا ثبت أن فلاناً قد تزوج فلانة، فالبداهة تقتضي الحكم ببقاء واستمرار الزوجية حتى يثبت الطلاق أو الفرقة، وإذا ثبت ملكية عين الشخص معين، فالبداهة تقضي ببقاء واستمرار الملكية إلى أن يثبت زوالها، فالقول بالاستصحاب يوافق مقررات العقول، وما تقضي به الفطرة السليمة.^(٢)

زيادة على ذلك، فإن الأخذ بالاستصحاب يفتح الباب أمام المجتهدين للوصول إلى أحكام ما يستجد من المسائل، وما يستحدث من الوقائع مما يجعل الشريعة الإسلامية فيها مرونة وسعة.

(١) راجع في دليل المذهب الثالث وجوابه: مختصر المنتهى بشرح العضد ٢/٢٨٥ - مناهج العقول لأبي

الحسن البدخشي ١٣١/٣ - بحوث في الأدلة المختلف فيها - السابق ص ٢١.

(٢) راجع: أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص ٢٣٥.

ومما ينبغي التنبيه إليه: أن الاستصحاب لا ينشئ حكما جديدا، وإنما هو في حقيقته عبارة عن الحكم ببقاء واستمرار الحكم الثابت بدليله الدال عليه، إثباتا كان أو نفيا، أي: بقاء واستمرار إثبات ما كان ثابتا، وبقاء واستمرار نفي ما كان منفيا إلى أن يقوم دليل على خلاف ذلك.^(١)

ومما ينبغي التنبيه إليه أيضا: أن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى - كما جاء في البحر المحيط " للزركشي نقلا عن الخوارزمي، فإذا سئل المفتي عن حكم حادثة فعليه أن يطلب حكمها أولا في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس، فإن لم يجد جاز له القول فيها بالاستصحاب"^(٢)

رابعا: الأثر المترتب على الخلاف في حجية الاستصحاب في الفروع الفقهية:

يترتب على الخلاف في حجية الاستصحاب بعض الآثار في الفروع الفقهية، أكتفي بذكر اثنين منها:

الفرع الأول: ميراث المفقود، وهو الغائب الذي انقطعت أخباره، ولا يعلم مكانه، ولا يدري أحي هو أم ميت، فقد اختلف الفقهاء في إرثه من الغير وميراث الغير منه بناء على خلافهم في الاحتجاج بالاستصحاب على ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو مذهب المالكية والشافعية اعتبار المفقود حيا في حق نفسه، وفي حق غيره، ورتبوا على ذلك أنه تجري عليه أحكام الأحياء إلى أن تعلم حياته أو موته، أو يمضي من الزمن ما لا يعيش إلى مثله، ومن ثم فلا يورث ماله، ولا تتزوج زوجته، ويرث من قريبه المسلم إذا مات في غيبته، فيوقف له نصيبه من الميراث.

واستدلوا على ذلك: بالاستصحاب، فقالوا: المفقود قبل فقده كان حيا، فيجب استصحاب حال حياته حتى يظهر خلاف ذلك، فيقدر المفقود حيا، ومن ثم فإنه يرث من غيره ولا يورث، لأن الاستصحاب عندهم حجة في الدفع والإثبات.^(٣)

وثانيها: وهو مذهب الحنفية، أن المفقود لا يورث، ولا يرث.

(١) راجع: أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص ٢١٣.

(٢) راجع: البحر المحيط ١٧/٦

(٣) راجع: مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢٦/٣: ٢٧ طبعة الحلبي - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د/ مصطفى الخن ص ٥٤٨.

واستدلوا على ذلك: بالاستصحاب، غاية ما هنا لك أن الاستصحاب حجة عندهم في الدفع، لا في الإثبات، فهو لا يورث، لأن عدم إرث الغير منه من باب الدفع، فيثبت باستصحاب حال حياته، ولا يرث هو من الغير، لأن إرثه من الغير من باب الإثبات أي: ثبوت الإرث له، وهو لا يثبت بالاستصحاب عند الحنفية^(١).

وثالثها: وهو مذهب الحنابلة، أن المفقود يعتبر حيا في حق نفسه وحق غيره مدة أربع سنين، فإذا مضت ولم يظهر خبره، اعتبر ميتا في حق نفسه وفي حق غير، فتوزع تركته، ولا يرث هو من غيره، هذا إذا كان المفقود في حال يغلب عليه فيها الهلاك، كمن فقد بين صفي القتال، أو كان في سفينة فغرقت، ونجا بعض أهلها، ولم ينج البعض الآخر، ولعل دليلهم على ذلك: القياس على ما تقرر في مذهبهم من التفريق بينه وبين زوجه بعد مضي أربع سنوات، والحكم بجواز تزويجها بغيره، لأن الظاهر هلاكه، فأشبهه ما لو مضت مدة لا يعيش بعدها.

أما إذا كان المفقود في حال لا يغلب عليه فيها الهلاك، كالمسافر للتجارة، أو للعمل، أو لطلب العلم، ونحو ذلك، فإنه يعتبر حيا إلى أن يتيقن موته، أو تمضي مدة لا يعيش إلى مثلها، ومن ثم فلا يورث، ويوقف له نصيبه من الغير، كما قال الشافعية، والدليل هو الدليل^(٢).

الفرع الثاني: الصلح على الإنكار، كأن يدعي شخص على آخر أن له عليه ديناً، وليس له عليه بينة، والمدعي عليه منكر، فهل يجوز الصلح بين المتخاصمين حينئذ في مقابل مبلغ من المال يدفعه المدعي عليه رغم إنكاره للدين ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبيين:

أحدهما: وهو مذهب الشافعية، أنه لا يجوز الصلح على الإنكار، لأن المدعي عليه قبل الصلح منكر، والأصل براءة الذمة، فوجب استصحاب هذه الحالة حتى يظهر خلافها، وما دامت ذمة المدعي عليه بريئة فأخذ شيء منه يكون أكلا لأموال الناس بالباطل، فيكون حراما، ويقع الصلح باطلا^(٣).

(١) راجع: بدائع الصنائع للكاساني ١٩٦/٦ - الهداية شرح البداية ١٨٢/٢ - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية - السابق ص ٥٤٨.

(٢) راجع: المغني لابن قدامة ١٨٧/٦: ١٨٨ نشر مكتبة النور الإسلامية - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية - السابق ص ٥٤٩.

(٣) راجع تخريج الفروع على الأصول للزجاني ص ٨ - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية - السابق

وثانيهما: وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، أنه يجوز الصلح على الإنكار. واستدلوا على ذلك: بأنه لا يلزم من براءة الذمة قبل الدعوى براءتها بعد الدعوى، فيكون الصلح جائزا لدفع الخصومة وقطع المنازعة.

كما استدلوا أيضا بالآيات الدالة على مشروعية الصلح على وجه العموم، كقوله تعالى: " والصلح خير " ^(١) وقوله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم" ^(٢) ونحو ذلك ^(٣).

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (مسألة) في الاستصحاب وقد اشتهر أنه حجة عندنا دون الحنفية بأقسامه الآتية على خلاف عندنا في الأخير منها، وعند غيرنا في الأولين أيضا. (الأصح أن استصحاب العدم الأصلي) وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبتته الشرع كوجوب صوم رجب. (و) استصحاب (العموم أو النص و) استصحاب (ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه) ، كثبوت الملك بالشراء (إلى ورود المغير) لها من إثبات الشرع ما نفاه العقل، ومن مخصص أو ناسخ أو سبب عدم ما دل الشرع على ثبوته أي كل من المذكورات (حجة) مطلقا فيعمل به إلى ورود المغير، وقل ليس بحجة مطلقا، وقيل الأخير منها حجة في الدفع به عما ثبت دون الرفع به لما ثبت كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته، فإنه دافع للإرث منه وليس برافع لعدم الإرث من غيره للشك في حياته فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا، إذ الأصل عدمه، وقيل هو حجة إن يعارضه ظاهر وإلا قدم الظاهر، وقيل فيه غير ذلك. والأصح الأول فيقدم الأصل على الظاهر. (إلا إن عارضه ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه أقوى) من الأصل، (فيقدم) عليه (كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا، واحتمل تغيره به) وتغيره بغيره مما لا يضر كطول المكث. (وقرب العهد) بعدم تغيره فإن استصحاب طهارته التي هي الأصل عارضته نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب التي ظن أنها أقوى، فقدمت على الطهارة عملاً بالظاهر، بخلاف ما لم يظن أنه أقوى بأن بعد العهد في المثال بعدم التغير قبل وقوع البول أو لم يكن عهد، وتأخيري الغاية عن المذكورات أولى من تقديمه لها على الأخير، وذكر الخلاف

ص ٥٤٥ - أصول الفقه أ، د/ محمد أبو النور زهير ١٥٠/٤.

(١) من الآية ١٢٨ من سورة النساء.

(٢) من الآية ١٠ من سورة الحجرات

(٣) راجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣/٣٧٨ - تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٨٠ - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٥٤٦.

في الأولين مع التصريح بقولي ظنّ أنه أقوى من زيادتي.

(و) الأصح أنه (لا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف) أي إذا أجمع على حكم في حال ثم اختلف فيه في حال آخر، ففلا يحتج باستصحاب ذلك الحال في هذا الحال، وقيل يحتج مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا استحسابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه.

(فالاستصحاب) الشامل للأنواع السابقة وينصرف الاسم إليه، (ثبوت أمر في) الزمن (الثاني لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغيير) من الأول إلى الثاني، فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحال من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب (أما ثبوته) أي الأمر (في الأول) لثبوته في الثاني (فد) استصحاب (مقلوب) كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهدہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باستصحاب الحال في الماضي، إذ الأصل موافقة الماضي للحال والاستدلال به خفي حتى قال السبكي إنه لم يقل به الأصحاب إلا فيمن اشترى شيئا فادعاه غيره وأخذه بحجة مطلقة فيثبت له الرجوع بالثمن على البائع عملاً باستصحاب الملك الذي ثبت الآن فيما قبل ذلك، لأن البينة لا توجد الملك، بل تظهره، فيجب أن يكون سابقا على إقامتها ويقدر له لحظة لطيفة، ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي، ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه على أن في هذه الصورة وجها مشهورا بعدم الرجوع، واعتمده البلقيني وقال إنه الصواب المتعين، والمذهب الذي لا يجوز غيره. (وقد يقال فيه) أي في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به لرجوعه في المعنى إلى الاستصحاب المستقيم (لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت) أمس، إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه (فيقضي استصحاب أمس) الخالي عن الثبوت فيه، (بأنه اليوم غير ثابت وليس كذلك) ، لأنه مفروض الثبوت اليوم (فدل) ذلك (علأنه ثابت) أمس أيضا^(١).

(١) يُظَنُّ: (غاية الوصول) ((ص: ١٤٦)).

الفصل الثاني

في الاستقراء

والكلام فيه إنما يكون في تعريفه، وأنواعه، وحجيته.

أولاً: تعريفه:

الاستقراء في اللغة: مأخوذ من قولهم: فرأت الشيء قرآناً، إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض.

ويأتي في اللغة أيضاً بمعنى: التتبع، فيقال: استقرأت الأشياء، أي تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها^(١)

وفي الاصطلاح: هو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر كلي يشمل تلك الجزئيات^(٢)

وان شئت قلت: هو عبارة عن: إثبات حكم كلي في ماهية لأجل ثبوته في جميع جزئياتها، أو في أغلب جزئياتها،

ثانياً: أنواع الاستقراء: يتنوع الاستقراء إلى نوعين:

أحدهما: الاستقراء التام: وهو عبارة عن تتبع جميع الجزئيات ليحكم بحكمها على أمر كلي يشملها.

أو هو عبارة عن: إثبات حكم كلي في ماهية لأجل ثبوته في جميع جزئياتها^(٣)

مثاله: كما إذا تتبعنا جميع أفراد الحيوان فوجدنا أنه يتحرك فيمكننا أن نحكم بهذا الحكم على أمر كلي يشمل كل أفراد الحيوان فنقول: كل حيوان متحرك، وكما إذا تتبعنا كل فرد من أفراد الإنسان فوجدناه ناطقاً، فنقول: كل إنسان ناطق.

وكذلك: إذا تتبعنا كل صلاة مشروعة، فرضا كانت أو نافلة فوجدنا أنها تحتاج إلى الطهارة، فيمكننا أن نحكم بهذا الحكم على أمر كلي يشمل كل أفراد الصلاة، فنقول: كل صلاة تحتاج إلى طهارة.

(١) راجع: لسان العرب مادة (قرأ) ٧٨/١١ - مختار الصحاح للرازي (ق. ر. أ) ص ٥٢٦.

(٢) راجع: البحر المحيط للزركشي ١٠/٦.

(٣) راجع: نهاية السؤل ١٢٢/٣ - البحر المحيط ١٠/٦ - أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ١٥٢/٤

وحكم الاستقراء التام: أنه يفيد القطع بالاتفاق، وهو حجة في إثبات الأحكام باتفاق العلماء، وذلك لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء على التفصيل، فهو لا محالة ثابت لكل أفرادها على الإجمال^(١).

وثانيها: الاستقراء الناقص: وهو عبارة عن: تتبع أغلب الجزئيات ليحكم بحكمها على أمر كلي يشملها.

أو هو عبارة عن إثبات حكم كلي في ماهية لأجل ثبوته في أغلب جزئياتها^(٢).

وهذا النوع من الاستقراء هو المسمى عند الفقهاء بالأعم الأغلب.

مثاله: إذا تتبعنا أغلب أفراد الحيوان فوجدنا أن كل واحد منها يحرك الفك الأسفل عند المضغ، فإننا نحكم بأن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، لكن هذا الحكم الكلي يخرج عنه التماسح، لأننا وجدنا أن التماسح لا يحرك فكه الأسفل عند المضغ، وإنما يحرك الفك الأعلى، ولذا يسمى هذا النوع من الاستقراء بالاستقراء الناقص.

وكذلك: إذا تتبعنا أغلب أفراد الرجال فوجدنا أن كل رجل أقوى من المرأة، فحكمنا بحكم كلي فقلنا: الرجل أقوى من المرأة، ثم وجدنا أن بعض النساء أقوى من بعض الرجال، فيكون هذا أيضا من الاستقراء الناقص.

وحكم الاستقراء الناقص: أنه لا يفيد القطع بالاتفاق، لاحتمال أن يكون حكم ما لم يستقرأ من الجزئيات على خلاف ما استقرئ منها^(٣)

وفي إفادته الظن والاحتجاج به في ثبوت الأحكام الشرعية خلاف سيأتي في حجية الاستقراء.

ثالثا: حجية الاستقراء:

قد تقدم أن الاستقراء التام يفيد القطع، وهو حجة في إثبات الأحكام الشرعية

(١) راجع: المستصفي ٥٢/١ - البحر المحيط ١٠/٦ - نهاية السؤل ١٣٣/٣ - مناهج العقول للبدهشي ١٣٢/٣ - الإبهاج ١٧٣/٣ - شرح الكوكب المنير ٤١٨/٤.

(٢) راجع: المحصول ٥٧٧/٢ - نهاية السؤل ١٣٣/٣ - الإبهاج ١٧٣/٣ - البحر المحيط ١٠/٦ - شرح الكوكب المنير ٤١٩/٤.

(٣) راجع - نهاية السؤل ١٣٣/٣ - الإبهاج ١٧٣/٣ - البحر المحيط ١٠/٦ أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ١٥٢/٤.

بالاتفاق.

كما تقدم أيضا أن الاستقراء الناقص لا يفيد القطع، ولكن هل يفيد الظن أم لا ؟ وهل يحتج به في الأحكام الشرعية أم لا ؟ هذا هو محل الخلاف، فيكون محل الخلاف محصورا في الاستقراء الناقص من ناحية هل يفيد الظن أم لا يفيد ؟ وهل يحتج به في الأحكام الشرعية أم لا ؟

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: وهو مذهب جمهور الأصوليين من الشافعية، وبعض الحنابلة، واختاره القاضي البيضاوي في "المنهاج" وصححه الزركشي في البحر المحيط " أن الاستقراء الناقص يفيد الظن، وهو حجة في ثبوت الأحكام الشرعية.

قال الزركشي في البحر المحيط: " والأصح أنه يفيد الظن الغالب، ولا يفيد القطع، لاحتمال تخلف بعض الجزئيات عن الحكم"^(١).

واستدل أصحاب هذا المذهب: بأن تتبع أغلب الجزئيات مع تماثلها في الأحكام يوجد ظنا عند المجتهد بأن حكم باقي الجزئيات كذلك، لأن شأن القليل النادر أن يلحق بالكثير الغالب، والعمل بالظن واجب شرعا بالاتفاق، فيثبت بذلك أن الاستقراء الناقص يفيد الظن، وأنه حجة ويجب العمل به شرعا وهو المدعي^(٢).

ومن أمثلة الاستقراء الناقص في الأحكام الشرعية: استدلال الشافعية على عدم وجوب الوتر: بأن يؤدي على الراحة، وكل ما يؤدي على الراحة لا يكون واجبا، فلا يكون الوتر واجبا.

أما المقدمة الأولى، فدليلها: الإجماع على أن الوتر يؤدي على الراحة.

وأما المقدمة الثانية، فدليلها: أنه باستقراء صلوات النبي ﷺ - في اليوم والليلة أداء وقضاء وجد أنه لم يؤد شيئا من الواجبات على الراحة.

فإن قيل: كان الوتر واجبا عليه، ومع ذلك كان يؤديه على الراحة.

فالجواب: أن النبي - ﷺ - فعل ذلك في السفر، والوتر لم يكن واجبا عليه

(١) راجع: المستصفي ٥١/١ - نهاية السؤل ١٣٣/٣ - الإبهاج ١٧٤/٣ - البحر المحيط ١٠/٣ شرح الكوكب المنير

٤٢٠/٤ - مناهج العقول للبدرشي ١٣٣/٣.

(٢) راجع المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

إلا في الحضر.

وقد عمل العلماء بالاستقراء في مواضع كثيرة، كأقل الحيض وأكثره، وأقل النفاس وأكثره، ونحو ذلك^(١).

المذهب الثاني: وهو مذهب الإمام الرازي في "المحصول" أن الاستقراء الناقص لا يفيد القطع، ولا يفيد الظن إلا بدليل منفصل، ثم على تقدير حصول الظن، وجب الحكم بكونه حجة، للاتفاق على وجوب العمل بالظن^(٢).

واستدل لهذا المذهب: بأن من الشائع قولهم: الجزئي لا يثبت الكلي، لجواز اختلاف الجزئيات في الأحكام، واستقراء بعض الجزئيات مع عدم استقراء البعض الآخر استقراء جزئي، فلا يثبت الحكم في الباقي، لجواز أن يكون حكمه مخالفا لما استقرى، فالحكم على الباقي بواسطة هذا الاستقراء باطل.

وأجيب عن هذا الدليل: بأن الباقي من غير استقراء قليل، والمستقراً كثير والقليل النادر ملحق بالكثير الغالب، وهذا مما يغلب على الظن أن حكم الباقي مماثل لحكم المستقراً، والعمل بالظن واجب شرعاً، فيكون العمل بالاستقراء الناقص واجباً شرعاً^(٣).

والراجح: هو المذهب الأول وهو مذهب جمهور الشافعية وغيرهم أن الاستقراء بنوعيه حجة، ويستدل به على الأحكام الشرعية لقوة ما استدلو به.

والتحقيق: أنه وإن كان قد اشتهر عن الشافعية القول بالاستقراء، نظراً لتعرضهم له في كتبهم الأصولية، إلا أن باقي المذاهب من المالكية، والحنفية، والحنابلة قد أخذوا بالاستقراء أيضاً، وإن كان بدرجة أقل، والمتتبع لفروعهم الفقهية يجد ما يؤيد ذلك^(٤).

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي) بأن يتتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له (إن كان تاماً) بأن كان بكل الجزئيات إلا صورة النزاع (ف) هو دليل (قطعي) في إثبات الحكم في صورة النزاع. (عند الأكثر) من العلماء، وقال الأقل منهم ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد.

(١) راجع: المحصول ٥٧٧/٢: ٢٧٨ - البحر المحيط ١٠/٦: ١١ - نهاية السؤل ١٣٣/٣ - الإبهاج ١٧٤/٣.

(٢) راجع: المحصول ٥٧٨/٢.

(٣) راجع: أصول الفقه أ.د/ محمد أبو النور زهير ١٥٢/٤: ١٥٣.

(٤) راجع: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٤٤٨ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - بحوث في الأدلة المختلف فيها أ.د/ محمد السعيد عبد ربه ص ٣٧: ٤٢.

قلنا هو منزل منزلة العدم، (أو) كان (ناقصا) بأن كان بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع (فضني) فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها للمستقرا. (ويسمى) هذا عند الفقهاء (إلحاق الفرد) النادر (بالأغلب) الأعم، ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات، فكلما كان الاستقراء فيها أكثر كان أقوى ظنا^(١).

(١) يُنظر: (غاية الوصول) (ص: ١٤٥).

الباب الثالث

التعارض والترجيح، والاجتهاد

فصل

في التعارض والترجيح، والاجتهاد

أهداف هذا الفصل:

- التعريف بالتعارض والترجيح بين الأدلة.
- التعرف على قواعد مهمة تفيد في معرفة التعارض بين الأدلة.
- محققات التعارض بين الأدلة، ودفعه، ومراتبه عند جمهور الأصوليين
- أوجه الترجيح بين الأخبار
- التعريف بالاجتهاد، وأركانه، وحكمه، وأقسامه، وتجزؤ الاجتهاد.
- التعريف بشروط المخاطب بالاجتهاد، وما يشترط لبلوغه هذه الدرجة.
- أنواع المجتهدين، وخطوات عمل المجتهد.
- مفهوم الإفتاء وأحكامه.
- صناعة الفتوى

المبحث الأول

التعارض والترجيح

اعلم أيها الطالب النجيب: أن التعارض من أهم مباحث علم أصول الفقه؛ ومن أوكد متطلبات العلم الشرعي المتخصص، لكونها تخرج المجتهد من توهم النصوص المتعارضة -في وجهة نظره -، ولا يمكن إثبات حكم إلا بإزالة هذا التعارض بين الأدلة والوصول للرجحان بين الأقوال.

المطلب الأول

التعارض لغة واصطلاحاً

التعارض لغة: يشتق التعارض من مادة (عَرَضَ) ولها في اللغة معان كثيرة، وتطلق ويراد به:

- **التقابل:** يقال: عارض الشيء بالشيء: قابله، وتعارض الدليلان: تقابلا، ومنه الحديث: « أَنْ جَبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَإِنَّهُ عَارِضُهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ وَإِنِّي لَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ فَاتَّقِ اللَّهَ وَأَصْبِرْ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ ». أي: كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن^(١).
- والتقابل قد يكون على سبيل المساواة والمماثلة، وقد يكون على سبيل الممانعة.

• الانتصاب والظهور:

يقال: عَرَضَ له كذا، أي ظهر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا﴾^(٢) انتصبت لهم وظهرت^(٣)؛ لأن سبيل التمانع بين الدليين: ظهورهما وبروزهما لبعضهما.

• والتمانع:

يقال: اعترض الشيء إذا صار عارضاً ومانعاً، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ

(١) ينظر: الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. حديث رقم ٦٤٦٧. ينظر: صحيح مسلم ١٤٠ / ٧.

(٢) [سورة الكهف: ١٠٠].

(٣) ينظر: لسان العرب ٨٢/٩ فصل العين حرف الضاد.

عُرْضَةً لِّإِيْمَانِكُمْ أَنَّ تَبَرَّؤَكُمْ^(١)، أي: مانعا بينكم وبين ما يقربكم إلى الله^(٢)، ومنه: الاعتراض في باب الجدل، لأنها تمنع من التمسك بالأدلة.

• التساوي والمماثلة: ومن ذلك قولهم: "عارضت فلانا في السير" إذا سرت حياله، وكانت الخطا متساوية ومتماثلة^(٣).

التعارض اصطلاحاً: تقابل دليلين على سبيل الممانعة^(٤).

شرح التعريف:

قوله: (تقابل) جنس في التعريف يدخل فيه كل تقابل حسياً كان أو معنوياً؛ لأن تقابل الأدلة من المعنويات والتصورات.

قوله: (الدليلين) قيد يبين أن التقابل إنما يكون بين الدليلين، ولا يفيد الحصر باثنتين بل يمكن أن يكون بين أكثر من دليل، ويخرج به التعارض بين غير الأدلة، ويخرج الأدلة المتوافقة كآية الوضوء وحكايات وضوئه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإطلاقه يشمل الأدلة القطعية والأدلة الظنية.

قوله: (على سبيل الممانعة) أي: أن التقابل بين الأدلة إنما يكون على وجه مخالفة أحدهما للآخر، كما إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز، والدليل الآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر، ومعارض له، ومانع له.

ملحوظة: لا بد من إضافة قيد: (الصورية) إلى الممانعة أي أن وقوع التعارض من وجهة نظر المجتهد، فلا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة في الواقع ونفس الأمر.

والجمهور من الأصوليين يستعملون التعارض بمعنى التعادل، حيث لا تعادل إلا بعد التعارض، فالأدلة إذا تعارضت ولم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل، أي التكافؤ والتساوي.

لكن ابن النجار الفتوحي يرى التفريق بين التعادل والتعارض حيث يقول: "وأما

(١) [سورة البقرة: ٢٢٤].

(٢) ينظر: القاموس المحيط ٣٣٣/٢، مادة (عرض).

(٣) ينظر: المصباح المنير ٥٤٢/٢، ٥٥١.

(٤) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص ٤٠٣.

التعارض فهو تقابل دليلين ولو عامين في الأصح على سبيل الممانعة، وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز والدليل الآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل الآخر، ومعارض له، ومانع له... وأما التعادل فهو التساوي^(١).

(١) ينظر: شرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٠٥ - ٦٠٦.

المطلب الثاني

قواعد مهمة في باب التعارض والترجيح

اعلم أيها الطالب النجيب: لابد لكل باب من أبواب أصول الفقه درك قواعده والإلمام بها، من حيث ضبط القاعدة، وفهم معناها، حتى تخف عبارتها على لسانك، فتستخدمها في المقارنات والمناقشات، وإليك بعض القواعد في باب التعارض:

- تصور التعارض لا يكون إلا بين الأدلة الظنية^(١).
 - الدليلان إذا تعارض قدم ما كان منهما أقرب إلى الاحتياط^(٢).
 - إذا تعارض دليلان أحدهما يعضده أدلة عقلية أو نقلية فإنه يرجح على ما لا يعضده شيء^(٣).
 - الترجيح بين الأدلة الظنية لا يكون إلا بعد تحقق التعارض بينها^(٤).
 - الترجيح بين الدليلين بلا مرجح باطل والعمل بالراجح منهما واجب^(٥).
 - العمل بالدليلين المتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما^(٦).
 - الدليل الأقل احتمالاً مقدّم على الأكثر احتمالاً عند التعارض^(٧).
- وهناك قواعد كثيرة للترجيح بين الأخبار وضعها الأصوليون فليرجع لها في مظانها، أوصلها بعض الأصوليين لخمسين وجهاً بما يرجح به أحد الخبرين على الآخر، سأذكرها في نهاية هذا المبحث^(٨).

(١) ينظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١١٠/٤.

(٢) ينظر: اللمع للشيرازي ص ٨٦؛ وقواطع الأدلة لابن السمعاني ٤٠٨/١.

(٣) ينظر: إجابة السائل شرح بغية الأمل للصنعاني ص ٤٢٩.

(٤) ينظر: الإحكام للآمدي ٢٤٥/٤.

(٥) ينظر: الإبهاج للسبكي ١١٧/٣؛ ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي ٢٤٩/١.

(٦) ينظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ٤٠٥/٢.

(٧) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص ٤٦٤.

(٨) ينظر: تعليق اللؤلؤ الموصول إلي واسطة عقد معاني جوهرة الأصول للرصاص، تحقيق مجموعة من الباحثين (ماجستير) كلية الشريعة والقانون بالقاهرة ٢/ ٢٨٧.

المطلب الثالث

وقوع التعارض وعدمه

اعلم أيها الطالب النجيب: أن المشككين في نصوص الشريعة يستندون على وصف النصوص بالتضارب والتعارض، وقد وضع الأصوليون حقائق قرروها في باب التعارض تجعلك تميز بين التعارض الموهوم، وغيره من هذه الحقائق:

- لا يمكن وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية في الواقع ونفس الأمر^(١)، يعني في واقع الأدلة وورودها من الشارع والمبلغ عنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون فيها قصد التعارض أو التناقض؛ لأنه لو قصد الشارع وقوع التعارض بين الأدلة قبل أن يتدخل المجتهد فهذا يعد إغراء على الجهل، وفيه منع إرادة الإفهام للشريعة وهي موضوعة للإفهام، وكذلك إرادة الظن الكاذب وهو ممتنع على الشارع وهو الله، ومحال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم.

- محال وقوع الاختلاف والتناقض في الكتاب الكريم وهو كلام الله؛ لأن ذلك عبث، والعبث محال عليه، وقد وصفه ربه بأنه منزل من عنده، وأن الاضطراب والاختلاف يحصل لو كان منزلاً من عند غيره، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(٢).

ولهذا امتدح الله تعالى الراسخين في العلم حيث قالوا: ﴿أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ

(١) وإنما قيده بنفس الأمر لأن التعارض بالنظر إلى المجتهد واقع لا يمكن إنكاره.

وقد اتفق علماء الأصول على وقوع التعادل بين الظنيين في نفس المجتهد لكنهم اختلفوا في وقوعه بين الأمارتين، أي: الظنيين في الواقع، ونفس الأمر.

فذهب الجمهور إلى جواز التعادل بينهما، واختاره الإمام الرازي، والبزدوي، والآمدي، وابن الحاحب. وذهب فريق من الأصوليين إلى امتناع ذلك.

وفصل العز بن عبد السلام فقال بوقوع التعادل بين أسباب الظنون لا في الظنون.

ينظر: المستصطفى: ٢/ ٣٩٣، والمحصول: ٢/ ٥٠٦، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٥٩، وكشف الأسرار: ٤/ ٧٧، والمحلي وعليه حاشية البناني: ٢/ ٣٥٩.

(٢) [سورة النساء: ٨٢]. وينظر: الرسالة للشافعي فقرة ٢١٠، والمعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول ص: ٢٢٣.

رَبَّنَا ﴿^(١) أَي: محكمه ومتشابهه حق.

- محال وقوع الاختلاف والتناقض في السنة النبوية الثابتة عن سول الله؛ لعصمته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الواقعة بالنص، وإجماع الأمة، لا فرق في ذلك بين المنقول إلينا بالتواتر والمنقول بالآحاد لأن هذه طرقتنا لنا لا ما صدر منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ ^(٢).
- ما أجمع عليه الصحابة، وما اتفقت عليه الأمة لا يمكن أن يتناقض أو يتعارض لا مع نفسه فلا ينعقد إجماع على خلاف إجماع أبدًا؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يمكن أن يتناقض مع نصوص الكتاب الكريم ولا السنة النبوية ^(٣).
- الأقيسة الصحيحة والأولوية والقطعية لا تتناقض أبدًا لاستنادها لما لا يتناقض من الأدلة الشرعية ^(٤).
- لا تعارض بين الأدلة الشرعية والعقل، بل إن العقل الصحيح لابد أن يوافق النقل الصريح، ولا يمكن فهم النص إلا بالعقل، ولا يمكن أن يكون العقل منفردا دون النص بل العلاقة بينهما علاقة تكامل.

والسؤال من أين يأتي التعارض بين الأدلة الشرعية:

إذا حصل ما يوهم التعارض بين الأدلة الشرعية، فإما أن يكون من ناحية الدليل لضعفه أو وضعه، أو من ناحية الفهم كأن فهم على غير وجهه، إذا قطع بأن الأدلة الشرعية لا تتناقض في نفسها فإنها لا يمكن أن تتناقض مع بعضها في الواقع ونفس الأمر.

لكن التعارض الظاهري يتأتى بسبب ما يلي:

أن الأدلة منها الظني والقطعي، وقد أسس أن الأدلة القطعية تفيد اليقين فلا تتعارض لكن يقع التعارض بين الأدلة الظنية، لكونها تفيد الظن أو غلبة الظن، وطالما وقع الظن فيؤثر في العلم الحاصل بنقل الدليل ومن هنا يتأتى التعارض وتعدد المآخذ.

(١) [سورة آل عمران: ٧]؛

(٢) [سورة النجم: ٣، ٤]. وينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢٢١/١.

(٣) ينظر: المنحول ص: ٤١٧، وشرح الكوكب المنير لابن النجار ٤/١٧٦.

(٤) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ٣٣١/١.

والظنيان إما منقولان كالنصين، أو معقولان كقياسين، أو منقول، ومعقول كنص، وقياس^(١).

قال ابن النجار: "اتفق علماء الأصول على وقوع التعادل بين الظنين في نفس المجتهد"^(٢).

أن المجتهدين غير معصومين فمن هنا يقع التعارض من جهة المجتهد، والظن من مأخذه وأصوله وإحافاته وغير ذلك.

مثال: التعارض الواقع بين قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)^(٣)، مع قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ الآية والتي تليها وقوله تعالى ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾^(٤).

تحليل هذه الآيات:

ظاهر آية ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾: توجب الوصية لكل من أحس بقرب أجله أن يوصي من ماله، وخير الوصية للوالدين والأقربين له.

وظاهر آية ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ تقرر وصية من الله بحق مفروض في تركه المتوفى وعقب على هذه الوصية بأصحاب الفروض، وهي أنصاء لا يجوز التعديل فيها ولا الزيادة عليها ولا النقص منها، بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِغِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾^(٥).

وآية ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ قررت أيضا أن مجموع الوارثين لهم أنصاء معلومة ومحددة ومفروضة من الله كل حسب درجته وجمعه مع غيره زيادة ونقصانا، والله أعلم بشرعه.

(١) ينظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع ٤ / ٤٩.

(٢) ينظر: شرح الكوكب المنير ٤ / ٦٠٨.

(٣) [سورة البقرة: ١٨٠].

(٤) [النساء: ٧].

(٥) [النساء: ١٣، ١٤].

المطلب الرابع

محققات التعارض بين الأدلة

اعلم أيها الطالب النجيب: أن الأصوليين قعدوا ما يتحقق به التعارض بين الأدلة الشرعية، وعقدوا لذلك أركاناً مرتبة على بعضها ترتيباً منطقيّاً، حتى يحكم المستدل بالأدلة الشرعية أن ثم تعارض موجود بينها:

الأول: وجود تعارض بين دليلين أو أكثر على محل واحد، فلا يمكن أن يتحقق التعارض في دليل واحد -إلا في توجيه دلالة- لفوات ركن التعدد، ولا يمكن أن يتحقق التعارض بين دليلين في محلين مختلفين^(١)، فذبح المحرم فإنه في الصيد يحرم أكله وفي غيره يحلل^(٢).

فإن اختلف محل الحكم فلا يقع التعارض: مثال: لو فرض عقل المستدل بوجود تضاد بين قوله تعالى: ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾^(٣)، وبين قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾^(٤) إلى آخر الآية في المحرمات من النساء، وذلك لاختلاف من يقع عليها حكم الحل وهي الزوجة، ومن يقع عليها حكم الحرمة وهن المحرمات بالتأقيت والتأبيد المنصوص عليهن في آيات سورة النساء، فالتضاد والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في محلين مختلفين: فالنكاح مثلاً يقضي بحل الزوجة، والحرمة في أمها، فقرر الفقهاء: أن العقد على البنات يحرم الأمهات^(٥).

الثاني: وجود تقابل وتدافع بين هذه الأدلة بأن يقضي أحدهما خلاف ما يقتضي الآخر في زمن واحد، فبيح أحدهما ما يحظره الآخر، فلا يقع تعارض بين الأدلة المتوافقة، ولا بين المختلفة في زمانين:

مثال: لو فرض عقل المستدل بوجود تضاد بين قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾^(٦) وبين قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ

(١) ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام ٨ / ٤٥١.

(٢) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول ٨ / ٣٥٣٤.

(٣) [سورة البقرة: ٢٢٣].

(٤) [سورة النساء: ٢٣].

(٥) ينظر: ترتيب الفروق واختصارها ٢ / ٢٨، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب ٣ / ٣٢.

(٦) [سورة البقرة: ٢٢٢].

الله^(١) وذلك لأن الزمان مختلف فتحرم المرأة في زمان الحيض، وتحل في زمان الطهر، وقد يكون بالحال فتحرم المرأة في حال الحيض، وتحل في حال الطهر.

الثالث: وجود تساوي بين هذه الأدلة المتدافعة في القوة فلا تعارض بين القطعي والظني، ولا بين المرجوح والراجح، والتساوي يقع من عدة جهات:

أولاهما: جهة الثبوت كأن يكون الدليلان قطعيين كالمتواترين، أو ظنيين كأخبار الآحاد، فإن كان أحد الدليلين قطعياً والآخر ظنياً فلا تعارض بينهما لعدم وجود تساوي ويجب تقديم القطعي على الظني^(٢).

ولا خلاف بين الأصوليين في عدم صحة وقوع التعارض بينهما وذلك لما يأتي:

١- لا تعادل بينهما لأن أحدهما قطعي والآخر ظني.

٢- لا تعارض لانتفاء الظن بوجود القطع.

٣- الدليل القطعي لما أفاد اليقين كان وجود الظن معه لغو.

● ملحوظة: معظم الشبهات التي تثار في الإعلام من هذا القبيل وهي معارضة الدليل الظني للأدلة القطعية وقد يكون هذه الأدلة مجتمعة عليها، وهو خطأ منهجي كبير ينم عن عدم فهم لقواعد هذا الباب.

ثانيهما: قوة الدلالة: بأن يكون دلالة كل منهما قطعية كالنصيين، أو ظنية كظواهر النصوص، فلا تعارض بين النصي والظاهر فيقدم النص على الظاهر، والخاص على العام.

ثالثهما: نوع الاستدلال، فلا بد أن تتساوي نوعية الدلالة بدلالة واحدة بالمنطوق أو بالمفهوم، فإذا تعارض المنطوق والمفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم.

فمثال تعارض المفهوم مع المنطوق، قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثَلَاثًا مِمَّا تَرَكَ﴾ وهذه الآية منطوق في شأن ميراث بنات المتوفى، مع قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأخي سعد بن الربيع "أعط ابنتي سعد الثلثين وزوجته الثمن، وما بقي فهو لك"^(٣).

(١) [سورة البقرة: ٢٢٢]

(٢) ينظر: الاعتصام للشاطبي ص: ٢٦٦.

(٣) [سورة النساء: ١١].

فعلى طريقة جمهور الأصوليين يوجد تعارض بين مفهوم المخالفة في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾^(١)، حيث يدل على أن الواحدة أو الاثنتين لا يرثان الثلثين، وبين منطوق الحديث الذي يفيد أن الاثنتين يرثان الثلثين بقوله: "أعط ابنتي سعد الثلثين".

وقد نسب إلى ابن عباس أنه فهم ما تقتضيه هذه القاعدة فلم يورث البنيتين الثلثين، ولكن الجمهور قالوا: إن البنيتين يرثان الثلثين، بمنطوق الحديث، وبأدلة أخرى عضدته، ومفهوم المخالفة لا يقوى على معارضة منطوق الحديث لما سبق أن من شرط حجته أن لا يعارضه منطوق، وهنا قد عارضه المنطوق فلا يصح التمسك به في مقابلته.

وعند الحنفية لا تعارض، لأن الحديث بين حكم واقعة مسكوت عنها في آية توريث البنات والله أعلم^(٢).

(١) ينظر: الحديث: أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب ١٢٠/٣ - ١٢١، رقم الحديث ٢٨٩٢، وأخرجه الترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات ٢٨٠/٣، رقم الحديث ٢١٧٢.

(٢) ينظر: دراسات أصولية في القرآن الكريم للدكتور: محمد إبراهيم الحفناوي ص: ٣١٣. وطرق الكشف عن مقاصد الشارع الدكتور نعمان جعيم ص: ١٨٦.

المطلب الخامس

مراتب دفع التعارض عند جمهور الأصوليين

اعلم أيها الطالب النجيب: أن الأصوليين سلكوا في دفع التعارض بين الأدلة ثلاثة مسالك على اختلاف بينهم في تقديم أي المسالك أولاً، ومنهج جمهور الأصوليين هو أقوى هذه المناهج، وأقربها لمنطق التقديم والتأخير وبيان هذه المراتب كما يلي:

أولاً: الأعمال الكلي للأدلة، ويكون بالجمع بين الأدلة المتعارضة ولو من وجه؛ وذلك لأن الشارع الحكيم نصب الأدلة الشرعية للإفادة منها فالأصل فيها الأعمال لا الإهمال؛ يقول ابن بدران: فالواجب اعتبار أدلة الشرع جميعها ما أمكن^(١) ومن مظاهر أعمال الأدلة واعتبارها العمل بها ولو من وجه. وذلك كبناء العام على الخاص، وحمل المطلق على المقيد، وتأويل أحد الدليلين على معنى مناسب.

ثانيها: الأعمال الجزئي لأحد الأدلة، ويكون بالترجيح أو النسخ^(٢).

قال البيضاوي: "العمل بالرَّاجحِ منهما واجبٌ"^(٣). وذلك إذا كان أحد الدليلين أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه يصار إلى الترجيح بينهما.

- فيعمل في الترجيح بالدليل الراجح، ويترك العمل بالمرجوح.

- يعمل بالدليل الناسخ ويترك العمل بالدليل المنسوخ.

ثالثها: الإهمال الكلي للأدلة، ويكون التساقط وعدم العمل بكلا الدليلين^(٤)

فالأصل أن الدليلين إذا تعارضا ولم يمكن الترجيح تساقطا ولم يعمل بأحدهما؛ لأن العمل بأحدهما ترجيح من غير مرجح، والترجيح من غير مرجح تحكم وباطل^(٥).

(١) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ص ٣٩٦.

(٢) ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤/ ٦١٩.

(٣) ينظر: منهاج الوصول للبيضاوي مع شرحه نهاية السؤل للإسنوي ٣/ ١٨٧.

(٤) ينظر: البناية شرح الهداية للعيني ٤/ ٦٥٨.

(٥) ينظر: الإبهاج للسبكي ٣/ ١١٧؛ ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي ١/ ٢٤٩.

مقارنة المناهج الأصولية في دفع التعارض

سبق أن بينا طريقة جمهور الأصوليين في دفع التعارض بين الأدلة، وسأعقد مقارنة عامة منهجية لبيان الفرق بين منهج الجمهور ومنهج الحنفية، ومنهج المحدثين:

م	جمهور الأصوليين	منهج الحنفية	منهج المحدثين
١	الجمع بين الدليلين	النسخ عند معرفة التاريخ	الجمع بين الدليلين
٢	الترجيح	الترجيح	النسخ
٣	النسخ للمتأخر	الجمع بين الدليلين	الترجيح
٤	التساقط	التساقط	التوقف وعدم التساقط

وبتحليل المناهج الثلاثة يتضح لك عزيزي الطالب:

أن هناك ثم اختلاف بين طريقة الجمهور، وطريقة الحنفية في الأعمال الكلي للأدلة والإعمال الجزئي، وبين منهج الأصوليين والمحدثين في المرحلة الثالثة وهي الإهمال الكلي للأدلة فلا تساقط عند المحدثين، لأن للحكم طرائق أخرى مثل البراءة الأصلية، ومقاصد الشريعة الكلية.

وإليك بيان الفرق بين المناهج الثلاثة:

جمهور الأصوليين	منهج الحنفية	منهج المحدثين
إعمال كلي للأدلة	إعمال جزئي للأدلة	إعمال كلي للأدلة
إعمال جزئي للأدلة	إعمال كلي للأدلة	إعمال جزئي للأدلة
إهمال كلي للأدلة	إهمال كلي للأدلة	لا يوجد عندهم إهمال كلي، لأن ثبوت النص عنده بطريق السند

ويتضح من خلال هذا الجدول:

أن منهج الجمهور متسق ومتدرج من العمل بكل الأدلة أولاً وهو الأصل، والعمل بأحد الأدلة أو اطراح جميع الأدلة والاكتفاء بالبراءة الأصلية، وهو تدرج منطقي من العمل الكلي للعمل الجزئي للاطراح الكلي.

قال أبو إسحاق الشيرازي: (إذا تعارض خبران وأمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على الآخر في الاستعمال فعل وإن لم يكن ذلك وأمكن نسخ أحدهما بالآخر فعل على ما بينه في باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص لها وما لا يجوز فإن لم يكن ذلك رجح

أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح^(١).

وقال السمعاني: (إذا تعارض خبران فلا يخلوا إما أن يمكن الجمع بينهما أو يمكن ترتيب أحدهما على الآخر في الاستعمال فإنه يفعل أيضا فإن لم يمكن وأمكن نسخ أحدهما بالآخر فإنه يفعل فإن لم يمكن رجع أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح^(٢)).

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (فإن تعذر العمل) بالمتعارضين بأن لم يمكن بينهما جمع، (فإن علم المتأخر) منهما في الواقع ولم ينس (فناسخ) للمتقدم منهما، (وإلا) أي وإن لم يعلم ذلك بأن تقارنا أو جهل التأخر أو المتأخر أو علم ونسي. (رجع إلى مرجح) فإن تعذر فإن لم يتقارنا وقبلنا النسخ طلب) الناظر (غيرهما) لتعذر العمل بواحد منهما، (فإن لم يجد غيرهما توقف)^(٣).

(١) يُنْظَر: (اللمع) (ص: ٨٣).

(٢) يُنْظَر: (قواطع الأدلة) (١/٤٠٤).

(٣) يُنْظَر: (غاية الوصول) (ص: ١٤٩).

المطلب السادس

الترجيح

الترجيح لغة:

الثقل، والتَّمْيِيل، والتغليب، والتفضيل والتقوية^(١).

يقال: رجح الشيء رجحاً ورجوحاً ورجاحة: ثقل، ورجحت إحدى الكفتين الأخرى: مالت بالموزون، ورجحه أرجحه: فضّله وقواه، واستعمال الرجحان حقيقة إنما هو في الأعيان الجوهرية، ثم استعمل في المعاني مجازاً ومنه الرجحان في الوزن فإنه عبارة عن زيادة في أحد كفتي الميزان بعد ثبوت المعادلة بينهما، وتلك الزيادة تكون على وجه لا تقوم منها المماثلة ابتداءً.

والترجيح اصطلاحاً:

وقد اختلف الأصوليون في تعريفه نتيجة لاختلافهم في تكييفه، هل هو وصف قائم بالدليل الراجح؟ أم فعل المجتهد؟ أم كلاهما؟

التعريف الأول:

وهو تعريف الآمدي حيث عرفه بأنه: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر^(٢).

وهو عبارة عن مماثلة يتحقق بها التعارض ثم يظهر في أحد الجانبين زيادة على وجه لا تقوم تلك الزيادة بنفسها فيما تحصل به المعارضة، أو تثبت به المماثلة بين الشئيين. فالترجيح: إظهار فضل في أحد جانبي المعادلة وصفا لا أصلاً^(٣).

وقد بين التعريف الغاية من الترجيح، وهو العمل بالراجح، فإذا تحقق الترجيح وجب العمل بالراجح وإهمال الآخر لإجماع الصحابة على العمل بما ترجح عندهم من الأخبار، لكن إهمال المرجوح لا يؤخذ على الإطلاق، لصلاحية العمل به في وقت أو حال آخر.

(١) ينظر: لسان العرب: مادة "رجح"

(٢) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢٣٩/٤.

(٣) ينظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٤٩.

التعريف الثاني:

تعريف الزركشي حيث عرفه بأنه: "تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بما ليس ظاهراً"^(١).

وهذا الحد باعتبار الترجيح من عمل المرجح المجتهد، ومع ذلك أغفل ذكر المجتهد، وأن ترجيح غير المجتهد لا يعتد به عند الأصوليين، فالترجيح هو بيان التقوية، أي: بيان القوة الكامنة في الدليل.

واقصر على الأمانة ليحصر الترجيح في الأدلة الظنية دون القطعية، مع أننا رجحنا أن التعارض يقع في الأدلة القطعية والظنية، ويحتاج للترجيح.

وتقييد الترجيح بحالة "ما ليس ظاهراً" في الأمانة، فإن كانت القوة ظاهرة فلا يحتاج للترجيح.

ويخرج من التعريف الأخبار والظواهر لاختصاص اسم الأمانة بالمعاني، لكنها تدخل بالتعريف من حيث الغاية.

كما يؤخذ على تعريف الزركشي أنه لم يبين الغاية من الترجيح، وهو العمل بالراجح^(٢).

(١) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه ٤ / ٤٢٥.

(٢) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي لعبدالكريم زيدان ٢ / ٤٢١.

المطلب السابع

أوجه الترجيح بين الأخبار

اعلم أيها الطالب النجيب: أن الترجيح قد يكون من جهة الراوي، وقد يكون من جهة الرواية، وهذه الأوجه قد وقع عليه تفاق، والآخر مختلف فيه، وهي محل دراسة بين الأصوليين، وبين الأصوليين والمحدثين، وبيانها كالتالي:

أولاً: الترجيح من جهة الراوي:

أحدها: أن يكون أحد الراويين أخص بالنبي - وأكثر لزوماً لمجلسه.

الثاني: أن يكون راوي الحديث أحد الخلفاء الأربعة.

الثالث: أن يكون أحد الراويين أقدم في الحفظ.

الرابع: أن يكون أحد الراويين مقيماً في أحد الحرمين مكة أو المدينة دون الآخر.

الخامس: أن يكون أحد الراويين يأخذ بالأحوط.

السادس: أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق في النفس.

السابع: أن يكون أحد الراويين سمع ممن رواه حال كمال عقله، والآخر في صغره.

الثامن: أن يكون أحد الراويين رواه عن إمام في الحديث عن إمام دون الآخر.

التاسع: أن يكون أحدهما أخص بصيغة الحديث، وأدري برسومه فيكون خبره مقدماً علي من هو دخیل في صناعة الحديث.

العاشر: أن يكون أحدهما أخص بسياقه، وأتم استقصاء.

الحادي عشر: أن يكون أحدهما مباشراً لما يرويه دون الآخر، كحديث ميمونة أن النبي ﷺ نكحها وهو حلال أو حرام.

الثاني عشر: أن يكون أحد الراويين مشاهداً لما رآه دون الآخر.

الثالث عشر: أن يكون أحد الخبرين قد عمل عليه الخلفاء الأربعة أو أحدهم.

الرابع عشر: أن يكون أحد الراويين جارياً علي قياس الأصول دون الآخر.

الخامس عشر: أن يكون أحد الخبرين قد اتفق الخصمان عليه، والآخر لم يعمل به

أحدهما في المسألة، وقد عمل عليه في مسألة أخرى.

ثانياً: الترجيح من جهة الرواية:

أحدها: أن يكون متفقاً علي رفعه إلي رواية، والآخر مختلف في روايته،
فروي مرة عنه وروي عنه مرة خلافة.

الثاني: أن يعتضد أحد الخبرين بظاهر عموم دون الآخر.

الثالث: أن يكون أحد الخبرين مثبتاً والآخر نافياً في غير الحدود.

الرابع: أن يكون أحد الخبرين قولاً من صاحب الشريعة، بعيد عن الاحتمال والآخر
رواية فعل مجمل.

الخامس: أن يعتضد أحد الخبرين بحديث مرسل.

السادس: أن يكون أحد الخبرين أدخل في التعيين والتفصيل.

السابع: أن يكون أحدهما سليماً، والآخر مطعوناً فيه.

الثامن: أن لا يكون قد أنكره من روي عنه دون الثاني.

التاسع: أن يكون أحدهما عمل به في رواية دون الآخر.

العاشر: أن يكون أحدهما مرفوعاً إلي النبي -، والآخر موقوفاً علي بعض الصحابة أو
غيرهم.

الحادي عشر: أن ينقل الخبر علي السواء، والآخر ينقل وفيه زيادة حكمها محل
النزاع، ولم ينقل نقل الأصل.

الثاني عشر: أن يكون أحدهما قضية في عين فيدخله من الاحتمال ما لا يدخل في
الثاني.

الثالث عشر: أن يكون أحدهما أدخل في التصريح من الثاني.

الرابع عشر: أن يكون أحدهما سليماً والآخر يحتاج في حمله إلي نوع تعسف.

الخامس عشر: أن يروي الخبر من علي وجهين ويكون أحد الوجهين أشهر.

السادس عشر: أن يكون أحد الخبرين مضافاً إلي صاحب الشرع نصاً، والثاني
استنباطاً.

السابع عشر: أن يكون أحدهما لفظاً عاماً، والآخر دليل خطاب.

الثامن عشر: أن يكون مع أحدهما ذكر سببه دون الآخر.

التاسع عشر: أن تكون فائدة أحد الخبرين محل النزاع، دون الآخر.

العشرون: أن يكون أحدهما سليماً لا يطرق إليه خلاف في مبناه دون الآخر.

المبحث الثاني الاجتهاد

ويشتمل على مطالب:

المطلب الأول تعريف الاجتهاد لغة، واصطلاحاً

أعلم أيها الطالب النجيب: أن الاجتهاد لغةً:

مشتق من جهد، بفتح الجيم وضمها، وهو استفراغ الوسع في تحصيل الشيء الجهد،
والجهد: الطاقة والمشقة، والاجتهاد والتجاهد، بذل الوسع والمجهود^(١).

الاجتهاد في الاصطلاح:

عرفه الرازي (٦٠٦هـ) بأنه: "استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع
استفراغ الوسع فيه"^(٢).

وعرفه الغزالي (٥٠٥ هـ) بأنه: "أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه
بالعجز عن مزيد طلب"^(٣). وهو يقصد التام دون الناقص.

وعرفه البيضاوي (٦٨٥ هـ): بأنه: "استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية"^(٤).

وبالنظر لهذه التعريفات: يمكن أن يعرف الاجتهاد بأنه: استفراغ الجهد في درك
الأحكام الشرعية من شواهدا الدالة عليها بالنظر المؤدى إليها، بحيث يحس المجتهد من
نفسه بالعجز عن مزيد طلب.

شرح التعريف:

استفراغ الجهد: جنس في التعريف، يشمل كل استفراغ، وبذل كل الوسع في طلب
الحكم، سواء كان من أهل الاجتهاد الفقهاء أم من غيرهم، وسواء كان في الأحكام، أو
في غيرها، وسواء كانت هذه الأحكام شرعية، أو لغوية، أو نحوية، أو منطقية أو حسابية،

(١) الصحاح: ٢/ ٤٦٠، والقاموس المحيط: ص ٦٥١ مادة "جهد".

(٢) المحصول للرازي: ٢/ ٣/ ٧

(٣) المستصفي للغزالي: ٢/ ٣٥٠.

(٤) ينظر: نهاية السؤل للإسنوي "٥٢٤/٤".

أو نحو ذلك.

درك الأحكام به: الوصول إليها وهو أعم من أن يكون على سبيل القطع أو الظن. وذلك على نوعين:

الأول: أن يكون في التطبيق، فالاجتهاد هنا لا يخص طائفة من الأمة دون طائفة؛ لأن التطبيق عمل، وهو لا ينقطع باتفاق.

والثاني: الاجتهاد في درك الأحكام وهو الذي يخص المجتهدين فقط.

وقوله: الشرعية قيد خرج به الأحكام اللغوية، والعقلية، والحسية، ودخل فيه الأصولية والفروعية، إلا أن يكون المراد بالأحكام الشرعية. والاجتهاد في الأحكام الشرعية: محمول على طلب الحكم من النصوص الخفية دون الظاهرة.

والاجتهاد الفقهي بأنه: طلب الصواب بالأمارات الدالة على الأحكام الفقهية، وهذا أليق بكلام الفقهاء لأنه نوع خاص من الاجتهاد^(١).

(١) ينظر: قواطع الأدلة في الأصول لابن مظفر السمعاني ٢/ ٣٠٢.

المطب الثاني

أركان الاجتهاد، وحكمه، والمخاطب به

اعلم أيها الطالب النجيب: أن أركان الاجتهاد أربعة:

الأول: المجتهد

الثاني: المجتهد فيه

الثالث: الاجتهاد

والرابع: أدوات الاجتهاد (الملكة).

حكم الاجتهاد

ثم اعلم أيها الطالب النجيب: أن الاجتهاد قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، ومندوباً إليه، ومحرمًا وسأبين حالاته:

فالاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة أضرب: فرض على العين، وفرض على الكفاية، ومندوب إليه.

فيكون الاجتهاد فرض عين في حالتين:

الأولى: اجتهاد العالم في حق نفسه؛ لأنه لا يجوز أن يقلد غيره.

والثانية: اجتهاد العالم فيما تعيّن عليه الحكم فيه، فإن ضاق الوقت كان فرضاً على الفور، وإن اتسع الوقت كان فرضاً على التراخي.

ويكون الاجتهاد فرض كفاية:

إذا سأل المستفتي عالماً، أو جمع من العلماء كانت فرضية الإجابة متوجهة عليهم، وأخصهم بفرضها من تخصص بالسؤال عنها، فإن أجاب عنها أو غيره سقط الإثم عنهم جميعاً، فإن أمسكوا مع ظهور الصواب لهم أثموا، إلا أن يكونوا متوقفين لظهور الجواب.

ويكون الاجتهاد مندوباً إليه في حالتين:

الأولى: اجتهاد المجتهد في غير النوازل ليسبق إلى معرفة حكمه على نزول هذه الحادثة.

والثانية: أن يستفتيه سائل قبل وقوعها به.

والمجتهد في الحالات الثلاثة مأجور سواء أصاب أو أخطأ، وأجره أجرين حال إصابة الحق والصواب، وأجر حال الخطأ يدل على ذلك ما أخرجه البخاري: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأ فَلَهُ أَجْرٌ»^(١).

ويكون الاجتهاد حراماً في حالتين:

الأولى: أن يقع الاجتهاد ممن لم تتوفر فيه شروط المجتهد فيما يجتهد فيه.

والثانية: أن يقع الاجتهاد في مقابلة دليل قطعي من نص أو إجماع.

يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ"^(٢).

قال الخطابي: فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهو متكلف، ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر، وإنما يؤجر المخطئ على اجتهداده في طلب الحق؛ لأن اجتهداده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط وهذا فيمن كان جامعاً لآلة الاجتهاد عارفاً بالأصول عالماً بوجوه القياس.

وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمّهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل فإن من أخطأ فيها معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك مردوداً^(٣).

المخاطب بالاجتهاد

اعلم أيها الطالب النجيب: أن المجتهد هو: المستفرغ وسعه في درك الأحكام

(١) الحديث: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أخطأ، ح رقم ٧٣٥٢. صحيح البخاري (١٠٨ / ٩)

(٢) الحديث: أخرجه الإمام أبي داود في سننه بَابُ فِي الْقَاضِي يُخطئ، ح رقم ٣٥٧٣. قال أبو داود: وهذا أصح شيء فيه يعني حديث ابن بريدة سنن أبي داود ٢٩٩ / ٣.

(٣) ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ج: ٩ ص: ٣٥٤ - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤١٥ - الثانية.

الشرعية^(١).

وهو كل عالم تهَيَّيَّ للفقه وملك أدوات الاجتهاد، مع ملكة استنباط حتى سار الفقه له سجية، وأصبحت له قدرة على استخراج أحكام الشرعية للحوادث، وإلحاقها بالمستجدات. وعلى هذا فالمخاطب بالاجتهاد أهله: وأهله هم العلماء دون العامة والمقلدون.

والدليل على ذلك:

قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^(٢).

فورد التخصيص على طائفة لا على الجميع وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد الطلب فيها نصا على البعض لا على الجميع^(٣).

وقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾^(٤).

وجه الدلالة: فقد أمرنا الله تعالى بالاستنباط، ورد الفروع إلى أصولها، وتخريجها من أدلتها^(٥).

(١) ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ١/ ٥٦، ونهاية السؤل شرح منهاج الوصول ص: ٣٩٤.

(٢) [التوبة: ١٢٢].

(٣) ينظر: الفروق مع هوامشه ٢/ ٣١.

(٤) [سورة النساء: ٨٣].

(٥) ينظر: الفصول في الأصول ٤/ ٧٩.

المطلب الثالث

ما يشترط لبلوغ درجة الاجتهاد

اعلم أيها الطالب النجيب: أن بين الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - أثر العلوم في تقويم نفس المجتهد فقال: "من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم العربية رُقَّ طبعه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه عمله، وصيانة النفس أصل الفضائل"^(١).

وكأنه يشير إلى اكتمال نظر المجتهد بقدر ما يحوز من العلوم لكن ما مدى اشتراط هذه العلوم حتى يحكم لعالم بالاجتهاد، شرط الأصوليون شروطاً تحقق بلوغ درجة الاجتهاد ومنها:

الأول: أن يكون المجتهد عارفاً بلسان العرب من لغة وإعراب، ومراعاة معهود العرب في ألفاظها وأساليبها، وأنها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه آخر، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظاهر، وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره (بالقرائن، والسياق والسباق واللاحق).

وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره، أو آخره عن أوله، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمى الشيء الواحد بأسماء كثيرة (المترادف)، والأشياء الكثيرة باسم واحد (المشترك)، وغير ذلك من دراسة الأساليب^(٢).

واشترط الأصوليون هذا الشرط لأن نصوص الشرع وردت بلسان العرب، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾^(٣).

الثاني: أن يكون المجتهد متمرساً على ما تضمنه الكتاب الكريم^(٤) من مظاهره التي تسمى "آيات الأحكام"، وما تضمنته من ومجمل ومبين، عموم وخصوص، والنص والظاهر والفحوى، والسياق الأصلي والتبعي للآيات، وأسباب نزولها وتأريخ ذلك،

(١) ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/ ١٥١.

(٢) ينظر: المحصول ٢/ ٤٩٨، وإحكام الأحكام ٤/ ٢٢٥.

(٣) [سورة إبراهيم: ٤].

(٤) ينظر: سلم الوصول ٤/ ٥٤٩، ٥٥٠، وإحكام الأحكام ٤/ ٢٢٠.

وما يسميه الأصوليون: بالوحدة البنائية للقرآن الكريم، كيفية الاستفادة من الصيغ الخبرية والقصص وحكايات الأمم السابقة.

والثالث: أن يكون المجتهد عارفاً بأحكام الأفعال النبوية والأقوال من مظانها والتي تسمى "أحاديث الأحكام"، والفرق بين التصرفات النبوية العامة، والتصرفات الموجبة بمنزلة من منازل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإمامة والرياسة، والقضاء، والفتوى، والتصرفات الجبلية والبشرية ليعلم بما يوجبه كل واحد من هذه التصرفات وأن أحكامها ليست على درجة واحدة من التشريعية، ومعرفة الخصوصات النبوية، وهي جهة تنبه لها الأصوليون من المتأخرين.

الرابع: أن يكون المجتهد عالماً بإجماعات الصحابة والسلف والأئمة فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه، ليتبع الإجماع لأنه لا اجتهاد فيها، ويجتهد في المسائل مع الاختلاف فيما بينهم.

الخامس: أن يكون المجتهد متمكناً من قواعد القياس ومتعلقاتها على مقدرة من استنباط العلة من خلال الطرق الدالة عليها، وتحقق مناطاتها، وتمكنه في إطار ظروف الحال ووقائع الأعيان، مع مراعاة قواعد العلة والفرق، بالتمكن من إلحاق الفروع المستجدة إلى الأصول المنصوص عليها، حتى يجد المجتهد طريقاً إلى العلم بأحكام النوازل والمستجدات^(١).

السادس: أن يكون المجتهد ديناً ورعاً، لأن قوام الاجتهاد الرغبة في ثواب الله تعالى وطلب مرضاته بحفظ فرائضه ونواهيه وأن يرشد عباد الله كما يرشد نفسه، وتبليغ حكم الله لصاحب النازلة المجتهد فيها حسب الإمكان. دليل ذلك ما روي فقد روى عمرو بن العاص أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"^(٢).

وفي هذا يقول الشاطبي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "والورع شديد في نفسه، والتزام التقوى أشد منه؛ إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل؛ لأن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة وما تميل إليه من

(١) ينظر: أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ٢٢٦/٤.

(٢) الحديث: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد وأخطأ

التساهل"^(١).

ولكن تعيننا التغيرات المؤثرة سواء جاءت بطيئة أو سريعة.. هذه التغيرات إذا أصابت أموراً هي مناط لبعض الأحكام فلا بد أن تتغير تلك الأحكام التي تغيرت متعلقاتها.

فإذا ثبت أن الاعتبار التي تغيرت كانت هي مناط الحكم، وعليها ولأجلها وضع الحكم، فلا بد للفقهاء أن يعيد النظر في ذلك الحكم موازناً بين ما تغير وما جد، لتقرير الحكم الملائم للوضع الجديد وللحالة الجديدة، ذلك أن الحكم الذي وضعه الشرع، أو اجتهد فيه المجتهدون، لم يوضع للحالة الجديدة التي بين أيدينا ولذا تنوع المجتهدون بناء على استيفاء تلك الشروط أو عدم استيفائها.

أنواع المجتهدين

اعلم أيها الطالب النجيب: أن المجتهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

مجتهد مطلق: وقد سبق تعريفه وشروطه.

مجتهد مذهب: ومن عنده القدرة على الاجتهاد لكن لا يخرج عن نصوص إمامه، متقيد بمذهب معين، ورتبته دون مجتهد المطلق، فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه وأمر يراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع^(٢).

مجتهد فتوى: فهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج ترجيح قول على آخر داخل المذهب، ورتبته دون مجتهد المذهب^(٣).

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (والمجتهد الفقيه)، كما قالوا الفقيه المجتهد لأن ما صدقهما واحد (وهو) أي المجتهد أو الفقيه الصادق به (البالغ) د لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله (العاقل)، لأن غيره لا تميز له يهتدى به لما يقوله حتى يعتبر (أي ذو ملكة) أي هيئة راسخة في النفس. (يدرك بها المعلوم) أي ما من شأنه أن يعلم. (فالعقل) هو هذه (الملكة في الأصح). وقيل هو نفس العلم أي الإدراك ضرورياً كان أو نظرياً، وقيل هو العلم الضروري فقط، وبعضهم عبر ببعض العلوم الضرورية وهو الأولى،

(١) ينظر: الموافقات للشاطبي ١/ ١٦٥ بتصرف.

(٢) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٨/ ٢٣٨.

(٣) ينظر: الفروق للقرافي المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق ٢/ ١٢٤.

لئلا يلزم أن من فقد العلم بمدرَك لعدم الإدراك غير عاقل. (فقيه النفس) أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، لأن غيره لا يتأتى منه الاستنباط المقصود بالاجتهاد. (وإن أنكر القياس) ، فلا يخرج بإنكاره عن فقاهاة النفس، وقيل يخرج فلا يعتبر قوله، وقيل لا يخرج إلا الجليّ فيخرج بإنكاره لظهور جموده. (العارف بالدليل العقلي) أي البراءة الأصلية والتكليف به في الحجية، كما مر أن استصحاب عدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي (ذو الدرجة الوسطى عربية) من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان، وإن كان أقسام العربية أكثر من ذلك كما بينتها في حاشية المطول أعانني الله على إكمالها. (وأصولاً) للفقه. (ومتعلقاً للأحكام) ، بفتح اللام أي ما تتعلق هي به بدلالته عليها. (من كتاب وسنة وإن لم يحفظ) أي المتوسط في هذه العلوم. (متناً لها) . وذلك ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد، أما علمه بآيات الأحكام وأخبارها أي مواقعها وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه، وأما علمه بالأصل فلأنه يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها مما يحتاج إليه فيه، وأما علمه بالباقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به، لأنه عربي بليغ، وبالغ التقى السبكي فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم حيث قال كما نقله الأصل عنه المجتهد من هذه العلوم ملكة له، وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع. (ويعتبر للاجتهاد) لا ليكون صفة للمجتهد، (كونه خبيراً بمواقع الإجماع) ، وإلا فقد يخرقه بمخالفته وخرقه حرام كما مر لا عبرة به، ولا يشترط حفظ مواقعه، بل يكفي أن يعرف أن ما استنبطه ليس مخالفاً للإجماع بأن يعلم موافقته لعالم أو يظن أن واقعه حادثه لم يسبق فيها لأحد من العلماء كلام. (والناسخ والمنسوخ) لتقدم الأول على الثاني لأنه إذا لم يكن خبيراً بهما قد يعكس. (وأسباب النزول) ، إذ الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد (والمتواتر والآحاد) ، لتقدم الأول على الثاني، لأنه إذا لم يكن خبيراً بهما قد يعكس، وتعبري بذلك أولى من قوله وشرط المتواتر والآحاد كما بينته في الحاشية. (والصحيح وغيره) من حسن وضعيف ليقدم كلاً من الأولين على ما بعده، لأنه إذا لم يكن خبيراً بذلك قد يعكس. (وحال الرواة) في القبول، والرد ليقدم كلاً من الأولين على ما بعده، لأنه إذا لم يكن خبيراً بذلك قد يعكس. (وحال الرواة) في اقبول، والرد ليقدم المقبول على المردود مطلقاً، والأكبر والأعلم من الصحابة على غيرهما في متعارضين، لأنه إذا لم يكن خبيراً بذلك قد يعكس. (ويكفي) في الخبرة بحال الرواة (في زمننا الرجوع لأئمة ذلك) من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم، فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذرهما في زمننا إلا بواسطة، وهم

أولى من غيرهم، والمراد بخبرته بالمدكورات خبرته بها في الواقعة المجتهد فيها لا في جميع الوقائع^(١).

(١) يُنظر: (غاية الوصول) (ص:١٥٦).

المطلب الرابع

ما يقع فيه الاجتهاد من النصوص

اعلم أيها الطالب النجيب: أن المجتهد فيه: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي.

وعليه قعد الأصوليون: أنه لا اجتهاد مع النص، ولا اجتهاد مع قطعي، فهذه القاعدة الأصولية تفيد تحريم الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ لأنه إنما يحتاج للاجتهاد عند عدم وجود النص، أما عند وجوده فلا اجتهاد إلا في فهم النص ودلالته.

قال ابن حمدان: "وكل حكم يثبت بدليل ظني فهو اجتهادي إذ لا اجتهاد مع القطع"^(١). وعلى هذا فالاجتهاد يكون في الظنيات فقط، وذلك يشمل الأقسام التالية:

• نص قطعي الثبوت ظني الدلالة، وهذا يكون في آيات القرآن التي لها دلالة ظنية، مثل قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾^(٢).

• نص ظني الثبوت قطعي الدلالة، وهذا يكون في أخبار الأحاد التي لها دلالة قطعية، مثل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "في كل خمس من الإبل شاة" في زكاة الإبل، فإنه نص قطعي الدلالة يفهم المراد منه دون جهد؛ لأنه لا يدل إلا على معنى واحد فقط، لكن تطرق الظن له من جهة ثبوته؛ لأنه لم ينقل إلينا بطريق التواتر، فيجتهد المجتهد في سنده، وطريق وصوله إلينا، وحال رواته من العدالة والضبط حتى يطمئن لصحته.

• نص ظني الثبوت والدلالة معاً، وهذا يكون في أخبار الأحاد التي لها دلالة ظنية، مثل: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فإن المجتهد يجتهد أولاً في سند الحديث، وطريق وصوله إلينا، وحال رواته من العدالة والضبط. الثاني: يجتهد في دلالة الحديث؛ لأن الحديث يحتمل معنيين هما: لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب، فتحمل على الثاني.

• الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا إجماع، وهذا يكون في حادثة لم يرد حكمها في نص ولا إجماع، فيبذل المجتهد ما في وسعه في تحصيل حكم لتلك الحادثة لموافقتها أصول

(١) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ٢/ ٢٥.

(٢) [البقرة: ٢٣٧].

الشرعية ومقاصدها، وذلك باستعمال أدلة أرشده إليها الشارع مثل: القياس، والاستحسان، وقول الصحابي، والمصالح المرسلة، وعمل أهل المدينة، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، والعرف، وسد الذرائع، ونحو ذلك من الأدلة الاجتهادية^(١).

ولا يقصد بالأحكام هنا الحكم الشرعي الأصولي: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاعتناء أو التخيير، فإنه لا يدخل فيه الاجتهاد^(٢).

(١) ينظر: المذهب في علم أصول الفقه المقارن ٥ / ٢٣٢١.

(٢) ينظر: نهاية السؤل شرح منهاج الوصول ص: ٣٩٤.

المطلب الخامس

أقسام الاجتهاد، وتجزؤه

اعلم أيها الطالب النجيب: أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين:

الأول: اجتهاد تام، وهو ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب في درك الحكم.
الثاني: اجتهاد ناقص، هو النظر المطلق في تعرف الحكم، وتختلف مراتبه بحسب الأحوال. والتام: هو است فراغ القوة النظرية حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب.

مثل: من ضاع منه عملة نقدية في تراب، فنظر بعينه، أو قلب برجله، فلم يجد شيئاً، فتركه وانصرف، أو بحث في مكان غير المكان الذي فقد فيه هذه العملة، وآخر ضاع منه عملة نقدية في تراب فجاء بغربال، فغربل التراب حتى يجد العملة، أو يغلب على ظنه أنه ما عاد يلقاه، فالأول اجتهاد قاصر، والثاني تام^(١).

تجزؤ الاجتهاد

واعلم أن كل العلوم شريفة في نفسها وتزداد شرفاً بتحمل النفوس لها والعمل بها، ولكل علم فضيلة، والإحاطة بجميع العلوم محال، لأن العلم ليس له غاية، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٢)، حتى قيل: من يعرف كل العلوم؟ فقال: كل الناس^(٣).

ومن هنا تكلم الأصوليون في تجزؤ الاجتهاد، فلزم بيان معنى التجزؤ.

التجزؤ: مشتق من الجزء: بالضم والفتح البعض، وجمعه أجزاء، وشيء مجزأ؛ أي: مبعّض^(٤).

تجزؤ الاجتهاد معناه: "التمكن من استخراج بعض الأحكام دون بعض؛ كالفرضي إذا تمكن من استخراج الأحكام في الفرائض، ولم يتمكن من استخراج الأحكام في غير

(١) ينظر: شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي ٣/ ٥٧٦.

(٢) [الإسراء: ٨٥]

(٣) ينظر: أدب الدنيا والدين ص: ٣٧.

(٤) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١/ ٤٥٥، و القاموس المحيط ص ٤٥.

الفرائض^(١).

والسؤال: هل يصح أن ينال العالم رتبة الاجتهاد في بعض العلوم أو الأبواب أو المسائل دون البعض الآخر، أو في بعض الأحكام دون بعض^(٢) أم لابد أن يكون المجتهد مطلقاً لديه القدرة على استنباط الأحكام في جميع أبواب الفقه؟

تحرير محل النزاع:

حكم تجزؤ الاجتهاد الشرعي في فن دون غيره، أو في باب دون غيره، ويستبعد الاجتهاد في مسألة واحدة في فن واحد دون غيرها. وعزى الزركشي للأبياري: أن المسألة إن ضبقت مأخذها، وكان الناظر المخصوص محيطاً بالنظر في تلك المأخذ - صح أن يكون مجتهداً فيها^(٣).

واختلف الأصوليون في تجزؤ الاجتهاد على خمسة مذاهب:

المذهب الأول: جواز تجزؤ الاجتهاد مطلقاً، وهو قول الجمهور من الأصوليين والمعتزلة^(٤).

استدل أصحاب هذا المذهب بالوقوع وهو:

الدليل الأول: أن الصحابة والتابعين وكثيراً من أئمة السلف وغيرهم كانوا يسألون عن بعض مسائل الأحكام، فيقولون: لا ندري، حتى قال مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لا أدري «في ست وثلاثين مسألة من ثمان وأربعين».

وقد توقف الشافعي وأحمد - بل الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ^(٥).

ولو كان الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام، شرطاً في كل مسألة على حدتها؛ لما كان هؤلاء الأئمة مجتهدين، لكن هذا الشرط يخالف الإجماع، فدل على أن ذلك لا يشترط.

(١) ينظر: بيان المختصر للأصفهاني ٢٩١ / ٣.

(٢) ينظر: شرح مختصر الروضة ٥٨٦ / ٣.

(٣) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٢١٠ / ٦.

(٤) ينظر: المستصفي للغزالي ٣٥٣ / ٢، والمحصول للرازي ٢٥ / ٦، وروضة الناظر لابن قدامة ٣٤٩ / ٢، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٦٤ / ٤، ونهاية الوصول لابن الساعاتي ٦٧٦ / ٢.

(٥) ينظر: شرح مختصر الروضة ٥٨٦ / ٣.

ولا يقال: إن الصحابة والتابعين العلماء الذين امتنعوا عن إجابة السائل كان ذلك لضعف الملكة، أو لتعارض الأدلة عندهم أو لعدم تمهرهم في جميع المسائل فهذه فرية نعوذ بالله منها. وإنما قد يكون بسبب عجزهم عن المبالغة في استفراغ الوسع في الحال بسبب مانع.

الدليل الثاني: أن من أنواع الاجتهاد ما لا يفتقر إلى شيء من العلوم المشترطة في الاجتهاد، وهو تنقيح المناط؛ إذ يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة، وإذا ثبت أن نوعاً من الاجتهاد لا يحتاج إلى الاجتهاد في تلك العلوم كانت بقية أنواع الاجتهاد مثله^(١).

المذهب الثاني: عدم جواز تجزؤ الاجتهاد مطلقاً، واختاره الشوكاني من المتأخرين^(٢). وهذا القول معارض للقول الأول وهو السبب في دعوى: غلق باب الاجتهاد، وأن الاجتهاد قد انقطع من هذا العصر، وهو كلام مردود.

المذهب الثالث: يجوز تجزؤ الاجتهاد في الباب الواحد، وهو وجه للحنابلة، ويفهم من كلام كالمحلي، والأنصاري^(٣). واختار ابن الصباغ من الشافعية، و كلام أبي الحسين البصري، وأبي الخطاب الكلوزاني^(٤) بأنه محصور في باب الفرائض وعلم المواريث دون غيره. كمسائل المناسخات، والمفقود، والوصية الواجبة، ونحو ذلك، وإن لم يكن له معرفة بمسائل البيع، والنكاح، والأخبار الواردة فيها، ونحوها من مسائل الفروع. والاجتهاد ملكة تتجزأ، فيجوز أن يكون الإنسان مجتهداً في فن من الفنون المتعلقة بعملية الاجتهاد دون آخر. قال الشاطبي: "لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة"^(٥).

(١) ينظر: الموافقات للشاطبي ٥ / ٥٠.

(٢) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص ٤٢٦، واختاره محمد تقي الحكيم من الإمامية في كتابه: الأصول العامة للفقه المقارن ص ٥٨٥، والدكتور: زكريا البري في كتاب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص ٢٤٨.

(٣) ينظر: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢ / ٥٩٥، وغاية الوصول ص ١٤٨.

(٤) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ٢ / ٩٣٢، والتمهيد لأبي الخطاب الكلوزاني ٤ / ٣٩٣.

(٥) ينظر: الموافقات للشاطبي ٥ / ٤٥.

الرأي الراجح:

أن الاجتهاد يقبل التجزؤ والانقسام على الصحيح فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره كمن استفرغ وسعه في علم الفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيره من العلوم فيجوز له أن يفتى في النوع الذي اجتهد فيه؛ لأنه قد عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب، فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع.

ولا يجوز له الإفتاء فيما لم يجتهد فيه فإن القاصر في فن كالعامي فيه. وهذا ما تعمل به دور الإفتاء ومراكز الفتوى من تقسيم المفتين حسب التخصصات التي يستفتى فيها، ومن ذلك عمل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية: حيث يقسم أعمال المفتين حسب التخصصات التالية:

- قسم فتاوى العبادات.
- وقسم فتاوى المعاملات.
- وقسم فتاوى الأسرة والأحوال الشخصية.
- وقسم فتاوى النساء.

المطلب السادس

تاريخية الاجتهاد

اعلم أيها الطالب النجيب: أن الاجتهاد وقع في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وذلك لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلم الخلق بالله، وأعرفهم بما يجب له تعالى من مقامات العبودية، وأعرف الناس بمراد الله من خلقه، وجب عليه أن يبين للناس ما نزل إليهم، وما وجب عليهم مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(١).

هل يجوز اجتهاد الصحابة -رضوان الله عليهم- في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز الاجتهاد في زمان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مطلقاً لمن كان غائباً عنه من الصحابة، ولمن كان حاضراً معه، وهو مذهب أكثر المحققين من الأصوليين^(٢).

وهذا الجواز في حالتين مشروط بحالتين:

الأولى: أن يبتدئهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمشاورة، أو يطلب من الصحابة الاجتهاد (أي الإذن).

الثانية: أن يجتهدوا بحضرته أو غيبته، فيعرضوا عليه رأيهم وما يؤديهم إليه اجتهداهم ابتداء دون مشاورة أو طلب، فإن رضيه صحَّ، وإن رده بطل، وهذا النوع مادة (السنة التقريرية).

استدل أصحاب هذا القول بأدلة:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾^(٣).

(١) [سورة آل عمران: ١٦٤]

(٢) المحصول للرازي ٥ / ٤٥، والفصول في الأصول ٤ / ٢٩٠، العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء ٥ / ١٥٩١، تاريخ التشريع الإسلامي ص: ١٢٩.

(٣) [سورة آل عمران: ١٥٩]

فقد امتثل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأمر في الآية فشاور الصحابة في أمر أسرى بدر، لما أعلمهم أنه لا نص فيما أمرهم بالاجتهاد فيه مصداقا لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(١).

الدليل الثاني: أن الاجتهاد حصل في حضرته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حادثة سلب أبي قتادة حين قال أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَقِّ أَبِي قَتَادَةَ حَيْثُ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَخَذَ سَلْبَهُ غَيْرُهُ: لَا نَقْصِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَنُعْطِيكَ سَلْبَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "صَدَقَ وَصَدَّقَ فِي قَتَوَاهُ".

يظهر من خلال روايات الحديث أن أبا بكر اجتهد بالرأي والاجتهاد.

الدليل الثالث: ما روي عن «عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا عَمْرُو، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْضِي وَأَنْتَ حَاضِرٌ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَعَلَامَ أَقْضِي؟ قَالَ: إِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَإِنْ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ»^(٢).

دل الحديث على جواز الاجتهاد في حضرته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكن ذلك بإذن منه^(٣) الوقوع دليل الجواز مطلقاً.

يعترض على ما سبق: أن ما ذكرتموه من أدلة الوقوع، فهي أخبار آحاد لا تقوم الحجة بها في المسائل القطعية، وبتقدير أن تكون حجة، فلعلها خاصة بمن وردت في حقه غير عامة^(٤) والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

جوابه: الأخبار المذكورة في ذلك أخبار آحاد، فهو كذلك غير أن المدعى إنما هو حصول الظن بذلك دون القطع. والمقصود من الاستدلال بهذه الأخبار إنما هو الدلالة على وقوع الاجتهاد في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ممن عاصره لا بيان وقوع الاجتهاد من كل من عاصره.

الدليل الرابع: أنه لا يلزم من فرض اجتهاد الصحابة في زمانه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - محال، ولا يؤدي إلى مفسدة، وما كان كذلك فهو جائز، فيكون الاجتهاد في زمانه -

(١) [سورة الأنفال: ٦٨]

(٢) الحديث: أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده ٢٠٥/٤، والحاكم في المستدرک أول كتاب الأحكام ٨٨/٤.

(٣) ينظر: تيسير التحرير ١٩٣/٤، وفواتح الرحموت ٣٧٤/٢، وللحنفية تفصيل في المسألة.

(٤) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٧٧/٤.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جائزاً^(١).

المذهب الثاني:

أنه لا يجوز الاجتهاد في زمان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهو مذهب بعض العلماء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كانوا يرجعون إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسألونه عن حكم وقائع قد حصلت لهم، ولو أن الاجتهاد في زمانه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جائزاً: لاجتهدوا واستنبطوا أحكام حوادثهم بأنفسهم، ورجوعهم إليه دلٌّ على أن الرجوع واجب، فالاجتهاد حرام.

مناقشة الدليل: يمكن أن يكون ذلك فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد، وإن ظهر غير أن القادر على التوصل إلى مقصوده بأحد طريقين لا يمتنع عليه العدول عن أحدهما إلى الآخر. ولا يخفى أنه إذا كان الاجتهاد طريقاً يتوصل به إلى الحكم فالرجوع إلى النبي عليه السلام أيضاً طريق آخر.

الدليل الثاني: الموجود في عصر النبي عليه السلام قادر على معرفة الحكم بالنص وبالرسول عليه السلام، والقادر على التوصل إلى الحكم على وجه يؤمن فيه الخطأ إذا عدل إلى الاجتهاد الذي لا يؤمن فيه الخطأ كان قبيحاً، والقبيح لا يكون جائزاً^(٢).

الدليل الثالث: الحكم بالرأي في حضرة النبي عليه السلام من باب التعاطي والافتيات على النبي عليه السلام، وهو قبيح فلا يكون جائزاً، وهذا بخلاف ما بعد النبي عليه السلام^(٣).

مناقشة الدليل: أن ذلك إذا كان بأمر رسول الله وإذنه، فيكون ذلك من باب امتثال أمره لا من باب التعاطي والافتيات عليه.

ويتحصل من دراسة هذه المسألة:

• الحكمة من إذن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالاجتهاد لأصحابه:

(١) ينظر: المذهب في علم أصول الفقه المقارن ٥ / ٢٣٣٤.

(٢) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤ / ١٧٧.

(٣) ينظر: نفس المرجع ٤ / ١٧٧.

الحكمة الأولى: وراثه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الاستخلاف على الأحكام الشرعية:

وذلك أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين -على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمته- باستثناء الخصوصيات النبوية، كذلك المزايا والمناقب التي أعطيت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن الأمة تأخذ منها إلا ما استثنى، فما من مزية أعطيتها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا وقد أعطيت أمته منها على قدر اتباعها له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ومن هذه المناقب وراثه النبي في الاستخلاف على الأحكام المستنبطة، وقد كان من الجائز أن تتعبد الأمة بالوقوف على ما بينه من غير استنباط، وكانت يكفي اتباع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعمومات والإطلاقات، ولكن الله من على العباد بالخصوصية التي خص بها نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ إذ قال تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾^(١)، وقال في الأمة: ﴿لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾^(٢).

الحكمة الثانية: تعليم وتدريب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصحابة على الاجتهاد:

لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم مهمتهم في حمل الرسالة الإسلامية في بقاع الأرض، وكذا حملها لمن خلفهم من الأجيال يعلمها جيل لجيل، وجمع عن جمع، فينبغي أن يضع لهم القواعد ويعلمهم ثم يجتهدوا فإن أصابوا حسن ذلك وأقره، وإن أخطئوا صوب لهم اجتهداهم وذلك كله في حالة عدم وجود النص^(٣).

ما روي في الحديث المشهور: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمَعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ "بِمَ تَحْكُمَ يَا مَعَاذٍ؟ قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَأَجْتَهِدْ رَأْيِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ لِمَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ"^(٤).

وكي يعلم كبار الصحابة رضوان الله عليهم تسلسل العلم لمن دونهم من التابعين، فكانوا يرسمون منهج الاجتهاد، ويحثونهم عليه ويدربونهم عليه بنوع من الحذر خوفاً من الخطأ؛ لأن الخطأ في الأحكام أمر خطير فلا بد أن تنقل الصحابة لمن بعدهم

(١) [النساء: ١٠٥]

(٢) [النساء: ٨٣] ينظر: الموافقات للشاطبي ٢/ ٤١٦.

(٣) ينظر:

(٤) الحديث: أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء برقم: (٣٥٩٢).

ما تعلموه من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ولكي يتقبلوا فكرة الخطأ وتصويبه وحصول الأجر عليه، ولا يمنعهم من الاجتهاد خوف الوقوع في الخطأ يدل على ذلك: رسائل عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في ذلك إلى قضاته أساساً رصيناً بنى عليه من جاء بعده، ومن أعظم هذه الرسائل رسالته إلى أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والتي جاء فيها: (الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم قس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال)^(١).

ثانياً: نماذج من اجتهاد الصحابة وعرض اجتهادهم عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

من ذلك: عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَّائِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ عَلِيٌّ بِالْيَمَنِ أَتَاهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَحْتَقُونَ، أَوْ قَالَ يَخْتَصِمُونَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ هُوَ ابْنِي، فَأَفْرَعَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلْقَارِعِ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ لِلرَّجُلَيْنِ ثُلُثِي الدِّيَةِ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ».

ومن ذلك: ما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيِّباً فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَا ذَلِكَ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»^(٢).

فدل ذلك على جواز الاجتهاد في غياب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان يقر منها ما يوافق الشرع ومقصده، ويصوب لهم ما يراه خاطئاً مع التنبيه على الصحيح منها.

• الفرق بين اجتهاده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين اجتهاد علماء الأمة:

أهمُّ فرق بين اجتهاد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واجتهاد علماء أُمَّتِهِ هو أن اجتهاده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محروس ومؤيدٌ بوحى الله تعالى، فلا يُقَرُّ على خطأ مصداقاً لقول الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^(٣)، ومن هنا فاجتهاده حُجَّةٌ في الدين، ويحرم مخالفته.

وليس ذلك لاجتهاد علماء أُمَّتِهِ، اللهمَّ إذا كان اجتهاد علماء الأُمَّة في عصرٍ من

(١) ينظر: التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي ٩٣ / ١.

(٢) ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٤٨٠ / ١.

(٣) [النجم: ٣ - ٤].

العصور وأجمعوا عليه، فيحرم مخالفته، وحرمة المخالفة تنعقد باجتماعهم لا من اجتهاد أحادهم، وكلما كان الاجتهاد ألصق بكتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان الاجتهاد أقرب إلى الصواب.

قال الآمدي: (اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي عليه السلام، واختلفوا في جواز الاجتهاد لمن عاصره. فذهب الأكثرون إلى جوازه عقلا، ومنع منه الأقلون.

ثم اختلف القائلون بالجواز في ثلاثة أمور:

الأول: منهم من جوز ذلك للقضاة والولاة في غيبته دون حضوره، ومنهم من جوزه مطلقا.

الثاني: أن منهم من قال بجواز ذلك مطلقا إذا لم يوجد من ذلك منع، ومنهم من قال: لا يكتفى في ذلك بمجرد عدم المنع بل لا بد من الإذن في ذلك، ومنهم من قال: السكوت عنه مع العلم بوقوعه كاف.

الثالث: اختلفوا في وقوع التعبد به سمعا، فمنهم من قال: إنه كان متعبدا به، ومنهم من توقف في ذلك مطلقا كالجبائي، ومنهم من توقف في حق من حضر دون من غاب كالقاضي عبد الجبار.

والمختار جواز ذلك مطلقا، وأن ذلك مما وقع مع حضوره وغيبته ظنا لا قطعاً^(١).

(١) يُنظر: (الإحكام) للآمدي (١٧٥/٤).

المطلب السابع

خطوات عمل المجتهد

اعلم أيها الطالب النجيب: أنه إذا نزل بالفقيه نازلة أو مستجدة وجب عليه طلبها في:

أولاً: منطوق النصوص القرآن الكريم وسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ثانياً: ظواهر هذه النصوص.

ثالثاً: مفهوم هذه النصوص.

رابعاً: أفعال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وإقراره حسب درجاتها التشريعية.

خامساً: النظر في إجماع الصحابة، واتفاقات علماء الأمصار.

سادساً: القياس على هذه النصوص.

فيبدأ في طلب علة النص فإن وجد التعليل منصوص عليه عمل به فإن لم يجد في النص عدل إلى المفهوم ومساك التعليل حسب ترتيبها، فإن لم يجد نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول في ذلك الحكم والمؤثر^(١).

سابعاً: الاستناد لدليل من الأدلة المختلف فيها حسب كون الدليل مقبولا عنده، فيرجع للمصلحة، أو العرف، أو الاستقراء، أو غير ذلك من الأدلة.

ثامناً: عند فقد الدليل إما أن يرجع إلى البراءة الأصلية، أو استصحاب هذه البراءة، أو الاستدلال على الخصم بفقد الدليل.

تاسعاً: تكييف المستجدة على تراث مذاهب الفقهاء ومحاولة الإلحاق على أحد هذه المعاملات أو أحد هذه النصوص مع مراعاة الفوارق الزمنية بين عصر المؤلف والحالي.

(١) ينظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص: ٥٣.

فصل في الإفتاء

أهداف هذا الفصل:

- التعريف بالإفتاء وأحكامه.
- بيان الفرق بين الفتوى والقضاء.
- بيان حكم الإفتاء والاستفتاء.
- مراتب المفتين.
- وسائل التعبير عن الفتوى.
- منهج صناعة الفتوى
- واجبات المفتي وآدابه.
- مراحل الفتوى.
- الفتوى الجماعية.
- الفتوى الشاذة
- التلفيق في الفتوى
- تغيير الفتوى

المبحث الأول

مفهوم الإفتاء وأحكامه

مفهوم الإفتاء والألفاظ ذات الصلة

الإفتاء هو الإبانة يقال: أفته في الأمر أي أبانه له وأفتى الفقيه في المسألة إذا بين حكمها، واستفتيت إذا سألت عن الحكم، قال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء/١٧٦]، والفتيا والفتوى: ما أفتى به الفقيه، وأفتى المفتي إذا أحدث حكماً والفتيا تبين المشكل من الأحكام، أصله من الفتى وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتياً قوياً.

قال ابن فارس: "الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان: أحدهما يدل على طراوة وجدة، والآخر على تبين حكم"^(١).

وقد ردت عن العلماء تعريفات متقاربة في معنى الإفتاء منها:

قول القرافي إنه: "محض إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة"^(٢).

وقول المرداوي إنه: الإخبار عن حكم الله تعالى"^(٣).

وأما المفتي: فهو من قام للناس بأمر دينهم، وعلم جُمْلَ عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن والاستنباط"^(٤).

ومن الألفاظ ذات الصلة [الاجتهاد، الحكم، الوعظ، السؤال]

الاجتهاد: وهو في اللغة: بذل الوسع في طلب الأمر"^(٥).

واصطلاحاً: بذل الفقيه الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط"^(٦).

والاجتهاد يتم بمجرد تحصيل الفقيه الحكم في نفسه، ولا يتم الإفتاء إلا بتبليغ

(١) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس ٤/٤٧٤، ولسان العرب لابن منظور ١٥/١٤٧.

(٢) ينظر: الفروق للقرافي ٤/٨٩.

(٣) ينظر: التعبير شرح التحرير للمرداوي ٨/٣٩٠٦.

(٤) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢/٢٠.

(٥) ينظر: لسان العرب ٣/١٣٥.

(٦) ينظر: الحدود للباجي ص٦٤، واللمع للشيرازي ص٢٥٨.

الحكم للسائل، و قد قرر العلماء أنّ الاجتهاد هو استنباط الأحكام سواء أكان سؤال في موضوعها أم لم يكن، أما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت واقعة وقعت، ويعترف الفقيه حكمها، والفتوى السليمة التي تكون من مجتهد تقتضي مع شروط الاجتهاد شروطاً أخرى، وهي معرفة واقعة الاستفتاء ودراسة نفسية المستفتي والمجتمع الذي يعيش فيه؛ ليعرف مدى أثر الفتوى سلماً وإيجاباً، حتى لا يتخذ دين الله هزواً ولا لعباً؛ لذلك نجد العلماء تشددوا في شروط المفتي كما سيأتي.

وبعض العلماء يقول: إن المفتي هو المجتهد أو الفقيه^(١)، معتبرين أن المفتي والعالم والمجتهد والفقيه ألفاظ مترادفة، فقد قصدوا أن غير المجتهد لا يكون مفتياً حقيقةً، وأن المفتي لا يكون إلا مجتهداً، ولم يريدوا التسوية بين الاجتهاد والإفتاء في المفهوم^(٢).

الحكم الشرعي: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع^(٣).

وقد عبر الفقهاء عن الحكم بأنه: «مدلول خطاب الشرع»^(٤).

السؤال: هو طلب الأدنى من الأعلى.

واصطلاحاً: هو طلب كشف الحقائق والدقائق على سبيل الاستفادة، لا على سبيل الامتحان، أو هو استدعاء معرفة، أو ما يؤدي إلى المعرفة^(٥).

القضاء: في اللغة يأتي على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، كل ما أحكم عمله أو أتم أو أدى أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أقضى، وقضى الغريم دينه قضاء أي أداه إليه^(٦).

وشرعاً: هو فصل الخصومات وقطع المنازعات، وعرفه الشافعية بأنه فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى، أي إظهار حكم الشرع في الواقعة، وسمي القضاء حكماً؛ لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله، لكونه يكف

(١) ينظر: الإحكام للامدي ١/١٧١.

(٢) الفتوى في الإسلام للقاسمي ص ٥٤.

(٣) شرح مختصر الروضة ١/ ٢٥٤.

(٤) ينظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٣.

(٥) ينظر: مختار الصحاح مادة (س أ ل) ص ١٤٠، ولسان العرب ١١/ ٣١٨.

(٦) ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ١٧٠، والصحاح ٦/ ٢٤٦٢.

الظالم عن ظلمه، أو من إحكام الشيء^(١).

الفرق بين الفتوى والقضاء

تتميز الفتوى عن القضاء بما يلي:

- الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي، والقضاء إنشاء للحكم بين المتخاصمين^(٢).
- الفتوى ليس فيها إلزام للمستفتي أو غيره، بل له أن يأخذ بها أو يتركها، أو يأخذ بفتوى مفتٍ آخر، أمّا الحكم القضائي فهو ملزم؛ لأن القاضي وُضع لرفع الخصومات وإنهائها، قال القرافي: "الحاكم ملزم والمفتي مخبر"^(٣).
- حكم القاضي خاص لا يجاوز المحكوم عليه، والفتوى شريعة عامة لا تتعلق بالمستفتي فقط، بل تتعداه إلى غيره ولهذا قال الونشريسي: «الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة والحكم يختص بالوقائع الجزئية»^(٤).
- الحاكم في حكمه يتبع الحجاج، والمفتي يتبع الأدلة؛ والأدلة: هي الكتاب والسنة وغيرهما، والحجاج: كالإقرار والبيّنة ونحوهما^(٥).
- كل ما يجري فيه حكم القاضي، تجري فيه الفتوى ولا عكس، فالعبادات كلّها لا يدخلها الحكم على الإطلاق؛ بل الفتيا فقط، فكل ما وجدت فيه من الإخبارات فهي فتيا فقط، فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة^(٦).
- المفتى لا يقدر أن يفتي بعلم غيره، وأمّا القاضي فيقدر أن يقضى بعلم غيره بأن يرجع في قضاياه إلى عالم يقضى بذلك^(٧).

(١) ينظر: الدر المختار ٣٠٩/٤، والشرح الكبير للدردير ١٢٩/٤، ومغني المحتاج ٣٧٢/٤.

(٢) ينظر: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة للمشاط ص ٢٧٥.

(٣) ينظر: الفروق للقرافي ٥١/١.

(٤) ينظر: المعيار المعرب ٧/١٢.

(٥) ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام للقرافي ص ٣٠.

(٦) ينظر: الفروق للقرافي ٤٨/٤.

(٧) ينظر: قواطع الأدلة ٣٥٥/٢.

أهمية الفتوى ومكانتها

يحظى منصب الإفتاء في الشريعة بالمنزلة السامية الشريفة، وبالمكانة الذي لا تنكر، كيف لا والمُفْتِي وَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ وقائم بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ، حتى قالوا: "إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ فالإفتاء أمر تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ [النساء/١٢٧] وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفاً وجلالة.

وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عبادته؛ فكان يفتي عن الله بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦]^(١).

ثم كان منصب المفتي بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل المناصب وأخطرها حتى قرر الشاطبي أن المفتي قائم في الأمة مقام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مدللاً على ذلك بأمور: أحدها: النقل الشرعي في الحديث: (إن العلماء ورثة الأنبياء)^(٢).

والثاني: أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام؛ لقوله: (ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب)^(٣)...

والثالث: أن المفتي شارع من وجه؛ لأن ما يبلغه من الشريعة؛ إما منقول عن صاحبها، وإما مستنبط من المنقول؛ فالأول يكون فيه مبلغاً، والثاني يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده؛ فهو من هذا الوجه شارع، واجب إتباعه، والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق^(٤).

(١) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية ٩/١.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٥٥، وأحمد في المسند ٣٦/ ٤٦، وصححه ابن الملحق في البدر المنير ٧/ ٥٨٧.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب العلم باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب (١٠٥) ١/ ٣٣، ومسلم في كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (١٦٧٩) ٣/ ١٣٠٥ من حديث أبي بكر.

(٤) ينظر: الموافقات للشاطبي ٥/ ٢٥٣ - بتصرف-.

خطورة منصب الإفتاء

كان الصحابة- رضوان الله عليهم - يتدافعون الفتوى عندما تعرض عليهم، ويدفعها بعضهم إلى بعض، ويتخوفون منها؛ لشدة مسؤوليتها الدينية، وخطورتها حتى كانوا لا يتجرؤون على الفتيا، وقد قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول»^(١).

إلا أنه نظرا لضعف الإيمان في قلوب بعض من ينتسبون إلى العلم الشرعي، نجد منهم من يتجرأ على الفتوى، حتى ولو لم يكونوا مؤهلين لها، وهذا أمر نبه الشرع على خطره، وحذر من الإقدام عليه، ومما يدل على ذلك: ما ورد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال «أَجْرُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا، أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ»^(٢).

وحكى النووي عن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء قالوا: «إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لجمع لها أهل بدر»^(٣).

حكم الإفتاء

الفتوى من الأمور التي تعترىها الأحكام التكليفية الخمسة: (الوجوب والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة)

متى تكون الفتوى فرض عين؟

لما كان الإفتاء عبارة عن الإخبار بحكم الله تعالى، فإنه: يجب على المفتي أن يفتي من استفتاه و يجيبه عما يريد، وذلك إذا لم يكن في البلد مفتٍ غيره، فإذا كان المفتي عالما بالحكم، وقد اجتمعت فيه الشروط وليس في الناحية غيره، تعيّن عليه الجواب.

قال ابن حمدان: «الفتيا فرض عين إذا كان في البلد مفت واحد»^(٤).

متى تكون الفتوى فرض كفاية؟

إذا كان في البلد أكثر من مفت توفرت فيهم شرائط الفتوى فالجواب عليهم فرض

(١) ينظر: آداب الفتوي والمفتي والمستفتي للنووي ص١٤.

(٢) أخرجه الدارمي، باب الْفُتْيَا وما فيه من الشدة ٦٩/١ من حديث عبيد الله بن أبي جعفر مرسلًا.

(٣) ينظر: السابق ص١٥.

(٤) ينظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص٦.

كفاية.

يقول النووي: « تعليم الطالبين و إفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين له ، ومن ثم فलلمفتي إذا لم يجب، له أن يحيل إلى غيره تورعا وخوفا من الزل^(١) ».

متى تكون الفتوى مندوبة؟

إذا كان في البلد أكثر من مفت توفرت فيهم شرائط الفتوى فالجواب يكون مندوبا لأكثرهم علما وورعا.

متى تكون الفتوى حراما؟

تحرم الفتوى على من يفتي بغير علم، لعدم معرفته بالحكم لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] وقوله تعالى: ﴿فَلِمَ تَحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ [آل عمران: ٦٦]، وقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٢]، وقوله سبحانه: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

وأيضا فإن القاصر عن صفات الفتيا لا يؤمن أن يجيب بجهل فيضل، وقد وردت السنة بمثل ذلك^(٢)، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرِكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، فَسْتَلُّوا فَأَقْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»^(٣).

ولقد حذر المتقدمون والمتأخرون من الفتوى بغير علم، قال ابن حمدان: "فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه"^(٤).

كما تحرم الفتوى إذا لم يأمن المفتي غائلتها، وخاف من ترتب شر أكثر من

(١) ينظر: المجموع للنووي ٢٧/١.

(٢) ينظر: الواضح في أصول الفقه ٢٧٨/١، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١٢٦/٥، العدة في أصول الفقه ١٥٩٨/٥، المسودة في أصول الفقه ص ٥١٦.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم (١٠٠) (١/ ٣١)، ومسلم في كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل (٢٦٧٣) (٤/ ٢٠٥٨).

(٤) ينظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص ١١.

الإمساك عنها ترجيحاً لدفع أعظم المفسدتين بإدخال أدناهما.

وتحرم أيضاً إذا كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه، وخاف المسؤول أن يكون فتنة له^(١).

متى تكره الفتوى؟

إذا سُئِلَ المفتي عن حادثة قبل وقوعها، فلا يُلْزَمُ بالإجابة عنها فقد كان السلف الصالح إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول للسائل: هل كانت أو وقعت؟ فإن قال: لا، لم يجبه، وقال: دعنا في عافية؛ ذلك لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة، فالضرورة تبيحه كما تباح الميتة عند الاضطرار^(٢).

ففي هذه الحالة تكون الفتوى مكروهة، واحتج الشافعي على كراهتها بقوله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [المائدة: ١٠١]^(٣).

ويكون الإفتاء مباحاً فيما عدا هذه الحالات المذكورة سابقاً.

حكم الاستفتاء

الاستفتاء واجب على العامي الذي لا يعلم الحكم؛ لأنه يلزمه العمل بحكم الشرع؛ فإذا أقدم على العمل من غير علم فقد يرتكب الحرام، وقد يترك في العبادة ما لا بد منه، أو يدخل عليها ما ليس منها؛ ولذلك وجب عليه الاستفتاء.

قال النووي: «يجب عليه - أي العامي - الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه، وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه، وإن بعدت داره، وقد رُحِلَ خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام»^(٤).

مراتب المفتين وأقسامهم

لما كان المفتي هو المخبر بحكم الله لمعرفته بدليله، وقيل: هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه، وكان أكثر العلماء يعتبرون المفتي

(١) ينظر: إعلام الموقعين ١٥٨/٤.

(٢) ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١٦٤/١١.

(٣) ينظر: الرسالة للشافعي ص ١٥٢.

(٤) ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٧١.

والمجتهد ألفاظا مترادفة؛ فقد قسم العلماء المفتين أو المجتهدين إلى مراتب وأقسام أختصر ذكرها فيما يأتي:

أولاً: المجتهد المطلق: وهو الذي حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته في مسائله وكانت له أهلية تامة، تمكنه من معرفة أحكام الشرع فيها بالدليل، وسائر الوقائع إذا شاء، فإن كثرت إصابته صلح مع بقية الشروط أن يفتي ويقضي، ويسمى بالمجتهد المستقل؛ لأنه ليس تابعا لأحد فهو الذي يرسم المناهج لنفسه ويفرع عليها الفروع، وعرفه السيوطي قائلا: « هو الذي استقل بقواعده لنفسه، يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذهب المقررة »^(١).

ولا خلاف بين العلماء في أن المجتهد المطلق أهل للإفتاء، وأنه يصلح أن يكون مفتيا، بل تجب عليه الفتوى والعمل بما أداه إليه اجتهاده، واقتضته الأدلة دون تقليد لغيره.

ثانياً: المجتهد في مذهب معين:

وهذا المجتهد له أربعة أحوال، ولكل حالة حكمها:

الحالة الأولى: أن يتبع إمام مذهب في مناهج البحث والاستدلال والاستنباط، ولكن لا يقلده فيما وصل إليه هذا الإمام باجتهاده من أحكام تفصيلية، فلا يلتزم بفروع إمامه، وإنما يسلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ويدعو إلى مذهب إمامه، ويطلق على أصحاب هذه المرتبة اسم "المجتهد المطلق المنتسب" ولمثل هذا المجتهد الحق في أن يكون مفتيا ومن هذا النوع صاحباً أبي حنيفة وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

الحالة الثانية: أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه، مستقلا بتقريره بالدليل؛ ولكن لا يخرج على أصول إمامه، وقواعده مع قدرته على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول التي قررها إمامه، ولصاحب هذه الحالة الأهلية لأن يكون مفتيا، ويلقب أصحاب هذه الحالة بأصحاب الوجوه والطرق، و"مجتهد المذهب"^(٢).

الحالة الثالثة: أن لا يصل المجتهد إلى مرتبة أصحاب الحالة الثانية، وإنما يكون فقيه النفس، مع حفظه لفقه مذهب إمامه ومعرفته بأدلته وقدرته على تقرير أقواله

(١) ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض للسيوطي ص ١١٣.

(٢) ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص ٣٤٤.

ونصرتها والاستدلال لها، كما يكون قادرا على الترجيح بين أقوال إمامه المذكورة في المذهب، ولصاحب هذه الحالة الحق في الإفتاء وتكون فتواه مقبولة، وإن لم تبلغ فتوى أصحاب الحالة الثانية، ويطلق على أصحاب هذه الحالة اسم "مجتهد الترجيح"^(١).

الحالة الرابعة: أن يكون قادرا على فهم فقه مذهبه مع حفظه لهذا الفقه، أو لأكثره و فهمه لضوابطه وتخريجات أصحابه، ويستطيع الرجوع إلى مصادر هذا المذهب؛ غير أن عنده ضعفا في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، ولصاحب هذه الحالة أن يفتي وأن يصير مفتيا؛ ولكن في المسائل التي يبين أحكامها أصحاب المذهب والمجتهدون فيه، وكذلك له الإفتاء فيما يندرج تحت ضابط مفهوم وواضح من ضوابط المذهب، ومن كانت هذه حالته سمّي «مجتهد الفتوى»^(٢).

وقد جرى على هذا التقسيم كثير من أهل العلم، وبهذا كانت طبقات المفتين خمسا؛ إلا أن ابن حمدان زاد عليها طبقتين:

إحدهما: المجتهد في نوع من العلم: وهو الذي عرف القياس وشروطه، فله أن يفتي في مسائل قياسية، وكذلك من عرف الفرائض والمواريث وأصولها وقواعدها له أن يفتي فيها.

وهذا المجتهد لا يصلح أن يُعَيَّن مفتيا؛ لأن المفتي لا يفتي فقط في هذا النوع من العلم الذي علمه، ولكن له أن يفتي فيما علمه دون أن يعين مفتيا.

والثانية: المجتهد في مسألة أو مسائل معينة: وهو من كان مجتهدا في مسألة معينة أو مسائل من الفقه، فله أن يفتي فيها دون غيرها، قال ابن حمدان: "الأظهر جوازه، ويحتمل المنع؛ لأنه مظنة القصور والتقصير"^(٣).

وسائل التعبير عن الفتوى

يعبر المفتون عن الفتوى بأكثر من وسيلة كالقول، أو الفعل، أو الإشارة، أو الكتابة أو الإقرار.

أما الفتوى بالقول فهو الأكثر، وفيه مجال تحديد الجواب والأخذ والرد مع

(١) ينظر: التخرّيج عند الفقهاء والأصوليين ليعقوب الباسين ص ٣١٣.

(٢) ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١١٦.

(٣) ينظر: صفة الفتوى ص ٢٣.

المستفتي إلى أن يتبين له المقصود و يظهر، وفي هذا الشأن يقول الشاطبي: «أما الفتوى بالقول فهو الأمر المشهور ولا كلام فيه»^(١)، والآن نجد كثيرا من البرامج الإذاعية والتلفزيونية تخصص حصصا للإجابة عن أسئلة المستفتين رعاية لهذا الأمر.

وأما الفتوى بالفعل: فيكون في الأمور العملية ذات الهيئات الخاصة، بحيث يكون البيان به أسهل مما عداه كهيئات الصلاة من ركوع و سجود، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعليم الحج: (خذوا عني مناسككم)^(٢).

وأما الإفتاء بالإشارة: كأن يكون جواب المفتي بحركة عضو من أعضائه مثل يده أو رأسه ونحوهما مما يفهم بالإشارة، ومثاله قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا)، وَحَسَّ الإِبْهَامَ فِي الثَّلَاثَةِ^(٣)، ومثله كذلك حديث كعب بن مالك مع ابن أبي حدر؛ إذ أشار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليه بيده أن ضع النصف^(٤)؛ لذلك أجاز العلماء فتوى الأخرس المفهومة بالإشارة، ومن باب أولى من فقد النطق من أهل الاجتهاد^(٥).

وأما الفتوى بالكتابة: فهي من أنفع الوسائل في ذلك؛ إذ يمكن للمستفتي أن يرجع إليها في حوادث مستجدة مشابهة، و قد جعل العلماء للكتابة أوصافاً ينبغي للمفتي أن يلتزم بها: كأن يكتب بخط واضح، و بلفظ حسن، ويراعي لغة عصره، ويقارب خطه لئلا يزور عليه أحد...

واليوم كثيرا ما تنشر الفتاوى عن طريق الكتابة في جميع وسائل الاتصال من كتب ومجلات ومواقع على شبكة الإنترنت وغيرها، فقد أصبح الأمر أوسع وأرحب من ذي قبل، فليتنا نحسن الاستخدام والاستفادة من هذه الوسائل.

وأما الإفتاء بالإقرار؛ فراجع في المعنى إلى الفعل كما يقول الشاطبي ومن وافقه؛ لأن الكف فعل، وكف المفتي عن الإنكار، وكان قادرا عليه، إذا رأى فعلا من الأفعال كتصريحه بجوازه، وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلا شرعيا بالنسبة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛

(١) ينظر: الموافقات ٤/ ٢٤٤.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (٩٤٣/٢) (١٢٩٧)

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» (١٩٠٨/٣، ٢٧)، ومسلم في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (١٠٨٠/٧، ٥٣) من حديث ابن عمر.

(٤) ينظر: البحر المحیط ٥/ ٩٤، والفوائد السنية ١/ ٣٧٧، والتحبير شرح التحرير ٣/ ١٤٢٦.

(٥) ينظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص ٢٩.

فكذلك يكون بالنسبة إلى القائم بالفتوى، لأنه موضع نظر الخلق، وبه يقتدون؛ ولهذا ثابر السلف على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يبالوا بما ينشأ عنه من الضرر ونحوه^(١).

(١) ينظر: الموافقات ٥/٢٦٦.

المبحث الثاني صناعة الفتوى

الإفتاء صناعة كبيرة لها أسسها وأصولها وأساليبها وعزائمها ورخصها حتى شرط العلماء في المفتي شروطاً ضابطة لعملية الفتوى فلا يكفي مجرد قراءة الكتب حتى يتصدر من قرأها للإفتاء بل لا بد من تحصيل مؤهلات أخرى ولهذا نص ابن القيم على أن من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمntهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضلّ وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمntهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضّر ما على أديان الناس وأبدانهم^(١).

ولهذا فإن المفتي يختار لكل حالة ما يناسبها من الأحكام، فقد يفتي بالراجح من الأقوال وهذا هو الأصل، وقد يفتي بالمرجوح عند الحاجة إليه، وقد يفتي بالأخف من الأقوال، وقد يفتي بالأشد، وقد يفتي بأقل ما قيل، وقد يفتي بأكثر ما قيل، وهكذا، فكل واقعة الفتوى التي تناسبها، ولا يتمكن من ذلك إلا من جمع شروط الإفتاء التي ذكرها العلماء في مصنفاتهم وأهمها:

شروط المفتي

لما كان المفتي هو المخبر عن الله بحكمه، وجب أن يكون أهلاً لهذه المنزلة، وهذه الأهلية تكون بشروط ذكرها العلماء، وشددوا فيها فقد حكا الخطيب البغدادي عن الإمام الشافعي قوله: "لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله ﷺ، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً باللغة، بصيراً بالشعر، وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف، وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي"^(٢).

(١) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ٦٦/٣.

(٢) ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٣٣١/٢.

ثم قال: "قلت: وينبغي أن يكون: قوي الاستنباط جيد الملاحظة، رصين الفكر، صحيح الاعتبار، صاحب أناة وتؤدة وأخا استنبات، وترك عجلة، بصيرا بما فيه المصلحة، مستوقفاً بالمشاورة، حافظاً لدينه، مشفقاً على أهل ملته، مواظباً على مروءته، حريصاً على استطابة مأكله، فإن ذلك أول أسباب التوفيق، متورعاً عن الشبهات، صادفاً عن فاسد التأويلات، صليباً في الحق، دائم الاشتغال بمعادن الفتوى وطرق الاجتهاد، ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة، واعتوره دوام السهر، ولا موصوفاً بقلة الضبط، منعوتاً بنقص الفهم، معروفاً بالاختلال، يجيب بما لا يسنح له، ويفتي بما يخفى عليه"^(١).

وهذا التشديد في منصب المفتي لأنه متعرض لخطر عظيم، فإن الناس يأتمنونهم على دينهم، ففي إمكانه لو ضل أن يضيع دينهم، وأن يحلل لهم الحرام، وأن يهدر الدماء المعصومة، والأموال المضمونة، والعقول المصونة، والأعراض الطاهرة، ولهذا نقلوا عن الإمام أبي حنيفة قوله: "لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهناً، وعليّ الوزر"^(٢).

وكان الإمام مالك - رَحِمَهُ اللهُ - يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب فيها.

وسئل عن مسألة فقال: لا أدري، ف قيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب، وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّا سَلُّقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل: ٥] فالعلم كله ثقیل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة وقال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك."^(٣).

ومن الشروط التي يجب التأكيد على وجودها فيمن يتصدر للإفتاء: الإسلام، والتكليف، والعدالة وهذه متفق عليها، يقول ابن حمدان: «أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته فبالإجماع؛ لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه فاعتبر إسلامه، وتكليفه، وعدالته لتحصل الثقة بقوله»^(٤).

كما تشترط العدالة في المفتي وهي هيئة نفسية من لوازمها فعل المطلوب وترك

(١) ينظر: الفقيه والمتفقه ٢/٣٣٣.

(٢) ينظر: آداب الفتوى للنووي ص ١٦.

(٣) ينظر: إعلام الموقعين ٤/١٦٧.

(٤) ينظر: صفة الفتوى ص ١٣.

المنهي عنه شرعا، وهجر ما يخرم المروءة ويوقع في التهم والشكوك، وأن تكون أخلاق صاحبها على النحو اللائق بعلماء الإسلام.

ولا تصح الفتوى من فاسق لغيره إلا إذا عم الفسوق فيجب اعتبار الأصلح، لئلا يؤدي تعطل نظام الفتيا إلى ظهور الفساد، وتعطيل العمل بالأحكام.

كما يشترط في المفتي أن يكون فقيها مجتهدا يقظا صحيح الذهن والفكر مع الثقة والأمانة والنزاهة من أسباب الفسق ومسقطات المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقلوبه غير صالح الاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد^(١).

ولا تشترط الذكورة، والبصر، والسمع، والنطق، فتصح فتوى المرأة، والأصم، والأعمى، والأخرس، إذا كتب أو فهمت إشارته، ولا يؤثر في صفة الفتيا - كالرواية - عداوة المفتي للمستفتي ولا قرابته له؛ لأن المفتي مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي؛ لأن فتياه لا يرتبط بها إلزام.

كما يشترط في المفتي جودة القريحة واليقظة ومعرفة الناس: أي أن يكون بطبعه شديد الفهم لمقاصد الكلام، صادق الحكم على الأشياء، كما يجب أن يكون على قدر كاف من اليقظة والمعرفة بأحوال الناس، ومكرهم وخداعهم حتى لا يقع في هذا المكر.

ولقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل خمس خصال ينبغي أن تكون فيمن نصب نفسه للفتيا: «أن تكون له نية، أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، وأن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، الكفاية وإلا مضغه الناس، وأخيرا: معرفة الناس»^(٢).

وقد علق ابن القيم على هذه الشروط قائلا: «وهذا مما يدل على جلالة أحمد رضي الله عنه، ومحلّه من العلم والمعرفة، فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه»^(٣).

كما يشترط في المفتي أن يكون من أهل الاجتهاد: وهو شرط في القاضي والمفتي عند الأئمة الثلاثة، وليس عند الحنفية شرط صحة، بل شرط أولوية تسهيلا على الناس^(٤).

(١) ينظر: أدب الفتوى ص ٣٥.

(٢) ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة ص ٣٢٨.

(٣) ينظر: إعلام الموقعين ١٩٩/٤.

(٤) ينظر: مجمع الأنهر ٢/ ٤٦.

والمجتهد هو من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته في مسأله إذا كانت له أهلية تامة يمكنه معرفة أحكام الشرع فيها بالدليل، وسائر الوقائع إذا شاء، فإن كثرت إصابته صلح مع بقية الشروط أن يفتي وإلا فلا^(١).

قال الآمدي: "إنما يكون كذلك بأن يكون عارفا بالأدلة العقلية كأدلة حدوث العالم، وأن له صانعا، وأنه واحد متصف بما يجب له من صفات الكمال والجلال، منزّه عن صفات النقص والخلل، وأنه أرسل محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأيده بالمعجزات الدالة على صدقه في رسالته وتبليغه للأحكام الشرعية، وأن يكون مع ذلك عارفا بالأدلة السمعية وأنواعها واختلاف مراتبها في جهات دلالاتها، والناسخ والمنسوخ منها، والمتعارضات، وجهات الترجيح فيها، وكيفية استثمار الأحكام منها"^(٢).

والشروط السابقة الذكر - وحدها - لا تكفي، فقد تجتمع في فقيه، و مع ذلك لا يستطيع أن يفتي الناس و يبيّن لهم حكم ما ينزل بهم من نوازل، فالفتوى تقتضي درجة وحذاق؛ ولأن المفتي إذا اجتاز مرحلة التدرّب تَكَسَّب ملكة الإفتاء، و بالتالي يمكنه التصرّف في الزاد الفقهي الذي يكون بين يديه. فالحفظ و الفهم لا يكفيان وحدهما، يقول أبو عبد الله بن عبد السلام: « إنما الغرابة في استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين الناس، وهو عسير على كثير من الناس، فتجد الرجل يحفظ كثيرا من الفقه ويفهمه و يعلمه غيره، فإذا سُئِلَ عن واقعة لبعض العوام من مسائل الصلاة، أو مسألة من الأعيان لا يحسن الجواب، بل ولا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر^(٣) ».

كما ينبغي على المفتي أن يتدبر في فتواه وينظر ما تؤول إليه وما ينتج عنها ولهذا عد العلماء من صفات المفتي المتمكن الحكيم، والراسخ في العلم: أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات^(٤).

وبين الشاطبي أن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين

(١) ينظر: صفة الفتوى ص ١٥.

(٢) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/٢٢٧.

(٣) ينظر: المعيار المعرب ١٠/٧٩.

(٤) ينظر: الموافقات ٥/٢٣٣.

بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل"^(١).

واعتبار مآلات الأفعال هو الذي جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعدل عن فعل الراجح في مسائل قتل المنافقين، وهدم الكعبة، وغيرها، وذلك لعدم الإضرار بأمر الدعوة.

كما ينبغي لمن يروم الخوض في الفتوى أن يكون بصيرا بفقهِ ترتیب الخیرات، وهو نوع خاص من الفقه يتعلق بترتيب المصالح عند تزامنها أو تعارضها، ويسميه البعض فقه الأولويات، وفقه الموازنات، وفقه مراتب الأعمال، فعدم ضبطه له يوقع المفتي في حرج بالغ، وزلل كبير.

وقد نبه العلماء على أن تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن بين ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات، ويرى ذلك من الورع كمن يدع نصح الظلمة ويرى ذلك ورعا، أو يدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع، أو يمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع، ولهذا قالوا: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين"^(٢).

كما ينبغي لمن يروم الخوض في الفتوى أن يواظب على حضور مجالس الفتوى، ومخالطة الناس وأن يكون بصيرا بأحوال المستفتي، فيكون دقيقا لكلماته وبصيرا بحاله ونفسيته، وظروفه الاجتماعية.

كما ينبغي للمفتي أن يترى ويتثبت في فتواه، ولا يتسرع في الجواب، فالعجلة من الشيطان.

والتثبت في الفتوى من سمات علماء صدر الإسلام، ومن جاء بعدهم من المفتين الذين اقتدوا بهم، فقد روى الإمام مالك أن ربيعة بن عبد الرحمن بكى: فقيل له: ما الذي أبكاك؟ أمصيبة نزلت بك؟ قال: لا، ولكن الذي أبكاني أنه استفتي من لا علم عنده، و قال: بعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السارق"^(٣).

(١) ينظر: الموافقات ١٧٧/٥.

(٢) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٥١٢/١٠.

(٣) ينظر: جامع بيان العلم وفضله ١٧٧/١.

واجبات المفتي وآدابه

- يجب على المفتي أن يفتي بما يرى أنه الحق، ولو على خلاف مذهبه.
- ويجب على المفتي أن يبين للسائل الجواب بياناً مزيلاً للإشكال، كافياً في حصول المقصود، لا يحتاج معه إلى سؤال غيره، ولا يوقع السائل في الحيرة والإشكال، متضمناً لفصل الخطاب، كافياً في حصول المقصود، لا يحتاج معه إلى غيره^(١).
- قال ابن الصلاح: "إذا اقتصر في جوابه على حكاية الخلاف بأن قال: فيها قولان أو وجهان أو نحو ذلك من غير أن يبين الأرجح، فحاصل أمره أنه لم يفت بشيء"^(٢).
- ويجب على المفتي إذا كان في المسألة قولان أن يختار أحدهما للمستفتي.
- قال ابن حمدان: "إذا اقتصر المفتي في جوابه على ذكر الخلاف وقال: فيها روايتان أو قولان أو وجهان أو نحو ذلك من غير أن يبين الأرجح فإنه لم يفت فيها بشيء، وإذا لم يذكر خلافاً فلا شيء عليه إذا حصل غرض السائل من الجواب بنفي أو إثبات"^(٣).
- ويجب على المفتي إذا كان السؤال يحتمل أكثر من وجه أن يستفصل من السائل ولا يطلق الجواب، إلا إذا علم أن السائل أراد نوعاً من تلك الأنواع المحتملة في المسألة.
- كما يجب على المفتي أن يغير فتواه إذا تبين له خطأها، وهذا لا يقدر في علم المفتي ولا في دينه، بل هو دليل على تقواه وطهارة قلبه وأنه رجاع إلى الحق، وقد ذكروا أن سلطان العلماء العز بن عبد السلام أفتى مرة بشيء، ثم ظهر له أنه خطأ، فنأدى في مصر والقاهرة على نفسه: "من أفتى له ابن عبد السلام بكذا، فلا يعمل به، فإنه خطأ"^(٤).
- كما يجب على المفتي ألا يفتي حال انشغال قلبه بشيء مما يمنع صحة الفكر واستقامة الحكم، كشدة غضب أو فرح أو جوع أو عطش أو إرهاق، أو كان في حال

(١) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ١٣٦/٤.

(٢) ينظر: فتاوى ابن الصلاح ص ٦٨.

(٣) ينظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص ٤٤.

(٤) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٢١٤/٨.

نعاس، أو مرض شديد، أو مدافعة الأخبثين؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْضِينَ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ»^(١).

• كما يجب على المفتي كتمان أسرار المستفتين؛ فالمفتي كالطبيب يطلع من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيره، وقد يضر بهم إفشاؤها أو يعرضهم للأذى، فيجب عليه حفظها وعدم البوح بها^(٢).

• كما يجب على المفتي إذا سُئِلَ عن شيء أن يتوجه إلى الله بصدق وإخلاص أن يلهمه الصواب، وأن يفتح له طريق السداد، ليصل إلى الحكم الذي شرعه الله في المسألة، وبعد أن يستفرغ وسعه في الوصول إلى حكم المسألة إن ظفر بالحكم أخبر به وحمد الله تعالى على توفيقه، وإن اشتبه عليه: بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله.

مراحل الفتوى

تمر الفتوى بأربع مراحل أساسية، تخرج بعدها في صورتها التي يسمعها أو يراها المستفتي، وهذه المراحل الأربع هي: مرحلة التصوير - مرحلة التكييف - مرحلة بيان الحكم - مرحلة الإفتاء.

المرحلة الأولى: مرحلة التصوير

فيها يتم تصوير المسألة التي أثرت من قبل السائل، والتصوير الصحيح المطابق للواقع شرط أساسي لصدور الفتوى صحيحة، وعيب التصوير أساساً يقع على السائل، لكن المفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافها، وكثيراً ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل بشأنها، وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، كما ينبغي على المفتي أيضاً أن يتأكد من تعلق السؤال بالأفراد وبالأمة؛ لأن الفتوى تختلف بهذين الأمرين.

والتصوير قد يكون لواقعة فعلية وقد يكون الأمر مُقَدَّراً لم يقع بعد، وحينئذٍ فلا بد من مراعاة المآلات والعلاقات البيئية، وبقدر ما عند المفتي من قدرة على التصوير بقدر

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (٦٧٣٩) ٦/ ٢٦١٦، ومسلم في كتاب الأفضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (١٧١٧) ٣/ ١٣٤٢.

(٢) ينظر: أدب المفتي والمستفتي ص ١٣٤، وشرح الكوكب المنير ٤/ ٥٩٤.

ما تكون الفتوى أقرب لتحقيق المقاصد الشرعية وتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

وقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ما يؤكد أهمية الفهم الدقيق للواقعة قبل الحُكْم عليها، حيث قال له: "الفهم الفهم فيما ينخرج في صدرك - وربما قال: في نفسك - ويشكل عليك ما لم ينزل في الكتاب ولم تجر به سنة"^(١).

ولهذا نص ابن القيم على أنه لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:

أحدهما: فهم الواقع، والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يُحيطَ به علماً.

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"^(٢).

ولما سئل ابن تيمية فيمن عزم على فعل محرم عزمًا جازمًا فعجز عنه، هل يَأْثَم بمجرد العزم؟

فأجاب بقوله: "الحمد لله، هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام في حكمها إلى حسن التصور لها"^(٣).

ولهذا كان الخلل الحاصل في الوصول إلى الحكم الصحيح فيما يعرض على بعض أهل العلم والإفتاء من مسائل أو قضايا، سببه عدم تصوُّر الشيء على ما هو عليه، فكم من فتاوى صدرت وكان منشأ الخلل فيها هو عدم تحديد التصور، أو الخطأ فيه لذا قالوا: "وأكثر أغلاط الفتاوى من التصور"^(٤).

قال ابن القيم: "فكثيرا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم، فالمفتي ترد إليه المسائل في قوالب متنوعة جدا، فإن لم يتفطن لحقيقة السؤال وإلا هلك وأهلك، فتارة تورد عليه المسألتان صورتها واحدة وحكمهما مختلف؛ فصورة الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرم ويختلفان بالحقيقة، فيذهل بالصورة عن الحقيقة، فيجمع بين ما فرق الله

(١) ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٤٩٢/١.

(٢) ينظر: إعلام الموقعين ٦٩/١.

(٣) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٧٢١/١٠.

(٤) ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي ٥٧١/٢.

ورسوله بينه، وتارة تورّد عليه المسألتان صورتها مختلفه وحقيقتها واحدة وحكمهما واحد، فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة، فيفرق بين ما جمع الله بينه، وتارة تورّد عليه المسألة مجملة تحتها عدة أنواع، فيذهب وهمه إلى واحد منها، ويذهل عن المسؤول عنه منها، فيجيب بغير الصواب، وتارة تورّد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قالب مزخرف ولفظ حسن، فيتبادر إلى تسويغها وهي من أبطل الباطل، وتارة بالعكس؛ فلا إله إلا الله، كم ههنا من مزلة أقدام، ومجال أوهام^(١).

ومن لوازم التصور الصحيح للوقائع أن يستفصل المفتي من المستفتي في مسألته إذا كانت المسألة فيها تفصيل وتختلف فيها الأحكام من صورة إلى أخرى، وقد استفصل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما عزا لما أقرّ بالزنا: هل وجد منه مقدماته أو حقيقته؟ فلما أجابه عن الحقيقة استفصله: هل به جنون، فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل؟ فلما علم عقله استفصله: بأن أمر باستنكاهه؛ ليعلم هل هو سكران أم صاح؟ فلما علم أنه صاح استفصله: هل أحسن أم لا؟ فلما علم أنه قد أحسن أقام عليه الحد^(٢).

المرحلة الثانية: مرحلة التكييف

التكييف هو إلحاق الصورة المسؤول عنها بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائله، فنكيف المسألة مثلاً على أنها من باب المعاملات لا العبادات، أو أنها من قسم مُسمّى منها أو من العقود الجديدة غير المسماة، وهذه مرحلة تهيئ لبيان حكم المسألة الشرعي، والتكييف من عمل المفتي، ويحتاج إلى نظر دقيق.

وقد يختلف العلماء في التكييف، وهذا الاختلاف أحد أسباب اختلاف الفتوى، والترجيح بين المختلفين حينئذ يرجع إلى قوة دليل أي منهم، ويرجع إلى عمق فهم الواقع، ويرجع إلى تحقيق المقاصد والمصالح ورفع الحرج، وهي الأهداف العليا للشريعة.

المرحلة الثالثة: مرحلة بيان الحكم

الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ويؤخذ هذا من الكتاب والسنة والإجماع، ويتم إظهاره أيضاً بواسطة القياس والاستدلال.

(١) ينظر: إعلام الموقعين ٤/١٤٧.

(٢) ينظر: إعلام الموقعين ٤/١٤٣.

ويجب على المفتي أن يكون مُدرِّكاً للكتاب والسنة ومواطن الإجماع وكيفية القياس ودلالات الألفاظ العربية وترتيب الأدلة وطرق الاستنباط وإدراك الواقع إدراكاً صحيحاً، ويتأتَّى هذا بتحصيله لعلوم الوسائل والمقاصد، كالأصول والفقه واللغة والحديث ونحوها، وبتدريبه على الإفتاء الذي ينشئ لديه ملكة راسخة في النفس يكون قادراً بها على ذلك، وكذلك تحليه بالتقوى والورع والعمل على ما ينفع الناس.

المرحلة الرابعة: إعلان الفتوى

وهي مرحلة تنزيل الحكم الذي توصل إليه على الواقع الذي أدركه، وحينئذٍ فلا بد عليه من التأكد أن هذا الذي سيفتي به لا يكرُّ على المقاصد الشرعية بالبطلان، ولا يخالف نصاً مقطوعاً به ولا إجماعاً مُتفقاً عليه ولا قاعدة فقهية مستقرة، فإذا وجد شيئاً من هذا فعليه بمراجعة فتواه حتى تتوفر فيها تلك الشروط.

قال القرافي: "كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين الله تعالى؛ فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما لا نقره شرعاً بعد تقررره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعاً، والفتيا بغير شرع حرام، فالفتيا بهذا الحكم حرام"^(١).

ثم قال: "فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به"^(٢).

الفتوى الجماعية

الفتوى إما فردية وإما جماعية، والفتوى الفردية هي: الاجتهادات الصادرة من أحد الفقهاء العالمين بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية أما الفتوى الجماعية فهي التي يصدرها جماعة من المختصين بالشرعية، بعد تشاورهم فيها.

وقيام الفتوى الجماعية على الشورى أمر مدحه الشرع الحنيف فقال تعالى ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣]

(١) ينظر: الفروق للقرافي ١٠٩/٢.

(٢) ينظر: الفروق للقرافي ١٠٩/٢.

وقال: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وقال: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]، وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يد الله مع الجماعة»^(١).

وروى سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْأَمْرُ يَنْزِلُ بِنَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ مِنْكَ سُنَّةٌ قَالَ: «اجْمَعُوا لَهُ الْعَالَمِينَ» أَوْ قَالَ: «الْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْعَلُوهُ شُورَى بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْضُوا فِيهِ بِرَأْيٍ وَاحِدٍ»^(٢).

ولهذا كان الخلفاء الراشدون رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يجمعون في المسجد النبوي رؤوس الناس فيستشيرونهم في الأمور الهامة فعن شريح القاضي قال: "قال لي عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح"^(٣).

وأخرج البغوي عن ميمون بن مهران قال: «كان أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه نفر كلهم يذكر من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه قضاء، فيقول أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به»^(٤).

ومن خلال هذه الآثار ندرك أهمية الشورى، وبالأخص فيما يتعلق بالأحكام، ذلك أن احتمال الخطأ من الفرد أقوى من احتمالها من الجماعة، فالاجتماع والتشاور يفتح باب الحوار، ويجد كل فرد عند غيره من الأدلة والعلم والفهم والفقه والإدراك، وطريقة الاستنباط، ما لا يجده عند نفسه، وتتقارب الأفهام وتضيق هوة الخلاف، حتى تخرج

(١) أخرجه الترمذي في سننه (٤/ ٣٦)، برقم (٢١٦٦)، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه.

(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٧٨): "رجاله رجال الثقات".

(٣) ينظر: الفقيه والمتفقه ١/ ٤٩٠.

(٤) أخرجه الدارمي في باب ما أعطى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الفضل، رقم (١٦٣) (١/ ٣٩).

الفتوى بحال أقرب إلى الكمال، وأبعد عن الزلل، ويجد المرء في الشورى إنقاذاً لنفسه من التقول على الله ما لم يقل، ومن التوقيع عن الله عز وجل بما لم يأذن به، والمؤمن المنصف الباحث عن الحق، المتجرد عن الهوى والتعصب للرأي أو المذهب يود لو أن الله عز وجل يجري الحق على لسان غيره، تجنباً لتحمل المسؤولية في هذا الشأن.

كما أن الفتوى الجماعية أكثر قبولاً عند عامة الناس، إذ يمنح ذلك نوعاً من الثقة والطمأنينة، وقد يكون ذلك من أسباب تقارب الآراء عند أهل العلم، ومفتاحاً لتوحيد التشريعات في الأمة الإسلامية ...

وبهذا تكون سبيلاً إلى وحدة الأمة، إذ وحدة الفكر من أهم أسباب وحدة الأمة، والمرء يدرك ما الذي حصل عند اتباع المذاهب من القطيعة، والعصبية المقيتة التي ما تزال آثارها ملموسة إلى اليوم، والتي كانت من عوامل تمزيق الأمة، وغلبة الأهواء عند العامة. مميزات الفتوى الجماعية

تتجلى مميزات الفتوى الجماعية من خلال ما تحققه من أمور أبرزها ما يلي:

■ تحقيق مبدأ الشورى

وقد أكد الإمام الجصاص على عموم الأمر بالشورى في الأمور الدينية والدنيوية فبعد أن ذكر رأي من قال بتقييده بأمر الدنيا فقط قال: "وقال آخرون: كان رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مأموراً بمشاورتهم في أمور الدين والحوادث التي لا توقيف فيها عن الله تعالى، وفي أمور الدنيا أيضاً، مما طريقه الرأي وغالب الظن، وقد شاورهم رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأسارى يوم بدر، وكان ذلك من أمور الدين، ولما لم يخص الله تعالى أمر الدين من أمور الدنيا في أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمشاورة، وجب أن يكون ذلك فيهما جميعاً"^(١).

■ تحقيق الدقة في الوصول إلى الحكم الشرعي

فالفتوى الجماعية تمتاز عن الفردية بكون أصحابها أكثر استيعاباً وإلماماً بالموضوع، وأكثر شمولاً في الفهم، مما يجعل الفتوى أكثر دقة وإصابة؛ لأن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد، فقد يلمح شخص جانباً في الموضوع لا يتنبه له آخر، وقد يحفظ شخص ما يغيب عن غيره، وقد تبرز المناقشة نقاطاً كانت خافية، أو تجلى

(١) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣٢٩/٢.

أموراً كانت غامضة، أو تذكر بأشياء كانت منسية، وهذه من بركات الشورى، ومن ثمار العمل الجماعي.

الفتاوى الشاذة

مفهوم الفتاوى الشاذة: هي الفتاوى الذي خالفت الأدلة الصحيحة في النسبة إلى الشرع واضحة الدلالة ولم تنسجم مع مقاصد الشريعة، واستبعدتها العقل.

أسباب الشذوذ في الفتوى

يمكن إرجاع الشذوذ في الفتوى لأحد أمرين:

الأول: أسباب علمية.

الثاني: أسباب تتعلق بشخصية المفتي..

أما الأسباب العلمية: فهي التي تنبئ عن ضعف الملكة الفقهية عند المفتي بالشاذ وذلك يكون بمخالفة الأدلة الصحيحة الواضحة مثل:

مخالفة الإجماع: وتكون المخالفة إما بالجهل بمواقع الإجماع، أو بتعمد مخالفته، وقد نص الغزالي على أنه يشترط في المجتهد أن تتميز عنده مواقع الإجماع، حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها^(١).

ضعف الملكة الأصولية: إذ به يسقط في مخالفة الأقيسة الجلية، وعدم الجمع بين النصوص تقييدا وإطلاقا وغير ذلك.

غياب الروح المقاصدية: فالذي يعاني من هذا الجانب مُعَرَّضٌ للوقوع في الزلل أو الشذوذ لا محالة، لعدم إتقانه ربط الأحكام بمناطاتها، وإغفال الجانب الواقعي والمالي في الفتوى.

إنكار أصل من الأصول: كإنكار حجية القياس، فمنكر مثل هذا سيغوص في ظلمات الشذوذ لا ريب، وقد قال إمام الحرمين: «القياس مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع...، وهو الأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع»^(٢).

(١) ينظر: المستصطفى ص٣٤٣.

(٢) ينظر: البرهان ٢/٢.

أسباب شخصية: وهذه تنبئ عن شخصية ناقصة التكوين أو مريضة ببعض الأمراض النفسية كحب المخالفة والشهرة والإعجاب بالذات والرأي الشخصي ونحوها كإرضاء الظلمة والفسقة وأصحاب الدنيا لأجل الحصول على حطام الدنيا الفانية.

حكم الإفتاء بالشاذ

قرر العلماء أن القول الشاذ ضعيف المدرك مردود لا يحل لأحد أن يفتي به.

قال القرافي: "الخلاف الشاذ المبني على المدرك الضعيف لا يرفع الخلاف، بل ينقض في نفسه"^(١).

وقد نبه القرافي في غير موضع على أن الشاذ الذي خالف الإجماع والقواعد منقوض مهدر ومن ذلك قوله في الفروق: "كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين الله تعالى؛ فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لتقضاه، وما لا نقره شرعا بعد تقرر به حكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعا إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعا، والفتيا بغير شرع حرام، فالفتيا بهذا الحكم حرام"^(٢).

ثم قال: "فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به، ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه، لكنه قد يقل وقد يكثر، غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض لذلك، وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر في الفقه"^(٣).

ثم قال: "ولاعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى، فتأمل ذلك فهو أمر لازم؛ ولذلك كان السلف - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - متوقفين في الفتيا توقفا شديدا"^(٤).

وقال ابن السبكي: "قال القاضي في مختصر التقريب: أجمعوا على أنه لا يحل لمن شذ في أشياء من العلم أن يفتي"^(٥).

(١) ينظر: الفروق للقرافي ٥١/٤.

(٢) ينظر: الفروق للقرافي ١٠٩/٢.

(٣) ينظر: الفروق للقرافي ١٠٩/٢.

(٤) ينظر: الفروق للقرافي ١١٠/٢.

(٥) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ٢٦٨/٣.

وقال السرخسي: "إنما يفترض بيان ما فيه منفعة الناس، وهو الناسخ من الآثار الصحيحة المشهورة، فأما المنسوخ فلا تجب روايته، وكذا الشاذ فيما تعم به البلوى، فإنه ليس في روايته منفعة للناس، وربما يؤدي إلى الفتنة، والتحرز عن الفتنة أولى"^(١).

وقال الدسوقي: "المقلد لا يحكم إلا بالراجح من مذهب إمامه لا بقول غيره ولا بالضعيف من مذهبه وكذا المفتي فإن حكم بالضعيف نقض حكمه"^(٢).

وإذا كان العلماء قديما قد قرروا منع الإفتاء بالشاذ وأجمعوا على نقض الفتاوى الشاذة ومنع أصحابها من إفتاء الناس فهذا المنع يؤكد ويقرره واقعنا المعاصر الذي كثرت فيه تلك الفتاوى من غير ضابط ولا لجام حتى غدت كسمٌ قاتل ينتشر كالنار في الهشيم ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ولا يقال: إن هذه الأقوال أوردها العلماء في كتبهم فيجوز الإفتاء والعمل بها، لأن هذا ذهول عن مناهج العلماء في كتابة العلم وتصنيفه، واتهام لهم بما لم يقصدوه أو يريدوه، خاصة وقد أفصحوا عن مقصودهم، وحذروا مما به يُبْهَتون.

أما عن مقصود العلماء في حكاية الأقوال الشاذة بل والباطلة فليس لأجل الإفتاء بها، بل لها أغراض أخرى منها ما نبه عليها الشيخ أحمد الدردير بقوله: "فإن قيل: ما فائدة ذكر الأقوال الضعيفة في كلامهم إذا كان لا يجوز العمل بها ولا الفتوى؟

قلنا: أمور ثلاثة:

الأول: اتساع النظر، والعلم بأن الراجح المذكور ليس بمتفق عليه.

والثاني: معرفة مدارك الأقوال، فلمن له الترجيح ترجيح ما ضعف لقوة المدرك عنده.

والثالث: العمل به في نفسه إذا اقتضت الضرورة ذلك"^(٣).

قال ناظم مراقي السعود:

وذكر ما ضعف ليس للعمل ** إذ ذاك عن وفاقهم قد انخل

قال شارحه:

"يعني أن ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها؛ لأن العمل بالضعيف

(١) ينظر: المبسوط للسرخسي ٢٦٢/٣٠.

(٢) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ١٣٠/٤.

(٣) الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي ١٩٠/٤.

ممنوع باتفاق أهل المذهب، وإنما يذكرونها في كتبهم لما أشار له بقوله:

بل للترقي لمدارج السنا ** ويحفظ المدرك من له اعتنا

يعني أن ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه يكون للترقي لمدارج السنا -بفتح السين- أي القرب من رتبة الاجتهاد حيث يعلم أن هذا القول قد صار إليه مجتهد، وليحفظ المدرك -بفتح الميم- أي الدليل من له اعتناء بحفظه...

ولمراعاة الخلاف المشتهر ** أو لمراعاة لكل ما سطر

بالبناء للمفعول يعني أن ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه يكون لمراعاة الخلاف المشهور، أو لمراعاة كل ما سطر من الأقوال أي ضعيفا كان أو غيره بناء على القولين اللذين ذكرهما في التكميل بقوله:

وهل يراعى كل خلف قد ** وجد أو المراعى هو مشهور عهد

ثم قال:

وكونه بلجي إليه الضرر ** إن كان لم يشتد فيه الخور

وثبت العزو وقد تحققا ** ضرا من الضر به تعلقا

بجر كونه معطوفا على الترقى يعني أن الضعيف يذكر في كتب الفقه لما ذكر، ولكونه قد تلجئ الضرورة إلى العمل به بشرط أن يكون ذلك الضعيف غير شديد الخور أي الضعف، وإلا فلا يجوز العمل به، وبشرط أن يثبت عزوه إلى قائله، خوف أن يكون ممن لا يقتدى به لضعفه في الدين أو العلم أو الورع، وإلا فلا يجوز العمل به، وبشرط أن يتحقق تلك الضرورة في نفسه، فلا يجوز للمفتي أن يفتي بغير المشهور لأنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة إلى غيره كما يتحققها من نفسه، ولذلك سدوا الذريعة فقالوا: تمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة محققة.

ثم قال:

وقول من قلد عالما لقي ** الله سالما فغير مطلق

قال شارحه: إذا تقرر منع الفتوى والعمل بغير المشهور علم أن قول بعضهم: من قلد عالما لقي الله سالما غير مطلق أي إنما يسلم إذا كان قول العالم راجحا، أو ضعيفا

عمل به للضرورة عند حصول الشروط المذكورة^(١).

قلت: وأهم الأغراض التي من أجلها يذكر العلماء الأقوال الضعيفة في كتب العلم هو التحذير من هذه الأقوال والتنبيه على عدم الاخترار بقائلها، ومناقشتها من أجل إبطالها والرد عليها.

فعلماء الإسلام الذين نقلوا الأقوال الضعيفة في مصنفاتهم كانوا يدركون أن الإسلام جاء بالحرية الفكرية، فما كانوا يحجرون على قول أحد أو رأيه، بل بلغوا في الحرية والاحترام للمخالفين أن نقلوا أفكارهم وأقوالهم وعرضوها على المنهج الاجتهادي، واختبروها بقواعد البحث العلمي، فما ثبت منها ونجح في الاختبار قبلوه ووافقوه، وما لم يثبت منها أبطلوه وخالفوه، ثم نقلوا الجميع في مصنفاتهم، أما المقبول فلعمل به ونشره، وأما غير المقبول فللتحذير منه ورده؛ لذلك لا تجد قولاً شاذاً إلا ومناقشته تعقبه، وهذا قمة الرقي العلمي، وما آداب البحث والمناظرة وأصول علم الجدل إلا ثمار لهذه المنهجية العلمية الرائدة...

يقول المرداوي عن حكاية الأقوال الشاذة: "قد يذكرها العلماء؛ ليردوا على قائلها وينفروا عنه، ويعلموا ما فيه من الدسائس، وقد ذكر الأصوليون ذلك حتى بالغوا، فذكروا بعض مذاهب اليهود، والنصارى، والسوفسطائية، والسمنية فرقة من عبدة الأصنام، والبراهمة وهم الذين لا يجوزون على الله بعث الرسل، والملاحدة وغيرهم"^(٢).

هذا وقد نص العلماء على أن مثل هذه الأقوال المردودة والشاذة لا يجوز الإفتاء بها، ولا نقلها للمستفتين، لأنها تضر ولا تنفع، وقد حذروا الأمة من ناقلها ومروجيها.

قال القرافي: "كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين الله تعالى؛ فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه"^(٣).

التلفيق في الفتوى

التلفيق: لغة مأخوذ من لفقت الثوب ألفقه لفقاً وهو أن تضم شقة إلى أخرى فتخطيها ولفق الشقتين يلفقهما لفقاً ولفقهما ضم إحداهما إلى الأخرى فخطاهما،

(١) ينظر: نشر البنود شرح مراقي السعود للعلوي ٢/٢٧٥-بتصرف-.

(٢) ينظر: التعبير شرح التحرير للمرداوي ١/١٢٩.

(٣) ينظر: الفروق للقرافي ٢/١٠٩.

والتلفيق مصدر لفق ضم شقة إلى أخرى^(١).

أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فهو القيام بعمل يجمع فيه بين عدة مذاهب، حتى لا يمكن اعتبار هذا العمل صحيحاً في أي مذهب من المذاهب، فالتلفيق هو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد، وذلك بأن يلفق في قضية واحدة بين قولين أو أكثر يتولد منها حقيقة مركبة لا يقول بها أحد، كما لو توضعاً فمسح أدنى شيء من رأسه مقلداً للإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ، وبعد الوضوء مس أجنية وتمسك بوضوئه مقلداً للإمام أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ، فإن وضوءه على هذه الهيئة حقيقة مركبة لم يقل بها كلا الإمامين.

ولهذا يطلق العلماء مصطلح التلفيق على قيام المفتي بالاختيار من أقوال الفقهاء والمجتهدين ومذاهبهم في كل مسألة ما يكون أسهل وأخف وأيسر، فلا يتقيد بمذهب إمام من الأئمة المعروفين، ولا يكون مدار اختياره قوة الدلائل أو التورع والاحتياط بل يكون مدار اختياره الأقوال والآراء، التخفيف واليسر والسهولة.

والذي يظهر من تتبع أقوال الفقهاء والأصوليين أنهم في هذه القضية على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: منع التلفيق وتتبع رخص المذاهب مطلقاً سواء كان هذا التتبع للتشهي والتخفيف أو كان لأعذار وأمراض.

المذهب الثاني: تسويغ التلفيق وتتبع الرخص مطلقاً بدون قيد أو شرط.

المذهب الثالث: منع التلفيق في عامة الأحوال وتسويغه في أحوال خاصة للضرورة أو المرض أو عذر آخر.

فالمذهب السائد بين عامة الفقهاء هو عدم جواز تتبع الرخص حتى قال ابن عبد البر: "هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً، والحمد لله"^(٢).

وقال الزركشي: "لو اختار من كل مذهب ما هو الأهون عليه، ففي تفسيره وجهان ... وأطلق الإمام أحمد: لو أن رجلاً عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة كان فاسقاً....وفي فتاوى النووي الجزم بأنه لا يجوز تتبع الرخص.

(١) ينظر: الصحاح ٤/١٥٥٠، ومقاييس اللغة ٥/٢٥٧.

(٢) ينظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٢/٩٢٧.

وفي السنن للبيهقي عن الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام.

قال: وأخبرنا الحاكم قال أخبرنا أبو الوليد يقول: سمعت ابن سريج يقول: سمعت إسماعيل القاضي قال: دخلت على المعتضد فدفعت إلي كتاباً نظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم، فقلت: مصنف هذا زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبيح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبيح المسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب^(١).

وقال ابن السبكي: "والأصح أنه يتمتع تتبع الرخص"^(٢)، قال الجلال المحلي شارحاً لقول ابن السبكي: "بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهلون فيما يقع من المسائل"^(٣)، قال البناني محشياً على شرح المحلي: "وإنما امتنع ذلك لأن التتبع المذكور يحل رباط التكليف؛ لأنه إنما تبع حينئذ ما تشتهيه نفسه"^(٤).

قال الحجوي: "إذ قد يقع فيما هو مجمع على حرمة، كمن يعقد نكاحاً بدون ولي على قول الحنفي، وبدون صداق على قول بعض السلف، وبدون شهود كذلك، فقد وقع في الزنا بإجماع، بحيث لو اجتمع أهل تلك المذاهب التي قلدها، لحكموا جميعاً بفساده"^(٥).

وقال الشاطبي: "فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب، وكل قول وافق فيها هواه؛ فقد خلع ربة التقوى، وتمادى في متابعة الهوى، ونقض ما أبرمه الشارع وآخر ما قدمه"^(٦).

وقد ذهب جماعة من الفقهاء والأصوليين إلى إباحة تتبع الرخص مطلقاً وحجتهم أن تتبع الرخص ليس إلا طلب اليسر والسهولة في الشريعة وأن الكتاب والسنة حافلان بأدلة طلب السهولة واليسر ولا مانع من أن يقلد الإنسان مجتهداً في مسألة ويقلد مجتهداً

(١) ينظر: البحر المحيط ٣٨١/٨.

(٢) ينظر: جمع الجوامع لابن السبكي ص ١٢٣.

(٣) ينظر: البدر الطالع في حل جمع الجوامع للمحلي ٤٠٧/٢.

(٤) ينظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ٤٠٠/٢.

(٥) ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي ٤٧٣/٢.

(٦) ينظر: الموافقات للشاطبي ١٢٣/٣.

آخر في أخرى، وأدلة طلب اليسر والسهولة أكثر من أن تحصى والفقيه الأصولي ابن الهمام على رأس هذا المذهب، فإنه في كتابه فتح القدير أباح تتبع الرخص مطلقاً^(١)، وفي كتابه "التحرير" قيد هذه الإباحة بأنه لم يكن عمل بقول إمام آخر في ذلك المحل الذي يريد فيه التخفيف^(٢).

والذي أميل إليه هو التفصيل في هذه المسألة وهو أن التلفيق وتتبع الرخص لا يجوز في عامة الأحوال للتشهي أو التلهي أو اتباع الهوى، أما لو كان تتبع الرخصة في أحوال خاصة للضرورة أو العذر أو المرض يجوز بشروط مخصوصة؛ فإن الشريعة كما نهت عن اتباع الهوى والتلهي، راعت جانب اليسر والسهولة في الأحكام ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] وبعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحنيفية السمحة، فلا بد من رعاية هذين الجانبين في هذه المسألة.

والذي يظهر لي -والله أعلم- أن تتبع الرخص الممنوع الذي نقلوا الإجماع على منعه هو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما هو الأخف عليه لمحض اتباعه هوى نفسه بدون ضرورة وعذر؛ لأنه لو فتح هذا الباب يكون ذريعة للانحلال من التكاليف الشرعية ويصير الدين هزواً، ويدخل في هذا النوع من تتبع الرخص أن يختار الإنسان أقوال مختلف الفقهاء في مختلف المسائل للتشهي والتلهي، وذلك كرجل أراد الفجور مع امرأة لكنه خاف إقامة حد الزنا عليه فنكح هذه المرأة بدون ولي ولا شهود فأخذ بقول أبي حنيفة في صحة نكاح المرأة البالغة بدون ولي، وأخذ بقول مالك في صحة النكاح بدون شهود، ولا شك أن مثل هذه الأعمال من تتبع الرخص تلاعب بالشريعة واستهزاء بها، لا يرضاها أحد من العقلاء فضلاً عن الفقهاء، فإنهم أعقل الناس وأدراهم بمقاصد الشريعة.

أما الاستفادة برخص المذاهب في أحوال خاصة فلا بأس به، فإن العضلات المتجددة والقضايا المعاصرة لا يمكن حلها إذا قيدنا العمل بقول مجتهد واحد، خاصة في المعاملات التجارية الحديثة، ولا ينبغي أن يرخص لكل مكلف أن يختار ما شاء من أقوال على ما تشتهيه نفسه في مجال حياته، حتى إنه يعمل يوماً في مسألة واحدة بقول الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ حينما وافق غرضه، ويختار قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ غداً في عين هذه المسألة لما رأى أن قول الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ لا يوافق غرضه المطلوب اليوم.

(١) ينظر: فتح القدير لابن الهمام ٢٥٨/٧

(٢) ينظر: تيسير التحرير ٢٥٤/٤.

تغير الفتوى

تغير الفتوى هو: أن تتغير ظروف الواقعة المسئول عنها، بحيث تصبح الفتوى كأنها جواب عن سؤال جديد.

وبناء على هذا المعنى قرر الفقهاء قاعدة: "تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال"^(١).

قال ابن عابدين: "كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف واليسر ودفع الظلم والفساد، لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه"^(٢).

وعقد ابن القيم فصلاً في إعلام الموقعين بعنوان: "فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.

وقال: هذا فصل عظيم النفع جداً، وقد وقع بسبب الجهل به غلط على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي أعلى رتب المصالح لا تأتي به"^(٣).

ثم أقام الأدلة على كلامه، وذكر عليه أمثلة كثيرة من أبواب فقهية متفرقة ثم قال: "فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح"^(٤).

وكذلك فإن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ليس إلا لترجح مصلحة شرعية لم تكن راجحة في وقت من الأوقات، أو لدرء مفسدة حادثة لم تكن قائمة في زمن من الأزمنة، والزمن لا يتغير، بل الذي يتغير هو أحوال أهل الزمن، والمصالح التي تبنى عليها

(١) ينظر: إعلام الموقعين ٦٦/٣.

(٢) ينظر: رسائل ابن عابدين ١٢٥/٢.

(٣) ينظر: إعلام الموقعين ١١/٣.

(٤) ينظر: إعلام الموقعين ١٥٧/٤.

الأحكام جلباً، والمفاسد التي تراعيها الشريعة درءاً.

ومبدأ تغير الفتوى بتغير الأحوال من المبادئ المسلمة في الفقه طيلة تاريخه منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى عهد مؤسسي المذاهب الفقهية الكبرى، فالمتتبع لفتاوى الفقهاء المتأخرين، يجدها تختلف عن تلك الفتاوى التي نقلت عن أئمتهم، لما جرت الحاجة إلى التغيير، فقالوا عن مثل هذا الاختلاف: «إنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان»؛ لذلك قال عمر بن عبد العزيز: "تحدث للناس قضية على قدر ما أحدثوا من الفجور". جاء في كفاية الطالب: «أي أحكام مستنبطة بحسب الاجتهاد مما ليس فيه نص»^(١).

عوامل تغير الفتوى

نص العلماء على أن الفتوى تتغير باختلاف الأحوال كالزمان والمكان والأشخاص والأعراف والمصالح ونحوها واليك بيان هذه الأمور بشيء من التفصيل:

تغير الفتوى لتغير الأحوال

ومعناه تغير حال المستفتي كأن تتغير من السعة إلى الضيق أو من الصحة إلى المرض أو من القوة إلى الضعف، أو من الأمن إلى الخوف، أو من الإقامة إلى السفر.

ومما جاء في هذا الباب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله: «لَا تُقَطَّعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ»^(٢)، فهذا حد من حدود الله تعالى، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إقامته في الغزو؛ خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضباً، قال علقمة: كنا في جيش في أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليمان، وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر، فأردنا أن نرده، فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم؟^(٣).

ومن تغير الفتوى باختلاف الأحوال ما ورد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في القبلة للشيخ الكبير الصائم دون الشاب، وَقَالَ: «الشَّيْخُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، وَالشَّابُّ يُفْسِدُ

(١) ينظر: كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني ٢/ ٤٤٢.

(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟ (٤٤٠٨) ٤/ ١٢٤، والترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو (١٤٥٠) ٣/ ١٠٥، وقال: "هذا حديث غريب".

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٢٨٨٦٣) ٥/ ٥٤٩.

صَوْمُهُ»^(١).

كما ورد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، فقد روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ»، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمَلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا ذَلِكَ؟» قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ»^(٢) الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادْخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»^(٣). وفي ذلك الحديث تغيرت الفتوى لما تغيرت الحال، فزمن الشدة بخلاف زمن الرخاء.

وقد دلل الشاطبي على هذا المعنى بجملة من الواقعات التي كان السؤال فيها للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحدا والجواب مختلفا بحسب اختلاف الأحوال منها:

قوله: في "الصحيح": أن ناسا جاءوا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: "وقد وجدتموه؟" قالوا: نعم. قال: "ذلك صريح الإيمان"^(٤).

وفي حديث آخر: "من وجد من ذلك شيئا، فليقل: آمنت بالله"^(٥).

وعن ابن عباس في مثله؛ قال: "إذا وجدت شيئا من ذلك فقل: ﴿هو الأول والآخر

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصيام، باب كراهية القبله لمن حركت القبله شهوته، رقم (٨٠٨٤)

(٢) وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٨٥/٢: «رَجَّاهُ ثَقَاتٌ».

(٣) الدافه: قوم من الأعْرَابِ يُرِيدُونَ الْمَصْرَ، يُرِيدُ أَنَّهُمْ قَوْمٌ قَدَمُوا الْمَدِينَةَ عِيدَ الْأَضْحَى فَنَهَاهُمْ عَنْ ادْخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِي لِيُفْرَقُوا بِهَا وَيَتَصَدَّقُوا بِهَا فَيَنْتَفِعَ هَؤُلَاءِ الْقَادِمُونَ بِهَا. ينظر: عمدة القاري ٢١/١٦٠.

(٤) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام (١٩٧١) (٣/ ١٥٦١).

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (١٣٢) (١١٩/١) من حديث أبي هريرة.

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (١٣٤) (١١٩/١) من حديث أبي هريرة.

والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ﴿ [الحديد: ٣] ^(١).

فأجاب النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بأجوبة مختلفة، وأجاب ابن عباس بأمر آخر والعارض من نوع واحد.

وفي "الصحيحين": "إني أعطي الرجل. وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار" ^(٢).

وآثر عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في بعض الغنائم قوما، ووكل قوما إلى إيمانهم؛ لعلمه بالفريقين، وقبل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من أبي بكر ماله كله، وندب غيره إلى استبقاء بعضه، وقال: "أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك" ^(٣)، وجاء آخر بمثل البيضة من الذهب؛ فردها في وجهه ^(٤).

ثم قال: "إلى أشياء من هذا النمط جميعها يدل على أن التفضيل ليس بمطلق، ويشعر إشعارا ظاهرا بأن القصد إنما هو بالنسبة إلى الوقت أو إلى حال السائل".

ثم قال: "ولو تتبع هذا النوع لكثير جدا، ومنه ما جاء عن الصحابة والتابعين وعن الأئمة المتقدمين، وهو كثير" ^(٥).

تغير الفتوى عملا بالمصلحة

اعتبر جمهور الفقهاء المصلحة دليلا شرعيا تبنى عليه الفتوى والقضاء، فكتب الفقه مليئة بالأمثلة من الأحكام التي علّت لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فالمصلحة هي التي جعلت سيدنا أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يجمع القرآن من الصحف المفرقة، وهو أمر لم يفعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في رد الوسوسة (٥١١٠) ٣٢٩/٤، وقال الأرناؤوط: "إسناده قوي".

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل (٢٧) ١٤/١، ومسلم في الإيمان باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه (١٥٠) ١٣٢/١ من حديث سعد بن أبي وقاص.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز (٢٧٥٧) ٧/٤ من حديث كعب بن مالك.

(٤) أخرجه أبو يعلى في المسند (٢٠٨٤) ٦٥/٤، والطبراني في الكبير (٥٧٥) ٢١١/١، والبيهقي في شعب الإيمان (٣١٤٤) ٩٣/٥، من حديث جابر بن عبد الله، وحسنه ابن الملقن في البدر المنير.

(٥) ينظر: الموافقات ٣٧/٥.

والمصلحة أيضا هي التي دفعت عمر إلى وضع الخراج وتدوين الدواوين، واتخاذ السجون، ومن ذلك أيضا الأحكام التي ذهب إليها الفقهاء في الإفتاء بشرعية فرض الضرائب على القادرين إذا اقتضى ذلك الدفاع عن الحوزة، ولم يكن في بيت المال ما يكفي، وكذا التعزير بعقوبات شتى فمثل هذه الفتاوى قابلة للتغير كلما تطورت الحياة، وتغيرت الظروف التي دعت إليها، وكل ذلك على ضوء المصلحة.

ولقد راعت الشريعة الضرورات والحاجات، وكل ما من شأنه أن يوقع المكلف في الحرج والمشقة، فالشرع جاء بأحكام أصلية تنظيما للحالات العادية، ثم أذن في تغييرها تغييرا وقتيا في الحالات الاستثنائية معالجة لحالات الضرورة التي يترتب عليها الهلاك والضياع، لذا جاز كشف العورة لضرورة التداوي، وجاز أكل لحم الخنزير والميتة للمضطر، وشرب الخمر للغصة، وغيرها.

تغير الفتوى بتغير المكان

البيئة لها تأثيرها في تغير الفتاوى؛ لأن الناس يأخذون بعض الخصائص منها، فتؤثر في عاداتهم وتعاملهم، بل من خصائص البيئة التي لا تستقر على حال واحد، كعوامل الجو من مطر وقحط وحر وبرد، ما يؤثر في حياة الناس وأعرافهم، فينبني عليه اختلاف الفتاوى التي لا يمكن تحقيق مناطها إلا باعتبار هذا الجو الطبيعي...

فالصبي في سن الرابعة عشر في بلد حار يبلغ الحلم فيتعلق به التكليف، ونظيره في بلد بارد لا يبلغ، فلا يكون مكلفا، فسقوط التكليف عن أحدهما، وقيامه بالآخر ليس لاختلاف الخطاب الموجه إليهما بل هو واحد؛ ولكن متعلقه وقوع التكليف على من عاش في بلد حار وظهرت عليه أمارات البلوغ وعدم التكليف على من عاش في بلد آخر، ولم تظهر عليه الأمارات نفسها...

ومن ذلك أيضا إنشاء الحمامات فإما أن يحتاج إليها من غير محظور، فهذا لا ريب في جوازه سواء كانت في بلاد حارة أم باردة، وقد بنيت في العراق والحجاز واليمن، وقد دخلها غير واحد من الصحابة، وإما أن يحتاج إليها مع اشتغالها على محظور فتكون جائزة في البلاد الباردة لحاجة الناس للاغتسال فيها، فإن منعت هنا الحمامات لوضعنا المكلف في حرج ومشقة، أما اليوم فلا حاجة للحمامات العامة لأنه لا يخلون بيت من البيوت إلا وفيه حمام؛ إلا من اضطر للعلاج فيها.

تغير الفتوى باختلاف الأعراف

راعت الشريعة في تغير الفتاوى الأعراف المقبولة شرعاً؛ ولهذا قال القرافي رَحِمَهُ اللهُ: "فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده، واجره عليه وأفته به دون عرف بلدك، والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين"^(١).

وقد حُكي عن الشيخ الإمام الكبير أبي محمد بن زيد القيرواني صاحب الرسالة المشهورة في فقه المالكية المتوفي سنة ٣٨٦هـ أنه سقط حائط داره، وكان يخاف على نفسه من الشيعة، فاتخذ كلباً، فلما قيل له: كيف تتخذه ومالك نهى عن اتخاذ الكلاب في غير المواضع الثلاثة؟ فقال: لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسداً ضارياً"^(٢).

ومن المسائل التي تختلف الفتوى فيها تبعاً للعرف مسألة: "كشف الرأس" فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد الشرقية، غير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحاً في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح"^(٣).

وكذلك تفسير ألفاظ النكاح والطلاق، والأيمان، كل ذلك مرجعه أعراف الناس وعاداتهم كما قال القرافي"^(٤).

تغير الفتوى لاختلاف الزمان

وهذا عنصر أساسي له أثره الفعّال في بناء الأحكام الشرعية يتمثل في تطور الزمان وفساده.

ومن أمثلة تغير الفتوى بسبب فساد الزمان والأخلاق زيادة تدخلات الحكومات في مثل التسعير في الأثمان للناس بسبب كثرة الطمع والجشع وفساد أخلاق التجار.

(١) ينظر: الفروق للقرافي ١/١٧٦.

(٢) ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٢/ ٣٤٤.

(٣) ينظر: الموافقات ٢/ ٢١٦.

(٤) ينظر: الفروق للقرافي ١/١٧٦.

وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهى عن التسعير وقال: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ)^(١)، فإنما هو لعله بيّنها ابن القيم وهي عدم وجود ما يقتضيه، ولو كان موجودا لفعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٢)، وعليه فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما هو مقرر.

ومن أمثلة تغير الفتوى بتغير الزمان قول السيدة عائشة أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «لو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد»^(٣).

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤٦ / ٢٠، والطبراني في الأوسط ١١٠ / ٦، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٥٠٨ / ٦.

(٢) ينظر: الطرق الحكمية ص ٢٠٦.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (٨٦٩) ١٧٣ / ١، مسلم في الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة (٤٤٥) ٣٢٨ / ١.

الدراسة النصية

المقررة على طلاب الفرقة الرابعة من كتاب
نهاية السؤل شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول
للقاضي ناصر الدين البضاوي (٦٨٥هـ)

تأليف

الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي
المتوفى سنة (٧٧٢هـ)

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فهذه مساهمة لتوضيح وبيان مسائل الدراسة النصية المقررة على طلاب الفرقة الرابعة بكليات الشريعة والقانون من كتاب نهاية السؤل شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي، أقدمها لأبنائي الطلاب في هذا الثوب الجديد، وقد راعيت فيها توضيح عباراتها، وشرح ما أغلق فهمه على الطلاب، سائلاً الله عز وجل أن يعين الطلاب على فهمها، وأن يذلل لهم صعابها، وأن يشرح صدورهم لها، حتى يتمكن الطالب الأزهري من التعامل مع كتب التراث الذي تركه لنا علماؤنا السابقون...

والله أسأل أن يتقبلها بقبول حسن، وأن يجعل لها أثراً طيباً في نفوس طلاب العلم الشرعي.

وصلّى الله على سيدنا محمد، وعلي الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أ.د محمد صلاح حلمي عيسى

رئيس قسم أصول الفقه

بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

مَهَيِّدٌ

تقوم الدراسات النصية في كليات جامعة الأزهر على تدريس كتب التراث القديم المتخصصة في العلم الشرعي، من أجل ربط الطالب بأصل العلم، ولتمرينه على مطالعة هذه الكتب، وتدريبه على كيفية التعامل معها، وإعطائه مفاتيح هذه الكتب؛ ذلك أن العلماء قديما كانت لهم طرائقهم في كتابة العلم وتفهمه وتقريبه لطلابهم الذين كانت لهم صفات خاصة قلما تجدها في طلاب العلم في عصرنا المعاصر.

وعلم أصول الفقه لما كان من أهم أدوات الاجتهاد، ومن يتمكن منه يمكنه التعامل مع الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام، ولهذا فقد كتبه الأصوليون المتقدمون بطريقة تحتاج إلى تمكن من علوم الآلة مع شرح الأستاذ الذي بيده مفاتيح هذا العلم.

والمنهج الذي قرره كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في مادة أصول الفقه غير الحنفي قد اعتمد تدريس موضوعات الدراسة النصية من كتاب نهاية السؤل شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي تأليف الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ابن علي بن عمر الإسنوي، وهو كتاب جليل القدر، عظيم الفوائد، كثير العلم، جامع بين التقرير والتحبير، والتحقيق والتهذيب، والتفهم والمناقشة العلمية.

وقد وضعه الإمام الإسنوي على كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي الذي أبدع في اختصار كتاب الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي، وهو الكتاب الذي اختصره الأرموي من الكتاب الجليل الشهير المسمى بالمحصول في أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي الذي يعد واحدا من الكتب الأربعة التي عليها مدار التأليف في علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين.

وقبل الشروع في مدارس الموضوعات المقررة على الطلاب أقدم لهم ترجمة موجزة للتعريف بمصنف الكتاب القاضي البيضاوي، وشارحه الإمام الإسنوي رحمهما الله تعالى.

ترجمة القاضي البيضاوي

هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي، القاضي، المفسر، العلامة، ولد في المدينة البيضاء "بفارس" قرب شيراز. وكان عالما بعلوم كثيرة، صالحا خيرا صنف التصانيف في أنواع العلوم منها: مختصر الكشف، ومختصر الوسيط في الفقه المسمى بالغاية، وطوابع الأنوار في التوحيد، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول، وطلب الباب في علم الإعراب، ونظام التواريخ وتعريفها.

قال ابن السبكي: "ولي قضاء القضاة بشيراز، ودخل تبريز وناظر بها، وصادف دخوله إليها مجلس درس قد عقد بها لبعض الفضلاء فجلس القاضي ناصر الدين في أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحد، فذكر المدرس نكتة زعم أن أحدا من الحاضرين لا يقدر على جوابها، وطلب من القوم حلها والجواب عنها، فإن لم يقدروا فالحل فقط، فإن لم يقدروا فإعادتها، فلما انتهى من ذكرها شرع القاضي ناصر الدين في الجواب فقال له: لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتها، فخيره بين إعادتها بلفظها أو معناها فبهت المدرس وقال: أعدّها بلفظها فأعادها، ثم حلها وبين أن في تركيبه إياها خلا ثم أجاب عنها، وقابلها في الحال بمثلها، ودعا المدرس إلى حلها فتعذر عليه ذلك، فأقامه الوزير من مجلسه، وأدناه إلى جانبه، وسأله من أنت؟ فأخبره أنه البيضاوي، وأنه جاء في طلب القضاء بشيراز، فأكرمه وخلع عليه في يومه، ورده وقد قضى حاجته، وبعدها رحل إلى تبريز فتوفي فيها رَحِمَهُ اللهُ تعالى في سنة خمس وثمانين وستمئة".

أما كتابه المنهاج فهو مختصر جليل اعتنى العلماء بشأنه فشرحه الشيخ الإمام فخر الدين أحمد بن حسين الجاربردي المتوفى سنة ٧٤٦هـ، وشرحه الإمام أبو النشاء الأصفهاني المتوفى سنة ٧٤٩هـ، وشرحه القاضي عبيد الله بن محمد العبيدلي التبريزي الحنفي المتوفى سنة ٧٤٣هـ، وغيث الدين الواسطي المتوفى سنة ٧١٨هـ، وشمس الدين الجزري الشافعي المتوفى سنة ٧١١هـ، وتاج الدين السبكي المتوفى سنة ٧٧١هـ، وغيرهم من العلماء مما يبين فضل الكتاب وأهميته وفضل صاحبه وجلالته^(١).

(١) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١٥٧/٨، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٧٢/٢، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ٥٠/٢.

ترجمة الإمام الإسني

هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي الإسني، نزيل القاهرة، الشيخ جمال الدين، أبو محمد.

ولد في العشر الأخير من ذي الحجة سنة ٧٠٤هـ بإسنا من صعيد مصر، وقدم القاهرة سنة ٧٢١هـ، وقد حفظ التنبيه للشيرازي في ستة أشهر، وبعد أخذه عن العلماء، لازم الاشتغال والتصنيف، فكانت أوقاته محفوظة مستوعبة لذلك، وولي وكالة بيت المال والحسبة ودرس بالمدرسة المالكية والأقباوية والفاضلية، ودرس التفسير بالجامع الطولوني.

وتتلمذ على عدد من العلماء منهم: الحسن بن أسد بن الأثير، وعبد المحسن الصابوني، والقطب السباطي، والقونوي، وغيرهم، وأخذ اللغة عن أبي الحسن النحوي، وأبي حيان النحوي وغيرهما.

وله العديد من المؤلفات منها: جواهر البحرين في تناقض الخبرين، والكوكب الدري، وكافي المحتاج إلى شرح المنهاج، والفتاوى، وزوائد الأصول، والأشباه والنظائر، والبدور الطوالع في الفروق والجوامع، وشرح ألفية ابن مالك، وشرح تفسير البيضاوي، ونهاية السؤل شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، وطبقات الشافعية، وغيرها من المؤلفات.

قال الشوكاني: "كان فقيها ماهرا، ومعلما ناصحا، ومفيدا صالحا، مع البر والدين والتودد والتواضع، وكان يقرب الضعيف المستهان به من طلبته، ويحرص على إيصال الفائدة إلى البليد، وربما ذكر عنده المبتدئ الفائدة المطروقة فيصغي كأنه لم يسمعها جبرا لخطره، وله مثابة على إيصال البر والخير إلى كل محتاج، مع فصاحة عبارة وحلاوة محاضرة ومروءة بالغة، وقد ولي وكالة بيت المال والحسبة، ودرس مدارس، ثم عزل نفسه عن الحسبة لكلام وقع بينه وبين الوزير في سنة ٧٦٢ ثم عزل نفسه من الوكالة في سنة ٧٦٦ وانتفع به جمع، وقد أفرد له العراقي ترجمة ذكر فيها يسيرا من مناقبه وفضائله ونظمه، وبالع في الشاء عليه، وكان هو يحبه ويعظمه".

وكانت وفاته ليلة الأحد ثامن عشرين جمادى الأولى سنة ٧٧٢ اثنتين وسبعين وسبعمائة^(١).

(١) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩٨/٢، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة

حجية القياس

قال المصنف: "الأولى: في الدليل عليه: يجب العمل به شرعاً. وقال القفال والبصري عقلاً. والقاشاني والنهرواني حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى، كتحريم الضرب على تحريم التأفيف. وداود أنكّر التعبد به. وأحاله الشيعة والنظام.

استدل أصحابنا بوجوه:

الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والمجازة اعتبار وهو مأمور به، في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ [الحشر: ٢]

قيل: المراد الاتعاظ، فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية.

قلنا: المراد القدر المشترك.

قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

قلنا: بلى، ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم.

قيل: الدلالة ظنية.

قلنا: المقصود العمل فيكفي الظن."

أقول: اتفق العلماء كما قاله في المحصول قبيل هذه المسألة، على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية.

واختلفوا في الشرعية: فذهب الجمهور إلى وجوب العمل بالقياس شرعاً.

وذهب القفال الشاشي^(١) من الشافعية

للسيوطي ٩٢/٢، والبدر الطالع للشوكاني ٣٥٣/١.

(١) هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي، القفال، أبو بكر، من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده، ولد في الشاش وراء نهر سيحون سنة ٢٩١ هـ من كتبه: محاسن الشريعة، وشرح رسالة الشافعي، توفي سنة ٣٦٥ هـ. ينظر: طبقات الشافعية ١/١٤٨.

وأبو الحسين البصري^(١) من المعتزلة^(٢) إلى أن العقل قد دل على ذلك، يعني مع السمع أيضاً، كما صرح به في المحصول.

وقال القاشاني^(٣) والنهرواني^(٤): يجب العمل به في صورتين:

إحدهما: أن تكون علة الأصل منصوطة إما بصريح اللفظ أو بإيمائه.

والثانية: أن يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل، كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، واعترفاً بأنه ليس للعقل هنا مدخل، لا في الوجوب ولا في عدمه، كما قاله في المحصول أيضاً.

وهذه الثانية أبدلها في المستصفي بالحكم الوارد على سبب كرجم ماعز^(٥) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وأبدلها في البرهان بالحكم الذي هو في معنى المنصوص عليه، كقياس صب البول في الماء بالبول فيه، لكنه جعل الثاني من كلام المصنف داخلاً في القسم الأول.

وأنكر داود الظاهري^(٦) وأتباعه التعبد به شرعاً، أي: قالوا: لم يرد في الشرع ما

(١) هو محمد بن علي الطيب، أبو الحسين، البصري، المعتزلي، ولد في البصرة، وسكن بغداد، وتوفي بها سنة ٤٣٦ هـ، له: المعتمد، وتصفح الأدلة، وغير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢٧١، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٥٨٧.

(٢) هم أصحاب واصل بن عطاء، الذي اعتزل في مسألة مرتكب الكبيرة، وهي فرقة تعتقد بالعقل وتغلو فيه وتقدمه على النقل. ينظر: المواقف للإيجي ٣/ ٦٥٢، والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص ٢٠.

(٣) أبو بكر محمد بن إسحاق الأصبهاني (ت: بعد سنة ٢٠٠ هـ) كان عالماً بالفقه والأصول، وكان على مذهب داود الظاهري، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، وصار رأساً فيه، وخالف شيخه داود الظاهري في مسائل كثيرة ومن مصنفاته (الرد على داود في إبطال القياس)، ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٧٦.

(٤) هو المعافى بن زكريا النهرواني، ولد سنة ٣٠٥ هـ، وتوفي سنة ٣٩٠ هـ، كان معاصراً لابن النديم صاحب الفهرست، تفقه على مذهب ابن جرير الطبري. له في الأصول كتاب التحرير والمنقر وله ردود على أبي داود الظاهري والكرخي. ينظر: شذرات الذهب ٢/ ١٣٤.

(٥) هو ماعز بن مالك الأسلمي معدود في الصحابة المدنيين، كتب له رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتاباً بإسلام قومه، وهو الَّذِي اعترف بالزنا فرجمه، روى عَنْهُ ابنه عَبْدُ اللَّهِ حديثاً واحداً. ينظر: أسد الغابة ٥/ ٦، والإصابة ٥/ ٥٢٢.

(٦) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الظاهري، أحد الأئمة المجتهدين، تنسب إليه

يدل على العمل بالقياس، وإن كان جائزا عقلا.

وهذا الذي ذكره المصنف مخالف لما في المحصول والحاصل، فإن المذكور فيهما أن داود وأصحابه قالوا: يستحيل عقلا التعبد بالقياس كالمذهب الذي ذكره المصنف بعد هذا، لكنه موافق لما نقله عنه الغزالي وإمام الحرمين، وهو مقتضى كلام الآمدي وابن الحاجب أيضا.

وذهب جماعة إلى أنه يستحيل عقلا التعبد بالقياس، ونقله المصنف عن النظام^(١) والشيعة^(٢).

وفيه نظر من وجوه:

منها: أن صاحب المحصول والحاصل وغيرهما نقلوا عن النظام أنه يقول بذلك في شريعتنا خاصة، قال: لأن مبناها على الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات كما سيأتي.

ومنها: أن المصنف قد ذكر بعد هذا أن القياس الجلي لم ينكره أحد، وأن النظام يقول: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس، فلزم من ذلك أن يكون مذهب النظام كمذهب القاشاني والنهرواني من غير فرق، وهو قد غاير بينهما، وأن يكون مذهب داود والشيعة مخصوصا أيضا.

ومنها: أن الشيعة منقسمة إلى إمامية وزيدية، والزيدية قائلون بأنه حجة كما سيأتي في

الطائفة الظاهرية، وهو أصبهاني الأصل، ومولده في الكوفة سنة ٢٠١ هـ، وسكن بغداد، وانتهت إليه رئاسة العلم فيها، وله تصانيف أورد ابن النديم أسماءها في زهاء صفحتين، وتوفي في بغداد سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٩٧ / ١٣

(١) النظام: هو إبراهيم بن سيار بن هانئ من أئمة المعتزلة، وتنسب إليه فرقة تسمى (النظامية)، وقد ألف كتب للرد عليه، فيها تضليل وتكفير له واتهام بالزندقة، وذكروا أن له كتاباً في الفلسفة والاعتزال، توفي سنة ٢٣١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥٤١ / ١٠.

(٢) هم الذين شايعوا علياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو ببقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحة تناط باختيار العامة ويتنصب الإمام بنصبهم، بل هي ركن الدين، ويجمعهم القول بوجود التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبار والصغار. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ١ / ١٤٦..

كلامه.

قوله: "استدل"، أي: استدل أصحابنا على كونه حجة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والدليل العقلي.

الأول: الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾

ووجه الدلالة: أن القياس مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار؛ لأن الاعتبار معناه العبور، وهو المجاوزة، تقول: جزت على فلان أي: عبرت عليه، والاعتبار مأمور به لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ وإلى الاعتبار أشار المصنف بقوله: وهو، فينتج أن القياس مأمور به.

قوله: "قليل: المراد" أي: اعترض الخصم بثلاثة أوجه:

أحدها: لا نسلم أن المراد بالاعتبار هنا هو القياس بل الاتعاظ، فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية؛ لأنه حينئذ يكون معنى الآية: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فقيسوا الذرة على البر، وهو في غاية الركافة فيصان كلام الباري تعالى عنه.

وأجاب المصنف: بأن المرد بالاعتبار هو القدر المشترك بين القياس والاتعاظ، والمشارك بينهما هو المجاوزة، فإن القياس مجاوزة عن الأصل إلى الفرع كما تقدم، والاتعاظ مجاوزة من حال الغير إلى حال نفسه، وكون صدر الآية غير مناسب للقياس بخصوصه لا يستلزم عدم مناسبه للقدر المشترك بينه وبين الاتعاظ، فإن من سئل عن مسألة فأجاب بما لا يتناولها فإنه يكون باطلا، ولو أجاب بما يتناولها ويتناول غيرها فإنه يكون حسنا.

والاعتراض الثاني: أنه لا يلزم من الأمر باعتبار الذي هو القدر المشترك الأمر بالقياس، فإن القدر المشترك معنى كلي والقياس جزئي من جزئياته، والدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

وأجاب في المحصول بوجهين:

أحدهما -وعليه اقتصر المصنف-: أن ما قاله الخصم من كون الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها على التعيين مسلم، لكن ههنا قرينة دالة على العموم وهي جواز الاستثناء، فإنه يصح أن يقال: "اعتبروا" إلا في الشيء الفلاني،

وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء معيار العموم.

وهذا الجواب ضعيف؛ لأن الاستثناء إنما يكون معياراً للعموم إذا كان عبارة عن إخراج ما لولاه لوجب دخوله إما قطعاً أو ظناً، ونحن لا نسلم أن الاستثناء بهذا التفسير يصح هنا، فإن الفعل في سياق الإثبات لا يعم^(١).

وأيضاً: فإن هذا الجواب لو صح لأمكن اطرادَه في سائر الكليات، فلا يوجد كلي إلا وهو يدل على سائر الجزئيات وهو باطل.

والجواب الثاني: أن ترتيب الحكم على الشيء يقتضي العلية، وذلك يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار هو كونه اعتباراً، فلزم أن يكون كل اعتبار مأموراً به.

وهو أيضاً ضعيف، لما قاله صاحب التحصيل من كونه إثباتاً للقياس بالقياس.

وقد يجاب بآخر: وهو أن الأمر بالمأهية المطلقة وإن لم يدل على وجوب الجزئيات لكنه يقتضي التخيير بينها عند عدم القرينة، والتخيير يقتضي جواز العمل بالقياس، وجواز العمل به يستلزم وجوب العمل به؛ لأن كل من قال بالجواز قال بالوجوب.

الاعتراض الثالث: سلمنا أن الآية تدل على الأمر بالقياس، لكن لا يجوز التمسك بها؛ لأن التمسك بالعموم واشتقاق الكلمة كما تقدم إنما يفيد الظن، والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية - وهي الفروع - بخلاف الأصول؛ لفرط الاهتمام بها.

وأجاب المصنف: بأننا لا نسلم أنها عملية؛ لأن المقصود من كون القياس حجة إنما هو العمل به، لا مجرد اعتقاده، كأصول الدين، والعمليات يكتفى فيها بالظن، فكذلك ما كان وسيلة إليها، هذا هو الصواب في تقريره، وقد صرح به في الحاصل وهو رأي أبي الحسين، وإن كان الأكثرون كما نقله الإمام والآمدي، قالوا: إنه قطعي.

وأما قول بعض الشارحين: إنه يكتفى فيها بالظن مع كونها علمية لكونها وسيلة، فباطل قطعاً؛ لأن المعلوم يستحيل إثباته بطريق مظنونة، وقد التزم في المحصول هذا السؤال ولم يجب عنه.

(١) حكى القرافي الإجماع على أن الفعل الواقع في سياق الإثبات لا يفيد عموم الشمول، بل يفيد عموم البذل؛ لأنه مطلق. وقال في الفروق ١/٨٨: "ومعلوم من قواعد العرب أن الفعل في سياق الإثبات لا يتناول إلا أصل المعنى وأنه مطلق لا عام" ومثوا له بما إذا قال الراوي: "صلى عليه السلام داخل الكعبة" فلا يعم الفرض والنفل معاً، وإنما هو محتمل لأحدهما على البدلية ينظر: رفع الحاجب ٣/١٦٨، وتشنيف المسامع ٢/٦٩٥

قال: "الثاني: قصة معاذ وأبي موسى.

قيل: كان ذلك قبل نزول ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣].

قلنا: المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع.

الثالث: أن أبا بكر قال في الكلالة: أقول برأبي: الكلالة ما عدا الوالد والولد، والرأي هو القياس إجماعاً، وعمر أمر أبا موسى في عهده بالقياس وقال في الجدل: أقضي فيه برأبي، وقال عثمان: إن اتبعت رأيك فسديد، وقال علي: اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد، وقاس ابن عباس الجد على ابن الابن في المحجب، ولم ينكر عليهم وإلا لاشتهر.

قيل: ذموه أيضاً.

قلنا: حيث فقد شرطه توفيقاً.

الرابع: أن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع، يوجب ظن الحكم في الفرع، والنقيضان لا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما، والعمل بالمرجوح ممنوع فتعين العمل بالراجح.

أقول: الدليل الثاني على حجية القياس: السنة، فإنه روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن قاضيين، كل واحد منهما في ناحية فقال لهما: "بم تقضيان؟" فقالا: إذا لم نجد الحكم في السنة نقيس الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به، فقال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أصبتما" ..

واعترض الخصم بأن تصويب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] فيكون القياس حجة في ذلك الزمان؛ لكون النصوص غير وافية بجميع الأحكام، وأما بعد إكمال الدين والتنصيص على الأحكام فلا يكون حجة؛ لأن شرط القياس فقدان النص.

والجواب: أن التصويب دال على كونه حجة مطلقاً، والأصل عدم التخصيص بوقت دون وقت، والمراد من الإكمال المذكور في الآية إنما هو إكمال الأصول؛ لأننا نعلم أن النصوص لم تشتمل على أحكام الفروع كلها مفصلة، فيكون القياس حجة في زماننا

لإثبات تلك الفروع.

قوله: "الثالث" أي: الدليل الثالث على حجية القياس: الإجماع، فإن الصحابة قد تكرر منهم القول به من غير إنكار فكان ذلك إجماعاً.

بيانه: أن أبا بكر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- سئل عن الكلالة فقال: "أقول فيها برأئي، فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، الكلالة: ما عدا الوالد والولد"، والرأي هو القياس إجماعاً كما قال المصنف.

وأيضاً فإن عمر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لما ولى أبا موسى الأشعري البصرة وكتب له العهد أمره فيه بالقياس، فقال: "اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك"، وقال عمر أيضاً في الجد: "أقضي فيه برأئي".

وقال عثمان لعمر: "إن اتبعت رأيك ففسديد، وإن تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي". وقال علي -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: "اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، وقد رأيت الآن بيعهن".

وقاس ابن عباس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- الجد على ابن الابن في حجب الإخوة، وقال: "ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أباً؟!".

فثبت صدور القياس بما قلناه، وبغيره من الوقائع الكثيرة المشهورة الصادرة عن أكابر الصحابة التي لا ينكرها إلا معاند، ولم ينكر أحد ذلك عليهم، وإلا لاشتهر إنكاره أيضاً، فكان ذلك إجماعاً.

فإن قيل: الإجماع السكوتي ليس بحجة^(١).

(١) تعددت المذاهب في حجية الإجماع السكوتي وأشهرها أربعة:

المذهب الأول: أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع وهو مذهب جمهور الحنفية واختاره الدبوسي والبيزدي والسرخسي والنسفي. وهو أرجح الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي وهو مذهب جمهور المالكية واختاره الباقي، وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه كأبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل وابن تيمية.

المذهب الثاني: أنه ليس بإجماع ولا حجة، وهو اختيار عيسى بن أبان، وعزاه جماعة إلى الشافعي، منهم القاضي الباقلاني واختاره وقال: إنه آخر أقواله، ولهذا قال الغزالي والرازي والآمدي: إن الشافعي نص عليه في الجديد، وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه، ولهذا قال: ولا ينسب إلى ساكت قول، قال: وهي من عباراته الرشيقة.

قلنا: قد تقدم أن محل ذلك عند عدم التكرار فراجعه.

وهذا الدليل هو الذي ارتضاه ابن الحاجب وادعى ثبوته بالتواتر، وضعف الاستدلال بما عداه.

قوله: قيل: ذموه أيضا أي: لا نسلم أن الباقيين لم ينكروا، فقد نقل عن أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله برأيي".

ونقل عن عمر أنه قال: "إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا".

وعنه أيضا: "إياكم والمكايلة، قيل: وما المكايلة؟ قال: المقايسة".

وقال علي -كرم الله وجهه-: "لو كان الدين يؤخذ قياسا، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره".

وعن ابن عباس أنه قال: "يذهب قراؤكم وصلحاؤكم، ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم".

وأجاب المصنف: بأن الذين نقل عنهم إنكاره هم الذين نقل عنهم القول به، فلا بد من التوفيق بين النقلين، فيحمل الأول على القياس الصحيح، والثاني على الفاسد توفيقا بين النقلين وجمعا بين الروایتين.

"الرابع" أي: الدليل الرابع -وهو الدليل العقلي- أن المجتهد إذا غلب على ظنه كون الحكم في الأصل معللا بالعلة الفلانية، ثم وجد تلك العلة بعينها في الفرع، يحصل له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكم في الفرع، وحصول الظن بالشيء مستلزم لحصول الوهم بنقيضه، وحينئذ فلا يمكنه أن يعمل بالظن والوهم لاستلزامه اجتماع النقيضين، ولا أن يترك العمل بهما لاستلزامه ارتفاع النقيضين، ولا أن يعمل بالوهم دون الظن؛ لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعا وعقلا، فتعين العمل بالظن، ولا معنى لوجوب العمل بالقياس إلا ذلك، وهذا الدليل قد تقدم الكلام عليه في تعريف الفقه.

المذهب الثالث: أنه حجة وليس بإجماع، والمقصود أنه يكون حجة ظنية لا إجماعا قطعيا، ونسبه المرداوي وابن النجار للإمام أحمد بن حنبل وأصحابه، واختاره الأمدي وابن الحاجب في الكبير، وهو أحد الوجهين عند الشافعية كما قال الشيرازي.

المذهب الرابع: أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما، وهو قول ابن أبي هريرة.

قال المصنف: "احتجوا بوجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا﴾ ﴿وَأَنْ تَقُولُوا﴾ ﴿وَلَا تَقْفُ﴾ [الإسراء:

٣٦] ﴿وَلَا رَطْبٍ﴾ [الأنعام: ٥٩] ﴿وَأِنَّ الظَّنَّ﴾ [النجم: ٢٨]

قلنا: الحكم مقطوع والظن في طريقه.

الثاني: قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة

بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا".

الثالث: ذم بعض الصحابة له من غير نكير.

قلنا: معارضان بمثلهما فيجب التوفيق.

الرابع: نقل الإمامية إنكاره عن العترة.

قلنا: معارض بنقل الزيدية.

الخامس: أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا

تَنَازَعُوا﴾ [الأنفال: ٤٦].

قلنا: الآية في الآراء والحروب لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "اختلاف أمتي

رحمة".

السادس: الشارع فصل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف، والصلوات

في القصر، وجمع بين الماء والتراب في التطهير، وأوجب التعفف

على الحرة الشوهاء دون الأمة الحسنة، وقطع سارق القليل دون

غاصب الكثير، وجلد بقذف الزنا، وشرط فيه شهادة أربعة

دون الكفر، وذلك ينافي القياس.

قلنا: القياس حيث عرف المعنى".

أقول: احتج المنكرون للقياس بستة أوجه من الكتاب والسنة والإجماع والدليل

العقلي.

الأول: الكتاب وهو آيات، فمنها: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]

والقول بمقتضى القياس تقديم بين يدي الله ورسوله؛ لكونه قولاً بغير الكتاب والسنة.

ومنها: قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٦٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]

وجه الدلالة: أن الحكم الثابت بالقياس غير معلوم لكونه متوقفاً على أمور لا يقطع بوجودها، فلا يجوز العمل به للآية.

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩] فإنه يدل على اشتمال الكتاب على الأحكام كلها، وحينئذ فلا يجوز العمل بالقياس؛ لأن شرطه فقدان النص.

ومنها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨] والقياس ظني فلا يغني شيئاً.

وأجاب المصنف: بأن الحكم بمقتضى القياس مقطوع به، والظن وقع في الطريق الموصلة إليه، كما تقدم تقريره في حد الفقه.

وهذا الجواب ليس شاملاً للآية الأولى، ولا للآية الرابعة، بل الجواب عن الأولى أنه لما أمرنا الله تعالى ورسوله بالقياس لم يكن القول به تقديماً بين يدي الله ورسوله.

والجواب عن الرابعة: أنه يستحيل أن يكون المراد منها اشتمال الكتاب على جميع الأحكام الشرعية من غير واسطة، فإنه خلاف الواقع، بل المراد دلالتها من حيث الجملة سواء كان بوسط أو بغير وسط، وحينئذ فلا يلزم من ذلك عدم الاحتياج إلى القياس؛ لأن الكتاب على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا بواسطة القياس، فيكون القياس محتاجاً إليه.

قوله: الثاني، أي: الدليل الثاني على إبطال القياس: السنة وهو الحديث الذي ذكره المصنف ودلالته ظاهرة^(١).

(١) وهو قوله: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا".

قوله: "الثالث" أي: الدليل الثالث: الإجماع، فإن بعض الصحابة قد ذمه كما تقدم
إيضاحه في أدلة الجمهور، وسكت الباقيون عنه فكان إجماعاً.

وأجاب المصنف: عن السنة والإجماع بأنهما معارضان بمثلهما كما سبق أيضاً فيجب
التوفيق بينهما بأن يحمل العمل به على القياس الصحيح، وإنكاره على القياس الفاسد.

قوله: "الرابع" أي: الدليل الرابع: أن الإمامية من الشيعة قد نقلوا عن العترة يعني:
أهل البيت إنكار العمل بالقياس، وإجماع العترة حجة.

وجوابه: أن نقل الإمامية معارض بنقل الزيدية، فإنهم من الشيعة أيضاً، وقد نقلوا
إجماع العترة على العمل بالقياس، على أنه تقدم أن إجماعهم ليس بحجة.

قوله: "الخامس" أي: الدليل الخامس: المعقول، وهو أن القياس يؤدي إلى الخلاف
والمنازعة بين المجتهدين للاستقراء، ولأنه تابع للأمارات، والأمارات مختلفة، وحينئذ
فيكون ممنوعاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا﴾ [الأنفال: ٤٦].

وأجاب في المحصول: بأن هذا الدليل بعينه قائم في الأدلة العقلية، فما كان جواباً
لهم كان جواباً لنا.

وأجاب المصنف: بأن الآية إنما وردت في الآراء والحروب لقريظة قوله تعالى:
﴿فَتَقَسَّلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ﴾ فأما التنازع في الأحكام فجائز لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -:
"اختلاف أمتي رحمة" (١).

وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل.

قوله: "السادس" أي: الدليل السادس وهو من المعقول أيضاً، وعليه اعتمد النظام:
أن الشارع فرق بين التماثلات، وجمع بين المختلفات، وأثبت أحكاماً لا مجال للعقل فيها،
وذلك كله ينافي القياس؛ لأن مدار القياس على إبداء المعنى، وعلى إلحاق صورة بصورة
أخرى تماثلها في ذلك المعنى، وعلى التفريق بين المختلفات كما ستعرفه من قبول الفرق
عند إبداء الجامع.

وهو حديث ضعيف قال الهيثمي في مجمع الزوائد/١٧٩: وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري،
متفق على ضعفه.

(١) قال العراقي: ذكره البَيْهَقِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الْأَشْعَرِيَّةِ تَعْلِيْقًا وَأَسْنَدَهُ فِي الْمُدْخَلِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
بَلَفْظَ «اِخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

أما بيان التفريق بين المتماثلات: فإن الشارع قد فرق بين الأزمنة في الشرف، ففضل ليلة القدر والأشهر الحرم على غيرهما، وكذلك الأمكنة كتفضيل مكة والمدينة مع استواء الزمان والمكان في الحقيقة، وفرق أيضا بين الصلوات في السفر فرخص في قصر الرباعية دون غيرها.

وأما بيان الجمع بين المختلفات: فلأنه جمع بين الماء والتراب في جواز الطهارة بهما مع أن الماء ينظف والتراب يشوه.

وأما بيان الأحكام التي لا مجال للعقل فيها فلأنه تعالى أوجب التعفف أي: غض البصر بالنسبة إلى الحرة الشوهاء شعرها وبشرتها مع أن الطبع لا يميل إليها، دون الأمة الحسنة التي يميل إليها الطبع.

ويحتمل أن يريد المصنف بالتعفف وجوب الستر، أو يريد به كون الواطئ للحرة يصير محصنا دون واطئ الأمة.

وأيضا فلأنه تعالى أوجب القطع في سرقة القليل دون غصب الكثير، وأوجب الجلد على القاذف بالزنا دون الكفر، أي: بخلاف القاذف بالكفر كما قاله في المحصول، وشرط في شهادة الزنا شهادة أربعة رجال، واكتفى في الشهادة على القتل باثنين مع كونه أغلظ من الزنا.

وأجاب المصنف بأننا إنما ندعي وجوب العمل بالقياس حيث عرف المعنى أي: العلة الجامعة مع انتفاء المعارض، وغالب الأحكام من هذا القبيل، وما ذكرتم من الصور فإنها نادرة لا تقدر في حصول الظن الغالب، لاسيما والفرق بين المتماثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ما يوهم أنه جامع، أو لوجود معارض، وكذلك المختلفات يجوز اشتراكها في معنى جامع، وقد ذكر الفقهاء معاني هذه الأشياء.

أسئلة:

- س١: حرر محل النزاع في حجية القياس.
- س٢: ما هي مذاهب العلماء إجمالا في حجية القياس؟
- س٣: بم اعترض الإمام الإسنوي على المصنف في نقله لمذهب النظام والشيعة؟
- س٤: اذكر دليلا من الكتاب وآخر من السنة على حجية القياس.
- س٥: تمسك المنكرون للقياس بعدة شبه، اذكرها مع الرد عليها.

المسألة الثانية: النص على العلة

قال: "الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس، وفرق أبو عبد الله بين الفعل والترك.

لنا: أنه إذا قال: حرمت الخمر لكونها مسكرة، يحتمل عليه الإسكار مطلقا، وعليه إسكارها.

قيل: الأغلب عدم التقييد.

قلنا: فالتنصيص وحده لا يفيد.

قيل: لو قال: علة الحرمة الإسكار لاندفع الاحتمال.

قلنا: فيثبت الحكم في كل الصور بالنص".

أقول: ذهب النظام وأبو الحسين البصري وجماعة من الفقهاء وكذا الإمام أحمد كما نقله ابن الحاجب إلى أن التنصيص على علة الحكم أمر بالقياس مطلقا، سواء كان في طلب الفعل كقوله: تصدقوا على هذا لفقره، أو الترك كقوله: حرمت الخمر لإسكارها. وقال أبو عبد الله البصري^(١): التنصيص على علة الفعل لا يكون أمرا بالقياس بخلاف علة الترك.

والصحيح عند الإمام والآمدي وأتباعهما: أنه لا يكون أمرا به مطلقا، بل لا بد في القياس من دليل يدل عليه، ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية، ولم يصرح المصنف بالمذهب المختار لإشعار الدليل به.

والذي نقله هنا عن النظام هو المشهور عنه، وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه وهو استحالة القياس إنما محله عند عدم التنصيص على العلة.

ونقل عنه الغزالي في المستصفى أن التنصيص على العلة يقتضي تعميم الحكم في

(١) هو الحسين بن علي، أبو عبد الله، البصري، الفقيه، المتكلم، المعتزلي، صاحب التصانيف، أخذ الاعتزال عن أبي علي بن خلاد، وأبي هاشم الجبائي، من كتبه: شرح مختصر الكرخي، والأشربة، وتحريم المتعة وغيرها، وتوفي سنة ٣٦٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢٢٤،

جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس.

قوله: "لنا" أي: الدليل على ما قلناه أن الشارع إذا قال مثلاً: حرمت الخمر لكونها مسكرة، فإنه يحتمل أن يكون علة الحرمة هو الإسكار مطلقاً، ويحتمل أن يكون إسكار الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبراً في العلة؛ لجواز اختصاص إسكارها بترتب مفسدة عليه دون إسكار النبيذ، وإذا احتمل الأمران فلا يتعدى التحريم إلى غيرها إلا عند ورود الأمر بالقياس، وإذا ثبت ذلك في جانب الترك ثبت في الفعل بطريق الأولى لما تقدم.

ولقائل أن يقول: هذا الدليل بعينه يقتضي امتناع القياس عند التنصيص على العلة مع ورود الأمر به أيضاً.

قوله: "قليل: الأغلب" أي: اعترض الخصم من وجهين:

أحدهما: أن الأغلب على الظن في هذا المثال كون الإسكار علة للتحريم مطلقاً؛ لأنه وصف مناسب للحكم، وأما كونه من خمر أو غيره فلا أثر له، وحينئذ فيجب ترتب الحكم عليه حيث وجد، ويحتمل أن يريد أن الأغلب في العلة تعديتها دون تقييدها بمحل الحكم بالاستقراء.

وأجاب المصنف بأن النزاع إنما هو في أن التنصيص على العلة هل يستقل بإفادة وجوب القياس أم لا؟ وما ذكرتم يقتضي أنه لا بد أن يضم إليه كون العلة مناسبة، أو أن الغالب عدم تقييدها بالمحل.

ويحتمل أن يريد ما ذكره في المحصول وهو أن مجرد التنصيص على العلة لا يلزم منه الأمر بالقياس ما لم يدل دليل على وجوب إلحاق الفرع بالأصل للاشتراك في العلة، أعني: الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس.

الاعتراض الثاني: أن الاحتمال الذي ذكرتموه وهو كون العلة إسكار الخمر، مخصوص بالمثال المذكور فلا يتمشى دليلكم في غيره، كما إذا قال الشارع: علة حرمة الخمر هو الإسكار، فإن احتمال التقييد بالمحل ينقطع ههنا وتثبت الحرمة في كل الصور.

وأجاب المصنف بأننا نسلم ثبوت الحكم ههنا في كل الصور، لكنه يكون بالنص لا بالقياس، قال في المحصول: لأن العلم بأن الإسكار من حيث هو إسكار يقتضي الحرمة، موجب للعلم بثبوت هذا الحكم في كل مسكر، من غير أن يكون العلم ببعض الأفراد متأخراً عن العلم بالبعض الآخر، وحينئذ فلا يكون هذا قياساً؛ لأنه ليس جعل البعض

أصلاً والآخر فرعاً بأولى من العكس، وإنما يكون قياساً إذا قال: حرمت الخمر لكونه مسكراً.

واعلم أن الذهاب إلى أن الشارع إذا قال: علة حرمة الخمر هو الإسكار أن الحكم يكون ثابتاً في النبيذ وغيره من المسكرات بالنص جزم به في المحصول وهو مشكل، فإن اللفظ لم يتناوله، ولعل هذا هو المقتضى لكون المصنف عبر بقوله علة الحرمة هو الإسكار، لكنه لا يستقيم من وجه آخر، وهو أن السائل لم يورد السؤال هكذا، فتعبيره بهذا حجر على السائل، وأيضا فلا أنه يقتضي حصر التحريم في الإسكار وهو باطل قطعاً.

واستدل أبو عبد الله البصري على مذهبه بأن من ترك أكل شيء لكونه مؤذياً فإنه يدل على تركه لكل مؤذٍ، بخلاف من ارتكب أمراً لمصلحة كالتصدق على فقير فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير.

والجواب: أنا لا نسلم أنه يدل على تركه لكل مؤذٍ، سلمناه لكنه لقريئة التأذي لا لمجرد التنصيص على العلة.

أُسْئَلَةُ:

س١: ما المقصود بالتنصيص على العلة؟

س٢: هل التنصيص على العلة أمر بالقياس؟

س٣: كيف توفق بين ما نقله المصنف عن النظام في المسألة الأولى وبين ما نقله المصنف عنه في هذه المسألة؟

الإيماء وأنواعه^(١)

قال: "الثاني: الإيماء، وهو خمسة أنواع:

الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء وتكون الفاء في الوصف أو الحكم وفي لفظ الشارع أو الراوي، مثاله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨] "لا تقربوه طيباً"، "زنى ما عر فرجاً".

فرع: ترتب الحكم على الوصف يقتضي العلية، وقيل: إذا كان مناسباً. لنا: أنه قيل: أكرم الجاهل وأهن العالم قبح وليس لمجرد الأمر، فإنه قد يحسن فهو لسبق التعليل.

قيل: الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالة في الكل. قلنا: يجب دفعا للاشتراك.

أقول: الإيماء، كما قال ابن الحاجب: هو أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداً.

وقال غيره: هو ما يدل على علية وصف بحكم بواسطة قرينة من القرائن. ويسمى بالتنبيه أيضاً، وهو على خمسة أنواع:

الأول: ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء، وهو أن يذكر حكم ووصف وتدخل الفاء على الثاني منهما، سواء كان هو الوصف أو الحكم، وسواء كان من كلام الشارع أو الراوي، فحصل منه أربعة أقسام:

الأول: أن تدخل الفاء على الوصف في كلام الشارع كقوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لا تقربوه طيباً؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً"^(٢).

(١) هذا شروع من المصنف في مسالك العلة يعني الطرق التي تعرف بها علة القياس وأولها النص على العلة باللفظ الصريح وثانيتها الإيماء.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين (١٢٠٦) ١ / ٤٢٥، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (١٢٠٦) ٢ / ٨٦٥ من حديث ابن عباس.

الثاني: أن تدخل عليه في كلام الراوي ولم يظفروا له بمثال.

الثالث: أن تدخل على الحكم في كلام الشارع كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة/٣٨].

الرابع: أن تدخل عليه في كلام الراوي، كقول الراوي: زنى ماعز فرجم، ولا فرق في الراوي بين الفقيه وغيره كما قاله ابن الحاجب.

قال الإمام: ولا شك أن الوارد في كلام الشارع أقوى في العلية من الوارد في كلام الراوي، قال: ويشبه أن يكون تقديم العلة أقوى من عكسه، ثم علله بعله فيها نظراً.

وهذا الذي ذكر المصنف من كون هذه الأقسام من باب الإيماء نص عليه الآمدي أيضاً وجزم ابن الحاجب بأن الجميع من باب الصريح.

قوله: "فرع... إلخ" اعلم أن هذا تفريع على شيء غير مذكور، فإن كلامه الآن في أن ترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء هل يكون علة مطلقاً أم لا بد من المناسبة؟ والكلام فيه متوقف على أن الترتيب المذكور يقتضي العلية، ولم يتقدم له ذكر هنا ولا في المحصول، بل تقدم فيهما ما يقتضي عكسه؛ فإن اشتراطه للفاء دليل على أنه بدونها لا يفيد.

فإن قيل: إنما لم يذكره أولاً لكونه يعلم من هذا الفرع.

قلنا: فيلزم حينئذ أن يكون الفرع أصلاً لما قبله لا فرعاً عليه.

وأقرب ما في تصحيح كلامه أن يقال: معناه إذا ثبت أن الترتيب السابق يقتضي العلية، فهل يكون نفس الترتيب المجرد عن الفاء مقتضياً لها أيضاً أم لا؟ وإذا قدرنا اقتضاءه إياها فهل يشترط في الوصف أن يكون مناسباً أم لا؟

والحاصل أن المختار عنده أن الترتيب بدون الفاء يقتضي العلية وإن لم يكن مناسباً.

وقيل: لا بد من المناسبة، واختاره الآمدي وابن الحاجب مع ترجيحهما أن ما عدا هذا النوع من أنواع الإيماء وهو ترتيب الحكم على الوصف لا يشترط فيه المناسبة، ولم يتعرض له المصنف.

ثم استدلل المصنف على مذهبه بأنه لو قال قائل: "أكرم الجاهل وأهن العالم"، كان ذلك قبيحاً عرفاً، وليس قبحه لمجرد الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم، فإن الأمر بإكرام

الجاهل قد يحسن لدينه أو شجاعته أو نسبه أو سوابق نعمه، كذلك الأمر بإهانة العالم قد يحسن أيضا لفسقه، أو بدعته، أو سوء خلقه، وإذا لم يكن القبح لمجرد الأمر فهو لسبق التعليل، أي: لكونه يسبق إلى الأفهام تعليل هذا الحكم بهذا الوصف؛ لأن الأصل عدم علة أخرى، وإذا سبق إلى الأفهام التعليل مع عدم المناسبة لزم أن يكون حقيقة.

اعترض الخصم بأن دلالة الترتيب الذي لا يناسب على العلية في هذه الصورة لا يستلزم دلالاته عليها في جميع الصور؛ لأن المثال الجزئي لا يصح القاعدة الكلية، لجواز اختلاف الجزئيات في الأحكام.

وأجاب المصنف بأن هذا الترتيب لو لم يدل عليها في باقي الصور لكان مشتركا؛ لكونه يدل على العلية تارة وعلى عدمها أخرى.

فإن قيل: لا نسلم دلالاته على عدم العلية؛ إذ لا يلزم من عدم الدلالة وجود الدلالة على العدم.

فالجواب أن هذا الترتيب قد وقع على مقتضى اللغة فلا بد أن يدل على شيء، فمدلوله في غير هذه الصورة إن كان هو التعليل فلا كلام، وإن كان غيره فقد دل على عدم العلية.

ولقائل أن يقول: الترتيب فرد من أفراد المركبات، والمركبات عند المصنف والإمام غير موضوعة كما تقدم غير مرة، ووصف اللفظ بالاشتراك والمجاز فرع عن وضعه.

قال الآمدي: واستنباط العلة من الحكم المفوظ به كتعليل تحريم الخمر بالإسكار ليس من قبيل الإيماء، قال بخلاف العكس يعني: استنباط الحكم من الوصف كاستنباط الصحة من الحل في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة/ ٢٧٥] فإن الحق الذي عليه المحققون أنه من قبيل الإيماء، وحكى ابن الحاجب في المسألتين ثلاثة مذاهب.

قال: "الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم، كقول الأعرابي: واقعت يا رسول الله؟ فقال: "أعتق رقبة"؛ لأن صلاحية جوابه تغلب كونه جوابا لها، والسؤال معاد فيه تقديرا فالتحق بالأول.

الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يفد، مثل: "إنها من الطوافين عليكم" "ثمرة طيبة وماء طهور" وقوله: "أينقص الرطب إذا جف؟" قيل: نعم،

قال: "فلا إذا" وقوله لعمر وقد سأله عن قُبلة الصائم: "أرأيت لو تتمعضت بماء ثم مججته؟".

الرابع: أن يفرق في الحكم بين شيئين بذكر وصف مثل: "القاتل لا يرث"، وقوله عليه السلام: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد".

الخامس: النهي عن مفوت الواجب مثل ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] .

أقول: النوع الثاني من أنواع الإيماء: أن يحكم الشارع على شخص بحكم عقب علمه بصفة صدرت منه، كقول الأعرابي: واقعت أهلي في نهار رمضان يا رسول الله، فقال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أعتق رقبة" فإنه يدل على أن الجماع علة في الإعتاق؛ لأنه قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: "أعتق" صالح لجواب ذلك السؤال، والكلام الصالح لأن يكون جواب السؤال إذا ذكر عقب السؤال يغلب على الظن كونه جوابا له، وإذا كان جوابا يكون السؤال معادا فيه تقديرا، فكأنه قيل: واقعت فأعتق، وحينئذ فيلتحق بالنوع الأول وهو الترتيب.

وتمثيل المصنف هنا بالإفطار غير مستقيم، والصواب التمثيل بالجماع كما قدمنا.

النوع الثالث من أنواع الإيماء: أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثر في الحكم أي: لو لم يكن علة فيه لم يكن ذكره مفيدا.

ثم مثل له المصنف بأربعة أمثلة إشارة إلى ما قاله في المحصول من كونه ينقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: أن يكون ذكره دافعا لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين صورتين، كما روي أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له: إنك دخلت على قوم عندهم هرة، فقال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات"^(١) فلو لم يكن طوافها علة لعدم النجاسة كان ذكره هنا عبثا، لا سيما وهو من الواضحات.

فإن قيل: كيف جمع الهرة بالياء والنون مع أنها لا تعقل؟

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (٧٥) ٢٨ / ١، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة (٩٢) ١٥٣ / ١، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٥٥٢ / ١.

قلنا: المراد أنها من جنس الطوافين والطوافات.

الثاني: أن يذكر الشارع وصفا في محل الحكم لو لم يكن علة، لم يحتج إلى ذكره، كحديث ابن مسعود المشهور -على ضعفه- أنه أحضر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ماء نبذ فيه تمر أي: طرح فيه، فتوضأ به وقال: "ثمرة طيبة وماء طهور"^(١) فإن وصف المحل وهو النبيذ بطيب ثمرته وطهورية مائه دليل على بقاء طهورية الماء.

الثالث: أن يسأل الشارع عن وصف، فإذا أجاب عنه المسئول أقره عليه، ثم يذكر بعده الحكم كقوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- حين سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر متساويا: "أينقص الرطب إذا جف؟" فقيل: نعم فقال: "فلا إذا"^(٢).

الرابع: أن يقر الرسول -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- السائل على حكم ما يشبه المسئول عنه مع تنبيهه على وجه الشبه، فيعلم أن وجه الشبه هو العلة، كقوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لعمر وقد سأله عن إفساد الصوم بالقبلة من غير إنزال: "أرأيت لو ت مضمت بماء ثم مججته؟"^(٣)

يعني: لفظته أكنت شاربها؟ فنبه الرسول بهذا على أن حكم القبلة في عدم إفسادها الصوم كحكم ما يشبهها وهي المضمضة، ووجه الشبه أن كلا منهما مقدمة لم يترتب عليه المقصود وهو الشرب والإنزال.

النوع الرابع من الإيماء: أن يفرق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف لأحدهما، فيعلم أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة.

ومثل له المصنف بمثالين إشارة إلى ما قاله في المحصول من كونه على نوعين:

أحدهما: أن لا يكون حكم الشيء الآخر وهو قسيم الموصوف المذكور معه، كقوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "القاتل لا يرث"^(٤) فإن هذا الحديث ليس فيه التنصيص على

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/٤٤، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد ٣١٤/٨.

(٢) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في التمر بالتمر (٣٣٦١) ٣/٢٥٧، والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (١٢٢٥) ٣/٥٣٨، وصححه ابن الملن في البدر المنير ٤٧٨/٦.

(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم (٢٣٨٥) ٢/٥٤١، والحاكم في مستدركه ٤٣١/١ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

(٤) أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب إبطال ميراث القاتل (٢١٠٩) ٤/٢٥ من حديث أبي هريرة،

توريث غير القاتل.

والثاني: أن يكون مذكورا معه، وهو على خمسة أقسام ذكرها في المحصول:

أحدها: وعليه اقتصر المصنف تبعا للحاصل: أن تكون التفرقة بالشرط، كقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لا تبيعوا البر بالبر، ولا الشعر بالشعر" إلى أن قال: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد"^(١).

الثاني: أن تكون التفرقة بالغاية، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

الثالث: أن يكون بالاستثناء كقوله تعالى: ﴿فَنَصُفْ مَا فَרَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣].

الرابع: أن يكون بالاستدراك كقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].

الخامس: أن يكون باستئناف ذكرهما، كقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "للراجل سهم، ولل فارس ثلاثة أسهم"^(٢).

النوع الخامس: النهي عن فعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه علينا، كقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] فإنه تعالى لما أوجب علينا السعي ونهانا عن البيع علمنا أن العلة فيه تقويت الواجب.

أُسْئَلَةُ:

س١: عرف الإيماء، واذكر أنواعه إجمالا.

س٢: هل ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية؟

والدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (٣٠٨٣) ٢ / ٤٧٩، وصححه

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة (٢٠٦٨) ٢ / ٧٦١، ومسلم في

كتاب المساقاة، باب الربا (١٥٨٤) ٣ / ١٢٠٨ من حديث أبي سعيد الخدري.

(٢) رواه الإمام مالك في الموطأ (٩٤٥) والترمذي (١٥٥٤) وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا

عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم

المناسبة

قال المصنف: "الرابع: المناسبة. المناسب: ما يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً، وهو حقيقي دنيوي ضروري كحفظ النفس بالقصاص، والدين بالقتال، والعقل بالزجر عن المسكرات، والمال بالضمان، والنسب بالحد على الزنا، ومصلحة كنصب الولي للصغير، وتحسيني كتحريم القاذورات، وأخروي كتزكية النفس، وإقناعي يظن مناسبة فيزول بالتأمل فيه".

أقول:

قوله: "الرابع" أي: الطريق الرابع من الطرق الدالة على العلية المناسبة، ثم إن المصنف شرع في تعريف المناسب؛ لأنه المقصود هنا، ويعرف منه تعريف المناسبة.

والمناسب في اللغة: هو الملائم.

واختلفوا في معناه الشرعي:

فقال ابن الحاجب: المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من جلب منفعة أو دفع مضرة، وذكر الآمدي نحوه أيضاً.

وذلك كالقتل العمد العدوان فإنه وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه وهو إيجاب القصاص على القاتل حصول منفعة، وهو بقاء الحياة، وإن شئت قلت: دفع مضرة وهو التعدي، فإن الشخص إذا علم وجوب القصاص امتنع عن القتل.

وفي التعريف نظر؛ لأن المناسب قد يكون ظاهراً منضبطاً، وقد لا يكون؛ بدليل صحة انقسامه إليهما، حيث قالوا: إن كان ظاهراً منضبطاً اعتبر في نفسه، وإن كان خفياً أو غير منضبط اعتبرت مظهرته.

وقال الإمام: من لا يعلل أحكام الله تعالى يقول: إن المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات، ومن يعللها يقول: إنه الوصف المقتضي إلى ما يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً.

وفيه نظر أيضاً، فإنهم نصوا على أن القتل العمد العدوان مناسب لمشروعية القصاص، مع أن هذا الفعل الصادر من الجاني لا يصدق عليه أنه وصف ملائم لأفعال

العقلاء عادة، ولا أنه وصف جالب للنفع أو دافع للضرر، بل الجالب أو الدافع إنما هو المشروعية، وكذلك الردة والإسكار والزنا والسرقعة والغصب.

وقال المصنف: المناسب هو ما يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً، فجعل المقاصد أنفسها أوصافاً مناسبة على خلاف اختيار الإمام.

وهو فاسد، ألا ترى أن مشروعية القصاص مثلاً جالبة أو دافعة كما بيناه، وليست هي الوصف المناسب؛ لأن الوصف المناسب من أقسام العلل فيكون هو القتل في مثالنا لا المشروعية؛ لأنها معلولة لا علة، وكذلك الردة وغيرها مما قلناه.

قوله: "وهو حقيقي... إلى آخره" يعني: أن المناسب إما حقيقي أو إقناعي؛ لأن مناسبتة إن كانت بحيث لا يزول بالتأمل فيه فهو الحقيقي، وإلا فهو الإقناعي؛ والحقيقي إما دنيوي بأن يكون لمصلحة تتعلق بالدنيا، أو أخروي بأن يكون لمصلحة تتعلق بالآخرة، والدنيوي إما ضروري أو مصلحي أو تحسيني؛ لأن الوصف المشتمل على المصلحة إن انتهت مصلحته إلى حد الضرورة فهو الضروري، وإلا فإن كانت في محل الحاجة فهو المصلحي، وإن كانت مستحسنة في العادات فهو التحسيني.

فالضروري هو المتضمن لحفظ النفس، أو الدين، أو العقل، أو المال، أو النسب. فأما النفس فمحفوظة بمشروعية القصاص، فإن القتل العمد العدوان مناسب لوجوب القصاص؛ لأنه مقرر للحياة التي هي أجل المنافع. وأما الدين فمحفوظ بمشروعية القتال مع الحربيين والمرتدين^(١)، فإن الحراة والردة مناسبة له.

وأما العقل فمحفوظ بمشروعية الزجر عن المنكرات، فإنه مناسب له.

وأما المال فمحفوظ بمشروعية الضمان^(٢) عند أخذه بالباطل.

وأما النسب فمحفوظ بمشروعية وجوب الحد على الزنا.

وهذه الأشياء مناسبتها ظاهرة وهي المعروفة بالكليات الخمس التي لم تبح في ملة من الملل^(٣).

(١) يعني الذين ضموا إلى ردتهم الحراة كما هو مقرر ومعلوم.

(٢) الضمان هو التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره

(٣) أكثر العلماء على أن الاستقراء دل على أن المقاصد الخمسة الضرورية مراعاة في كل ملة، قال

وأما المصلحي فكنصب الولي على الصغيرة، أي: تمكينه من تزويجها، كما قال في المحصول؛ فإن مصالح النكاح غير ضرورية في الحال، إلا أن الحاجة إليه حاصلة وهو تحصيل الكفو الذي لو فات لربما فات لا إلى بدل.

وأما التحسيني فكتحريم القاذورات، فإن نفرة الطباع عنها لخساستها مناسب لحرمة تناولها؛ حثا للناس على مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، ومن هذا القبيل كما قاله في المحصول سلب أهلية الشهادة والولاية عن العبد؛ لأن شرفهما لا يناسب العبد الذي هو نازل المقدار.

وأما الأخروي فهو المعالي المذكورة في علم الحكمة في باب تزكية النفس وهي تهذيب الأخلاق، ورياضة النفوس المقتضية لشرعية العبادات؛ فإن الصلاة مثلا وضعت للخضوع والتذلل، والصوم لانكسار النفس بحسب القوى الشهوانية والغضبية، فإذا كانت النفس زكية تؤدي المأمورات وتجتنب المنهيات حصلت لها السعادات الأخروية.

وأما الإقناعي فمثل له في المحصول بتعليل الشافعي رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ تحريم بيع الخمر والميتة بالنجاسة، ثم يقيس عليه الكلب والخنزير، والمناسبة أن كونه نجسا يناسب إذلاله، ومقابلته بالمال في البيع إعزاز، والجمع بينها متناقض، فهذا وإن كان يظن في الظاهر أنه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك؛ لأن كونه نجسا معناه أنه لا تجوز الصلاة معه، وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة.

قال: "والمناسبة تفيد العليّة إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر في الحرمة، أو في جنسه كامتزاج النسبين في التقديم، أو بالعكس كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط الصلاة، أو جنسه في جنسه كإيجاب حد القذف على الشارب؛ لكون الشرب مظنة القذف، والمظنة قد أقيمت مقام المظنون؛ لأن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا، فحيث ثبت حكم وهناك وصف ولم يوجد غيره ظن كونه علة، وإن لم تعتبر وهو المناسب المرسل اعتبره مالك".

القرافي: "حكى الغزالي وغيره إجماع الملة على اعتبارها، وأن الله تعالى ما أباح النفوس ولا شيئا من الخمس المتقدمة في ملة من الملة، وأن المسكرات حرام في جميع الملة"

أقول: الوصف المناسب على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يلغيه الشارع أي: يورد الفروع على عكسه، فلا إشكال في أنه لا يجوز التعليل به؛ ولهذا أهمله المصنف، وذلك كإيجاب صوم شهرين في كفارة الجماع في نهار رمضان على المالك، فإنه وإن كان أبلغ في ردعه من العتق، لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداءً، فلا يجوز اعتباره كما قلنا، وقد أنكروا على يحيى بن يحيى^(١) تلميذ مالك حيث أفتى بعض ملوك المغاربة بذلك^(٢).

الثاني: أن يعتبره الشارع أي: يورد الفروع على وفقه، وليس المراد باعتباره أن ينص على العلة أو يومئ إليها، وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة.

وهذا النوع على أربعة أقسام ذكرها المصنف:

أحدها: أن يعتبر الشارع نوع المناسبة في نوع الحكم، كالسكر مع الحرمة، فإن السكر نوع من الوصف، والتحريم نوع من الحكم، وقد اعتبره الشارع فيه حيث حرم الخمر فيلحق به النبيذ، وإلى هذا أشار بقوله: إذا اعتبرها الشارع فيه اعتبر النوع في النوع، وإنما أهمل التصريح به لكونه يعلم مما بعده.

(١) يحيى بن يحيى: هو يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي بالولاء، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، ولد سنة ١٥٢ هـ، من طنجة، ورحل إلى المشرق شاباً، فسمع الموطأ من الإمام مالك، وأخذ عن علماء مكة ومصر، وعاد إلى الأندلس، فشر فيها مذهب مالك، وعلا شأنه عند السلطان، فكان لا يولي قاضي في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته، وتوفي بقرطبة سنة ٢٣٤ هـ. ينظر: الديباج المذهب ٣٥٢/٢، وسير أعلام النبلاء ١٠/٥١٣..

(٢) وهذا التمثيل للمصلحة الملقاة إنما يصح على مذهب الشافعية الذين يرون أن الكفارة من باب الواجب المرتب، أما على مذهب المالكية فلا يصح لأنهم يرون أن كفارة الجماع في رمضان وكفارة الظهار من باب الواجب المخير، ولهذا فقد اختار الإمام يحيى بن يحيى لعبد الرحمن لأنه مفتيه، ولا حرج في ذلك ولا يعتبر هذا المثال من المصلحة الملقاة عند المالكية بل هو من المصلحة المعتبرة. وقد اعتبر بعض الحنفية الإفتاء بالصيام في هذه الحالة من المصالح المعتبرة فقد نقل الشاطبي عن ابن بشكوال أن أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به، فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى كرائمه ووطئها في رمضان، فأفتوا بالإطعام، وإسحاق بن إبراهيم ساكت. فقال له أمير المؤمنين: ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له: لا أقول بقولهم، وأقول بالصيام. فقل له: أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم: تحفظون مذهب مالك، إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين، إنما أمر بالإطعام لمن له مال، وأمير المؤمنين لا مال له، إنما هو بيت مال المسلمين، فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه.

واعلم أن المصنف في التقسيم السابق قد جعل الوصف المناسب لتحريم المسكر هو حفظ العقل، ثم جعله هنا نفس السكر. وهذا الثاني لا يوافق تفسيره للمناسب؛ لأن نفس السكر لا يصدق عليه أنه جالب نفعا ولا دافع ضررا.

الثاني: أن يعتبر الشارع نوع الوصف في جنس الحكم، وإليه أشار بقوله: أو في جنسه، وتقريره أن يعتبر الشارع النوع في الجنس، وذلك كامتزاج النسبين مع التقديم، فإن امتزاج النسبين وهو كونه أخا من الأبوين نوع من الوصف، وقد اعتبره الشارع في التقديم على الأخ من الأب فإنه قدمه في الميراث، وقسنا عليه التقديم في ولاية النكاح والصلاة عليه وتحمل الدية لمشاركتها له في الجنسية، وإن خالفه في النوعية؛ إذ التقديم في ولاية النكاح نوع مغاير للتقديم في الإرث، بخلاف الحكم المتقدم وهو تحريم النيذ والخمر، فإن الاختلاف هناك بالمحل خاصة ولا أثر له، فيكون تحريمها نوعا واحدا.

الثالث: أن يعتبر الشارع جنس المناسبة في نوع الحكم، وإليه أشار بقوله: أو بالعكس، وذلك كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء، فإن الشارع اعتبر جنس المشقة في نوع سقوط قضاء الركعتين، وإنما جعلنا الأول جنسا، والثاني نوعا؛ لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض، وأما سقوط قضاء الركعتين بالنسبة إلى المسافر والحائض فهو نوع واحد.

الرابع: أن يعتبر الشارع جنس الوصف في جنس الحكم، كما قال علي-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- في شارب الخمر: "أرى أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افتري، فيكون عليه حد المفترى يعني القاذف"، ووافقه الصحابة على ذلك فقد أوجبوا حد القذف على الشرب، لا لكونه شربا بل أقاموا مظنة القذف وهو الشرب مقام القذف، قياسا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم؛ لكون الخلوة مظنة له، فقد ظهر أن الشارع اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء ولمظنة القذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف ولحرمة الوطء، والمراد بالجنس هنا هو القريب؛ لأن اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيد هو المناسب المرسل كما ستعرفه.

ثم اعلم أن للجنسية مراتب، قال في المحصول: فأعم أوصاف الأحكام كونه حكما، ثم الحكم ينقسم إلى وجوب وغيره، والوجوب إلى عبادة وغيرها، والعبادة إلى صلاة وغيرها، والصلاة إلى نافلة وغيرها، فما ظهر تأثيره في الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة، قال: وكذا في جانب الوصف، فأعم الأوصاف كونه يناط به الحكم، ثم

المناسب، ثم الضروري.

قوله: "لأن الاستقراء" هو متعلق بقوله: يفيد العلية.

وتقريره: أن المناسبة في هذه الأقسام الأربعة تفيد العلية؛ لأننا استقرينا أحكام الشرع فوجدنا كل حكم منها مشتملا على مصلحة عائدة إلى العباد، ويعلم منه أن الله تعالى شرع أحكامه لرعاية مصالح عباده على سبيل التفضل والإحسان لا على سبيل الحتم والوجوب خلافا للمعتزلة، وحيث ثبت حكم في صورة وهناك وصف مناسب له متضمن لمصلحة العبد ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة للعية غلب على الظن أنه علة له لكون الأصل عدم غيره، وإذا ثبت أنه علة ثبت أن المناسبة تفيد العلية وهو المدعي، وقال الإمام في المعالم: إنه لا يجوز تعليل الأحكام بالمصالح والمناسد.

قوله: "وإن لم تعتبر"، هي بالتاء بنقطتين من فوق؛ لأنه قسيم لقوله: والمناسبة تفيد العلية، إذا اعتبرها الشارع فيه، وأشار بهذا إلى القسم الثالث وهو المناسب الذي لا يعلم هل اعتبره الشارع أو ألغاه وهو المسمى بالمناسب المرسل، وفي اعتباره خلاف يأتي مبسوطا في الكتاب الخامس إن شاء الله تعالى.

قال الإمام: وذلك إنما يكون بحسب أوصاف هي أخص من كونه وصفا مصلحيا، وإلا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار، ولأجل ما ذكره أعني الإمام عبر عن المناسب المرسل بأنه المناسب الذي اعتبر جنسه في جنسه، ولم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه في نوعه، وهذا التفسير الذي فسرنا به كلام المصنف للمرسل وهو أن لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه صرح به الآمدي، وكذلك المصنف في الغاية القصوى.

وقال ابن الحاجب: المرسل هو الذي لم يعتبره الشارع سواء علم أنه ألغاه أم لم يعلم الاعتبار ولا إلغاء.

وإنما حملنا كلام المصنف على الأول لكونه مطابقا لكلامه في الغاية، وموافقا لما نقله عن مالك، فإن مالكا لم يخالف في القسم الذي ألغاه الشارع.

قال: "والغريب ما أثر هو فيه ولم يؤثر جنسه في جنسه كالطعم في الربا، والملائم ما أثر جنسه في جنسه أيضاً، والمؤثر ما أثر جنسه فيه.

مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة؛ لأن الفعل وإن تضمن ضرراً أزيد من نفعه، ولا يصير نفعه غير نفع لكن يندفع مقتضاه".

أقول: هذا تقسيم للقسم الأول وهو المناسب الذي علم اعتباره، وحاصله أنه ينقسم باعتبار تأثير نوعه وجنسه في نوع الحكم وجنسه إلى الغريب والملائم والمؤثر، فالمناسب الغريب هو الذي أثر نوعه من نوع الحكم، ولم يؤثر جنسه في جنسه، وسمي به لكونه لم يشهد غير أصله المعين باعتباره، ومثاله: الطعم في الربا، فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا، وليس جنسه مؤثراً في جنسه، وقد سبق له مثال آخر ذكره المصنف، وهو السكر مع الحرمة.

والملائم هو ما أثر جنسه في جنسه كما أثر نوعه في نوعه، كالقتل العمد العدوان مع وجوب القصاص، فإن نوعه مؤثر في وجوب القصاص، وكذا جنسه وهو الجناية مؤثر في جنس القصاص وهو العقوبة.

قال الأمدى: وهذا القسم متفق على قبوله بين القياسيين وما عداه فمختلف فيه، والمؤثر هو ما أثر جنسه في نوع الحكم لا غير كالمشقة مع سقوط الصلاة على ما مر. هكذا ذكره المصنف، وهو خلاف ما في أصله الحاصل والمحصل، فأما المحصول ففيه قبيل الكلام على الشبه أن المؤثر هو ما أثر نوعه في جنس الحكم، قال: كامتزاج النسيين مع التقديم كما تقدم إيضاحه، وهذا عكس ما ذكره المصنف.

وأما الحاصل ففيه في الموضع المذكور أيضاً أن المؤثر هو ما أثر جنسه في جنس الحكم، والظاهر أنه اشتبه عليه كلام الإمام فغلط في اختصاره له.

وقد خالف ابن الحاجب أيضاً هذا التقسيم فقال: الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع إن كان اعتباره بتنصيب الشارع على كونه علة أو بقيام الإجماع عليه فهو المؤثر، وإن كان اعتباره بترتيب الحكم على وفقه نظر إن اعتبر عينه في جنس الحكم، أو بالعكس، أو جنسه في جنسه، فهو الملائم، وإن اعتبر نوعه في نوعه فهو الغريب.

وإذا علمت هذا علمت أنه مخالف لكلام المصنف في المؤثر والملائم، وموافق له في الغريب.

وأما الآمدي فتفسيره للملائم والغريب موافق لتفسير المصنف، وتفسيره للمؤثر موافق لتفسير ابن الحاجب.

واعلم أن أقسام المناسب على ما تقتضيه القسمة العقلية تسعة؛ لأنه إما أن يؤثر نوعه أو جنسه أو كلاهما في نوع الحكم، أو جنسه، أو كليهما.

قال الآمدي: والواقع من هذه الأقسام خمسة، ذكر في الكتاب ألقاب ثلاثة منها، وبقي منها قسمان سبق مثالهما لم يتعرض لقيهما:

أحدهما: أن يكون جنس الوصف مؤثراً في جنس الحكم دون النوع في النوع، كتأثير المظنة في مظنونها على ما سبق إيضاحه، وتمثيله بشرب الخمر، قال في الأحكام: وهو من جنس المناسب الغريب.

والثاني: أن يكون نوع الوصف، مؤثراً في جنس الحكم، كامتزاج النسيين مع التقديم، وقد لقبه ابن الحاجب بالملائم كما نقله عنه.

قوله: "مسألة... إلخ" اعلم أن الوصف إذا كان مشتملاً على مصلحة مناسبة لمشروعية الحكم، وعلى مفسدة تقتضي عدم مشروعيتها، فهل يكون تضمنه للمفسدة موجباً لبطلان مناسبه للحكم أم لا؟

فيه مذهبان حكاها في الإحكام من غير ترجيح:

أحدهما: وهو المختار عند ابن الحاجب: أنها تبطل إذا كانت المفسدة مساوية أو راجحة.

والثاني: لا تبطل، وهو اختيار الإمام وأتباعه، واستدل المصنف عليه بأن الفعل وإن تضمن ضرراً أزيد من نفعه لا يصير نفعه غير نفع؛ لاستحالة انقلاب الحقائق، وإذا بقي نفعه بقيت مناسبه وهو المطلوب، غاية ما في الباب أنه لا يترتب عليه مقتضاه لكونه مرجوحاً.

أُسْئَلَةُ:

س١ عرف المناسب لغة واصطلاحاً، ثم بين أقسامه.

س٢ عرف المناسب الملائم، والغريب، والمؤثر مع التمثيل لكل نوع.

الشَّبه

قال: "الخامس: الشَّبه، قال القاضي المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو المناسب، أو بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فهو الشبه، وإن لم يناسب فهو الطرد كبناء القنطرة للتطهير، وقيل: ما لم يناسب إن علم اعتبار جنسه القريب فهو الشبه وإلا فهو الطرد، واعتبر الشافعي المشابهة في الحكم، وابن علية في الصورة، والإمام ما يظن استلزامه، ولم يعتبر القاضي مطلقاً.

لنا: أنه يفيد ظن وجود العلة فيثبت الحكم.

قال: ما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع، قلنا: ممنوع".

أقول: هذا هو الطريق الخامس من الطرق الدالة على العلية وهو الشبه، واختلفوا في تعريفه:

فقال بعضهم: هو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام، ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، فهو دون المناسب، وفوق الطردي، ولأجل شبهه بكل منهما سمي الشبه.

ومثاله: قول الشافعي في إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث، فإن الجامع هو الطهارة ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة، وبالنظر إلى كون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام كمس المصحف والصلاة والطواف، يوهم اشتغالها على المناسب، وهذا القول نقله الآمدي عن أكثر المحققين. قال: وهو الأقرب إلى قواعد الأصول ولم يذكره المصنف.

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الوصف المقارن للحكم إن ناسبه بالذات، فهو المسمى بالمناسب، كالسكر مع التحريم، وإن لم يناسبه بالذات بل بالتبع أي: بالاستلزام فهو الشبه، كتعليل وجوب النية في التيمم بكونه طهارة حتى يقاس عليه الوضوء، فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية، وإلا لاشتطلت في الطهارة عن النجس، لكن تناسبه من حيث إنها عبادة، والعبادة مناسبة لاشتراط النية، وإن لم تناسبه بالذات ولا بالتبع فهو الطرد، كاستدلال المالكي مثلاً على جواز الوضوء بالماء المستعمل بقوله: إنه

مائع تبني القنطرة على جنسه، فيجوز الوضوء به قياساً على الماء في النهر، فإن بناء القنطرة على الماء ليس مناسباً لكونه طهوراً ولا مستلزماً له.

وقال بعضهم: الوصف الذي لم يناسب الحكم إن علم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه، وإن لم يعلم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب فهو الطرد، ومثله بعضهم بإيجاب المهر بالخلوة بالزوجة على القول القديم؛ فإن الخلوة لا تناسب وجوب المهر؛ لأن وجوبه في مقابلة الوطاء، إلا أن جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة مظنة للوطاء قد اعتبر في جنس الوجوب وهو الحكم، ووجه اعتباره فيه أنه قد اعتبر في التحريم، والحكم جنس له، فعلمنا من التقسيم الأول أن الشبه هو الوصف المقارن للحكم المناسب له بالتبع، وهذا هو المعبر عنه بقياس الدلالة، وقد فسروه بأنه الجمع بين الأصل والفرع بما لا يناسب الحكم، ولكن يستلزم المناسب، وعلمنا من التقسيم الثاني أنه الوصف الذي ليس بمناسب، وعلم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب، ولم يرجح الإمام ولا أتباعه شيئاً من هذا الخلاف وكذلك ابن الحاجب أيضاً.

واعلم أن التعبير عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد ذكره جماعة، والتعبير المشهور فيه هو الطردي بزيادة الياء، وأما الطرد فمن جملة الطرق الدالة على العلية كما سيأتي في القسم الثاني.

قوله: "واعبر الشافعي... إلخ" هو فرع آخر سماه الشافعي: قياس الأشباه، وأدخله المصنف في مسألة قياس الشبه؛ لأن فيه مناسبة له.

وحاصله: أنه إذا تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكم والآخر في الصورة، فإن الشافعي -رحمهُ اللهُ- يعتبر المشابهة في الحكم؛ ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على القاتل، وإن زادت على الدية، والجامع أن كلا منهما يباع ويشترى، واعتبر ابن علية^(١) المشابهة في الصورة حتى لا يزداد على الدية، ونقله إمام الحرمين في البرهان عن أبي حنيفة وأحمد؛ ولهذا أوجب أحمد التشهد الأول كالثاني، ولم يوجب أبو حنيفة الثاني كالأول.

(١) هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ولد سنة إحدى وخمسين ومئة أبو إسحاق ابن علية من رجال الحديث، مصري له شذوذ كثيرة، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة، جرت له مع الإمام الشافعي مناظرات، وله مصنفات في الفقه شبيهة بالجدل منها: الرد على مالك وتوفي ببغداد وقيل بمصر سنة ثمان عشرة ومئتين. ينظر: لسان الميزان ١/ ٣٤.

وقال الإمام فخر الدين: متى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة للحكم أو مستلزم لما هو علة له، صح القياس مطلقا سواء كان في الصورة أو الحكم.

وقال القاضي أبو بكر: لا اعتبار بعلية ما ذكر هنا مطلقا، ومقتضى كلام المصنف أن القاضي خالف في الشبه وفي قياس الأشباه، وقد أخذ الشارحون بظاهره فصرحوا به، وليس كذلك؛ فقد صرح الغزالي في المستصفى بأن قياس الأشباه ليس فيه خلاف؛ لأنه متردد بين قياسين مناسبين، ولكن وقع التردد في تعيين أحدهما، ذكر ذلك في الطرف الثالث قبيل باب أركان القياس، وذكر في البرهان قريبا منه أيضا، وكلام المحصول لا يرد عليه شيء، فإنه نقل خلاف القاضي في الشبه خاصة، ولكن الذي أوقع المصنف في الوهم أن الإمام بعد فراغه من تفسير الشبه قال: واعلم أن الشافعي رَحِمَهُ اللهُ يسمي هذا قياس غلبة الأشباه، وهو أن يكون الفرع واقعا بين أصليين إلى آخر ما قال، فتوهم المصنف أنه أشار بقوله هذا إلى ما تقدم من تفسير قياس الشبه وليس كذلك، بل هو إشارة إلى وقوع الفرع بين أصليين.

قوله: "لنا" أي: الدليل على أن قياس الشبه معتبر؛ وذلك أن الشبه يفيد ظن كون الوصف علة، أما على التفسير الأول من تفسيري المصنف فلأنه مستلزم للعلة.

وأما على التفسير الثاني فلأنه لما ثبت أن الحكم لا بد له من علة، ورأينا تأثير جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من الأوصاف، كان ظن إسناد الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره، وإذا ثبت إفادته للظن وجب العمل به لما تقدم غير مرة.

احتج القاضي بأن الشبه ليس بمناسب، وما ليس بمناسب فهو مردود، فإن كان مستلزما له فليس مردودا بالاتفاق بل هو حجة عندنا وهو أول المسألة.

أُسْئَلَةُ:

س١: عرف الشبه، ومثل له.

س٢: بين الحكم فيما لو تردد فرع بين أصليين قد أشبه أحدهما في الحكم والآخر في الصورة؟

الدوران

قال: "السادس: الدوران، وهو أن يحدث الحكم بحدوث وصف، وينعدم بعدمه، وهو يفيد ظنا، وقيل: قطعاً، وقيل: لا قطعاً، وقيل: ولا ظناً. لنا: أن الحادث له علة، وغير المدار ليس بعلة؛ لأنه إن وجد قبله فليس بعلة للتخلف، وإلا فالأصل عدمه.

وأيضاً عِلِّيَّةُ بعض المدارات مع التخلف في شيء من الصور، لا تجتمع مع عدم عِلِّيَّةِ بعضها؛ لأن ماهية الدوران إما أن تدل على عِلِّيَّةِ المدار فيلزم عِلِّيَّةُ هذه المدارات، أو لا يدل فيلزم عدم عِلِّيَّةِ تلك للتخلف السالم عن المعارض. والأول ثابت فانتفى الثاني.

وعورض بمثله، وأجيب بأن المدلول قد لا يثبت لمعارض.

قيل: الطرد لا يؤثر، والعكس لم يعتبر.

قلنا: يكون للمجموع ما ليس لأجزائه".

أقول: الطريق السادس من الطرق الدالة على العلية: الدوران، وسماه الآمدي وابن الحاجب الطرد والعكس، وهو كما قال المصنف عبارة عن حدوث الحكم بحدوث الوصف وانعدامه بعدمه، وذلك الوصف يسمى مداراً، والحكم يسمى دائراً.

ثم إن الدوران قد يكون في محل واحد كالسكر مع عصير العنب فإنه قبل أن يحدث فيه وصف الإسكار كان مباحاً، وعند حدوثه حدثت الحرمة.

وقد يكون في محلين كالطعم مع تحريم الربا، فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربوياً، ولما لم يوجد في الحرير لم يكن ربوياً.

وأراد المصنف بحدوث الأحكام حدوث تعلقاتها، وأما ذواتها فهي قديمة، كما تقدم تعبيره بقوله: بحدوث، وبقوله: بعدمه، يقتضي أنه لا بد أن يكون الوصف علة للحدوث وللعدم، فإن الياء دالة على التعليل.

وقد صرح الغزالي في المستصفى وفي شفاء الغليل بذلك، فقال: والمؤثر من

الدوران هو أن يكون الثبوت بالثبوت والعدم بالعدم، وأما الدوران بمعنى الثبوت مع الثبوت، والعدم مع العدم فليس بعلة.

واعترض عليه الإمام فخر الدين في الرسالة البهائية بأن قال: الثبوت بالثبوت هو كونه علة له، فكيف يستدل به على علية الوصف لثبوت الحكم؟

وهذا الاعتراض بعينه وارد على عبارة المصنف، لا جرم أن الإمام في المحصول عبر بالثبوت عند الثبوت، وبالاتقاء عند الانتفاء، لكنه ينتقض بالمتضايين كالنبوة والأبوة، فإن الحد صادق على ذلك مع أنه ليس من الدوران؛ لأن الدوران يفيد العلية كما سيأتي، وأحد المتضايين ليس علة للآخر؛ لأن العلة متقدمة على المعلول، والمضافان معا.

واختلفوا في أن الدوران هل يفيد العلية أم لا؟

فقال الإمام والمصنف: إنه يفيد التعليل ظنا.

وقال بعض المعتزلة: يفيد العلية قطعاً.

وقال بعضهم: لا يفيدها أصلاً لا قطعاً ولا ظناً، واختاره الآمدي وابن الحاجب، وكلام المحصول في الأفعال الاختيارية قبل البعثة يقتضيه.

قوله: "لنا" أي: الدليل على ما قلناه من وجهين:

أحدهما: أن الحكم لم يكن، ثم كان فيكون حادثاً، وكل حادث لا بد له من علة بالضرورة، فعلته إما الوصف المدار أو غيره، لا جائز أن يكون غير المدار هو العلة؛ لأن ذلك الغير إن كان موجوداً قبل صدور ذلك الحكم فليس بعلة له، وإلا لزم تخلف الحكم عن العلة، وهو خلاف الأصل، وإن لم يكن موجوداً فالأصل بقاؤه على العدم، وإذا حصل ظن أن غير المدار ليس بعلة حصل ظن أن المدار هو العلة وهو المدعى.

الثاني: ولم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل: أن عليه بعض المدارات للحكم الدائر مع تخلف ذلك الدائر عن ذلك المدار في شيء من صورته لا تجتمع مع عدم علية بعض المدارات للدائر؛ لأن ماهية الدوران من حيث هي، إما أن تدل على علية المدار للدائر أو لا، فإن دلت فيلزم علية هذه المدارات التي هي فرضنا عدم عليتها؛ لأنه حيث وجه الدوران وجد عليه المدار للدائر، فلا تجتمع علية بعض المدارات مع عدم علية بعضها، وإن لم تدل ماهية الدوران على علية المدار للدائر،

فيلزم عدم عليّة تلك المدارات أي: التي فرضنا عليّتها، وتخلف عنها الدائرة في شيء من صورها لوجود المقتضي لعدم العليّة، وهو تخلف الدائر عن المدار مع سلامته عن المعارض، وهو دلالة ماهية الدوران على العليّة، فإن دلالة ماهية الدوران على العليّة تقتضي عليّة الدوران، والتخلف يقتضي عدم عليّته، فبينهما تعارض، فثبت أن عليّة بعض المدارات مع التخلف لا تجتمع مع عدم عليّة بعضها، والأول وهو عليّة بعض المدارات مع التخلف ثابت بالاتفاق؛ لأن شرب السقمونيا^(١) علة الإسهال مع تخلف الإسهال في بعض الأمكنة بالنسبة إلى بعض الأشخاص، وإذا ثبت الأول انتفى الثاني وهو عدم عليّة بعض المدارات للدائر، ويلزم من انتفائه عليّة جميع المدارات وهو المدعى.

وإنما قيد عليّة بعض المدارات بالتخلف المذكور ليستدل به على عدم عليّة تلك على تقدير عدم دلالة ماهية الدوران على العليّة.

قوله: "وعورض" أي: عارض الخصم هذا الدليل بمثله.

وتقرير المعارضة: أن يعاد الدليل السابق بعينه فيقال: عليّة بعض المدارات مع التخلف... إلخ، إلا أنا نبدل قولهم: والأول ثابت فينتفي الثاني بقولنا، والثاني ثابت كالمتضايفين فينتفي الأول هذا هو الصواب في تقريره فاعتمده.

وأجاب المصنف: بأن جواب المعارضة هو الترجيح وهو حاصل معنا؛ وذلك لأنه يلزم مما قلناه، وهو كون جميع المدارات علة للدائر مع التخلف في بعض الصور، أن يوجد الدليل بدون المدلول وهو أمر معقول، فإنه يجوز أن يتخلف المدلول المانع، ويلزم مما قالوه وهو كون المدارات ليست بعلة مع عليّة بعضها، أن يوجد المدلول بدون الدليل وهو غير معقول.

قوله: "قيل: الطرد" أي: احتج من قال: إن الدوران لا يفيد العليّة مطلقاً بأن الدوران مركب من الطرد، وهو ترتب وجود الشيء على وجود غيره، والعكس وهو ترتب عدم الشيء على عدم غيره، والطرد لا يؤثر في إفادة العليّة؛ لأن الطرد معناه سلامته مع الانتقاض، وسلامة المعنى من مبطل واحد من مبطلات العليّة لا توجب انتفاء كل مبطل، والعكس غير معتبر في العلل الشرعية على الصحيح؛ لأن عدم العلة مع وجود المعلول لعلّة أخرى لا يقدح في عليّة العلة المدعومة لجواز أن يكون للمعلول علتان على التعاقب، كالبول

(١) السقمونيا: شراب مسهل للبطن. التعريفات: ص ١٤٠

والمس بالنسبة إلى الحدث.

وأجاب المصنف بأنه لا يلزم من عدم دلالة كل واحد منهما على الانفرد عدم دلالة مجموعهما، فإنه يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية تأثير لا يكون لكل واحد من الأجزاء، كأجزاء العلة، فإن كلا منها منفردا غير مؤثر، ومجموعهما مؤثر.

سؤال:

س١ عرف الدوران، ثم بين هل الدوران يفيد العلّة أم لا؟

مبطلات العلة

قال: " الطريق الثاني: فيما يبطل العلة وهو ستة:

الأول: النقض وهو إبداء الوصف بدون الحكم، مثل أن نقول لمن لا يبيت: تعرى أول صومه عن النية، فلا يصح، فينتقض بالتطوع.

قيل: يقدح، وقيل: لا مطلقاً، وقيل: في المنصوصة، وقيل: حيث مانع، وهو المختار قياساً على التخصيص، والجامع جمع الدليلين، ولأن الظن باقٍ بخلاف ما إذا لم يكن مانع.

قيل: العلة ما يستلزم الحكم، وقيل: انتفاء المانع لم يستلزمه.

قلنا: بل إما يغلب على ظنه وإن لم يخطر المانع وجوداً أو عدماً، والوارد استثناء لا يقدح كمسألة العرايا؛ لأن الإجماع أدل من النقض".

أقول: لما فرغ المصنف من الطرق الدالة على كون الوصف علة، شرع في الطرق الدالة على كونه ليس بعلة وهي ستة: النقض، وعدم التأثير، والكسر، والقول بالموجب، والفرق.

الأول: النقض، وهو إبداء الوصف المدعى عليته بدون وجود الحكم في صورة يعبر عنه بتخصيص الوصف، كقول الشافعي في حق من لم يبيت النية: تعرى أول صومه عنها، فلا يصح فيجعل عراء أول الصوم عن النية علة لبطلانه، فيقول الحنفي: هذا ينتقض بصوم التطوع، فإنه يصح بدون التبييت، فقد وجدت العلة وهو العراء بدون الحكم وهو عدم الصحة.

إذا علمت هذا فنقول: النقض إن كان وارداً على سبيل الاستثناء كالعرايا^(١) فسيأتي أنه لا يقدح، وإن لم يكن كذلك ففيه أربعة أقوال:

أحدها: يقدح مطلقاً سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، وسواء كان تخلف الحكم عن الوصف لمانع أم لا، واختاره الإمام فخر الدين، وقال الآمدي: إنه الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي في العلة المستنبطة، قال: وقيل: إنه منقول عن

(١) سيذكر الشارح تعريفها بعد قليل.

الشافعي نفسه.

وتوجيه كون النقض قادحا في العلة المنصوصة ما قاله الغزالي، وهو أنا نتبين بعد وروده أن ما ذكر لم يكن تمام العلة بل جزءا منها، كقولنا: خارج فينقض الطهر أخذا من قوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "الوضوء مما خرج"^(١) ثم إنه لم يتوضأ من الحجامة، فنعلم أن العلة هو الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج.

والثاني: لا يقدر مطلقا.

والثالث: لا يقدر في العلة المنصوصة سواء حصل مانع أم لا، ويقدر في العلة المستنبطة مطلقا.

والرابع واختاره المصنف: لا يقدر حيث وجد مانع مطلقا، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، فإن لم يكن مانع قدح مطلقا.

وإلى المذهبين الآخرين أشار بقوله: وقيل: في المنصوصة وقيل: حيث مانع، وتقديره وقيل: لا يقدر في المنصوصة، وقيل: لا يقدر حيث مانع، وإنما لم يصرح بالنفي لكونه معطوفا على منفي.

واختار ابن الحاجب أنه إن كانت العلة مستنبطة فلا يجوز تخصيصها إلا لمانع، أو انتفاء شرط، وإن كانت منصوصة فإنها تختص بالنص المنافي لحكمها، وحينئذ فيقدر المانع في صورة التخلف، وذكر الآمدي نحوه أيضا.

قوله: "قياسا" أي: الدليل على ما قلناه من وجهين:

أحدهما: قياس النقض على التخصيص، فكما أن التخصيص لا يقدر في كون العام حجة، فكذا النقض لا يقدر في كون الوصف علة، والجامع بينهما هو الجمع بين الدليلين المتعارضين، فإن مقتضى العلة ثبوت الحكم في جميع محالها، ومقتضى المانع عدم ثبوته في بعض تلك الصور، فيجمع بينهما بأن ترتب الحكم على العلة فيما عدا صورة وجود المانع، كما أن مقتضى العام ثبوت حكمه في جميع أفرادها، ومقتضى المخصص عدم ثبوته في بعضها، وقد جمعنا بينهما، فالنقض للمانع المعارض للعلة كالتخصيص للمخصص المعارض للعام.

الدليل الثاني: أن ظن العلة باقٍ إذا كان التخلف لمانع؛ لأن التخلف والحالة هذه يسنده

(١) ينظر: سنن البيهقي الكبرى (٥٦٨)

العقل إلى المانع لا لعدم المقتضي، بخلاف التخلف لا لمانع، فإن العقل يسنده إلى عدم المقتضي؛ لأن انتفاء الحكم إما لانتفاء العلة أو لوجود المانع، والثاني منتف، فتعين الأول، وحينئذ فيزول ظن العلية، وإذا بقي الظن بعلية الوصف مع النقض لمانع لم يكن قادحا بخلاف ما إذا انتفى؛ لأن المراد بالعلية هو الظن بها.

قوله: "قيل: العلة" أي: احتج القائلون بأن النقض يقدر مطلقا بأن العلة هو ما يستلزم الحكم، والوصف مع وجود المانع لا يستلزمه، فلا يكون علة، وحينئذ فيكون النقض مع المانع قادحا، وإذا قدح مع المانع قدح مع عدمه بطريق الأولى.

وعبر المصنف عن حالة وجود المانع بقوله: وقيل: انتفاء المانع، وهي عبارة ركيكة.

وأجاب المصنف بأننا لا نسلم أن العلة هو ما يستلزم الحكم، بل العلة عندنا هو ما يغلب على الظن وجود الحكم بمجرد النظر إليه، وإن لم يخطر بالبال وجود المانع أو عدمه.

قوله: "والوارد ... إلخ" يعني: أن ما تقدم جميعه فمحله فيما إذا لم يكن النقض الوارد بطريق الاستثناء، فإن كان مستثنى أي ناقضا لجميع العلل، وأردا على خلاف القياس لازما لجميع المذاهب فإنه لا يقدر، كما جزم به المصنف، وقال في الحاصل: إنه الأصح، ونقله في المحصول عن قوم، ولم يصرح بمخالفتهم ولا موافقتهم.

ومثال ذلك العرايا وهو بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر؛ فإنها ناقضة لعله تحريم الربا قطعاً؛ لأن الإجماع منعقد على أن العلة في تحريمه، إما الطعم أو الكيل أو القوت أو المال، وكل منها موجود في العرايا.

ثم استدلل المصنف على كونه لا يقدر بأن النقض وإن دل على الوصف المنقوض ليس بعلة، لكن الإجماع منعقد على كونه علة، ودلالة الإجماع على العلية أقوى من دلالة النقض على عدم العلية؛ لكون الإجماع قطعياً، فلذلك لم يقدر.

ومثل له الإمام أيضاً: بضرب الدية على العاقلة فإنه ناقض لعله عدم المؤاخذه وهو عدم الجناية.

وفيه نظر، فإن هذا من باب العكس، وهو إبداء الحكم بدون العلة؛ لأن الجناية علة لوجوب الضمان؛ فلذلك اختار المصنف التمثيل بالعرايا، وادعى إمام الحرمين في البرهان أن الصورة المستثناة لا تكون معقولة المعنى، وخالفه غيره.

واختلف الأصوليون في أنه هل يجب على المستدل أن يحترز في دليله عن النقض المستثنى؟ على مذهبين حكاهما في المحصول من غير ترجيح.

وحكى ابن الحاجب في الاحتراز عن النقض مطلقا مذاهب ثالثها: أنه يجب في الصورة المستثناة دون غيرها، واختار أنه لا يجب مطلقا.

قال: "وجوابه منع العلة لعدم قيد، وليس للمعتز الدليل على وجوده؛ لأنه نقل، ولو قال: ما دلت به على وجوده هنا دل عليه ثمة، فهو نقل إلى نقض الدليل، أو دعوى الحكم، مثل أن يقول: السلم: عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع فينتقض بالإجارة.

قلنا: هناك لاستقرار المعقود عليه، لا لصحة العقد ولو تقديرا كقولنا: رق الأم علة رق الولد، ويثبت في ولد المغرور تقديرا، وإلا لم تجب قيمته أو إظهار المانع".

أقول: لما تقدم أن النقض عبارة عن إبداء الوصف بدون الحكم، وأنه إنما يقدر إذا تخلف لغير مانع لزم أن يكون جوابه بأحد أمور ثلاثة، وهو إما منع وجود العلة في صورة النقض، أو دعوى وجود الحكم فيها، أو إظهار المانع؛ فلذلك أردفه المصنف به، وأهمل رابعا وهو بيان كونه واردا على سبيل الاستثناء.

الأول من الأمور الثلاثة: منع وجود العلة في صورة النقض لعدم قيد من القيود المعتبرة في عليا الوصف.

مثاله ما قاله المصنف في أول هذه المسألة وهو أن يقول الشافعي فيمن لم يبيت النية في رمضان: تعرى أول صومه عنها فلا يصح، فينتقضه الحنفي بالتطوع، فيجيبه الشافعي: أن العلة في البطلان هو عراء أول الصوم بقيد كونه واجبا لا مطلق الصوم، وهذا القيد مفقود في التطوع فلم توجد العلة فيه.

ثم إذا منع المعلن وجود العلة في صورة النقض لعدم القيد كما فرضنا، فهل للمعتز أن يقيم الدليل على وجود الوصف بتمامه في صورة النقض؟

فيه مذاهب حكاهما ابن الحاجب من غير ترجيح:

أحدها: وبه جزم الإمام والمصنف أنه ليس له ذلك؛ لأنه نقل من مرتبة المنع إلى مرتبة

الاستدلال، وعلمه الإمام بأنه نقل من مسألة إلى مسألة، يعني أن الانتقال إلى وجود العلة في صورة النقض انتقال من مسألة إلى أخرى في غير التي كانا فيها، وكلام المصنف يحتمل الأمرين.

والثاني: له ذلك مطلقاً؛ لأن النقض مركب من مقدمتين، إحداهما: إثبات العلة، والثانية: تخلف الحكم، وإثبات مقدمة من مقدمات المطلوب ليس نقلاً من بحث إلى آخر.

والثالث: وهو رأي الآمدي: أنه إن تعين ذلك طريقاً للمعتز في دفع كلام المستدل وجب قبوله، وإن أمكنه القدح بطريق آخر، هو أفضى إلى المقصود.

قوله: "ولو قال... إلخ" يعني: إذا منع المعلل وجود العلة في محل النقض ولم يمكن المعتز من إقامة الدليل على وجودها كما بينا، وكان المعلل قد استدل على وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض كما ستعرفه، فتمسك به المعتز فقال: ما ذكرت من الدليل على وجود العلة في محل التعليل فهو بعينه يدل على وجودها في محل النقض، فجزم الآمدي بأنه لا يكون مسموعاً أيضاً، قال: لكونه انتقالاً من نقض العلة إلى نقض دليلها، وذكر ابن الحاجب مثله أيضاً ثم قال: وفيه نظر، وظاهر كلام المحصول أو صريحه يدل على أنه مقبول، وكلام المصنف محتمل الأمرين، وهو إلى عدم القبول أقرب.

ومثال ذلك أن يقول الحنفي: من نوى صوم رمضان قبل الزوال فصومه صحيح، قياساً على من نوى ليلاً، والجامع هو الإتيان بمسمى الصوم في الصورتين؛ لأن الصوم عبارة عن الإمساك مع النية؛ فيقول الشافعي: فهو منقوض بما إذا نوى بعد الزوال، فإن العلة وهي الإتيان بمسمى الصوم موجودة هناك مع عدم الصحة.

فيقول الحنفي: لا نسلم أن العلة موجودة هناك.

فيقول الشافعي له: ما ذكرته من الدليل على وجود العلة في صورة الخلاف، دل بعينه على وجودها في صورة النقض.

ثم قال الآمدي وابن الحاجب وغيرهما: إن طريق المعتز والحالة هذه أن يقول ابتداءً: يلزمك إما انتقاض دليلك أو انتقاض علتك؛ لأن العلة إن كانت موجودة في صورة النقض فقد انتقضت، وإن لم تكن موجودة فقد انتقض الدليل.

قوله: "أو دعوى الحكم" هذا هو الطريق الثاني في دفع النقض، وهو أن يدعي المعلل ثبوت الحكم في تلك الصورة التي نقض بها المعتز ثبوته، وقد يكون تحقيقاً وقد يكون تقديرية.

فالتحقيق مثل أن يقول الشافعي: السلم عقد معاوضة، فلا يشترط فيه التأجيل قياساً على البيع، فينقضه الحنفي بالإجارة، فإنها عقد معاوضة مع أن التأجيل يشترط فيها، فيقول الشافعي: ليس الأجل شرطاً لصحة عقد الإجارة أيضاً، بل التأجيل الذي هو فيها إنما هو لاستقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين، إذ لا يتصور استقرار المنفعة المدومة في الحال، ولا يلزم من كون الشيء شرطاً في الاستقرار أن يكون شرطاً في الصحة.

ومثال التقدير أن يقول المستدل: رق الأم علة لرق الولد، فينقضه المعترض بولد المغرور^(١) بحرية الجارية، فإن رق الأم موجود مع انتفاء رق الولد، فيقول المعلن: رق الولد موجود تقديراً؛ لأننا لو لم نقدر رقه لم نوجب قيمته؛ لأن القيمة للرقيق لا للحر.

والأول وهو التحقيقي يدفع النقض إن كان ثبوت الحكم فيه مذهباً للمعلن سواء كان مذهباً للمعترض أم لا، كما قاله في الحصول، وفي تمكن المعترض من الاستدلال على عدمه الأقوال التي تقدمت في العلة كما قاله ابن الحاجب وغيره.

وأما الثاني وهو التقديري فتوقف فيه الإمام ومختصرو كلامه وجزم المصنف بأنه يدفع ولم يتعرض له الآمدي ولا ابن الحاجب.

قوله: "أو إظهار المانع" هذا هو الطريق الثالث في دفع النقض.

ومثاله: أن يقول الشافعي: القتل العمد العدوان علة في وجوب القصاص، وحينئذ فيجب في المثل، فينقضه الحنفي بقتل الوالد ولده، فيقول الشافعي: إنما لم أوجبه على الوالد لوجود المانع، وهو كون الوالد سبياً لوجود الولد، فلا يكون الولد سبياً لعدمه.

قال: "تنبيه: دعوى ثبوت الحكم أو نفيه عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات أو النفي العامين وبالعكس".

أقول: لما تقدم الكلام في حد النقض، ومحل قدحه، وطريق دفعه، شرع في بيان ما يكون نقضاً مما لا يكون، فنقول: دعوى الحكم قد تكون في بعض الصور، وقد تكون في كلها، فإن كانت في البعض ففيه أربعة أقسام؛ لأنه إن ادعى ثبوت الحكم فقد يكون في صورة معينة أو مبهمة، وإن ادعى نفيه فقد يكون في صورة معينة أو مبهمة.

(١) المغرور: هو من يطمأ امرأة معتمداً على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تظهر أنها أمه لغيره، وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

فدعوى ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالنفي العام، أي: بنفي ذلك الحكم عن كل صورة؛ لأن الموجبة الجزئية تناقضها السالبة الكلية، لا بالنفي عن بعض الصور؛ لأنه لا مناقضة بين القضيتين الجزئيتين.

ودعوى نفي الحكم عن صورة معينة أو مبهمة تنتقض بالإثبات العام أي: بإثباته في كل صورة؛ لأن السالبة الجزئية تناقضها الموجبة الكلية، لا بإثباته في بعض الصور؛ لما قلناه من عدم التناقض بين الجزئيتين.

نعم دعوى الثبوت في صورة معينة تنتقض بالنفي عن تلك الصورة وكذلك بالعكس، ولم يصرح به المصنف.

وإلى هذه الأقسام أشار بقوله: "دعوى ثبوت الحكم" إلى قوله "العامين".

وتقرير كلامه: دعوى ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة تنتقض بالنفي العام، ودعوى نفي الحكم عن صورة معينة أو مبهمة تنتقض بالإثبات العام، وهو من باب اللّف والنشر^(١)، على جعل الأول للثاني والثاني للأول، وإن كان الأحسن عكسه كما قاله الشلوبين^(٢) ليكون على وفق الترتيب.

قوله: "بالعكس" أشار به إلى القسم الآخر، وهو أن يكون دعوى الحكم عاما، ويدخل فيه أيضا أربعة أقسام.

وتقريره دعوى ثبوت الحكم العام تنتقض بنفيه عن صورة معينة أو مبهمة، ودعوى النفي العام تنتقض بإثباته في صورة معينة أو مبهمة؛ لأن الكلية تناقضها الجزئية، ولا ينتقض الإثبات العام بالنفي العام وعكسه؛ لأنه لا تناقض بين كليتين.

(١) هو من المحسنات المعنوية، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل من غير تعيين، ثقة بأن السامع يردّه إليه وهو نوعان مرتب وغير مرتب.

(٢) أبو علي الشلوبين: عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي، الشلوبيني أو الشلوبين، من كبار علماء النحو واللغة، مولده ووفاته بإشبيلية، من كتبه: القوانين، والتوطئة، وغيرها، وتوفي عام ٦٤٥هـ.

قال: "الثاني: عدم التأثير بأن يبقى الحكم بعده، وعدم العكس بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلّة أخرى.

فالأول كما لو قيل: "مبيع لم يره" فلا يصح كالطير في الهواء. والثاني: الصبح لا يقصر، لا يقدم أذانه كالمغرب، ومنع التقديم ثابت فيما قصر. والأول يقدر إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين، والثاني: حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين، وذلك جائز في المنصوصة كالإيلاء واللعان، والقتل والردة، لا في المستنبطة؛ لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر وعن المجموع".

أقول: الثاني من الطرق الدالة على كون الوصف ليس بعلّة عدم التأثير، وعدم العكس، وإنما جمع المصنف بينهما لتفاوت معنييهما.

فعدم التأثير هو أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنه علة.

وعدم العكس هو أن يثبت الحكم في صورة بعلّة أخرى غير العلة الأولى.

وسماه الإمام العكس، والصواب عدم العكس كما قاله المصنف؛ لأن العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة.

فمثال الأول: قول الشافعي في الدليل على بطلان بيع الغائب: مبيع غير مرئي، فلا يصح كالطير في الهواء، والجامع بينهما هو عدم الرؤية فيه، فيقول المعترض: هذه الرؤية ليست مؤثراً في عدم الصحة لبقاء هذا الحكم في هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف، فإنه ولو رآه لا يصح بيعه لعدم القدرة على تسليمه.

ومثال الثاني: استدلال الحنفية على منع تقديم آذان الصبح بقولهم: صلاة الصبح صلاة لا تقصر، فلا يجوز تقديم آذانها على وقتها قياساً على صلاة المغرب، والجامع بينهما هو عدم جواز القصر، فيقول الشافعي: هذا الوصف غير منعكس؛ لأن هذا الحكم وهو منع التقديم ثابت بعد زوال هذا الوصف في صورة أخرى غير محل النزاع، كالظهر مثلاً فإنها تقصر مع امتناع تقديم آذانها، وهذا المنع لعلّة أخرى غير عدم القصر بالضرورة لزوال عدم القصر مع بقاء المنع.

وقد اختلفوا في عدم التأثير وعدم العكس هل يقدر أحدهما أم لا؟

وبنى المصنف الأول على أن الحكم الواحد بالشخص هل يجوز تعليله بعلتين مستقلتين؟

فعند من ذهب إلى امتناعه: يكون قادحا؛ لأن عدم الوصف المفروض علة مع بقاء الحكم كما كان من غير أن يكون ثابتا بعللة أخرى، يحصل العلم بأن ذلك الوصف غير علة.

وعند من جوزه: لا يكون قادحا؛ لجواز أن يكون بقاء الحكم لوصف آخر غير ذلك الوصف المفروض لعللة.

وأما الثاني: وهو عدم العكس فبناه على أن الحكم الواحد بالنوع هل يجوز تعليله بعلتين أم لا؟ وبناءً على ظاهر مما تقدم، فإن من يجوز ذلك لا يجعل هذا قادحا لجواز ثبوت حكم في صورة العلة، وثبوت مثله في صورة أخرى لعللة أخرى.

وقد علمت من هذا أن الحكم الواحد، إن بقي شخصه بعد زوال العلة فهو عدم التأثير، وإن بقي نوعه فهو عدم العكس.

ووجه كون الأول واحدا بالشخص أن امتناع بيع الطير في الهواء قد بقي بعينه بعد الرؤية كما كان قبلها بخلاف منع تقديم الأذان؛ فإن الباقي منه بعد زوال العلة وهو كون الصلاة لا تقصر إنما هو المنع في الرباعية، والذي كان ثابتا مع العلة إنما هو منع غيرها لكنهما مشتركان في النوعية، وهو منع تقديم الأذان، وبناءً على عدم التأثير على تعليل الواحد بالشخص يلزم منه أن يكون المراد ببقاء الحكم فيه إنما هو البقاء في تلك الصورة بعينها فافهمه.

إذا علمت ذلك فقد اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين على مذاهب:

أحدها: يجوز مطلقا واختاره ابن الحاجب.

والثاني: لا يجوز مطلقا واختاره الآمدي.

والثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، واختاره الإمام كما نص عليه بعد هذه المسألة في الكلام على الفرق، وتابعه المصنف هنا.

ثم إن مقتضى كلام المصنف أن الخلاف جارٍ في الواحد بالشخص الواحد بالنوع.

وقال الآمدي: محل الخلاف في الواحد بالشخص، وأما الواحد بالنوع فيجوز بلا خلاف، وهذا الخلاف هو المعبر عنه بأن العكس هل هو معتبر في العلل أم لا؟ لكن الإمام

لما حكاه هنا ذكر أن العلل الشرعية لا يشترط فيها العكس.

قال: وفي العقلية خلاف بين أصحابنا والمعتزلة، ثم اختار مذهب المعتزلة، وهو أنه لا يشترط.

وقد اختصر صاحب التحصيل كلامه على وجهه، وأما صاحب الحاصل فإنه نقل عن الأشاعرة أنهم خالفوا في العقلية والشرعيات، وليس مطابقا لما في المحصول.

وإذا جمعت بين ما قاله الإمام هنا وبين قوله: إنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلمتين مستنبطتين، علمت أن حكمه بجواز العكس في العلل الشرعيات إنما هو في المنصوصة دون المستنبطة.

ثم استدل المصنف على أن الحكم الواحد بالشخص يجوز تعليله بعلمتين منصوصتين بالوقوع، فإن اللعان^(١) والإيلاء^(٢) علتان مستقلتان في تحريم وطء المرأة وكذلك من ارتد والعياذ بالله، وجنى على شخص فقتله، فإن كلا منهما علة مستقلة في إراقة دمه، وإذا ثبت ذلك الواحد بالشخص ثبت في الواحد بالنوع بطريق الأولى؛ لأن كل من قال بالأول قال بالثاني بخلاف العكس، كما تقدم وهو من محاسن كلام المصنف فاعلمه، واجتنب ما قاله الشارحون فيه.

نعم التمثيل بالإيلاء فاسد، فإن الزوجة لا تحرم به أصلا، وليس فيه إلا الحنث على تقدير الوطاء، وهذا المثال لم يذكره الإمام هنا، غير أنه ذكر في موضع آخر ما يوافق، وتبعه فيه المصنف، وكأنه توهم أن الحلف على الشيء يكون محرما له، ولو مثل بالظهار لاستقام.

وأما المنع في المستنبطة فاستدل عليه بأن الحكم فيها إنما هو مستند إلى ما ظن المجتهد أنه علة له.

وعلى هذا التقدير يمتنع التعليل بعلمتين؛ لأن ظن ثبوت الحكم لأجل أحد الوصفين يصرفه عن ثبوته لأجل الوصف الآخر، أو لأجل مجموع الوصفين، وحينئذ فلا يحصل الظن بعلة كل منهما.

ومثال ذلك إذا أعطى شيئا لفقيه فقير، فإنه يحتمل أن يكون الإعطاء للفقه، وأن

(١) مصدر: لاعن- سماعي لا قياسي- والقياس: الملاعة من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، قال الشريبي:

كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطح فراشه وألحق العار به أو إلى نفى ولد.

(٢) هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مخصوصة

يكون للفقر، فلا يجوز إسناده إليهما لما قلنا، وهذا الدليل منقوض بالعلل المنصوصة.

واختلف القائلون بالجواز إذا اجتمعت:

ف قيل: كل واحدة علة مستقلة، ورجحه ابن الحاجب.

وقيل: المجموع علة واحدة.

وقيل: العلة واحدة لا بعينها.

إذا علمت جميع ما قاله المصنف وهو أن عدم التأثير وعدم العكس إنما يقدحان إذا منعنا تعليل الحكم الواحد بعلتين، وأن الراجح في التعليل بعلتين منعه في المستنبطة دون المنصوصة، علمت أن الراجح عنده أنهما يقدحان في المستنبطة دون المنصوصة، وهو خلاف ما في المحصول، فإن حاصل ما فيه أنهما لا يقدحان.

قال: "الثالث: الكسر، وهو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخر،

كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أدائها.

قيل: خصوصية الصلاة ملغى؛ لأن الحج كذلك، فبقي كونه عبادة،

وهو منقوض بصوم الحائض".

أقول: الثالث من الطرق الدالة على إبطال العلة: الكسر، وهو أن تكون العلة مركبة، فيبين المعارض عدم تأثير أحد جزأها، ثم ينقض الجزء الآخر، كما إذا استدل الشافعي على وجوب فعل الصلاة في حال الخوف بقوله: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها، فيجب أدائها قياساً على صلاة الأمن، فالعلة كونها صلاة يجب قضاؤها، وهو مركب من قيدين، فيقول الحنفي: خصوصية القيد الأول وهو كونه صلاة ملغى لا أثر له؛ لأن الحج كذلك، أي: يجب قضاؤه، فيجب أدائه، مع أنه ليس بصلاة، فبقي كونها عبادة يجب قضاؤها، وهو منقوض بصوم الحائض؛ فإنه عبادة يجب قضاؤها مع أنه لا يجب أدائها.

وهذا الذي قرره المصنف من كون وجوب قضاء الحج علة لوجوب أدائه غير مستقيم؛ فإن التطوع يجب قضاؤه ولا يجب أدائه.

وقد اختار الآمدي أن الكسر يقدح كما اختاره المصنف، ولكنه عبر عنه بالنقض المكسور، وفسر الكسر بتخلف الحكم عن الحكمة المقصودة منه، ونقل عن الأكثرين أنه لا يقدح واختاره، ومثل له بأن يقول الحنفي في مسألة العاصي بسفره: مسافر فيترخص كالطالع في سفره، ويبين مناسبة السفر للترخيص بما فيه من المشقة.

فيقال: ما ذكرته من الحكمة قد وجدت في الحضر في حق أرباب الصنائع الشاقة مع عدم الترخيص، واختار ابن الحاجب في جميع ذلك ما اختاره الآمدي.

قال: "الرابع: القلب، وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علته إلحاقاً بأصله، وهو إما نفي مذهبه صريحاً كقولهم: المسح ركن من الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه، فيقول: ركن منه، فلا يقدر بالربع كالوجه، أو ضمناً كقولهم: بيع الغائب عقد معاوضة فيصح كالنكاح، فيقول: فلا يثبت فيه خيار الرؤية.

ومنه قلب المساواة كقولهم: المكره مالك مكلف، فيقع طلاقه كالختار، فيقول: فنسوي بين إقراره وإيقاعه.

أو إثبات مذهب المعارض كقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص، فلا يكون بمجرد قربة كالوقوف بعرفة، فيقول: فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة.

قل: المتنافيان لا يجتمعان. قلنا: التنافي حصل في الفرع بعرض الإجماع. تنبيه: القلب معارضة، إلا أن علة المعارضة وأصلها يكون مغايراً لعلّة المستدل".

أقول: الطريق الرابع من الطرق المبطلات العلية: القلب، وهو أن يربط المعارض خلاف قول المستدل على العلة التي استدل بها إلحاقاً بالأصل الذي جعله مقيساً عليه.

وعبر في المحصول بقوله: نقيض قول المستدل وهو لا يستقيم، فإن الحكم الذي يثبت به القالب يشترط أن يكون مغايراً له، لا نقيضاً كما سيأتي؛ فلذلك أبدله المصنف بالخلاف.

والقلب ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون لنفي مذهب المستدل صريحاً كقوله الحنفية: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم قياساً على الوجه.

فيقول الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع قياساً على

الوجه.

فهذا القلب قد نفى مذهب المستدل صريحا، ولم يثبت مذهب المعارض لجواز أن يكون الحق هو الاستيعاب كما قاله مالك.

الثاني: أن يكون لنفي مذهب المستدل ضمنا، أي: يدل على بطلان لازم من لوازمه. كقول الحنفية: بيع الغائب عقد معاوضة، فيصح مع عدم رؤية المعقود عليه قياسا على النكاح.

فيقول الشافعي: بيع الغائب عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، وقبول خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم، وإذا انتفى اللازم انتفى المزموم.

قوله: "ومنه" أي: ومن القلب الذي ذكره المعارض لنفي مذهب المستدل ضمنا قلب المساواة، وهو أن يكون في الأصل حكمان، أحدهما: منتف عن الفرع بالاتفاق بينهما، والآخر مختلف فيه، فإذا أراد المستدل إثبات المختلف فيه بالقياس على الأصل، فيقول المعارض: تجب التسوية بين الحكمين في الفرع بالقياس على الأصل، ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع انتفاء مذهبه.

مثاله: استدلال الحنفية على وقوع طلاق المكره بقولهم: المكره مالك للطلاق، مكلف فيقع طلاقه بالقياس على المختار.

فيقول الشافعي: المكره مالك مكلف فنسوي بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه، قياسا على المختار، ويلزم من هذا أن لا يقع طلاقه ضمنا؛ لأنه إذا ثبتت المساواة بين إقراره وإيقاعه، مع أن إقراره معتبر بالاتفاق، لزم أن يكون الإيقاع أيضا غير معتبر.

الثالث: أن يكون لإثبات مذهب المعارض، كاستدلال الحنفية على اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف، بقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرد قربة كالوقوف بعرفة، فإنما صار قربة بانضمام عبادة أخرى إليه وهو الإحرام،

فيقول الشافعي: لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة.

وقوله: قيل: المتنافيان... إلخ، أشار به إلى ما ذكره في المحصول، وهو أن من الناس من أنكر إمكان القلب، محتجا عليه بأنه لما اشترط فيه اتحاد الأصل المقيس عليه مع الاختلاف في الحكم لزم منه اجتماع الحكمين المتنافيين في أصل واحد وهو محال.

وجوابه: أن التنافي بين الحكمين إنما حصل في الفرع فقط لأمر عارض، وهو

إجماع الخصمين على أن الثابت فيه إنما هو أحد الحكمين فقط، وأما اجتماعهما في الأصل فغير مستحيل؛ لأن ذات الحكمين غير متنافيين، ألا ترى أن الأصل في المثال الأول وهو غسل الوجه قد اجتمع فيه الحكمان، وهما عدم الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم، وعدم تقديره بالربع، وهذان الحكمان يمتنع اجتماعهما في الفرع، وهو مسح الرأس؛ لأن الإمامين قد اتفقا على أن الثابت فيه هو أحدهما.

وكذلك الأصل في المثال الثاني وهو النكاح فإن الحكمين مجتمعان فيه، وهما صحته بدون الرؤية، وعدم ثبوت الخيار فيه، ولكن الثابت في الفرع وهو بيع الغائب إنما هو أحدهما.

وكذلك الأصل في المثال الثالث وهو الوقوف بعرفة، فإن الحكمين مجتمعان فيه وهما أن الصوم لا يشترط، وأنه بمجرد ليس بقربة.

قوله: "تنبيه... إلخ" لما بين القلب وأقسامه، شرع في الفرق بينه وبين المعارضة، فقال: القلب في الحقيقة معارضة، فإن المعارضة تسليم دليل الخصم، وإقامة دليل آخر على خلاف مقتضاه، وهذا بعينه صادق على القلب، إلا أن الفرق بينهما أن العلة المذكورة في المعارضة والأصل المذكور فيها يكونان مغايرين للعلة والأصل اللذين ذكرهما المستدل بخلاف القلب، فإن علة وأصله هما علة المستدل وأصله.

قال الإمام: وليس للمستدل الاعتراض على القلب لاستلزامه القدر في علة نفسه أو أصله، بخلاف المعارضة فإن للمستدل أن يعترض عليها بكل ما للمعترض أن يعترض به على دليل المستدل من المنع والمعارضة، وله أن يقلب قلبه، وحينئذ فيسلم أصل القياس.

قال: "الخامس: القول بالموجب، وهو تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلاف.

مثاله في النفي أن تقول: التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، فيقولون: مسلم؛ ولكن لم لا يمنعه عن غيره، ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا مانع غيره، لم يكن ما ذكرناه تمام الدليل.

وفي الثبوت قولهم: الخيل يسابق عليها فتجب الزكاة فيه كالإبل. فنقول: مسلم في زكاة التجارة".

أقول: الطريق الخامس من مبطلات العلية: القول بالموجب أي: القول بموجب دليل

المستدل.

وهو عبارة عن تسليم مقتضى ما جعله المستدل دليلا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه، وذلك بأن يتخيل أن ما ذكره من النص أو القياس مستلزم لحكم المسألة المتنازع فيها، مع أنه غير مستلزم له، فلا ينقطع النزاع بتسليمه.

وهذا الحد أولى من قول المحصول: إنه تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استيفاء الخلاف؛ لخروج القول بالموجب الذي يقع في غير القياس، وكأنه أراد تعريف ما يقع في القياس خاصة؛ لأن الكلام في مبطلات العلية.

والقول بالموجب قسمان:

أحدهما: أن يقع في النفي، وذلك إذا كان مطلوب المستدل نفي الحكم، واللازم من دليله كون شيء معين غير موجب لذلك، فيتمسك به لتوهمه أنه مأخذ الخصم.

مثاله: أن يقول الشافعي في القتل بالمثل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه، يعني: أن المحدد والمثقل وسيلتان إلى القتل، والتفاوت الذي بينهما لا يمنع الوجوب، كما لا يمنعه التفاوت في المتوسل إليه، وهو التفاوت في المقتولين من الصغر والكبر والخساسة والشرف.

فيقول الحنفي: كون التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص مسلم، ونحن نقول بموجبه، ولكن لم لا يجوز أن يمنع من وجوبه أمر موجود في المثل غير التفاوت، وأنه لا يلزم من إبطال هذا المانع المعين إبطال جميع الموانع.

ثم إن الشافعي المستدل لو ادعى بعد ذلك أنه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم محل النزاع، وبينه بأن الموجب للقصاص وهو القتل العمد العدوان، قائم في صورة القتل بالمثل، وأنه لا مانع فيه غير التفاوت في الوسيلة بالأصل، أو بغيره من الطرق لكان منقطعاً أيضاً، أي: حتى لا يسمع ذلك منه؛ لأنه ظهر أن المذكور أولاً ليس هو دليلاً تاماً بل جزءاً من الدليل.

هكذا قاله الإمام، وتبعه المصنف وفيه نظر ظاهر، ولم يتعرض ابن الحاجب لذلك.

القسم الثاني: أن يقع في الإثبات، وذلك إذا كان مطلوب المستدل إثبات الحكم في الفرع، واللازم من دليله ثبوته في صورة ما من الجنس، كاستدلال الحنفية على وجوب الزكاة في الخيل، بقولهم: الخيل حيوان يسابق عليه، فتجب الزكاة فيه قياساً على الإبل، فنقول لهم: مقتضى دليلكم وجوب مطلق الزكاة، ونحن نقول

بموجبه، فإننا نوجب فيه زكاة التجارة، ومحل النزاع إنما هو في زكاة معين، ولا يلزم من إثبات المطلق إثبات جميع أنواعه.

قال: "السادس: الفرق، وهو جعل تعين الأصل علة، أو الفرع مانعا، والأول يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلمتين، والثاني عند من جعل النقض مع المانع قادحا".

أقول: الطريق السادس وهو آخر الطرق المبطلات للعلية: الفرق، وهو ضربان:

الأول: أن يجعل المعترض تعين أصل القياس، أي: الخصوصية التي فيه علة لحكمه.

كقول الحنفي: الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء، بالقياس على ما خرج منهما، والجامع هو خروج النجاسة، فيقول المعترض: الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الأصل وهي خروج النجاسة من السبيلين، هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها.

الثاني: أن يجعل تعين الفرع أي: خصوصيته، مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه.

كقول الحنفية: يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي قياسا على غير المسلم، والجامع هو القتل العمد العدوان، فيقول المعترض: الفرق بينهما أن تعين الفرع وهو كونه مسلما، مانع من وجوب القصاص عليه لشرفه.

قوله: "الأول" يعني أن الفرق بالطريق الأول، وهو جعل تعين الأصل علة، هل يؤثر أي: يفيد غرض المعترض، ويقدر في العلية أم لا؟

فيه خلاف ينبغي على جواز تعليل الحكم الواحد بعلمتين مستقلتين، فإن جوزناه لم يقدح هذا الفرق؛ لأن الحكم في الأصل إذا علل بالمعنى المشترك بينه وبين الفرع، ثم علل بعد ذلك بتعيينه لم يكن التعليل الثاني مانعا من التعليل الأول، إذ لا يلزم منه إلا التعليل بعلمتين، والفرض جوازه.

وإن منعناه قدح هذا الفرق؛ لأن تعين الأصل غير موجود في الفرع، والحكم مضاف إليه أعني: إلى التعيين، فلا يكون أيضا مضافا إلى المشترك، وإلا لزم التعليل بعلمتين.

وأما الثاني وهو الفرق بتعيين الفرع، فإنه يؤثر عند من جعل النقض مع المانع قادحا في كون الوصف علة؛ لأن الوصف الذي جعله المستدل علة إذا وجد في الفرع، ولم

يترتب الحكم على وجوده لمانع وهو تعيين الفرع، فقد تحقق النقض مع المانع، والنقض مع المانع قادح.

وأما من لا يجعله قادحا يقول: إن الفرق بتعين الفرع لا يؤثر؛ لأن تخلف الحكم عنه إنما هو لمانع.

هذا حاصل كلام المصنف، وقد استفدنا منه أن الفرق بتعين الأصل إنما يؤثر عنده في المستنبطة دون المنصوصة؛ لأنه اختار التفصيل كما تقدم، وأن الفرق بتعين الفرع لا يؤثر مطلقا؛ لأنه اختار أن النقض مع المانع غير قادح.

واعلم أن بناء تأثير الفرق الأول على التعليل بعلتين صحيح، وأما الثاني فلا، بل يؤثر مطلقا في دفع كلام المستدل.

وبيانه: أن الشافعي في مثالنا لما فرق بتعين الفرع وهو كونه مسلما فإن قلنا: إن النقض مع المانع قادح في العلية، فقد فسد دليل المستدل لفساد علته، وهي القتل العمد العدوان، فإنها وجدت في حق المسلم مع تخلف الحكم عنها، وحينئذ فيحصل مقصود الشافعي المعترض.

وإن قلنا: إنه غير قادح كانت العلة صحيحة، لكن قام بالفرع وهو المسلم مانع يمنع من ترتب مقتضاها عليها؛ لأن الغرض أن ذلك من باب التخلف المانع، ويستحيل وجود الشيء مع مقارنة المانع منه، وحينئذ فيحصل للشافعي أيضا مقصوده، وهو عدم إيجاب القصاص، فثبت أن بناءه عليه فاسد؛ ولذلك لم يتعرض الإمام وأتباعه ولا ابن الحاجب لهذا البناء أصلا، نعم أطلق الإمام أن قبول الفرق مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين، وإذا حملنا كلامه على الفرق بتعين الأصل لم يرد عليه شيء.

أسئلة:

س١ ما هي مبطلات العلة إجمالا؟

س٢ عرف النقض ومثل له، وهل هو قادح من قوادح العلة؟

س٣ بين المقصود بعدم التأثير ومثل له.

س٤ بين المقصود بعدم لعكس ومثل له.

س٥ هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين؟

س٦ عرف الكسر ومثل له.

س٧ عرف القلب ومثل له.

الأدلة المختلف فيها

الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها، وفيه بابان:

الباب الأول: في المقبولة وهي ستة الأول: الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٩] ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ٣٢] ﴿أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٥] وفي المضار التحريم لقوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

قيل: على الأول اللام تحييء لغير النفع، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] وقوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٨٤]

قلنا: مجاز؛ لاتفاق أئمة اللغة على أنها للملك، ومعناه الاختصاص النافع بدليل قولهم: الجل للفرس.

قيل: المراد الاستدلال. قلنا: هو حاصل من نفسه فيحمل على غيره".

أقول: لما فرغ من الكتب الأربعة المعقودة للأدلة الأربعة المتفق عليها شرع في كتاب آخر لبيان الأدلة المختلف فيها، وجعله مشتملاً على بابين، الأول: في المقبول منها، والثاني: في المردود، فأما المقبول فسته، الأول: الأصل في الأشياء النافعة هو الإباحة، وفي الأشياء الضارة أي: مؤلمات القلوب هو الحرمة، وهذا إنما هو بعد ورود الشرع بمقتضى الأدلة الشرعية، وأما قبل وروده فالمختار الوقف كما تقدم.

ثم استدل المصنف على إباحة المنافع بثلاث آيات:

الآية الأولى: "قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة/ ٢٩].

وجه الدلالة: أن الباري تعالى أخبر بأن جميع المخلوقات الأرضية للعباد؛ لأن موضوعه للعموم، لاسيما وقد أكدت بقوله: ﴿جَمِيعًا﴾ واللام في ﴿لَكُمْ﴾ تفيد الاختصاص على جهة الانتفاع للمخاطبين، ألا ترى أنك إذا قلت: الثوب لزيد فإن معناه أنه مختص بنفعه، وحينئذ فيلزم من ذلك أن يكون الانتفاع بجميع المخلوقات مأذونا فيه شرعاً وهو المدعي.

الثانية: "قوله تعالى": ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف/٣٢].

وجه الدلالة: أن هذا الاستفهام ليس على حقيقته بل هو للإنكار، وحينئذ فيكون الباري تعالى قد أنكر تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها لمقتضى اللام كما تقدم، وإنكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم، وإلا لم يجز الإنكار، وإذا انتفت الحُرمة تعينت الإباحة.

وفيه نظر، فقد تقدم في أوائل الكتاب أن انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة.

الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة/٤].

وجه الدلالة: أن اللام في ﴿لَكُمْ﴾ تدل على أن الطيبات مخصوصة بنا على جهة الانتفاع كما تقدم، وليس المراد بالطيبات هو المباحات، وإلا يلزم التكرار بل المراد بها ما تستطيعه النفس؛ لأن الأصل عدم معنى ثالث.

وأما المضار فاستدل المصنف على تحريمها بقوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"^(١)

وجه الدلالة: أن الحديث يدل على نفي الضرر مطلقاً؛ لأن النكرة المنفية تعم، وهذا النفي ليس وارداً على الإمكان، ولا الوقوع قطعاً، بل على الجواز، وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المدعى.

قوله: "قيل: على الأول" أي: اعترض الخصم على بيان الأصل وهو إباحة المنافع بوجهين:

أحدهما: لا نسلم أن اللام في اللغة للاختصاص النافع، فإنها قد تجيء لغير النفع كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء/٧] وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [آل عمران/١٠٩] أما في الآية الأولى؛ فلأنها لاختصاص الضرر لا لاختصاص النفع، وأما في الآية الثانية فلتنزيهه تعالى عن الانتفاع به.

وأجاب المصنف: بأن استعمال اللام في غير النفع مجاز، لاتفاق أئمة اللغة على أن

(١) أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس (٥٥ / ٥) رقم (٢٨٦٥)، والحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري، كتاب البيوع (٥٧ / ٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم.

اللام موضوعة للملك، ومعنى للملك هو الاختصاص النافع لا حقيقته المعروفة، وإلا لم يصح قولهم: "الجل للفرس"^(١)، فيلزم منه أن تكون اللام حقيقة في الاختصاص النافع، وحينئذ فيكون استعمالها في غيره مجازاً؛ لأنه خير من الاشتراك.

ولقائل أن يقول: هذا ينافي ما ذكره في القياس، من كون اللام حقيقة في التعليل، وأيضا فإن أهل اللغة لم يخصصوها بالملك ولا بالاختصاص النافع، بل قالوا: إنها للملك وما يشبه الملك وهو الاختصاص، ولم يقيّدوا الاختصاص بكونه نافعا، وأما قولهم: "الجل للفرس" فهو إنما يدل على صحة استعمالها فيه، لا على نفي استعمالها في الاختصاص الذي لا ينفع، فإنه يحتمل أن تكون موضوعة لمطلق الاختصاص، ودعواه أولى لما فيه من عدم الاشتراك والمجاز.

الاعتراض الثاني: سلمنا أن اللام للاختصاص النافع، ولكن ذلك الاختصاص الذي أفادته ليس بعام بل هو مطلق، والمطلق يصدق بصورة، وتلك الصورة حاصلة هنا، فإن الاستدلال بالمخلوقات على وجود الصانع نفع عظيم.

وأجاب المصنف: بأن الاستدلال على الصانع حاصل لكل عاقل من نفسه، فإنه يصح أن يستدل من نفسه على خالقه، فينبغي حمل الانتفاع الوارد في الآيات على غير الاستدلال تكثيراً للفائدة، وفراراً من تحصيل الحاصل.

أسئلة:

- س١ استدل المصنف على إباحة المنافع بعدة أدلة، اذكرها مع بيان وجه الدلالة منها.
- س٢ اعترض الخصم على ما استدل به المصنف بوجهين، اذكرهما وكيف ترد على الخصم؟

(١) الجل ما يلبسه الفرس ليصان به والجمع جلال وأجلال

قال: "الرابع: أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلاً، كما قيل: دية الكتّابي الثلث، وقيل: النصف، وقيل: الكل بناء على الإجماع والبراءة الأصلية.

قيل: يجب الأكثر ليتيقن الخلاص، قلنا: حيث يتيقن الشغل، والزائد لم يتيقن".

أقول: الدليل الرابع من الأدلة المقبولة: الأخذ بأقل ما قيل، وقد اعتمد عليه الشافعي -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- في إثبات الحكم إذا كان الأقل جزءاً من الأكثر، ولم يجد دليلاً غيره، كما في دية الكتّابي، فإن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، فقال بعضهم: إنها ثلث دية المسلم، وقالت المالكية: نصف ديته، وقالت الحنفية: مثل ديته، فاختار الشافعي المذهب الأول وهو أنها الثلث، بناء على أن المجموع من الإجماع والبراءة الأصلية.

أما الإجماع فإن كل واحد من المخالفين يوجبه، فإن الإيجاب الأكثر يستلزم إيجاب الأقل، حتى لو فرضنا أن بعضهم قال: لا يجب فيه شيء أصلاً لم يكن إيجاب الثلث مجعماً عليه، لكونه قول بعض الأمة.

وأما البراءة الأصلية فإنها تقتضي عدم وجوب الزيادة، إذ هي دالة على عدم الوجوب مطلقاً، لكن ترك العمل بها في الثلث للإجماع فبقي ما عداه على الأصل.

فتلخص أن الحكم بالاعتصار على الأقل مبني على مجموع هذين الشئيين كما قرره الإمام والآمدّي، لا على الإجماع وحده كما ظنه ابن الحاجب، بل الإجماع وحده إنما هو دليل على إيجاب الثلث خاصة.

فقول المصنف: بناء الإجماع والبراءة، تعليل لقوله: أخذ الشافعي.

وقوله: إذا لم يجد دليلاً سواه أي: فإن وجده الشافعي لم يتمسك بالأقل؛ لأن ذلك الدليل إن دل على إيجاب الأكثر فواضح، ولذلك لم يأخذ الشافعي بالثلاثة في انعقاد الجمعة، وفي الغسل من ولوغ الكلب لقيام الدليل على الأكثر، وإن دل على الأقل كان الحكم بإيجابه لأجل هذا الدليل، لا لأجل الرجوع إلى أقل ما قيل، هكذا قاله في المحصول؛ فلذلك أطلق المصنف هذا الشرط.

وفي القسم الثاني منه نظر؛ لأنه يقتضي امتناع اجتماع الدليلين وليس كذلك.

قوله: "قل: يجب الأكثر" أي: اعترض بعضهم على الشافعي في أخذه بالأقل فقال: ينبغي إيجاب الأكثر ليتيقن المكلف الخلاص عما وجب عليه.
وأجاب المصنف: بأنه إنما يجب ذلك حيث تيقنا شغل الذمة به، والزائد على الأقل لم يتيقن فيه؛ ذلك لأنه لم يثبت عليه دليل.

أُسْئَلَة:

- س ١ ما المقصود بأقل ما قيل، وما هي الشروط الواجب توافرها في العمل به؟
س ٢ اذكر فرعا فقهيا مبنيًا على الأخذ بأقل ما قيل، موضحا كيف تم بناء الفرع على المسألة.

قال: "الخامس: المناسب المرسل إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية، كترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين اعتبر وإلا فلا. وأما مالك فقد اعتبره مطلقاً؛ لأن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره، ولأن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قنعوا بمعرفة المصالح".

أقول: سبق في الباب الثاني من كتاب القياس أن المناسب قد يعتبره الشارع، وقد يلغيه، وقد لا يعلم حاله، وهذا الثالث هو المسمى بالمصالح المرسل، ويعبر عنه بالمناسب المرسل، وسبق هناك حكم القسمين الأولين، وأما الثالث فسبق تعريفه دون تفصيل حكمه، وفيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه غير معتبر مطلقاً، قال ابن الحاجب: وهو المختار، وقال الآمدي: إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء.

والثاني: أنه حجة مطلقاً، وهو مشهور عن مالك، واختاره إمام الحرمين، وقال ابن الحاجب: وقد نقل أيضاً عن الشافعي، وكذلك قال إمام الحرمين إلا أنه شرط فيه أن تكون تلك المصالح مشبهة بالمصالح المعتبرة.

والثالث: وهو رأي الغزالي، واختاره المصنف: أنه إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت وإلا فلا.

فالضرورية هي التي تكون من إحدى الضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب.

وأما القطعية فهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها.

والكلية هي التي تكون موجبة لفائدة بأننا لو امتنعنا عن التترس لصدمونا، واستولوا على ديارنا وقتلوا المسلمين كافة حتى الترس، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً من غير ذنب صدر منه، فإن قتل الترس والحالة هذه مصلحة مرسل؛ لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب، ولم يقم أيضاً دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة للمسلمين، لكنها مصلحة ضرورية قطعية كلية؛ فلذلك يصح اعتباره أي: يجوز أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى أن يقول: هذا الأسير مقتول بكل حال، فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع من حفظ مسلم واحد.

فإن لم تكن المصلحة ضرورية بل كانت من المصلحيات أو التتمات فلا اعتبار بها،

كما إذا تترس الكفار في قلعة بمسلم فإنه لا يحل رميه إذ لا ضرورة فيه، فإن حفظ ديننا غير متوقف على استيلائنا على تلك القلعة.

وكذلك إن لم تكن قطعية كما إذا لم نقطع بتسليط الكفار علينا عند عدم رمي الترس، أو لم تكن كلية كما لو أشرفت السفينة على الغرق، وقطعنا بنجاة الذين فيها لو رمينا واحدا منهم بالبحر، فإنه لا يجوز الرمي؛ لأن نجاة أهل السفينة ليست مصلحة كلية، وكذلك لا يجوز لجماعة وقعوا في مخمصة أكل واحد منهم بالقرعة لكون المصلحة جزئية.

قوله: "لأن اعتبار" أي: احتج مالك بوجهين:

أحدهما: أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام كما مر في القياس، واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة لكونها فردا من أفرادها.

الثاني: أن من تتبع أحوال الصحابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- قطع بأنهم كانوا يقنعون في الوقائع بمجرد المصالح، ولا يبحثون عن أمر آخر، فكان ذلك إجماعا منهم على قبولها.

والمصنف قد تبع الإمام في عدم الجواب على هذين الدليلين.

وقد يجاب عن الأول: بأنه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة لاشتراكها للمصالح المعتمدة في كونها مصالح لوجب إلغاؤها أيضا، لاشتراكها مع المصالح الملغاة في ذلك، فيلزم اعتبارها وإلغاؤها وهو محال.

وعن الثاني: أنا لا نسلم بإجماع الصحابة عليه، بل إنما اعتبروا من المصالح ما اطلعوا على اعتبار الشارع لنوعه أو جنسه القريب، ولم يصرح الإمام بمختاره في المسألة.

قال: "السادس: فقد الدليل بعد التفحص البالغ يغلب ظن عدمه،

وعدمه يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل".

أقول: الدليل السادس من الأدلة المقبولة عند المصنف: الاستدلال على عدم الحكم بعدم ما يدل عليه.

وتقريره أن يقال: فقدان الدليل بعد التفحص البالغ يغلب ظن عدمه يعني: عدم الدليل، وظن عدمه يوجب ظن عدم الحكم.

أما المقدمة الأولى فواضحة، وأما الثاني فلأن عدم الدليل يستلزم عدم الحكم؛ إذ لو ثبت حكم شرعي ولم يكن عليه دليل لكان يلزم منه تكليف الغافل وهو ممتنع، فينتج

فقدان الدليل بعد التفحص البليغ يوجب ظن عدم الحكم، والعمل بالظن واجب.
والمراد بعدم الحكم هنا عدم تعلقه، لا عدم ذاته؛ فإن الأحكام قديمة عنده، وهذه الطريقة التي قررها المصنف نقلها في المحصول عند بعض الفقهاء، ولم يصرح بموافقتها.

أسئلة:

- س١ عرف المناسب المرسل، وهل هو حجة؟
س٢ ما المقصود بقولهم: "ضرورة قطعية كلية"؟

الفصل الثاني: حكم الاجتهاد

قال: "الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد

اختلف في تصويب المجتهدين، بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكماً معيناً، وعليه دليل قطعي أو ظني.

والمختار ما صح عن الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن في الحادثة حكماً معيناً عليه أمانة، ومن وجدها أصاب، ومن فقدتها أخطأ ولم يأثم؛ لأن الاجتهاد مسبق بالدلالة لأنه طلبها، والدلالة متأخرة عن الحكم فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان، ولأنه قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر".

قيل: لو تعين الحكم فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله فيفسق ويكفر؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ﴾ [المائدة: ٤٤]

قلنا: لما أمر بالحكم بما ظنه وإن أخطأ حكم بما أنزل الله،

قيل: لو لم يصوب الجمع لما جاز نصب المخالف، وقد نصب أبو بكر زيدا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قلنا: لم يجوز تولية المبتل، والمخطئ ليس بمبتل.

أقول: المعروف أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيباً، بل الحق فيها واحد، فمن أصابه أصاب، ومن فقدته أخطأ وأثم.

وقال الغنبري^(١) والجاحظ^(٢): كل مجتهد فيها مصيب أي: لا إثم عليه، وهما محجوجان بالإجماع كما نقله الأمدى.

(١) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن مالك التميمي الغنبري البصري الفقيه، كان قاضى البصرة وكان ثقة، وروى له مسلم فى صحيحه، ومات سنة ثمان وستين ومائة. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩١.

(٢) هو عمرو بن بحر بن محبوب، الكنانى، البصري، المعتزلى، أبو عثمان، أديب، ولد بالبصرة سنة ١٥٠هـ، وأخذ النحو عن الأخفش، والكلام عن النظام، له: كتاب الحيوان، والتبيين، وسحر البيان، وغير ذلك، مات والكتاب على صدره سنة ٢٥٥ هـ. ينظر: بغية الوعاة ٢/ ١٢٨، وشذرات الذهب ٢/ ١٢٠.

وأما المجتهدون في المسائل الفقهية وهو الذي تكلم فيه المصنف فهل المصيب منهم واحد، أو الكل مصيبون؟

فيه خلاف مبني -كما ذكره المصنف وغيره- على أن كل صورة هل لها حكم معين أم لا؟ وفيه أقوال كثيرة ذكرها الإمام، واقتصر المصنف على بعضها، فلنذكر ما ذكره منها، أعني الإمام فنقول: اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها على قولين:

أحدهما: أنه ليس لله تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين، بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهدين، وهؤلاء هم القائلون بأن كل مجتهد مصيب، وهم الأشعري والقاضي^(١) وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة.

واختلف هؤلاء فقال بعضهم: لا بد أن يوجد في الواقعة ما لو حكم الله فيها بحكم لم يحكم إلا به، وهذا هو القول بالأشبه. وقال بعضهم: لا يشترط ذلك.

والقول الثاني: أن له تعالى في كل واقعة حكما معينا.

وعلى هذا فتلاثة أقوال:

أحدها: وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين: حصل الحكم من غير دلالة أو أمانة، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا، فمن وجده فله أجران ومن أخطأ فله أجر.

والقول الثاني: عليه أمانة أي: دليل ظني، والقائلون به اختلفوا:

فقال بعضهم: لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه؛ فلذلك كان المخطئ فيه معذورا مأجورا، وهو قول كافة الفقهاء، وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة.

وقال بعضهم: إنه مأمور بطلبه أولا، فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر تغير التكليف وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه.

والقول الثالث: أن عليه دليلا قطعيا، والقائلون به اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه لكن اختلفوا:

فقال الجمهور: إن المخطئ فيه لا يأثم ولا ينقض قضاؤه. وقال بشر المريسي^(٢)

(١) القاضي أبو بكر الباقلاني

(٢) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي، العدوي بالولاء، أبو عبد الرحمن، وكان جده

بالتأثيم، والأصم^(١) بالنقض.

والذي نذهب إليه أن لله تعالى في كل واقعة حكماً معيناً عليه دليل ظني، وأن المخطئ فيه معذور، وأن القاضي لا ينقض قضاؤه، هذا حاصل كلام الإمام وقد تابعه المصنف على اختياره، وزاد عليه فادعى أنه الذي صح عن الشافعي.

وعلمنا بهذا أنه أراد القول الأول المفرع على القول الثاني الذي هو مفرع على الثاني من القولين الأولين، لكنه أهمل منه كون المخطئ فيه مأجوراً، وأن المجتهد لم يكلف بإصابته.

وإنما عبر عن هذا القول بأنه الذي صح عن الشافعي؛ لأن له قولاً آخر أن كل مجتهد مصيب، وحكاه ابن الحاجب وغيره، فقال: ونقل عن الأئمة الأربعة للتخطئة والتصويب.

واعلم أن كلام الأشعري^(٢) المتقدم لا يستقيم مع ما ذهب إليه من كون الأحكام قديمة.

قوله: "لأن الاجتهاد" أي: الدليل على أن المصيب واحد دليلان: عقلي ثم نقلي.

الأول: أن الاجتهاد مسبوق بالدلالة؛ لأن الاجتهاد هو طلب دلالة الدليل على الحكم، وطلب الدلالة متأخر عن الدلالة؛ لأن طلب الوقوف على الشيء يستدعي تقدم

مولى لزيد بن الخطاب. كان فقيهاً، معتزلياً، عارفاً بالفلسفة، يرمى بالزندقة، مقته أهل العلم، وهو رأس الطائفة (المريسية) القائلة بالإرجاء، وإليه نسبتها، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف، وقال برأي الجهمية، وأوذى في دولة هارون الرشيد، وقالوا في وصفه: كان قصيراً، دميم المنظر، وسخ الثياب، وافر الشعر، كبير الرأس والأذنين، وقال بخلق القرآن، وكان الإمام أحمد ينهى عن الصلاة خلفه، هلك سنة ٢١٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠ / ١٩٩،

(١) هو أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة، وكان ديناً، وقوراً، صبوراً على الفقر، منقبضاً عن الدولة، إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي، مات: سنة إحدى ومائتين، وله: تفسير، وكتاب خلق القرآن، والرد على الملحدة، والرد على المجوس، وغيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء ٩ / ٤٠٢.

(٢) هو علي بن إسماعيل بن موسى بن أبي بردة الأشعري، البصري، قال عنه التاج السبكي: (شيخ أهل السنة والجماعة، وناصر سنة سيد المرسلين، والساعي في حفظ عقائد المسلمين سعياً يبقو أثره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين)، له: مقالات الإسلاميين، والإبانة، وغيرها، توفي سنة ٣٢٤ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٥ / ٨٥، وطبقات الشافعية الكبرى ٣ / ٣٤٧.

ذلك الشيء في الوجود، فثبت أن الاجتهاد مسبوق بالدلالة، والدلالة متأخرة عن الحكم؛ لأنها نسبة بين الدليل والمدلول الذي هو الحكم، والنسبة بين الأمرين متأخرة عنهما، وإذا ثبت أن الدلالة متأخرة عن الحكم لزم أن يكون الاجتهاد متأخراً عن الحكم بمرتين؛ لأنه متأخر عن الدلالة المتأخرة عن الحكم، وحينئذ فلو تحقق الاجتهادان، أي: كان مدلول كل واحد منهما حقاً صواباً لاجتماع النقيضان؛ لاستلزامه حكيمين متناقضين في نفس الأمر بالنسبة إلى مسألة واحدة.

الثاني: قوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر" ^(١) دل الحديث على أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب وهو المدعى.

وفي الدليل نظر، أما الأصول فلم نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج بل على تصوره، ألا ترى أن المتيمم إذا طلب الماء في برية فإنه ليس متحققاً لوجوده، بل مقصوده إنما هو التحصيل على تقدير الوجود.

سلمنا لكن لا نسلم أن النسبة تتوقف على المنتسبين كما تقدم غير مرة، فإن تقدم البارئ تعالى على العالم نسبة بينه وبين العالم، مع أن هذه النسبة ليست متوقفة على العالم.

سلمنا لكنه لا يثبت به المدعى بتمامه، فإنه لا يدل على سقوط الإثم عن المخطئ وحصول الأجر له.

وأيضاً فدعواه أن الاجتهاد هو طلب الدلالة ممنوعة، بل هو طلب الحكم نفسه لكن بوساطة الدلالة، فكان ينبغي له الاقتصار في الدليل عليه؛ لأن مقصوده يحصل به، ولا يتكلف ارتكاب أمر ممنوع ومستغنى عنه.

وأما الحديث فلا دلالة فيه أيضاً؛ لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع شرطها، بل ولا على جواز وقوعه.

فإن قيل: لا دلالة فيه أيضاً؛ لأن الخطأ متصور عند القائلين بأن كل مجتهد مصيب، وذلك عند عدم است فراغ الوسع، فإنه إن كان ذلك مع العلم بالتقصير فهو مخطئ آثم، وإن كان بدون العلم به فهو مخطئ غير آثم، ففعل هذه الصورة هي المراد

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٦٩١٩) ٦ / ٢٦٧٦، ومسلم في كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٧١٦) ٣ / ١٣٤٢ من حديث عمرو بن العاص.

من الحديث، أو لعل المراد منه ما إذا كان في المسألة نص أو إجماع أو قياس جلي، ولكن طلبه المجتهد واستفرغ فيه وسعه فلم يجده، فإن الخطأ في هذه الصورة متصور أيضاً عندهم.

قلنا: إن وقع الاجتهاد المعتبر فيما ذكرتموه فقد ثبت المدعي، وهو خطأ بعض المجتهدين في الجملة، وإن لم يقع فلا يجوز حمل الحديث عليه لما تقرر من وجوب حمل اللفظ على الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي.

فإن قيل: الدليل على أنه ليس كل مجتهد مصيباً قولهم: ليس كل مجتهد مصيباً؛ لأن اجتهاده في هذه المسألة إذا كان صواباً فقد حصل المدعى، وإن كان خطأ فقد وقع الخطأ لهذا المجتهد، وحينئذ فلا يكون كل مجتهد مصيباً.

قلنا: هذه المسألة أصولية، وكلامنا في المجتهدين في الفروع.

قوله: "قيل: لو تعين" أي: احتج من قال بأنه ليس لله في الواقعة حكم معين بل حكمها تابع لظن المجتهدين بأمرين:

أحدهما: أنه لو تعين الحكم لكان المخالف له حاكماً بغير ما أنزل الله، وحينئذ فيفسق لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] أو يكفر لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] واللازم باطل اتفاقاً فالملزوم مثله.

والجواب: أن المجتهد لما كان مأموراً بالحكم بما ظنه، وإن أخطأ فيه كان حاكماً بما أنزل الله تعالى.

الثاني: لو لم يكن كل مجتهد مصيباً لما جاز للمجتهد أن ينصب حاكماً مخالفاً له في الاجتهاد لكونه تمكيناً من الحكم بغير الحق، لكن يجوز لأن أبا بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نصب زيد بن ثابت^(١) مع أنه كان يخالفه في الجد وغيره، وشاع ذلك بين الصحابة ولم ينكروه.

(١) زيد بن ثابت: هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري، الخزرجي، أبو خارجة، من أكابر الصحابة، وكان كاتب الوحي، ولد في المدينة، ونشأ بمكة، وهاجر مع النبي - ﷺ - وتعلم وتفقه في الدين، فكان رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، وهو أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي - ﷺ - من الأنصار، وعرضه عليه، وهو الذي كتبه في المصحف لأبي بكر، ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار، وتوفي سنة ٤٥ هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٤٩٠/٢.

والجواب أن الممتنع إنما هو تولية المبطل أي: من يحكم بالبطل، والمخطئ في الاجتهاد ليس بمبطل؛ لأنه أت بالمأمور به.

قال: "فرعان:

الأول: لو رأى الزوج لفظه كناية، ورأته الزوجة صريحا فله الطلب، ولها الامتناع فإرجاعان غيرهما.

الثاني: إذا تغير الاجتهاد كما لو ظن أن الخلع فسخ، ثم ظن أنه طلاق فلا ينقض الأول بعد اقتران الحكم، وينقض قبله".

أقول: الفرع الأول: في طريق فصل الحادثة التي لا يمكن الصلح فيها:

إذا نزلت بالمجتهدين المختلفين المقلدين لهما سواء، قلنا: المصيب واحد أم لا، كما إذا كان الزوجان مجتهدين، فقال لها: أنت بائن مثلا من غير نية للطلاق، ورأى الزوج أن اللفظ صادر منه كناية فيكون النكاح باقيا، ورأت المرأة أنه صريح فيكون الطلاق واقعا، فللزوجة طلب الاستمتاع بها، ولها الامتناع منه، وطريق قطع المنازعة بينهما أن يرجعا إلى حاكم، أو يحكما رجلا، وحينئذ فإذا كان حكم الحاكم أو المحكم بشيء وجب عليهما الانقياد إليه، فإن كانت الحادثة مما يجوز فيها الصلح كالحقوق المالية فيجوز فصلها به أيضا وهو واضح.

الفرع الثاني: في نقض الاجتهاد، فنقول: إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ^(١)، فنكح امرأة كان قد خالعهام ثلاثا، ثم تغير اجتهاده إلى أن الخلع طلاق، نظر إن تغير بعد قضاء القاضي بمقتضى الاجتهاد الأول، وهو صحة النكاح فلا يجوز نقضه بالاجتهاد الثاني، بل يستمر على نكاحه لتأكده بالحكم، وإن تغير حكم الحاكم بالصحة وجب عليه مفارقتها؛ لأنه يظن الآن أن اجتهاده خطأ، والعمل بالظن واجب.

وإليه أشار المصنف بقوله: وينقض قبله، وكأنه أراد بالنقض ترك العمل بالاجتهاد الأول، وإلا فالاتفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

(١) لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق، وإنما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح الطلاق أو كنايته. فذهب الحنفية في المفتى به والمالكية والشافعية في الجديد والحنابلة في رواية عن أحمد إلى أن الخلع طلاق. وذهب الشافعية في القديم والحنابلة في أشهر ما يروى عن أحمد إلى أنه فسخ.

وهذا التفصيل بعينه يجري في زوجة المقلد لهذا المجتهد، وكلام المصنف يحتمل كلا من المسألتين، وحكى الإمام قولاً: أنه لا يجب على المقلد المفارقة مطلقاً.

أُسْئَلَة:

- س١ عرف الاجتهاد وهل كل مجتهد في العقلية مصيب؟
- س٢ هل كل مجتهد في المسائل الفقهية مصيب؟ وهل المخطئ فيها يأثم؟
- س٣ بين الحكم فيما لو رأى الزوج لفظه -في ألفاظ الطلاق- كناية، ورأته الزوجة صريحاً؟

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٣
الباب الأول القياس	٧
الفصل الأول تعريف القياس والتميز بينه وبين الرأي والاجتهاد	٨
المبحث الأول تعريف القياس	٩
المطلب الأول تعريف القياس في اللغة	٩
المطلب الثاني تعريف القياس في الاصطلاح	١٥
المبحث الثاني التميز بين القياس والرأي والاجتهاد	٥٠
المطلب الأول التميز بين القياس والرأي	٥٠
المطلب الثاني التميز بين القياس والاجتهاد	٥٤
الفصل الثاني أركان القياس وشروطه	٥٨
المبحث الأول أركان القياس	٥٩
المطلب الأول في أركان القياس إجمالاً	٥٩
المطلب الثاني خلاف العلماء فيما يسمى أصلاً وما يسمى فرعاً	٦٨
المبحث الثاني شروط القياس	٧٧
المطلب الأول شروط حكم الأصل	٧٨
المطلب الثاني شروط الفرع	١٠٩
المطلب الثالث شروط العلة	١١٩
الفصل الثالث في أقسام القياس وما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه	١٣٨
المبحث الأول في أقسام القياس	١٣٩
المطلب الأول في أقسام القياس باعتبار القطع بإلحاق الفرع بالأصل في الحكم أو	
عدمه	١٤٠
المطلب الثاني في أقسام القياس باعتبار قوته وضعفه	١٤٣
المطلب الثالث أقسام القياس باعتبار درجة الجامع في الفرع	١٤٦
المطلب الرابع في أقسام القياس باعتبار ذكر العلة فيه أو عدم ذكرها	١٤٩
المبحث الثاني فيما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه	١٥٧
المطلب الأول القياس في الحدود، والكفارات، والرخص والتقديرات	١٥٨
المطلب الثاني القياس في الأسباب والشروط والموانع	١٦٧
المطلب الثالث القياس في الأمور العادية والخلقية	١٧٠
المطلب الرابع القياس في اللغات	١٧١
المطلب الخامس القياس في العقليات	١٧٧

١٧٩	الفصل الرابع في مسالك العلة
١٨٥	المبحث الأول الإجماع
١٨٧	المبحث الثاني السبر والتقسيم
١٩٢	المبحث الثالث الطرد
١٩٦	المبحث الرابع تنقيح المناط
٢٠١	خاتمة في أمور تتعلق بالقياس
٢٠٤	الباب الثاني في الأدلة المختلف فيها
٢٠٧	الفصل الأول في الاستصحاب
٢٢٣	الفصل الثاني في الاستقراء
٢٢٨	الباب الثالث التعارض والترجيح، والاجتهاد
٢٢٩	فصل في التعارض والترجيح، والاجتهاد
٢٣٠	المبحث الأول التعارض والترجيح
٢٣٠	المطلب الأول التعارض لغة واصطلاحاً
٢٣٣	المطلب الثاني قواعد مهمة في باب التعارض والترجيح
٢٣٤	المطلب الثالث وقوع التعارض وعدمه
٢٣٧	المطلب الرابع محققات التعارض بين الأدلة
٢٤٠	المطلب الخامس مراتب دفع التعارض عند جمهور الأصوليين
٢٤٣	المطلب السادس الترجيح
٢٤٥	المطلب السابع أوجه الترجيح بين الأخبار
٢٤٨	المبحث الثاني الاجتهاد
٢٤٨	المطلب الأول تعريف الاجتهاد لغة، واصطلاحاً
٢٥٠	المطلب الثاني أركان الاجتهاد، وحكمه، والمخاطب به
٢٥٣	المطلب الثالث ما يشترط لبلوغ درجة الاجتهاد
٢٥٨	المطلب الرابع ما يقع فيه الاجتهاد من النصوص
٢٦٠	المطلب الخامس أقسام الاجتهاد، وتجزؤه
٢٦٤	المطلب السادس تاريخية الاجتهاد
٢٧٠	المطلب السابع خطوات عمل المجتهد
٢٧١	فصل في الإفتاء
٢٧٢	المبحث الأول مفهوم الإفتاء وأحكامه
٢٧٤	الفرق بين الفتوى والقضاء
٢٧٥	أهمية الفتوى ومكانتها
٢٧٦	خطورة منصب الإفتاء
٢٧٦	حكم الإفتاء

٢٧٨	حكم الاستفتاء
٢٧٨	مراتب المفتين وأقسامهم
٢٨٠	وسائل التعبير عن الفتوى
٢٨٣	المبحث الثاني صناعة الفتوى
٢٨٨	واجبات المفتي وآدابه
٢٩٤	مميزات الفتوى الجماعية
٣١١	الدراسة النصية
٣١٦	حجية القياس
٣٢٨	المسألة الثانية: النص على العلة
٣٣١	الإيماء وأنواعه
٣٣٧	المناسبة
٣٤٥	الشبه
٣٤٨	الدوران
٣٥٢	مبطلات العلة
٣٦٩	الأدلة المختلف فيها
٣٧٧	الفصل الثاني: حكم الاجتهاد
٣٨٤	فهرس الموضوعات